

خصوصیات شرح بخاری



معنی کلمات از شرح کرمانی



معرفی رجال از ارشاد الساری



فوائد و تنبیح از فتح الباری



مسائل فقهی از شرح ابن بطلال



تفسیر آیات از فین الباری

۳۳

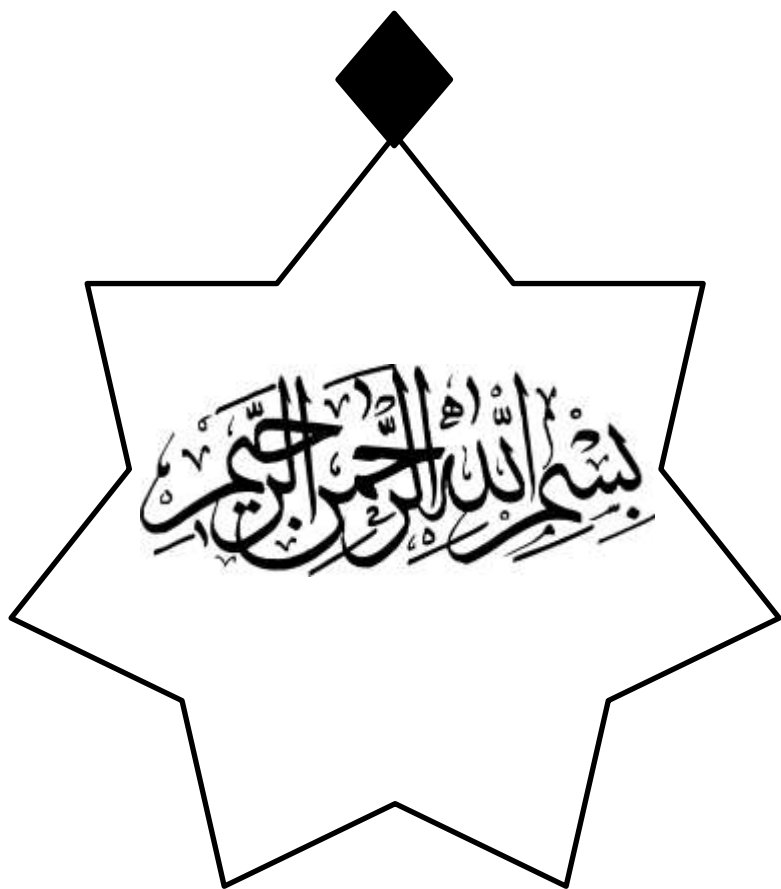
شرح صحیح البخاری

فارس

م د م ی د د : « د د د د د م ، د ر ح د ی ح ا د د د ا ر ی ا د م ا م »

۱۰۲ (۵۶۵۰-۵۶۵۰)

از درویش پیشی دینی عبدل دوس فی م ر ه ا ل
ح سترقی پ و ی م د ا ل ا ل ه ب





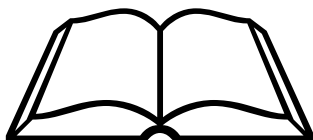
شرح صحیح البخاری

م د م ي د د : « د د د د د م ، د ر ح د ح ح ا د د ا ر ي ا د م ا م »

تختين شرح [کامل] فارسی صحیح البخاری به زبان فارسی

اثر: شهید شیخ عبدالقدوس حکیمی
رحمه الله

الحمد لله



لین [دروس] [قوی] [فسی رشی] [ر] [م] [ه] [ال]:

https://t.me/LFj690_cNeAwOTJl

لین [دروس] [قوی] [هی] [لری] [ر] [م] [ه] [ال]:

<https://t.me/knyakjjjj>



یادآوری!

«شرح صحیح البخاری»، پس از شهادت شیخ رحمه الله تهیه و تنظیم شده است. لذا؛ اگر در نوشتن مطالب این کتاب به حق و صواب رسیده باشم، این همان چیزی است که آرزو داشتم، و اگر غیر از این باشد از الله می خواهم که مرا ببخشد و از گناهانم درگذرد.

لینک دانلود برخی از شروح فارسی کتب حدیث / از آثار شیخ حکیمی رحمه الله:

(بر روی لینک های پایین، کلیک کنید)

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2255> شرح مسند أحمد:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح بخاری:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2271> شرح صحیح مسلم:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2569> شرح سنن أبي داود:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2257> شرح سنن ترمذی:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2277> شرح سنن نسائی:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2294> شرح موطأ:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح ابن ماجه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح ابن حبان:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح صحیح ابن خزيمة:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح سنن الکبری:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> ترجمه‌ی سلسله‌ی صحیحه:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1745> شرح عمدة الأحكام:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1822> شرح بلوغ المرام:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1895> شرح اربعین نووي:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2287> شرح جامع احکام روزہ:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/1821> شرح رياض الصالحات:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح رياض الصالحين:

🔗 <https://t.me/MowahedinLibrary/2451> شرح مشکاة المصابيح:

فهرست

۲۱ - باب مَنْ قَالَ لَا رِضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ

باب: کسی که گفت: پس از دو سال، شیرخوارگی را اعتباری نیست...../۱۶

۲۲ - باب لَبَنِ الْفَحْلِ

باب: شیر (زنی که متعلق است) به مرد...../۲۵

۲۳ - باب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

باب: گواهی زنی که کودک غیر را شیر داده است...../۳۱

۲۴ - باب مَا يَحِلُّ مِنَ النَّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ

باب: آنچه از نکاح حلال است و آنچه حرام است...../۳۳

۲۵ - باب (وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)

باب: «و دختران و همسران تان که [آن دختران] در دامن شما پرورش یافته اند و با آن همسران همبستر شده اید». [نساء: ۲۳]...../۴۱

۲۶ - باب (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)

باب: «و حرام است این که میان دو خواهر جمع کنید، مگر آنچه در گذشته رخ داده...../۴۵

۲۷ - باب لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

باب: زن همراه عمه اش نکاح شود...../۴۶

۲۸ - باب الشَّغَارِ

باب: شغار (تبادل) در ازدواج...../۵۰



۲۹ - باب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَخِي

باب: آیا زن می تواند نفس خود را به کسی ببخشد؟...../۵۵

۳۰ - باب نِكَاحِ الْمُحْرَمِ

باب: نکاح محرم (کسی که در احرام حج یا عمره است)...../۵۶

۳۱ - باب نَهَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ آخِرًا

باب: سرانجام رسول الله صلی الله علیه وسلم از نکاح متعه منع فرمودند...../۶۰

نکاح موقت از دیدگاه اهل بیت...../۹۲

افتراءات تشیع بر صحابه...../۹۴

۳۲ - باب عَرَضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

باب: «پیشکش کردن زن نفس خود را برای (نکاح) را مرد صالح...../۱۲۸

۳۳ - باب عَرَضِ الْإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ

باب: پیشکش کردن مرد، دختر یا خواهر خود را بر شخص نیکوکار...../۱۳۰

۳۴ - باب قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ) (الآيَةُ إِلَى قَوْلِهِ (غُفُورٌ حَلِيمٌ) .

باب: فرموده الله عزوجل: «و بر شما گناهی نیست که به طور کنایه از زنان خواستگاری کنید،

و یا در دلهایتان پنهان نمایید، الله می داند که شما آنها را یاد می کنید...../۱۳۷

۳۵ - باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّرْوِيجِ

باب: «نگریستن به سوی زن قبل از ازدواج»...../۱۴۰

۳۶ - باب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

باب: کسی که گفت: «نکاح منعقد نمی شود جز به اجازه ی ولی»...../۱۴۷

بنابر فرموده الله عزوجل: پس ایشان را (از ازدواج با شوهران شان منع نکنید)...../۱۶۱

۳۷ - باب إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبُ

باب: اگر ولی (برای خود یا دیگری) خواستگاری کند...../۱۶۶



۳۸ - باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصَّغَارَ

باب: «شوهر دادن مرد، دختر خرد سال خود را»...../۱۶۷

۳۹ - باب تَرْوِيجِ الْأَبِ ابْنَتَهُ مِنَ الْإِمَامِ

باب: «نکاح دادن پدر، دختر خود را برای امام»...../۱۶۸

۴۰ - باب السُّلْطَانُ وَلِيُّ

باب: سلطان ولی است/۱۶۹

۴۱ - باب لَا يُنْكَحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالْتَّيْبَ إِلَّا بِرِضَاهَا

باب: «دوشیزه یا شوهر رسیده را، پدر و غیر از او جز به رضایت وی به نکاح ندهد»...../۱۷۰

۴۲ - باب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

باب: «اگر کسی دختر خود را به نکاح دهد و دخترش راضی نباشد، نکاح او باطل»...../۱۸۱

۴۳ - باب تَرْوِيجِ الْيَتِيمَةِ

باب: به نکاح دادن دختر یتیم...../۱۸۷

۴۴ - باب إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فَلَانَةً . فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا . جَارَ النِّكَاحِ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرْضَيْتَ أَوْ قَبِلْتَ

باب: «هرگاه خواستگار به ولی بگوید: فلان زن را به ازدواج من درآور، و ولی بگوید: همانا او را (به مهر) چنین و چنان به ازدواج تو درآوردم، نکاح رواست، و حتی اگر به خواستگار نگوید: آیا تو راضی هستی یا قبول کردی؟»...../۱۹۰

۴۵ - باب لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَنْكَحَ أَوْ يَدَعَ

باب: «مردی بر خواستگاری برادر (مسلمان) خود خواستگاری نکند تا آنکه (برادر مسلمانش) آن زن را به نکاح درآورد یا از وی بگذرد»...../۱۹۱

۴۶ - باب تَفْسِيرِ تَرْكِ الْخِطْبَةِ

باب: دلیل ترک خواستگاری...../۱۹۶

۴۷ - باب الْخُطْبَةِ

باب: خطبه‌ی نکاح...../۱۹۷



۴۸ - باب ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيْمَةِ

باب: «دایره زدن به وقت نکاح و میهمانی زفاف»...../۲۰۱

۴۹ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)

باب: «ومهر زنان را از روی طیب خاطر به ایشان بدهید» [نساء: ۴] و افزونی مهر، و کمترین چیزی که در مهر رواست. و فرموده الله عزوجل: «وبه یکی از آنان مال فراوانی...../۲۰۳»

۵۰ - باب التَّرْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ

باب: «تزوید به قرآن و بدون مهر»...../۲۰۵

۵۱ - باب الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

باب: «دادن مهر با مال و منال (غیر نقدینه) و انگشتری آهنین»...../۲۲۸

۵۲ - باب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

باب: شروط در نکاح...../۲۲۹

۵۳ - باب الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ

باب: شرط های که در عقد نکاح روا نیست...../۲۳۳

۵۴ - باب الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ

ترجمه: استعمال صفره (خوشبویی زردگون) برای داماد...../۲۳۷

۵۵ - باب

...../۲۳۸

۵۶ - باب كَيْفَ يُدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ

باب: چگونه برای داماد دعا می شود؟...../۲۳۹

۵۷ - باب الدُّعَاءِ لِلنِّسَاءِ اللَّاتِي يَهْدِيْنَ الْعُرُوسَ ، وَلِلْعُرُوسِ

باب: «دعا برای زنانی که عروس را می آریند، و برای عروسی»...../۲۴۳

۵۸ - باب مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْعَزْوِ

باب: کسی که دوست می دارد پیش از رفتن به غزه زفاف کند...../۲۴۴



۵۹ - باب مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

باب: کسی که با زنی زفاف کند، و او دختری نه ساله باشد...../۲۴۵

۶۰ - باب الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ

باب: زفاف در سفر...../۲۷۶

۶۱ - باب الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بِغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرَانٍ

باب: مراسم زفاف بدون تشریفات و آتش افروزی...../۲۷۷

۶۲ - باب الْأَنْمَاطِ وَنَحْوَهَا لِلنِّسَاءِ

باب: زنانی که زن را به شوهرش می سپارند...../۲۷۸

۶۳ - باب النَّسْوَةِ اللَّاتِي يَهْدِيَنَّ الْمَرْأَةُ إِلَى زَوْجِهَا

باب: زنانی که زن را به شوهر می سپارند...../۲۷۹

۶۴ - باب الْهَدِيَّةِ لِلْعُرُوسِ

باب: هدیه برای عروسی...../۲۸۱

۶۵ - باب اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعُرُوسِ وَغَيْرِهَا

باب: به عاریت گرفتن جامه ها و غیر آن برای عروس...../۲۸۴

۶۶ - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

باب: آنچه مرد، هنگام جماع با زن خود می گوید...../۲۸۵

۶۷ - باب الْوَلِيمَةِ حَقٌّ

باب: ولیمه (طعام عروسی) حق است...../۲۹۰

۶۸ - باب الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ

باب: ولیمه، هرچند با گوسفندی باشد...../۲۹۴

۶۹ - باب مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ

باب: کسی که بر بعضی زنان خود نظر به بعضی دیگر بیشتر ولیمه کرد...../۳۰۳

۷۰ - باب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقْلٍ مِنْ شَاةٍ

باب: کسی که به کمتر از گوسفندی ولیمه کرد...../۳۰۴



۷۱ - باب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيْمَةِ وَالْدَّعْوَةِ

باب: حق قبول ولیمه و مهمانی، و کسی که هفت روز یا بیشتر ولیمه کرد...../۳۱۸

۷۲ - باب مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

باب: کسی که دعوت (میهمانی) را نپذیرد به تحقیق که از الله و رسول او سرکشی کرده است:

...../۳۱۸

۷۳ - باب مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ

باب: کسی که میهمانی غذای پاچه را پذیرفته است...../۳۲۳

۷۴ - باب إِجَابَةِ الدَّاعِي فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِهَا

باب: پذیرفتن دعوت در عروسی و غیره...../۳۲۳

۷۵ - باب ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ إِلَى الْعُرْسِ

باب: رفتن زنان و کودکان به محفل عروسی...../۳۲۹

۷۶ - باب هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ

باب: آیا اگر کاری خلاف شرع را در محفلی می بیند از آنجا بازگردد...../۳۳۰

۷۷ - باب قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ

باب: ایستادن زن (عروس) در محل عروسی برای خدمتگزاری مردان...../۳۳۵

۷۸ - باب النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسَكِّرُ فِي الْعُرْسِ

باب: نقیع (آب خرما) و نوشابه‌ی غیر سکر آور در عروسی...../۳۳۶

۷۹ - باب الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ

باب: ملاطفت و مهربانی با زنان...../۳۳۷

۸۰ - باب الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ

باب: وصیت درباره‌ی زنان...../۳۳۹

۸۱ - باب (فُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا)

باب: «ای کسانی که ایمان آورده اید، خویشان و اهل خانه‌ی خود را از آتش نگه»...../۳۴۴



۸۲ - باب حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الْأَهْلِ

باب: «رفتار دوستانه و آمیزش نیک با زن»...../۳۴۵

۸۳ - باب مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا

باب: «اندرز دادن مرتد، دختر خود را درباره‌ی شوهر وی»...../۳۹۹

۸۴ - باب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

باب: «روزی نافله‌ی زن به اجازه‌ی شوهرش»...../۴۳۶

۸۵ - باب إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا

باب: زنی که می خوابد و بستر خواب شوهرش را ترک می کند...../۴۳۷

۸۶ - باب لَا تَأْذُنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

باب: زن باید هیچ کس را به خانه‌ی شوهر خود اجازه ندهد مگر به اجازه‌ی شوهرش...../۴۴۰

۸۷ - باب

باب...../۴۴۵

۸۸ - باب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ

باب: ناسپاسی عشیر...../۴۴۶

۸۹ - باب لِرِزْوَانِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

باب: «زن تو را بر تو حقی است»...../۴۵۱

۹۰ - باب الْمَرْأَةُ رَاعِيَةً فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

باب: زن در خانه‌ی شوهر خود نگهبان است...../۴۵۲

۹۲ - باب هِجْرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءً فِي غَيْرِ بُيُوتِهِنَّ

باب: دوری گزینی پیامبر صلی الله علیه وسلم از زنان خویش در غیر خانه های ایشان..../۴۵۳

۹۳ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ صَرْبِ النِّسَاءِ

باب: آنچه ناخوشایند است از زدن زنان...../۴۵۵

۹۴ - باب لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ

باب: زن در آنچه گناه است از شوهر خود اطاعت نکند...../۴۶۱



۹۵ - باب (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا)

باب: «و اگر زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد»...../۴۶۲

۹۶ - باب الْعَزْلِ

باب: عزل (برآوردن آلت از فرج زن تا منی در آن نریزد و حمل نگیرد)...../۴۶۳

۹۷ - باب الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

باب: قرعه افکندن میان زنان، آنگاه که بخواهد سفر کند...../۴۷۳

۹۸ - باب الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يُقَسِّمُ ذَلِكَ

باب: زنی که روز نوبت شوهرش را به انباغ (هووی) خود می بخشد و چگونه تقسیم.../۴۷۷

۹۹ - باب الْعَدْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ

باب: عدالت میان زنان...../۴۷۹

۱۰۰ - باب إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى النَّيِّبِ

باب: هرگاه که زنی شوهر رسیده (بیوه) دارد با دوشیزه ازدواج کند...../۴۸۰

۱۰۱ - باب إِذَا تَزَوَّجَ النَّيِّبُ عَلَى الْبِكْرِ

باب: کسی که دوشیزه‌ای در ازدواج دارد و با شوهر رسیده ازدواج می کند...../۴۸۲

۱۰۲ - باب مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

باب: کسی که با همه‌ی زنان خود مباشرت کند و یک غسل نماید...../۴۸۶

۱۰۳ - باب دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ

باب: درآمدن مرد بر زنان خویش در روز...../۴۸۷

۱۰۴ - باب إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ ، فَأَذِنَ لَهُ

باب: اگر مرد از زنان خود اجازه بخواهد که در خانه یکی از ایشان بیماری داری شود و به وی

اجازه داده شود...../۴۸۸

۱۰۵ - باب حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ

باب: دوست داشتن مرد بعضی از زنان خود را بیشتر نسبت به زنان دیگر...../۴۸۹



۱۰۶ - باب الْمُتَشَّعِّ بِمَا لَمْ يَنْلُ ، وَمَا يُنْهَى مِنْ افْتِخَارِ الصَّرَّةِ

باب: تظاهر کردن به آنچه فاقد آن است و آنچه از تفاخر کردن بر انباغ منع شده است..../۴۸۹

۱۰۷ - باب الْغَيْرَةِ

باب: غیرت...../۴۹۴

۱۰۸ - باب غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

باب: غیرت زنان وخشم آنان...../۵۱۲

۱۰۹ - باب ذَبَّ الرَّجُلُ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ

باب: مانع شدن مرد از آنچه دختر او را بر سر غیرت آورد و با وی به عدالت رفتار شود..../۵۱۵

۱۱۰ - باب يَقِلُّ الرَّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ

باب: «مردان کم می شوند و زنان زیاد می شوند»...../۵۲۲

۱۱۱ - باب لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ ، وَالذُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

باب: مرد با زنی خلوت نکند مگر آنکه محرم وی باشد و بر زنی وارد نشود که شوهرش غایب

باشد...../۵۲۵

۱۱۲ - باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

باب: آنچه رواست که مردی با زنی در حضور مردم (در گوشه‌ای) خلوت کند...../۵۳۶

۱۱۳ - باب مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ

باب: آنچه منع کرده می شود از آمدن مخنثان نزد زنان...../۵۳۸

۱۱۴ - باب نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ غَيْرِ رِيَّةٍ

باب: «نگریستن زن به سوی حبشی ها بدون نظر بدگمانی»...../۵۴۵

۱۱۵ - باب خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ

باب: برآمدن زنان برای نیازمندی های خویش...../۵۴۶

۱۱۶ - باب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ رُؤُوسَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

باب: اجازه دادن مرد، زن خود را برای برآمدن به قصد مسجد وغیره...../۵۵۲



۱۱۷ - باب مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرِّضَاعِ

باب: آنچه رواست از در آمدن و نگرستن به زنان به سبب شیر خوارگی...../۵۵۶

۱۱۸ - باب لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ فَتَنْتَعِبَهَا لِزَوْجِهَا

باب: زن با زن مباشرت نکند تا از وی به شوهر خود توصیف کند...../۵۵۵

۱۱۹ - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَطْوَفَ اللَّيْلَةِ عَلَى نِسَائِهِ

باب: گفتن مرد: امشب بر همه‌ی زنان خود (به قصد جماع) دور می زنم...../۵۵۸

۱۲۰ - باب لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةُ مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ

باب: مردی که زمان درازی از خانه‌ی خود دور بوده (آنگاه که بر می گردد) شبانگاه وارد خانه‌ی

خود نشود...../۵۵۹

۱۲۱ - باب طَلَبِ الْوَلَدِ

باب: طلب فرزند...../۵۶۳

۱۲۲ - باب نَسْتَحِدُّ الْمُغِيبَةَ وَتَمْتَشِطُ [الشَّعْثَةَ]

باب: زنی که شوهرش غایب است موی زیر ناف را بچیند و موی ژولیده را شانه کشد...../۵۶۷

۱۲۳ - باب (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) إِلَى قَوْلِهِ (لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ

النِّسَاءِ)

باب: و به زنان مؤمن بگو: چشمان خود را (از نامحرمان) فرو بگیرند، و پاکدامنی کنند و از

زینت خود مگر آنچه از آن که آشکار است. آشکار نکنند، و باید روسریهایشان را بر گریبانهای

شان فرو گذارند...../۵۶۹

۱۲۴ - باب (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ)

باب: «وکسانی از شما که به سن بلوغ نرسیده اند» [سوره نور: ۵۱]...../۵۷۳

۱۲۵ - باب قَوْلِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ وَطَعَنَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي الْحَاصِرَةِ عِنْدَ

الْعِتَابِ .

باب: گفتن مردی به یار خود: آیا دیشب جمع کردید و خلانیدن مرد پهلوی دختر خود.../۵۷۴

فصل: خلاصه، درسها و اندرزها از کتاب نکاح...../۵۷۵



۲۱ - بَابُ مَنْ قَالَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ

يَقُولُهُ تَعَالَى (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) . وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرِّضَاعِ وَكَثِيرِهِ .

باب: کسی که گفت: پس از دو سال، شیر خوارگی را اعتباری نیست.

بنابر فرموده‌ی الله عزوجل: «دو سال تمام برای کسی است که بخواهد دوره‌ی

شیر خوارگی را تکمیل کند» [بقره: ۲۳۳]

۵۱۰۲ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ ، فَكَانَتْ تَغَيِّرُ وَجْهَهُ ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَتْ إِنَّهُ أَحْيَى . فَقَالَ « انْظُرْنِي مَا إِخْوَانُكُمْ » ، فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ .

ترجمه: از عایشه رضی الله عنها روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - وارد خانه اش شد و مردی را در آنجا دید. و آنرا به اندازه ای ناپسند دانست که چهره اش تغییر کرد. عایشه رضی الله عنها گفت: او برادر (رضاعی) من است. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «خوب دقت کنید چه کسانی برادران شما هستند زیرا رضاعت، زمانی به ثبوت می رسد که گرسنگی را برطرف نماید». یعنی در دوران شیر خوارگی باشد.

توضیح: باب من قال لا رضاع بعد حولین: اشاره به قول حنفیه که بیشترین مدت شیر خوردن ۳۰ ماه است و دلیل آنها آیه «وَحَمْلُهُ وَفَصَالَهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا» است که می‌گویند ۳۰ ماه برای جمع مدت حمل و شیر خوردن است، که این تأویل غریب است.

اکثر علما معتقدند ۳۰ ماه جمع بیشترین مدت حمل و بیشترین مدت شیردهی است، و ابویوسف و محمد بن حسن نیز همین نظر را دارند. همچنین ابوحنیفه نمی‌گوید حداکثر مدت حمل ۲،۵ سال است.

مالکی‌ها هم روایت‌هایی دارند شبیه حنفیه، اما معتقدند پس از دو سال و دو ماه دوره‌ای هست که کودک تدریجاً از شیر گرفته می‌شود و این مدت جزو «حولین» محسوب می‌شود. اختلافی در مدت این زمان هست: برخی نیم سال، برخی دو ماه، برخی یک ماه، برخی چند روز و برخی دقیقاً یک ماه یا همان دو سال و دو ماه (روایت ابن وهب از مالک).

و در نزد مالکی‌ها روایتی هست که با نظر حنفیه موافق است، اما انگیزه آنان در این امر این است که پس از گذشت دو حول (دو سال قمری کامل)، مدت زمانی بخشیده می‌شود که



کودک در آن مدت به تدریج از شیر گرفته شود؛ زیرا معمول است که کودک یکباره فطم^۱ نمی‌شود، بلکه به تدریج و در چند روز انجام می‌گیرد، بنابراین روزهایی که کودک در حال تلاش برای فطم است، حکم دو حول را دارد.

سپس درباره میزان این مدت اختلاف شده است؛ برخی گفته‌اند نیم سال بخشیده می‌شود، برخی دو ماه، برخی یک ماه یا چیزی شبیه آن، برخی چند روز، برخی یک ماه و برخی نیز گفته‌اند نباید از دو حول بیشتر باشد؛ این آخرین نظر روایت ابن وهب از مالک است و جمهور فقها نیز به آن عمل می‌کنند. دلیل آنها حدیث ابن عباس است که توسط دار قطنی نقل شده و می‌گوید: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» یعنی شیر خوردن فقط تا دو حول معتبر است.

و گفته‌اند: سند این روایت از ابن عیینه فقط از طریق هشیم بن جمیل است که او ثقه و حافظ است. ابن عدی نیز آن را نقل کرده است.

افرادی جز هشیم این روایت را موقوف بر ابن عباس می‌دانند که روایت محفوظی است. طبق نظر آنها، هرگاه شیر خوردن حتی برای یک لحظه پس از دو حول اتفاق بیفتد، حکم شرعی برای آن محقق نمی‌شود. اما نزد شافعی، اگر شروع شیر خوردن در طی یک ماه باشد، باید آن ماه را کامل حساب کرد (سی روز).

زفر گفته است که شیر خوردن تا سه سال ادامه دارد اگر کودک فقط از شیر تغذیه کند و غذای دیگر نخورد. ابن عبد البر نیز این نظر را نقل کرده و گفته شرط این است که کودک فقط از شیر تغذیه کند. همچنین از أوزاعی نقل شده همین نظر را دارد ولی شرط گذاشته که کودک فطم نشده باشد، زیرا اگر کودک فطم شود، حتی اگر قبل از دو حول باشد، چیزی که بعد از آن می‌خورد دیگر شیر محسوب نمی‌شود.

در عبارت «وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره» منظور تمسک به عمومات وارد در اخبار مانند حدیث باب و سایر روایات است. این نظر مالک، ابوحنیفه، ثوری، أوزاعی، لیث و مشهور نزد احمد است.

عده‌ای دیگر معتقدند تنها آنچه بیش از یک بار شیر خوردن باشد موجب حرمت می‌شود.



اختلافی نیز در عدد رضعات است. از عایشه ده رضعات نقل شده که مالک در «الموطأ» آورده است. همچنین از حفصه چنین نقل شده است. از عایشه همچنین هفت رضعات با سند صحیح توسط ابن ابی خثیمه از عبدالله بن زبیر نقل شده است، و عبدالرزاق از طریق عروه نقل کرده که عایشه گفته: «حرمت ندارد مگر بعد از هفت رضعات یا پنج رضعات». از عایشه همچنین پنج رضعات نقل شده است. مسلم نیز درباره عایشه نقل کرده که ابتدا ده رضعات در قرآن آمده بود که بعداً به پنج رضعات تقلیل یافت و پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حال وفات یافت.

عبدالرزاق نیز سند صحیحی نقل کرده که عایشه گفته: «حرمت ندارد مگر بعد از پنج رضعات معلوم». این نظر شافعی و یکی از روایات احمد است. ابن حزم نیز همین نظر را دارد. احمد در یک روایت، و اسحاق، ابو عبید، ابو ثور، ابن منذر، داود و پیروان شان (جز ابن حزم) معتقدند که سه رضعات موجب حرمت است، بنا بر حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود: «لا تحرم لارضعة والرضعتان»، یعنی سه رضعات موجب حرمت می شود. این نظر قرطبی غریب است که گفته فقط داود آن را گفته است.

اما طبق آنچه بیهقی از زید بن ثابت با سند صحیح نقل کرده، گفته شده که حرمت از سه رضعات (یک، دو و سه) نیست، بلکه از چهار رضعات به بعد است.

حدیث عایشه درباره پنج رضعات قطعی است، و حدیث «لا تحرم الرضعة والرضعتان» ممکن است مثالی برای کمتر از پنج باشد؛ در غیر این صورت، حرمت از سه رضعات به بالا از مفهوم حدیث گرفته می شود. اما این دو حدیث با هم تعارض دارند و باید میان آن دو ترجیح داده شود. حدیث پنج رضعات از طرق صحیح آمده و حدیث «لا تحرم المصة ولا المصتان» نیز از طرق صحیح است، ولی بعضی گفته اند این حدیث دچار اختلاف راویان است، ولی این اختلاف بر مسلم که آن را از ام الفضل زن عباس نقل کرده تأثیر نگذاشته است.

قرطبی گفته این حدیث «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان» روشن ترین حدیث در این باب است، ولی ممکن است به مواردی که شیر به داخل دهان کودک نرسیده حمل شود. جمهور فقها معتقدند که در عدد رضعات اختلاف است و عایشه که این



روایات را نقل کرده، محل اختلاف است؛ بنابراین باید به کمترین عددی که اسم «رضاع» بر آن اطلاق می‌شود رجوع کرد.

همچنین از نظر استدلال، این معنی طارئ است که لازمه‌اش تایید حرمت است و بنابراین شرط عدد در آن نیست، مانند مسأله صهر یا مانند منی که حتی مقدار کمی وارد بدن شود موجب حرمت است.

و همچنین گفته شده قول عایشه که فرموده: «ده رضعات معلوم در قرآن بود که بعداً به پنج رضعات معلوم تقلیل یافت و پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حال از دنیا رفت» نمی‌تواند بر نظر درست اصولیون برتری داشته باشد، چون قرآن تنها به واسطه تواتر اثبات می‌شود و راوی این روایت آن را قرآن تلقی کرده نه خبر، بنابراین اثبات قرآنی بودن آن ثابت شده است.

گفته شده «عن الأشعث» که او ابن ابی الشعثا، سلیم بن الأسود المحاربی کوفی است. **ترجمه:** از عایشه رضی الله عنها روایت است که نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - وارد خانه اش شد و مردی را در آنجا دید. و آنرا به اندازه ای ناپسند دانست که چهره اش تغییر کرد. عایشه رضی الله عنها گفت: او برادر (رضاعی) من است. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «خوب دقت کنید چه کسانی برادران شما هستند زیرا رضاعت، زمانی به ثبوت می‌رسد که گرسنگی را برطرف نماید». یعنی در دوران شیر خواری باشد.

توضیح: این گفتار که: «پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم وارد خانه او شد و مردی آنجا بود.» من نام او را نیافتم ولی گمان می‌کنم فرزند ابی القعبس باشد. کسانی که گفته‌اند آن مرد عبدالله بن یزید رضیع عایشه است، اشتباه کرده‌اند؛ زیرا این عبدالله طبق اتفاق علمای بزرگ تابعی است. ظاهراً مادر او که عایشه را شیر داده بود، پس از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم زندگی کرده و او را به دنیا آورده است؛ به همین سبب به او «رضیع عایشه» گفته شده است.

در عبارت «فكانه تغییر وجهه كانه كره ذلك» یعنی چهره‌اش دگرگون شد و گویا آن را ناخوشایند شمرد. در روایت مسلم از طریق ابی الاحوص از اشعث آمده است: «و در کنار من مردی نشسته بود که این موضوع برای او سخت آمد و خشم را در چهره‌اش دیدم.» و در روایت ابی داود از حفص بن عمر از شعبه آمده است: «آن امر برای او دشوار شد و چهره‌اش



تغییر کرد.» همچنین در روایت سفیان که پیش تر نقل شد، او از عایشه پرسید: «این مرد کیست؟»

در روایت غندر از شعبه آمده که عایشه گفت: «او برادر من از شیر است.» این روایت را اسماعیلی نقل کرده و احمد نیز بدون ذکر آن نقل کرده است. در «الشهادات» از طریق سفیان ثوری از اشعث این روایت آمده و همچنین ابی داود در روایت خود از طریق شعبه و سفیان آن را از اشعث نقل کرده است.

عبارت «انظرن ما إخوانکن» در روایت کشمیهنی به صورت «من إخوانکن» است که این صورت صحیح تر است. معنای آن این است که بنگرید و تأمل کنید آنچه رخ داده آیا رضاع صحیح با شرایطش بوده است یا نه؛ یعنی رضاع در زمان معین شیر خوردن و مقدار رضاع. حکمی که از رضاع حاصل می شود فقط زمانی است که رضاع شرطی محقق شده باشد.

مهلَب گفته: منظور این است که بنگرید علت این برادری چیست، زیرا حرمت رضاع فقط در دوران کودکی است تا شیرخوار گرسنگی خود را سیر کند.

ابی عبید گفته: منظور این است که آنکه گرسنه است غذای سیرکننده اش شیر رضاع است نه غذایی که بدون رضاع باشد.

عبارت «فإنما الرضاعة من المجاعة» دلالت بر علت توجه و تدبیر دارد، چون رضاع نسبت را ثابت می کند و باعث حرمت کودک می شود.

و عبارت «من المجاعة» یعنی رضاعی که به سبب آن حرمت ایجاد می شود و خلوت کردن جایز نمی گردد، آن است که کودک شیرخواره باشد تا شیر گرسنگی اش را برطرف کند، زیرا حالتی که کودک بزرگ شده و نیاز به شیر ندارد، دیگر رضاع مؤثر نیست. گویا گفته شده هیچ رضاعی معتبر نیست مگر آنکه گرسنگی را رفع کند یا تغذیه کننده از گرسنگی باشد، مانند آیه «أطعمهم من جوع». شاهد این معنا حدیث ابن مسعود است که گفته: «لا رضاع إلا ما شد العظم وأثبت اللحم» (تنها رضاعی معتبر است که استخوان را محکم و گوشت را رویاند) که آن را ابوداود مرفوع و موقوف نقل کرده است. همچنین حدیث ام سلمه که گفته: «لا یحرم من الرضاع إلا ما فتنق الأمعاء» را ترمذی نقل کرده و آن را صحیح دانسته است.



و از این رو می‌توان فهمید که یک بار رضاع موجب حرمت نمی‌شود زیرا گرسنگی را رفع نمی‌کند. اگر هم نیاز به تعیین حد باشد، بهترین چیزی که شریعت تعیین کرده پنج بار رضاع است. همچنین این دلیل است که تغذیه با شیر مادر چه با نوشیدن باشد و چه خوردن به هر صورتی، اگر به شرط تعداد ذکر شده باشد موجب حرمت است، حتی اگر از طریق لیسیدن، مکیدن، خوراندن یا انگشت یا پاره کردن و پختن شیر باشد، زیرا همه این‌ها گرسنگی را دفع می‌کند و در همه موارد ذکر شده هست. این نظر جمهور فقهاست.

اما حنفیه حقنه (قرار دادن شیر در دهان بدون مکیدن) را استثناء کرده‌اند و با آن مخالف لیت و اهل ظاهر هستند که گفته‌اند رضاع محرم فقط از طریق مکیدن پستان و شیر خوردن است. به ابن حزم اعتراض کرده‌اند که طبق نظر آنان مشکل ایجاد می‌شود چون سالم ثدی را می‌گیرد که پستان زن غریبه‌ای است، اما عیاض پاسخ داده احتمال دارد شیر دوشیده شده و او بدون تماس با پستان آن را خورده باشد. نووی این احتمال را خوب دانسته ولی گفته ابن حزم را قانع نمی‌کند چون ابن حزم فقط مکیدن پستان را رضاع می‌داند، اما نووی گفته به دلیل ضرورت این استثناء پذیرفته شده است.

ابن حزم از داستان سالم استدلال کرده که لمس پستان زن غریبه و گرفتن پستان او برای رضاع مطلقاً جایز است. همچنین گفته رضاع تنها در حال کودکی معتبر است زیرا در این حالت است که شیر می‌تواند گرسنگی را دفع کند بر خلاف حالت بزرگسالی. معیار آن همان دو حول کامل است. این مطلب را حدیث ابن عباس و حدیث ام سلمه «لا رضاع إلا ما ففق الأمعاء وکان قبل الفطام» که ترمذی و ابن حبان آن را تصحیح کرده‌اند، تأیید می‌کند.

قرطبی گفته در عبارت «فإنما الرضاعة من المجاعة» قاعده کلی و صریحی در اعتبار رضاع در زمانی که کودک به طور معمول از شیر تغذیه می‌شود، تثبیت شده است.

این مطلب به آیه «لمن أراد أن یتیم الرضاعة» نیز استناد دارد که نشان می‌دهد این مدت (دو حول) بیشترین مدت رضاع است که معمولاً شرعاً معتبر است و بیش از آن دیگر لازم نیست و معمولاً وجود ندارد. پس برای بزرگسال دادن شیر حرمت است زیرا این امر باعث می‌شود زن از نظر شرعی حرمت خود را از دست بدهد به دلیل اینکه مرد غریبه با دیدن عورت زن یا حتی گرفتن پستان او به حرمت آن زن تجاوز می‌کند.



گفته شده این نظر بیشتر مطابق با مذهب کسانی است که شرط رضاع را مکیدن پستان می‌دانند. پیش‌تر در پنج باب گفته شده بود عایشه در حکم رضاع بین کودکی و بزرگسالی تفکیک قائل نبود، و این مسأله برای برخی جای اشکال داشت، چون این حدیث از او نقل شده و او با داستان سالم استدلال کرده است.

پس ممکن است عایشه معنای «فإنما الرضاعة من المجاعة» را به معنای مقدار شیری که گرسنگی را برطرف می‌کند برای آنکه از شیر مادر تغذیه کند، فهمیده باشد و این شامل کودک و بزرگسال باشد، بنابراین این حدیث دلالت صریح بر منع رضاع بزرگسال ندارد. حدیث ابن عباس که ثبوت آن فرض شده و حدیث ام سلمه هم چنین نیست که نص صریحی بر این موضوع باشد که رضاع بزرگسال ممنوع است، اما اگر رخ دهد حکم حرمت دارد. در روایات چیزی نیست که این احتمال را دفع کند، به همین دلیل عایشه به این نظر عمل کرده و این مطلب توسط نووی و برخی دیگر از علما مثل ابن الصبغ نقل شده است. قرطبی نیز از داود نقل کرده که رضاع بزرگسال باعث رفع حجاب و محرم شدن است و ابن المواز از مالکی‌ها نیز به این نظر متمایل است.

اما درباره نسبت داود نظر وجود دارد، زیرا ابن حزم گفته داود با جمهور موافق است و سایر اهل ظاهر نیز که آگاه‌تر به مذهب خود هستند همین را نقل کرده‌اند. تنها کسی که مذهب عایشه را در این زمینه تأیید و غلو کرده ابن حزم است که آن را از علی نقل کرده و آن هم از روایت حارث الأعور است، به همین دلیل ابن عبد البر او را ضعیف دانسته است.

عبدالرزاق از ابن جریج نقل کرده: مردی از عطا پرسید: «اگر زنی بعد از بزرگ شدن من از شیرش به من داد، آیا می‌توانم با او ازدواج کنم؟» او پاسخ داد: «نه.» ابن جریج پرسید: «این نظر تو است؟» او گفت: «بله.» عایشه دختران برادرش را به این کار امر می‌کرد، و این نظر لیث بن سعد است. ابن عبد البر گفته در این باره اختلافی نیست.

طبری در «تهذیب الآثار» در مسند خود همین مسأله را آورده و روایت صحیحی از حفصه درباره همین نظر عایشه نقل کرده است. این مورد اختصاص به سخن ام سلمه دارد که گفته است: «سایر همسران پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نمی‌خواستند کسی به واسطه آن رضاع وارد نزد آنان شود.» این روایت را مسلم و دیگران نقل کرده‌اند. طبری همچنین آن را از عبدالله بن زبیر، القاسم بن محمد و عروه در منابع دیگر نقل کرده است.



در اینجا پاسخ به قرطبی داده شده که جواز فقط بعد از عایشه به داود اختصاص یافته و جمهور فقها معتقدند که سن کودکی شرط در رضاع محرم است. درباره داستان سالم نیز پاسخ‌هایی داده شده از جمله اینکه این حکم نسخ شده است و محب طبری در احکام خود بر این مسئله جزم کرده است. برخی نیز گفته‌اند داستان سالم مربوط به اوایل هجرت است و روایات مربوط به دو حول از صحابه بعدی است، پس این نشان‌دهنده تأخر حکم است. این دلیل ضعیفی است زیرا تأخر اسلام یا صغر سن راوی لزوماً به معنای تأخر روایت نیست.

در ضمن در متن داستان سالم نیز اشاره به تقدم حکم اعتبار دو حول است. زنی که ابوحنیفه را شیر داده بود گفت: «چگونه او را شیر دهم در حالی که مرد بزرگی است؟» پیامبر صلی الله علیه وسلم خندید و گفت: «می‌دانم که مرد بزرگی است.» در روایت مسلم آمده: «او ریش دارد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود شیرش بده.» این نشان می‌دهد که آن زن می‌دانسته اعتبار سن کوچک در حرمت رضاع معتبر است.

از جمله ادعاها درباره خصوصیت داستان سالم و زن ابوحنیفه این است که اصل مطلب قول ام سلمه و همسران پیامبر صلی الله علیه و آله است که می‌گویند: این موضوع جز یک استثنا نیست که رسول خدا صلی الله علیه و آله مخصوصاً برای سالم مجوز داده است. ابن الصباغ و دیگران تأیید کرده‌اند که اصل ماجرا مربوط به تنبی‌ای است که باعث اختلاط سالم با سهله شد؛ وقتی حکم حجاب نازل شد و تنبی ممنوع گردید، این مسئله برای سهله دشوار شد و لذا برای رفع این سختی به او اجازه‌ای داده شد. در این موضوع نظر وجود دارد زیرا اگر این اجازه به هر کسی که شرایط سختی مشابه سهله دارد داده شود، دیگر خصوصیتی باقی نمی‌ماند و مذهب مخالف صحیح خواهد بود، اما این دلیل قابل استفاده است.

برخی دیگر گفته‌اند اصل بر این است که رضاع موجب حرمت نمی‌شود، ولی وقتی در کودکی این مسئله ثابت شد، اصل نقض شد و بقیه موارد طبق اصل باقی ماندند. داستان سالم نمونه‌ای است که احتمال خصوصیت در آن مطرح است، پس باید در استناد به آن محتاط بود.

تاج‌الدین سبکی در کتاب محمد بن خلیل الأندلسی در این موضوع نوشته است که در این مسئله توقف کرده که اگرچه فتوا از عایشه به این صورت نقل شده، اما هرگز کسی از بیگانگان با آن رضاع وارد نشده است. او می‌گوید: ظاهر احادیث با این نظر مخالفت دارد و من نظر قطعی در این باره ندارم، نه قطعیت و نه ظن غالب. در اینجا غفلت شده از حدیثی



که ابی داود در این داستان نقل کرده: «عایشه دختران برادران و خواهرانش را امر می کرد که هر کس می خواهد مردی را که بزرگ است وارد خانه کند و او را ببیند، باید پنج بار از شیرش بخورد سپس وارد شود.» سند این روایت صحیح و صریح است. پس چه ظن غالبی می تواند پشت این روایت باشد؟ الله دانایتر است.

همچنین در حدیث جواز ورود مردی که زن به رضاع او اعتراف کرده و او برادر شیرخوار زن می شود پذیرفته شده است و گفته زن در مورد کسی که اعتراف کرده پذیرفته می شود. شوهر باید دلیل ورود مردان به خانه اش را از زن بپرسد و در این باره احتیاط کند و مسئله سالم مثال جواز استفاده از راهکارها (حیله ها) است.

ابن الرفعه گفته است از این مطلب می توان جواز انجام کاری را فهمید که در آینده موجب حل مشکل می شود، حتی اگر در حال حاضر حلال نباشد.^۱

شیخ ابن عثیمین می گوید: رضاعتی که حرمت را ثابت می کند رضاعتی است که این پنج شرط در آن موجود باشد:

۱- کودک از زنی شیر بخورد، پس بنابراین اگر دو کودک از شیر یک گوسفند بخورند، برادر رضاعی همدیگر قرار نمی گیرند.

۲- باید پنج بار یا بیشتر به صورت متفرق شیر بخورد، پس اگر کمتر از پنج بار شیر بخورد، حرمت ثابت نمی شود.

۳- شیر خوردن در دوران شیر خوارگی باشد. چون پیامبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم فرموده است: که باید در دوران شیر خوارگی باشد، و اگر بعد از دوران شیر خوارگی کسی از کسی شیر خورد، حرمت ثابت نمی شود.

گفته اند دوران شیر خوارگی از تولد تا دو سالگی است و بعد از دو سالگی کودک شیر خوردن حرمت را ثابت نمی کند. گفته اند دوران شیر خوارگی تا وقتی است که کودک از شیر گرفته می شود و این صحیح تر به نظر می آید. پس هرگاه



کودک از شیر گرفته شد و او دیگر با شیر مادر تغذیه نمی کرد و غذا می خورد، در این وقت شیر خوردن تأثیری ندارد.

دلیل شرط اول فرموده الهی است که می فرماید: «و مادران شما که به شما شیر داده اند». [النساء: ۲۳]

دلیل شرط دوم حدیثی است که مسلم از عایشه رضی الله عنها روایت می کند که گفت: «در قرآن ده بار شیر خوردن به عنوان ثابت کننده نازل شده بود. سپس ده بار منسوخ شد و پنج بار مقرر گردید»^(۱)

دلیل شرط سوم فرموده ی رسول اکرم صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم است که می فرماید: «إِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ»^(۲) [رضاعت وقتی حرمت را ثابت می کند که به خاطر رفع گرسنگی داده می شود].

روایت است که پیامبر رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ می فرماید: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ، وَ كَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ»^(۳) [حرمت رضاعت فقط در زمانی است که شیر خوردن استخوان را رشد می دهد و قبل از زمان گرفتن بچه از شیر است].

۲۲ - باب لَبْنِ الْفَحْلِ

باب: شیر (زنی که متعلق است) به مرد

توضیح: عبارت «باب لبن الفحل» با فتح فاء و سکون مهمله است، یعنی شیر مرد؛ نسبت دادن شیر به مرد به صورت مجازی است چون او سبب آن است.^۴

۱-م-لم (۱۵۴۱)

اب-اری (۴۱۶۱، ۱۰۵۵) (م-لم) ۱۵۴۴

۳-ترم-لی (۱۱۴۱) وللصّحیحی للابری (۴۵۰۴) م-ن-لی-م-لم-ه-ر-لی-ال-لل-ملف-: «لَا يُجْزَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَنْعَاءَ فِي النَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» وللله-رم-لی: «ه-ه-لب-م-ن-لی-و-د-ال-رج-ب-وداود (۱۶۰۶، ۱۶۴۲) للوط-ر-اوول-ظه-م-ن-لی-للطن-مط-ود-ر-لی-لله-للّه

۴-فتح الباری.



۵۱۰۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقَعِيسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا - وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ - بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ ، فَأَبَيَتْ أَنْ أَذِنَ لَهُ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَذِنَ لَهُ .

ترجمه: و از او (عایشه) روایت است که افلح برادر ابو القعیس بعد از (نزل حکم) حجاب به درب خانه اش آمد و اجازه ورود خواست. عایشه می گوید: اجازه ندادم، هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم آمد، ایشان را در جریان کاری که کرده بودم گذاشتم، پس به من دستور داد تا به او اجازه ورود بدهم، [و فرمود: «او عمومی توست»].

توضیح: عبدالله بن یوسف گفت: مالک از ابن شهاب، و او از عروۀ بن زبیر، و او از عایشه نقل کرده که گفت: «أفلح، برادر ابی القعیس، آمد و خواست از نزد من اجازه ورود بگیرد. او عمومی من از شیرخوارگی بود. پس از نزول حکم حجاب، از اجازه دادن به او خودداری کردم. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله آمد، ماجرا را برایش تعریف کردم، او به من دستور داد که به او اجازه بدهم.»

عبارت «عن ابن شهاب» در روایت مالک، شامل یک راوی دیگر هم هست به نام هشام بن عروۀ. متن حدیث از عروۀ کامل تر است و پیش از باب طلاق خواهد آمد.

کلمه «أفلح» با سه حرف قاف، عین و سین مهمل مصغر. در کتاب «الشهادات» از طریق حکم از عروۀ نقل شده که گفت: «أفلح درخواست اجازه کرد اما من اجازه ندادم.» در روایت مسلم نیز به همین صورت «أفلح بن قعیس» آمده و مشهور است که او برادر ابی القعیس است. احتمال دارد نام پدرش قعیس یا نام جدش بوده و به او نسبت داده شده باشد که با کنیه ابی القعیس مطابقت دارد. این مطلب در کتاب ادب نیز با عبارتی از عقیل از زهری و همین طور در نسائی از وهب بن کیسان از عروۀ دیده می شود.

در تفسیر سوره احزاب نیز از طریق شعبه از ابن شهاب با عبارت «إن أفلح أخا أبي القعيس» نقل شده و همین طور در مسلم از طریق یونس و معمر از زهری، که روایت های آنان محفوظ است.

اما در مسلم از طریق ابن عیینۀ از الزهری آمده «أفلح بن أبي القعيس» و همین طور برای ابی داود از طریق ثوری از هشام بن عروۀ و مسلم از طریق ابن جریر از عطاء نقل شده



که گفته: «عروۀ به من گفت عایشه گفت: عموی من از شیرخوارگی، ابو الجعد است.» هشام گفت منظور همان ابو القعیس است.

در مسلم از طریق ابی معاویه از هشام نقل شده که «ابی القعیس درخواست اجازه کرد.» سایر راویان نیز مانند هشام گفته‌اند «أفلح برادر ابی القعیس است» که مشهور است و سایر اصحاب عروۀ نیز همین نظر را دارند. همچنین از طریق القاسم بن محمد از سعید بن منصور نقل شده که «ابی قعیس نزد عایشه آمد و اجازه خواست.» طبرانی در الأوسط این حدیث را از طریق القاسم از ابی قعیس نقل کرده است. روایت محفوظ این است که درخواست اجازه از طرف أفلح بوده و ابی القعیس برادر او است.

قرطبی گفته همه این روایات بدون اشتباه هستند مگر کسی که گفته «أفلح برادر ابی القعیس» یا «ابی الجعد» که کنیه أفلح است.

من می‌گویم اگر دقیق بررسی شود متوجه می‌شوید بسیاری از روایات اشتباه نیستند و عطاء در گفتن «ابی الجعد» اشتباه نکرده، زیرا احتمال دارد کنیه أفلح را حفظ کرده باشد. نام ابی القعیس را فقط در سخن دارقطنی یافتیم که گفته: او وائل بن أفلح الأشعری است. ابن عبد البر نیز همین را نقل کرده و گفته نام او جعد بوده است. بر این اساس، برادر او ممکن است نامش با پدرش یکی بوده یا ابو القعیس نسب جد باشد و نامش «وائل بن قعیس بن أفلح بن قعیس» و برادرش «أفلح بن قعیس بن أفلح أبو الجعد» باشد. ابن عبد البر در «الاستیعاب» گفته: برای ابی القعیس نام دیگری نمی‌شناسم مگر این حدیث.

عبارت «وهو عمها من الرضاعة» اشاره است و معمولاً گفته می‌شود «وهو عمی»، و همین در نسائی از طریق معن از مالک آمده است.

در روایت یونس از زهری در مسلم آمده «ابی القعیس برادر عایشه از شیرخوارگی بود.» عبارت «فأبیت أن أذن له» در روایت عراك در «كتاب الشهادات» آمده که گفته: «گفت: آیا از من مخفی می‌کنی در حالی که عمویت هستم؟» و در روایت شعیب از زهری در تفسیر سوره احزاب آمده: «فقلت: لا أذن له حتی أستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعیس لیس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعیس» در روایت معمر از زهری از مسلم آمده «ابی القعیس شوهر زنی بود که عایشه را شیر داده بود.»



در روایت شعیب آمده است: «او (پیامبر صلی الله علیه وسلم) به من فرمود: به او اجازه بده، زیرا او عمومی توست، خاک بر دستت باد!» و در روایت سفیان آمده است: «دستت یا دست راستت خاک آلود باد» (که قبلاً در باب هم کفو بودن در دین شرح داده شد). در روایت مالک از هشام بن عروه آمده: «او عمومی توست، بگذار وارد شود.» و در روایت حکم آمده: «افلح راست گفت، اجازه بده وارد شود.» و در روایت سفیان ثوری از هشام که ابو داوود آورده، آمده است: «افلح وارد شد و من خود را از او پوشاندم. گفت: آیا از من خود را می پوشانی، در حالی که من عمومی تو هستم؟ گفتم: از کجا؟ گفت: زن برادرم تو را شیر داده است. گفتم: فقط زن مرا شیر داده، نه مرد.» و ادامه روایت... این گونه جمع می شود که او ابتدا وارد شد و عایشه خود را پوشاند و بین آن ها گفت و گویی در گرفت، سپس دوباره برای اجازه گرفتن آمد چون فکر کرد عایشه سخن او را پذیرفته، ولی عایشه بدون اجازه پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه نداد.

در روایت شعیب در پایان آمده: «عروه گفت: به همین دلیل عایشه می گفت: از شیرخوارگی همان چیزی حرام می شود که از نسب حرام می شود.» و در روایت سفیان بن عیینه آمده: «همان چیزی که از نسب حرام می شود، از شیر هم حرام می شود.» ظاهر این سخن موقوف (یعنی از خود عایشه است)، ولی مسلم آن را به صورت مرفوع از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده که فرمود: «از شیر، همان چیزی حرام می شود که از نسب حرام می شود.» این روایت قبلاً نیز در باب های ابتدایی شیرخوارگی ذکر شده است.^۱

درسه ها و اندرزها!!

■ حافظ ابن حجر گفته است: در این حدیث آمده که شیر مرد (لبن الفحل) نیز باعث حرمت می شود؛ یعنی اگر کودکی از شیر زنی که همسر مردی است، شیر بخورد، با دختر آن مرد (که از زنی دیگر است) نیز نمی تواند ازدواج کند. در این مسئله اختلاف قدیمی وجود دارد که برخی مانند ابن عمر، ابن زبیر، رافع بن خدیج، زینب دختر ام سلمه و دیگران گفته اند شیر مرد باعث حرمت نمی شود. ابن بطال این دیدگاه را به عایشه نیز نسبت داده که جای تأمل دارد. در میان تابعین نیز کسانی مانند سعید بن مسیب، ابو سلمه، قاسم، سالم، سلیمان بن

۱- فتح الباری.



یسار، عطا بن یسار، شعبی، ابراهیم نخعی، ابو قلابه، و ایاس بن معاویه بر این نظر بودند. ابن ابی شیبیه، عبدالرزاق، سعید بن منصور، و ابن منذر این نظرات را نقل کرده‌اند. از ابن سیرین نیز آمده که شنید برخی از مردم مدینه در این باره اختلاف داشته‌اند. زینب دختر ابی سلمه از همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم و صحابه در این باره پرسید و گفتند: «شیر مرد باعث حرمت نمی‌شود.»

از فقها نیز ربیعۃ الرأی، ابراهیم بن علیہ، نوه شافعی، داود ظاهری و پیروانش چنین گفته‌اند. عیاض و پیروانش در اختصاص این دیدگاه فقط به داود و ابراهیم دچار اشتباه شده‌اند، زیرا دیگران نیز همین رأی را داشته‌اند. دلیل آنان آیه قرآن است: "و مادرانی که شما را شیر داده‌اند" (نساء: ۲۳)، که در آن از عمه یا دختر ذکری نشده، در حالی که در نسب ذکر شده است. در پاسخ به آن گفته شده: ذکر اختصاصی چیزی دلیل بر نفی حکم از غیر آن نیست، به ویژه وقتی احادیث صحیح نیز در دست باشد.

برخی از لحاظ عقلی استدلال کرده‌اند که چون شیر از بدن مرد جدا نمی‌شود، چطور حرمت به مرد نسبت داده شود؟ پاسخ این است که این قیاس در برابر نص است و قابل قبول نیست. همچنین چون سبب پیدایش شیر، آمیزش مرد و زن است، بنابراین شیر به هر دو نسبت داده می‌شود، همان‌طور که نوه، به سبب فرزند، محرم است. ابن عباس نیز در این باره گفته: «تلقیح از هر دو است.» (ابن ابی شیبیه آن را نقل کرده است). همچنین چون آمیزش باعث جاری شدن شیر می‌شود، مرد نیز در ایجاد شیر نقش دارد.

اکثر صحابه، تابعین و فقهای شهرها مانند اوزاعی در شام، ثوری، ابو حنیفه و دو یارش در کوفه، ابن جریج در مکه، مالک در مدینه، شافعی، احمد، اسحاق، ابو ثور و پیروانشان بر این نظر هستند که شیر مرد (لبن الفحل) باعث حرمت می‌شود و به این حدیث صحیح استناد کرده‌اند.

شافعی در پاسخ به مالکیان که عمل اهل مدینه را اصل قرار می‌دهند، گفت: شما این حدیث صحیح را کنار گذاشته‌اید، در حالی که ابن عبدالعزیز از ربیعۃ نقل کرده که گفته بود: شیر مرد حرمت نمی‌آورد، و گفت این رأی فقهای ماست، جز زهری. شافعی گفت: ما چیزی از علم خاص نمی‌شناسیم که سزاوارتر از این باشد که عمومی شود، ولی شما آن را برای



حدیث رها کردید، پس باید یا حدیث را رد کنید (که نکردید) یا آن را بپذیرید، و این همان چیزی است که خواسته شده است.

قاضی عبدالوهاب گفت: امکان بررسی خالص شیر مرد در مورد مردی که دو زن دارد و یکی از آن‌ها پسر و دیگری دختر را شیر دهد، وجود دارد. جمهور گفته‌اند که پسر نمی‌تواند با دختر ازدواج کند. مخالفان گفتند اشکالی ندارد. از این ماجرا همچنین استنباط شده که اگر کسی ادعای شیر خوردن کند و طرف مقابل نیز تأیید کند، حکم آن ثابت می‌شود و نیازی به شاهد نیست، چون اَفْلَح ادعا کرد و عایشه تأیید کرد، و پیامبر صلی الله علیه وسلم با همین رضایت اجازه داد.

ولی این مورد نیز بررسی شده، و ممکن است پیامبر صلی الله علیه وسلم بدون توجه به ادعای اَفْلَح و صرفاً با اطلاع خود از حقیقت، حکم را صادر کرده باشد.

■ همچنین از این حدیث برداشت شده که مقدار کم شیر نیز مثل مقدار زیاد، باعث حرمت می‌شود، زیرا تفصیلی داده نشده، ولی این استدلال کامل نیست، زیرا ذکر نشدن چیزی دلیل بر نبودنش نیست.

■ اگر کسی در حکمی شک کرد، باید از علما بپرسد.

■ اگر مسئله‌ای برای کسی روشن نبود، باید از مدعی توضیح بخواهد.

■ اگر عالم از کسی پرسید، باید سخن درست او را بپذیرد.

■ وجوب حجاب زن از مردان نامحرم.

■ مشروع بودن اجازه گرفتن محرم برای ورود بر محرمش.

■ زن نباید بدون اجازه شوهر مردی را وارد خانه‌اش کند

■ جواز نام‌گذاری به نام اَفْلَح.

■ همچنین از این حدیث برداشت می‌شود که اگر کسی قبل از شنیدن فتوا شروع به

استدلال و تعلیل کند، سزاوار سرزنش است؛ چنان‌که پیامبر صلی الله علیه وسلم به عایشه گفت: «خاک بر دستت باد»، یعنی باید فقط درباره حکم سؤال می‌کرد و نه تعلیل.



■ برخی حنفیه گفته‌اند اگر صحابی حدیثی نقل کند ولی برخلاف آن عمل کند، به عمل او عمل می‌شود نه به روایتش. اما در این مورد خاص، عایشه حدیث را روایت کرده و برخلاف آن نیز عمل کرده (نقل از مالک و دیگران)، ولی جمهور، از جمله حنفیه، به روایتش عمل کرده‌اند و حرمت را به شیر مرد نسبت داده‌اند، پس طبق قاعده خود باید به عملش توجه می‌کردند، نه روایتش، زیرا راوی حدیث فقط خود اوست و این الزام قوی است.

۲۲ - باب شَهَادَةُ الْمَرْضَعَةِ

باب: گواهی زنی که کودک غیر را شیر داده است

توضیح: یعنی شهادت دایه (زن شیرده)، منظور شهادت انفرادی اوست. پیش‌تر اختلاف نظرها در این زمینه در "کتاب الشهادات" بیان شده بود. ابن بطال در این‌جا نظر عجیبی آورده که اجماع بر این است که شهادت زن به تنهایی در رضاع و مانند آن پذیرفته نمی‌شود. این گفته شگفت‌انگیز است، چراکه شماری از سلف چنین نظری داشتند. حتی در فقه مالکی، روایتی هست که شهادت زن به تنهایی پذیرفته می‌شود، البته به شرط اینکه این مسئله نزد همسایگان شایع باشد.^۱

۵۱۰۴ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي مَرِيَمَ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَقْبَةَ لَكُنِّي لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَحْفَظُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا . فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةً بَنَتْ فُلَانٌ امْرَأَةً سَوْدَاءَ فَقَالَتْ لِي إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا . وَهِيَ كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ ، فَأَتَيْتُهُ مِنْ قَبْلِ وَجْهِهِ ، قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ . قَالَ « كَيْفَ بِهَا وَقَدْ رَعِمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، دَعَهَا عَنْكَ » وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ .

ترجمه: علی بن عبدالله روایت کرده، اسماعیل بن ابراهیم نقل کرده، ایوب از عبدالله بن ابی‌ملیکه روایت می‌کند که عبید بن ابی‌مریم از عقبه بن الحارث شنیده است؛ گفته است: من ازدواج کردم با زنی، سپس زنی سیاه‌پوست نزد ما آمد و گفت: من شما را شیر داده‌ام (رضاعی



دارم). من نزد پیامبر (صلی الله علیه وسلم) رفتم و گفتم: من با فلان دختر فلان مرد ازدواج کردم، سپس زنی سیاه پوست نزد ما آمد و ادعا کرد که مرا شیر داده است (رضاعتی دارد)، ولی او دروغ می گوید. پیامبر (صلی الله علیه وسلم) رویش را برگرداند و به من توجه نکرد. من از روبرو به او مراجعه کردم و گفتم: او دروغ می گوید. فرمود: «چه می گویی درباره او که ادعا کرده شما را شیر داده است؟ رهایش کن و به کارش نپرداز.» و اسماعیل با انگشت اشاره و وسطی خود اشاره کرد و گفت این روایت ایوب است.

توضیح: قوله (علی بن عبد الله): مقصود علی بن مدینی است و "إسماعیل بن إبراهيم" همان ابن عُلَیه است. عبید بن ابی مریم اهل مکه بود و در صحیح (بخاری) جز این حدیث، حدیثی از او وجود ندارد. از حال او اطلاعی نداریم مگر اینکه ابن حبان او را در زمره ثقات تابعین آورده است. در کتاب "شهادات"، اختلاف در سند این حدیث از ابن ابی ملیکه توضیح داده شده و بیان شد که عمده اعتبار این حدیث به سماع مستقیم ابن ابی ملیکه از عُبَیه بن حارث است. همچنین نام زنی که در این حدیث با عنوان "فلانه بنت فلان" آمده و نام پدرش قبلاً ذکر شده، اما نام دایه سیاه پوست در روایت هنوز شناخته نشده است. قوله (فأعرض عنی): در روایت مستملی آمده: "فأعرض عنه" که نوعی التفات (تغییر در جهت ضمیر) در روایت است.

قوله (دعها عنک...): راوی با اشاره با دو انگشت سیاه و وسط، حرکت ایوب را بازگو می کند. منظور این است که پیامبر صلی الله علیه وسلم با دست اشاره کرد و گفت "رهایش کن"، و این عمل را راویان به ترتیب نقل کرده اند.^۱

درسها و اندرزها!!

■ حافظ ابن حجر می گوید: از این حدیث این نکته برداشت شده که برای اثبات رضاع، تعداد مشخصی از دفعات شیر خوردن شرط نیست. اما این نظر قابل تأمل است، زیرا نبودن ذکر عدد دلیل بر نبودن شرط نیست؛ ممکن است این واقعه قبل از تعیین تعداد مشخص رخ داده یا به دلیل شهرت، نیازی به ذکر آن در هر روایت نبوده باشد. این موضوع پیش تر بحث شده بود.



■ و برداشت دیگر از حدیث (در میان کسانی که می‌گویند دستور به جدایی، به دلیل تحریم زن نبوده بلکه برای احتیاط بوده): کسی که می‌خواهد ازدواج کند یا ازدواجی را ترتیب دهد، اگر در مسیر به موردی مشکوک یا مورد اختلاف فقهی برخورد کند، باید احتیاط کند. مانند: کسی که با زنی زنا کرده یا با شهوت تماس داشته، یا پدر یا پسرش با آن زن زنا کرده اند، یا زن حاصل زنا با مادرش است، یا نسبت محرمی‌اش مشکوک است. و الله داناتر است.

۲۴ - بَاب مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ) إِلَى آخِرِ الْآيَتِينَ إِلَى قَوْلِهِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) . وَقَالَ أَنَسُ (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ . وَقَالَ (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ ، كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ .

باب: آنچه از نکاح حلال است و آنچه حرام است

و فرموده الله عزوجل: و با زنانی که پدرانتان با آنان ازدواج کرده اند، ازدواج نکنید، مگر آنچه که قبلاً رخ داده است، همانا این کار بسیار زشت و گناه و روش نادرستی است. *
الله بر شما حرام کرده است ازدواج با مادرانتان، و خواهرانتان، و عمه هایتان، و خاله هایتان، و برادرزادگان، و خواهرزادگان، و مادرانتان که به شما شیر داده اند، و خواهران رضاعی شما، و مادران همسرانتان، و دختران زنان، که در دامن شما پرورش یافته اند، و با مادران شان آمیزش کرده اید، و اگر با مادران شان آمیزش نکرده اید گناهی بر شما نیست، و همسران پسرانتان که از پشت شما هستند، و جمع دو خواهر با همدیگر، مگر آنچه که در گذشته رویداده است، همانا الله آمرزگارِ مهربان است» [نساء: ۲۳ - ۲۴]

و انس گفته است: «و زنان شوهردار» یعنی: زنان آزادی که شوهر داشته باشند، ازدواج شان حرام است. به استثنای زنانی که مالک آنان شده اید» انس چنین می‌پندارد که در آن باکی نمی‌بیند، اگر مردی کنیز خود را (که در نکاح غلام اوست) از وی جدا کند.



و الله عزوجل فرموده است: «با زنان مشرك ازدواج نکنید تا ایمان بیاورند» [بقره: ۲۲۱] و ابن عباس گفت: ازدواج با بیش از چهار زن حرام است، چنانکه مادر و دختر و خواهر وی بر او حرام است».

توضیح: قوله (باب ما يحل من النساء وما يحرم...): (باب اینکه چه زنانی حلال هستند و چه زنانی حرام، و آیه «حرمت علیکم أمهاتکم...» تا «علیما حکیما»). ابوذر (یکی از راویان) روایت را تا این جا نقل کرده و در نسخه کریمه تا عبارت «و بنات الأخت...» و سپس «علیما حکیما» آمده، که شامل دو آیه است.

قوله (وقال أنس...): در آیه «والمحصنات من النساء...» مقصود زنان آزاد شوهردار است، که حرام اند. ولی استثنا در «إلا ما ملکت أیمانکم» اشاره به کنیزانی است که در جنگ اسیر شده اند، حتی اگر شوهر داشته باشند. بنابراین انس بن مالک اشکالی نمی دید اگر کسی کنیزی را از غلام خود بگیرد و با او رابطه داشته باشد. ابن ابی شیبہ این روایت را از طریق دیگری نقل کرده که انس می گفت: "فروختن کنیز، حکم طلاق دارد."

قوله (وقال... ولا تنكحوا المشركات...): در این جا به آیه ای اشاره شده که ازدواج با مشرکات را ممنوع کرده، که فراتر از آنچه در دو آیه قبل آمده، است. ازدواج با زن بیش از چهار نفر نیز ممنوع است.

قوله (وقال ابن عباس...): از ابن عباس نقل شده که گفت: ازدواج با بیش از چهار زن حرام است، همان گونه که ازدواج با مادر یا خواهر حرام است. فریابی و عبد بن حمید آنرا متصل روایت کرده اند. حدیث بیهقی روایت کرده است.

۵۱۰۵ - وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ حُرْمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصُّهْرِ سَبْعٌ . ثُمَّ قَرَأَ (حُرْمَتُ عَلَيْنَاكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) الْآيَةَ . وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَتِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِهِ . وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ . وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنُ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمِّهِ فِي لَيْلَةٍ ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ) وَقَالَ عِكْرَمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا زَنَى بِأَخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرَمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكَنْدِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ ، فَيَمْنُ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ ، فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ ، وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ ، لَمْ يَتَابِعْ عَلَيْهِ . وَقَالَ عِكْرَمَةُ عَنْ ابْنِ



عَبَّاسٌ إِذَا رَأَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ . وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ . وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرِفْ بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزَقَ بِالْأَرْضِ يَغْنَى يُجَامَعُ . وَجَوْرَةُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ . وَقَالَ الزُّهْرِيُّ قَالَ عَلِيٌّ لَا تَحْرُمُ . وَهَذَا مُرْسَلٌ .

ترجمه: احمد بن حنبل به ما گفت: از یحیی بن سعید از سفیان، از حبیب از سعید بن جبیر روایت است که ابن عباس گفت: هفت گونه زن، نسبی وهفت گونه نظر به خویشاوندی حرام کرده شده است. سپس خواند: «حرام شده است بر شما مادران شما». [نساء: ۲۳] وعبدالله بن جعفر میان دختر علی و زن علی جمع کرد و ابن سیرین گفت: در آن باکی نیست. حسن بصری باری آنرا ناخوشایند خواند وبار دیگر گفت: در آن باکی نیست. وحسن بن حسن بن علی میان دو دختر عمو در یک شب جمع کرد وجابر بن زید، آنرا نظر به قطع رحم، ناخوشایند خواند، ولی در آن تحریم نیست؛ زیرا الله عزوجل می فرماید: «وغير از این [زنان نامبرده] برای شما حلال است». وعکرمه گفت که ابن عباس گفت: اگر کسی با خواهر زن خود زنا کرد، زنش بر وی حرام نمی شود. و از یحیی کندی روایت شده که شعبی و ابو جعفر گفته اند: اگر کسی با پسری بازی می کند اگر به وی درون می کند (لواط می کند) با مادر وی ازدواج نکند، مؤلف می گوید: یحیی که این را روایت کرده، معروف نیست، از وی متابعت نمی شود.

عکرمه به روایت از ابن عباس گفته است: اگر کسی با مادر زن خود زنا کند، زنش بر وی حرام نمی شود. و از ابونصیر یاد شده که گفته است: همانا ابن عباس گفته است: زنا با مادر زن زنش را بر وی حرام می کند. ولی سماع ابن ابی نصر، از ابن عباس معلوم نشده است. و از عمران بن حصین و جابر بن زید وحسن وبعضی از اهل عراق روایت می شود که گفته اند: در همچو حالتی زنش بر وی حرام می شود. و ابوهریره گفته است: حرام نمی شود تا آنکه به زمین چسبانیده شود یعنی باوی (مادر زن) جماع کرده شود. و ابن مسیب وعروه و زهری گفته است: علی گفت: (در همچون حالتی زنش بر وی) حرام نمی شود و این حدیث مرسل است.



توضیح: قوله (وقال لنا أحمد بن حنبل): احتمالاً بخاری این را از امام احمد یا به شکل مذاکره یا اجازه نقل کرده. بنابر بررسی‌ها، بخاری این عبارت را بیشتر در روایت‌های موقوف به کار می‌برد (نقل‌های موقوف بر صحابی، نه پیامبر).

قوله (حرم من النسب سبع...): در روایت آمده که هفت گروه از خویشاوندان نسبی و هفت گروه از خویشاوندان به واسطه ازدواج (صهر) حرام‌اند. این موارد در دو آیه مذکور آمده‌اند. در برخی روایات هم آمده که عبدالله بن جعفر بین دختر علی و زن علی جمع کرد (یعنی هر دو را به ازدواج خود درآورد)، که نشان می‌دهد جمع بین زن و دختر همسرش جایز است، البته نه در یک زمان.

قوله (وقال ابن سيرين لا بأس به): ابن سيرين گفته که در این مورد اشکالی نیست. از او نقل شده که مردی در مصر بود به نام جبلة که میان زن یک مرد و دختر او (از همسر دیگر) جمع کرد. حسن بصری ابتدا کراهت داشت، سپس گفت اشکالی ندارد. و آن را ابو عبید در کتاب «النکاح» از طریق سلمه بن علقمه نقل کرده که گفت: من نزد حسن (بصری) نشسته بودم که مردی درباره جمع بین دختر و زن شوهرش از او سؤال کرد. حسن از این کار کراهت داشت. پس بعضی از حاضران گفتند: ای اباسعید! آیا ایرادی در این کار می‌بینی؟ حسن مدتی فکر کرد و سپس گفت: «اشکالی در آن نمی‌بینم». ابن ابی شیبہ نیز از عکرمه نقل کرده که آن را مکروه دانسته، ولی سلیمان بن یسار، مجاهد و شعبی گفته‌اند که در آن اشکالی نیست.

و آمده است که حسن بن حسن بن علی در یک شب با دو دختر عمو ازدواج کرد، که این روایت را عبدالرزاق و ابو عبید از طریق عمرو بن دینار آورده‌اند، و افزوده‌اند که این دو زن، یکی دختر محمد بن علی و دیگری دختر عمر بن علی بودند، و محمد بن علی (پدر یکی از دخترها) گفته است: او (داماد) از هر دوی آنان برای ما محبوب‌تر است.

در روایت دیگر عبدالرزاق و شافعی از عمرو بن دینار از حسن بن محمد بن علی، اسم زنان ذکر نشده و گفته شده است: «صبح شد و زنان نمی‌دانستند که به خانه چه کسی بروند!»

جابر بن زید این کار را به خاطر قطع رحم مکروه دانسته، و ابو عبید این را از طریق او روایت کرده است. عبدالرزاق نیز نقل کرده که قتاده گفته است این کار حرام نیست.



در ادامه آمده: این کار حرام نیست، چون الله فرموده است: «و پس از آن زنان [که در آیه نام برده شده]، برای شما حلال شده‌اند»؛

این نکته‌ای است از فقه‌الحديث مؤلف (یعنی بخاری)، و پیش از او نیز قتاده صراحتاً این نظر را داده است. ابن منذر گفته: من نمی‌دانم کسی این ازدواج را باطل دانسته باشد. گفته شده: کسانی که قیاس را در این امور جایز می‌دانند، می‌بایست این نوع ازدواج را هم حرام بدانند.

جابر بن زید نیز علت کراهت را گفته است: برای جلوگیری از دشمنی و رقابت بین دو زن. در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز آمده که: «تهی کرد که زنی بر خویشاوند خود (مثل عمه یا خاله) ازدواج کند، به خاطر ترس از قطع رابطه» و در اثر دیگر آمده است که ابوبکر، عمر و عثمان جمع بین اقارب را مکروه می‌دانستند، چون باعث کینه‌ورزی می‌شد. اما اجماع بر خلاف آن است، و ابن عبدالبر و ابن حزم و دیگران بر این نظرند.

این قول که: عکرمه از ابن عباس روایت کرده: اگر مردی با خواهر همسرش زنا کند، همسرش بر او حرام نمی‌شود. عبدالرزاق این را از ابن جریج از عطاء از ابن عباس نقل کرده، که ابن عباس گفته: از یک حرمت به حرمت دیگر رفته، ولی همسرش بر او حرام نشده است. این قول جمهور فقهاست، ولی گروهی نیز مخالف این نظرند.

این قول که: یحیی کندی از شعبی و ابوجعفر روایت کرده که اگر کسی با پسری لواط کند، نباید با مادر آن پسر ازدواج کند. در روایت دیگر «ابن جعفر» آمده، ولی «ابوجعفر» صحیح‌تر است. یحیی کندی که این را نقل کرده، شخص مشهوری نیست و کسی هم تأییدش نکرده. ولی چون ثوری، ابو عوانه و شریک از او روایت کرده‌اند، مجهول الحال بودنش برداشته می‌شود. بخاری و ابن حبان او را در زمره ثقات ذکر کرده‌اند.

قول نقل شده از او به سفیان ثوری، اوزاعی و احمد بن حنبل نیز نسبت داده شده، و احمد افزوده: اگر کسی با پدر یا برادر همسرش لواط کند و آن مرد دختری داشته باشد، ازدواج با آن دختر بر واطی حرام می‌شود.

ولی جمهور فقها گفته‌اند فقط زن عقدشده شامل این حکم می‌شود، و مرد در حکم زن نیست که مشمول آیه «و أمهات نسائکم» یا «أن تجمعوا بین الأختین» باشد. در مذهب



شافعی نیز درباره مردی که با زنی زنا کند اختلاف است که آیا دختر آن زن بر او حرام می‌شود یا نه.

دوباره آمده: عکرمه از ابن عباس روایت کرده: اگر مردی با مادر همسرش زنا کند، همسرش بر او حرام نمی‌شود. بیهقی نیز این را از طریق هشام از قتاده از عکرمه با سند صحیح آورده است.

در این باب حدیثی مرفوع نیز آمده: که دارقطنی و طبرانی از عایشه نقل کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم در پاسخ به مردی که با زنی رابطه حرام داشت و سپس می‌خواست با دختر یا مادر آن زن ازدواج کند، فرمودند: «حرام، حلال را حرام نمی‌کند، فقط نکاح حلال آن را حرام می‌کند» در سند این حدیث، عثمان بن عبدالرحمن الوقاصی است که شخصی متروک است.

ابن ماجه نیز بخشی از این حدیث را از ابن عمر نقل کرده که فرموده: «حرام، حلال را حرام نمی‌کند» و سند آن بهتر از روایت قبلی است.

در ادامه آمده: از ابو نصر از ابن عباس نقل شده که اگر کسی با مادر همسرش زنا کند، همسرش بر او حرام می‌شود. این را ثوری در جامع خود از طریق ابو نصر نقل کرده و گفته: مردی با مادر همسرش رابطه داشت، و ابن عباس گفت: همسرت بر تو حرام شد، و آن مرد از او هفت پسر داشت که همگی بزرگ شده بودند. ولی ابو نصر از ابن عباس حدیثی به صورت شنیداری ندارد، و در بیشتر نسخه‌ها نیز گفته شده: «شنیدنش ثابت نیست». ابو نصر اهل بصره و از قبیله اسد است، و ابو زرعه او را توثیق کرده است. در این باب، حدیثی ضعیف نیز آمده است: که ابن ابی شیبیه از ام هانی روایت کرده و آن را مرفوع دانسته: «هر کس به فرج زنی نگاه کند، مادر یا دختر آن زن بر او حرام می‌شود». بیهقی گفته است سند این حدیث مجهول است.

گفته شده است که از عمران بن حصین، حسن بصری، جابر بن زید و برخی از اهل عراق روایت شده که زن بر مرد حرام می‌شود (اگر با مادر زن خود زنا کند).

در مورد قول عمران، عبدالرزاق آن را از طریق حسن بصری از او نقل کرده که گفته: «اگر کسی با مادر زنش زنا کند، هر دو (زن و مادر زن) بر او حرام می‌شوند.» و سند آن اشکالی ندارد. ابن ابی شیبیه نیز از طریق قتاده از عمران این روایت را نقل کرده، اما این روایت منقطع (غیر متصل) است.



اما درباره قول جابر بن زید و حسن، ابن ابی شیبه از طریق قتاده از هر دو نقل کرده که گفته‌اند: «زن (اصلی) بر او حرام می‌شود.»

قتاده گفته است: «حرام نمی‌شود، ولی نباید با زنش نزدیکی کند تا زمانی که عده زنی که با او زنا کرده، تمام شود.»

ابو عبید نیز از طریق دیگری از حسن نقل کرده: «اگر کسی با مادر یا دختر زنش زنا کند، زن بر او حرام می‌شود.»

عبدالرزاق از معمر از قتاده نقل کرده که: یحیی بن یعمر به شعبی گفت: «به الله قسم هیچ حرامی تاکنون حلالی را حرام نکرده است.» شعبی پاسخ داد: «چرا، اگر شراب را بر روی آب بریزی، نوشیدن آن آب حرام می‌شود.»

قتاده گفت: «حسن بصری هم همین را می‌گفت.»

در مورد قول «بعضی از اهل عراق»، منظور احتمالاً سفیان ثوری است، زیرا او از اهل عراق و از قاتلان این نظر بود.

ابن ابی شیبه از طریق حماد از ابراهیم از علقمه از ابن مسعود روایت کرده که گفت: «الله به مردی که به عورت زنی و دخترش نگاه کند، نظر نمی‌کند.»

و از طریق مغیره از ابراهیم و عامر (شعبی) در مورد مردی که با مادر زنش رابطه داشته، گفته شده: «هر دو (زن و مادرزن) بر او حرام می‌شوند.» این قول ابوحنیفه و یارانش است که می‌گویند: «اگر مردی با زنی زنا کند، مادر و دختر آن زن بر او حرام می‌شوند.» و همین قول را عطاء، اوزاعی، احمد، اسحاق و در روایتی از مالک نیز گفته‌اند.

اما جمهور این قول را نپذیرفته‌اند و دلیلشان این است که در شرع، نکاح تنها به ازدواج رسمی (با عقد) گفته می‌شود، نه صرف رابطه جنسی. همچنین زنا نه مهریه دارد، نه عده، و نه ارث.

ابن عبدالبر گفته: «اهل فتوا در شهرها اتفاق دارند که زنا با زنی موجب حرمت ازدواج با همان زن نمی‌شود، پس ازدواج با مادر یا دختر او نیز جایز تر است.»

گفته شده: ابو هریره گفته است: زن بر مرد حرام نمی‌شود، مگر اینکه آمیزش صورت گیرد (تا اینکه بدنش به زمین برسد). ابن تین گفته: «یَلْزَقُ» می‌تواند با فتح اول (لَزَقَ) یا با ضم آن (لَزِقَ) خوانده شود که دوم صحیح تر است. و این کنایه از جماع است. این سخن در مخالفت با نظر حنفیه است که معتقدند حتی نگاه کردن به عورت مادر زن موجب حرمت زن



می شود. بنابراین، از ظاهر کلام ابو هريره چنین برمی آید که زن زمانی بر مرد حرام می شود که جماع واقع شود.

در این مسئله سه نظر وجود دارد:

۱. نظر جمهور: تنها جماع با عقد، موجب حرمت است.
۲. نظر حنفیه (و قولی از شافعی): هرگونه لمس با شهوت، مانند جماع در نظر گرفته می شود.
۳. نظر سوم: جماع، چه حلال باشد چه زنا، باعث حرمت می شود؛ ولی مقدمات آن (مثل لمس و نگاه) تأثیری ندارد.

گفته شده: سعید بن مسیب، عروه و زهری ازدواج مرد با مادر یا دختر زنی را که با او زنا کرده، جایز دانسته اند. عبدالرزاق از طریق حارث بن عبدالرحمن نقل کرده: «از سعید بن مسیب و عروه بن زبیر پرسیدم که آیا اگر مردی با زنی زنا کند، ازدواج با مادر آن زن برای او جایز است؟ گفتند: بله، حرام حلال را حرام نمی کند.» و از معمر از زهری نیز همین روایت است.

بیهقی از یونس بن یزید از زهری نقل کرده که وقتی درباره مردی که با زنی زنا کرده و قصد ازدواج با دختر او را دارد، پرسیدند، زهری گفت: «برخی علما گفته اند الله حلال را با حرام فاسد نمی کند.»

زهری نقل کرده که علی (رضی الله عنه) فرموده: "حرام حلال را حرام نمی کند." بیهقی این روایت را از یحیی بن ایوب از عقیل از زهری نقل کرده است. در روایت کشمیهنی آمده که این روایت مرسل (منقطع) است، یعنی بین زهری و علی رضی الله عنه واسطه ای ذکر نشده، ولی در مسائل فقهی این نوع ارسال اشکال جدی تلقی نمی شود.^۱

۲۵ - باب (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللَّمَّاسُ هُوَ الْجِمَاعُ . وَمَنْ قَالَ بَنَاتٌ وَلَدَهَا
مِنْ بَنَاتِهِ فِي التَّحْرِيمِ ، يَقُولُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَأُمٌّ حَبِيبَةٌ » لَا
تَعْرِضُنَّ عَلَى بَنَاتِكُنَّ » . وَكَذَلِكَ حَلَائِلُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ هُنَّ حَلَائِلُ الْأَبْنَاءِ ، وَهَلَنْ



ثَمَمَى الرَّيْبِيَّةَ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجَرِهِ ، وَدَفَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَيْبِيَّةَ لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا ، وَسَمَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا .

باب: «و دختران وهمسران تان که [آن دختران] در دامان شما پرورش یافته اند و با آن همسران همبستر شده اید». [نساء: ۲۳]

و ابن عباس گفت: [در مورد آیه مذکور که کلمه‌ی «دخلتم» آمده است] کلمات: دخول و مسیس و لباس، هر يك به معنای جماع است و کسی که گفته است: دختران پسر زن (نوه های زن از شوهر قبلی) مانند دختران زن (بر شوهر بعدی) بعدی حرام است. بنا بر فرموده‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم برای ام حبیبه که: «دختران خویش را (برای ازدواج) بر من پیشنهاد نکنید». و همچنان زنانِ پسرپسر (نوه) با زنانِ پسر (زنی که شوهر بعدی اختیار کرده است) در تحریم ازدواج (با شوهر بعدی زن) یکی است. و آیا ربیبه (دختر اندر) نامیده می شود اگر آن دختر اندر در کنار آن مرد (که شوهر مادرش است) نباشد؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم ربیبه، (دختر اندر) خود را به کسی سپرد که از وی مواظبت و نگهداری کند و پیامبر صلی الله علیه وسلم پسر دختر خود (حسن بن علی رضی الله عنهما) را پسر نامید.

توضیح: باب "وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ..." این عنوان برای توضیح معنای «ربیبه» و مفهوم «دخول» (نزدیکی) است.

ربیبه دختر زن مرد است و گفته شده به خاطر اینکه در خانه مرد بزرگ شده، به این نام خوانده می شود. اما برخی به اشتباه گفته اند از ماده "تربیت" گرفته شده است.

در مورد "دخول"، دو نظر وجود دارد: یکی اینکه مراد، جماع است (نظر صحیح تر نزد شافعی). و نظر دیگر (قول سه امام دیگر) اینکه مراد، خلوت است.

ابن عباس گفته: دخول، تماس، لمس و امثال آن همه کنایه از جماع است. عبدالرزاق از بکر بن عبدالله مزنی نقل کرده که ابن عباس گفته: «دخول، تغشی، افشاء، مباشره، رفث و لمس همه به معنای جماع اند، ولی الله حیا دارد و با کنایه سخن می گوید.»

(ومن قال: بنات ولدها من بناتها فی التحريم): در ادامه روایت ابی ذر از سرخسی، این قسمت حذف شده، اما حکم آن در باب قبل ذکر شده است.

(لقول النبی صلی الله علیه وسلم لأم حبیبه...): این حدیث در باب آمده است. وجه استدلال از عموم لفظ "بناتکن" است که شامل نوه هم می شود.



(و كذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل فی حجره): یعنی همسر پسر، حرام است؛ همان طور که همسر نوه نیز حرام است. این مسأله مورد اتفاق همه فقهاست.

(وهل تسمى الربية و إن لم تكن فی حجره) اشاره به این دارد که آیا قید "در حجر شما" در آیه شرط واقعی است یا صرفاً برای بیان حالت غالب آمده است؟ جمهور فقها معتقدند که این قید برای غالب بودن است.

عبدالرزاق و ابن المنذر از طریق ابراهیم بن عبید از مالک بن اوس نقل کرده اند که گفت: «همسر که دختری از شوهر دیگر داشت، فوت شد. علی رضی الله عنه از من پرسید: آیا آن دختر در خانه تو بود؟ گفتم نه، در طائف بود. گفت: پس می توانی با او ازدواج کنی.» برخی متأخران این روایت را رد کرده اند و گفته اند ابراهیم بن عبید ناشناخته است، در حالی که او تابعی ثقة است و روایتش صحیح است.

همین طور از عمر نیز روایت شده که ازدواج با دختری که در حجر نبود، جایز دانسته است.

ابو عبید این را نقل کرده است. گرچه جمهور فقها بر خلاف این نظرند، ولی ابو عبید به حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود: «دخترانتان را بر من عرضه نکنید» استناد کرده است.

این سخن جای بحث دارد، چون مطلق باید بر مقید حمل شود و اگر اجماع و مخالفت قلیلی وجود نداشت، اولویت با ظاهر آیه بود که تحریم را مشروط به دو چیز کرده است: حضور دختر در حجر و وقوع دخول با مادر.

و استدلال کردند همچنین به گفتار پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود: "اگر ربیه ام نبود، برایم حلال نمی بود." این عبارت در برخی روایات حدیث آمده است. در بیشتر طرق آن آمده: "اگر ربیه ام در دامانم نبود..." که قید «در دامان» دارد، همان گونه که در قرآن نیز چنین قیدی آمده، بنابراین اعتبار آن تقویت می شود، والله أعلم.

این قول که: "پیامبر صلی الله علیه وسلم ربیه ای را به کسی سپرد تا از او نگهداری کند." این بخشی از حدیثی است که بزار و حاکم آن را از طریق ابواسحاق از فروة بن نوفل اشجعی از پدرش روایت کرده اند که گفت: "پیامبر صلی الله علیه وسلم زینب دختر ام سلمه را به من



سپرد و فرمود: تو دایه‌اش هستی. "سپس وی دختر را برد و برگشت و گفت: "دختر نزد مادرش است (یعنی مادر رضاعی‌اش) و من آمدم تا شما را از این موضوع آگاه کنم."

در ادامه حدیثی در مورد اذکاری که پیش از خواب گفته می‌شود، آمده است. اصل این حدیث در سنن ثلاثه بدون این داستان آمده است. داستان زینب دختر ام سلمه نیز در مسند احمد آمده و ابن حبان آن را صحیح دانسته است از طریق ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث که ام سلمه به او گفت: "زمانی که وارد مدینه شدم..." (داستان هجرتش و سپس وفات ابوسلمه را بیان می‌کند) "...گفتم: زمانی که زینب را به دنیا آوردم، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم آمد و مرا خواستگاری کرد..." و در ادامه آمده: "همواره می‌آمد و می‌گفت: زنا بکجاست؟ تا اینکه عمار (پسر یاسر) آمد و دختر را از دامنم گرفت و گفت: این دختر مانع حاجت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم است."

او (زینب) را شیر می‌داد. سپس پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم آمد و گفت: زنا بکجاست؟ قریبه دختر ابی‌امیه، خواهر ام سلمه گفت: وقتی عمار بن یاسر او را گرفت، با او بودم. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: "من امشب نزد شما خواهیم آمد."

در روایتی از احمد آمده: "عمار که برادر ناتنی او از طرف مادر بود (یعنی برادر ام سلمه) آمد و دختر را از دامنش کشید و گفت: این دختر بدچهره را رها کن..." (ادامه حدیث)

این قول که: "پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم پسر دخترش را فرزند خود خواند." این بخشی از حدیثی است که در فضایل آمده است از حدیث ابوبکر، که در آن آمده: "این پسر من سید است." منظور حسن بن علی است. مصنف با ذکر این نکته قصد تقویت گفته قبلی در ترجمه را دارد، مبنی بر اینکه دختر نوه همسر در حکم دختر همسر است.^۱ انتهی

۵۱۰۶ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ « فَاَفْعَلْ مَاذَا » . قُلْتُ تَنْكِحُ . قَالَ « أَتُحِبِّينَ » . قُلْتُ نَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مِنْ شَرِكْنِي فِيكَ أُخْتِي . قَالَ « إِنِّهَا لَا تَجِلُّ لِي » . قُلْتُ بَلَّغْنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ . قَالَ « ابْنَتُ أُمِّ سَلَمَةَ » . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « لَوْ لَمْ تَكُنْ رَيْبِيَّتِي مَا حَلَّتْ لِي ، أَرْضَعْتَنِي وَأَبَاهَا ثَوْبِيثٌ ، فَلَا تُعْرِضُنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ » . وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ دُرَّةَ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ .



ترجمه: «امّ حبیبه دختر ابو سفیان و همسر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می گوید: گفتیم: ای رسول الله! آیا نسبت به خواهرم دختر ابو سفیان تمایل نداری؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «می خواهی چه کار کنم؟» گفتیم: او را نکاح کن، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «مگر دوست داری او را نکاح کنم؟» گفتیم: وقتی که من تنها زن شما نیستم و زنهای دیگری هم دارید، دوست دارم شریکم در این امر خواهرم باشد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «او برای من حلال نیست». گفتیم: شنیده ام که می خواهی کسی را خواستگاری کنی، گفت: «منظورت دختر امّ سلمه است؟» گفتیم: بلی، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: این زن دختر همسر من است و بر من حرام است، اگر دختر همسر من نمی بود باز چون برادرزاده رضاعی من است، و زنی به نام ثویبه من و پدر او را شیر داده است، برایم حرام بود، بنابراین شما (همسران پیامبر - صلی الله علیه وسلم -) نباید دختران و خواهران خود را به من پیشنهاد کنید».

توضیح: مصنف حدیث ام حبیبه را ذکر کرده: "گفتم ای رسول الله، آیا تمایل به ازدواج با دختر ابوسفیان داری؟" شرح این حدیث پیش تر ذکر شده و گفته "مرا و پدرش ثویبه شیر داده اند." "ثویبه" فاعل است و ضمیر اشاره به دختر ام سلمه دارد، یعنی ثویبه مرا و پدر دره (دختر ابوسلمه) را شیر داده است. در بخش پیشین حدیث به صراحت آمده بود: "مرا و ابوسلمه شیر داده است."

و بر این نکته تأکید شده چون برخی راویان مانند راوی "المشارق" از قول ابوذر گفته اند روایت را به اشتباه با فتح همزه و تشدید یاء نقل کرده اند که غلط است. در روایت مسلم آمده: "مرا و پدر او، ابوسلمه، شیر داده است."

و این قول که: (وقال الليث: حدثنا هشام درة بنت أم سلمة): یعنی لیث روایت را از هشام بن عروه با همان سند نقل کرده و نام دختر ام سلمه را "دره" ذکر کرده، و با این کار قصد داشته نشان دهد کسانی که نام او را "زینب" ذکر کرده اند اشتباه کرده اند.

پیش تر آمده بود که در روایت حمیدی از سفیان نامی ذکر نشده، اما در روایتی دیگر از طریق لیث از ابن شهاب از عروه نیز او را "دره" نامیده است.^۱



۲۶ - باب (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)

باب: «وَحَرَامُ اسْتِیْنِ کِه مِیَانِ دُو خَوَاهِرِ جَمْعِ کَنِید، مَکَرِ اَنچِه در گزشته رخ داده

باشد» [نساء: ۲۳]

۵۱۰۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أَخْتِي بَنَاتِ أَبِي سُفْيَانَ . قَالَ « وَتَحْبِئِينَ » . قُلْتُ نَعَمْ ، كُنْتُ بِمَخْلِيَةٍ ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرِ أَخْتِي . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنْ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بَنَاتِ أَبِي سَلَمَةَ . قَالَ « بَنَاتِ أُمِّ سَلَمَةَ » . فَقُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ ، أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثَوْبِيَّةٌ فَلَا تَرْضَيْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ » .

ترجمه: ام حبیبہ دختر ابوسفیان رضی اللہ عنہما می گوید: گفتیم: ای رسول الله! با خواهرم؛ دختر ابوسفیان؛ ازدواج کن. فرمود: «آیا تو این کار را دوست داری؟» گفتیم: بلی، چرا که من تنها و بدون هوو نیستم و محبوب ترین کسی که دوست دارم در خیری با من شریک شود، خواهرم می باشد. نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «این کار، برایم حلال نیست». گفتیم: مردم می گویند: شما می خواهید با دختر ام سلمه ازدواج کنید. فرمود: «دختر ام سلمه؟! گفتیم: بلی. فرمود: «اگر او دختر همسر من نبود و تحت سرپرستی ام قرار نداشت، باز هم برایم حلال نبود چرا که برادر زاده رضاعی ام می باشد. من و ابوسلمه را ثویبه شیر داده است. پس دختران و خواهرانتان را به من پیشنهاد نکنید».

توضیح: در این باب حدیث ام حبیبہ را آورده چون در آن آمده: "دخترانتان و خواهرانتان را بر من عرضه نکنید." ازدواج همزمان با دو خواهر حرام است به اجماع، چه از یک پدر، چه از یک مادر یا هر دو.

این حکم شامل نسبی و رضاعی نیز می شود. در مورد اینکه اگر دو خواهر در ملک یمین باشند، برخی از سلف و یکی از روایت های احمد آن را جایز دانسته اند، اما جمهور علما و فقهای شهرها آن را ممنوع می دانند. و این مانند جمع بین زن و عمه یا خاله اوست. ثوری گفته این رأی شیعه است.^۱



۲۷ - باب لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا

باب: زن همراه عمه اش نکاح شود

توضیح: باب: زن نباید با عمه‌اش ازدواج کند (در یک زمان): یعنی نباید زنی را با عمه یا خاله‌اش همزمان به عقد درآورد. این عبارت از روایت ابوبکر بن ابی‌شیبه از عبدالله بن مبارک با همان سند حدیث آمده و در مسلم نیز از طریق یحیی بن ابی‌کثیر از ابی‌سلمه از ابوهریره و همچنین از طریق هشام بن حسان از محمد بن سیرین از ابوهریره آمده است.^۱

۵۱۰۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا . وَقَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

ترجمه: جابر - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از ازدواج با برادر زاده و خواهر زاده همسر، نهی فرمود.

توضیح: عاصم؛ او عاصم بن سلیمان بصری احوال است. گفت: شعبی از جابر شنیده است. این سخن فقط از عاصم نقل شده. و داوود و ابن عون از شعبی از ابوهریره نقل کرده اند. روایت داوود (ابن ابی‌هند) را ابوداود، ترمذی و دارمی از او نقل کرده‌اند. او گفته:

"عامر (شعبی) گفت: ابوهریره ما را خبر داد که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از ازدواج زن با عمه‌اش یا با خاله‌اش یا عمه با دختر برادرش یا خاله با دختر خواهرش نهی فرمود." نسخه دارمی و ترمذی شبیه این است، و در روایت ابوداود آمده: "زن نباید با عمه‌اش یا خاله‌اش همزمان ازدواج کند." مسلم نیز این حدیث را از طریق دیگری از داوود بن ابی‌هند روایت کرده که گفت: از محمد بن سیرین از ابوهریره. بنابراین داوود این روایت را از دو طریق (دو شیخ) نقل کرده و حدیث از محمد بن سیرین از ابوهریره نیز از طرق دیگر ثابت و محفوظ است.

و اما روایت ابن عون (عبدالله بن عون)، نسائی آن را از طریق خالد بن حارث از او با این لفظ نقل کرده است: "زن نباید بر عمه‌اش یا بر خاله‌اش ازدواج کند." و در کتاب "فوائد ابی‌محمد بن ابی‌شریح" از طریقی دیگر از ابن عون با لفظ: "نهی فرمود که زن با دختر



برادرش یا دختر خواهرش ازدواج کند " آمده است. به نظر می‌رسد که هر دو طریق محفوظ هستند.

حماد بن سلمه نیز این حدیث را از عاصم از شعبی از جابر یا ابوهریره روایت کرده است، اما بیهقی از امام شافعی نقل می‌کند که این حدیث فقط از طریق ابوهریره به گونه‌ای نقل شده که اهل حدیث آن را ثابت و معتبر می‌دانند، و دیگر طرق آن توسط علمای حدیث پذیرفته نشده است.

بيهقي گفت: همین‌طور است که شافعی گفت. این حدیث از علی، ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس، عبدالله بن عمرو، انس، ابوسعید، و عایشه نیز آمده است، اما هیچ‌کدام بر مبنای شروط صحت (صحیح) نیستند، و تنها حدیث ابوهریره است که مورد اتفاق قرار گرفته و صحیح شمرده شده است.

بخاری روایت عاصم از شعبی از جابر را نیز نقل کرده و اختلاف در نقل روایت از شعبی را بیان کرده و گفته است: راویان دقیق (حفاظ) روایت عاصم را خطا می‌دانند، و روایت صحیح همان روایت ابن عون و داوود بن ابی‌هند است.

این اختلاف از نظر بخاری اشکالی نداشت، چون شعبی بیشتر با جابر آشنایی داشت تا با ابوهریره.

از جابر بن عبدالله نیز روایت‌هایی با شرایط صحیح وجود دارد که نسائی از طریق ابن جریج از ابوزبیر از جابر آن را نقل کرده است.

این حدیث از ابوهریره نیز از طرق متعدد محفوظ است، پس هر دو مسیر (از جابر و از ابوهریره) پشتیبانی دارند.

و قول کسانی که بیهقی از آنان نقل کرده که حدیث جابر ضعیف است، معارض با تصحیح ترمذی، ابن حبان و دیگران است.

همین که بخاری آن را به صورت متصل (موصول) نقل کرده، دلالت بر قوت آن دارد. ابن عبدالبر گفته: برخی از اهل حدیث گمان کرده‌اند که این حدیث جز از ابوهریره از هیچ‌کس به طور صحیح روایت نشده، یعنی از طرق صحیح. گویا روایت شعبی از جابر را صحیح ندانسته و روایت او از ابوهریره را صحیح دانسته‌اند، درحالی که هر دو حدیث صحیح هستند.



و کسانی که بی‌هقی از آنان نقل کرده که حدیث را از صحابه‌ای غیر از این دو (ابوهریره و جابر) نیز روایت کرده‌اند، ترمذی هم همین را گفته و افزوده: "در این باب روایاتی هست..." اما ترمذی از ابن مسعود، ابن عباس و انس نام نبرده، بلکه به جای آنان از ابوموسی، ابوامامه و سمره یاد کرده است.

من نیز به حدیث‌هایی از ابودرداء، عتاب بن اسید، سعد بن ابی‌وقاص و زینب همسر ابن مسعود دست یافته‌ام. بدین ترتیب، کسانی که این حدیث را روایت کرده‌اند (غیر از دو نفر اول)، به سیزده نفر می‌رسند. احادیث آنان در منابعی مانند ابن‌ابی‌شیه، احمد، ابوداود، نسائی، ابن‌ماجه، ابویعلی، بزار، طبرانی، ابن‌حبان و دیگران آمده است. اگر ترس از طولانی شدن متن نبود، آن‌ها را به تفصیل می‌آوردم.

اما در حدیث ابن‌عباس نزد ابن‌ابی‌داود آمده که او کراحت داشت از جمع بین عمه و خاله، یا بین دو عمه یا دو خاله. و در روایت ابن‌حبان از او آمده: "نهی فرمود از اینکه زنی بر عمه یا خاله‌اش ازدواج کند." و گفت: "اگر چنین کنید، پیوندهای خویشاوندی را قطع کرده‌اید."

امام شافعی گفته است: تحریم جمع بین موارد مذکور، نظر تمام فقیهانی است که من ملاقات کرده‌ام و در میان آنان هیچ اختلافی نیست. ترمذی پس از نقل حدیث نیز گفته: این حدیث مورد عمل عموم اهل علم است و در آن اختلافی نمی‌شناسیم. همه اتفاق دارند که ازدواج مرد با زن و عمه‌اش یا با زن و خاله‌اش، یا ازدواج زنی با عمه یا خاله‌اش جایز نیست. ابن‌منذر گفته است: امروز در حرمت این امر (ازدواج همزمان با عمه یا خاله) هیچ اختلافی نمی‌شناسم. فقط گروهی از خوارج آن را جایز دانسته‌اند. و چون حکم به‌وسیله سنت ثابت شده و اهل علم بر آن اتفاق دارند، مخالفت آن گروه ارزشی ندارد. ابن‌عبدالبر، ابن‌حزم، قرطبی، و نووی نیز بر این اجماع تصریح کرده‌اند.

ابن‌حزم فقط عثمان بتی (یکی از فقه‌های بصره) را استثنا کرده است. نووی گروهی از خوارج و شیعه را استثنا کرده و قرطبی نیز گفته: خوارج به جمع بین دو خواهر یا بین زن و عمه و خاله‌اش رأی داده‌اند، اما مخالفت آنان اعتباری ندارد چون آنان از دین بیرون رفته‌اند. و در نقل اجازه دادن جمع بین دو خواهر از سوی آنان (خوارج)، اشتباه آشکاری وجود دارد؛ چرا که آنان معمولاً به نصوص قرآن پایبندند و تنها احادیث را به دلیل بی‌اعتمادی به ناقلان آن رد می‌کنند، و حال آن‌که تحریم جمع بین دو خواهر در خود قرآن آمده است.



ابن دقیق العید نیز تحریم جمع بین زن و عمه‌اش را از قول جمهور علما نقل کرده است و مخالف خاصی را معین نکرده است.

عبارت "لا یجمع ولا ینکح": در تمام روایات به صورت مرفوع (به عنوان خبر) آمده که درباره مشروعیت (جواز یا عدم جواز) است و این بیان، در واقع دلالت بر نهی دارد. این را قرطبی بیان کرده است.

عبارت "علی عمتها": ظاهر آن این است که منع زمانی است که زنی بر عمه‌اش یا خاله‌اش تزویج شود، یعنی وقتی زن دوم وارد زندگی شوهر در حضور زن اول (که عمه یا خاله‌اش است) شود.

از این نیز فهمیده می‌شود که ازدواج همزمان با هر دو (مثلاً زن و عمه‌اش) نیز ممنوع است.

اگر بین آن دو عقد همزمان صورت گیرد، هر دو عقد باطل است؛ و اگر به صورت ترتیبی باشد، عقد دوم باطل می‌شود.

۵۱۰۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا » .

ترجمه: «ابو هریره می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: نباید در یک زمان زنی را با عمه اش یا خاله اش در نکاح داشته باشید».

توضیح: شرح حدیث، گذشت.

۵۱۱۰ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ وَخَالَتِهَا . فَتَرَى خَالَتَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ .

ترجمه: جابر - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از ازدواج با برادر زاده و خواهر زاده همسر، نهی فرمود. زهری (راوی حدیث) می گوید گمان می‌کنم که خاله‌ی پدر نیز همین منزلت را دارد.



۵۱۱۱ - لَأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَتْنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ حَرَّمُوا مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ

النَّسَبِ .

ترجمه: (زهري می گوید): زیرا عروه گفت که عائشه گفته است: حرام کنید از نظر شیرخوارگی، آنچه از نظر نسب حرام است.

توضیح: قوله (فَنَرَى): با ضم نون (فَنَرَى) یعنی «گمان می کنیم»، و با فتح نون (فَنَرَى) یعنی «اعتقاد داریم».

قوله (خَالَةٌ أَبِیْهَا بَتْلُکَ الْمَنْزِلَةِ): یعنی خاله‌ی پدر در همان جایگاه (یعنی در حکم تحریم ازدواج) قرار دارد.

قوله (لَأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَتْنِي إِيَّاهُ): استناد این حکم به این حدیث جای تأمل دارد؛ گویی گوینده خواسته است حکم تحریم ناشی از دامادی (صهر) را ملحق کند به تحریم نسبی، همان‌طور که در رضاع (شیردادن) آنچه به واسطه‌ی نسب حرام است، از طریق رضاع نیز حرام می‌شود. پس وقتی خاله‌ی پدر از راه رضاع حرام است، به طریق اولی خاله‌ی پدر نسبی نیز نباید با دختر پسر برادرش (یعنی با دختر خواهرزاده‌اش) جمع شود. پیش‌تر شرح حدیث عایشه که در این زمینه آمده بود، بیان شد.^۱

۲۸ - بَابُ الشَّغَارِ

باب: شغار (تبادلہ) در ازدواج

توضیح: قوله (باب الشغار): واژه «شِغار» با دو حرف معجم (ش و غ) آمده و حرف اول آن مکسور (شِغار) است.^۲

شیخ عبدالعظیم بدوی می گوید: نکاح شغار عبارت است از اینکه کسی دختر یا خواهر خود و یا دختری که سرپرستی او را که به عهده دارد به ازدواج کسی دیگر درآورد به شرط اینکه او هم دختر، خواهر، خواهرزاده و ... خود را به ازدواج او یا پسرش یا برادرزاده‌اش درآورد. این عقد به این صورت فاسد است خواه مهریه برای آن ذکر شده باشد یا خیر، چون

۱- همان.
۲- فتح الباری.



پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از این کار نهی کرده و مسلمانان را از آن برحذر داشته است. و الله متعال هم فرموده است: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (حشر: ۷) «چیزهایی را که پیامبر برای شما (از احکام الهی) آورده، اجرا کنید و از چیزهایی که شما را از آن بازداشته است، دست بکشید».

۵۱۱۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الشَّغَارِ، وَالشَّغَارُ أَنْ يَزُوجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَزُوجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ -
معنی کلمات:

- **الشَّغَارُ:** ازدواجی است که در آن یک مرد دختر خود را به ازدواج شخصی در آورد به شرط اینکه آن مرد نیز دخترش را به ازدواج او در آورد و هیچ مهریه ای بین آن دو نباشد.
- **الصَّدَاق:** مهریه .

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از نکاح شغار نهی می کرد. و نکاح شغار این است که یک نفر دخترش را به ازدواج کسی درآورد و مهرش این باشد که آن شخص هم دخترش را در نکاح او درآورد، و مهریه ای در بین این دو ازدواج نباشد».

توضیح: در زمان جاهلیت این نوع ازدواج شایع بود، یک نفر به نفر دیگری می گفت: دخترم را به ازدواج شما در می آورم به شرط آنکه مهریه و صداقش این باشد که شما هم دخترتان را به نکاح من درآورید، و مهر و صدیقی که به دخترها تعلق می گیرد و حق آنان است در این نوع نکاح وجود نداشت، لذا اسلام این نوع نکاح را حرام و باطل اعلام نمود.^۱
قوله (نهی عن الشغار): در روایت ابن وهب از مالک آمده که پیامبر از نکاح شغار نهی کرد. ابن عبد البر نیز آن را نقل کرده و مراد از حذف عبارت «نکاح الشغار» نیز همین است.
قوله (والشغار أن يزوجه الرجل ابنته إلخ): ابن عبد البر گفته همه ی راویان حدیث از مالک، تفسیر شغار را نیز ذکر کرده اند.

من می گویم: این که برخی راویان چون ابوداود روایت را از قعنبی بدون ذکر تفسیر نقل کرده اند، اشکالی ندارد؛ چون آنان در آثار خود آن را به اختصار آورده اند. اما نسائی همین



روایت را از طریق «معن» با تفسیر کامل آورده و نیز خطیب بغدادی در کتاب «المدرج» روایت قعنبی را با تفسیر آورده است.

در عین حال، راویان از مالک در اینکه تفسیر شغار از کیست، اختلاف دارند؛ بیشتر آنان آن را به کسی نسبت نداده‌اند. از همین رو، شافعی گفته است - آن گونه که بیهقی در «المعرفة» نقل کرده -: نمی‌دانم این تفسیر از پیامبر صلی الله علیه وسلم است یا از ابن عمر یا از نافع یا از مالک. و «محرز بن عون» و دیگران آن را به مالک نسبت داده‌اند.

خطیب گفته: تفسیر شغار از گفتار پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست، بلکه سخن مالک است که با حدیث متصل شده. ابن مهدی، قعنبی و محرز بن عون نیز این را بیان کرده‌اند و از ایشان با همین لفظ روایت شده. روایت محرز بن عون در کتاب‌های «الموطآت» اسماعیلی و دارقطنی آمده است. دارقطنی همچنین آن را از طریق خالد بن مخلد از مالک روایت کرده که گفته: شنیدم شغار این است که مردی دخترش را ... (الخ). این نشان می‌دهد تفسیر، ناقل از مالک است نه گفته‌ی خودش.

در صحیح بخاری، بعداً در کتاب «ترک الحیل»، از عبیدالله بن عمر از نافع آمده که تفسیر شغار از قول نافع است، و چنین آمده: «عبیدالله بن عمر گفت: به نافع گفتم: شغار چیست؟ و او پاسخ داد ...»؛ پس ممکن است مالک هم آن را از نافع نقل کرده باشد. ابوالولید باجی گفته: ظاهر این است که تفسیر از خود حدیث است، مگر آنکه ثابت شود گفتار راوی (یعنی نافع) است.

من می‌گوییم: روشن شده که از نافع است، اما این که نافع آن را به پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبت نداده، دلیل بر این نیست که این سخن در واقع مرفوع (نسبت داده شده به پیامبر) نباشد، چرا که همین مضمون در روایت دیگر نیز آمده است.

در صحیح مسلم، این روایت از عبیدالله بن عمر از ابی الزناد از اعرج از ابوهریره همین گونه آمده. ابن نمیر افزوده: «شغار این است که مردی به مردی دیگر بگوید: دخترت را به من بده، من هم دخترم را به تو می‌دهم؛ یا خواهرت را به من بده، من هم خواهرم را به تو می‌دهم.»



این سخن ممکن است از خود عیبدالله بن عمر باشد که آن را از نافع نقل کرده، یا ممکن است آن را از ابی الزناد شنیده باشد. احتمال دوم با توجه به احادیث انس، جابر و دیگران تقویت می‌شود.

عبدالرزاق از معمر از ثابت و ابان از انس به صورت مرفوع روایت کرده‌اند که: «در اسلام شغار نیست. و شغار آن است که مردی خواهرش را به مردی دیگر بدهد تا او نیز خواهرش را به او بدهد.»

و بیهقی از طریق نافع بن یزید از ابن جریج از ابی الزبیر از جابر به صورت مرفوع آورده که: «نهی شد از شغار. و شغار آن است که این زن با آن زن بدون مهریه ازدواج کند. بدن این زن مهریه‌ی آن زن باشد و بالعکس.»

ابوالشیخ در کتاب «النکاح» از ابوریحانه روایت کرده که: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از مشاغر نهی فرمود، و مشاغر آن است که مردی بگوید: این را به آن بده، و آن را به این، بدون مهر.»

قرطبی گفته است: این تفسیر شغار صحیح است و با گفته‌ی اهل لغت نیز مطابقت دارد. اگر این تفسیر مرفوع باشد (یعنی از پیامبر)، همان مقصود است، و اگر از صحابی باشد نیز پذیرفته است، زیرا صحابی به واقعیت و شرایط زمان خویش آگاه‌تر است.

فقها درباره‌ی اینکه در شغار نهی شده چه چیزی باید رعایت شود، اختلاف دارند. طبق ظاهر حدیث، دو شرط در شغار وجود دارد:

۱. اینکه هر یک از دو ولی، دختر یا زنی را که تحت سرپرستی دارد، به دیگری بدهد به شرط آنکه او نیز چنین کند.

۲. اینکه هیچ‌کدام مهریه‌ای نداشته باشند. برخی گفته‌اند هر دو شرط با هم باید باشد تا نهی شامل آن شود. یعنی اگر بدون شرط، هر دو زن را به ازدواج هم دادند (اگرچه مهریه‌ای ذکر نشود) یا اگر با شرط اما همراه با ذکر مهر ازدواج کردند، ممنوع نیست.

بیشتر شافعیان بر این باورند که علت نهی، اشتراک در «بضع» (بدن زن) است؛ چراکه بضع هر یک از آن دو زن، عوض زن دیگر قرار می‌گیرد. و قرار دادن بضع به‌عنوان مهر، با هدف واقعی نکاح منافات دارد. نهی به‌خاطر نبود مهر نیست، چون نکاح بدون تعیین مهر هم صحیح است.



در موردی که بضع به صراحت ذکر نشود، طبق نظر صحیح‌تر، نکاح صحیح است. اما از شافعی نقل شده که اگر مردی دختر خود یا زنی را که تحت سرپرستی اوست، به مرد دیگری تزویج کند، به شرط آنکه او هم چنین کند و هیچ کدام برای زن مهریه‌ای تعیین نکنند، این همان شغاری است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از آن نهی کرده و این حکم منسوخ شده است. بی‌یهی این مطلب را با سند صحیح از شافعی نقل کرده و گفته این مطابق تفسیر نقل شده در حدیث است.

شافعی در مورد اینکه اگر با شرط فوق، مهری هم تعیین شود چه حکمی دارد، دو نظر دارد: در «الإملاء» آن را باطل دانسته و در «المختصر» آن را صحیح دانسته، و اهل مذاهب نیز همین اختلاف را از او نقل کرده‌اند.

قَالَ گفته: علت بطلان در این نکاح، مشروط‌سازی و تعلیق عقد است، گویی فرد می‌گوید: «نکاح دخترم با تو بسته نمی‌شود، مگر اینکه نکاح دختر تو نیز با من بسته شود».

خطابی گفته است: ابن اُبی هریره، نکاح شغار را به مردی تشبیه کرده که زنی را عقد می‌کند ولی یکی از اعضای بدن او را استثنا می‌کند، که بدون اختلاف، این نوع عقد فاسد است. توضیح آن این گونه است که مرد، زن تحت سرپرستی خود را تزویج می‌دهد ولی «بضع» (عضو جنسی او) را استثنا می‌کند، یعنی آن را مهر زن دیگر قرار می‌دهد.

غزالی در کتاب الوسیط می‌گوید: صورت کامل شغار این است که بگوید: «تو را به ازدواج دخترم درمی‌آورم، به شرط آنکه تو هم دخترت را به من تزویج دهی، و بدن هر یک از آن دو دختر، مهر دیگری باشد، و هر وقت عقد ازدواج من با دخترت منعقد شد، عقد دختر من با تو هم منعقد شود.»

شیخ ما در شرح ترمذی گفته: باید به این توضیح افزوده شود که «هیچ چیز دیگری غیر از بضع (بدن زن) به عنوان مهر تعیین نشود» تا حرمت این نوع ازدواج در مذهب به اجماع برسد.

خرقی نقل کرده که احمد بن حنبل تصریح کرده که علت بطلان این نکاح، ذکر نکردن مهر است.

ابن تیمیه در کتاب المحرر ترجیح داده که علت بطلان، مشارکت در «بضع» (بدن زن) است.



ابن دقیق العید می گوید: آنچه احمد بیان کرده با ظاهر تفسیر حدیث سازگار است، چون در حدیث آمده: «هیچ مهری بین آنان نیست»، و این نشان می دهد که علت فساد عقد همین است. اگرچه ممکن است این ذکر، از جهت ملازمت با علت فساد آمده باشد، ولی در مجموع نشان می دهد که نبود مهر در نهی مؤثر است، و حدیث ابوریحانه نیز این معنا را تأیید می کند.

ابن عبدالبر گفته: علما اتفاق دارند که نکاح شغار جایز نیست، ولی درباره صحت آن اختلاف کرده اند. جمهور، آن را باطل می دانند.

در روایتی از مالک آمده که این نکاح، پیش از دخول فسخ می شود، نه پس از آن. ابن منذر هم همین رأی را از اوزاعی نقل کرده است.

حنفیان بر صحت این نکاح و لزوم پرداخت «مهر المثل» معتقدند، و این رأی زهری، مکحول، ثوری، لیث، و روایتی از احمد، اسحاق، ابو ثور و گروهی از پیروان شافعی نیز هست، به دلیل اختلاف جهات عقد.

اما شافعی گفته: «زنان حرام هستند مگر آنکه الله یا ملک یمین آن را حلال کرده باشد. پس وقتی نهی وارد شده، تحریم تأکید می شود.»

نکته: ذکر «دختر» در تفسیر شغار فقط به عنوان مثال است، و در روایتی دیگر «خواهر» آمده است. نووی گفته: علما اتفاق دارند که زنان دیگر مانند خواهران، دختران برادر و... نیز مانند دختران در حکم شغار هستند. والله أعلم.^۱

۲۹ - باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد

باب: آیا زن می تواند نفس خود را به کسی ببخشد؟

توضیح: باب: آیا زن می تواند خودش را به کسی ببخشد؟ یعنی آیا با این کار ازدواج برای مرد حلال می شود؟ این مسأله دو صورت دارد:

۱. بخشش بدون ذکر مهر

۲. عقد با لفظ هبه.



در مورد اول، جمهور علما قائل به بطلان نکاح‌اند، ولی حنفیه و اوزاعی آن را جایز دانسته‌اند، مشروط بر اینکه مهر المثل واجب باشد.

اوزاعی گفته: اگر با لفظ هبه ازدواج کند و شرط کند که مهری در کار نباشد، نکاح صحیح نیست.

دلیل جمهور، آیهی (خالصة لك من دون المؤمنين) است؛ پس آن را از ویژگی‌های خاص پیامبر صلی الله علیه وسلم دانسته‌اند که او می‌توانست زنی را با لفظ هبه، بدون مهر، به عقد خود درآورد.

مجاز دانندگان این کار، پاسخ داده‌اند که مراد از آیه این است که زن هبه‌کننده فقط برای پیامبر صلی الله علیه وسلم جایز است، نه اینکه عقد با لفظ هبه برای او خاص باشد. در صورت دوم (عقد با لفظ هبه)، شافعیان و گروهی از علما گفته‌اند نکاح فقط با لفظ «نکاح» یا «تزویج» صحیح است، چون این دو لفظ در قرآن و حدیث صراحت دارند. ولی بیشتر علما گفته‌اند نکاح با کنایه نیز صحیح است، همان‌طور که در طلاق کنایه نیز با نیت معتبر است. طحاوی این را با قیاس بر طلاق اثبات کرده است.^۱

۵۱۱۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَوْلَتُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ الْأَنْثَى وَهَبَنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا تَسْتَجِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ فَلَمَّا نَزَلَتْ (تَرَجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ) قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَى رَبِّكَ إِلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ . رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدَّبُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .

ترجمه: از هشام از پدرش روایت است که گفت: خوله بنت حکیم در زمره‌ی زنانی بود که نفس‌های خویش را به پیامبر صلی الله علیه وسلم بخشیده بودند. عائشه گفت: آیا زن نمی‌شرد که نفس خود را به مرد ببخشد و آنگاه که این آیه (بر جواز آن) نازل شد: «نوبت هر کدام از آن زن‌ها را که می‌خواهی به تأخیر انداز» [احزاب: ۵۱].

گفتم: ای رسول الله، نمی‌پندارم جز این که پروردگار تو در برآورده ساختن خواسته‌ات شتاب می‌کند. ابوسعید المؤدب، و محمد بن بشر و عبده، این حدیث را از هشام، از پدرش، از عائشه روایت کرده‌اند و یکی بر دیگری افزوده‌اند.



توضیح: قوله: «حدثنا هشام» - یعنی هشام بن عروه از پدرش - و گفته شده: «خوله» - این روایت مرسل است، چون عروه در زمان این ماجرا حضور نداشته، ولی سیاق روایت نشان می‌دهد که آن را از عایشه گرفته است.

در ادامه، روایت متصلی آمده که در آن عایشه تصریح شده و در تفسیر سوره احزاب نیز از طریق ابی اسامه از هشام، این روایت به صورت متصل آمده است.

خوله بنت حکیم دختر حکیم بن امیه بن الاوقص سلمیه، همسر عثمان بن مظعون، از سابقان در اسلام و مادرش از بنی امیه بود.

در روایت ابی اسامه آمده که عایشه گفته: «من به زنانی که خود را به پیامبر صلی الله علیه وسلم بخشیده بودند، حسادت می‌کردم.» و این نشان می‌دهد که واهبات متعدد بوده‌اند.

در روایتی که بعداً نقل می‌شود، آمده که آن زن خوله بنت حکیم بوده، و این می‌تواند به معنای اولین زن در این مورد باشد، نه اینکه منحصر به او باشد.

عایشه گفته: «آیا زن شرم نمی‌کند که خودش را به مردی ببخشد؟» در روایتی از محمد بن بشر آمده که عایشه زنانی را که چنین کاری می‌کردند سرزنش می‌کرد.

در روایت محمد بن بشر افزوده شده: «... که خودش را بدون مهر می‌بخشید.» وقتی آیه نازل شد: «ترجئ من تشاء»، در روایتی از عبده بن سلیمان آمده: «الله این آیه را نازل کرد»، و این نشان می‌دهد که سبب نزول آیه همین ماجرا بوده است.

قرطبی گفته: این تعبیر ناشی از غیرت طبیعی زنان بود؛ و گرنه عایشه می‌دانست که الله این کار را برای پیامبر صلی الله علیه وسلم جایز کرده، و اگر همه‌ی زنان خود را به پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌بخشیدند، باز هم کم بود.

قوله: «ما أرى ربك إلا يسارع في هواك» در روایت محمد بن بشر آمده: «به‌راستی من می‌بینم که پروردگارت در خواسته‌هایت شتاب می‌ورزد.» قرطبی گفته: این سخن، از روی غیرت و صراحت در ابراز محبت بود. گفتن «هوا» (هوس یا میل) به پیامبر صلی الله علیه وسلم از باب ظاهر نیست؛ چون پیامبر صلی الله علیه وسلم نه از روی هوا سخن می‌گوید و نه عمل می‌کند، و اگر گفته بود: «در رضایت شتاب می‌ورزد»، بهتر بود. ولی غیرت باعث می‌شود چنین سخنانی گفته شود.



۳۰ - باب نِكَاحِ الْمُحْرَمِ

باب: نکاح محرم (کسی که در احرام حج یا عمره است)

۵۱۴ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيْنَةَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أُنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مُحْرَمٌ -

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم ازدواج کرد، درحالی که مُحْرَم بود.

توضیح: در باب نکاح محرم، گویا بخاری نظر به جواز داشته، چون فقط حدیث ابن عباس را ذکر کرده و احادیثی که دال بر منع هستند را نیاورده، شاید چون به نظر او بر شرط صحیح بخاری نبوده‌اند. در روایتی آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم در حال احرام با میمونه ازدواج کرد». در روایتی دیگر از عطاء از ابن عباس آمده: پیامبر صلی الله علیه وسلم با میمونه ازدواج کرد، و عمویش عباس او را به عقد پیامبر درآورد. در روایت دیگر آمده: «با او آمیزش کرد در حالی که حلال بود» و «او در سرف وفات یافت».

اثرم گفته: به احمد بن حنبل گفتم: «بوثر می‌گوید با چه چیزی می‌توان حدیث ابن عباس را رد کرد، با اینکه صحیح است؟» گفت: «الله المستعان، سعید بن مسیب می‌گوید: ابن عباس دچار اشتباه شده، زیرا میمونه گفته که پیامبر صلی الله علیه وسلم زمانی که حلال بود با او ازدواج کرد».

بین حدیث ابن عباس (ازدواج در حالت احرام) و حدیث عثمان (نهی از ازدواج محرم) تعارض هست. برخی این‌گونه جمع کرده‌اند که ازدواج پیامبر صلی الله علیه وسلم در حال احرام از ویژگی‌های خاص او بوده است.

ابن عبدالبر می‌گوید: روایت ازدواج پیامبر صلی الله علیه وسلم در حال احرام مختلف است، ولی روایت ازدواج در حال حلال بودن، از طرق مختلف آمده و صحیح‌تر است. هرچند سند ابن عباس هم صحیح است، ولی روایت جمعی بر روایت فردی ترجیح دارد.

برخی این‌گونه جمع کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم زمانی که قربانی را قلاده کرد، هنوز محرم نشده بود، اما چون ابن عباس قائل به این بود که قلاده کردن موجب احرام است، گمان کرد پیامبر صلی الله علیه وسلم محرم بوده. احتمال دیگر این است که «محرم»



در روایت، به معنای بودن در مکان یا زمان حرام باشد، نه حالت احرام. مانند شعر: «کشته شد کسری در شب حرام»، یعنی در ماه حرام. و ابن حبان نیز همین توجیه را پذیرفته است. روایات دیگری نیز از میمونه، یزید بن الأصم، عایشه، ابوهریره و حتی ابورافع وجود دارد که نشان می‌دهد پیامبر در حال حلال بودن ازدواج کرده است. در روایت ابورافع آمده: «من واسطه‌ی عقد ازدواج بودم.» ابن مسیب نیز گفته: ابن عباس دچار اشتباه شده، و پیامبر بعد از احلال (خارج شدن از احرام) ازدواج کرده است. طبری می‌گوید: روایت درست‌تر، بطلان نکاح در حالت احرام است، بر اساس حدیث عثمان.

در مورد میمونه نیز اختلاف هست که آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل از احرام یا بعد از آن ازدواج کرده است. برخی گفته‌اند قبل از احرام، برخی بعد از آن. و نیز ثابت شده که عمر، علی و دیگر صحابه اگر محرم ازدواج می‌کرد، آن‌ها را از هم جدا می‌کردند، و این کار بدون دلیل محکم انجام نمی‌شد.

نکته: حدیث ابن عباس مشابه آن به صورت صحیح از عایشه و ابوهریره نیز آمده است. حدیث عایشه را نسائی، طحاوی، بزار و ابن حبان با اسناد صحیح روایت کرده‌اند. در مورد حدیث ابوهریره، دارقطنی آن را با سند ضعیف روایت کرده ولی با احادیث ابن عباس و عایشه تقویت می‌شود. و در این باره روایاتی از شعبی و مجاهد نیز به صورت مرسل وارد شده که ابن ابی شیبه آن‌ها را نقل کرده است.

و روایت کرده طحاوی از طریق عبدالله بن محمد بن ابی بکر، که گفت: از انس درباره نکاح محرم (کسی که در حال احرام است) پرسیدم، گفت: مانعی ندارد؛ مگر آن که این عمل همانند خرید و فروش نیست؟! سند این روایت قوی است، اما چون بر اساس قیاس است و مخالف نص شرعی (روایت صریح) می‌باشد، به آن اعتباری نیست، و انس حدیث عثمان را در این باره نشنیده بود.^۱



۳۱ - باب نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ آخِرًا

باب: سرانجام رسول الله صلی الله علیه وسلم از نکاح متعه منع فرمودند

توضیح: قول وی: «باب نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم از نکاح متعه در پایان» یعنی ازدواج زن تا مدت معین، و پس از پایان آن مدت جدایی صورت می گیرد. و مراد از کلمه «آخر» در عنوان باب، این است که این نوع ازدواج در ابتدا مباح بود، ولی نهی از آن در مرحله نهایی صادر شد.

در احادیث این باب تصریحی بر این معنا نیامده است، ولی در پایان باب آمده: «علی (رضی الله عنه) بیان کرد که این حکم نسخ شده»، و احادیث صحیح و صریحی در نهی از متعه پس از اجازه ابتدایی آن وارد شده است. نزدیک ترین آن ها به زمان وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم، حدیثی است که ابو داود از طریق زهري نقل کرده: «ما نزد عمر بن عبدالعزیز بودیم و درباره متعه زنان گفتگو شد، مردی به نام ربیع بن سبره گفت: گواهی می دهم پدرم برایم نقل کرد که پیامبر صلی الله علیه وسلم در حجة الوداع از متعه نهی فرمود». و درباره اختلاف در حدیث سبره (پسر معبد) بعداً سخن گفته خواهد شد.

۵۱۱۵ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمَعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَعَنْ نُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

ترجمه: علی بن ابی طالب - رضی الله عنه - به ابن عباس رضی الله عنهما گفت: همانا رسول الله - صلی الله علیه وسلم - هنگام غزوة خیبر، از ازدواج متعه و خوردن گوشت الاغ های اهلی، منع فرمود.

توضیح: قول وی: «اخبرنی الحسن بن محمد بن علی»: یعنی حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب. پدر او محمد همان کسی است که به «ابن الحنفیه» شناخته می شود، و برادرش عبدالله بن محمد است. حسن روایات دیگری نیز در صحیح بخاری دارد، از جمله حدیثی در باب غسل از جابر، و نیز در همین باب از جابر و سلمه بن اکوع.



اما برادرش عبدالله بن محمد، کنیه اش ابو هاشم است و در صحیح بخاری تنها همین یک حدیث از او آمده. ابن سعد، نسائی و عَجَلی او را توثیق کرده اند. وی طرق دیگری نیز در مغازی (غزوه خیبر)، ذبیح، و ترک حیل دارد، و در هر سه مورد همراه با برادرش حسن آمده است.

در کتاب تاریخ از ابن عیینه از زهری آمده: «به ما خبر دادند حسن و عبدالله، پسران محمد بن علی، و حسن از آن دو وثقه تر بود». و احمد از سفیان روایت کرده: «حسن نزد ما رضایت بخش تر بود»، و اما عبدالله از پیروان سبئیه بود.

و سبئیه گروهی اند که به عبدالله بن سبأ منسوب اند؛ یکی از بزرگان رافضیان. مختار بن ابی عبید نیز پیرو او بود، و هنگامی که بر کوفه مسلط شد و قاتلان حسین رضی الله عنه را کشت، شیعه او را دوست داشتند؛ اما پس از آنکه دروغ های او آشکار شد، بیشترشان از او جدا شدند.

از دیدگاه سبئیه، محمد بن علی بن ابی طالب (پدر حسن و عبدالله) مهدی موعود بود و باور داشتند او زنده خواهد ماند و در آخر الزمان باز خواهد گشت. برخی نیز مرگ او را پذیرفتند ولی معتقد بودند که امر امامت به پسرش ابو هاشم (عبدالله) منتقل شده است.

ابو هاشم در پایان دوران خلافت سلیمان بن عبدالملک، در سال ۹۸ یا ۹۹ هجری درگذشت.

قول راوی: «عن ابیهما» در روایت دارقطنی در «الموطآت» از طریق یحیی بن سعید انصاری آمده: «از مالک، از زهری، که عبدالله و حسن پسران محمد به او خبر دادند که پدرشان محمد بن علی بن ابی طالب به آنان چنین گفت...».

قول وی: «که علی به ابن عباس گفت»: شرح نقل این سخن در کتاب «ترک الحیل» خواهد آمد، با این عبارت: «به علی گفته شد که ابن عباس درباره متعه زنان مانعی نمی بیند». در روایت های ثوری و یحیی بن سعید، هر دو از مالک نزد دارقطنی آمده که «علی شنید ابن عباس فتوا می دهد که متعه زنان اشکالی ندارد، پس به او گفت: آیا نمی دانی...».



و نیز سعید بن منصور از هشیم، از یحیی بن سعید، از زهری، بدون ذکر مالک، چنین آورده: «علی از کنار ابن عباس گذشت، در حالی که او فتوا می داد که متعه زنان اشکالی ندارد». و در صحیح مسلم از طریق جویریة از مالک آمده که علی به یکی از افراد گفت: «تو مردی گمراهی!». و در روایت دارقطنی از طریق ثوری نیز آمده که علی به ابن عباس گفت: «تو مردی گمراهی!».

و در روایت مسلم از طریق دیگر آمده: «ابن عباس در فتوا دادن درباره متعه، آسان می گرفت، علی به او گفت: آرام باش ای ابن عباس!». و در روایت احمد از طریق معمر آمده: «او (ابن عباس) در متعه زنان رخصت داده بود».

قول: «پیامبر صلی الله علیه وسلم از متعه نهی کرد» در روایت احمد از سفیان آمده: «از نکاح متعه نهی فرمود».

قول وی: «و از گوشت خر اهلی در زمان خبیر»: در تمام روایات از زهری، واژه «خبیر» با حرف «خ» و «ر» آمده، مگر در روایت عبدالوهاب ثقفی از یحیی بن سعید، از مالک، که گفته «حنین» (با «ح» و دو نون)؛ این روایت را نسائی و دارقطنی نقل کرده اند و گفته اند که این اشتباه است و عبدالوهاب به تنهایی چنین گفته. دارقطنی از طریق دیگر از یحیی بن سعید نیز آورده که «خبیر» درست است. شگفت تر از این، روایت اسحاق بن راشد از زهری است که گفته: «در غزوه تبوک از متعه نهی شد» که این نیز خطاست.

قول وی: «در زمان خبیر»: ظاهر آن است که این قید زمانی، به هر دو حکم (نهی از متعه و گوشت خر اهلی) برمی گردد. بیهقی از حمّیدی نقل کرده که سفیان بن عینه می گفت: «عبارت (روز خبیر) به گوشت خر اهلی برمی گردد، نه به متعه». بیهقی می گوید: سخن او قابل توجیه است، زیرا در روایت های دیگر تصریح شده که آن زمان مربوط به متعه است.

در «غزوه خبیر» از کتاب مغازی این موضوع آمده و در باب ذبایح نیز از طریق مالک آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز خبیر از متعه زنان و گوشت خر اهلی نهی فرمود». همچنین مسلم از ابن عینه همان را روایت کرده و در «ترک الحیل» از عبیدالله بن عمر از زهری آمده: «پیامبر در روز خبیر از آن نهی کرد».



و در روایت مسلم از طریق یونس بن یزید از زهری، و نیز در دارقطنی از ابن وهب از مالک و یونس و اسامه بن زید، همگی از زهری چنین آورده‌اند. سُهیلی نقل کرده که ابن عیینه از زهری چنین نقل کرده: «نهی از خوردن گوشت خر اهلی در سال خیبر بود، و نهی از متعه بعد از آن یا در زمانی دیگر صورت گرفت». ولی من (ابن حجر) این روایت را با این لفظ از ابن عیینه ندیدم...

بلکه احمد، ابن ابی عمر، حمیدی و اسحاق آن را از ابن عیینه با همان لفظی که بخاری نقل کرده، روایت کرده‌اند، فقط برخی از آن‌ها واژه «نکاح» را افزوده‌اند، و نیز اسماعیلی از طریق عثمان بن ابی شیبه و دیگران آن را با همان لفظ روایت کرده. مسلم نیز از طریق چند نفر آن را مانند روایت مالک آورده. همچنین سعید بن منصور از ابن عیینه چنین آورده، ولی به جای «یوم» گفته «زمن». سُهیلی می‌گوید: در این حدیث اشکالی هست، زیرا در آن آمده که نهی از نکاح متعه در روز خیبر بوده، در حالی که هیچ‌یک از اهل سیره و راویان اثر چنین چیزی را نمی‌دانند.

می‌گوید: آنچه ظاهر است این است که تقدیم و تأخیر در لفظ زهری رخ داده است. این نظر را دیگران نیز پیش‌تر از او از ابن عیینه نقل کرده‌اند. ابن عبدالبر از قاسم بن اصبح از حمیدی نقل کرده که: ابن عیینه گفته: «نهی در زمان خیبر مربوط به گوشت خر اهلی بود، نه متعه».

ابن عبدالبر می‌گوید: بیشتر علما بر این نظرند.

بیهقی می‌گوید: این نظر درست به نظر می‌رسد، زیرا روایت صحیحی وجود دارد که پیامبر ابتدا اجازه داد، سپس نهی فرمود. بنابراین احتجاج علی بر ابن عباس تنها زمانی صحیح است که نهی در پایان صادر شده باشد.

ابوعوانه در «صحیح» خود می‌گوید: از علما شنیدم که می‌گفتند: معنای حدیث علی این است که نهی از گوشت خر اهلی در روز خیبر بود، اما درباره متعه سکوت شد و نهی از آن در روز فتح مکه صادر گردید.



و انگیزه‌ی کسانی که (قول به تأخیر نهی متعه) را اختیار کرده‌اند، همان چیزی است که بیهقی به آن اشاره کرده و آن اینکه پس از غزوه‌ی خیبر، رخصتی در متعه ثابت شده است. اما می‌توان در برابر این استدلال پاسخ داد که ممکن است علی (رضی الله عنه) از رخصت متعه در روز فتح آگاه نشده باشد؛ زیرا نهی از آن، اندکی پس از آن صادر شد، چنان‌که در ادامه بیان خواهد شد.

ظاهر حدیث علی را نیز حدیثی تأیید می‌کند که ابوعوانه آن را از طریق سالم بن عبدالله صحیح دانسته و روایت کرده است که: مردی از ابن عمر درباره متعه پرسید، گفت: حرام است. آن مرد گفت: فلانی در این باره چیز دیگری می‌گوید. ابن عمر گفت: به الله قسم او می‌داند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز خیبر آن را حرام کرد، و ما اهل زنا نبودیم. سهیلی می‌گوید: درباره زمان تحریم نکاح متعه اختلاف وجود دارد. شگفت‌آورترین روایت، روایتی است که گفته شده تحریم آن در غزوه تبوک بوده، و سپس روایت حسن بصری که گفته تحریم در عمره القضاء واقع شده است.

اما مشهور این است که تحریم در غزوه‌ی فتح مکه اتفاق افتاده، چنان‌که مسلم از حدیث ربیع بن سبرة از پدرش روایت کرده. در روایتی دیگر که ابوداود از ربیع نقل کرده، آمده که این تحریم در حجة الوداع بوده است. و آنانی که گفته‌اند تحریم در غزوه‌ی اوطاس بوده، در واقع با کسانی که گفته‌اند در سال فتح بوده، موافق‌اند.

در نتیجه از آنچه گفته شد، شش محل برای وقوع نهی (از متعه) ذکر شده است:

۱. خیبر
۲. عمره القضاء
۳. فتح مکه
۴. اوطاس
۵. تبوک
۶. حجة الوداع.



و جای هفتمی باقی مانده که حنین است، زیرا در روایتی آمده که قبلاً به آن اشاره شد. ممکن است گوینده از آن غفلت کرده باشد، یا عمداً آن را به سبب ضعف روایانش ترک کرده باشد، یا اینکه چون غزوه اوطاس و حنین در یک سال و در پی هم بودند، آن دو را یکی دانسته باشد.

اما روایت تبوک را اسحاق بن راهویه و ابن حبان از طریق او از حدیث ابوهریره نقل کرده اند: «وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم در منطقه "ثنية الوداع" فرود آمد، چراغ‌هایی دید و صدای گریه‌ی زنان را شنید، فرمود: این چیست؟ گفتند: ای رسول الله، زنانی هستند که مردانی با آنان متعه کرده بودند. فرمود: نکاح (دائم) و طلاق و ارث، متعه را باطل ساخته است.»

و حازمی از حدیث جابر روایت کرده: «با رسول الله صلی الله علیه وسلم به غزوه تبوک رفتیم. وقتی نزدیک عقبه‌ای که به سمت شام بود رسیدیم، زنانی که قبلاً با آنان متعه کرده بودیم آمدند و دور چادرهای ما می‌گشتند.

رسول الله آمد، ما ماجرا را برایش شرح دادیم، ایشان خشمگین شد و به خطبه‌ی استاد و الله را ستود و ستایش کرد، و از متعه نهی فرمود. پس ما از آنان جدا شدیم و آن مکان به نام "ثنية الوداع" نامیده شد.»

اما روایت حسن بصری را عبدالرزاق از طریق او نقل کرده و افزوده است: «نه قبل از آن (تحریم)، و نه بعد از آن متعه‌ای وجود نداشت.» و این جمله‌ی افزوده، نکوهیده است، زیرا راوی آن عمرو بن عبید است که حدیثش مردود است.

سعید بن منصور آن را از طریق صحیحی از حسن (بصری) بدون این افزوده نقل کرده است.

اما غزوه‌ی فتح، تحریم در آن به صورت صحیح در صحیح مسلم ثبت شده است. و غزوه‌ی اوطاس نیز در صحیح مسلم از حدیث سلمه بن اکوع ثابت شده است. و اما حجة الوداع، در ابوداود از حدیث ربیع بن سبرة از پدرش نقل شده است.



اما اینکه گفته شده «تضادی میان روایت فتح و اوطاس نیست»، جای تأمل دارد؛ زیرا فتح در ماه رمضان بود و پس از آن در شوال به اوطاس رفتند. در روایت مسلم آمده است که پیش از خروج از مکه، متعه حرام شده بود. و تعبیر آن چنین است: «او با پیامبر صلی الله علیه و سلم در غزوه فتح بود. پس به آنان اجازه داده شد که با زنان متعه کنند. او و مردی از قومش رفتند و زنی را اختیار کردند... و من با آن زن بهره بردم تا زمانی که هنوز از مکه خارج نشده بودیم که آن را حرام کرد.

و در روایتی دیگر آمده: رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدم که میان رکن و در ایستاده بود و می فرمود: ای مردم! من به شما اجازه دادم از زنان بهره مند شوید، و الله آن را تا روز قیامت حرام کرده است.» در روایتی دیگر آمده: «در سال فتح، وقتی وارد مکه شدیم به ما دستور داد از زنان بهره ببریم (متعه کنیم)، و هنوز از مکه خارج نشده بودیم که از آن نهی فرمود.» و نیز: «به یارانش دستور داد که از زنان متعه کنند... زنان با ما سه روز ماندند، سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما دستور داد از آنان جدا شویم.»

و در لفظی دیگر: «فرمود: از امروز تا روز قیامت، این (متعه) حرام است.» اما درباره اوطاس، عبارت مسلم چنین است: «رسول الله صلی الله علیه و سلم در سال اوطاس به ما اجازه داد که سه روز متعه کنیم، سپس از آن نهی فرمود.» ظاهر دو روایت (فتح و اوطاس) با هم تفاوت دارد؛ اما ممکن است سال اوطاس را به سبب نزدیکی به سال فتح، «سال فتح» نیز گفته باشند. و اگر در روایت صریحاً آمده بود که آنان در غزوه ی اوطاس از زنان بهره بردند (متعه کردند)، جمع بین دو روایت دشوارتر می شد. زیرا پذیرفتنی نیست که اجازه در اوطاس پس از آن صادر شده باشد که در فتح، تحریم قطعی آن تا روز قیامت اعلام شده بود.

در نتیجه: تنها روایتی که بدون اشکال قابل پذیرش است، روایت غزوه فتح است. اما درباره غزوه خیبر، هر چند طرق حدیث آن صحیح است، ولی اهل علم درباره آن سخن گفته اند. و عمرة القضاء نیز روایتش صحیح نیست، چون از مرسل های حسن بصری است، و مرسل های اضعیف اند؛ زیرا از هر کسی نقل می کرد.



و اگر هم روایتش را معتبر بدانیم، شاید مقصودش همان ایام خیر باشد، چون عمره القضاء و خیر هر دو در یک سال اتفاق افتادند، چنان که فتح و اوطاس نیز چنین بودند.

در مورد ماجرای تبوک، در حدیث ابوهریره تصریحی وجود ندارد که در آن زمان از آن زنان بهره‌برداری (متعّه) شده باشد، بنابراین ممکن است آن متعّه قبلاً واقع شده باشد و وداع و نهی در آن زمان صورت گرفته باشد، یا اینکه نهی قبلاً انجام شده و به برخی از افراد نرسیده، پس بر اساس رخصت عمل کرده‌اند. به همین دلیل نهی با خشم همراه شده تا بر نهی پیشین تأکید شود. افزون بر این، در حدیث ابوهریره سخن‌هایی وجود دارد، زیرا از طریق مؤمل بن اسماعیل از عکرمه بن عمار روایت شده، و هر دوی این راویان مورد نقد هستند.

اما حدیث جابر نیز صحیح نیست، چون از طریق عباد بن کثیر روایت شده، و او راوی متروک (کنار گذاشته شده) است.

در مورد حجة الوداع، اختلافی در نقل از ربیع بن سبرة وجود دارد. روایت معروف‌تر و صحیح‌تر آن است که این واقعه در فتح مکه رخ داده است. اگر هم روایت حجة الوداع صحیح باشد، در روایت ابوداود فقط به نهی اشاره شده و چیزی از پیشینه‌اش نیست. شاید پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم خواسته باشند نهی را دوباره بیان کنند تا کسانی که پیش‌تر نشنیده بودند، آگاه شوند.

بنابراین، همان‌طور که گفته شد، فقط دو مورد از زمان‌ها (غزوه خیر و غزوه فتح مکه) از نظر سندی صحیح و صریح باقی می‌ماند. البته درباره غزوه خیر هم در کلام علما بحث‌هایی آمده. ابن قیم در کتاب «الهدی» افزوده است که صحابه با زنان یهودی متعّه نمی‌کردند، یعنی احتمال دارد نهی در روز خیر واقع نشده باشد یا اساساً متعّه‌ای در آن زمان اتفاق نیفتاده باشد. اما می‌توان پاسخ داد که یهودیان خیر پیش از اسلام با اوس و خزرج وصلت داشته‌اند، پس ممکن است از زنان آنان بهره‌برداری شده باشد و استدلال ابن قیم قوت نداشته باشد.

ماوردی در کتاب «الحاوی» دو نظر درباره زمان تحریم متعّه آورده است:

۱. تحریم چند بار تکرار شده تا واضح‌تر و گسترده‌تر شود و همه از آن مطلع شوند، چرا که برخی فقط در برخی از غزوات حاضر می‌شدند.



۲. متعه چند بار اجازه داده شده و سپس تحریم شده. به همین دلیل پیامبر در آخرین بار فرمودند: «تا روز قیامت حرام است»؛ یعنی این بار تحریم ابدی است، برخلاف تحریم‌های گذشته که پس از آن امکان اباحه مجدد وجود داشت.

این نظر دوم قوی‌تر است. نظر اول با این ایراد مواجه است که در زمان‌های متأخرتر از زمان تحریم، اجازه متعه داده شده است، مانند فتح مکه که بعد از خیبر بود.

نوی گفته است که متعه دو بار حلال و دو بار حرام شد؛ ابتدا پیش از خیبر حلال بود، سپس در خیبر حرام شد، دوباره در فتح مکه (که همان سال او طاس هم بود) حلال شد و سپس برای همیشه حرام شد. وی می‌گوید مانعی برای تکرار اباحه وجود ندارد.

برخی دیگر نیز از شافعی نقل کرده‌اند که متعه دو بار نسخ شده است. همچنین در اوایل مباحث نکاح، حدیث ابن مسعود درباره علت اجازه متعه آمده که گفته است: "ما در حال جهاد بودیم و چیزی نداشتیم، پس به ما اجازه داده شد با دادن لباس، زنی را برای مدتی بگیریم"، یعنی علت آن سختی و فقر بود.

در حدیث سهل بن سعد که ابن عبدالبر آن را آورده، آمده است: «پیامبر به دلیل شدت تجرد مردم، اجازه متعه را داد و سپس آن را نهی کرد». پس وقتی خیبر فتح شد و اموال و غنایم زیادی به دست آمد، دیگر نیازی به متعه نبود و این نهی نوعی شکر نعمت الله در دوران فراخی پس از تنگ‌دستی بود. یا اینکه متعه فقط در سفرهای دور و سخت اجازه داده می‌شد، در حالی که خیبر نزدیک مدینه بود.

پس نهی در خیبر بدون پیشینه اباحه، اشاره به این موضوع داشت. سپس وقتی سفری طولانی مانند فتح مکه پیش آمد و مجدداً نیاز به متعه احساس شد، اجازه داده شد، ولی فقط به مدت سه روز برای رفع نیاز، و پس از آن مجدداً نهی شد، چنان‌که در روایت سلمه آمده است. در تمام سفرهایی که پس از اجازه، نهی آمده، پاسخ همین است. اما در مورد حجة الوداع، به نظر می‌رسد تنها نهی ساده‌ای بیان شده (اگر روایتش صحیح باشد)، چون صحابه با همسران شان حج را به جا آوردند و در آن زمان دچار سختی یا تجرد نبودند.



در غیر این صورت، حدیث سبّ از طریق پسرش ربیع نقل شده که در تعیین زمان آن اختلاف شده. چون حدیث یکی است و داستان یکی، پس باید ترجیح داده شود. روایتی که مسلم آورده و صراحت دارد که در زمان فتح مکه بوده، قوی تر است و باید به آن رجوع کرد. والله أعلم.^۱

۵۱۱۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَ عَنْ مُتَعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ .

ترجمه: از ابو جمره روایت است که گفت: از ابن عباس شنیدم که درباره‌ی متعه‌ی زنان از وی سوال شد و او اجازه داد. غلام آزاد شده اش به او گفت: این در حال سختی و کمبود زنان است - یا همچو چیزی گفت - ابن عباس گفت: بله.

توضیح: در جمله‌ی (عن أبي جمره)، منظور «ابو جمره ضبعی» است با جیم و راء. من این نام را در نسخه‌ی برخی شراح این کتاب به اشتباه با حرف «ز» و «هاء» (زُهری) دیدم که تصحیف (تحریف لفظی) است.

در جمله‌ی (سمعت ابن عباس يسأل)، کلمه‌ی «يسأل» با ضمه بر اول آن تلفظ می‌شود. در جمله‌ی (فرخص)، یعنی رخصت داد، و در روایت اسماعیلی این کلمه به صورت کامل آمده است.

در جمله‌ی (فقال له مولى له)، اسم آن مولى (برده آزاد شده) صراحتاً نیامده، ولی گمان می‌رود که عکرمه باشد.

در جمله‌ی (إنما كان ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه)، در روایت اسماعیلی چنین آمده: «إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل»؛ یعنی این (رخصت متعه) فقط در جهاد بود، چون زنان کم بودند.

در جمله‌ی (فقال ابن عباس: نعم)، در روایت اسماعیلی آمده است: «صدق» (درست گفت).



در صحیح مسلم از طریق زهری از خالد بن مهاجر یا ابن ابی عمره انصاری آمده که مردی (و بیهقی هم تصریح کرده که مخاطب ابن عباس بوده) گفت: متعه فقط در آغاز اسلام به عنوان رخصتی برای اضطرار (مثل خوردن مردار، خون و گوشت خوک) جایز بود. این با روایتی که خطابی و فاکهی از سعید بن جبیر نقل کرده‌اند نیز تأیید می‌شود که: گفتم به ابن عباس: فتوای تو درباره متعه در همه جا پخش شده، حتی شاعران درباره‌اش شعر گفته‌اند! ابن عباس پاسخ داد: به الله قسم، من چنین فتوا نداده‌ام! این (متعه) فقط مانند مردار و خون و گوشت خوک است؛ فقط برای مضطر حلال است.

بیهقی این روایت را از طریق دیگری نیز از سعید بن جبیر نقل کرده و در پایان افزوده: «بدانید که این متعه، مانند مردار و خون و گوشت خوک است.»

محمد بن خلف (معروف به وکیع) در کتاب «الغرر من الأخبار» این روایت را با سندی بهتر از سعید بن جبیر نقل کرده، اما در آن، جمله‌ی آخر ابن عباس (مقایسه متعه با مردار...) نیامده است.

همچنین در حدیث سهل بن سعد که پیش‌تر به آن اشاره شد، مطلب مشابهی آمده. بنابراین این اخبار همدیگر را تقویت می‌کنند و خلاصه‌شان این است که متعه به خاطر تجرد و سختی سفر رخصت داده شده بود، و این با حدیث ابن مسعود که در آغاز بحث نکاح آمده، مطابقت دارد.

بیهقی نیز از حدیث ابوذر با سندی حسن نقل کرده که: «متعه فقط برای جنگ و هنگام ترس بود.»

اما آنچه ترمذی از طریق محمد بن کعب از ابن عباس نقل کرده که: «متعه فقط در آغاز اسلام بود. مردی وارد شهری می‌شد که آشنایی نداشت و زنی را برای مدتی می‌گرفت تا از وسایلیش نگهداری کند»، سندش ضعیف است و شاذ (نادر) محسوب می‌شود و با علت اصلی اباحه‌ی متعه (یعنی سختی و تجرد) مغایرت دارد.^۱



۵۱۱۷ و ۵۱۱۸ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمَرُو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا كُنَّا فِي جَيْشِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ «إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا» .

ترجمه: «جابر بن عبدالله و سلمه بن اکوع می گویند: ما در جبهه بودیم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به نزد ما آمد و گفت: به شما اجازه داده شده است که استمتاع کنید بنابراین متعه را انجام دهید».

توضیح: امام نووی می گوید: اصح اقوال در نزد علمای شافعی این است که متعه دو بار مباح و حرام گردید، تا اینکه در روز فتح مکه برای همیشه حرام شد.

حافظ ابن حجر می گوید: در جمله‌ی (قال عمرو)، منظور «عمرو بن دینار» است. در روایت اسماعیلی از طریق ابن ابی الوزیر از سفیان، آمده است: «عن عمرو بن دینار». این روایت در میان شاگردان ابن عیینه نادر است، اما بخاری آن را (با وجود اینکه معنعن است) ذکر کرده چون از طرق دیگر نیز روایت عمرو بن دینار نقل شده است. اسماعیلی به این نکته اشاره کرده که مسلم این روایت را از طریق شعبه و روح بن القاسم، و عبدالرزاق از طریق ابن جریج از عمرو نقل کرده‌اند.

در جمله‌ی (عن الحسن بن محمد)، منظور حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب است. در روایت ابن جریج آمده: «الحسن بن محمد بن علی» که همان کسی است که در حدیث اول هم آمده بود. در روایت شعبه از عمرو آمده: «سمعت الحسن بن محمد».

در جمله‌ی (عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع)، در روایت روح بن القاسم، نام سلمه قبل از جابر آمده، و حسن بن محمد هر دوی آن‌ها را درک کرده ولی روایتش از جابر مشهورتر است.

در جمله‌ی (کنا فی جیش)، تعیین این لشکر مشخص نیست، ولی در صحیح مسلم از طریق ابوالعمیس از ایاس بن سلمه از پدرش آمده: «پیامبر در سال اوطاس برای سه روز متعه را رخصت داد و سپس از آن نهی کرد».

نکته: کلمه‌ی «جیش» در همه روایات با فتح «ج» و سکون «ی» و «ش» معجمه آمده. کرمانی گفته که در بعضی روایات «حنین» (نام مکان جنگ) آمده که من آن را نیافتم.



در جمله‌ی (فَاتَانَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، نام فرستاده مشخص نیست ولی در روایت شعبه آمده: «منادی پیامبر نزد ما آمد» که احتمال می‌رود بلال باشد. در جمله‌ی (إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتَعُوا فَاسْتَمْتَعُوا)، شعبه در روایت خود افزوده: «یعنی متعه‌ی زنان». و کلمه‌ی «فاستمتعوا» هم به صورت امر و هم به صورت ماضی (گذشته) ضبط شده است.

صحیح مسلم حدیث جابر را از طرق دیگر نیز نقل کرده: از جمله از ابونضره از جابر که گفته شد: «ما با پیامبر صلی الله علیه وسلم متعه کردیم.» و از عطا از جابر که گفته: «ما در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم، ابوبکر و عمر متعه کردیم.» همچنین از محمد بن رافع از عبدالرزاق از ابن جُرَیج نقل شده که: «ابوالزبیر به من خبر داد، از جابر شنیدم...» و افزود: «تا اینکه عمر دربارهی عمرو بن حرث نهی کرد.»

ماجرای عمرو بن حرث را عبدالرزاق در «مصنف» خود از همین سند از جابر نقل کرده: «عمرو بن حرث به کوفه آمد و با کنیزی متعه کرد. آن زن حامله شد. او را نزد عمرو آوردند، پرسید، و عمرو اعتراف کرد. پس عمر او را از متعه نهی کرد.»

بیهقی در روایت سلمه بن اکوع (که از طریق مسلم نقل کردیم) جمله‌ی «ثم نهی عنها» را آورده و ضبط آن را به دو صورت دیده: «نهی» با فتح نون، و در روایتی معتبر «نها» با الف.

اگر گفته شود که «نَهی» با ضمه نون است و منظور از ناهی، عمر است (همان‌طور که در حدیث جابر آمده)، پاسخ آن است که: بله، این ممکن است. اما نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم از متعه در حدیث ربیع بن سبره از پدرش بعد از اباحه، ثابت شده. در حالی که هیچ روایتی از اباحه پس از نهی نداریم. بنابراین، نهی عمر مطابق با نهی پیامبر است. گفتیم: و توضیح کامل آن این است که گفته شود: شاید جابر و کسانی که از او نقل کرده اند که مردم پس از پیامبر صلی الله علیه وسلم تا زمان نهی عمر همچنان از متعه استفاده می کردند، از نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم آگاه نشده بودند.

و از این مطلب نیز فهمیده می‌شود که عمر به دلیل اجتهاد شخصی خود نهی نکرد، بلکه نهی او مستند به نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. چنان که در روایت ابن ماجه از طریق ابوبکر بن حفص از ابن عمر آمده که گفت: «وقتی عمر به خلافت رسید، خطبه‌ای ایراد کرد و گفت: همانا پیامبر صلی الله علیه وسلم سه روز به ما اجازه متعه داد، سپس آن را حرام کرد.»



و ابن منذر و بیهقی از سالم بن عبدالله بن عمر از پدرش نقل کرده‌اند که گفت: «عمر بر منبر رفت، الله را ستود و گفت: چه شده است که برخی از مردان پس از نهی پیامبر صلی الله علیه وسلم هنوز متعه می‌کنند؟».

و در حدیث ابوهریره که در صحیح ابن حبان به آن اشاره شده آمده است: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «متعه نکاح و طلاق و عده و ارث را باطل کرد». این حدیث شاهد صحیحی دارد از سعید بن مسیب که بیهقی آن را نقل کرده است.

در مورد عبارت (و قال ابن اُبی ذئب...)، این روایت را طبرانی، اسماعیلی و ابونعیم از طرق مختلف از ابن اُبی ذئب نقل کرده‌اند.

و عبارت «هر مرد و زنی که توافق کنند، مدت آن سه شب باشد»، در نسخه‌ای به اشتباه «بعشرة» (با ده) آمده، در حالی که روایت صحیح با «ف» به معنی «توافق» است، چنان‌که در روایت اسماعیلی و دیگران آمده است. و مقصود آن است که اگر مدتی تعیین نشود، به سه شب محدود می‌شود.

در عبارت «فإن أحبا أن يتزایدا» مقصود این است که اگر بخواهند پس از پایان سه شب مدت را افزایش دهند، اجازه دارند. و در روایت اسماعیلی به صراحت آمده است. همچنین عبارت «أن يتتارکا» یعنی اگر بخواهند از هم جدا شوند.

و در روایت ابونعیم آمده «أن يتناقضا تناقضا» که معنای آن همان جدایی است. در عبارت «فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة» یعنی نمی‌دانم این حکم مخصوص ما بوده یا برای همه مردم. در حدیث ابی ذر به صراحت آمده که این حکم مخصوص اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، چنان‌که بیهقی نقل کرده: «متعه فقط برای سه روز برای اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم حلال شد، سپس آن حضرت نهی فرمود.»

و در عبارت «وقد بينه على عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ» اشاره است به اینکه علی رضی الله عنه از پیامبر نقل کرده که حکم متعه پس از اذن اولیه نسخ شد، چنان‌که در بخش پیش گفته شد.

عبدالرزاق نیز از علی نقل کرده: «رمضان همه روزه‌ها را نسخ کرد و متعه را طلاق و عده و ارث نسخ نمود».



در میان سلف درباره متعه اختلاف نظر وجود داشته است. ابن منذر گفته: از گذشتگان اجازه آن نقل شده، اما امروز کسی به آن فتوا نمی‌دهد مگر برخی از رافضیان (شیعیان)، و قولی که مخالف کتاب الله و سنت پیامبر باشد، اعتباری ندارد.

عیاض گفته: سپس اجماع علما بر حرمت متعه صورت گرفت، جز شیعیان.

از ابن عباس هم دو روایت هست: یکی بر جواز و دیگری بر رجوع از آن.

ابن بطلال گفته: مردم مکه و یمن از ابن عباس جواز متعه را روایت کرده‌اند، اما روایت رجوع از آن اسناد ضعیفی دارد، و قول به جواز آن از او صحیح‌تر است، که مذهب شیعه است. او همچنین گفته: همه بر بطلان متعه اگر امروزه واقع شود اتفاق دارند، چه قبل از دخول باشد و چه بعد از آن. جز زفر که آن را همچون شروط فاسد می‌داند، ولی این قول با حدیث «پس هر کس چیزی از آنان دارد، باید رهایشان کند» مخالفت دارد؛ و این حدیث در صحیح مسلم از ربیع بن سبره از پدرش نقل شده.

خطابی گفته: حرمت متعه همچون اجماع است، جز نزد بعضی از شیعیان. و بر اساس اصول خودشان که باید به علی و اهل بیت رجوع کرد، نسخ آن ثابت است، چرا که علی خودش نقل کرده که نسخ شده است.

بیهقی از جعفر بن محمد نقل کرده که در پاسخ به سؤال درباره متعه گفت: «این همان زناست به عینه». و از ابن جریج نیز نقل شده که ابتدا آن را جایز می‌دانست. ابو عوانه در صحیح خود از ابن جریج نقل کرده که بعداً از جواز آن برگشت، با اینکه پیش‌تر در بصره هجده حدیث در جواز آن نقل کرده بود.

ابن دقیق العید گفته: قول برخی از حنفیان که جواز را به مالک نسبت داده‌اند اشتباه است. مالکی‌ها در مخالفت با ازدواج موقت آن قدر سخت‌گیرند که حتی اگر شرط حلیت در زمانی خاص ذکر شود، همان زمان طلاق واقع می‌شود، چون این امر در حکم نکاح متعه است.

عیاض گفته: همه بر این اجماع دارند که اگر شرط به صورت صریح ذکر شود، ازدواج باطل است. ولی اگر نیت داشته باشد که بعد از مدتی جدا شود، نکاح صحیح است، جز نزد اوزاعی که آن را نیز باطل می‌داند.

در مورد اینکه آیا کسی که متعه می‌کند حد می‌خورد یا تعزیر می‌شود، دو نظر وجود دارد که منشأ آن این است که آیا اتفاق بعد از اختلاف، موجب رفع اختلاف قبلی می‌شود یا نه.



قرطبی گفته: همه روایات بر این متفق اند که مدت اباحه متعه کوتاه بوده و بعد از آن حرام شده است، و سلف و خلف بر تحریم آن اجماع کرده اند، جز گروه اندکی از رافضه که نظر شان اعتباری ندارد.

گروهی از بزرگان گفته اند تنها ابن عباس در جواز آن منحصر به فرد است و این از مسائل معروف با مخالفت نادر است.

ابن عبد البر گفته: اصحاب ابن عباس از اهل مکه و یمن بر جواز آن بوده اند، ولی فقیهان دیگر بلاد بر حرمت آن اتفاق دارند.

ابن حزم گفته: پس از پیامبر صلی الله علیه و سلم، ابن مسعود، معاویه، ابوسعید، ابن عباس، سلمه، معبد دو پسر امیه بن خلف، جابر و عمرو بن حریث و دیگران بر جواز آن باقی بودند. جابر روایت کرده که در زمان پیامبر و ابوبکر و عمر تا نزدیک آخر خلافت عمر متعه انجام می شد. و از تابعین، طاووس، سعید بن جبیر، عطاء و دیگر فقیهان مکه بر جواز آن بودند.

گفتم: در همه این موارد جای تأمل است. در مورد ابن مسعود، مستند او حدیثی است که در ابتدای باب نکاح آمد، ولی اسماعیلی در آن زیاده ای آورده که به صراحت تحریم در آن آمده است. ابو عوانه نیز از طریق ابو معاویه از اسماعیلی بن ابی خالد نقل کرده که در پایان حدیث آمده: «پس انجام دادیم و سپس آن را ترک کردیم».

در مورد معاویه، عبدالرزاق از صفوان بن یعلی بن امیه نقل کرده که گفت: یعلی خبر داد که معاویه در طائف با زنی متعه کرد، و سند آن صحیح است. ولی در روایت ابی الزبیر از جابر که عبدالرزاق هم نقل کرده آمده: «معاویه هنگام ورود به طائف با کنیزی از بنی حصرمی به نام معانۀ متعه کرد، سپس معانۀ تا زمان خلافت معاویه زنده بود و معاویه هر سال برایش هدیه می فرستاد». معاویه تابع و پیرو عمر بود و بدون شک پس از نهی عمر، به آن عمل نکرد. از این رو طحاوی گفته: عمر خطبه ای ایراد کرد و متعه را نهی کرد و این را از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد و هیچ کس مخالفتی نکرد، و این نشانه پذیرش آنان از نهی عمر است.

در مورد ابوسعید، عبدالرزاق از ابن جریج نقل کرده که عطاء گفت: «هر که را بخواهی از ابوسعید پرس، او گفت: ما به اندازه یک قدح سویق خرج می کردیم و متعه می کردیم». این روایت - با اینکه ضعیف است به دلیل مجهول بودن یکی از راویان - صراحت ندارد که این عمل بعد از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده است.



و اما ابن عباس: قبلاً نقل و اختلاف نظر در مورد این که آیا از نظرش برگشت یا نه، بیان شد.

اما سلمه و معبد: داستان‌شان یکی است ولی اختلاف وجود دارد که ماجرا مربوط به کدام یک بوده است. عبدالرازق با سند صحیح از عمرو بن دینار از طاوس از ابن عباس روایت کرده که گفت: «عمر ناگهان دید که امّ اراکه باردار شده، از او پرسید، گفت: سلمه بن امیه با من متعه کرد».

و از طریق ابی الزبیر از طاوس نقل کرده که نامش را معبد بن امیه ذکر کرده است. و اما جابر: مستند او این جمله است: «ما این کار را انجام دادیم»، که قبلاً شرح دادم. در روایت ابونصره از جابر در صحیح مسلم آمده است: «عمر ما را نهی کرد و دیگر آن را انجام ندادیم». اگر منظور او از «ما انجام دادیم» همه صحابه باشد، جمله‌ی بعدی «دیگر آن را انجام ندادیم» نیز شامل همه‌ی صحابه خواهد بود و این اجماع محسوب می‌شود. همچنین مشخص شد که مستند او احادیث صحیحی است که ما بیان کردیم. اما عمرو بن حرث و نیز روایت جابر که گفت از همه صحابه نقل کرده، عجیب است. جابر تنها گفته «ما این کار را کردیم» و این شامل تمام صحابه نمی‌شود و می‌تواند فقط مربوط به خودش باشد.

اما آنچه از تابعین نقل شده، عبدالرازق با اسناد صحیح از آنان نقل کرده است. و از جابر در مسلم آمده است: «ما این کار را در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام دادیم، سپس عمر ما را نهی کرد و ما آن را ترک کردیم». این روایت، جابر را از کسانی که متعه را حلال می‌دانند خارج می‌کند. ابن حزم نیز به این نکته اذعان داشته و گفته است: چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده: «آن (متعه) تا روز قیامت حرام است»، ما به این قول ایمان آوردیم و تحریم متعه را قبول کردیم. والله اعلم.^۱

۵۱۱۹ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنِي إِيسَى بْنُ سَلَمَةَ بْنُ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَيْمًا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ تَوَافَقَا فَعِشْرَةٌ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثٌ



لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَايِدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا . فَمَا أَذْرَى أَمْرًا كَانَ لَنَا خَاصَةً أَمْرَ
لِلنَّاسِ عَامَّةً . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيَّنَّهُ عَلِيُّ بْنُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ
مَنْسُوخٌ .

ترجمه: از ایاس بن سلمه بن اکوع، از پدرش روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «هر مرد و زنی که (به نکاح موقت) موافقت کنند، معاشرت زناشویی میان آنها برای سه شب است، پس اگر بخواهند، مدت آن را زیاد کنند یا از یکدیگر جدا شوند. من نمی دانم که این چیزی خاص برای ما (صحابه) بود و یا برای عموم مردم. ابو عبدالله (امام بخاری) گفت: علی به روایت از پیامبر صلی الله علیه وسلم واضح ساخت که همانا اباحت متعه منسوخ شده است.

توضیح: سخن زیبا و دلنشین عمر بن خطاب که در بسیاری از کتاب‌های حدیث اهل سنت نقل شده است سبب آن شده است تا کور دلان و نافهمان در مقابل سخن گرانقدر او قد علم نمایند و به دشمنی و کینه توزی با وی پردازند، ایشان در عهد خلافت خویش چنین فرموده‌اند: «متعتان کانتا علی عهد رسول الله ﷺ وأنا أنهی عنهما وأعاقب علیهما، متعة الحج ومتعة النساء»^(۱).

اگر به محتوای کلام حضرت عمر بن خطاب بنگریم در می‌یابیم که ایشان هرگز از جانب خود آن را نهی نکرده است بلکه همان نهی قبلی که از جانب رسول الله ﷺ صورت گرفته است را به کلیه بلاد و سرزمین‌های اسلامی ابلاغ می‌نماید و چون ابلاغ توسط ایشان و در دوران خلافت او به صورت اکمل و اتم صورت گرفت آن نهی را به خود نسبت داده‌اند، حضرت عمر بن خطاب ﷺ بنا به آیه کریمه الهی که در قرآن مجید به حج تمتع اشاره دارند به حج تمتع معتقد بودند چنانچه که از حضرت عبدالله بن عباس از ایشان نقل شده است که فرمودند: (والله إني لا أنهاكم عن المتعة وإنها في كتاب الله وقد فعلها رسول الله).

(۱) صحیح مسلم ۱۶۸/۸ مسند امام احمد ۵۲/۱.



حضرت عمر بن خطاب هرگز از آن نهی ننموده و نسبت تحریم به او نسبتی بی جا و ناروا است که به آن منسوب می نمایند بلکه ایشان معتقد بودند که حج عمره به طور جداگانه اولی تر و افضل تر است چنان که امام شافعی و سفیان ثوری و اسحاق بن راهویه و غیره به آن معتقدند، در آیات الهی خداوند متعال هدی را بر متمتع به خاطر جبران نقصان حج او واجب گردانده است چنانچه که (۱۹۶) بقره بیانگر همین مطلب می باشد آن حضرت رضی الله عنه با وجود اینکه مهلت و فرصت زیادی در حجه الوداع داشتند فقط به ادای حج مفرد و در ادای عمره قضاء و عمره جعرا نه فقط به ادای عمره پرداختند، علامه ابوالفتح مقدسی می فرماید: حضرت عمر بن الخطاب از آن متعه ای که در قرآن مجید مذکور است نهی نفرموده اند بلکه در بین حج مفرد و عمره با احرام جداگانه فسخ انداخته اند که آن دو با دو احرام صورت گیرد و عمره به تنهایی انجام پذیرد، شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمته الله می نویسد: در دوران خلافت حضرت ابوبکر صدیق و اوایل خلافت حضرت عمر فاروق زائرین و حجاج در ایام حج به ادای عمره و حج می پرداختند و از ادای عمره در ماههای دیگر سال اجتناب می ورزیدند. و اندکی از حجاج به آن عمل می کردند لذا حضرت عمر رضی الله عنه به خاطر اینکه حج عمره نیز به صورت جداگانه انجام می پذیرد از جمع حج و عمره نهی کردند لذا فرمودند اگر هر یک جداگانه انجام پذیرد بهتر و افضل است لذا از جمع آن دو نهی فرمودند تا در ماههای دیگر سال نیز حجاج برای زیارت بیت الهی قصد سفر نمایند، اما آنچه درباره ی متعه زنان و نکاح موقت به او نسبت داده اند که ایشان نکاح موقت را حرام گردانده است نسبتی غلط و نابجایی است زیرا که ایشان همان ابلاغ و نهی قبلی آن حضرت رضی الله عنه را به عموم مسلمانان ابلاغ و بر آن تاکید داشته اند چنان چه که از ایشان روایت است که فرمودند: آن حضرت رضی الله عنه سه بار متعه را جایز و سپس آن را حرام گردانند و قسم به ذات



باریتعالی اگر بنده از حال کسی که ازدواج نموده و محصن است اطلاع یابم که اقدام به عقد نکاح موقت نموده است او را رجم (سنگسار) می‌نمایم مگر اینکه چهار شاهد و گواه بر حلت نکاح موقت ارائه دهد و در روایتی دیگر از او چنین نقل شده است:

اگر فرد غیر محصن اقدام به عقد نکاح موقت نماید او را صد ضربه شلاق خواهم زد مگر اینکه گواهانی را بر من ارائه دهد که آنان بر حلت نکاح موقت گواهی و شهادت دهند.

حضرت عمر بن خطاب پس از آنکه آن حضرت بر حرمت نکاح موقت پافشاری و تاکید نموده بودند آن را علناً اعلام و ابلاغ نمودند و بر تاکید آن افزودند و ایشان مبلغ و نافذ شریعت‌اند نه اینکه او را مخترع شریعت بدانیم، اعلام رجم افراد محصن از جانب وی دلیل واضح و روشنی است که حرمت نکاح موقت به طور قطع و ثبوت از آن حضرت رضی الله عنه ثابت گردیده است که هیچ مخالفی نیز به مخالفت با آن نپرداخته است لذا عدم مخالفت و سکوت صحابه دلیل واضح و روشنی است که آن حرمت بالقطع و اتفاق ثابت گردیده است و هیچ فردی از صحابه به حلت آن معتقد نیست ولی در مورد حج تمتع پس از سخنان حضرت عمر بن خطاب جمع کثیری از صحابه با وی به مخالفت پرداختند.

علامه محمد حامد در کتاب (نکاح المتعه حرام فی الاسلام) چنین می‌نویسد: آنچه بنده آن را بیان می‌نمایم و بلکه هر مصنف و مولف دیگری نیز اذعان به آن دارد این است که حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه از جانب خویش هرگز نکاح موقت را حرام نگردانده زیرا که ایشان در قرآن مجید آیه (ای مومنان حرام نکنید آنچه را که خدا حلال ساخته است شما را و از حد مگذرید هر آینه خدا دوست نمی‌دارد که حد گذرندگان را). [المائدۀ: ۸۷]. قرائت و به آن عشق می‌ورزید و همچنین آیه‌ای که در



بیان کفار و عاقبت آنان نازل شده است را نیز قرائت نموده است آن آیه‌ای که الله متعال در آن می‌فرماید: هر آینه زیان کار شدند آنان که کشتند فرزندان خود را به غیر دانش و حرام کردند آنچه روزی داد ایشان را به سبب دروغ بستن بر خدا به تحقیق گمراه شدند ایشان و نه شدند راه یافتگان. [الأنعام: ۱۴۰].

و همچنین آیه دیگری که خداوند متعال در آن به پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید اگر کفار چیزهایی را حرام گردانده‌اند از آنان شاهد و گواه بر حرمت آن چیز طلب نما، چنانچه می‌فرماید: بگو بیاورید علمای خود را آنان که گواهی می‌دهند که خدا حرام ساخته است این را سپس یا محمد به فرض گواهی دهند تو معترف مشو با ایشان و پیروی مکن خواهش کسانی که به دروغ نسبت کرده‌اند آیات را و کسانی که اعتقاد ندارند به آخرت و ایشان با پروردگار خود برابر می‌کنند. [الأنعام: ۱۵۰].

علامه فخرالدین رازی در تفسیرش در صفحه ۲۸۷/۳ نهی عمر رضی الله عنه از نکاح موقت را بسیار جالب و زیبا پاسخ داده‌اند که در اینجا به دفاعیات و نظریه او به طور اختصار می‌پردازیم:

حضرت عمر بن خطاب این سخن نهی و تحریم نکاح موقت را در محضر صحابه بیان داشتند و هیچ کسی از صحابه به مخالفت با او نپرداخت در اینجا صحابه‌ای که در نزد او حاضر بودند یکی از این سه گروه بوده‌اند که سه احتمال در آن وجود دارد:

۱- صحابه نسبت به حرمت نکاح موقت مطلع بودند و با بیان حضرت عمر که موافق حدیث پیامبر بود مخالفت نکردند.

۲- صحابه به حلت و جواز نکاح موقت معتقد بودند ولی از خوف و ترس با او مدارا و مدهانت نمودند و به مخالفت با او بر نخواستند.

۳- صحابه به حرمت و حلت آن یقین نداشتند و در بین حرمت و حلت آن



متردد بودند لذا سکوت کردند، نظریه و احتمال اول بهترین و پسندیده‌ترین احتمالات است زیرا که دو احتمال بعدی به طور کلی منتفی هستند، احتمال دوم به این دلیل منتفی است که اگر حضرت عمر به حلت آن معتقد بود و آن را حرام گرداند و دیگران نیز با او هم صدا شدند کلیه آنان کافر و از اسلام خارج می‌گردند و مصداق آیه [۱۱۰ آل عمران]. قرار نمی‌گیرند لذا در آن لحظه چه کسی مصداق این آیه بود آیا آنان حلت نکاح موقت را بیان داشتند یا خیر و چرا سکوت را اختیار نمودند، سومین احتمال نیز مردود و منتفی است زیرا که امکان ندارد صحابه از حلت و حرمت آن اطلاع نداشته باشند، اگر واقعاً همچون نکاح دائم حلال می‌بود کلیه صحابه از آن مطلع می‌گشتند زیرا که این در آن صورت جزو ضروریات و نیازهای آنان بود و هرگز آنان از ضروریات و نیازهای خود غافل و بی‌خبر نبوده‌اند. علامه ابوالفتح مقدسی در کتاب تحریم نکاح المتعه در صفحه ۷۷ چنین می‌نویسد: با توجه به اینکه عمر رضی الله عنه بر منبر حرمت نکاح موقت را بیان داشته‌اند و بر عاملین و مرتکبین آن جرم سنگین را گذاشته‌اند دلیل بر این است که نکاح موقت در زمان پیامبر حرام گردیده است و صحابه نیز آن را پذیرفته‌اند و هیچ یک از مهاجرین و انصار به مخالفت با او نپرداخته است و این در حالی اتفاق افتاده است که برخی از صحابه همچون ابی بن کعب در حرمت حج تمتع و معاذ بن جبل در فتوای رجم زن حامله با او به مخالفت پرداخته‌اند و آزادی در دور خلافت او به اوج خود رسیده بود لذا اگر ایشان از جانب خود آن را نهی و حرام می‌کردند صحابه با او به مخالفت می‌پرداختند علاوه بر نهی حرمت عمر رضی الله عنه عده کثیری از راویان و صحابه حرمت نکاح موقت را بیان داشته‌اند که در اینجا به برخی از آن روایات اشاره می‌شود:

۱- از حضرت حسین بن محمد بن علی و برادرش عبدالله روایت شده است که



حضرت علی به ابن عباس فرمودند: آن حضرت عليه السلام از متعه و گوشت الاغ در جنگ خیبر نهی فرمودند^(۱).

۲- از حضرت ایاس بن سلمه روایت شده است که ایشان از پدر خویش نقل می نمایند که آن حضرت در سال اوطاس نکاح متعه و موقت را جایز و پس از آن نهی کردند^(۲).

۳- از حضرت ربیع بن سبره الجهنی روایت شده است که ایشان می فرمایند پدرم به من گفت من به همراه آن حضرت بودم که ایشان فرمودند: ای انسانها من قبلاً به شما نکاح موقت و متعه را اجازه داده بودم و امروز خداوند متعال آن را تا قیامت حرام گردانده است و هر کسی که زنی را به صورت نکاح موقت و متعه ازدواج کرده است رها نماید و از آن چیزی تحویل نگیرد^(۳).

۴- از عبدالملک بن ربیع بن سبره جهنی روایت است که ایشان از پدرشان روایت می کنند که ایشان فرمودند: آن حضرت در سال فتح مکه نکاح موقت را هنگامی که داخل شهر مکه شدیم جایز قرار دادند و هنوز از آن شهر خارج نشده بودیم که ما را از آن نهی کرد^(۴).

۵- از ربیع بن سبره الجهنی روایت است که ایشان از پدرشان روایت می کنند که آن حضرت عليه السلام فرمودند: بدانید و آگاه باشید که نکاح موقت و متعه از امروز به بعد تا روز قیامت حرام گردیده است^(۵).

۶- از عبدالرحمن بن نعیم الأعرجی روایت است که ایشان می فرمایند: شخصی

(۱) فتح الباری ۱۶۶/۹

(۲) مسلم به شرح نووی ۱۸۴/۹

(۳) مسلم ۱۸۶/۹

(۴) مسلم ۱۸۷/۹

(۵) مسلم ۱۸۹/۹



از حضرت عبدالله بن عمر درباره نکاح موقت پرسیدند ایشان بسیار خشمگین و ناراحت شدند و فرمودند قسم به ذات باری تعالی ما در زمان پیامبر زناکار و افراد بد کردار نبودیم^(۱).

۷- از حضرت موسی بن ایوب روایت است که ایشان از عمویش علی و او از حضرت علی بن ابی طالب نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: نکاح موقت ابتداء برای کسانی جایز بود که ثروتی نداشتند و هنگامی که حکم نکاح دائم، طلاق و میراث در میان زوجین بیان شد حکم نکاح موقت منسوخ گشت^(۲).

۸- از حضرت ربیع بن سبره روایت است که ایشان از پدرشان نقل می‌کنند که ایشان فرمودند: ما به همراه آن حضرت در سال حجه الوداع از شهر مدینه خارج شدیم تا اینکه به مکان عسفان رسیدیم که آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: حج عمره با حج مفرد آمیخته شده است در این لحظه حضرت سراقه فرمودند: ای رسول خدا به ما مانند نوآموزان تعلیم بده گویا ما امروز به دنیا آمده‌ایم و از هیچ چیز خبر نداریم عمره فقط مخصوص امسال است یا اینکه تا ابد و برای همیشه خواهد بود آن حضرت فرمودند: تا روز قیامت و برای همیشه است هنگامی که به مکه رسیدیم به طواف بیت الله و سعی صفا و مروه مشغول شدیم و پس از آن به عقد نکاح موقت به ما دستور (اجازه) دادند و برای روزهای مشخصی ازدواج صورت گرفت که من و یکی از دوستان روزی برای ازدواج موقت از منزل بیرون رفتیم و در نزدیک زنی خود را برای عقد موقت معرفی کردیم آن زن به قطیفه‌های (چادرهای) هر دویمان نگاه کرد قطیفه من بهتر بود ولی من جوانتر بودم او مرا در قبال قطیفه‌ای که به او دادم انتخاب و با من به ازدواج موقت راضی گشت آن شب در نزد او بودم و هنگام

(۱) الفتح الربانی للساعاتی ۱۹۱/۱۶.

(۲) دارقطنی ۲۵۹/۳.



صبح برای ادای نماز صبح به مسجد رفتیم آن حضرت صلی الله علیه و آله پس از نماز صبح بر روی منبر رفت و چنین به ایراد سخنرانی پرداخت: هر شخصی که با زنی عقد نکاح موقت بسته است بهای آن را بپردازد و هرگز به نکاح موقت روی نیاورد زیرا که خداوند متعال آن را برای همیشه بر شما حرام گردانده است^(۱).

تابعین نکاح موقت را زنایی بیش نمی دانستند علامه سعید بن منصور در سنن خویش در صفحه ۲۱۱/۱/۳ از حضرت عروه بن زبیر چنین نقل می کند: حضرت عروه بن زبیر از نکاح موقت نهی می کردند و می فرمودند: نکاح موقت و متعه زنایی بیش نیست. ابن ابی شیبہ در مصنف خود در صفحه ۲۹۳/۴-۲۹۴ از حضرت هشام بن الغار چنین نقل می کند که ایشان فرمودند: من از حضرت مکحول شنیدم که ایشان درباره ی شخصی که مبتلا به نکاح موقت شنیده بود گفت: ایشان زنا کردند.

باز هم روایتی دیگر در مصنف ابن ابی شیبہ در صفحه ۵۰۲/۷-۵۰۳ از حضرت عمر رضی الله عنه نقل شده است که می فرماید: قاسم بن محمد فرمودند بنا به آیه کریمه الهی نکاح موقت حرام گردیده است و برای حرمت آن آیه [المؤمنون: ۵-۶]. را قرائت نمودند.

ترجمه: و آنان که ایشان شرمگاه خود را نگاه دارند گانند مگر بر زنان یا کنیزان خود. علامه خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد در صفحه ۱۹۹/۱۴ و علامه ابن خلکان در کتاب وفیات الأعیان در صفحه ۱۹۹/۵ نظریه قاضی فقیه یحیی بن اکثم را چنین نقل می نماید: ما به همراه مامون در مسیر جاده شام بودیم که ایشان با آواز و ندای بلند به حلت متعه ابراز نظر نمودند یحیی بن اکثم به من و ابی العیناء گفت: صبح زود نزد او بروید و اگر مناسب دانستید با او سخن بگویید و حرمت متعه را بیان دارید و الا تا زمان تشریف فرمایی من سکوت را رعایت فرمایید، ما نزد او

(۱) مصنف عبدالرزاق ۵۰۴/۷ سنن بیهقی ۲۰۳/۷.



رفته و او را در حالت خشم یافتیم بنابراین تا رسیدن یحیی بن اکثم سکوت را اختیار نمودیم تا اینکه حضرت یحیی بن اکثم تشریف آوردند و به همراه او در مجلس مامون نشستیم مامون به حضرت یحیی گفت: چرا رنگت پریده است و چرا ناراحت به نظر می آید؟ حضرت یحیی در پاسخ فرمودند: به خاطر بدعتی که رایج می شود ناراحت هستم آن قضیه مرا پریشان کرده است مامون از او پرسید: آن بدعت چیست؟ ایشان فرمودند: آن حلت نکاح موقت و دستور به انجام آن است که در حقیقت آن زنا صریحی است.

مامون گفت: متعه زنا است؟ حضرت یحیی فرمودند آری متعه زنا صریحی است سپس مامون از او پرسید: شما این فتوی و نظر را از کجا می گوید؟ ایشان فرمودند: خداوند متعال آن را در سوره مبارکه مومنون حرام قرار داده اند آن جایی که می فرمایند: ^۱ پس هر که طلب کند سوای این دو (زن و کنیز) آن جماعت از حد گذرند گانند. سپس از مامون پرسیدند نکاح موقت و آن زنی که توسط نکاح موقت صیغه شده است جزو ملک یمین است؟ ایشان گفت: خیر سپس از وی پرسید آیا جزو ازواج است که زاد و ولد از او صورت می گیرد و نسب ثابت و میراث برقرار می گردد؟ ایشان گفتند: خیر، سپس فرمودند پس ایشان متجاوز حدود الهی اند و سخن را ادامه داده فرمودند: امام زهری از عبدالله و حسن دو فرزند محمد بن الحنفیه و ایشان از محمد بن علی و او از حضرت علی چنین نقل می نمایند که حضرت علی فرمودند: آن حضرت به من دستور دادند تا با صدای بلند به مردم بگویم که نکاح متعه حرام و ناجایز است سپس مامون به سوی ما نگاه کرد و گفت: آیا این روایت در احادیث مامون یافته می شود؟ ما گفتیم آری ای امیرالمومنین این روایت وجود دارد مامون پس از آن استغفار کرد و دستور به نهی نکاح موقت دادند،

۱- [المؤمنون: ۷].



از آن چه تاکنون گفته شده بود این مطلب به اثبات می‌رسد که نهی و حرمت نکاح موقت از طرف حضرت امیرالمومنین عمر بن الخطاب صورت نگرفته است بلکه خداوند متعال آن را نهی و حرام گردانده است ولی روافض می‌گویند حضرت عمر آن را حرام گردانده است، چنان چه در کتابهایشان روایات جعلی متعددی را نقل نموده‌اند می‌گویند: هنگامی که حضرت عمر در نزد خواهرش عفرات تشریف آوردند کودکی را در بغل و دامن خواهرش یافتند که از آن شیر می‌نوشید کودک را گرفته و به سرعت به مسجد آمدند و ندای الصلاة جامعه را سر دادند مردم نیز در آن لحظه به مسجد تشریف آوردند ایشان بر منبر رفته و به ایرای سخنرانی پرداختند و فرمودند: ای گروه مهاجرین و انصار و ای اولاد فرزندان قحطان کیست از شما که مرتکب عمل زنا شود و صاحب چنین فرزندی گردد عده‌ای از مردم گفتند ما آن روز دوست نداریم آیا شما نمی‌دانید خواهرم عفرات بنت خنتمه هنوز ازدواج نکرده است ایشان گفتند: آری. وی گفت من بر او داخل شده و به منزلش رفتم که ناگهان این طفل و کودک را در دامنش یافتم از او پرسیدم این کودک را از کجا و چگونه آورده‌ای او گفت من متعه کرده‌ام. بدانید و آگاه باشید ای مسلمانان متعه و نکاح موقتی که در زمان پیامبر اکرم حلال بوده است من آن را حرام می‌گردانم و هر کسی که مرتکب آن شود او را با شلاق خواهم کوبید هیچ کسی از افراد بر او خرده نگرفت و سخنان او را رد نکردند بلکه در مقابل سخن او سر تسلیم فرود آوردند و به آن رضایت دادند^(۱).

تشیع با این روایت معتقد است که حضرت عمر بنا به رای و نظر خویش نکاح موقت را به خاطر مسئله شخصی حرام گردانده است این روایت از جهات مختلفی مردود است به بخشی از آن می‌پردازیم. در هیچ کتابی از کتاب‌های تاریخ و تراجم

(۱) بحار الانوار مجلسی ۵۳/ ۲۸-۲۹.



نقل نشده است که حضرت عمر خواهری بنام عفراء داشته باشد، خواهران او به نامهای صفیه و امیمه بوده‌اند که از خنتمه دختر هاشم بن مغیره بن عبدالله بن مخزوم می‌باشند.

عجب‌تر و تمسخرتر از آن روایات و داستانهایی است که ابراهیم موسوی در کتاب حدائق الأنس نقل می‌نماید: او در کتاب حدائق الأنس در صفحه ۲۱۰ چنین می‌نویسد:

محمد علی قاضی تبریزی از امام صادق نقل می‌نماید: سبب تحریم نکاح موقت این است که عمر در نزد خواهرش خضراء طفل کوچکی را یافتند که در نزد او وجود داشت او خشمگین شده از او پرسید این فرزند را از کجا آورده‌ای او گفت: از نکاح موقت است بنابراین حضرت عمر آن را حرام گرداند.

روایات متعددی نقل کرده‌اند که در یک روایت عفراء در روایتی خضراء و در روایتی صفراء و در روایتی آن را به نام زرقاء معرفی کرده‌اند و این دال بر این است که کلیه این روایات جعلی و کاذبانه است.

از آقای موسوی هیچ‌گونه انتظاری نباید داشت زیرا که ایشان به آیات الهی توهین نموده و آن را استهزاء می‌نماید وی در صفحه ۲۱۰ کتاب خویش در قالب لطیفه چنین می‌نویسد:

هارون الرشید کنیزی را خریداری کردند و هنگامی که آن کنیزک در مقابل وی قرار گرفتند از او پرسیدند آیا از آیات الهی نیز چیزی بلد هستند آن کنیز گفت آری، هارون الرشید پرسید آیا می‌دانی آیه (۲۹ فتح) در چه سوره‌ای است او گفت آری آخر سوره فتح است و خواند [الفتح: ۱]. و در کنار آن حل سراویلها را اضافه نموده و قرائت کردند هارون الرشید خوشحال شده و او را از نزدیکان و خواص خویش قرار دادند.



و آیا ممکن است که زنی که هنوز ازدواج نکرده حامله شود و خانواده آن تا وضع حمل اطلاع نیابند؟

و در صورت اطلاع چنین خبری را در جمع عمومی اعلان کنند؟ آیا عقل چنین چیزی را می‌پذیرد؟

ای رافضی خبیث النفس آیا به خدا و آیات الهی تمسخر می‌نمایی؟ و آیا ارزش آیات الهی این قدر پایین و بی‌ارزش شده‌اند که آن‌ها را این گونه به تمسخر می‌گیری بنابراین هرگز از شما نباید تعجبی داشت که چنان دو زبان و بهتانی را ببندید زیرا که شما قرآن الهی را نمی‌شناسید و آن را ندیده‌اید و منتظر صحیفه آینده هستید که آن را مهدی منتظر به همراه می‌آورد:

قالوا لأهمهم بولي على النار

قوم إذا استبح الأضياف كلهم

فلا تبول لهم إلا بمقدار

فضيقت فرجها بخلا ببولتها

این‌ها کسانی هستند وقتی سگشان بر میهمانان به صدا در بیاید به مادرشان می‌گویند که بر آتش ادرار کن (تا میهمانان با روشنی آتش ما را نبینند) پس نگاه می‌دارد مادر عضو مخصوصش (فرجش) را و نمی‌شاهد برای آن‌ها مگر به اندازه.

در روایتی دیگر در کتاب‌های شیعی سبب تحریم متعه توسط حضرت علی جریان دیگری را نقل کرده‌اند، آقای جزایری در کتاب الانوار النعمانیة صفحه ۳۲۰/۲ چنین می‌نویسد: روایتی نقل شده است در علت تحریم متعه توسط (حضرت) عمر، که ایشان شبی حضرت علی بن ابی طالب را به منزل خودش فرا خواندند صبح زود (حضرت) عمر سر را از پنجره منزل بیرون برده و به صورت اعتراض به (حضرت) علی گفت: شما معتقد بودید که مرد نباید شب را به تنهایی بدون زن بگذراند و شما دیشب، شب را به تنهایی سپری کردید، حضرت علی بن ابی طالب گفت: شما از کجا خبر دارید که من دیشب تنها بوده‌ام؟ من دیشب



خواهرت را متعه نمودم و او نزد من بوده است.

ایشان این سخن را مخفی داشته و به همان علت نکاح متعه را حرام قرار دادند، این روایت بنا به چند دلیل مردود است.
اولاً: این روایت توسط موسوی زنجانی در کتاب حدائق الأنس مردود شمرده شده است.

ثانیاً: این روایات بر علیه تشیع است زیرا که توسط آن حضرت علی خائن معرفی می شود چنان خائنی که به مکرم و صاحب منزل احترام نمی گذارد و به او اهانت می کند.

ثالثاً: چگونه امکان دارد که حضرت عمر با حضرت علی عداوت و دشمنی داشته باشد و دشمن خود را به منزل دعوت نماید و حضرت علی در نزد دشمن برود و ضیافت او را بپذیرد.

عداوت و دشمنی تشیع با حضرت عمر بن الخطاب به حدی رسیده است که هیچ چیزی را مراعات نمی نمایند و بر خلاف منطق و شعور عقلانی داستانهای جعلی زیادی را ساخته و پرداخته اند و بوسیله آن به زعم خویش مقام و مکانیت حضرت عمر را می کاهند، غافل از آنکه به مقام و منزلت او افزوده خواهد شد. یکی از داستانهای دروغین آن را که در اینجا به بخشی از آن اشاره می شود ذکر می نمایم از ولید امین ابوالمبارک احمد بن محمد بن اردشیر روایتی نقل شده است که می گوید: که هیبه الله از احمد ابن اسحاق و او از فقیه حسن سامری روایت می کند که من و یحیی بن احمد به قصد منزل احمد بن اسحاق قمی رهسپار شهر قم شدیم پس از آنکه به شهر قم رسیدم دروازه ی درب او را کوبیدم ناگهان کنیزکی عراقی را باز کرد احوال شیخ را از او پرسیدیم گفت: او بسیار مشغول است و امروز روز عید است ما به او گفتیم سبحان الله اعیاد چهاراند:



۱- عید فطر.

۲- عید اضحی.

۳- عید غدیر.

۴- جمعه آن کنیزک گفت: سرورم احمد بن اسحاق روایتی نقل کرده است که امروز روز عید است و این عید در نزد اهل بیت بر بقیه اعیاد برتری دارد، به او گفتیم: برو نزد شیخ و اجازه‌ی ملاقات ما را با او بگیر.

گفت: او هم اکنون از نزد ما در حالی که غسل کرده بود خارج گشت و در نزد مولایم ابوالحسن عسکری رفت و راجع به عید امروز روز نهم ربیع الاول از او پرسید و او نیز آن عید را تایید فرمود.

و در روایتی دیگر نقل شده است که حضرت حذیفه در چنین روزی نهم ربیع الاول بر آن حضرت علیه السلام وارد شدند حضرت حذیفه می‌فرمایند حضرت علی و دو فرزند او حسن و حسین را دیدم که به همراه آن حضرت مشغول خوردن چیزی هستند و با یکدیگر تبسم می‌زنند و آن حضرت به آنان می‌گوید: بخورید و خوشحال باشید امروز روز خوشبخت و نیکی برای شما است که در آن خداوند متعال دشمنان خود و دشمنان شما را و دشمنان جدتان را می‌ستاند و در آن روز دعای مادران پذیرفته می‌شود زیرا که آن روزی است که در آن شوکت و دبدبه مبغضین جد شما و ناصران دشمنانتان می‌شکند، بخورید آن روزی است که فرعون و هامان زمان اهل بیت من از دنیا خواهند رفت و در آن روز خداوند شما را خوشحال و قلبتان را مالا مال از شادی می‌نماید، حذیفه فرمود من گفتم ای رسول خدا چه کسی از امت و اصحاب شما این حرمت را می‌شکند؟ آن حضرت علیه السلام فرمودند: گروهی از منافین بر اهل بیت ظلم می‌نماید و امت را به ریاء و تظاهر و خود پسندی دعوت می‌دهد اموال بیت المال را تصاحب و در امور خویش صرف



می‌نمایند و بر خود ریاء می‌اندازند و امت را گمراه می‌سازند سنت مرا و کتاب الهی را تغییر و تبدیل می‌دهند و ارث مرا غصب و مرا تکذیب می‌نمایند و به تکذیب و مخالفت با برادر و وحی و جانشین و دامادم می‌پردازند و حق دخترم را غصب آن را نادیده می‌گیرند، حضرت حذیفه رضی الله عنه فرمودند: من گفتم ای رسول خدا از خدا بخواه که مرا در حیات شما هلاک بگرداند ایشان فرمودند: ای حذیفه من دوست ندارم که حرمت الهی را بشکنم ولی از خداوند می‌خواهم که فضیلت و برتری این روز را بیشتر نماید و آن را سنت و روش خوبی برای احباب و دوستان من قرار دهد، در این لحظه بود که خداوند متعال به آن وحی کرد: ای محمد در علم و تقدیر من مشکلات و مصائب اهل بیت ثبت گردیده است و در آن ظلم منافقین و معذبین بر خانواده و خواصان شما نیز درج گردیده است و من به حول و قدرت خویشتن آن را بر غاصبین حق حضرت علی و وحی شما آشکار خواهم کرد و آنان را به عذاب الیم و دردناک گرفتار خواهم کرد و آنان را با ابلیس محشور می‌گردانم و به همراه ابلیس برای همیشه در جهنم قرار می‌دهم، ای محمد من از آن کسی که بر من افتراء و بهتان می‌بندد و با من شریک می‌گیرد، انتقام می‌گیرم و در آسمانها برای محبان و شیعیان شما فرشتگانی را مقرب کرده‌ام و برای آنان طلب استغفار نمایند، ای محمد به ملائکه کاتبین گناهان و ثوابها دستور داده‌ام که در این روز و سه روز بعد از آن قلم غفو بر گناهان کشند و هیچ عملی را ثبت ننمایند، ای محمد این روز روز عید شما و خانواده و اهل بیت شما است و آن عید بزرگی است برای شیعیان و محبان شما، به عزت و جلالم قسم که اگر کسی در این روز بر خانواده‌اش آسان بگیرد و بر آنان خرج نماید در مال و جان و عمر او برکت می‌اندازم و او را از عذاب خویش مصون و محفوظ می‌دارم، سپس آن حضرت



بر خواستند و در منزل ام سلمه داخل شدند^(۱).

نکاح موقت از دیدگاه اهل بیت

پس از آن که نظریه صحابه بزرگوار و گرانقدر آن حضرت صلی الله علیه و آله را پیرامون نکاح موقت ایراد کردیم می‌طلبید تا موقف اهل بیت و خاندان آن حضرت را پیرامون نکاح موقت نیز مطرح سازیم، احادیث و روایاتی را که در کتاب‌های تشیع ذکر شده است را با ذکر حواله و سند روایات نقل می‌نماییم:

۱- عالم بزرگ شیعی همچون طوسی در کتاب التهذیب ۱۸۶/۲ والاستبصار ۱۴۲/۳ والحر العاملی در کتاب وسائل شیعه ۴۴۱/۱۴ نقل می‌نمایند: از زید بن علی روایت است که ایشان از پدرانشان و آنان نیز از حضرت علی نقل می‌کنند که ایشان فرمودند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز فتح خیبر گوشت الاغ و نکاح موقت و متعه را حرام گردانند.

مسئله بسیار عجیب و شگفت‌آوری که هر عالمی پس از این روایت در کتاب خویش نقل کرده است و با خواندن آن هر انسان عاقلی پی به بطلان توجیه و تاویل او می‌برد، این است که این روایت را بر تقیه حمل نموده است، ولی هیچ انسان عاقلی با این توجیه موافق و قانع نمی‌شود زیرا که در آن لحظه هیچ‌گونه نیازی به تقیه نبوده است و علاوه بر آن راویان کثیر دیگری نیز از او در مواضع متعدد و گوناگونی روایاتی که دال بر حرمت متعه هستند را نقل نموده‌اند، اگر در اخبار و روایات تشیع بنگریم و آن‌ها بدون ضرورت و نیاز حمل بر تقیه نماییم در آن صورت دین و مذهب تشیع مذهبی باطل، مشکوک و متردد می‌گردد زیرا که در پذیرش روایات به مشکل بر می‌خورند و کلیه اقوال و روایات آنان جنبه یقین و شک را به خود می‌گیرد که ترجیح آن بر صاحبانش مشکل می‌گردد چون احتمال

(۱) الانوار التعمانیة - نعمت الله جزایری ۱۰۸/۱ تا ۱۱۱.



دارد یک سخن هم یقینی با شد، و هم با تقیه ذکر شود.

۲- محمد بن یعقوب کلینی در کتاب الکافی روایتی را از علی بن یقطین نقل می‌کند که ایشان از حضرت علی بن ابی طالب درباره حلت و حرمت نکاح موقت و متعه پرسیدند ایشان «حضرت علی» در جوابشان فرمودند: شما به آن هیچ نیازی ندارید خداوند متعال به وسیله نکاح دائم شما را از آن مستغنی گردانده است^(۱).

در روایتی دیگر از امام جعفر صادق چنین نقل می‌کند که ایشان فرمودند: من بر آن فرد مسلمانی که در طول حیات و زندگی‌اش متعه نماید بسیار خشمگین و ناراحت می‌شوم^(۲).

اگر به هر دو روایت که به نظر آنان توسط معصومین نقل شده‌اند بنگریم در می‌یابیم هر دو روایت به طور کلی با یکدیگر متفاوت و متضاد هستند در روایتی یک امام از آن نهی و در روایتی دیگر یک امام دیگر آن را دستور و به آن تشویق می‌نماید، و علاوه بر آن از امام جعفر صادق نظر دیگری را که مخالف با این نظر است را این گونه نقل می‌کنند که ایشان به یاران و اصحابی که مرتکب نکاح متعه می‌شوند می‌گفت: آیا شما شرم و حیا نمی‌کنید که مرتکب چنین عملی شده‌اید!

۳- در روایتی که هشام بن حکم آن را از ابی عبدالله نقل می‌کند چنین می‌فرماید: که حضرت ابو عبدالله فرمودند: زنان فاجره و فاسقه مرتکب نکاح موقت می‌شوند، و زنان پاکدامن و محصنه از آن پرهیز می‌نمایند^(۳).

۴- در روایتی دیگر که توسط عبدالله بن سنان نقل شده است چنین وارد شده است که ایشان می‌فرمایند از حضرت ابو عبدالله درباره نکاح موقت پرسیدم ایشان

(۱) الفروع من الکافی ۴۳/۲ وسائل الشیعه ۴۴۹/۱۴.

(۲) بحار الانوار ۲۹۹/۱۰۰.

(۳) بحار الانوار ۳۱۸/۱۰۰ و السرایر ۴۸۳.



فرمودند: خود را با آن چرکین و کثیف نگردان^(۱).

امام جعفر صادق فقط به رجز و توبیخ مرتکبین نکاح موقت اکتفا ننموده‌اند بلکه تحریم آن را نیز بیان داشته.

۵- در روایتی که از حضرت عمار نقل شده است ایشان می‌فرمایند حضرت ابو عبدالله بر من و سلیمان بن خالد متعه را حرام گردانند و فرمودند: من متعه را بر شما حرام گردانده‌ام^(۲).

چگونه امکان دارد که امام جعفر صادق معتقد به حلت نکاح موقت باشد ولی آن را بر اصحاب و یاران خویش حرام گرداند! چگونه ممکن است که ایشان آن را با وجود روایات متعدد دیگری که دال بر حلت هستند آن را بر اصحاب خویش نهی و حرام گرداند، تشیع روایات دیگری را که به شرح ذیل هستند نیز از او نقل نموده‌اند:

۱- هر فرد و شخصی که ازدواج موقت نماید و سپس غسل نماید خداوند متعال با هر قطره‌ی آبی که از آن می‌چکد هفتاد فرشته می‌آفریند که تا روز قیامت برای او طلب مغفرت می‌نمایند و بر پرهیز کنندگان از نکاح موقت تا قیامت لعنت و نفرین می‌فرستند^(۳).

۲- در روایتی دیگر سائلی از امام جعفر صادق پرسیدند: نظریه شما درباره‌ی نکاح موقت چیست؟ ایشان فرمودند: خداوند آن (نکاح موقت) را در قرآن و پیامبرش در احادیث را حلال گردانده‌اند و تا روز قیامت متعه جایز و حلال است، سائل به امام جعفر صادق روی گرداند و گفت: آیا شما نیز چنین سخنی را

(۱) بحار الانوار ۳۱۸/۱۰۰ السرایر ۶۶.

(۲) فروع کافی ۴۸/۲ وسائل شیعہ ۴۵۰/۱۴.

(۳) وسائل شیعہ ۴۴۴/۱۴.



می‌گویید در حالی که حضرت عمر از آن نهی کرده‌اند، امام جعفر صادق فرمودند ولو اینکه ایشان نهی و تحریم کرده‌اند من آن را جایز می‌دانم که آنچه پیامبر فرموده حق است و آنچه دوست (عمر) گفته باطل است.

سائل گفت: پناه بر خداوند که حضرت عمر چیزی را حرام و شما آن را حلال گردانید، امام جعفر صادق فرمود: شما نظریه او را بپذیرید و من نظریه پیامبر و اهل بیت را می‌پذیرم بیا تا با شما در نزد خدا ملاعنه نمایم.

در این لحظه عبدالله بن عمیر به امام جعفر صادق گفتند: آیا شما نکاح موقت را برای زنان، دختران، خواهران و دختر عمه‌هایت می‌پذیرید؟ در این لحظه امام جعفر صادق از آن رویگردان شدند^(۱).

اگر واقعا متعه حلال و جایز بود و دارای ثواب کثیر و زیادی که ملک از آن آفریده می‌شود بود پس چرا امام جعفر صادق به آن تن ندادند و بر اهل و خاندان خویش آن را نپسندیدند آیا او نمی‌خواست تا خاندان او به آن ثواب برسد؟ و آیا او از رسیدن آنان به آن ثواب ناراحت می‌شد؟ پس چرا آن را نپسندیدند؟ علاوه بر انکار امام جعفر صادق امام رضا نیز آن را بر اصحاب خویش نهی و حرام گردانده و آنان را از ارتکاب نکاح موقت باز داشتند.

۳- از محمد بن حسن بن شمون روایت است که ایشان می‌فرمایند امام ابوالحسن به موالی خویش نوشتند: متعه و ازدواج موقت را حلال نگردانید و به سنت پیامبر که همان نکاح دائم است مشغول شوید و توسط نکاح موقت خانواده‌ی تان را ناراحت نگردانید که ما را نفرین نمایند.

از مجموعه‌ی روایات گذشته حرمت نکاح موقت به اثبات می‌رسد که حتی اهل بیت و ائمه نیز آن را در طی روایات گوناگونی که برخی در اینجا درج گردید حرام



گردانده‌اند و حرمت ازدواج موقت راهی به سوی زندگی و ازدواج دائم است، اگر جوانان هر روز به ازدواج موقت مشغول گردند و به راحتی غریزه‌ی شهوانی خویش را دفع نمایند نیازی به ازدواج دائم نمی‌یابند و می‌توانند غریزه‌های جنسی و شهوانی خویش را در روزهای متفاوت با خانمهای گوناگون دفع نمایند که این بسیار زشت و ناپسند است که زشتی آن بر هر انسان عاقل و دانایی آشکار است ولی اهل تشیع به خاطر مخالفت و عنادی که با صحابه و ائمه دارند به آن روی آورده‌اند، اینک به نقد و بررسی روایاتی می‌پردازیم که تشیع توسط آن حلت و جواز متعه را صادر نموده‌اند، لازم به ذکر است که نقد و بررسی روایات را از کتاب‌های رجال شیعه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بررسی روایات

روایت اول:

اولین روایتی که تشیع از آن بر حلت متعه استدلال می‌نمایند این است که می‌گویند:

مفضل بن عمر از امام جعفر صادق پرسیدند نظریه شما پیرامون نکاح موقت چیست؟

ایشان فرمودند: متعه بنا به آیه (۲۳۵ بقره) کریمه‌ی الهی حلال و جایز است!!
اولاً: اگر به سند روایت به دقت بنگریم در می‌یابیم که این روایت توسط مفضل بن عمر که در نزد علمای شیعه فردی غیر معتبر و حتی از غلات خطاییه نیز است نقل شده است، لذا روایت فاقد اعتبار است، علمای شیعه درباره‌ی این راوی سخنان زیادی را گفته‌اند که در اینجا به نظریات برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

(۱) نجاشی در کتاب رجالش در صفحه ۲۹۵ درباره‌ی مفضل بن عمر ابو عبدالله



چنین می نویسد: کوفی فاسد المذهب مضطرب الروایه لایعياً به و قيل: انه كان خطایا وقد ذکر له مصنفات لا یعول علیها.

او فردی کوفی است که دارای نظریات و مذهب فاسد و مضطرب الروایه است که هرگز روایات او اعتبار و ارزش ندارد و برخی معتقدند که او فردی خطایی است که مصنفات او هرگز معتبر نیستند.

۲) ابن غضائری درباره‌ی مفضل بن عمر ابو عبدالله چنین می گوید: ضعیف متهافت مرتفع القول خطابی وقد زید علیه شیء کثیر وحمل الغلاة فی حدیثه حملاً عظیماً ولا یجوز أن یکتب حدیثه^(۱).

او فردی ضعیف الاحول و متروکی است که اقوال او فاقد اعتبار است که غلات از او روایت زیادی را نقل می نمایند که کتابت آن احادیث هرگز جایز نیست.

۳) حسن بن علی بن داود حلی در کتاب رجالش در صفحه ۵۶ چنین می نویسد: ضعیف متهافت خطابی او فردی ضعیف الاحوال و متروکی است که از گروه خطاییه می باشد.

۴) کشی در کتاب رجال خویش در صفحه ۲۷۲-۲۷۸ درباره‌ی او چنین می نویسد: إنه من الغلاة وإنه لم تثبت رواية فی مدحه بل إنه ملعون علی لسان ائمه. او از غلاتی است که هیچ گونه روایتی در مدح و ستایش او وارد نشده است بلکه او توسط ائمه نیز ملعون و نفرین شمرده شده است.

۵) محمد علی اردبیلی در کتاب جامع الرواه ۲/۲۵۸ می نویسد: الأولی عدم الاعتماد، والله اعلم بحاله.

اولی و افضل این است که روایات او روایات غیر متعمد و غیر موثق است.

۶) امام جعفر صادق در روایتی که از حماد بن عثمان نقل شده است مفضل بن



عمر الجعفی را چنین توصیف می‌نماید:

یا کافر یا مشرک مالک ولا بنی.

ای کافر و ای مشرک، شما را با فرزندم «اسماعیل بن جعفر» چه کار است؟ امام جعفر صادق این راوی را کافر قلمداد نموده است و روایت کفار فاقد اعتبار است. (۷) از اسماعیل بن جابر روایت است که امام جعفر صادق به مفضل بن عمر چنین خطاب نمودند: أنت المفضل وقل له یا کافر یا مشرک ما ترید إلی ابني ترید أن تقتله. ای کافر و ای مشرک از فرزندم چه می‌خواهی آیا می‌خواهی او را به قتل برسانی؟^(۱)

ثانیا: مفضل بن عمر یکی از افرادی است که به نماز و امور ضروری دین اهمیت نمی‌داد از معاویه بن وهب و اسحاق بن عمار روایت است که ایشان می‌فرمایند ما برای زیارت امام حسین خارج شدیم و گفتیم با خود مفضل بن عمر را به همراهی ببریم نزد او رفته و او را نیز با خود بردیم، در بین راه چهار فرسخی کوفه فجر طلوع کرد و ما نماز صبح را ادا نمودیم ولی مفضل ایستاد و نماز را ادا نکرد وقتی که از او پرسیدیم چرا نماز نمی‌خوانی به ما گفت من قبل از آمدن شما در منزل نماز خوانده بودم.

وی دارای عقاید بسیار شیعی و زشت دیگری همچون به شهادت نرسیدن امام حسین و پرواز او به آسمانها و عدم ازدواج حضرت عمر با ام کلثوم بنت علی است.

مرویات مفضل بن عمر در کتب اربعه.

مرویات مفضل بن عمر در کتب اربعه تشیع به تعداد ۱۰۶ روایت می‌رسد که کلیه آن روایات توسط راویانی که اسامی آنان در ذیل درج می‌گردد نقل و ثبت

(۱) رجال الکشی ۲۷۴ تنقیح المقال ۲۴۱/۳.



شده‌اند.

- ۱- از او صاحب کتاب الفقیه در صفحه ۴۳۸/۱، ۸۴۲، و صفحه ۱۱۹/۲، ۲۴۱، ۳۱۳، صفحه ۸۶۹/۴، و صاحب کتاب التهذیب صفحه ۱۴۲/۲ نقل نموده است.
- از او ابوسعید خبیری در الکافی ج ۱ ک ۲ ب ۱۷ ح ۱۱ روایت نقل کرده است.
- ۲- ابن رباط در التهذیب ۱۰۳/۲ الاستبصار ۹۲۴/۱ ابن سنان در کافی ج ۵ ک ۳، ۹۶ ج ۴، ابراهیم بن خلف بن عباد الانماطی در کتاب الکافی ج ۱ ک ۴ ب ۸ ج ۱۱، ابراهیم بن هاشم در کتاب الکافی ج ۲ ک ۲ ب ۴۹ ج ۱۱ - اسحاق بن عیسی در الکافی ج ۲ ک ۱ ب ۲ ک ۱ ب ۱۰۷ ج ۲۱، بشر بن جعفر در الکافی ج ۱ ک ۴ ب ۳۷ ج ۵، بکار بن کردن در الکافی ج ۱ ک ۳ ب ۲۹ ج ۳، جعفر بن بشیر در الکافی ج ۲ ک ۱ ب ۹۹، ۲۳، و راویان دیگری از او نقل روایت کرده‌اند که در صفحه ۵۸، ۵۹، ۶۰، کتاب الشیعه والمتعه نوشته محمد مال الله مذکوراند برای کسب اطلاع بیشتر به آنجا مراجعه نمایید.

روایت دوم:

دومین روایتی که از آن بر حلت نکاح موقت استدلال می‌نمایند روایتی است که توسط ابوبصیر نقل شده است که ایشان می‌فرمایند: از حضرت ابوجعفر درباره‌ی حلت و حرمت نکاح موقت و متعه پرسیدیم! ایشان فرمودند: در قرآن آیه (۲۴ نساء). گویا حضرت ابوجعفر از این آیه بر حلت متعه استدلال نموده و آن را قرائت فرمودند- اگر به دقت به سند این روایت بنگریم در می‌یابیم که راوی آن ابوبصیر است که در نزد تشیع در روایتهای آنان ابوبصیر کینه چهار نفر ذکر شده است که آن چهار نفر عبارتند از:

- یحیی بن القاسم.



- لیث البختری که در این روایت او راوی حدیث است.

- عبدالله بن محمد الأسدی.

- حماد بن عبدالله بن اسید الهروی.

اسم ابوبصیر در کتاب‌های رجال به نام ابوبصیر لیث بن البختری المرادی نقل شده است چنانکه در کتاب الرجال الکشی در صفحه ۱۵۱ آن را با اسم و کنیه یادآوری نموده است، این راوی کسی است که به ائمه اتهام وارد نموده است و درباره‌ی آنان مخصوصاً ابو جعفر می‌گوید: اگر دنیا به سوی آنان می‌رفت آن را با دندانه‌های نواذج می‌گرفتند.

از ابن ابی یعفور روایت شده است که ایشان می‌فرمایند من به همراه جماعتی که در بین آنان ابو بصیر بود برای ادای حج خارج شدم و به ابو بصیر گفتم: از خداوند بترس و با مال خودت برای ادای حج برو زیرا که شما دارای ثروت زیادی هستی و از آن استفاده نما، نه از مال دیگران ایشان در جواب من به من گفت: اگر دنیا به سوی صاحب تو (امام جعفر) بیاید او را با رداء خود جمع‌آوری می‌نماید.

ایشان چنان فردی بودند که همیشه امام جعفر صادق را به تمسخر و استهزاء می‌گرفتند و او را فردی طماع و دنیا دوست معرفی می‌نمودند.

از حماد الناب روایت است که ایشان می‌فرمایند: روزی ابو بصیر بر دروازه امام ابو عبدالله نشستند تا به او اجازه دخول دهند ولی امام به او اجازه نداد و گفت: اگر به همراه ما مال و ثروت می‌بود حتماً به ما اجازه می‌داد که ناگهان سگی به سوی او آمد و چهره‌ی او را با زبان لیسید او گفت: اف اف این دیگه چیست؟ یکی از همنشینان او به او گفت این سگی بود که چهره‌ی شما را لیسید.

و در جایی دیگر امام جعفر صادق را فردی ناآگاه و نادان و جاهل قلمداد می‌کند از شعیب العرقوفی روایت است که ایشان می‌فرمایند ابو بصیر به من گفت:



از ابو عبدالله درباره‌ی زنی که شوهر دارد و دوباره ازدواج می‌نماید پرسیدم ایشان به من گفت: زن رجم شود و آن مرد را صد ضربه تعزیرا بزنند، شعیب می‌گوید همین سوال را من از امام جعفر صادق پرسیدم ایشان به من گفتند: زن رجم شود و بر مرد هیچ چیزی لازم نمی‌گردد پس از چند روزی با ابو بصیر ملاقات کردم و به او گفتم من از امام جعفر صادق همین سوال را پرسیدم او به من گفت زن رجم شود و بر مرد هیچ چیزی لازم نمی‌گردد، ابوبصیر بر سینه‌ی خود دستی کشید و گفت من اطلاع نداشتم که حکم و دستور و فتوای او هر لحظه تغییر می‌کند.

و در روایتی دیگر از حماد بن عثمان روایت است که ایشان می‌فرمایند من به همراه ابی یعفور و فرد دیگری به سوی خیره رهسپار شدیم که در بین راه از دنیا سخن به میان آمد و ما درباره‌ی او سخن گفتیم ابوبصیر مرادی به ما گفت: اگر امام جعفر صادق آن دوست شما دنیایی گیرش می‌آمد حتما به سوی آن می‌رفت.

و در احوال او نوشته‌اند که ایشان در حالت جنب و جنابت ائمه را ملاقات می‌کرد، و از بکیر روایت است که ایشان می‌فرمایند ابوبصیر مرادی را ملاقات کردم و از او پرسیدم: کجا می‌خواهی بروی او گفت: به ملاقات امام جعفر صادق می‌روم من به او گفتم من نیز با شما به همراهی می‌آیم او به همراه من با امام ملاقات کرد و امام به سوی او نظر کرد و گفت آیا در منازل انبیاء و صلحاء با جنابت داخل می‌شوی. او گفت: پناه بر خدا از غضب و خشم او و غضب شما استغفار نمود و گفت: دیگر به این حال بر نمی‌گردم.

از شعیب بن یعقوب العرقوفی روایت است که ایشان می‌فرمایند: از ابوالحسن درباره‌ی مردی که با زن شوهردار ازدواج می‌کند و از احوال آن زن اطلاع کامل ندارد پرسیدم؛ ایشان در جواب گفت: زن رجم شود و بر مرد هیچ چیزی لازم نمی‌شود من این سوال و جواب را برای ابوبصیر مرادی تعریف نمودم ایشان گفت



قسم به خدا امام جعفر به من گفت زن رجم و مرد شلاق زده شود، سپس دستش را بر سینه خود کوبید و گفت گمان می‌برم امام جعفر هنوز علمش تکمیل نشده است و از نظر علمی رشد ننموده است.

مرادی چنان فردی است که به خاطر اطفاء غریزه‌ی شهوانی خود کلاس تعلیم و تعلم خواهران را رایج گرداند چنانچه از حسن بن مختار روایت است که ایشان از ابوبصیر نقل می‌نمایند که ایشان گفتند: در زمانی که خواهران و زنان را تدریس می‌نمودم با یکی از آنان مزاح و شوخی نمودم. روزی به نزد امام جعفر صادق مشرف شدم که ایشان به من گفت: ای ابوبصیر شما به آن زن چه چیزی گفته بودید گفتیم: به او گفتم دستت را به من بده. امام جعفر صادق به من گفت: هرگز به او نزدیک مشو و با او سخن مگو.

از ابوبصیر به تعداد ۵۷ روایت از راویان مختلف و گوناگونی در کتاب‌های اربعه نقل شده است که برای آشنایی بیشتر به صفحه ۵۶ و ۶۶ کتاب الشیعه والمتمعه نوشته محمد مال الله مراجعه نمایید.

روایت سوم:

سومین روایتی که از آن بر حلت نکاح موقت استدلال می‌کنند روایتی است که از ابن مسکان نقل شده است که ایشان می‌فرمایند از حضرت امام جعفر شنیدم که ایشان می‌فرمودند: اگر حضرت عمر نکاح موقت را حرام نمی‌گرداند به غیر از افراد شقی و بدبخت هیچ کسی مرتکب زنا نمی‌شد.

اگر واقعاً نکاح متعه جایز و حلال بود پس چرا حضرت علی در دوران خلافت خویش به آن دستور ندادند و به نشر و ترویج آن نپرداختند؟ و چرا بر منبر علنا حلت آن را بیان نداشتند؟ آیا او کتمان علم نمودند و از نشر آن شرمنده می‌شدند؟



پس چرا آن را بیان نداشتند. اگر به دقت بنگریم در می‌یابیم که عدم بیان ایشان نیز دلیل دیگری بر حرمت نکاح موقت است.

این روایت نیز که توسط ابن مسکان نقل شده است مردود و باطل است زیرا که ابن مسکان معروف به عبدالله بوده که اکثر علمای شیعه آن را مردود و مستور الحال معرفی نموده‌اند که در اینجا به نظریات بخشی از آن‌ها اشاره می‌شود.

۱- نجاشی می‌گوید: ابن مسکان از ابو عبدالله روایت نقل می‌کند ولی روایات او فاقد اعتبارند.

و از طرفی دیگر تشیع درباره‌ی ابن مسکان می‌گوید: ایشان به خاطر احترام و اجلال ابو عبدالله بر آن وارد نمی‌شدند و از ایشان سماع حدیث نداشتند و فقط از اصحاب ابو عبدالله روایت نقل می‌کردند.

کلیه روایاتی که از ایشان نقل شده‌اند به ۳۵ روایت می‌رسد اگر واقعا ایشان سماع نداشته‌اند و آن سخن درست و به جا است پس چرا ۳۵ روایت نقل نموده است، ایشان جزو افرادی هستند که از گروه واقفه شمرده شده‌اند چنان‌چه ابن عقده از علی بن الحسن بن فضال نقل می‌کند که ایشان فرمودند: عثمان بن عیسی الرؤاسی به ما گفت: زیاد قندی و ابن مسکان به من گفتند: ما نزد ابو ابراهیم بودیم که ناگهان به ما گفت: اینک بهترین فرد روی زمین بر شما وارد می‌شود که در آن لحظه ابوالحسن الرضا در حالی که کودکی بیش نبود داخل شد ما گفتیم او بهترین فرد روی زمین است او را در بغل گرفت و بر آن بوسه زد و گفت ای فرزندم آیا می‌دانی که این دو القندی و ابن مسکان چه گفتند: گفت بله این دو بر من مشکوک‌اند.

واقفه گروهی هستند که تا موسی بن جعفر ائمه را قبول دارند و بعد از آن به امامت هیچ امامی قائل نیستند مرویات ابن مسکان در کتب اربعه تشیع به ۲۷۹



روایت می‌رسد که مجموعه کسانی که از آنان روایت نقل کرده است به طور مجموع و کلی در کتاب الشیعه والمتمعه نوشته محمد مال الله در صفحه ۷۰ الی ۸۲ نقل شده‌اند.

افتراءات تشیع بر صحابه

تشیع برای جواز خرافات و بدعات خویش به صحابه گرامی و گرانقدر آن حضرت اتهامات و افتراءات زیادی را بسته‌اند که در اینجا به بخشی از افتراءات تشیع بر صحابه خصوصاً بر ابن عباس و ابن عمر پرداخته می‌شود. خوبی در کتاب البیان فی تفسیر القرآن صفحه ۳۱۵ درباره‌ی ابن عباس چنین می‌نویسد: ابن عباس تا آخرین لحظه‌ی حیات خویش بر حلت نکاح موقت پافشاری و اصرار ورزیدند ولی کسی حرف او را نپذیرفت.

این سخن یکی از افتراءاتی است که بر ابن عباس بسته شده است و اگر از نظر علمی و فنی نظریه ابن عباس را کارشناسی کنیم در می‌یابیم که ایشان ابتداء به نکاح متعه معتقد بودند ولی بعداً رجوع کرده‌اند که بعداً مفصلاً آن را مطرح خواهیم ساخت. یکی دیگر از افتراءاتی که بر ابن عباس بسته‌اند این است که می‌گویند: ایشان آیه ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ را این گونه (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) تلاوت نمودند و از آن بر حلت نکاح موقت استدلال می‌نمودند!

اگر به نظریات مفسرین بزرگوار و جلیل القدر نظری افکنیم در می‌یابیم که این یکی از دیگر حربه‌ها و افتراءات تشیع بر صحابه گرامی و گرانقدر آن حضرت است. علامه ابن جریر طبری می‌نویسد: در هیچ روایتی و در هیچ صحیفه‌ای از صحف مسلمین آیه اینگونه تلاوت نشده است.

علامه شوکانی می‌نویسد: یکی از شرایط ثبوت آیات الهی تواتر است و این



روایت بالفرض اگر از ابن عباس روایت شده باشد هرگز به تواتر نرسیده است بنابراین جزو آیات الهی نیست و از آن نمی‌توان استدلال نمود.

علامه ابن تیمیه می‌نویسد: این روایت به حد تواتر نرسیده است و ما منکر حلت متعه در اوایل اسلام نیستیم شاید این روایت در حد اخبار آحاد پذیرفته شود ولی چون به حد تواتر نرسیده است بنابر روایات متواتر و آیات الهی منسوخ گردیده است و از آن نمی‌توانیم حلت نکاح متعه را برای همیشه و تا روز قیامت ثابت نماییم و در آن آیه بیان نشده است که (أَجَلٌ لَّكُمْ أَنْ تَسْتَمْتَعُوا بِهِنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) بلکه مطلق استمتاع و بهره‌گیری را بیان می‌دارد و آن وطی با شبهه و حلال را نیز در بر می‌گیرد.

علامه ابوالفتح مقدسی می‌گوید: این نوع قرائت هرگز جزو آیات الهی نیست و آن گونه از جانب خداوند متعال نازل نگردیده است و در صحیفه اجماعی صحابه یافته نمی‌شود، لذا فاقد اعتبار است.

ابن عباس یکی از افرادی است که ابتدا نکاح متعه را جایز و سپس آن را حرام اعلام داشتند و این روایت مشهوری است که از او باقی مانده است و ایشان فقط در جهاد و در آن زمانی که زنان تعدادشان اندک بودند معتقد به حلت نکاح موقت بودند ولی بعداً از آن رجوع نمودند.

از حضرت ابوجزمه روایت است که ایشان می‌فرمایند من از ابن عباس شنیدم که در پاسخ سوال حلت نکاح موقت ایشان فرمودند: ازدواج موقت در زمانی که زنان اندک بودند و در جهاد مسلمانان شرکت داشتند و نیاز شدید و مبرمی به آن داشتند جایز بود.

این سخن که آن را به ابن عباس جناب آقای خوبی نسبت داده‌اند بسیار سخن نابجا و نادرستی است و علاوه بر آن ابن عباس در نزد شیعه جزو افرادی است که



آیه کریمه الهی درباره‌ی آنان فرموده است.^۱ و او را جزو سارقین بیت المال می‌دانند در روایتی که از زهری نقل می‌کند ایشان می‌فرمایند از حارث شنیدم که ایشان فرمودند: حضرت علی عبدالله بن عباس را در شهر بصره به عنوان استاندار و والی گذاشتند ولی ایشان دو میلیون ریال از مال بیت المال را برداشتند و به مکه رفتند هنگامی که این سخن به حضرت علی رسید ایشان بر منبر رفتند و در حالی که گریه می‌کردند فرمودند: این پسر عموی رسول الله است که با آن مکانت علمی و مملکتی خود با او چنین کردند پس با دیگران که از او در درجه و مقام پایین‌تری هستند چه کار می‌کنند.

از معلی بن هلال روایت است که ایشان می‌فرمایند هنگامی که عبدالله بن عباس متولی بیت المال بصره بودند و آن را به تاراج بردند حضرت علی به او نامه‌ای نوشت که در آن چنین نوشته بود: من شما را در امانت خویش شریک و سهیم کردم و هیچ کس از شما بر من امین‌تر و نزدیک‌تر نبود ولی هنگامی که خیانت و رسوایی شما را در آن یافتم چنین فهمیدم که شما برای خداوند جهاد ننموده‌اید بلکه برای جمع‌آوری مال و ثروت و زر اندوزی به جهاد رفته بودید و شما از مکاران امت محمد هستید خطبه‌ای طولانی را نوشته‌اند که در اینجا تا این مبحث بسنده شده است.

عبدالله بن عباس در جواب می‌نویسد: نامه‌ی شما به دستم رسید ولی قسم به خدا که حق من از مال بیت المال از آن بیشتر بوده است و من حق خود را برداشته‌ام. سپس نامه‌های دیگر در بین حضرت علی و ابن عباس رد و بدل شده است که از ذکر آن به خاطر اطاله نشدن کلام صرف نظر می‌کنیم - برخی از علمای شیعه کوشیده‌اند تا این روایت را ضعیف جلوه دهند ولی محسن الامین در کتاب

۱- منظور این آیه است: [الاسراء: ۷۲].



اعیان الشیعه آن را صحیح قرار داده است و می‌فرماید: انکار اخذ بیت المال توسط ابن عباس و انکار نامه‌های این دو به یکدیگر امری بسیار مشکل و سنگین است و در آن نیازی به روایت کشی نیست.

تشیع تنها به اتهام سرقت به ابن عباس اکتفا ننموده‌اند بلکه معتقدند که حضرت علی صبحگاهان و شامگاهان فرزندان ابن عباس را لعنت و نفرین می‌نمودند، از فضیل بن یسار روایت است که ایشان از ابو جعفر روایت می‌کند: حضرت علی بن ابی طالب فرمودند: خدایا چشمان دو فرزند فلانی - ابن عباس - را کور و آنان را نفرین نما و کوری چشمان آنان را دلیلی بر کوری قلوبشان نما.

از حضرت حسن بن عباس روایت است که ابو عبدالله روایت می‌کنند که ما نشسته بودیم که فردی از ما به حالت تمسخر و مسخره خندید و از ما پرسید آیا می‌دانید چه چیزی مرا به خنده آورده است ما گفتیم خیر ما نمی‌دانیم ایشان گفتند ابن عباس گمان برده بود که از زمره‌ی افرادی است که مصداق آیه (۴۰: فصلت) قرار گرفته است ولی من به او گفتم آیا با ملائکه خداوند ملاقات نموده‌اید و آیا آنان به شما خبر داده‌اند که شما مصداق این آیه قرار می‌گیرید و در آخرت هیچ حزن و خوفی ندارید، ایشان گفتند مومنین با یکدیگر برادرند سپس همه‌ی ما بر او خندیدیم.

آنچه تاکنون خواندید برخی از روایاتی بود که توسط آن‌ها به ابن عباس اتهام می‌زدند او را مجروح قرار می‌دادند ولی از طرفی دیگر نظر و قول او را برای اباحت و حلت متعه معتبر و مستدل می‌دانند؟!

افتراءات تشیع بر عبدالله بن عمر رضی الله عنهما

محمد تقی الحکیم در کتاب الزواج الموقت و دوره فی حل مشکلات الجنس در



صفحه ۴۱ می‌نویسد: یکی از کسانی که منکر ازدواج موقت شده‌اند فرزند عمر بن الخطاب یعنی عبدالله بن عمر است از او درباره حکم نکاح موقت پرسیدند ایشان گفت: قسم به خدا ما در زمان رسول الله زنا کار نبودیم، و یک بار دیگر نیز از او پرسیدند فرمود: آن حلال است سائل به او گفت: پدرت عمر آن را حرام گردانده است عبدالله بن عمر در جواب گفت: اگر پدرم آن را حرام و رسول الله آن را حلال گردانده باشد بر ما اتباع چه کسی لازم و ضروری است، از این روایت و داستان نه تنها حلت نکاح موقت را اثبات می‌نمایند بلکه از آن این مسئله را نیز ثابت می‌نماید که حضرت عبدالله بن عمر به اجتهاد در مقابل نهی معتقد بودند و نظریه پدر خویش را قبول نداشتند، حربه‌ی دیگری که در اینجا بکار می‌بندند در پاورقی مصادر و مراجع اهل سنت از جمله کتاب ترمذی را حواله می‌دهند در حالی که این روایت هرگز در کتاب‌های اهل سنت موجود نیست و این داستان دروغین در کتاب المسائل الفقهیه صفحه ۹۳ و کتاب المتعه نوشته فکیکی در صفحه ۵۴ نقل شده است که هر دو مولف آن کتاب‌ها اهل تشیع هستند، روایت حلت نکاح متعه هرگز از حضرت عبدالله بن عمر ثابت نیست بلکه خلاف آن روایاتی که دال بر حرمت نکاح موقت هستند از ایشان ثابت است که در اینجا به برخی از آن روایات اشاره می‌شود.

۱- از حضرت نافع روایت است که ایشان از حضرت عبدالله بن عمر نقل می‌کنند که ایشان فرمودند: آن حضرت در روز فتح خیبر از گوشت الاغ و نکاح متعه موقت ما را بازداشتند.

۲- از حضرت سالم بن عبدالله روایت است که ایشان می‌فرمایند از پدرم در باره‌ی نکاح موقت سوال شد ایشان فرمودند: نکاح موقت زنا است.

۳- از حضرت سالم بن عبدالله روایت است که در نزد عبدالله بن عمر به او



گفتند عبدالله بن عباس نکاح موقت را جایز و حلال می‌دانند ایشان فرمودند: سبحان الله من گمان نمی‌برم که عبدالله بن عباس به آن دستور دهند و چنین کاری را جایز بدانند، به او گفتند: او به نکاح موقت دستور و تاکید نموده است ایشان فرمودند: در آن زمان عبدالله بن عباس کودکی بیش نبود که آن حضرت ما را از آن نهی فرمودند و ما هرگز زنا را جایز نمی‌دانیم.

۴- از عبدالله بن عمر روایت است که از او پرسیدند حکم نکاح موقت چیست ایشان فرمودند حرام است، در جواب به او گفتند: عبدالله بن عباس به آن فتوی داده است و آن را جایز قرار داده است، ایشان فرمودند قسم به خدا عبدالله بن عباس به تحقیق می‌داند که آن حضرت رضی الله عنه آن را حرام گردانند و حرمت آن را در روز خیر اعلام داشتند.

افتراءات تشیع بر اسماء بنت ابی بکر رضی الله عنها:

تشیع برای آنکه خرافات و عقاید خلاف سنت و قرآن خویش را جایز قرار دهند کوشیده‌اند تا توسط افتراءات و بهتان‌هایی که بر صحابه می‌بندند نظریات خویش را به اثبات برسانند هنگامی که توسط افتراء بستن بر ابن عباس و ابن عمر رضی الله عنهما نکاح موقت را نتوانستند جایز قرار دهند توسط افتراءاتی بر حضرت اسماء بنت ابی بکر می‌خواهند آن را ثابت و جایز قرار دهند، فکیکی در کتاب المتعه صفحه ۵۶-۵۷ و راغب اصفهانی در کتاب محاضرات چنین می‌نویسد: عبدالله بن زبیر بر عبدالله بن عباس بخاطر تحلیل متعه طعن زدند ولی ابن عباس به او گفتند از مادرت بپرس که شما فرزند پدرت هستید یا فرزند متعه ایشان، از مادرشان پرسیدند و او در جواب گفت: شما فرزند متعه هستید، ایشان این روایت کاذبانه را به منابعی همچون العقد الفرید ۱۳۹/۲، شرح نهج البلاغه لابن ابی الحدید ۸۲۲/۵ و غیره نقل



و نسبت داده‌اند.

این روایت بنا به چند دلیل مردود و متروک است:

اولاً: این روایت در بحث حج و متعه الحج آمده است نه متعه النساء و نکاح موقت: مناظره و مناقشه‌ای که صورت گرفته است درباره‌ی حج تمتع و جواز آن است نه اینکه آنان درباره‌ی نکاح موقت مناظره نمایند، در کتاب مسند احمد بن حنبل این روایت چنین وارد شده است که عبدالله بن زبیر فرمودند: فقط به ادای حج مفرد بپردازید و قول او- ابن عباس- را ترک نمایید حضرت عبدالله ابن عباس فرمودند آیا مادرت را از جواز حج تمتع نمی‌پرسید، از مادرش پرسیدند و او فرمود حضرت عبدالله بن عباس بر حق است و قول او معتبر است.

ثانیاً: اگر به کتاب‌های سیرت و تاریخ بنگریم در می‌یابیم که زبیر در جوانی و حالت بکارت با حضرت اسماء ازدواج نمودند و بعد از وفات زبیر اصلاً ازدواج ننموده‌اند.

ثالثاً: حضرت اسماء بنت ابی بکر در قباء عبدالله بن زبیر را وضع حمل نمودند و متعه بعد از هجرت و قبل از جنگ خیبر رایج شده بود و در آن زمانی که اسماء حامله بودند نکاح موقت هرگز نبوده است پس چگونه امکان دارد که عبدالله بن زبیر فرزند نکاح موقت باشد و اگر در آن زمان نکاح موقت می‌بود باید بنا به حدیث آن حضرت که فرمودند: زنانی که به وسیله نکاح موقت ازدواج کرده‌اید طلاق دهید. او را نیز طلاق می‌داد، ولی طلاق او در هیچ کتابی ثابت نیست.

رابعاً: اگر به کتاب محاضرات الادباء و محاورات الشعراء راغب اصفهانی بنگریم می‌بینیم که این روایت در آنجا بدون سند همچون قصه‌ای نقل گردیده است که فاقد اعتبار و ارزش است زیرا که سخنان بدون سند فاقد اعتبارند.



متعہ بر چہ کسانی حلال است؟

تشیع روایات کاذبانه زیادی وارد نموده‌اند که متعہ فقط بر کسانی جایز است کہ از ضوابط و شرایط آن آگاهی کاملی داشته باشند، از امام رضا روایتی نقل می‌نمایند کہ ایشان فرمودند: متعہ فقط بر کسانی جایز است کہ حق آن را بدانند و کسانی کہ از حقوق متعہ بی‌اطلاع و بی‌خبرند عقد متعہ بر آنان حرام است؟^(۱).

صیغہ و شروط آن در نزد تشیع

آنچه تشیع به ذکر آن در عقد موقت معتقدند عبارتند از:

۱- اجرت.

۲- مدت.

۳- عدم میراث.

۴- وجوب عده.

از زرارہ روایت است کہ امام جعفر صادق فرمودند: متعہ با ذکر دو امر جایز می‌گردد:

۱- وقت معین.

۲- اجر معین^(۲).

و ابو بصیر روایت کہ می‌فرماید: بر زن لازم است کہ در نکاح متعہ بگوید کہ با شما به مدت چند روز و در مقابل چند درهم عقد موقت می‌نمایم^(۳).

از اسماعیل بن فضل روایت است کہ ایشان می‌فرمایند از امام جعفر صادق درباره‌ی نکاح موقت پرسیدم ایشان فرمودند: مهریہ و وقت نکاح باید مشخص

(۱) من لا یحضره الفقیہ ۱۴/۲ و سایل الشیعه ۴۳۸/۱۴.

(۲) فروع کلینی ۴۳۷/۲ الوسایل ۴۶۵/۱۴.

(۳) التہذیب ۱۸۸/۲ الوسایل ۴۶۵/۱۴.



باشد^(۱).

از ابان بن تغلب روایت است که ایشان می‌فرمایند من به امام جعفر صادق گفتم به زنی که قصد نکاح موقت با او را دارم به او چه بگویم بهتر است، امام فرمودند به او بگو: شما را بنا به کتاب الله و سنت پیامبر عقد موقت می‌نمایم بر این شرط که در بین ما ارث و ورثه نباشد و روز ما مشخص باشد و هر چه شما خواستید من به آن راضی هستم و اجر و مزد شما مبلغش نیز مشخص است. اگر زن به شما جواب مثبت داد و بله گفت او زن شما است و شما بر آن اولی و مقدم هستید^(۲).

از ثعلبه روایت است که امام جعفر صادق فرمودند به او بگو: شما را بر کتاب الله و سنت ازدواج عقد موقت می‌نمایم بر این شرط که ارث نبریم و مدت و اجر شما مشخص و عده بر شما لازم گردد.

و اگر شخصی از بیان تعیین مدت صرف نظر نماید عقد دائم در بین آن دو منعقد گردیده است، از عبدالله بن بکیر روایت است که ایشان می‌فرمایند امام جعفر فرمودند اگر مدت در عقد معین گردد عقد موقت، و اگر تعیین نگردد عقد دائم منعقد گردیده است.

از ابان بن تغلب روایت است که ایشان به امام جعفر صادق فرمودند من شرم دارم و شرمنده می‌شوم که ایام را متعین نمایم، ایشان فرمودند: آن بر شما ضرر دارد، به او گفتیم چگونه ایشان فرمودند: اگر شما آن را بیان ننمایی در آن صورت عقد دائم منعقد می‌گردد که بر شما نفقه او لازم و عده و طلاق و ارث نیز ثابت می‌گردد. از هشام بن سالم روایت است که ایشان می‌فرمایند به امام جعفر صادق گفتم آیا زن به صورت مبهم و غیر تعیین به عقد نکاح موقت در می‌آید یا خیر؟ ایشان

(۱) التهذیب ۱۸۹/۲.

(۲) فروع کلینی ۴۴/۲.



فرمودند آن بر شما بسیار سخت است زیرا که در آن صورت عقد دائم منعقد می‌گردد و زن توسط آن ارث می‌برد، به او گفتم پس من چه کاری را انجام بدهم ایشان فرمودند: روزهایش را مشخص بنما و آن مقدار چیزی را که به آن می‌دهی را نیز مشخص نما در این صورت نفقه و عده بر آن لازم نمی‌گردد.

متعّه جزو ارکان ایمان تشیع است

تشیع هنگامی که امری را خوب بپندارند و آن موافق هواها و خواهشات نفسانی آنان باشد برای حلت و جواز آن روایات جعلی زیادی را به پیامبر و اهل بیت نسبت می‌دهند از امام جعفر صادق روایت شده است که ایشان فرمودند: کسی که به رجعت و متعه اعتقاد نداشته باشد آن از گروه ما نیست^(۱).

در یکی از مباحثم که با یک عالم شیعی پیرامون نکاح موقت بحث می‌کردیم گفتم اگر روایات و احادیث شما را بپذیریم پس بر ما لازم است که از ائمه پیروی نماییم آن شخص گفت یا علی بسم الله من به او گفتم پس دختر و یا خواهرت را در اختیار بنده بگذارید تا با آنان خطبه عقد موقت را بخوانم و برای چند روزی ازدواج و سپس آنان را رها نمایم و در مقابل هر روز به آنان ده دینار تحویل دهم ایشان بسیار خشمگین و قرمز شدند و مرا به خبثات نسبت داده، به او گفتم ائمه آن را حلال گردانده‌اند و شما آن را بر خویشاوندان خود جایز نمی‌دانید و آن را ناپسند می‌شمارید.

تشویقات تشیع به نکاح موقت

تشیع برای آن که پیروانش را به سوی نکاح موقت سوق دهد احادیث و اکاذیب

(۱) من لا یحضره الفقیه ۱۴۸/۲.



جعلی زیادی را برای تشویق و ترغیب آنان ساخته و در کتاب‌های دروغین‌شان ثبت و درج گردانده‌اند که در اینجا به برخی از آن روایات اشاره می‌شود:

۱- از محمد بن مسلم روایت که ایشان می‌فرمایند امام جعفر فرمودند: خداوند متعال برای تسهیل و رافت بر شما متعه را به عوض مسکرات و شراب حلال گرداندند^(۱).

۲- از بکر بن محمد روایت است که می‌فرماید از امام جعفر صادق درباره حکم نکاح موقت پرسیدم ایشان فرمودند: من بسیار مکروه و ناپسند می‌دانم که فردی از مسلمانان از دنیا در حالی رحلت نماید که بر گردن او ادای یک سنت - متعه هنوز باقی مانده باشد.

۳- از امام جعفر صادق روایت است که ایشان فرمودند: در شب لیلة الاسراء آن حضرت در زمانی که جبرئیل با او ملاقات کردند فرمودند: ای محمد خداوند متعال می‌فرماید: من کسانی را که متعه می‌کنند بخشیدم و از آنان محاسبه نمی‌گیرم^(۲).

۴- در روایتی دیگر نقل شده است که خداوند متعال به اندازه‌ی آب‌هایی که متعه‌کننده هنگام غسل بر خود می‌ریزد گناهان او را معاف می‌نماید و در روایتی که توسط صالح بن عقبه از امام جعفر نقل شده است چنین وارد شده است که ایشان می‌فرمایند: از ایشان پرسیدم آیا فرد متعه‌کننده اجر و پاداش ثواب دارد یا خیر؟ ایشان فرمودند: اگر ایشان فقط به خاطر رضای خداوند متعال متعه نماید و آن را سبب جلوگیری زنا بداند خداوند بوسیله کلیه حرکات او برایش ثواب و پاداش می‌نویسد، و در مقابل هر کلمه برای او حسنه، و در مقابل هر بار دست گرفتن برای او حسنه و نیکی می‌نویسد، حتما که در هنگام نزدیکی و قرابت گناهان او را معاف

(۱) الروضة من الکافی ۱۵۱ وسایل شیعہ ۳۸/۱۴

(۲) من لا یحضره الفقیه ۱۴۹/۲



می‌نماید، و در هنگام غسل به اندازه آبهایی که بر موهایش ریخته است گناهایش را معاف می‌نماید، در این لحظه از او پرسیدم آیا به اندازه شمارش موهایش است؟ ایشان فرمودند: آری به اندازه شمارش و تعداد موهایش است^(۱).

عده‌ای از زنان فاحشه فریفته‌ی این روایات شده و فساد و زنا کاری خود را جنبه‌ی شرعی داده و به آن روی آورده‌اند، ولی زنان پاکدامن و با حیاء از آن پرهیز و دوری می‌نمایند، و عده‌ای دیگر از زنان که خود را شیعی واقعی و مخلص می‌دانند به خاطر مخالفت با قول حضرت عمر خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند و به دام نکاح موقت و متعه می‌افتند. از بشر بن حمزه روایت است که ایشان داستان یک فرد قریشی را این چنین بیان می‌دارند: دختر عمویم به سوی من قاصد فرستاد و گفت: شما از خواستگاران زیاد و کثیر من مطلع هستید ولی من با آنان ازدواج نمی‌نمایم و از اینکه شما را انتخاب نموده‌ام نیز راضی نیستم ولی از آن جایی که شنیده‌ام نکاح متعه در قرآن و احادیث حلال و توسط عمر حرام گردیده است بر خلاف نظریه عمر و به خاطر عناد و عداوت او پیغام نکاح موقت را می‌دهم، من در پاسخ او گفتم اگر به من مهلت بدهید تا از امام جعفر صادق مسئله را جويا شوم بسیار خوب می‌شود، داستان را برای امام جعفر بیان داشتم ایشان فرمودند اشکالی ندارد با او ازدواج موقت را انجام بده. خداوند بر هر دو شما رحم بفرماید^(۲).

۵- از هشام روایت است که ایشان می‌فرمایند امام جعفر صادق فرمودند من دوست دارم که محبان ما در طول حیات و عمرشان حتماً یک بار متعه نمایند و

(۱) من لا یحضره الفقیه ۱۴۹/۲.

(۲) الفروع الکافی ۴۷/۲ بحار الانوار ۳۰۷/۱۰۰.



نماز جمعه را با جماعت برگزار نمایند^(۱).

۶- از هشام بن سالم روایت است که ایشان می‌فرمایند امام جعفر صادق فرمودند: برای مردان نکاح موقت مستحب است و بسیار کریمه و ناپسند می‌دانم که فردی از دنیا برود و ازدواج موقت ننموده باشد^(۲).

۷- از محمد بن مسلم روایت است که ایشان می‌فرمایند امام جعفر صادق از من پرسیدند؟ ازدواج موقت نموده‌ای یا خیر؟ به او گفتم خیر، ایشان فرمودند از دنیا نرو مگر اینکه این سنت را زنده نمایی^(۳).

چنان مبالغه و زیاده‌روی کرده‌اند که از امام جعفر صادق درباره‌ی نکاح موقت چنین روایت می‌نمایند که ایشان فرمودند: هر شخصی که متعه نماید و سپس غسل نماید خداوند متعال از هر قطره آب غسل او که از بدنش می‌چکد هفتاد فرشته می‌آفریند تا برای او استغفار و طلب مغفرت و آمرزش نماید و دشمنان او را تا روز قیامت لعنت و نفرین نمایند^(۴).

۸- از ابوبصیر روایت است که ایشان می‌فرمایند نزد امام جعفر صادق رفتم و ایشان به من گفت: ای ابا محمد از زمانی که از خانه‌ات بیرون آمده‌ای آیا متعه نموده‌ای گفتم خیر، ایشان فرمودند چرا؟ گفتم بنده همان مقدار پولی را که مهریه زن باشد را ندارم، ایشان یک دینار به من دادند و گفتند: شما را قسم می‌دهم که به محض رسیدن به منزلت متعه کنی^(۵).

۹- از علی السائی روایت است که ایشان می‌فرمایند به ابوالحسن گفتم: من

(۱) وسائل شیعہ ۴۴۳/۱۴.

(۲) وسائل شیعہ ۴۴۳/۱۴.

(۳) الفروع الکافی ۴۷/۲.

(۴) وسایل شیعہ ۴۴۴/۱۴.

(۵) حواله بالا.



همیشه متعه می نمودم تا اینکه روزی آن را کریمه و ناپسند دانستم و در بین رکن و مقام به خداوند قسم خوردم که هرگز متعه ننمایم و بر خود نذری را نیز واجب گرداندم تا اینکه آن بر من مشکل شد و نتوانستم که ازدواج دائم نمایم و الان نیز آن توانایی را ندارم، ایشان به من فرمودند آیا شما با خداوند عهد نموده‌اید که از آن اطاعت ننمایید برو متعه نما و بر شما هیچ چیزی از سوگند لازم نمی‌گردد^(۱).

۱۰- از محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری روایت است که ایشان به امام مهدی نامه‌ای نوشت و از او درباره‌ی شخصی پرسید که خود را شیعه و متعه را حلال می‌داند و به رجعت معتقد است مگر اینکه همسر او به ازدواج دوم راضی نیست و او نیز متعه نمی‌نماید و به مدت ۱۹ سال است که به قول خود وفادار است ولی در بعضی از سفرها چندین ماه از خانواده‌اش دور می‌شود و متعه نمی‌نماید و آن را درجه و قرب و محبت به خانواده‌اش می‌داند آیا او به خاطر ترک متعه گناهکار می‌شود یا خیر؟

امام مهدی در جواب نوشتند: بر او مستحب و واجب است تا از خداوند اطاعت و متعه نماید و قسم خود را بشکند^(۲).

تعداد زن‌های متعه شده در یک زمان معین نیست

با توجه به اهمیت متعه در نزد تشیع و ثواب زیادی که در نزد آنان وجود دارد کوشیده‌اند تا تعداد زنانی که با آنان نکاح موقت می‌شود را زیاد نمایند و ثواب بیشتری را جمع نمایند.

۱- از زراره روایت است که ایشان می‌فرمایند از امام جعفر صادق درباره‌ی متعه

(۱) حواله بالا.

(۲) الاحتجاج للطبرسی ۱۷۱ الوسائل ۴۴۵/۱۴



پرسیدم آیا زنان متعه شده جزو زنان چهار گانه‌ای هستند که در قرآن ذکر شده‌اند؟ ایشان فرمودند آن زنان مستاجر هستند اگر خواستی هزار تا از آنان را اجاره نما^(۱).

۲- از زراره روایت است که می‌فرمایند از امام جعفر صادق پرسیدم چند زن در نکاح متعه جایز و حلال است ایشان فرمودند هر چند تا که شما بخواهید^(۲).

۳- از محمد بن مسلم روایت است که می‌فرمایند امام جعفر فرمودند زنان متعه شده جزو زنان چهار گانه‌ای که در قرآن ذکر شده‌اند نیستند زیرا که این زنان طلاق نمی‌شوند و از شوهران نیز ارث نمی‌برند بلکه آنان اجاره شده‌اند^(۳).

۴- از عمر بن اذینه روایت است که می‌فرمایند از امام جعفر صادق پرسیدم تا چند زن متعه جایز و حلال است؟ ایشان فرمودند آنان مانند کنیزان هستند و شمارش در آن اعتبار و ارزشی ندارد.

اجرت و مزد زنان متعه شده

برای تسهیل امر نکاح موقت و فراهم شدن امکانات ازدواج موقت و اشاعه‌ی آنان تشیع روایات جعلی زیادی را به ائمه نسبت داده‌اند که در اینجا به بخشی از آن روایات اشاره می‌شود:

۱- از ابوبصیر روایت است که می‌فرمایند از امام جعفر صادق درباره‌ی نکاح موقت پرسیدم ایشان فرمودند متعه جایز و حلال است و در آن کافی است که به مقدار یک درهم و یا بیشتر به زن به عنوان مهر پرداخت شود^(۴).

۲- احوال می‌گوید از امام جعفر صادق پرسیدم کمترین چیزی که توسط آن زنان

(۱) فروع کافی ۴/۲.

(۲) حواله بالا.

(۳) حواله بالا.

(۴) فروع کلینی ۴۵/۲.



در نکاح موقت به عقد شوهرانشان در می آیند چیست؟ ایشان فرمودند یک کف گندم کافی است^(۱).

۳- یونس از امام جعفر صادق چنین روایت می کنند: کمترین چیزی که در نکاح موقت به عنوان مهریه می تواند قرار گیرد یک کف طعام است^(۲).

۴- عبدالرحمن بن کثیر از امام جعفر صادق چنین روایت می کنند: زنی در نزد حضرت عمر آمد و گفت من زنا نموده ام مرا پاک نمایید ایشان دستور رجم او را صادر کردند این خبر به حضرت علی رسید ایشان از آن زن پرسیدند چگونه زنا کردید ایشان گفتند در صحرا رفته بودم که تشنگی بسیار شدیدی مرا گرفت و از یک اعرابی مقداری آب طلب کردم ایشان از دادن آن ابا و ورزیدند و من نیز خود را در اختیار او قرار دادم تا اینکه به من آب نوشاند، امام علی فرمودند قسم به خدا این ازدواجی است که شما انجام داده اید^(۳).

یکی دیگر از افتراءات و سخریات تشیع این است که در ازدواج موقت شوهر می تواند از مهریه زن در صورت امتناع و یا غیبت در ایام عقد شده از مبلغ عقد شده کم نماید و از دادن کل مبلغ به آن زن جلوگیری و ممانعت به عمل آورد.

۱- از عمر بن حنظله روایت است که می فرماید از امام جعفر صادق پرسیدم من با زنی نکاح عقد موقت را به مدت یک ماه منعقد می نمایم و او از من کلیه مهریه را طلب می نماید ولی من از او خوف و هراس دارم با او چه کاری را می توانم انجام بدهم، ایشان فرمودند شما می توانید مبلغی از مهریه او را در نزد خود نگهدارید و به او پرداخت ننمایید اگر او تخلف ورزید به او کل مبلغ را پرداخت ننمایید^(۴).

(۱) فروع کافی ۵/۲.

(۲) فروع کافی ۸/۲.

(۳) فروع کافی ۶/۲.

(۴) فروع کافی ۶/۲.



۲- در روایتی دیگر از او نقل شده است که می‌فرماید از او امام جعفر پرسیدم با زنی به مدت یک ماه عقد نکاح موقت می‌بندم و از مهریه او مبلغی را در نزد خود نگه می‌دارم ایشان فرمودند آری شما می‌توانید از او مبلغی را منع نمایید^(۱).

۳- از اسحاق بن عمار روایت است که می‌فرماید به ابوالحسن گفتم شخصی با زنی عقد نکاح موقت می‌بندد و در آن شرط می‌گذارد تا در هر روز او را تمکین دهد ولی او در بعضی از ایام تخلف می‌ورزد آیا جایز است که از مهریه او مبلغی را حبس نماید ایشان فرمودند آری جایز است به مقدار تمکین باید به او پرداخت شود^(۲).

۴- از علی بن احمد روایت است که ایشان می‌فرمایند به امام جعفر صادق در نامه‌ای نوشتم: شخصی با زنی عقد ازدواج موقت می‌بندد که در آن مهریه مشخص گردیده و شوهر مبلغی را از آن پرداخت و مبلغی دیگر باقیمانده است شوهر با او هم بستر می‌شود سپس شوهر اطلاع می‌یابد که آن زن با شخصی دیگر نیز ازدواج نموده است که با او نیز هم بستر می‌شود آیا آن شخص می‌تواند مهر باقیمانده را به او تحویل ندهد، ایشان در جواب نوشتند: به او هیچ چیزی تحویل ندهد؟ زیرا که او نافرمانی نموده است.

جواز متعه با یک زن ولو اینکه هزاران بار باشد

تشیع معتقد است که یک فرد می‌تواند یک زن را هزاران بار نیز متعه نماید و زن نیز می‌تواند با هزاران شوهر متعه نماید این عقیده به روشنی مشخص می‌نماید که متعه همان زنا و فحشاء است و الا چگونه می‌تواند یک زن هزاران شوهر و یا یک

(۱) حواله بالا.

(۲) فروع کافی ۴/۲.



مرد هزاران همسر داشته باشد.

۱- از زراره روایت است که می‌فرمایند به امام جعفر صادق گفتم شخصی زنی را متعه می‌نماید و پس از او شخصی دیگر او را متعه می‌نماید آیا آن زن می‌تواند با شوهر اول متعه نماید ایشان فرمودند آری این زن، زن اجاره شده است و در هر وقت که شوهر اول بخواهد می‌تواند او را اجاره نماید^(۱).

۲- از ابان روایت است که می‌فرماید عده‌ای از اصحاب امام جعفر صادق از او پرسیدند آیا شخصی می‌تواند مراتب متعدد و گوناگونی یک زن را متعه نماید ایشان فرمودند اشکالی ندارد^(۲).

۳- از علی بن جعفر روایت است که می‌فرماید از امام جعفر صادق پرسیدم یک شخصی چند بار می‌تواند یک زن را به متعه بگیرد ایشان فرمودند هر مقداری که او دوست دارد می‌تواند او را متعه نماید^(۳).

تجدید مدت زمان متعه

هنگامی که شخصی تجدید متعه با زنی که متعه شده ولی مدت متعه به پایان رسیده است را داشته باشد می‌تواند با افزودن مهر و اجرت متعه را تجدید نماید. از مفضل بن عمر روایت است که می‌فرماید امام جعفر صادق در طی نامه‌ای به من نوشت: آنچه خداوند بر ما حلال گردانده حلال و آن چه او بر ما حرام گردانده حرام هستند و متعه از چیزهایی است که خداوند آن را بر ما حلال گردانده‌اند و حج تمتع نیز حلال است به هر گونه و هر مقدار که می‌خواهید می‌توانید زنان را متعه نمایید زن و مرد متعه شده می‌توانند پس از پایان مدت نکاح موقت در وقت و

(۱) التهذیب ۱۹۱/۲.

(۲) فروع کافی ۴۶/۲.

(۳) قرب الاسناد ۱۰۹.



مقدار اجاره بیافزایند.

و در این باب نیز روایات متعددی نقل شده است که بخاطر اختصار از ذکر آنها صرف نظر کرده‌ایم.

در متعه میراث وجود ندارد

در مذهب تشیع زن و مرد زنا کار هرگز از یکدیگر ارث نمی‌برند و شوهران و همسران متعه شده نیز مانند آن - زنا- بدون ارث و میراث هستند چنانچه در روایات زیادی به آن اشاره شده است.

از ابن ابی عمیر روایت است که می‌فرماید امام جعفر صادق فرمودند در بین زن و مرد متعه شده هرگز میراث جاری نمی‌شود^(۱).

از سعید بن یسار روایت است که می‌فرماید از امام جعفر صادق پرسیدم: شخصی زنی را متعه می‌نماید و میراث را در عقد مطرح نمی‌سازند آیا بین آن دو میراث جاری می‌شود یا خیر؟ ایشان فرمودند میراث در بین آن دو جاری نمی‌شود، برابر است آن را مشروط نمایند یا غیر مشروط^(۲).

جواز تمتع با دختران باکره

تشیع معتقد است که دختران و پسران جوان می‌توانند با یکدیگر بدون اذن ولی متعه نمایند چنانچه در روایات متعددی به آن یاد آور شده‌اند که در اینجا به بخشی از آن روایات اشاره می‌شود:

۱- از زیاد بن ابی الحلال روایت است که می‌فرماید از امام جعفر صادق شنیدم که ایشان فرمودند: شخصی می‌تواند دختر باکره را متعه نماید ولی بکارت او را زائل

(۱) فروع کلینی ۴۷/۲.

(۲) التهذیب ۱۹۰/۲



نگرداند تا خانواده او را سرزنش ننماید^(۱).

سبحان الله چگونه امکان دارد که فردی زنی را به عقد نکاح خود در آورد ولی در عقد با او شرط نماید تا از شرمگاه او استفاده ننماید و آیا آن فرد می تواند خود را کنترل نماید و بکارت او را از بین نبرد!

۲- از محمد بن ابی حمزه روایت است که از ایشان پرسیدند آیا می توانیم دختران باکره را متعه نماییم ایشان فرمودند متعه با آنان اشکالی ندارد ولی از شرمگاه آنان استفاده ننمایید^(۲).

۳- از ابی سعید القمط روایت است که می فرماید از امام جعفر صادق پرسیدم دختر باکره ای مرا بدون اذن و اجازه ولی خویش به متعه فرا خواند آیا می توانم با او متعه نمایم؟ ایشان فرمودند آری شما می توانید با او متعه نمایید ولی از موضع فرج پرهیز نمایید، من به ایشان گفتم اگر او خودش برای استفاده از فرج راضی باشد باز هم پرهیز نمایم ایشان فرمودند آری باز هم پرهیز نما، مبدا زمانی فرا برسد که خانواده او را طعنه زنند^(۳).

از این روایات به وضاحت ثابت می گردد که زنان متعه شده جزو مصادیق آیه ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ نیستند زیرا که در اینجا عقد متعه جاری گردیده ولی استمتاع صورت نگرفته است، و توسط امام جعفر صادق استمتاع ممنوع قرار گرفته است، پس شوهر در مقابل چه چیز به آن زن مهریه می پردازد؟ آیا او را به عنوان دوست دختر انتخاب نموده و فقط برای قدم زدن و سخن گفتن با او مهریه می پردازد؟ و آیا مهریه با این چیزها بر شوهر لازم

(۱) فروع کافی ۴/۲.

(۲) وسایل شیعہ ۵۸/۱۴.

(۳) التهذیب ۱۸۷/۲.



می‌شود؟ جالب‌تر اینکه در روایاتی دیگر متعه با دختران باکره مکروه قلمداد شده است که در اینجا به بخشی از آن روایات اشاره می‌شود:

۱- از حفص بن بختری روایت است که می‌فرماید از امام جعفر صادق پرسیدند آیا متعه دختران باکره جایز است ایشان فرمودند: متعه آنان مکروه است زیرا که توسط آن خانواده آنان را طعنه می‌زنند^(۱).

۲- از ابی بکر حضرمی روایت است که می‌فرماید امام جعفر از من پرسید ای ابوبکر از متعه دختران باکره پرهیز نما^(۲).

۳- از عبدالملک بن عمرو روایت است که ایشان می‌فرمایند از امام جعفر صادق پرسیدم آیا متعه دختران باکره جایز است؟ ایشان فرمودند متعه آنان بسیار مشکل است از آن پرهیز نمایید^(۳).

جواز متعه با زنانی که شوهر دارند

ازدواج با زنانی که شوهر دارند فقط در مذهب مزدک و مارکسی جایز است و مذهب تشیع به پیروی از آنان متعه و ازدواج با زنان شوهر دار را جایز و حلال قرار داده است، اگر به دقت و منطق عقلانی به آن بنگریم در می‌یابیم که این مسئله به تنها سبب هتک حرمت زنان می‌شود، بلکه بی‌حیایی و رسوایی این مذهب را نیز بیان می‌دارد، در روایات زیادی به آن تاکید شده است که در اینجا به بخشی از آن روایات اشاره می‌شود:

۱- از یونس بن عبدالرحمن روایت است که می‌فرماید از امام رضا پرسیدم آیا نکاح زنی که با یک فرد ازدواج متعه نموده است و قبل از اتمام عده با فردی دیگر

(۱) التهذیب ۱۸۸/۲.

(۲) فقه الرضا ۶۵.

(۳) فقه الرضا ۶۶.



ازدواج می نماید جایز است ایشان فرمودند: گناه آن بر گردن زن است و نکاح درست است^(۱).

۲- از فضل مولی محمد بن راشد روایت است که می فرماید من از امام جعفر صادق پرسیدم من با یک زنی متعه نمودم و سپس در قلم این سوال پیش آمد که مبادا او شوهر داشته باشد و سپس پس از تحقیق او را شوهر دار یافتم، امام جعفر صادق فرمودند متعه او اشکالی نداشت چرا از ازدواج او تحقیق به عمل آوردی، نیازی به آن نبود^(۲).

۳- از مهران بن محمد روایت است که می فرماید به امام جعفر صادق گفته شد: فلانی زنی را متعه نموده است و او از اینکه مبادا زن شوهر داشته باشد تحقیق کرد، امام صادق فرمودند چرا تحقیق نموده است نیازی به تحقیق نیست نکاح و متعه او جایز است^(۳).

۴- از محمد بن عبدالله اشعری روایت است که می فرماید به امام رضا گفتم شخصی با زنی ازدواج می نماید و سپس مشکوک می شود که او شوهر دارد، ایشان فرمودند نیازی به تحقیق و شک نیست و متعه او جایز است^(۴).

جواز متعه با زنان زنا کار

۱- از زراره روایت است که می فرماید عمار از امام جعفر صادق پرسید آیا متعه زنان زناکار جایز است ایشان فرمودند اشکالی ندارد^(۵).

(۱) من لا یحضره الفقیه ۱۴۹/۲.

(۲) التهذیب ۱۸۷/۲.

(۳) حواله بالا.

(۴) احواله بالا.

(۵) حواله بالا.



۲- از اسحاق بن جریر روایت است که می‌فرماید به امام جعفر صادق گفتم در کوفه زن فاجره‌ای است آیا می‌توانم با او متعه نمایم، ایشان فرمودند آیا او پرچم فسق و زنا را بر خانه‌اش زده است، گفتم خیر، ایشان فرمودند آری متعه با او جایز است. و در روایتی دیگر نقل شده است که اگر او پرچم زنا را آویزان کرده باشد باز هم متعه با او جایز است^(۱).

۳- از حسن بن ظریف روایت است که می‌فرماید به امام جعفر نامه‌ای نوشتم به مدت سی سال است که متعه را ترک نموده‌ام و اینک به آن علاقمند شده‌ام در محله ما زن زیبایی وجود دارد ولی فاجره و فاسقه است آیا می‌توانم با او متعه نمایم، ایشان فرمودند شما با آن کار سستی را زنده و بدعتی را می‌میرانی، هیچ اشکالی ندارد^(۲).

عاریت گرفتن زنان جایز است

در روایات متعددی که تشیع آن روایات را به ائمه نسبت می‌دهند به کثرت وارد شده است که عاریت فرج و زنان جایز است و کنیزان را بدون اذن ولی می‌توانید متعه نمایید. در روایات کثیری جواز عاریت زنان بیان شده است که در اینجا به بخشی از آن روایات اشاره می‌شود.

۱- از عبدالکریم روایت است که می‌فرماید از امام جعفر پرسیدم شخصی شرمگاه کنیزش را به اجاره می‌دهد آیا آن جایز است؟ ایشان فرمودند آری جایز است^(۳).

۲- از محمد بن مسلم روایت است که می‌فرماید از امام جعفر پرسیدم آیا جایز

(۱) الوسایل ۴۵۵/۱۴.

(۲) حواله بالا.

(۳) بحار الانوار ۳۲۶/۱۰۰.



است شخصی کنیزان خود را در اختیار دیگران قرار دهد؟ ایشان فرمودند اشکالی ندارد^(۱).

۳- از فضل بن یسار روایت است که می‌فرماید از امام جعفر پرسیدم اصحاب ما از شما روایت می‌کنند که شما عاریت فرج را جایز می‌دانید، ایشان فرمودند آری، سپس پرسیدم اگر شخصی کنیز گرانبهای باکره‌ای داشته باشد و آن را به اجاره و عاریت دهد و در عقد شرط نماید که از فرج او استفاده ننماید آیا جایز است؟ ایشان فرمودند اشکالی ندارد ولی اگر آن فرد از فرج او استفاده نماید باید عشر قیمت او را بپردازد^(۲).

جواز استمتاع از دبر زنان در عقد متعه

از عمار بن مروان روایت است که می‌فرماید به امام جعفر گفتم شخصی نزد زنی برای نکاح متعه می‌آید و او می‌گوید: من به شرطی با شما متعه می‌نمایم که از فرجم استفاده نمایی و از محل و مکان دیگر می‌توانی تلذذ حاصل نمایی، امام جعفر فرمودند آن فرد باید آن شرط را رعایت نماید و از مکان قبل - فرج - استفاده ننماید^{۳ و ۴}.

(۱) حواله بالا.

(۲) بحار الانوار ۳۲۶/۱۰۰.

(۳) فروع کافی ۴۸/۲.

(۴) برگرفته از کتاب: ازدواج موقت (صیغه) و پیامدهای آن - محمد مال الله.



۳۲ - باب عَرَضَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ

باب: «پیشکش کردن زن نفس خود را برای (نکاح) را مرد صالح

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: باب: پیشنهاد زن به مرد صالح برای ازدواج: ابن منیر در حاشیه گفته است: از نکات لطیف بخاری این است که وقتی دانست داستان زن واهبه خصوصیت داشته، حکمی کلی از آن استنباط کرد؛ اینکه زن می تواند خود را به مرد صالحی عرضه کند به خاطر صلاح او و اگر آن مرد نیز مایل باشد، با او طبق شرایطش ازدواج کند.

۵۱۲۰ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهُ لَهْ ، قَالَ أَنَسُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَكِ بِي حَاجَةٌ ، فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا وَاسْوَأَتَاهُ وَاسْوَأَاتَاهُ . قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكَ رَغِبْتَ فِي النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَرَضْتَ عَلَيْهِ نَفْسَهَا .

ترجمه: آنس -رضی الله عنه- روایت می کند که: «زنی آمد و خود را برای ازدواج با رسول الله صلی الله علیه وسلم عرضه نمود و گفت: آیا مرا برای ازدواج با خود می خواهی؟ دختر آنس گفت: وای بر من، چقدر این زن بی حیا است، آنس در جواب به دخترش گفت: این زن از تو بهتر است، او آرزوی ازدواج با پیامبر صلی الله علیه وسلم را داشت، و خود را به او عرضه نمود».

توضیح: (حدثنا مرحوم): ابن عبدالعزیز بن مهران. او اهل بصره و مولای خاندان ابوسفیان بود و فردی ثقه بوده، در سال ۱۸۷ هجری وفات یافته است. این تنها حدیثی است که بخاری از او نقل کرده و در کتاب "ادب" هم ذکر شده است. بزار گفته که او تنها کسی است که این روایت را از ثابت نقل کرده است.

عبارت: «و دخترش نزد او بود»: اسم او مشخص نیست ولی ظاهراً «امینه» بوده است.
عبارت: «زنی آمد»: مشخص نیست آن زن کیست. از بین زنان واهبه، بیشترین شباهت را به لیلی بنت قیس بن خطیم دارد. به نظر می رسد زن این داستان، غیر از زنی است که در حدیث سهل آمده است.



عبارت: «واسوأتاه»: اصل واژه «سوءة» به معنی کار زشت است و گاهی هم به فرج (شرمگاه) گفته می‌شود؛ اما اینجا معنای نخست مد نظر است. "الف" برای ندبه و "هاء" برای سکوت است.^۱

فوائد حدیث، در حدیث بعدی، ان شاء الله

۵۱۲۱ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا - فَقَالَ « مَا عِنْدَكَ » . قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ « أَذْهَبُ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » . فَذْهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنَّ هَذَا إِزَارِي وَلَهَا نِصْفُهُ - قَالَ سَهْلٌ وَمَا لَهُ رَدَاءٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَمَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ » . فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَعَاهُ أَوْ دَعَى لَهُ فَقَالَ « مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » . فَقَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا يُسَوِّرُ يُعَدِّدُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَمَلَكُنَاكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » .

ترجمه: سهل بن سعد - رضی الله عنه - می‌گوید: زنی، خودش را به نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - عرضه کرد. مردی گفت: ای رسول الله! او را به ازدواج من در بیاور. آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «چیزی هم داری؟» گفت: هیچ چیز ندارم. فرمود: «برو چیزی پیدا کن اگر چه انگشتری آهنی باشد». آن مرد رفت و پس از بازگشت، گفت: نه، سوگند به الله که هیچ چیز حتی انگشتر آهنی هم پیدا نکردم، البته این ازارم، وجود دارد که می‌توانم نصف اش را به او بدهم.

سهل می‌گوید: آن مرد، ردایی هم نداشت. لذا رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «ازارت چه می‌شود؟ اگر تو آنرا بیوشی، چیزی برای او باقی نمی‌ماند و اگر او آنرا بیپوشد، چیزی برای تو باقی نخواهد ماند». آنگاه مرد، همانجا نشست تا اینکه نشستن اش طولانی شد. و هنگام برخاستن، نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - او را دید. پس او را صدا زد و یا دستور داد تا صدایش بزنند و خطاب به او فرمود: «چقدر قرآن یاد داری؟» گفت:



فلان و فلان سوره را یاد دارم و چند سوره را برشمرد. نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «او را در مقابل قرآنی که یاد داری، به نکاح تو در آوردیم».

توضیح: در اینجا بخاری حدیث سهل بن سعد را در مورد داستان زن واهبه به صورت مفصل آورده است و شرح آن بعد از ۱۶ باب خواهد آمد.
از این دو حدیث استفاده می‌شود که:

■ زن می‌تواند خود را برای ازدواج به مردی عرضه کند و علاقه‌اش را به او نشان دهد و در این کار ایرادی نیست. مرد نیز در صورت داشتن تمایل می‌تواند او را به همسری بگیرد، ولی اگر مایل نبود، بهتر است با سکوت پاسخ دهد، نه با رد صریح.

■ مهلب گفته است: مرد باید اگر علاقه‌ای داشت، او را به نکاح درآورد، و برای همین است که پیامبر صلی الله علیه وسلم به او نگاه کرد و نگاه را بالا و پایین برد. ولی در داستان اشاره‌ای به این الزام نیست.

■ همچنین گفته شده: سکوت عالم یا کسی که از او حاجتی خواسته شده، اگر قصد برآوردن آن را نداشته باشد، جایز است؛ چون مؤدب‌تر از پاسخ منفی صریح است.^۱

۳۳ - باب عَرَضَ الْإِنْسَانُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ

باب: پیشکش کردن مرد، دختر یا خواهر خود را بر شخص نیکوکار

توضیح: باب: عرضه کردن دختر یا خواهر به مردان صالح برای ازدواج؛ در حدیث اول، عرضه دختر آمده و در حدیث دوم، عرضه خواهر.
حافظ مزی زمانی که حافظ ابن کثیر را چیز فهم و زیرک دید؛ دخترش را برای او پیش کرد. به همین ترتیب؛ در میان سلف صدها مورد است.

۵۱۲۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتِ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حِذَافَةَ السَّهْمِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -



فَشَوَّفَنِي بِالْمَدِينَةِ - فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي . فَلَبِثْتُ لَيْلًا ثُمَّ لَقِيَنِي فَقَالَ قَدْ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا . قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِيقَ فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا رَوَّجَتْكَ حَفْصَةَ بِنْتُ عُمَرَ . فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا ، وَكُنْتُ أَوْجَدُ عَلَيْهِ مَنَى عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَبِثْتُ لَيْلًا ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا . قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ ذَكَرَهَا ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشَى سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكُنْتُ تَرَكْتُهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَئِهَا .

ترجمه: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: هنگامی که خنیس بن خذافه سهمی که از اصحاب رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بود و در جنگ بدر شرکت داشت، در مدینه فوت کرد و حفصه دختر عمر، بیوه شد، عمر گفت: عثمان بن عفان را دیدم و حفصه را به او پیشنهاد کردم و گفتم: اگر دوست داری، حفصه دختر عمر را به نکاح تو در می آورم. عثمان گفت: در این باره فکر می کنم. من چند شب، صبر کردم. سرانجام، گفت: تصمیم گرفتم که اکنون، ازدواج نکنم. عمر می گوید: سپس ابوبکر را دیدم و به او گفتم: اگر دوست داری، حفصه دختر عمر را به نکاح تو در می آورم. ابوبکر نیز سکوت کرد و جوابی به من نداد. من در مقایسه با عثمان از ابوبکر، بیشتر ناراحت شدم.

آنگاه، چند شب صبر کردم. سر انجام، رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از حفصه، خواستگاری نمود. و او را به نکاح اش در آوردم. سپس، ابوبکر مرا دید و گفت: شاید از اینکه حفصه را به من پیشنهاد کردی و من به تو جوابی ندادم، ناراحت شدی. گفتم: بلی. ابوبکر گفت: چون می دانستم که رسول الله - صلی الله علیه وسلم - از او سخن به میان آورده است، به تو جوابی ندادم. و از طرف دیگر، نمی خواستم راز رسول الله - صلی الله علیه وسلم - را فاش سازم. اگر آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - با او ازدواج نمی کرد، من او را می پذیرفتم.

توضیح: عبارت: «هنگامی که بیوه شد»: یعنی پس از آن که شوهرش مرد یا از او جدا شد و عده اش تمام شد. معمولاً برای زنی که شوهرش مرده به کار می رود.



ابن بطال گفته است: عرب به هر زنی که شوهر ندارد و هر مردی که زن ندارد، می گوید "ایم" حتی اگر باکره باشد.

عبارت: «از خنیس» — با "خ" معجم و "ن" و "س" مهمله به صورت مصغر.
عبارت: «ابن حذافه»: در روایتی از احمد از عبدالرزاق از معمر از ابن شهاب آمده: «ابن حذافه یا حذیفه» ولی صحیح «حذافه» است. او برادر عبدالله بن حذافه است که قبلاً در مغازی ذکر شده بود.

در مورد تلفظ «خنیس» برخی اول آن را مفتوح و دومش را مکسور خوانده اند که مصغر آن است.

عبارت: «از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم بود»: در روایتی از معمر آمده: «از اهل بدر بود».

عبارت: «در مدینه وفات یافت»: گفته اند پس از غزوه احد از زخمی که برداشته بود، فوت کرد.

برخی گفته اند بعد از بدر بوده که این قول قوی تر است. در برخی روایات آمده است: پیامبر صلی الله علیه وسلم ۲۵ ماه پس از هجرت با حفصه ازدواج کرد. در روایتی دیگر: ۳۰ ماه. و در روایتی دیگر: ۲۰ ماه. چون احد بیش از ۳۰ ماه پس از بدر بود، نظر اول مناسب تر است.

ابن سعد گفته است: بلافاصله پس از بازگشت پیامبر صلی الله علیه وسلم از بدر درگذشت. ابن سید الناس نیز همین را گفته و ابن عبدالبر نیز همین نظر را دارد که او در احد شرکت کرده و از جراحات آن درگذشت.

حفصه بزرگ تر از برادرش عبدالله بود؛ زیرا او ۵ سال قبل از بعثت متولد شده و عبدالله ۳ یا ۴ سال بعد از بعثت.

عبارت: «عمر بن خطاب گفت»: چون فاصله بین عبارات بود، مجدد تکرار شده است. در روایتی از معمر در نسائی و احمد از ابن عمر از عمر آمده: «حفصه بیوه شد».

عبارت: «به عثمان رفتم و حفصه را به او پیشنهاد دادم»: گفت: «در این باره فکر می کنم»، سپس گفت: «تصمیم گرفتم که ازدواج نکنم»: این روایت صحیح است. اما در روایتی از ربیع بن حراش از عثمان نزد طبری (و آن را طبری و حاکم صحیح دانسته اند) آمده:



«عثمان از عمر خواستگاری کرد و عمر رد کرد. وقتی این خبر به پیامبر صلی الله علیه وسلم رسید، عمر نزد پیامبر آمد. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: ای عمر! آیا تو را به دامادی بهتر از عثمان راهنمایی نکنم؟ و عثمان را به دامادی بهتر از تو راهنمایی نکنم؟ گفت: بله، ای رسول الله. فرمود: من دختری را می گیرم و دخترم را به عثمان می دهم». حافظ ضیاء گفته: سند این روایت اشکالی ندارد؛ ولی در روایت صحیح آمده است که عمر دخترش را به عثمان پیشنهاد داد ولی عثمان گفت: «تصمیم گرفتم که ازدواج نکنم».

گفتم: ابن سعد از طریق مرسل حسن حدیثی مشابه روایت ربعی نقل کرده است، و از طریق مرسل سعید بن مسیب روایتی کامل تر آورده که در پایان آن افزوده: «پس الله برای هر دوی آن ها خیر و برکت مقدر کرد.»

می توان بین این روایات چنین جمع کرد که عثمان ابتدا از عمر خواستگاری کرده بود، ولی عمر او را رد کرده بود، چنان که در روایت ربعی آمده است. علت این رد می تواند به دلیل حال حفصه بوده باشد؛ مثلاً شاید علاقه ای به ازدواج به فاصله کم از وفات شوهرش نداشته است. همچنین ممکن است دلایل دیگری نیز وجود داشته باشد که از نظر عمر اشکالی نداشته ولی سبب رد شده باشد. سپس زمانی که آن مانع برطرف شد، عمر خودش با رعایت حال عثمان، او را در جریان قرار داد و دوباره پیشنهاد ازدواج با حفصه را داد، چنان که در حدیث اصلی آمده است.

شاید عثمان هم مانند ابوبکر از قصد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در مورد ازدواج با حفصه مطلع شده بود و به همین دلیل همان رفتاری را کرد که ابوبکر انجام داد؛ یعنی راز پیامبر را افشا نکرد و با احترام و زیبایی پاسخ عمر را داد.

در روایت ابن سعد آمده: «عثمان گفت: من نیازی به زنان ندارم.» همچنین ابن سعد از واقعی نقل کرده که عمر وقتی حفصه بیوه شد، او را به عثمان پیشنهاد داد، در حالی که عثمان قصد ازدواج با ام کلثوم دختر پیامبر صلی الله علیه وسلم را داشت، زیرا همسر قبلی اش رقیه، دختر پیامبر، تازه وفات کرده بود.

این مورد تأیید می کند که وفات خنیس (شوهر قبلی حفصه) بعد از بدر بوده، چون رقیه در شب های بدر از دنیا رفت و عثمان به دلیل بیماری او از شرکت در جنگ بدر بازماند.



اسحاق در «مسند» و ابن سعد از طریق مرسل سعید بن مسیب روایت کرده‌اند که: «حفصه از شوهرش بیوه شد و عثمان نیز از رقیه بیوه شده بود. عمر در حالی که عثمان را اندوهگین دید، به او گفت: آیا تمایل به حفصه داری؟ چرا که عده‌اش از فلان شخص (خنس) تمام شده است.»

اشکالی در اینجا مطرح شده که اگر شوهر حفصه بعد از احد فوت کرده باشد، عده او باید در سال چهارم تمام می‌شد. پاسخ این است که ممکن است حفصه بلافاصله پس از مرگ شوهر، فرزندی سقط کرده باشد و به همین دلیل عده‌اش پایان یافته باشد.

جمله «سأَنْظُرُ فِي أَمْرِي» به معنای «در کار خود تأمل خواهم کرد» است. این جمله همچنین ممکن است به معنای رأفت (ترحم) باشد، البته اگر با حرف «لام» به کار رود، یا به معنای مشاهده، که اصل معناست و معمولاً با «إِلَى» می‌آید. همچنین می‌تواند بدون هیچ حرف اضافه‌ای و به معنای «انتظار کشیدن» به کار رود.

وقتی عمر گفت «پس با ابوبکر برخورد کردم»، این نشان می‌دهد که بلافاصله پس از پاسخ عثمان، حفصه را به ابوبکر پیشنهاد داد.

وقتی گفت «ابوبکر سکوت کرد»، این یعنی به‌طور کامل هیچ واکنشی نشان نداد. جمله بعدی «و هیچ پاسخی به من نداد» تأکیدی بر همین معناست. «يَرْجِعُ» به معنای پاسخ دادن است.

وقتی عمر گفت «از ابوبکر ناراحت‌تر از عثمان شدم»، این به دو دلیل بود: یکی اینکه بین آن دو (عمر و ابوبکر) محبت و دوستی عمیقی برقرار بود، و دیگر اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بین آن‌ها پیوند برادری برقرار کرده بود. اما عثمان، چون قبلاً از عمر خواستگاری کرده بود و پاسخ رد شنیده بود، طبیعی بود که اکنون پاسخ ندهد. همچنین ابوبکر به کلی سکوت کرده بود ولی عثمان حداقل پاسخ داده بود. در روایت ابن سعد آمده: «عمر از دست ابوبکر خشمگین شد و گفت: از سکوت ابوبکر بیشتر از پاسخ عثمان ناراحت شدم.»

وقتی ابوبکر گفت: «شاید از دست من ناراحت شدی» این در روایت کشمیه‌نی چنین آمده: «شاید از من رنجیده‌ای» که این تعبیر مناسب‌تری است.



وقتی ابوبکر گفت: «من چیزی نگفتم، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره حفصه با من صحبت کرده بود»، در روایت ابن سعد آمده: «پیامبر چیزی درباره او گفته بود که محرمانه بود.» و نیز گفته شد: «دوست نداشتم راز پیامبر صلی الله علیه وسلم را فاش کنم.»

وقتی گفت: «اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم از او صرف نظر می کرد، من او را به همسری می گرفتم»، در روایت معمر چنین آمده: «با او ازدواج می کردم.»
از این روایت معلوم می شود که اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم قصد ازدواج نداشت، ابوبکر با او ازدواج می کرد. پس سکوت ابوبکر ناشی از رعایت امانت داری در حفظ راز بود.^۱

درسه‌ها و اندرزها!!

حافظ ابن حجر می گوید: در این حدیث، نکات زیر وجود دارد:
■ نکوهش نکردن از کسی که راز را فاش نکرده، و اگر صاحب راز خودش آن را فاش کرد، دیگر پنهان نگه داشتن آن واجب نیست.

■ در این روایت نشانه‌ای از ملامت و عتاب دوستانه میان برادران ایمانی دیده می شود.

■ ممکن است دلیل ابوبکر در پنهان کردن قصد پیامبر صلی الله علیه وسلم این بوده باشد که می ترسید پیامبر صلی الله علیه وسلم از ازدواج با حفصه صرف نظر کند و این موضوع عمر را ناراحت کند.

■ احتمال دارد پیامبر صلی الله علیه وسلم به ابوبکر در این باره مشورت داده یا فقط با او در میان گذاشته باشد، چون با ابوبکر حتی مسائل خانوادگی را مطرح می کرد و به او اعتماد داشت. به همین دلیل ابوبکر پیش از عمر از قصد پیامبر صلی الله علیه وسلم باخبر شده بود.

■ از این روایت نتیجه می گیریم: جوان تر نباید با زنی که بزرگ تر قصد ازدواج با او را دارد، خواستگاری کند؛ حتی اگر هنوز خواستگاری رسمی انجام نشده باشد.



■ اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم قصد ازدواج با کسی را داشته باشد، دیگران نباید با او ازدواج کنند.

■ اشکالی ندارد که مرد دختر یا زن تحت سرپرستی‌اش را به مردی صالح پیشنهاد دهد.

■ پیشنهاد ازدواج حتی اگر آن مرد متأهل باشد نیز ایرادی ندارد؛ چنان‌که ابوبکر در آن زمان متأهل بود.

■ اگر شخصی قسم بخورد که راز کسی را فاش نکند، اما خود آن فرد راز را فاش کند، آن شخص اگر بعداً آن راز را بازگو کند، قسمش شکسته نمی‌شود. ولی اگر شخصی چیزی را از کسی شنیده و به او قسم داده‌اند که فاش نکند، سپس بفهمد آن شخص همان مطلب را به دیگری هم گفته، اگر از این بابت تعجب کند و آن راز را بازگو کند، قسمش شکسته شده و حانث می‌شود.

■ پدر می‌تواند هم برای دختر باکره و هم برای بیوه‌اش خواستگاری کند.

■ این روایت دلالتی بر این ندارد که زن بیوه نباید خودش خواستگاری کند، چون چنین امری در متن روایت ذکر نشده است.

■ گفته شده در این باره که مرد می‌تواند دخترش که ثیب است (زن سابقه‌دار) را بدون رضایت مستقیم او شوهر دهد، به شرطی که بداند او از این موضوع ناخشنود نیست و داماد هم برای او مناسب باشد. در این حدیث به صراحت نفی رضایت ذکر نشده ولی از روایات دیگر می‌توان این مطلب را دریافت. نسائی آن را این‌گونه ترجمه کرده است: «ازدواج مرد با دختر بالغش.» اگر منظور رضایت باشد با قواعد شرعی مخالفتی ندارد، ولی اگر به صورت خبری باشد ممکن است منع داشته باشد، و الله داناتر است.

۵۱۲۳ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ ذُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -



صلى الله عليه وسلم - « أَعْلَى أَمْ سَلَمَةَ تَوَلَّى أَنْكِحَ أَمْ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي ، إِنْ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ » .

ترجمه: از عراق بن مالک روایت است که زینب بنت ابی سلمه گفت: ام حبیبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم گفت: همانا ما با یکدیگر می گوئیم که تو دره بنت ابی سلمه را نکاح می کنی. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: «آیا با (موجودیت) ام سلمه؟ اگر مادرش ام سلمه را نکاح نمی کردم، وی برایم حلال نبود. زیرا پدرش برادر راضعی من است.

توضیح: مصنف قسمتی از حدیث ام حبیبه درباره داستان دختر ام سلمه را ذکر کرده، شرح آن قبلاً آمده و در اینجا برای اختصار به آن اشاره شده است، از جمله عبارت «خواهرم، دختر ابی سفیان را شوهر بده.» و الله داناتر است.

۳۴ - باب قول الله جلَّ وعَزَّ (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ) (الْآيَةُ إِلَى قَوْلِهِ (عَفْوَرٌ حَلِيمٌ) . (أَكْتَنْتُمْ) أَضْمَرْتُمْ ، وَكُلُّ شَيْءٍ صُنَّتُهُ فَهُوَ مَكْنُونٌ .

باب: فرموده الله عزوجل: «و بر شما گناهی نیست که به طور کنایه از زنان خواستگاری کنید، و یا در دلهایتان پنهان نمایید، الله می داند که شما آنها را یاد می کنید، ولی به آنها وعده پنهانی ندهید مگر اینکه سخن نیکویی بگویید، و تصمیم به عقد نکاح نگیرید تا وقتی که عده به پایان برسد، و بدانید که الله می داند آنچه را که در دلتان است، پس از او بترسید و بدانید که الله آمرزگار و مهربان است». [بقره: ۲۳۵]

لفظ «اکنتم» در آیهی مذکور به معنای: پوشیده داشتن شما در دلهای شما است، و هر چیزی را که نگهداری و پپوشانی، «مکنون» است.

۵۱۲۴ - وَقَالَ لِي طَلْقُ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَثُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (فِيمَا عَرَّضْتُمْ) يَقُولُ إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّهُ تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ . وَقَالَ الْقَاسِمُ يَقُولُ إِنَّكَ عَلَى كَرِيمَةٍ ، وَإِنِّي فِيكَ لِرَاغِبٌ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكَ خَيْرًا . أَوْ نَحْوَ هَذَا . وَقَالَ عَطَاءٌ يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ يَقُولُ إِنْ لِي حَاجَةٌ وَأَيْشُرِي ، وَأَنْتَ بِحَمْدِ اللَّهِ نَافِقَةٌ . وَيَقُولُ هِيَ قَدْ أَسْمَعَ مَا تَقُولُ . وَلَا تَعْدُ شَيْئًا وَلَا يُوَاعِدُ وَلَيْهَا بَغِيرَ عِلْمِهَا ، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدَ لَمْ يُفْرَقْ بَيْنَهُمَا . وَقَالَ الْحَسَنُ



(لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا) الرَّثْنَا . وَيَذْكُرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (الْكِتَابُ أَجَلُهُ) تَنْقِصِي الْعِدَّةَ .

ترجمه: از مجاهد روایت است که ابن عباس در تفسیر این آیه گفت: «درباره‌ی آنچه شما به طور سربسته از زنان خواستگاری کرده اید»^۱.

(چنان است که مرد به زنی که در حال گذراندن عده‌ی وفات است) می‌گوید: همانا قصد ازدواج دارم و دوست دارم که الله برایم زنی نیکوکار ارزانی دارد.

وقاسم گفته است که مرد چنین می‌گوید: تو بر من بسیاری عزیزی و من خواهان توام و الله نیکویی را به تو می‌آورد، یا همچو چیزی. وعطاء گفت: مرد به کنایه و طور سربسته سخن گوید و آشکار نکند. (به طور مثال) می‌گوید: همانا مرا حاجتی است و تو را بشارت باد و تو به فضل الله برای ازدواج مناسب هستی. آن زن می‌گوید: همانا می‌شنوم آنچه می‌گویی. و زن چیزی وعده نکند و ولی آن زن بدون اطلاع وی وعده‌ی (ازدواج او را) به کسی نکند، و اگر زن (در حال گذراندن عدت) ازدواج با مردی را وعده کند و سپس نکاح کند (نکاح آنها درست است) میان آنها تفریق نمی‌شود. وحسن گفت: «با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید» [نساء: ۲۵] یعنی: مراد از آن زنا است.

و از ابن عباس یاد شده است: «تا زمان مقرر به سر آید» [نساء: ۲۵] مراد، تمام شدن عدت است.

توضیح: باب آیه «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ...» (و بر شما عیب نیست در آنچه درباره خواستگاری زنان عرضه می‌کنید یا در دل پنهان می‌دارید... الله آگاه و بخشنده است). این همان است که اکثر مفسران گفته‌اند و در روایت ابوذر بخش بعد از «أَكْنَنْتُمْ» حذف شده است. همچنین ابن بطلال در شرح آیه و آیه بعد تا «أَجَلُهُ» را آورده است.

ابن التین گفته است که این آیه چهار حکم دارد: دو حکم مباح‌اند (عرض کردن و در دل پنهان داشتن) و دو حکم ممنوع (ازدواج در مدت عده و وعده‌های آن).

۱- مراد از شیوه‌ی خواستگاری زنانه‌ی آن است که شوهران شان وفات کرده و در حال عده‌ی وفات می‌باشند که در دوران عده به طور مستقیم و صریح از ایشان خواستگاری نشود.



جمله «أضمرتم فی أنفسکم» یعنی هر چیزی را که در دل پنهان دارید، آن پنهان و مخفی است، این تعبیر نزد همه آمده است و در روایت ابوذر تا آخر آیه ادامه دارد. این تفسیر از ابی عبیده نیز نقل شده است.

عبارت «وقال لی طلق» اشاره به ابن غنام است با فتح حرف «ع» و تشدید نون. در تفسیر ابن عباس درباره «فیما عرضتم» گفته است که منظور بیان شرح آیه است. (يقول: إني أريد التزويج الخ...): این تفسیر تعریض است که در آیه بیان شده است. زمخشری گفته است که «تعریض» یعنی آنکه گوینده چیزی را ذکر کند که دلالت بر چیز دیگری دارد که صراحتاً بیان نشده.

این تعریف تعریض شامل کنایه هم می‌شود، اما سعدالدین گفته است که منظور از تعریف تعریض این نبوده و تعریض را به معنای ذکر چیزی به صورت لفظی، مجازی یا کنایی برای اشاره به موضوع دیگر دانسته است، مثلاً وقتی کسی بگوید «أمدم که سلام کنم» ولی منظورش دادخواهی است؛ سلام گفتن ظاهر است و دادخواهی مقصود نهان.

تعریض با کنایه تفاوت دارد؛ تعریض شامل همه انواع کنایه نمی‌شود. مثال‌ها: «أمدم سلام کنم» کنایه و تعریض است؛ «طویل النجاد» کنایه است ولی تعریض نیست؛ «آزارم دادی و خواهی دید» خطاب به غیر آزاردهنده تعریض است اما کنایه نیست. این توضیح دقیق و مفصل است.

عبارت «ولوددت أنه ییسر» به معنای «کاش آسان می‌شد» است، با حالت‌های مختلف نگارشی در روایت‌های مختلف. در روایت کشمیهنی واژه «یسر» با حرکات متفاوتی آمده است. نویسنده فقط حدیث ابن عباس موقوف را در این باب آورده است.

همچنین حدیث صحیحی از پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) برای فاطمه بنت قیس نقل شده است: «اگر حلال شدی، به من خبر بده» که در مسلم آمده و در لفظ «لا تقوتینا بنفسک» ابوداود نقل کرده است.

علما اتفاق نظر دارند که حکم این آیه مربوط به زنی است که شوهرش از دنیا رفته است، اما درباره زن طلاق داده شده و مدت عده آن اختلاف است، و درباره زن رجعی نیز شافعی می‌گوید هیچ کس حق ندارد به او خواستگاری کند.



خلاصه آنکه جدایی با خواستگاری حرام است برای همه زنان در عده، ولی عرض کردن (تعریض) برای برخی جایز و برای برخی دیگر حرام است، و در مورد زن طلاق گرفته اختلاف است.

(وقال القاسم): یعنی ابن محمد. او گفته: «تو در نظر من باوقار هستی» که این نیز نوعی تعریض است و مثال دیگری است.

به همین دلیل گفته شده این روایت از مالک به عبد الرحمن بن القاسم از پدرش نقل شده که می گفت «آیه «و لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء» یعنی مرد به زنی که در عده وفات است بگوید ...»

در مثالها «من در تو میل دارم» دلالت می کند که اظهار میل بدون اعلام صریح و بدون ذکر موضوع نیست، مثلاً «من مشتاق ازدواج با تو هستم.» شافعی این را از مصادیق تعریض دانسته.

روایانی وجود دارد که اشاره کرده اند بعضی تعبیرها به معنای نداشتن تصریح مطلق نیست.

بیهقی روایت کرده از طریق مجاهد که یکی از مصادیق تصریح این است که بگوید «خودت جلو نرو، که من همسرت هستم»، و اگر هم نگفته باشد، باز نوعی تعریض است، مانند حدیث فاطمه بنت قیس.

رافعی هم از مصادیق تصریح آورده «خودت را از دست نده» و اینها را پی گرفته اند. دارقطنی از طریق عبد الرحمن بن سلیمان بن الغسیل از عمّه اش سکینه روایت کرده که به محمد بن علی بن حسین اجازه خواسته بود تا خواستگاری کند در حالی که هنوز عده اش تمام نشده بود، او گفته بود «قرباتم با رسول الله و جایگاهم در عرب معلوم است»، و سپس پاسخ داده بود که «من فقط قربات خودم را گفتم و جایگاهم را.»

عبارت «وقال عطاء يعرض ولا يبوح» حافظ گفته: ای لا یصرح. قوله (ولا تعد شيئاً): کلمه «شیئاً» با کسر حرف مهمله و تخفیف حرف «دال» آمده است. اثر عطاء این عبارت را از ابن جریج به صورت جداگانه نقل کرده است. طبری نیز از طریق ابن مبارک از ابن جریج نقل کرده که پرسید از عطاء: «چگونه مرد خواستگار سخن



می‌گوید؟» عطاء گفت: «عرض می‌کند ولی چیزی آشکار نمی‌کند» و مثال‌هایی را ذکر کرده تا جمله «ولا تعد شیئاً» رسید.

قوله (وإن واعدت رجلاً فی عدتها ثم نکحها): یعنی اگر مردی به زن در دوران عده وعده ازدواج دهد و سپس پس از اتمام عده با او ازدواج کند، این کار موجب جدا شدن آنها نمی‌شود؛ یعنی ازدواج صحیح است ولی گناه هم دارد.

عبدالرزاق از ابن جریج نقل کرده پس از این روایت عطاء، که ابن عباس گفته: «بهتر است از او جدا شوی.»

در خصوص کسی که در دوران عده رسماً خواستگاری کند اما عقد بعد از اتمام عده واقع شود اختلاف است؛ مالک گفته: در هر صورت جدا می‌شوند، چه وارد شده باشد و چه نشده باشد.

شافعی گفته: عقد صحیح است اگرچه چنین اظهار و صریحی ناپسند است به دلیل اختلاف در سمت (موضوع).

مهلّب گفته: علت منع از اظهار و صریح در دوران عده این است که سبب می‌شود زن در دوران عده‌ای که در آن حق ازدواج ندارد، با مرد توافق کند، گویی مانند آب مرده (آب راکد) یا طلاق، که منع شده است.

وی افزود: این علت می‌تواند برای منع عقد هم صادق باشد نه فقط اظهار، مگر اینکه بگوییم اظهار مقدمه عقد است و عقد مقدمه وقوع است.

در اختلاف‌های دیگر اگر عقد در دوران عده بسته شود و دخول هم اتفاق بیفتد، همه اتفاق نظر دارند که زن و شوهر از هم جدا می‌شوند. مالک، لیث و اوزاعی گفته‌اند: پس از آن دیگر ازدواج با او جایز نیست. باقی گفته‌اند: پس از پایان عده اگر بخواهد می‌تواند ازدواج کند. قوله (وقال الحسن لا تواعدوهن سرا الزنا): حسن این را از طریق عبدبن حمید از عمران بن حدیر نقل کرده، و عبدالرزاق هم از معمر از قتاده از الحسن آورده است که منظور «زنا» است.

قتاده گفته: «سراً» یعنی عهد گرفتن از زن در دوران عده که ازدواج با دیگری نکند. اسماعیل قاضی در کتاب «الأحكام» این تعبیر را بهتر از آن دانسته که برخی آن را به زنا معنا کنند، چون قبل و بعد این سخن به آن دلالت ندارد و در زبان «سر» به معنای رابطه جنسی هم به کار می‌رود و به عقد نیز اطلاق می‌شود.



و ذکر شده که مواعده (قول وعده ازدواج) بیش از اظهار معمولی است و بر اساس آیه تعریض در قذف حد ندارد چون خطبه معتده حرام است و فرق میان تصریح و تعریض است؛ تصریح ممنوع و تعریض مجاز است.

ابن بطلال اعتراض کرده که بر اساس این نظر شافعی‌ها مجبورند تعریض به قذف را هم مجاز بدانند، ولی این الزام نیست چون تعریض بدون تصریح باعث سوء تفاهم نیست و کسی که تعریض می‌کند می‌تواند بگوید قصد قذف نداشته است برخلاف کسی که تصریح کرده. قوله (ویذكر عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجله انتضاء العدة): طبری از طریق عطاء خراسانی از ابن عباس در تفسیر آیه «ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب أجله» گفته است که یعنی تا عده تمام شود.^۱

۳۵ - باب النظر إلى المرأة قبل التزويج

باب: «نگریستن به سوی زن قبل از ازدواج»

توضیح: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج: بخاری جواز نگاه کردن به زن قبل از ازدواج را از احادیث این باب استنباط کرده چون تصریح موجود شرایط خاصی ندارد.

احادیثی از جمله حدیث ابوهریره آمده است که مردی گفت: «من زن انصاری گرفته‌ام.» پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید: «نگاهش کردی؟» گفت: «نه.» پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «برو نگاهش کن، زیرا در نگاه انصاری‌ها چیزی هست.» این حدیث مسلم و نسائی نقل کرده‌اند.

در لفظی صحیح آمده: «مردی خواست زن بگیرد» و غزالی در «احیاء» گفته درباره معنی «شینا» اختلاف است، برخی گفته‌اند کور بودن چشم و برخی گفته‌اند کوچک بودن است. ابن حجر می‌گوید نظر دوم در روایت ابی عوانه آمده و آن معتبر است. این مرد احتمالاً مغیره بوده است.

ترمذی و نسائی نیز از حدیث وی نقل کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم به او گفته «نگاهش کن، که احتمال دوام ازدواج بیشتر است» و ابن حبان این را تصحیح کرده.



ابوداود و حکیم از جابر حدیثی مرفوع آورده‌اند که: «اگر کسی زن خواستگاری کرد، اگر توانست چیزی را که سبب ازدواج می‌شود ببیند، ببیند.» سند حدیث حسن است و شاهی از محمد بن مسلمه دارد. ابن حبان و حکیم و احمد و ابن ماجه نیز آن را نقل کرده‌اند. همچنین از حدیث ابوحمید نیز احمد و بزار روایت کرده‌اند. نویسنده در ادامه دو حدیث دیگر نیز ذکر کرده است.^۱

۵۱۲۵ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «رَأَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ يَجِيءُ بِكَ الْمَلِكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِي هَذِهِ امْرَأَتُكَ . فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكَ الثُّوبَ ، فَإِذَا أَنْتَ هِيَ فَقُلْتُ إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يَمْضِيهِ » .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم به من گفت: «تو را در خواب دیده بودم که فرشته‌ای تو را در میان پاره‌ای از حریر درآورد و من به گفت: این زن تو است، لباس را از روی تو برداشتم، ناگاه دیدم که تو هستی. پس گفتیم: اگر این واقعه از سوی الله باشد، تحقیق می‌یابد».

توضیح: عبارت «أريتک» با فتح همزه آمده و در روایت ابی اسامه در اوایل نکاح «دو بار» افزوده شده است.

عبارت «يجيء بك الملك» در روایت ابی اسامه «مردی تو را می‌آورد» آمده است که گویا ملک به صورت مرد ظاهر شده. در روایت ابن حبان از طریق دیگری آمده «جبریل مرا به نزد پیامبر آورد».

عبارت «في سرقة من حرير»: «سرقة» با فتح مهمله و راء و قاف یعنی تکه‌ای پارچه. در روایت ابن حبان آمده «در خرقة حریر»؛ داودی گفته «سرقة» یعنی لباس، اگر بخواهیم اینجا معنا کنیم درست است، وگرنه «سرقة» عام‌تر است. مهلب گفته «سرقة» مانند «کله» یا «برقع» است.

در روایت آجری از زبان دیگری از عایشه آمده: «جبریل به شکل من در دستش آمد وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور ازدواج من را داد.»



این روایت با روایت قبلی جمع شده که صورت عایشه در پارچه بوده و پارچه در دست جبریل است. همچنین ممکن است دو حالت از نازل شدن بوده چون گفته «دو بار نازل شد.» عبارت «فكشفت عن وجهك الثوب» در روایت ابی اسامه «او آن را کنار زد» آمده، که به صورت مضارع برای نشان دادن حال آمده است.

ابن منیر گفته: ممکن است در خواب چیزی دیده باشد که برای خواستگار دیدنش جایز است و ضمیر «أكشفتها» به «سرقة» (پارچه) برگردد، گویی پرده را کنار زده. چون خواب انبیا وحی است و عصمت آن‌ها در خواب مانند بیداری است.

ابن حجر گفته در استفاده از این حدیث برای ترجمه (به ازدواج) باید دقت کرد چون عایشه در آن زمان کودک بوده و هیچ عورتی نداشته، ولی به طور کلی برای اثبات اینکه نگاه کردن به زن قبل از عقد به سود عقد است، قابل استناد است.

عبارت «فإذا أنت هي» در روایت کشمیهنی «فإذا هي أنت» آمده، و همینطور در روایت ابی اسامه.

قوله (یمضه) با ضمه اولش، عیاض گفته است: ممکن است این مربوط به قبل از بعثت باشد و در آن صورت اشکالی ندارد، و اگر بعد از بعثت باشد، سه احتمال وجود دارد: اول، شک و تردید است که آیا او در دنیا و آخرت همسر پیامبر صلی الله علیه وسلم است یا فقط در آخرت؟

دوم، این لفظ شک‌آلود است و مقصود از آن ظاهراً نیست بلکه به معنی دقیق‌تر و روشن‌تر است و در بلاغت به آن ترکیب شک و یقین گفته می‌شود.

سوم، تردید در این است که آیا این رؤیای وحی به معنای ظاهری و حقیقی است یا رؤیای وحی است که تعبیر دارد؟ و هر دو وجه برای انبیا جایز است.

من می‌گویم احتمال سوم مورد قبول‌تر است و به آن ابن العربی از سوی سهیلی جزم کرده است. سپس گفته است که تفسیر بر احتمال دیگری را نمی‌پسندم، و احتمال اول رد می‌شود چون سیاق کلام اقتضا می‌کند که آن زن (او) قبلاً وجود داشته است، زیرا ظاهر «فإذا هي أنت» نشان می‌دهد که پیامبر او را قبلاً دیده و شناخته بوده است، در حالی که واقعیت این است که او پس از بعثت به دنیا آمده است.



اولین احتمال نیز توسط روایت ابن حبان در آخر حدیث باب «او همسر تو در دنیا و آخرت است» پشتیبانی می‌شود، اما احتمال دوم بعید است و الله داناست.^۱

۵۱۲۶ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي . فَتَنْظُرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَعِدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضَ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُوجْنِيهَا . فَقَالَ « هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ » . قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرِي هَلْ تَجِدُ شَيْئًا » . فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا . قَالَ « انْظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » . فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِءَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ » . فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُؤْتِيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ « مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » . قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذًا وَسُورَةٌ كَذًا وَسُورَةٌ كَذًا . عَدَدَهَا . قَالَ « أَتَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ » . قَالَ نَعَمْ . قَالَ « اذْهَبِي فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » .

ترجمه: «سهل بن سعد ساعدی می‌گوید: زنی به نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد، گفت: ای رسول الله! آمده‌ام تا خود را به شما ببخشم و با شما ازدواج کنم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سرش را بلند نمود و او را تماشا کرد، سپس سرش را پایین انداخت. آن زن وقتی که دید پیامبر - صلی الله علیه وسلم - چیزی درباره او نمی‌گوید: به انتظار نشست، تا اینکه یک نفر از اصحاب بلند شد و گفت: ای رسول الله! اگر شما به او نیازی ندارید او را به نکاح من درآور، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «آیا چیزی داری؟» گفت: ای رسول الله! قسم به الله چیزی ندارم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «پیش خانواده ات برو بین چیزی می‌توانی پیدا کنی؟» آن مرد رفت و برگشت، گفت: ای رسول



الله! نتوانستم چیزی را پیدا کنم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «برو چیزی پیدا کن، هر چند یک انگشتر آهن هم باشد.» آن مرد رفت و برگشت، گفت: ای رسول الله! قسم به الله نتوانستم حتی یک انگشتر آهن هم پیدا کنم، ولی این دامن را دارم، (سهل گوید پیراهن نداشت) و نصف این دامن را به او می دهم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «این دامن چه فایده ای برای او دارد؟ اگر شما آن را بپوشی چیزی به این زن نمی رسد و اگر او آن را بپوشد شما چیزی نخواهی داشت». آن مرد مدت فراوانی نشست و سپس بلند شد و رفت، وقتی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دید این مرد می خواهد برود، دستور داد او را صدا کردند و آن مرد برگشت. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از او پرسید: «چه مقداری از قرآن می دانی؟» گفت: فلان سوره و فلان سوره و فلان سوره، آنچه که از قرآن می دانست حساب کرد، پیامبر پرسید: «آیا می توانی آنها را از حفظ بخوانی؟» گفت: بلی، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: برو این زن را به نکاح تو درآوردم، صدق و مهرش مقدار قرآنی است که در حفظ داری و باید به او یاد بدهی».

توضیح: حدیث سهل در داستان واهبه است و شاهد آن برای «ترجمه» جمله‌ای است که در آن آمده است «پس نگاهش به او بالا رفت و دقیق شد» و شرح آن در «باب نکاح به قرآن و بدون مهریه» خواهد آمد.

قوله (ثم طأطأ رأسه) و کل حدیث به همین صورت در روایت ابوذر از سرخی آمده است و دیگران آن حدیث را به طور کامل نقل کرده‌اند. جمهور علما گفته‌اند: اشکالی ندارد که خواستگار به مخطوبه نگاه کند.

آنها گفته‌اند: نگاه کردن فقط باید به صورت و کف دست او باشد.

أوزاعی گفته است: باید اجتهاد کرد و به هر چیزی که بخواید جز عورت نگاه کند.

ابن حزم گفته است: باید به آنچه جلو و عقب اوست نگاه کند.

و درباره احمد سه روایت است: اول مثل جمهور، دوم نگاه به آنچه غالباً پیداست، سوم نگاه کردن به مخطوبه در حال عریان بودن. جمهور نیز گفته‌اند که اگر خواستگار بخواید بدون اجازه نگاه کند، جایز است.

در روایت مالک شرط اجازه ذکر شده است.



طحاوی از برخی نقل کرده که نگاه کردن به مخطوبه قبل از عقد در هیچ حالتی جایز نیست چون در آن وقت بیگانه است، اما به اینها با احادیث مذکور پاسخ داده‌اند.^۱

۳۶ - باب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

لَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ . وَقَالَ (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا) وَقَالَ (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) .

باب: کسی که گفت: «نکاح منعقد نمی شود به جز به اجازه ولی».

بنابر فرموده الله عزوجل: پس ایشان را (از ازدواج با شوهران شان منع نکنید) [بقره: ۲۳۲].

این حکم شامل زنان شوهر دیده و همچنان دوشیزگان (بکر) می باشد. و همچنان الله فرموده است: «وَبَا زَنَانٍ مُشْرِكٍ اَزْدَوَاجٍ مَكْنِيْدٌ تَا اِيْمَانٍ بِيَاوَرْنَدُ». [بقره: ۲۲۱] و این آیه: «وَوَ زَنَانٍ بِي شَوْهَرًا اَز قَوْمٍ خَوِيْشٍ بَه نِكَاحٍ دَهِيْدُ» [نور: ۳۱]

توضیح: قوله (باب من قال لا نكاح إلا بولي): یعنی باب کسی که گفته است «نکاح فقط با ولی است»: مؤلف این حکم را از آیات و احادیثی که نقل کرده است استخراج کرده است، زیرا حدیثی که با لفظ «ترجمه» (ازدواج) آمده بدون شرط ولی است. مشهور این است که حدیث ابوموسی به صورت مرفوع به این لفظ آمده که آن را ابو داود، ترمذی و ابن ماجه آورده اند و ابن حبان و حاکم صحتش را تایید کرده‌اند، اما ترمذی بعد از ذکر اختلافات گفته: از جمله کسانی که حدیث را به صورت موصول نقل کرده‌اند، اسرائیل از طریق ابی اسحاق از ابی برده از پدرش است، و از جمله کسانی که شعبه و سفیان ثوری آن را به صورت وصلی نقل کرده‌اند، این دو آن را از ابی اسحاق از ابی برده نقل کرده‌اند، اما در آن روایت ابوموسی نیست. از کسانی که روایت وصلی دارند، روایت آن‌ها صحیح‌تر است چون در زمان‌های مختلف شنیده‌اند، در حالی که شعبه و سفیان در یک زمان شنیده‌اند.

سپس از طریق ابوداود الطیالسی از شعبه نقل کرده است که شنیده است سفیان ثوری از ابی اسحاق پرسیده است که آیا شنیده‌ای ابی برده گفته است: «رسول الله صلی الله علیه



وسلم گفت: نکاح جز به ولی نیست؟» ابی اسحاق جواب داده بله، و اسرائیل در ابی اسحاق ثابت است.

بعد ابن مهدی گفته است که چیزی از حدیث ثوری از ابی اسحاق جا نمانده جز آنچه به دلیل اعتماد بر اسرائیل آورده است چون او کامل تر آورده است.

ابن عدی از عبد الرحمن بن مهدی نقل کرده است که اسرائیل در ابی اسحاق از شعبه و سفیان قابل اعتمادتر است.

حاکم نیز از طریق علی بن مدینی، بخاری، ذهبی و دیگران حدیث اسرائیل را تصحیح کرده است.

کسی که دقت کند می‌فهمد کسانی که وصله روایت را تصحیح کرده‌اند، فقط به خاطر اینکه اسرائیل شخص قابل اعتماد است نبوده، بلکه به دلیل دلایلی بوده که ترجیح روایت اسرائیل را بر دیگران می‌رساند. من بعد از سه باب دیگر به بقیه طرق این حدیث اشاره خواهم کرد.

اگرچه استدلال به این شکل در منع نکاح بدون ولی محل نظر است، زیرا نیاز به فهم دقیق دارد: اگر کسی فهمید که مقصود نفی صحت نکاح است، حرفش درست است، اما اگر نافی کمال باشد، نتیجه‌اش پیچیده است، لذا لازم است احتمال اول به دلایل ذکرشده در این باب و بعد از آن تقویت شود.

قوله (قول الله تعالى: «وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنْفِقْنَ فَمَا تَعَصِلُوهُنَّ») یعنی «آنها را مانع نشوید». و در حدیث معقل دیگر، احادیث این باب و دلیل نزول این آیه بیان خواهد شد و وجه استدلال از آن درباره ترجمه.

قوله (فدخل فيه الثيب وكذلك البكر): یعنی در این حکم زن ثیب و دختر باکره داخل می‌شوند: در روایت کشمیهنی ثابت شده و ابن بطال شرح داده است، و این بر عموم لفظ «نساء» دلالت دارد.

قوله: (وقال: ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) و وجه استدلال از این آیه و آیه بعد از آن این است که الله در مورد نکاح، مردان را خطاب قرار داده و زنان را مخاطب نساخته است. پس گویی فرموده است: «ای اولیا، زنان تحت ولایت خود را به مشرکان شوهر ندهید».



قوله: (وقال: وأنكحوا الأيامى منكم) «أيامى» جمع «أيم» است. توضیح معنای آن سه باب بعد خواهد آمد. سپس مؤلف در این باب چهار حدیث ذکر کرده است.^۱

۵۱۲۷ - قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَثْعَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ ، فَيُصَدِّقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا ، وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَشُولُ لَامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَرَتْ مِنْ طَمَثِهَا أَرْسَلَى إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضَعِي مِنْهُ . وَيَعْتَرِلُهَا زَوْجَهَا ، وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الْإِسْتِبْضَاعِ ، وَنِكَاحٌ آخَرٌ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلَّهُمْ يُصِيبُهَا . فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ ، وَمَرَّ عَلَيْهَا لِيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ ، وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانٌ . تَسْمَى مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ ، فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ . وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهِيَ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ ، فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمُ الْقَافَّةَ ثُمَّ أَحَقُّوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَائْتَابَ بِهِ ، وَدَعَى ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ ، فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ ، إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ .

ترجمه: از عایشه رضی الله عنها روایت شده که: ازدواج در زمان جاهلیت به چهار صورت بود: یک نوع ازدواج همین ازدواج امروزی مردم بود، مرد به خواستگاری زن می رفت و آن را از ولی و سرپرست او خواستگاری می کرد، مهریه را تعیین و پرداخت می کردند سپس با هم ازدواج می کردند.

نوع دیگر این بود که مرد بعد از اینکه همسرش از حیض پاک می شد به او می گفت: دنبال فلان نفر (مورد نظر خودشان) بفرست و با او آمیزش کن، و خودش از آن دوری می



کرد و تا زمانی که برایش صددرصد معلوم نمی شد از او باردار شده است با او آمیزش دوباره نمی کرد، و چون مطمئن می شدند که زن باردار شده است، مرد هرگاه میخواست با او آمیزش می کرد. و این کار را به این خاطر انجام می داد که فرزندش نجیب و اصیل باشد. که این ازدواج را ازدواج استبضاع (بهره گیری از عضو خاص) می نامیدند.

ازدواج دیگری به این صورت بود که جماعتی از یک گروه کمتر از ده تن با هم با یک زن نزدیکی می کردند، زمانی که زن حامله می شد و وضع حمل می نمود و چند روز می گذشت آنها را احضار می کردند و هیچ یک از این مردها که با آن زن نزدیکی کرده بود نمی توانست سرپیچی کند و حاضر نشود، به طوری که همگی نزد آن زن جمع می شدند، آن زن به آنها می گفت: دانستید که چه کار کردید، بچه ای را به دنیا آوردم، ای فلان کس این پسر شماست، آن زن هر یک از این مردان را که دوست داشت به اختیار خود انتخاب می کرد و می گفت این پسر شماست در نتیجه بچه به او داده می شد و آن مرد هم نمی توانست از آن خودداری کند.

ازدواج چهارم: به این صورت بود که عده زیادی از مردم نزد زنی می رفتند آن زن هیچ کس را منع کند، و آنها زنان فاحشه بودند، آنها پرچم هایی به عنوان علامت و نشانه روی درهایشان آویزان می کردند، هر کس دوست داشت نزد آنها می رفت، هر زمان یکی از آنها حامله می شد و بعداً وضع حمل می کرد مردم را برای او جمع می کردند و یک قیافه شناس هم دعوت می شد، پس بچه را به کسی می داد که به قیافه و شکل او نزدیکی و شباهت بیشتری داشت و او هم نمی توانست سرپیچی کند.

زمانی که محمد - صلی الله علیه وسلم - به پیامبری مبعوث شد تمام این ازدواج های دوران جاهلی را نابود کرد و از بین برد و فقط این ازدواج امروزی که مرسوم است باقی مانده.

توضیح: حدیث عایشه از دو طریق نقل شده: یکی از طریق ابن وهب و دیگری از طریق عبسۀ بن خالد، هر دو از یونس بن یزید از ابن شهاب زُهری.

و مراد از «قال یحیی بن سلیمان» همان جعفری است که از شیوخ بخاری بوده و مؤلف آن را بر اساس لفظ عبسۀ نقل کرده است.

اما لفظ روایت ابن وهب را از طریق یحیی بن سلیمان ندیده‌ام، ولی دارقطنی آن را از طریق أصبغ، و ابو نعیم در «مُسْتَخَرَج» از طریق احمد بن عبدالرحمن بن وهب، و اسماعیلی و جوزقی از طریق عثمان بن صالح، همگی از ابن وهب نقل کرده‌اند.



قوله: (على أربعة أنحاء) یعنی «بر چهار نوع»؛ «نحو» جمعش «أنحاء» است، که به معنی گونه، نوع، جهت، یا نوع خاصی از عقد است. «نحو» در اصطلاح امروزی نیز به معنای علم دستور زبان (نحو) است.

قوله: (أربعة) داوودی و دیگران گفته‌اند: گونه‌هایی از نکاح هست که عایشه ذکر نکرده، از جمله:

۱. نکاح خدن (یاری پنهانی) که در آیه «ولا متخذات أخدان» آمده، و عرب جاهلی می‌گفت: آنچه پنهانی است، اشکالی ندارد، و آنچه آشکار شود، موجب ملامت است.

۲. نکاح متعه که قبلاً بیان شد.

۳. نکاح بدل که دارقطنی آن را از حدیث ابوهریره نقل کرده: «در جاهلیت مردی به مرد دیگر می‌گفت: همسرت را به من واگذار و من نیز همسرم را به تو می‌دهم و چیزی هم بر آن می‌افزایم»، ولی سند این حدیث بسیار ضعیف است.

من می‌گویم: نوع اول مردود نیست چون هدف عایشه، بیان نکاح‌هایی بود که زن بدون شوهر دارد یا شوهر به آن اجازه داده، و نوع دوم نیز مردود نیست، چون آنچه ممنوع است، تعیین زمان در عقد است، نه نبود ولی. و سومین نوع (بدل) از همه روشن‌تر است که مرادش نیست.

قوله: (ولیته أو ابنته): یعنی «ولیه‌اش یا دخترش»: برای تنوع است، نه از روی شک. قوله: (فیصدقها ثم ینکحها): یعنی صداق (مهر) را برای او تعیین می‌کند و سپس عقد نکاح را جاری می‌سازد.

قوله: (ونکاح الآخر): در نسخه ابی ذر به صورت مضاف آمده: «نکاح دیگر»، که مضاف و مضاف الیه است به روش کوفیان. اما در دیگر نسخه‌ها آمده: «نکاح دیگری» با تنوین که رایج‌تر است.

قوله: (إذا طهرت من طمثها): یعنی «وقتی از حیض پاک شد» و «طمث» به معنی حیض است. و فلسفه این کار این بود که سریع‌تر باردار شود.

قوله: (فاستبضعی منه) یعنی از او طلب مباشرت و جماع کن، و در روایت أصبغ نزد دارقطنی آمده: «استرضعی» با «راء» به جای «باء». اما محمد بن اسحاق صغانی گفته:



روایت صحیح همان «استبضعی» است، یعنی از او جماع بخواه تا از او باردار شوی. «مباضعه» یعنی جماع و از واژه «بضع» به معنای فرج گرفته شده است.

قوله: (وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد): یعنی این کار برای تولد فرزندی نجیب صورت می‌گرفت، زیرا گمان می‌بردند فرزند از مردان شجاع یا کریم به صفات ایشان شبیه می‌شود.

قوله: (فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع) یعنی این نوع نکاح را «نکاح استبضاع» می‌نامیدند.

قوله: (ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة) یعنی در نوعی دیگر از نکاح، گروهی کمتر از ده نفر بر زن اجتماع می‌کردند. «رهط» پیش‌تر توضیح داده شد.

قوله: (كلهم يصيبها) یعنی همه آن مردان با آن زن جماع می‌کردند، و به نظر می‌رسد با رضایت زن و توافق طرفین بود.

قوله: (ومر ليال) در نسخه ابی ذر چنین آمده، و در نسخه‌ای دیگر: «ومر عليها ليال» (یعنی چند شبانه‌روز گذشت).

قوله: (قد عرفتم) در اغلب نسخه‌ها به صورت جمع آمده، و در روایت کشمیه‌نی «عرفت» به صورت خطاب مفرد است.

قوله: (وقد ولدت) ضمیر فاعل برای اوست، چون کلام زن است.

قوله: (فهو ابنك) یعنی اگر فرزند پسر بود، چون اگر دختر بود، می‌گفت «او دختری است»، ولی چون دختر را خوش نداشتند، فقط در صورت پسر بودن چنین نسبتی می‌دادند، و برخی از آنان حتی دخترانشان را می‌کشتند، چه برسد به دختری که از چنین نگاهی زاده شده باشد.

قوله: (فيلحق به ولدها) یعنی فرزندش به آن مرد نسبت داده می‌شود، و در نسخه‌ای دیگر آمده: «فيلتحق» با مثناة.

قوله: (لا يستطيع أن يمتنع به) در روایت کشمیه‌نی آمده: «منه» به جای «به».

قوله: (ونكاح الرابع) پیش‌تر توضیح داده شد.

قوله: (لا تمتع من جاءها) در برخی نسخه‌ها آمده: «لا تمتع ممن جاءها».



قوله: (وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما) یعنی آن زنان فاحشه، بیرون خانه‌هایشان پرچم‌هایی نصب می‌کردند که نشانه فاحشه‌گری آن‌ها بود.

و فاکهی از ابن ابی ملیکه نقل کرده که: «عمر در منطقه اُجیاد بود. آب خواست، و ام مهزول - یکی از ۹ فاحشه معروف جاهلیت - به او آب داد و گفت: آب در ظرفی است که دباغی نشده. عمر گفت: بیا، الله آب را پاک‌کننده قرار داده».

و از قاسم بن محمد از عبدالله بن عمر روایت است که: «زنی به نام ام مهزول در جاهلیت فاحشه بود. یکی از صحابه خواست با او ازدواج کند، پس آیه "الزانی لا ینکح إلا زانیة أو مشرکة" نازل شد». و از مجاهد در تفسیر این آیه آمده: «این زنان فاحشه بودند که در جاهلیت با پرچم شناخته می‌شدند». و از عاصم بن منذر از عروه بن زبیر نیز همین مضمون نقل شده، و افزوده: «مثل پرچم‌های دام‌پزشک‌ها (که برای نشانه مشخص بودند)».

و هشام بن کلبی در «کتاب المثالب» نام بسیاری از این زنان را آورده، بیش از ده زن مشهور که ما از آوردن نامشان صرف نظر کردیم.

قوله: (لمن أرادهن) در روایت کشمیهنی آمده: «فمن أرادهن».

قوله: (القافة) جمع «قائف» است با قاف و فاء، کسی که از طریق نشانه‌های پنهان، شباهت فرزند را به پدر تشخیص می‌دهد.

قوله: «فالتاطته» در روایت کشمیهنی آمده: «فالتااط» بدون تاء تأنیث، یعنی او را به خود ملحق کرد. اصل واژه «لوط» با فتح لام به معنای چسباندن و اتصال است.

قوله: «هدم نکاح الجاهلیة» در روایت دارقطنی آمده: «نکاح أهل الجاهلیة» یعنی نکاح مردمان دوران جاهلیت را باطل اعلام کرد.

قوله: «کله» همه انواع نکاح جاهلی در این حکم شامل می‌شود؛ هم آنچه قبلاً ذکر شده و هم آنچه بعداً ذکر شده است.

قوله: «إلا نکاح الناس الیوم» جز نکاحی که امروزه مردم انجام می‌دهند، و آن نکاحی است که مردی از مردی دیگر دخترش را خواستگاری می‌کند و او را به همسری درمی‌آورد.

نکته: این حدیث برای اثبات ضرورت وجود «ولی» در عقد نکاح مورد استفاده قرار گرفته، ولی بر آن اشکال گرفته‌اند؛ زیرا عایشه که راوی حدیث است، خود نکاح بدون ولی را صحیح می‌دانسته است. از جمله، روایت شده که او دختر برادرش عبدالرحمن را در غیاب او



شوهر داد و وقتی عبدالرحمن برگشت، گفت: آیا کسی مثل من اجازه دارد در مورد دخترانش چنین تصمیمی گرفته شود؟

پاسخ داده‌اند که در حدیث به‌طور صریح ذکر نشده که عایشه خودش عقد را انجام داده، و ممکن است دختر مذکور بیوه بوده و ولی دورتر یا حاکم شرع عقد را انجام داده باشد. و نیز به‌طور صحیح از عایشه روایت شده است که: مردی از خویشاوندانش را به عقد زنی از بنی‌اخوان خود درآورد و بین آنان پرده زد، سپس خود سخن گفت و وقتی فقط عقد باقی ماند، مردی را مأمور کرد تا عقد را انجام دهد و گفت: «عقد نکاح در اختیار زنان نیست». این روایت را عبدالرزاق آورده است.^۱

۵۱۲۸ - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ (وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) . قَالَتْ هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِهَا ، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَيُعْضِلُهَا لِمَالِهَا ، وَلَا يَنْكِحَهَا غَيْرُهُ ، كَرَاهِيَةً أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها در تفسیر این آیه روایت است که گفت: «و دربارہ‌ی آنچه قرآن بر شما تلاوت می‌شود: در مورد زنان یتیمی که حق مقرر آنان را به ایشان نمی‌دهید و تمایل به ازدواج با آنان دارید». این آیه در مورد آن دختر یتیمی است که نزد مردی (که ولی او بود) به سر می‌برد و شاید دختر یتیم در مال آن مرد شریک می‌بود و او بر وی (نظر به مردی دیگر) سزاوارتر بود ولی میل نداشت که آن دختر یتیم را به نکاح گیرد و او را به خاطر مال او، از ازدواج با کسی دیگر منع می‌کرد و آن دختر را به غیر از خود به نکاح در نمی‌آورد تا کسی دیگر در مال آن دختر شریک نشود.

شرح: (حدثنا یحیی) وی ابن موسی یا ابن جعفر بوده است. شرح این حدیث، در کتاب تفسیر گذشت.

۵۱۲۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ حِينَ تَأَيَّمَتِ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ ابْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ



ثَوَفَى بِالْمَدِينَةِ - فَقَالَ عُمَرُ لَقِيتُ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا أَنْكَحَتْكَ حَفْصَةً . فَقَالَ سَأُنْظِرُ فِي أَمْرِي . فَلَبِثْتُ لَيْلًا ثُمَّ لَقِيتُنِي فَقَالَ بَدَأَ لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا . قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا أَنْكَحَتْكَ حَفْصَةً .

ترجمه: از ابن عمر روایت است که گفت: عمر رضی الله عنه گفت: آنگاه که حفصه بنت عمر بیوه شد و شوهرش ابن حذافه سهمی که از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم و اهل بدر بود در مدینه وفات کرد. عمر گفت: عثمان بن عفان را ملاقات کردم و به وی پیشنهاد کردم و گفتم: اگر می خواهی حفصه را به تو نکاح می کنم. عثمان گفت: در این کار خود می اندیشم. چند روزی درنگ کردم سپس مرا ملاقات کرد و گفت: ظاهراً چنین می نماید که اکنون ازدواج نکنم. عمر گفت: ابوبکر را ملاقات کردم و به او گفتم: اگر می خواهی حفصه را به نکاح تو درآورم.

ترجمه: شرح این حدیث، نیز بالا گذشت.

۵۱۲۰ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ (فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ) قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا تَزَلَّتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أَخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ ، فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِئْتُ تَخْطُبُهَا ، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ ثَرِيدًا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ (فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ) فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ .

ترجمه: معقل بن یسار - رضی الله عنه - می گوید: یکی از خواهرانم را به نکاح مردی در آوردم. آن مرد، او را طلاق (رجعی) داد و پس از سپری شدن عده اش، دوباره از او خواستگاری کرد. به او گفتم: به تو احترام گذاشتم و او را به نکاحت در آوردم و در اختیار قرار دادم. ولی تو او را طلاق دادی و اینک دوباره آمده ای و از او خواستگاری می کنی؟! نه، سوگند به الله که او دوباره به تو بر نمی گردد. قابل یادآوری است که او مردی شایسته بود و خواهرم هم دوست داشت که نزد او برگردد. آنگاه، الله این آیه را نازل فرمود که «مانع ازدواج آنان نشوید». بعد از نزول این آیه، گفتم: ای رسول الله! هم اکنون این کار را خواهم کرد. یکی از راویان می گوید: آنگاه معقل بن یسار خواهرش را (با عقدی جدید) به نکاح آن مرد، در آورد.



توضیح: شیخ ابوبکر الجزائری می گوید: گفته معقل بن یسار: «زَوَّجْتُ أَخْتًا لِي» خواهرم را به نکاح دادم مراد در اینجا خواهر نسبی است «مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا» برای مردی که بعداً وی را طلاق داد و رجوع نکرد تا عده اش سپری شد و عده در قرآن کریم به سه قراءه تعبیر شده است که مراد از آن به اختلاف مذاهب سه طهر یا سه حیض می باشد، «جَاءَ يَخْطُبُهَا» و آمد او را خواستگاری از معقل کرد زیرا وی ولی خواهرش بود «فَقُلْتُ لَهُ» پس برای اثبات مدعا برایش گفتم: «زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ، فَطَلَّقَتْهَا، ثُمَّ جِئْتُ تَخْطُبُهَا، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا» او را همسر تو و تحت فرمان تو درآوردم و تو را با این خویشاوندی مورد اکرام قرار دادم تو او را طلاق دادی سپس نزدم آمده از وی خواستگاری می کنی؟ نه خیر به الله قسم هیچ گاه خواهرم به سویت باز نمی گردد سخنش را به کلمه لا وسوگند و لفظ ابداً مؤکد ساخت، زیرا عزم جدی داشت که خواهرش را به وی بازنگرداند به علت بی حرمتی که به او و خواهرش شده بود گفته اش: «وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ» و آن مرد عیبی نداشت مراد از آن مرد شوهر خواهر معقل است که او را طلاق داده و سپس خواستگاری می کرد «وَوَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ» و آن زن می خواست که به طرف شوهرش بازگردد و برای رجوع به شوهر اولی دو شرط لازم است: یکی این که مرد، شخص صالح بوده دوم این که زن به او رغبت داشته باشد پس الله این آیه را نازل فرمود: «فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ» یعنی زن ها را بازدارید از این که به شوهر اولی خود بازگردند گفتم: ای رسول الله! الآن که آیه نازل شد این کار را می کنم، سپس خواهر خود را به نکاح شوهر نخستین او درآورد. انتهى

حافظ ابن حجر گفته است: در این حدیث آمده که خواهر معقل با مردی ازدواج کرد، سپس او را طلاق داد و بعد از پایان عده دوباره خواستگاری کرد. معقل که ناراحت بود، گفت: «هرگز او را به تو نمی دهم!» پس آیه «فلا تعضلوهن» (زنان را از ازدواج با همسران شان منع نکنید) نازل شد و معقل از مخالفت خود پشیمان شد و گفت: «الآن فرمان پیامبر را اجرا می کنم» و دوباره خواهرش را به عقد او درآورد.

در برخی روایات آمده که معقل برای این مخالفت، کفاره قسم خود را داد و خواهرش را به عقد آن مرد درآورد.

عبارت «حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه» یعنی معقل بن یسار به صراحت گفته که این آیه درباره ی خودش نازل شده است، و این تصریحی است به اینکه حدیث، متصل و



مرفوع (دارای سند معتبر تا پیامبر) است. این روایت پیش‌تر در تفسیر سوره بقره به‌صورت معلق از ابراهیم بن طهمان آمده، و به‌صورت متصل نیز از عباد بن راشد از حسن بصری نقل شده، و به‌صورت مرسل از طریق عبدالوَّارث بن سعید از یونس روایت شده است. روایت ابراهیم بن طهمان از این جهت تقویت شده که با روایت عباد بن راشد هم‌سوست، چون حسن بصری در آن‌جا تصریح کرده: «معل بن یسار این را برایم نقل کرده است».

عبارت «زوجه أختاً لی» یعنی: «من خواهرم را شوهر دادم». نام او «جَمیل» (با جیم و به‌صورت مصغر) دختر یسار بود. این نام در تفسیر طبری از طریق ابن جُرَیج آمده و ابن ماکولا هم بر آن تأکید کرده است. ابن فتحون نیز او را همین‌گونه نامیده، ولی بدون تصغیر. برخی دیگر گفته‌اند نامش «للیلی» بوده؛ سیوطی در کتاب «مبهمات القرآن» این را آورده و بدری نیز از او پیروی کرده است. برخی هم گفته‌اند نامش «فاطمه» بوده که در روایت ابن اسحاق آمده است. احتمال دارد او دو نام و یک لقب داشته، یا یک نام و دو لقب.

عبارت «من رجل» یعنی: «از مردی». گفته شده آن مرد، ابوالبداح بن عاصم انصاری بوده است. در کتاب احکام القرآن نوشته قاضی اسماعیلی از طریق ابن جریج آمده: «عبدالله بن معقل به من خبر داد که جمیل بنت یسار (خواهر معقل) همسر ابوالبداح بن عاصم بود. او طلاقش داد و پس از پایان عده، دوباره خواستگاری کرد.» این را ابوموسی در ذیل الصحابه و نیز ثعلبی هم نقل کرده است. ثعلبی گفته: «این آیه درباره‌ی جمیله بنت یسار نازل شد که همسر ابوالبداح بن عاصم بن عدی بن العجلان بود». اما ذهبی اشکال کرده و گفته: بداح تابعی است، نه صحابی، پس ممکن است آن مرد شخص دیگری از صحابه بوده باشد.

برخی از متأخران تصریح کرده‌اند که او همان بداح بن عاصم بوده، و کنیه‌اش «ابوعمر» بوده است. اگر این مطلب صحیح باشد، او برادر بداح تابعی بوده است.

در کتاب المجاز از شیخ عزالدین بن عبدالسلام آمده که همسر زن، «عبدالله بن رواحه» بوده است. اما در روایت عباد بن راشد از حسن (نزد بزار و دارقطنی) آمده: «پسرعموی من همراه دیگر خواستگاران آمد». ولی در این مورد تردید وجود دارد؛ چون معقل بن یسار منزی (از قبیله مَزَینَه) و ابوالبداح انصاری است، پس ممکن است آن مرد از طرف مادر یا از طریق شیرخوارگی پسرعموی او بوده باشد.



عبارت «حتى إذا انقضت عدتها» یعنی: «تا زمانی که عده‌اش تمام شد». در روایت عباد بن راشد آمده: «أنها مدتی با هم زندگی کردند، سپس او را طلاق رجعی داد و پس از پایان عده، دوباره خواستگاری کرد».

عبارت «فجاء یخطبها» یعنی: «او آمد تا خواهرم را خواستگاری کند»، و مقصود این است که از ولی او (برادرش، معقل) خواستگاری کرد، همان‌طور که ابتدا گفته بود: «خواهرم را به عقد مردی درآوردم».

عبارت «وأفرشتک» یعنی: «او را برایت بستر ساختم»، یعنی در اختیار تو قرار دادم. در روایت ثعلبی آمده: «دختر محبوبم را برایت فرش (بستر) ساختم و تو را بر قبیلهم ترجیح دادم». این جمله نشان می‌دهد که آن مرد پسرعموی معقل نبوده است.

عبارت «لا والله لا تعود إلیک أبداً» یعنی: «نه، به الله قسم، هرگز او را به تو نخواهم داد». در روایت عباد بن راشد آمده: «او را دیگر هرگز به تو نمی‌دهم». ثعلبی و حمزه اضافه کرده‌اند: «أنیفاً» (به‌تازگی).

عبارت «وكان رجلاً لا بأس به» یعنی: «او مرد بدی نبود». در روایت ثعلبی آمده: «او مردی راستگو بود». ابن‌التین گفته: یعنی مرد خوبی بود. ولی مردم عامه این اصطلاح را تغییر داده‌اند و گاهی در مورد افراد بد به کار می‌برند.

در روایت مبارک بن فضالة از حسن نزد ابی‌مسلم کجی آمده: حسن گفت: الله می‌دانست که مرد به همسرش نیاز دارد و زن نیز به شوهرش، پس این آیه نازل شد.

عبارت «فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن» یعنی: «پس الله این آیه را نازل کرد: «زنان را از ازدواج باز ندارید»». این نشان می‌دهد که آیه دقیقاً درباره‌ی این ماجرا نازل شده است. هرچند ظاهر آیه خطاب به شوهران است، چون فرموده: «وإذا طلقتم النساء...»؛ اما ادامه‌ی آیه که فرموده: «أن ینکحن أزواجهن» (که با شوهرانشان ازدواج کنند) نشان می‌دهد که بازداشتن زنان (عَضْل) به ولی مربوط است. این موضوع در تفسیر آیه «لا یحل لکم أن ترثوا النساء کرها ولا تعضلوهن» نیز آمده و نشان می‌دهد که در هر جا می‌توان طبق مورد، حکم مناسب استنباط کرد.



عبارت «فقلت الآن أفعَل يا رسول الله» یعنی: «اکنون این کار را انجام می‌دهم ای رسول الله». پیامبر فرمود: «پس او را به ازدواج آن مرد درآور». یعنی دوباره با عقد جدید، او را شوهر داد. در روایت ابونعیم در المستخرج آمده: «اکنون فرمان پیامبر را می‌پذیرم». در روایت ابی‌مسلم کجی از طریق مبارک بن فضالّه از حسن آمده: «وقتی معقل بن یسار این را شنید، گفت: اطاعت برای پروردگارم؛ پس شوهر او را خواست و او را به همسری‌اش درآورد».

در روایت ثعلبی آمده: «گفت: من به الله ایمان دارم، پس او را به عقدش درآورد و برای قسمش کفاره داد».

در روایت عباد بن راشد آمده: «برای قسم کفاره دادم و او را شوهر دادم». ثعلبی گفته: این نظر بیشتر مفسران است.

و از سُدی نقل شده: این آیه درباره‌ی جابر بن عبدالله نازل شد که دخترعمویش را به همسری مردی درآورد. آن مرد یک بار او را طلاق داد و پس از پایان عده خواست دوباره با او ازدواج کند، ولی جابر مخالفت کرد، با اینکه زن موافق بود. پس این آیه نازل شد. ابن بطلال گفته: در مسئله‌ی ولی اختلاف است: جمهور فقها از جمله مالک، ثوری، لیث، شافعی و دیگران گفته‌اند: ولی در عقد نکاح باید از عصبه (خویشان پدری) باشد؛ و دایی، پدر مادر، برادر مادری و امثال آنان ولایت ندارند.

اما حنفیه آنان را نیز ولی می‌دانند. ابهری استدلال کرده که ولایت فقط مخصوص کسانی است که ارث ولاء (ولایت بردگان آزادشده) را دارند، و اینان فقط از عصبه هستند، و آن‌ها هستند که «عقده النکاح» (گره ازدواج) را دارند.

و در این که اگر پدر فوت کند و مردی را به عنوان وصی بر فرزندان تعیین کند، آیا او در عقد نکاح از ولی نزدیک‌تر اولویت دارد، یا با او برابر است، یا اصلاً ولایتی ندارد، اختلاف نظر وجود دارد.

ربیع، ابوحنیفه و مالک گفته‌اند: وصی بر دیگر اولیا مقدم است. دلیل آن‌ها این است که اگر پدر در زمان حیاتش چنین اختیاری را به فردی خاص بدهد، هیچ‌کدام از اولیا حق اعتراض ندارند، پس بعد از مرگش نیز باید چنین باشد.



اما در پاسخ گفته‌اند: با مرگ پدر، ولایت از بین می‌رود و نمی‌توان آن را با حالت حیات قیاس کرد.

در مسأله اشتراط (الزام) وجود ولی در نکاح، میان علما اختلاف است.

اکثریت علما گفته‌اند: زن حق ندارد خودش بدون ولی ازدواج کند و برای اثبات این نظر به احادیثی استناد کرده‌اند که از مهم‌ترین آن‌ها، علت نزول آیه مربوط به «عدم منع ولی از ازدواج زن تحت ولایتش» است که صریح‌ترین دلیل برای شرط بودن ولی است. چون اگر ولی شرط نبود، منع او معنا نداشت.

هم‌چنین، اگر زن می‌توانست خودش ازدواج کند، دیگر نیازی به ولی نبود. ابن منذر نقل کرده که از هیچ‌یک از صحابه خلاف این قول (لزوم ولی) نقل نشده.

از مالک روایتی وجود دارد که اگر زن از طبقه شریف نباشد، می‌تواند خودش ازدواج کند. ابوحنیفه اما گفته: وجود ولی شرط نیست و زن می‌تواند خودش، بدون اجازه ولی، با مردی هم‌کفو ازدواج کند. او به قیاس بر فروش مال استناد کرده که زن در آن مستقل است. احادیثی را که شرط ولی را بیان می‌کنند، به دختر نابالغ اختصاص داده و عموم آن‌ها را با این قیاس تخصیص داده است. این کار در اصول فقه مجاز است، اما روایت معقل بن یسار که قبلاً ذکر شد، این قیاس را باطل می‌کند؛ زیرا بر لزوم وجود ولی در نکاح دلالت دارد تا از بی‌آبرویی در انتخاب ناهماهنگ جلوگیری شود.

برخی نیز برای پاسخ به این اشکال گفته‌اند: وجود ولی لازم است، ولی اگر زن خودش هم عقد را ببندد، عقد تا وقتی که ولی آن را بپذیرد صحیح می‌شود؛ مثل آن‌چه در فروش گفته شده، و این نظر اوزاعی است.

ابوثر نیز نظر مشابهی دارد، ولی گفته: زن باید از ولی اجازه بگیرد.

اما در پاسخ به این گفته شده: اجازه ولی فقط برای کسی است که از جانب او نیابت داشته باشد، و زن نمی‌تواند در این مورد نایب ولی باشد؛ چون حق از آن زن است. اگر ولی به زن اجازه دهد که خودش عقد را انجام دهد، مثل آن است که اجازه فروش خودش را بدهد، که صحیح نیست.



در حدیث معقل آمده است که: اگر ولی زن را از ازدواج منع کند، حاکم شرع پس از امر به بازگشت ولی از منع، و در صورت اصرار او، زن را به عقد درمی آورد. و الله داناتر است.^۱

درسها و اندرزها!!

(۱) مطلقه اگر عده اش به ماه یا به حیض یا وضع حمل سپری گردد، نمی تواند بدون تجدید نکاح به شوهرش بازگردد، البته باید ارکان چهارگانه نکاح که عبارت از ولی، مهر، شهود و صیغه عقد است انجام شود صیغه عقد آن است که ناکح برای ولی بگوید: فلانه را برابم به همسری بده، ولی در جواب بگوید: او را برای تو به فلان اندازه مهر به زنی دادم و برای شاهدان بگوید: که این واقعه را گواه باشید.

(۲) برای ولی، زن باشد یا برادر جواز ندارد که مطلقه را از بازگشتن به شوهرش منع کند، مشروط بر این که شوهر، شخص صالح باشد، نظر به این حدیث که چون معقل خواهرش را از پیوستن به شوهر وی بازداشت، در باره اش این آیت نازل شد و جلوگیری از پیوستن زن به شوهر در صورت علاقه زن و صلاحیت شوهر حرام گردید.

۳۷ - باب إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبُ

وَحَظَبِ الْمَغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوَّلَى النَّاسِ بِهَا فَأَمَرَ رَجُلًا فَرَّوَجَهُ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لَأَمْ حَكِيمٍ بِنْتُ قَارِظٍ أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكَ إِلَيَّ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ تَزَوَّجْتِكَ . وَقَالَ عَطَاءٌ لِيُشْهِدَ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكَ أَوْ لِيَأْمُرَ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا . وَقَالَ سَهْلٌ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهَبْ لَكَ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا حَاجَةً فَرَّوَجْنِيهَا .

باب: اگر ولی (برای خود یا دیگری) خواستگاری کند

ومغیره بن شعبه، زنی را که نزدیکترین ولی او بود، خواستگاری کرد، پس مرد دیگری را دستور داد و او آن زن را به ازدواج وی درآورد. و عبدالرحمن بن عوف به ام حکیم بنت قارظ گفت: آیا اختیار ازدواج را به من می دهی؟ گفت: بله. عبدالرحمن گفت: به تحقیق که تو را به ازدواج خود درآورد. وعطاء (در مورد زنی که یگانه اقارب نزدیکش



می خواهد او را به خود نکاح کند، مورد سوال قرار گرفت) گفت: باید شاهد گیرد که من تو را نکاح کرده ام یا از مردی از اقارب او بخواد که با وی نکاح کند.

توضیح: در باب "اگر ولی، خود خواستگار باشد"، سؤال این است که آیا می تواند خودش عقد را اجرا کند یا به ولی دیگری نیاز دارد؟

ابن المنیر گفته: در عنوان باب هم دلالت بر جواز و هم منع دیده می شود، تا مسأله به نظر فقیه مجتهد واگذار شود.

از کار مصنف پیداست که او قائل به جواز است؛ چون در نقل هایی که ولی از کسی دیگر خواسته زنش را به عقد درآورد، تصریحی به منع از ازدواج خودش نیست.

او اثر عطاء را آورده که دلالت بر جواز دارد، گرچه بهتر آن است که شخص، یکی از دو طرف عقد نباشد.

بین علما در این باره اختلاف است.

اوزاعی، ربیع، ثوری، مالک، ابوحنیفه و بیشتر اصحابش، و لیث گفته اند: ولی می تواند خودش را همسر زن تحت ولایت خود کند. ابوثر نیز همین نظر را دارد.

از مالک نیز نقل شده: اگر زن ثیب (بیوه) به ولی بگوید مرا به هر که صلاح می دانی بده، و او خودش را به عقد زن درآورد یا شخصی را برگزیند، عقد نافذ است، حتی اگر زن نام شوهر را نداند.

شافعی اما گفته: باید ولی دیگر یا حاکم او را به عقد درآورد.

زفر و داوود نیز همین نظر را دارند.

دلیل آن ها این است که ولایت شرط صحت عقد است، و کسی که نکاح می کند نمی تواند خودش هم ولی باشد؛ مانند این که شخصی مال خود را به خودش بفروشد.

مغیره بن شعبه خواست با زنی ازدواج کند که خودش ولی او بود. پس شخص دیگری را مأمور کرد تا عقد را اجرا کند. این روایت را وکیع در مصنفش و بیهقی نقل کرده اند از ثوری از عبدالملک بن عمیر که گفت: "مغیره خواست با زنی که ولی اش بود ازدواج کند، پس کسی را که در ولایت از خودش پایین تر بود مأمور کرد که عقد را ببندد."

و عبدالرزاق از ثوری نقل کرده: "به شخصی دورتر از خودش دستور داد تا عقد را ببندد."



و سعید بن منصور از شعبی نقل کرده: "مغیره دختر عمویش عروۀ بن مسعود را خواستگاری کرد، پس نزد عبدالله بن ابی عقیل رفت و گفت: مرا به ازدواجش درآور. او گفت: نمی توانم، تو امیر و پسر عموی اوئی. پس مغیره نزد عثمان بن ابی العاص رفت و او عقد را اجرا کرد."

مغیره، پسر شعبه بن مسعود بن معتب از تیره عوف بن ثقیف بود، پس آن زن دختر عموی پدری اش بود. عبدالله بن ابی عقیل هم پسر عموی هر دو بود چون پدر بزرگش همان مسعود است. اما عثمان بن ابی العاص با آن ها در جد بالاتر یعنی ثقیف اشتراک دارد، چون از تیره چشم بن ثقیف است. بنابراین، مقصود از "اولی الناس بها" روشن شد.

عبدالرحمن بن عوف به ام حکیم بنت قارظ گفت: آیا اختیار ازدواجت را به من می سپاری؟ گفت: بله. گفت: پس تو را به همسری خود درآوردم. ابن سعد این روایت را از طریق ابن ابی ذئب نقل کرده که گفت: "ام حکیم بنت قارظ به عبدالرحمن گفت: چند نفر خواستگاری ام کرده اند، هر کس را مناسب می دانی، به عقد من درآور. عبدالرحمن گفت: اختیار را به من می دهی؟ گفت: بله. گفت: تو را به ازدواج خودم درآوردم." ابن ابی ذئب گفت: این نکاح صحیح بود.

ابن سعد «ام حکیم» را در زمره زنانی ذکر کرده که از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت نکرده اند، اما از همسرانش روایت کرده اند، و در معرفی او چیزی جز آنچه در این خبر آمده، نیافزوده است. او را در فهرست همسران عبدالرحمن بن عوف آورده و نسبش را چنین ذکر کرده: ام حکیم دختر قارظ بن خالد بن عبید، هم پیمان بنی زهره.

در مورد گفته عطا: «باید گواه بگیرد که با تو ازدواج کرده ام، یا مردی از خویشانش را مأمور کند»، این روایت را عبدالرزاق از ابن جریر نقل کرده که: «به عطا گفتم: زنی را پسرعمویش خواستگاری کرده، و غیر از او ولی ندارد، چه کند؟ گفت: باید گواه بگیرد که فلانی او را خواستگاری کرده، و بگوید: "من شما را شاهد می گیرم که با او ازدواج کرده ام"، یا مردی از خویشان خود را مأمور کند».

در مورد گفته سهل: زنی به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: "خودم را به تو بخشیدم"، پیامبر صلی الله علیه وسلم تمایلی نشان نداد، مردی گفت: ای رسول الله، اگر به او نیازی نداری، مرا با او ازدواج بده.



این بخشی از حدیث معروف درباره "واهیة" است که قبلاً در باب "ازدواج شخص بی بضاعت" و "نگاه کردن به زن پیش از ازدواج" آمده بود.

در روایتی نزدیک به این نقل، از یعقوب بن عبدالرحمن از ابو حازم آمده: "زنی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: ای رسول الله، آمده‌ام تا خود را به تو ببخشم..." سپس مردی از اصحاب برخاست و همان را گفت.^۱

۵۱۲۱ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي قَوْلِهِ (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُمَتِّعُكُمْ فِيهِنَّ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَتْ هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ ، قَدْ شَرَكْتَهُ فِي مَالِهِ ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوَّجَهَا غَيْرَهُ ، فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، فَيُخْبِسُهَا ، فَتَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ .

ترجمه: از هشام از پدرش روایت است که عائشه رضی الله عنها در تفسیر فرموده الله عزوجل: «درباره‌ی زنان رأی تو را می‌پرسند، بگو: الله درباره‌ی آنان به شما فتوا می‌دهد» تا آخر سوره نساء» (آیه: ۱۲۷). گفته است: این در مورد دختری یتیم است که در آغوش تربیت مردی است و آن دختر در مال آن مرد شریک است. آن مرد از ازدواج با وی پرهیز می‌کند و خوش نداشت که کسی دیگر با آن دختر ازدواج کند و در مال وی در آید. پس آن دختر را از (ازدواج) باز می‌دارد. پس الله آن مرد را از این کار منع کرد.

توضیح: مصنف حدیث عائشه در تفسیر آیه "وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ" را به صورت مختصر ذکر کرده است که شرح کامل آن در تفسیر آمده.

وجه استدلال از آن حدیث این است که "رغبت نداشت با او ازدواج کند" هم شامل ازدواج مستقیم و هم به واسطه دیگری می‌شود.

محمد بن حسن از این حدیث بر جواز استدلال کرده، زیرا الله ولی‌ها را سرزنش کرد که دختران یتیم زیارو و ثروتمند را بدون پرداخت صداق مناسب به عقد خود درآورند، و نیز سرزنش کرد که دختران بی‌مال و جمال را به ازدواج نمی‌دادند؛ پس معلوم می‌شود ولی می‌تواند دختر را به عقد خود درآورد، زیرا اگر این کار حرام بود، الله سرزنش نمی‌کرد.



همچنین از آیه فهمیده می‌شود که ولی می‌تواند دختر صغیر را نیز به عقد خود درآورد، زیرا دستور داده برایشان مهر تعیین شود، در حالی که اگر بالغ بود، می‌توانست خود مهریه را تعیین کند. پس منظور از آیه، صغیری است که خود اختیار ندارد. پاسخ داده شده که ممکن است مراد دختر سفیه باشد که رضایت او بدون مهر مثل پذیرفته نیست، همانند باکره.^۱

۵۱۳۲ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جُلُوسًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ فُخْفَضَ فِيهَا النَّظَرُ وَرَفَعَهُ فَلَمْ يَرِدْهَا ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ رُؤُوسُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « أَعْنَدَكَ مِنْ شَيْءٍ » . قَالَ مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ . قَالَ « وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » . قَالَ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ أَشَقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأَعْطِيهَا النَّصْفَ ، وَأَخْذُ النَّصْفِ . قَالَ « لَا ، هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ » . قَالَ نَعَمْ . قَالَ « أَذْهَبَ فَقَدْ رُؤُوسُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » .

ترجمه: احمد بن مقدم روایت کرده، فضیل بن سلیمان گفته، ابو حازم خبر داده، سهل بن سعد گفته: ما نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم که زنی آمد و خود را به او عرضه کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در نگاه کردن به او تأنی کرد و نگاهش را پایین و بالا برد، ولی قصد ازدواج با او را نداشت.

آنگاه مردی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «ای رسول الله! این زن را به من همسری بده.» پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید: «آیا چیزی داری که مهریه بدهی؟» او پاسخ داد: «چیزی ندارم.» پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «حتی یک انگشتر آهنی هم نداری؟» او گفت: «نه، حتی انگشتر آهنی هم ندارم، اما پوستری دارم که آن را نصف می‌کنم و نصفش را به او می‌دهم و نصف دیگرش را برای خودم می‌گیرم.» پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «نه، آیا چیزی از قرآن همراه داری؟» او گفت: «بله.» پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «برو، تو را به آنچه از قرآن داری به همسری او درآوردم.»



توضیح: مصنف دوباره حدیث سهل بن سعد درباره زنی که خود را به پیامبر صلی الله علیه وسلم بخشید (واهبه) را آورده و شرح آن خواهد آمد. وجه استدلال، عمومیت لفظ است، اما برخی مخالفان گفته‌اند: این عمل مخصوص پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده؛ که می توانسته بدون ولی و شاهد و حتی بدون لفظ عقد، با زن ازدواج کند، صرفاً با واگذاری (هبه) او به خود.

عبارت "فلم یَردها" به معنای تمایل نشان ندادن است (با سکون دال). بعضی از شارحان ضبط دیگری هم نقل کرده‌اند که قابل تأمل است.^۱

۳۸ - باب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصَّغَارَ

لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ) فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلَاثًا أَشْهُرَ قَبْلِ الْبُلُوغِ .

باب: «شوهر دادن مرد، دختر خرد سال خود را».

بنابر فرموده الله عزوجل: «وَأَنان که به سن حیض نرسیده اند» وعدت آن را در صورتی که به سن بلوغ نرسیده باشند، سه ماه گردانید. (سوره طلاق: ۴)

توضیح: "وَلَدَهُ" با ضمه و سکون به معنی جمع پسران، و با فتح، اسم جنس است و شامل پسر و دختر می‌شود.

جمله "برای قول الله: وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ..." یعنی الله برای زنانی که هنوز حیض ندیده اند (و هنوز به بلوغ نرسیده‌اند)، عده را سه ماه تعیین کرده، که دلالت دارد بر جواز ازدواج پیش از بلوغ.

استنباطی زیباست، ولی آیه تصریحی در مورد پدر یا باکره ندارد. می‌توان گفت اصل در مباشرت (آمیزش) تحریم است، مگر دلیلی بر خلافش باشد. در مورد عایشه آمده که ابوبکر او را در حالی که هنوز نابالغ بود به عقد پیامبر درآورد، پس باقی موارد بر اساس اصل باقی می‌مانند.

به همین دلیل حدیث عایشه آورده شده. مهلب گفته: همه علما اتفاق دارند که پدر می تواند دختر نابالغ باکره‌اش را (حتی اگر هنوز آمادگی جسمی برای آمیزش نداشته باشد) به عقد دیگری درآورد.



تنها طحاوی از ابن شبرمه نقل کرده که اگر دختر قابل آمیزش نباشد، ازدواج او جایز نیست.

ابن حزم نیز از ابن شبرمه نقل کرده که پدر نمی‌تواند دختر نابالغ را به عقد کسی درآورد تا زمانی که بالغ شود و اجازه دهد. او ازدواج پیامبر با عایشه در شش سالگی را از ویژگی‌های خاص پیامبر دانسته است.

در مقابل، حسن بصری و نخعی گفته‌اند پدر می‌تواند حتی دختر بالغ یا نابالغ، چه باکره و چه بیوه را، به عقد کسی درآورد.

(نکته): در حدیث عایشه از این طریق، درج وجود دارد که از طریق دیگری در باب بعدی روشن می‌شود.^۱

۵۱۳۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعَ ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا .

ترجمه: از هشام از پدرش روایت است که عایشه رضی الله عنها گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم با وی ازدواج کرد و او دختری شش ساله بود، و با وی زفاف کرد، و او دختری نه ساله بود، و نه سال را نزد آنحضرت به سر برد.

توضیح: شرح این حدیث، گذشت.

۳۹ - باب تزويج الأب ابنته من الإمام

وَقَالَ عُمَرُ خَطَبَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّيْ حَفْصَةَ فَأَنْكَحَتْهُ .

باب: «نکاح دادن پدر، دختر خود را برای امام».

و عمر گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم حفصه را از من خواستگاری کرد و من او را به نکاحش درآوردم.

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: این باب اشاره دارد که ولی خاص (پدر) بر ولی عام (حاکم) مقدم است.

در مورد قول عمر، بخش‌هایی از حدیثی است که قبلاً به صورت کامل ذکر شد.



۵۱۳۴ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهَى بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ ، وَبَنَى بِهَا وَهَى بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ . قَالَ هِشَامُ وَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تِسْعَ سِنِينَ .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم با وی ازدواج کرد و او دختری شش ساله بود و با او زفاف کرد و او دختر (نه) ساله بود. هشام گفت: آگاه شده ام که عائشه، نه ساله نزد آنحضرت بوده است.

توضیح: در حدیث عایشه، هشام بن عروه آن را با همان سند روایت کرده است. و قوله: «وَأُنْبِئْتُ...» و جمله اش «وَأُنْبِئْتُ» (یعنی به من خبر داده شد...)، نام کسی را که این خبر را به او داده، ذکر نکرده است، و به نظر می رسد که آن را از همسرش فاطمه بنت المنذر از جدّه اش اسماء نقل کرده باشد. ابن بطّال گفت: حدیث این باب دلالت دارد بر اینکه پدر برای ازدواج دادن دخترش اولویت دارد نسبت به حاکم (امام)، و اینکه سلطان ولیّ کسی است که ولی ندارد، و اینکه وجود ولی از شروط نکاح است.

گفتم: این دو حدیث دلالتی بر اشتراط (لزوم) چیزی از این موارد ندارند، بلکه فقط وقوع آن ها را گزارش می کنند، و از آن لزوماً منع غیر آن فهمیده نمی شود؛ بلکه اثبات یا نفی این امور باید از ادله ی دیگری گرفته شود.

و گفته شده: این حدیث دلالت دارد بر اینکه نهی از تزویج دختر باکره بدون اذن، مخصوص باکره ی بالغ است، چون تنها از او اذن قابل تصوّر است، اما دختر نابالغ اذن ندارد. و درباره ی این موضوع در باب جداگانه ای سخن خواهد رفت.^۱



۴۰ - باب السُّلْطَانُ وَلِيُّ

بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « زَوْجَنَا كَمَا بَمَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ » .

باب: سلطان ولی است

بنابر فرموده‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم: «او را به ازدواج تو درآوردم به آنچه از قرآن

حفظ داری».

توضیح: قوله (باب السلطان ولی، لقول النبی ﷺ: «زوجناکها بما معک من القرآن») (یعنی باب اینکه سلطان ولی است، به دلیل فرمایش پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود: «او را به ازدواج تو درآوردم در مقابل آنچه از قرآن با خود داری»)

۵۱۳۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي - فَقَامَتْ طَوِيلًا فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِنِيهَا ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . قَالَ « هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا » . قَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي . فَقَالَ « إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسَتْ لَا إِزَارَ لَكَ ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا » . فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا . فَقَالَ « الْتَمَسَ وَكَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ » . فَلَمْ يَجِدْ . فَقَالَ « أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ » . قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَاهَا . فَقَالَ « زَوْجَنَا كَمَا بَمَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ » .

ترجمه: عبدالله بن یوسف گفت: مالک از ابو حازم از سهل بن سعد روایت کرده که زنی نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: «من خود را هدیه کردم (به تو)». آن زن مدت زیادی ایستاد، سپس مردی گفت: «اگر به او نیازی نداری، ازدواجش بده.» پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید: «آیا چیزی داری که مهریه اش کنی؟» او گفت: «چیزی جز پوشش زیر (از لباس) خودم ندارم.»

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «اگر همین را به او بدهی، خودت بی پوشش می مانی، پس چیزی دیگر بیاب.» او گفت: «چیزی پیدا نمی کنم.» پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «حتی اگر انگشتری آهنی باشد، جستجو کن.» اما چیزی نیافت. پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید: «آیا چیزی از قرآن داری؟» او پاسخ داد: «بله، فلان سوره و فلان سوره را دارم.» پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «تو را به آنچه از قرآن داری به همسری او درآوردم.»



توضیح: سپس حدیث سهل بن سعد را درباره‌ی زنی که خود را به پیامبر بخشیده بود از طریق مالک روایت کرد با عبارت «زوجتکها» (تو را به او تزویج کردیم) به صورت مفرد. ولی در روایت ابی‌ذر از همین طریق با عبارت «زوجناکها» (او را به تو تزویج کردیم) با «نون تعظیم» آمده است.

و صراحت بر اینکه «سلطان ولی» است، در حدیث عایشه مرفوعاً آمده که: «هر زنی که بدون اجازه‌ی ولی ازدواج کند، نکاحش باطل است»، و در ادامه آمده: «و سلطان ولی کسی است که ولی ندارد». این حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند، ترمذی آن را حسن دانسته و ابوعوانه، ابن خزیمه، ابن حبان و حاکم آن را صحیح دانسته‌اند؛ ولی چون این حدیث مطابق شرط بخاری نبوده، او آن را از ماجرای زنی که خود را بخشید (الواهبه) استنباط کرده است.^۱

۴۱ - باب لَا يَنْكَحُ الْأَبُ وَغَيْرُهُ الْبَكْرَ وَالْثِيْبَ إِلَّا بِرِضَاهَا

باب: «دوشیزه یا شوهر رسیده را، پدر و غیر از او جز به رضایت وی به نکاح ندهد».

توضیح: قوله (باب لا ینکح الأب و غیره البکر و الثیب إلا برضاها): (یعنی: باب اینکه پدر یا غیر او نمی‌تواند باکره یا ثیب را بدون رضایتشان به نکاح درآورد). حافظ ابن حجر گفته است: در این ترجمه چهار حالت وجود دارد:

۱. ازدواج دادن باکره توسط پدر
۲. ازدواج دادن ثیب توسط پدر
۳. ازدواج دادن باکره توسط غیر پدر
۴. ازدواج دادن ثیب توسط غیر پدر

و اگر بلوغ یا نابالغ بودن در نظر گرفته شود، تعداد حالات افزایش می‌یابد. ثیب بالغ را نه پدر و نه غیر او نمی‌توانند بدون رضایتش شوهر دهند، و در این مسئله اتفاق نظر هست مگر کسانی که خلاف کرده‌اند (و آن نیز ذکر شد). و باکره‌ی نابالغ را پدرش می‌تواند شوهر دهد، و این نیز مورد اتفاق است، جز کسانی که شذوذ کرده‌اند. اما ثیب نابالغ، در مورد او اختلاف است:



مالک و ابوحنیفه گفته‌اند پدرش می‌تواند او را شوهر دهد، مانند باکره. ولی شافعی، ابویوسف و محمد گفته‌اند: اگر بکارت به واسطه‌ی آمیزش از بین رفته باشد، پدر نمی‌تواند او را شوهر دهد. دلیل آنان این است که از بین رفتن بکارت، باعث از بین رفتن حیای خاص باکره می‌شود.

و باکره‌ی بالغ را پدر یا دیگر اولیا می‌توانند شوهر دهند. در مورد الزام به کسب اجازه از او اختلاف است.

و این حدیث دلالت دارد که اگر او امتناع کند، پدرش نمی‌تواند او را مجبور کند. و ترمذی نیز آن را از بیشتر اهل علم نقل کرده است. شافعی پدر بزرگ را در حکم پدر دانسته است.

ابوحنیفه و اوزاعی گفته‌اند: ثیب نابالغ را هر ولی می‌تواند شوهر دهد، ولی پس از بلوغ، زن حق فسخ دارد. احمد گفته: اگر به سن ۹ سالگی برسد، اولیاء غیر پدر می‌توانند او را شوهر دهند، زیرا ظن در این سن جایگزین یقین دانسته شده است. و مالک گفته: وصی پدر در حکم پدر است، نه دیگر اولیاء، چون به جای او تعیین شده است.

پس ترجمه (عنوان) این باب بر این معنا مبتنی است که رضایت زن در ازدواج، چه باکره باشد چه ثیب، و چه کوچک باشد چه بزرگ، شرط است، و این چیزی است که ظاهر حدیث اقتضا می‌کند؛ ولی دختر نابالغ به خاطر نداشتن توانایی بیان (عبارت) استثنا می‌شود.^۱

۵۱۳۶ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا تُنْكَحُ الْأَيُّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبَكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ « أَنْ تُسَكَّتَ » .

معنی کلمات:

- **الْأَيُّمُ** : بیوه، کسی که یکبار ازدواج کرده است .
- **تُسْتَأْمَرُ** : از او درخواست دستور دادن به کاری می‌شود .



- **البکر:** دختر .

- **ثَنَاءُنْ:** از او اجازه گرفته می شود .

ترجمه: «ابو هریره می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «نباید بیوه زن را بدون رضایت و اجازه او نکاح نمود. و دوشیزه هم نباید بدون اجازه به ازدواج کسی درآورده شود». اصحاب گفتند: ای رسول الله! اجازه دوشیزه به چه کیفیتی است؟ فرمود: سکوت او اجازه اوست».

توضیح: قوله (حدثنا هشام...) هشام همان «دستوایی» است، و یحیی، پسر ابی کثیر است. و در روایت مسلم از طریق خالد بن حارث از هشام از یحیی آمده: «حدثنا أبو سلمة» (ابوسلمه برای ما حدیث گفت).

قوله (لا تُنْكَح) با کسره‌ی حرف «حاء» یعنی نهی است، و با ضمه به معنای خبر (بیان حکم) است که برای منع، مؤکدتر است.

تفسیر «أَیْم» در باب «عرض الانسان ابنته» گذشت. ظاهر این حدیث آن است که «أَیْم» همان زن بیوه‌ای است که همسرش را از دست داده، یا طلاق گرفته و مقابل «بکر» قرار گرفته است. و این همان معنای اصلی «أَیْم» است. از جمله کاربردهای آن، عبارت «الغزو مأیمة» است، یعنی جنگ مردان را می‌کشد و زنان را بیوه می‌کند.

ولی گاهی این واژه برای هر زنی که شوهر ندارد (خواه باکره باشد یا ثیب، کوچک یا بزرگ) نیز به کار می‌رود.

قاضی عیاض از ابراهیم حربی و اسماعیل قاضی و دیگران این کاربرد را نقل کرده است، و ماوردی نیز هر دو قول را از اهل لغت نقل کرده است.

و در روایت اوزاعی از یحیی در همین حدیث نزد ابن منذر، دارمی و دارقطنی آمده: «لا تنکح الثیب» و در روایت ابن منذر از عمر بن ابی سلمه از پدرش در همین حدیث آمده: «الثیب تُشَاوِرُ» (یعنی: ثیب مشورت داده شود).

قوله (حتى تُستأمر) اصل کلمه‌ی استئمار، «طلب امر» (خواستن اجازه) است. یعنی تا زمانی که از او اجازه خواسته نشود، نکاح منعقد نمی‌شود. و از این جمله فهمیده می‌شود که



عقد تنها پس از دستور و امر او درست است. این عبارت دلالتی بر نفی شرط بودن ولی ندارد، بلکه بر شرط بودن آن نیز اشاره دارد.

قوله (ولا تنكح البكر حتى تُستأذن) در این روایت، میان ثیب و بکر فرق گذاشته شده است. برای ثیب تعبیر «استثمار» (طلب امر)، و برای بکر «استئذان» (طلب اجازه) آمده است. و از این فرق، تفاوت آن‌ها فهمیده می‌شود؛ چرا که استثمار نشان‌دهنده‌ی تأکید بر مشورت و واگذار کردن اختیار به زن است.

از این رو، ولی باید از زن صراحتاً اجازه بگیرد، و اگر زن به صراحت مخالفت کند، ازدواج باطل است. ولی درباره‌ی بکر چنین نیست؛ زیرا «اذن» می‌تواند با گفتار یا سکوت باشد، برخلاف «امر» که فقط صریح است. و چون بکر ممکن است به دلیل شرم، حرف نزند، سکوتش اجازه محسوب می‌شود.

قوله (قالوا یا رسول الله...) در روایت عمر بن ابی سلمه آمده: «قلنا...» (یعنی گفتیم). و حدیث عایشه صراحت دارد در اینکه سؤال‌کننده خود او بوده است.

قوله (کیف إذنهما؟) در حدیث عایشه آمده: «گفتم: همانا بکر (جوان) حیا می‌کشد»، و این تعبیر خواهد آمد.^۱

شیخ صالح فوزان می‌نویسد: خانمی که به عقد نکاح در می‌آید از سه حالت خارج نمی‌شود: یا اینکه دوشیزهٔ صغیر است. یا اینکه دوشیزهٔ کبیر است، یا اینکه بیوه زن است. و هر یک از آنها حکم مخصوص به خود دارد.

۱- در مورد دختر صغیره، خلافتی نیست در اینکه پدر می‌تواند بدون اجازه، او را به عقد نکاح هر کس در آورد، چون او اصلاً در حدی نیست که بتوان از او نظرخواهی کرد، و چون ابوبکر صدیق رضی الله عنه دخترش عائشه رضی الله عنها را به عقد نکاح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آورد، حال آنکه شش ساله بود، و به خانه بخت فرستاد در حالیکه نه سال داشت.^۲

امام شوکانی در [نیل الأوطار] (۱۲۸۶، ۱۲۹) می‌گوید:

این حدیث، دلیل است بر اینکه پدر می‌تواند دخترش را قبل از بلوغ شوهر دهد. و هم دلیل است بر این که ازدواج صغیره با کبیر جایز است، امام بخاری نیز بابتی را به این مسأله اختصاص داده و

۱- فتح الباری.
۲- متفق علیه.



حدیث عائشه را نیز ذکر کرده است و در کتاب (الفتح) بیان شده که بر این مسأله اجماع وجود دارد. در کتاب [المغنی ۴/۸۷] آمده که ابن المنذر می گوید: تمام کسانی را که از اهل علم به یاد دارم اجماع کرده اند بر اینکه اگر پدر، دختر صغیره خود را به عقد نکاح کفو و همطراز در بیاورد، این نکاح جایز است.

و من می گویم: در این مسأله که ابوبکر رضی الله عنه دخترش عائشه رضی الله عنها را در سن شش سالگی به عقد نکاح پیامبر صلی الله علیه و آله در آورد، محکم ترین رد وجود دارد بر کسانی که ازدواج دختر صغیره را با کبیر انکار می کنند، و به خاطر نادانی یا غرض ورزیشان آن را امری منکر، زشت و معیوب به حساب می آورند.

۲- إنکاح باکره بالغ جز به اذن و رضایت وی صحیح نیست، و رضایت او سکوت او است. پیامبر صلی الله علیه و آله در این باره می فرماید: «وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذِنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَكَيْفَ إِنْهَآ؟ قُل: «أَنْ تَسْكُتَ»^۱.

«دختر باکره بالغ به عقد نکاح در نمی آید مگر اینکه از او طلب اذن و نظرخواهی شود. گفتند: ای رسول الله! اذن او چه طوری است؟ فرمود: اذن او سکوت او است». پس اجازه گرفتن و نظرخواهی کردن ضروری است، هر چند کسی که او را شوهر می دهد پدر باشد، بنابر یکی از دو قول صحیح علماء.

علامه ابن القیم در کتاب [الهدی] (۹۶۵) می گوید: نظر فوق، قول جمهور سلف صالح، مذهب ابوحنیفه و احمد در یکی از روایات او است، و این نظری است که به آن معتقدیم و غیر آن را باور نداریم و موافق حکم رسول الله صلی الله علیه و آله و امر و نهی او است.

۳- و اما عقد نکاح بیوه جز به اذن و رضایت او صحیح نیست، و رضایت او به اقرار او است بر خلاف دختر باکره که سکوت او نشان رضایت بود.

صاحب کتاب [المغنی] (۴/۹۳) گفته است: در بین اهل علم اختلافی وجود ندارد در مورد اینکه اذن بیوه این است که رضایت خود را صریحاً بر زبان جاری سازد چون زبان، آلت تعبیر از آن چیزی است که در دل وجود دارد و در هر جا که اذن معتبر باشد، بیان آن نیز به زبان معتبر است.

شیخ الإسلام ابن تیمیہ رحمته الله در [مجموع الفتاوی] (۳۹، ۴۰/۳۳) می گوید:



برای کسی جایز نیست که بدون اجازه و رضایت، زنی را به عقد نکاح کسی در آورد، همچنانکه پیامبر ﷺ امر کرده است، و اگر چنین کاری صورت گرفت و زن آن را نپسندید، بر ازدواج مجبور نمی‌شود.

اما پدر می‌تواند دختر صغیره‌اش را اینکاح کند بدون اینکه نیاز به اذن و رضایت داشته باشد، ولی به اجماع مسلمین نه پدر و نه غیر او نمی‌تواند زن بالغ بیوه را بدون اذن و رضایت شوهر دهد، و همچنین به اجماع مسلمین دختر باکره بالغ را جز پدر و پدر بزرگ، کس دیگری نمی‌تواند بدون اجازه شوهر دهد، و پدر و پدر بزرگ نیز باید کسب اجازه نمایند.

و اما در اینکه آیا طلب اجازه آنان واجب است یا مستحب، بین علماء اختلاف نظر وجود دارد. بنا بر قول صحیح کسب اجازه آنان نیز واجب است.

باید ولی زن در صورت دادن ازدواج، خدا را در نظر گیرد و بیندیشد که آیا زوج کفو و هم‌طراز زوجه است یا خیر، و در این وصلت فقط مصلحت مولی علیها را در نظر بگیرد نه مصلحت خود را.

شرط وجود ولی در اینکاح زن و حکمت آن:

دادن حق انتخاب شوهر به زن به معنای افسار گسیختگی و آزادی مطلق نیست که به هر کس که بخواهد ازدواج کند، حتی اگر بوسیله این ازدواج ضرری متوجه خویشان و خانواده‌اش شود، بلکه این آزادی انتخاب، تحت نظارت ولی و راهنمائیهای او صورت می‌گیرد، و عقد ازدواج او را نیز همین ولی سرپرستی می‌کند. پس جایز نیست زن خود را شخصاً به عقد نکاح مردی در بیاورد، و اگر چنین کاری کرد عقدش باطل است بنا بر حدیثی که در سنن از عائشه رضی الله عنها نقل شده است: «**أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ**».... «هر زنی بدون اذن و کیش خود را شخصاً به عقد نکاح کسی در آورد، نکاهش باطل است، نکاحش باطل است، نکاحش باطل است». ترمذی گفته است این حدیث حسن است.

و در سنن چهارگانه نیز آمده است: «**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ**». «بدون ولی نکاح جایز نیست».

این دو حدیث و احادیث دیگری مشابه آنها دلالت دارند بر اینکه نکاح بدون ولی صحیح نیست چون اصل در نفی، نفی صحت است. ترمذی گفته است، نزد اهل علم، از جمله عمر، علی، ابن



عباس، ابوهریره و غیره به این احادیث عمل می‌شود، و همچنین از فقهاء تابعین روایت شده که گفته‌اند: «**لَا نِكَاحَ إِلَّا بُولِيٍّ**». و این، رأی شافعی، احمد و اسحاق نیز هست به [المغنی] (۴۹۶/۶) مراجعه کن.

حکم دف زنی زنان برای آشکار کردن نکاح:

دف زنی زنان برای اینکه نکاح آشکار شود و شایع گردد مستحب است به شرط اینکه فقط بین زنان باشد و با موسیقی، آلات لهو و آوازهای تحریک‌آمیز همراه نشود، و سرود و شعرخوانی زنان نیز به همین مناسبت به گونه‌ای که به سمع مردان نرسد اشکالی ندارد. پیامبر ﷺ فرموده است: «**فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح**»^۱.
«فاصله و فرق بین حلال و حرام در نکاح، دف و آواز است».

شوکانی در [نیل الأوطار] (۲۰۰/۶) گفته است: این حدیث، دلالت دارد بر اینکه دف زنی در مراسم ازدواج و گفتن بعضی کلمات با صدای بلند جایز است، اما ترانه‌های محرک و هیجان برانگیز که وصف زیبایی، فسق و فجوز و متی‌خوارگی را در بر داشته باشد، حرام است همچنانکه در مراسم غیر ازدواج نیز حرام می‌باشد و همچنین است سایر لهو و لعبهای حرام دیگر.

ای خواهر مسلمان! به مناسبت مراسم ازدواج در خریدن زیورآلات، لباس و اثاث، اسراف و زیاده روی مکن چون خداوند از زیاده روی نهی نموده و فرموده است که اهل اسراف را دوست ندارد: «و اسراف نکنید، که خداوند مسرفان را دوست ندارد». (الأنعام: ۱۴۱).
پس میانه روی پیشه کن و فخر فروشی را فروگذار.

۵۱۳۷ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبُكَرَ تَسْتَحْيِي . قَالَ « رَضَاهَا صَمْنَهَا » .

ترجمه: از عایشه رضی الله عنها روایت است که عرض کرد: ای رسول الله! دختر باکره، خجالت می‌شود. فرمود: «سکوت اش، دلیل رضایت است».

۱- پنج ائمه حدیث جز ابو داود آن را روایت کرده‌اند. و ترمذی آنرا حسن دانسته است.



توضیح: قوله (حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق) او عمرو بن طارق بن قرّة هلالی، کنیه‌اش ابو حفص مصری، و اصلاً کوفی است.

از مالک، لیث، یحیی بن ایوب و دیگران روایت کرده، و بزرگان چون یحیی بن معین، اسحاق کوسج، ابوعبید و ابراهیم بن هانی از او روایت کرده‌اند. او از شیوخ قدیم بخاری است، و در «الجامع» (یعنی صحیح بخاری) فقط همین حدیث را از او دیده‌ام.

عجلی و دارقطنی او را توثیق کرده‌اند، و او در سال ۲۱۹ هجری از دنیا رفته است. قوله (حدثنا الليث) در روایت کشمیه‌نی آمده: «أبنأنا» (یعنی به ما خبر داد). گفته‌ی او: «عن أبي عمرو مولى عائشة...» در روایت ابن جریج آمده: «از ابن ابی ملیکه از ذکوان»، و این روایت در باب «ترک حيله» نیز خواهد آمد. همچنین در باب «اکراه» (اجبار) از همین طریق با تعبیر «از ابوعمر، و او همان ذکوان است» خواهد آمد. گفته‌ی او: «که (عایشه) گفت: ای رسول الله، همانا باکره حیا می‌کشد...»: این‌گونه از طریق لیث به صورت مختصر نقل شده است، و در روایت ابن جریج در باب ترک حيله چنین آمده: «گفت: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: از باکره اجازه گرفته شود، گفتیم...» و سپس همین مضمون را ذکر کرد.

و در باب «اکراه» با این لفظ آمده: «گفتیم: ای رسول الله، آیا از زنان برای نکاح‌شان اجازه گرفته می‌شود؟ فرمود: آری. گفتیم: اما باکره شرم می‌کند و سکوت می‌نماید.» و در روایت مسلم از همین طریق آمده: «از رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وسلم پرسیدم درباره‌ی دختری که خانواده‌اش او را شوهر می‌دهند، آیا باید از او اجازه گرفته شود یا نه؟ فرمود: آری، از او اجازه گرفته می‌شود. گفتیم: اما او شرم می‌کند.»

گفته‌ی او: «فرمود: رضایت او، سکوت اوست.» در روایت ابن جریج آمده: «فرمود: سکوتش، اجازه‌ی اوست.» و در لفظی دیگر از او: «فرمود: اجازه‌اش، سکوت اوست.» و در روایت مسلم از طریق ابن جریج نیز آمده: «فرمود: پس این است اجازه‌اش، زمانی که سکوت کند.»

و روایت بخاری دلالت دارد بر این که مراد از «جاریه» در روایت مسلم، باکره است نه ثیب.



و در صحیح مسلم نیز از ابن عباس روایت شده: «و باکره برای نکاح خود باید اجازه داده شود، و اجازه‌اش سکوت اوست.» و در لفظی دیگر از او آمده: «پدر، از باکره برای نکاح خودش اجازه می‌گیرد.»
ابن منذر گفته: مستحب است به باکره اطلاع داده شود که سکوت او به منزله‌ی اجازه است.

ولی اگر بعد از عقد گفت: نمی‌دانستم سکوت به معنای اجازه است، جمهور علما گفته‌اند عقد باطل نمی‌شود؛ ولی برخی از مالکیه آن را باطل می‌دانند.
و ابن شعبان (از علمای مالکی) گفته: باید سه بار به او گفته شود: اگر راضی هستی، سکوت کن؛ و اگر ناراضی هستی، حرف بزن. و برخی گفته‌اند: باید مدتی در حضور او درنگ کرد تا از روی خجالت، از ابراز مخالفت باز نماند.

و درباره‌ی حالتی که زن چیزی نگوید اما نشانه‌ای از رضایت یا نارضایتی نشان دهد، مانند تبسم یا گریه، اختلاف است: در نزد مالکیه: اگر از نکاح گریخت یا گریه کرد یا نشانه‌ای از کراهت نشان داد، تزویج نمی‌شود. اما نزد شافعیّه: هیچ کدام از این‌ها (گریه یا ناراحتی ظاهری) تأثیری در منع نکاح ندارد مگر اینکه همراه گریه، فریاد و سر و صدا نیز باشد.
و برخی میان اشک تفاوت گذاشته‌اند: اگر اشک داغ باشد، نشانه‌ی نارضایتی است؛ و اگر سرد باشد، نشانه‌ی رضایت.

و گفته شده: این حدیث دلالت دارد که باکره‌ای که باید از او اجازه گرفت، باید بالغ باشد؛ زیرا کسی که تفاوت میان سکوت و رضایت یا مخالفت را نمی‌فهمد، اجازه‌گرفتن از او بی‌معناست.

و ابن عبدالبر از مالک نقل کرده که: سکوت باکره‌ی یتیم قبل از اینکه اجازه دهد یا اختیارش را به ولی بسپارد، نشانه‌ی رضایت نیست؛ برخلاف زمانی که بعد از تفویض و واگذاری به ولی باشد.

و برخی از شافعیّه گفته‌اند: اکتفا به سکوت باکره‌ی بالغ فقط در مورد پدر و جدّ جایز است، زیرا از آن‌ها بیشتر شرم می‌کند.

اما قول صحیح که جمهور بر آن‌اند: حدیث شامل همه‌ی باکره‌ها در برابر همه‌ی اولیاء می‌شود.



در مورد اینکه آیا پدر می‌تواند دختر بالغ باکره‌اش را بدون اجازه شوهر دهد، اختلاف است: اوزاعی، ثوری، حنفیه و ابو‌ثور گفته‌اند: باید از او اجازه گرفت، و اگر بدون اجازه عقد کرد، صحیح نیست.

ولی دیگران گفته‌اند: پدر می‌تواند او را حتی در صورت بلوغ بدون اجازه شوهر دهد، و این قول ابن ابی لیلی، مالک، لیث، شافعی، احمد و اسحاق است.

و از جمله دلایل آن‌ها، مفهوم همین حدیث است که در آن برای یتیم، حق تقدم بر ولی داده شده، پس معلوم می‌شود که ولی نسبت به باکره مقدم‌تر است.

و برخی به حدیث یونس بن ابی اسحاق از ابی برده از ابی موسی مرفوع استدلال کرده‌اند که فرمود: «از یتیمه برای نکاحش اجازه گرفته شود، اگر سکوت کند، اجازه‌اش همین است». پس آن‌ها گفته‌اند این حدیث قید «یتیمه» دارد، پس احادیث مطلق بر آن حمل می‌شود. اما این دیدگاه جای تأمل دارد، چرا که در حدیث ابن عباس آمده: «پدر از دخترش برای نکاح اجازه می‌گیرد»، و در آن تصریح به «پدر» شده است.

شافعی پاسخ داده: «استثمار» گاه به معنای کسب رضایت نفسانی است. و این معنا را حدیث ابن عمر نیز تأیید می‌کند که آن را به صورت مرفوع نقل کرده: «در مورد دخترانشان با زنان مشورت کنید»، و این حدیث را ابوداود نقل کرده است.

شافعی گفته: هیچ اختلافی نیست که مادر در این امر هیچ اختیاری ندارد، بلکه مشورت با او تنها برای کسب رضایت روانی است.

و بیهقی گفته: افزوده شدن «پدر» در حدیث ابن عباس، حفظ نشده است. شافعی گفته: این کلمه را ابن عیینه در حدیث خود افزوده است. و ابن عمر، قاسم و سالم، دختران باکره را بدون مشورت شوهر می‌دادند.

بیهقی گفته: آنچه محفوظ است در حدیث ابن عباس این است که «با باکره مشورت شود»، و صالح بن کیسان هم به لفظ «و با یتیمه مشورت شود» روایت کرده، همچنین ابوبرده از ابوموسی، و محمد بن عمرو از ابوسلمه از ابوهیره نیز چنین روایت کرده‌اند.

پس این احادیث دلالت دارد که مراد از «باکره» همان «یتیمه» است.

من (ابن حجر) می‌گویم: این، زیادتِ ثقه‌ی حافظ را با لفظ «پدر» رد نمی‌کند، و اگر کسی بگوید مقصود از یتیمه همان باکره است، نیز اشکالی ندارد. و فعل «تُستأمر» با ضمه‌ی اول، شامل پدر و غیر پدر می‌شود، پس میان روایات تعارضی نیست.



و همچنان جای بررسی هست که آیا «استئمار» (مشورت گرفتن) شرط صحت عقد است یا فقط مستحب برای کسب رضایت روانی است، همان طور که شافعی گفته؟
 هر دو احتمال وجود دارد، و در باب بعدی بحث بیشتری خواهد آمد، ان شاء الله.
 و از این حدیث برای این نظر استدلال شده که: ثیب نابالغ، قابل اجبار نیست، چون اطلاق جمله‌ی «ثیب از خودش نسبت به ولی خود سزاوارتر است» شامل او نیز می‌شود.
 و نیز برای کسی که بکارتش با جماع از بین رفته - حتی اگر زنا باشد - پدر یا غیر پدر حق اجبار او را ندارند، به دلیل اطلاق «ثیب از خودش سزاوارتر است».
 ابوحنیفه گفته: حکم او مانند باکره است؛ ولی حتی دو شاگرد او (ابویوسف و محمد) با او مخالف‌اند.

دلیل او این است که علت اکتفا به سکوت باکره، حیای اوست، و این دختر (که بکارتش با زنا از بین رفته) هنوز هم شرم دارد.

پاسخ داده‌اند که: حدیث تصریح دارد که حیا مربوط به باکره است و در مقابلش ثیب آمده، پس حکم آن‌ها متفاوت است.

و چنین زنی، هم از لحاظ لغوی و هم شرعی، «ثیب» محسوب می‌شود، چنانکه اگر کسی وصیت کند که همه‌ی «ثیب‌ها» در ملکش آزاد باشند، این زن نیز مشمول می‌شود، و در این مورد اجماع وجود دارد.

اما اینکه حیای او مانند باکره باقی مانده باشد، ممنوع است؛ چون او از ذکر فحشایی که انجام داده خجالت می‌کشد.

و در خصوص داشتن حیا در امر ازدواج، مانند باکره‌ای نیست که هرگز آن را تجربه نکرده است. والله أعلم.

و از این حدیث برای کسی که گفته: ثیب می‌تواند بدون ولی ازدواج کند، استدلال شده؛ ولی خودش عقد را اجرا نمی‌کند، بلکه اختیارش را به مردی واگذار می‌کند تا برای او عقد ببندد.

ابن حزم این دیدگاه را از داود (ظاهری) نقل کرده، ولی آن را با حدیث عایشه رد کرده که پیامبر فرمود: «هر زنی که بدون اذن ولی ازدواج کند، نکاحش باطل است»؛ و این حدیث صحیح است، همان طور که پیش‌تر بیان شد.



و این حدیث روشن می‌کند که مراد از «زن در نکاح، از ولی خود سزاوارتر است» این است که ولی نمی‌تواند بدون اذن او، او را مجبور کند. اما اگر زن خواست ازدواج کند، جز با اجازه ولی، جایز نیست.

و از این حدیث نیز استدلال شده بر اینکه اگر باکره صراحتاً مخالفت کند، ازدواج با او جایز نیست؛ و به همین نکته مصنف در عنوان باب اشاره کرده است. و اگر صراحتاً به نکاح رضایت دهد، به طریق اولی جایز است.

ولی برخی از اهل ظاهر شذوذ کرده و گفته‌اند: حتی در این صورت نیز جایز نیست، و باید به ظاهر حدیث که فرموده: «و اجازه‌اش سکوت اوست» توقف شود (نه بیشتر).^۱

۴۲ - باب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَاهِنَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ

باب: «اگر کسی دختر خود را به نکاح دهد و دخترش راضی نباشد، نکاح او باطل است».

توضیح: قول او (باب: اگر مردی دخترش را در حالی که او کراحت دارد شوهر دهد، نکاح او مردود است): این تعبیر مطلق آمده، بنابراین هم دختر باکره و هم زن بیوه را شامل می‌شود؛ ولی حدیثی که در این باب آمده صراحت در مورد زن بیوه دارد، پس گویی به آنچه در برخی طرق این حدیث آمده، اشاره کرده است - همان‌طور که بعداً توضیح خواهیم داد. رد کردن نکاح در صورتی که زن بیوه باشد و بدون رضایتش شوهر داده شود، نزد همه اجماعی است؛ جز آنچه از حسن بصری نقل شده که او اجازه داده پدر، دختر بیوه‌اش را ولو با وجود کراحت وی، مجبور به ازدواج کند - چنان‌که پیش‌تر گذشت.

و از نحی روایت است که اگر دختر در عیال (زیر تکفل و سرپرستی) پدر باشد، ازدواج او جایز است و گرنه رد می‌شود. اما درباره حالتی که عقد بدون رضایت زن منعقد شده، اختلاف نظر وجود دارد؛ حنفیان گفته‌اند اگر زن بعداً آن را بپذیرد، نکاح صحیح است؛ و مالکیان گفته‌اند اگر بلافاصله بپذیرد، صحیح است و گرنه نه؛ و دیگران به‌طور مطلق آن را رد کرده‌اند.^۲

۱- همان.
۲- فتح الباری.



۵۱۳۸ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ خُنْسَاءَ بِنْتِ خُذَامِ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَدَّ نِكَاحَهُ .

ترجمه: از خنساء دختر خدام انصاری رضی الله عنها که زنی بیوه بود روایت است که پدرش او را به نکاح شخصی در آورد. اما او این نکاح را نپسندید . پس نزد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - آمد و آنحضرت - صلی الله علیه وسلم - نکاح پدرش را مردود دانست.

۵۱۳۹ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ وَمُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَجُلًا يُدْعَى خُذَامًا أَنْكَحَ ابْنَتَهُ لَهُ . نَحْوَهُ .

ترجمه: قاسم بن محمد روایت می کند که عبدالرحمن بن یزید و مجمع بن یزید به او گفته اند: مردی که خدام نامیده می شد، دختر خود را به کسی تزویج کرد مانند حدیث قبل.

توضیح: قول او: (و مُجَمِّعٌ) - با ضمّ میم، فتح جیم، کسر میم مشدده، سپس عین مهمله - آمده است.

قول او: (پسر من، یزید بن جاریه): با جیم (یعنی یزید بن عامر بن عطف انصاری از اوس، از بنی عمرو بن عوف). او پسر برادر مجمع بن جاریه صحابی است که در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم قرآن را گرد آورد. برای او اصحاب سنن روایت کرده‌اند. اشتباه کرده کسی که گمان کرده این دو نفر یکی‌اند؛ از این رو گفته شده که مجمع بن یزید صحابه بوده، در حالی که این طور نیست، و صحابه بودن برای عمویش مجمع بن جاریه است. در صحیح بخاری برای مجمع بن یزید جز همین حدیث نیامده و در آن هم با برادرش عبدالرحمن بن یزید همراه ذکر شده.

عبدالرحمن در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم متولد شده، چنان که عسکری و دیگران تصریح کرده‌اند، و او برادر عاصم بن عمر بن خطاب است از طرف مادرش. ابن سعد گفته: عبدالرحمن در زمان عمر بن عبدالعزیز - وقتی والی مدینه بود - قضاوت می‌کرد، و در سال ۹۳ یا ۹۸ هجری درگذشت. جمعی او را توثیق کرده‌اند. در صحیح بخاری نیز جز همین حدیث، چیزی از او نیست.



سفیان بن عیینة در اسناد این حدیث با مالک موافقت کرده و هر دو آن را از عبدالرحمن بن قاسم نقل کرده‌اند، اگرچه راویان دربارهٔ اینکه این حدیث را به صورت متصل از خنساء نقل کرده یا به صورت مرسل اختلاف دارند. برخی گفته‌اند: از عبدالرحمن و مجمع نقل شده که خنساء را شوهر دادند. همچنین در نسبت عبدالرحمن و مجمع اختلاف است؛ برخی «یزید» را حذف کرده‌اند و گفته‌اند: پسران جاریه، ولی صواب آن است که «یزید» در نسب آن‌ها ذکر شود.

مصنف در کتاب "ترک الحیل" طریق ابن عیینة را به صورت مرسل آورده، همان‌طور که احمد نیز اینگونه آورده، ولی طبرانی آن را به صورت متصل روایت کرده. دارقطنی نیز در "الموطئات" آن را از طریق معلی بن منصور از مالک به صورت مرسل روایت کرده، ولی بیشتر راویان آن را به صورت متصل روایت کرده‌اند.

سفیان ثوری نیز در سند این حدیث با آن دو اختلاف دارد، به طوری که می‌گوید: «از عبدالرحمن بن قاسم، از عبدالله بن یزید بن ودیعة، از خنساء»، و این روایت را نسائی در "الکبری" و طبرانی از طریق ابن مبارک از او نقل کرده‌اند. این روایت شاذ است، ولی بعید نیست که عبدالرحمن بن قاسم دو شیخ در این حدیث داشته باشد. اما دربارهٔ عبدالله بن یزید بن ودیعة، کسی را نیافتیم که برای او ترجمه‌ای نوشته باشد. نه بخاری، نه ابن ابی حاتم، و نه ابن حبان کسی به این نام را ذکر نکرده‌اند؛ فقط از عبدالله بن ودیعة بن خُدام یاد شده که از سلمان فارسی در حدیث غسل جمعه روایت کرده و از او نیز مقبری نقل کرده است. او تابعی است که جز در این حدیث، چندان شهرتی ندارد. دارقطنی و ابن حبان او را توثیق کرده‌اند، و ابن منده نیز او را در زمره صحابه آورده، ولی ابو نعیم او را در این کار خطا دانسته. به گمانم شیخ عبدالرحمن بن قاسم، پسر برادر اوست. عبدالله بن یزید بن ودیعة از کسانی است که مزی و تابعانش او را در رجال کتاب‌های شش‌گانه ذکر نکرده‌اند.

قول او: "عن خنساء بنت خُدام": "خنساء" با حرف معجمه، سپس نون و سپس مهمله به وزن «حمراء». و پدرش «خُدام» با کسر خاء و تخفیف دال آمده است. گفته شده نام پدرش "ودیعة" بوده، ولی صحیح آن است که نام پدرش "خالد" و "ودیعة" نام پدربرگش باشد - به گمان من. در روایتی از احمد از طریق ابن اسحاق از حجاج بن السائب، این نام به



صورت مرسل در این داستان آمده، اما در آن روایت، نام او به صورت "خُنَّاس" (با نون مشدد و مخفف) آمده است. در روایات دارقطنی، طبرانی و ابن السکن، "خنساء" آمده و حدیث را از او متصل آورده‌اند. در آن آمده: «از حجاج بن السائب بن ابی لبابه، از پدرش، از مادر بزرگش خنساء».

"خُنَّاس" از "خنساء" مشتق است، همان‌طور که از "زینب"، "زَناب" ساخته می‌شود. کنیه پدر خنساء "ابو ودیعۀ" بوده و این را ابو نعیم ذکر کرده است.

در روایت عبدالرزاق از ابن عباس آمده: «خُدَّام، پدر ودیعۀ، دخترش را به ازدواج مردی درآورد»، و در روایت مستغفری از طریق ربیعۀ بن عبدالرحمن بن یزید بن جاریه آمده که "ودیعۀ بن خُدَّام" دخترش را به ازدواج مردی درآورد، که به نظر اشتباهی در نام رخ داده و مقصود "خُدَّام، پدر ودیعۀ" بوده، ولی نام‌ها جابه‌جا شده‌اند.

در کتاب الصحابه آورده‌ام که برای ودیعۀ بن خُدَّام نیز صحتی ثابت است و داستانی با عمر درباره ارث سالم مولی ابی حذیفه دارد که بخاری در "تاریخش" آن را نقل کرده است. گرچه در این موضع سخن را طول دادم، اما برخی مطالب به دنبال هم آمدند و خالی از فایده هم نیست.

قول او: "إن أباهما زوجها وهی ثیب فکهرت ذلک": در روایت ثوری آمده: «پدرم مرا به ازدواج درآورد در حالی که من باکره بودم و کراحت داشتم»، ولی روایت اول ترجیح دارد. اسماعیلی حدیث را از طریق شعبه از یحیی بن سعید از قاسم آورده که در آن آمده: «من می‌خواستم با پسرعمویم ازدواج کنم». همچنین عبدالرزاق از معمر از سعید بن عبدالرحمن الجُحشی از ابوبکر بن محمد آورده که مردی از انصار با خنساء بنت خُدَّام ازدواج کرد و در جنگ احد کشته شد؛ سپس پدرش او را به ازدواج مرد دیگری درآورد. خنساء نزد پیامبر آمد و گفت: «پدرم مرا شوهر داده، ولی پسرعمویم را بیشتر دوست دارم». این نشان می‌دهد که او از شوهر اولش فرزندی داشت.

در این روایت نیز نام شوهر اول آمده که انیس بن قتاده بوده - و این را واقدی در روایت دیگری از خنساء ذکر کرده. در کتاب "المبهمات" از قطب قسطلانی آمده که نام او اُسیر بوده و در بدر شهید شده، ولی سندی برای این نقل نیاورده. اما نام شوهر دومی که خنساء از



او ناراضی بود، پیدا نشد، گرچه واقدی با سندی گفته که او از بنی مزینه بوده، و در روایت دیگر آمده از بنی عمرو بن عوف بوده است.

در روایت عبدالرزاق از ابن جریر، از عطاء خراسانی، از ابن عباس آمده: «خدام، پدر ودیعه، دخترش را به ازدواج مردی درآورد. پیامبر فرمود: زنان را مجبور نکنید. و بعد از آن با ابو لبابه ازدواج کرد و او ثیب بود».

در روایت دیگری از طبرانی نیز آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم شوهر را از او جدا کرد، سپس با ابولبابه ازدواج کرد. همچنین عبدالرزاق از ثوری، از ابو الحویرث، از نافع بن جبیر نقل کرده که: «خنساء بیوه شد، پدرش او را شوهر داد، پیامبر صلی الله علیه وسلم نکاح را رد کرد و سپس با ابولبابه ازدواج کرد». این اسناد یکدیگر را تقویت می‌کنند. و همه دلالت دارند بر اینکه او زن ثیب بوده است.

بله، نسائی از طریق اوزاعی، از عطاء، از جابر روایت کرده که مردی دختر باکره‌اش را بدون اجازه‌اش شوهر داد؛ دختر نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و پیامبر بین آن دو جدایی انداخت. این سند ظاهراً صحیح است، ولی علتی دارد؛ زیرا نسائی آن را از طریق دیگر نیز از اوزاعی نقل کرده که بین او و عطاء ابراهیم بن مره را قرار داده که در او سخن است، و روایت را به صورت مرسل (بدون ذکر جابر) آورده است.

همچنین نسائی و ابن ماجه از طریق جریر بن حازم، از ایوب، از عکرمه، از ابن عباس نقل کرده‌اند که دختری باکره نزد پیامبر آمد و گفت پدرم مرا شوهر داده در حالی که من ناراضی بودم؛ پس پیامبر صلی الله علیه وسلم اختیار به او داد. روایان آن ثقه‌اند، ولی ابوحاتم و ابوزرعه گفته‌اند این روایت خطا است و صحیح آن مرسل بودن آن است.

و این روایت را طبرانی و دارقطنی از طریق دیگری از یحیی بن ابی کثیر از عکرمه از ابن عباس نقل کرده‌اند با عبارت «رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نکاح دختر باکره و زن بیوه‌ای را که پدرشان آن‌ها را شوهر داده و هر دو کراحت داشته‌اند، رد کرد». دارقطنی گفته: این روایت مخصوص عبدالملک الدماری است و ضعیف است، و درست این است که روایت از یحیی بن ابی کثیر از مهاجر بن عکرمه به صورت مرسل است.

و بییهقی گفته: اگر این حدیث درباره دختر باکره صحیح باشد، معنایش این است که او بدون وجود کفایت (کفایت زوج) شوهر داده شده، و الله بهتر می‌داند. من می‌گویم این پاسخ پذیرفتنی است چون این مورد خاص است و حکم کلی درباره‌اش جاری نیست. و نیز شک و



تردید در صحت حدیث معنا ندارد چون طرق مختلف آن یکدیگر را تقویت می‌کنند. و درباره داستان خنساء بنت خدام، طریق دیگری هست که دار قطنی و طبرانی از طریق هشیم از عمر بن ابی سلمه از پدرش از ابوهریره روایت کرده‌اند: «خنساء بنت خدام را پدرش در حالی که او کراحت داشت شوهر داد، او نزد پیامبر آمد و نکاحش را رد کرد»؛ در این روایت نگفته کافر یا ثیب است. دار قطنی گفته این روایت را ابو عوانه از عمر به صورت مرسل آورده که نام ابوهریره را ذکر نکرده است.

(در ادامه) قول «حدثنا اسحاق» مربوط به اسحاق بن راهویه است، «یزید» پسر هارون، و «یحیی» پسر سعید انصاری است.

در روایت احمد آمده: «مردی به نام خدام دخترش را به ازدواج مردی درآورد، اما دختر از نکاح پدرش ناراضی بود، نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و ماجرا را گفت، پیامبر صلی الله علیه وسلم نکاح پدر را رد کرد و سپس او با ابو لبابه بن عبد المنذر ازدواج کرد». یحیی بن سعید گفته به او رسیده که آن زن ثیب بوده، و این با آنچه قبلاً ذکر شد منطبق است.

همچنین ابن ماجه از طریق ابوبکر بن شیبه از یزید بن هارون، اسماعیلی از طرقي از یزید، و طبرانی و اسماعیلی از طریق محمد بن فضیل از یحیی بن سعید به همین مضمون نقل کرده‌اند. طبرانی همچنین از طریق عیسی بن یونس از یحیی این روایت را آورده است. احمد نیز از ابی معاویه از یحیی نقل کرده اما فقط نام مجمع بن یزید را ذکر کرده است. آنچه یحیی شنیده احتمالاً عبد الرحمن بن القاسم بوده است.

در کتاب «ترک الحیل» از طریق ابن عیینة از یحیی بن سعید از قاسم نقل شده: «زنی از نسل جعفر نگران بود که ولی او را بی‌رضایتی شوهر دهد، پس به دو تن از انصار، عبد الرحمن و مجمع پسران جاریه نامه فرستاد؛ آن‌ها گفتند: نترس چون خنساء بنت خدام را پدرش در حالی که کراحت داشت شوهر داد و پیامبر آن نکاح را رد کرد». سفیان گفته است: درباره عبد الرحمن بن القاسم شنیدم که درباره پدرش گفته: خنساء کامل است.

طبرانی از طریق دیگری از سفیان بن عیینة از عبد الرحمن از پدرش از خنساء به صورت متصل نقل کرده است.

زن نسل جعفر، مادر جعفر دختر قاسم بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن ابوطالب است، و ولی او عموی پدرش معاویه بن عبدالله بن جعفر بوده است.



مستغفری از طریق یزید بن الہاد از ربیعہ نقل کرده کہ خنساء از ہمسرش حمزہ بن عبد اللہ بن زبیر جدا شدہ بود و بہ قاسم بن محمد و عبد الرحمن بن یزید نامہ فرستاد و گفت: «نمی توانم بہ معاویہ اعتماد کنم کہ مرا در جایی کہ راضی باشم بگذارد». عبد الرحمن پاسخ داد: «او چنین حقّی ندارد و اگر چنین کاری کند جایز نیست». در این حدیث اسم پدر خنساء دقیق ضبط نشدہ و اسم دختر همان طور کہ قبلاً بیان شد، آمدہ است. من در مقدمہ درباره نام زن نسل جعفر و کسانی کہ ہمراہش ذکر شدہ اند توضیح دادہ ام، و آنچه اینجا ذکر شد معتبر است و گمان نمی کنم چیزی بر آن افزودہ شود. اللہ را شکر بر ہمہ نعمت ہایش.

۴۳ - باب تزویج الیتیم

لَقَوْلِهِ (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا) ، إِذَا قَالَ لِلْوَلَى زَوْجَنِي فَلَا تَنْتَ . فَمَكَثَ سَاعَةً أَوْ قَالَ مَا مَعَكَ فَقَالَ مَعِيَ كَذَا وَكَذَا . أَوْ لَيْثًا ثُمَّ قَالَ زَوِّجْتُكَهَا . فَهُوَ جَائِزٌ . فِيهِ سَهْلٌ عَنِ الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: بہ نکاح دادن دختر یتیم

بنابر فرمودہ اللہ عزوجل: «و اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید، نکاح کنید...». (سورہ نساء: ۳).

اگر کسی بہ ولی (زنی) بگوید: فلان زن را بہ ازدواج من درآور. و ولی درنگ کند، یا درپاسخ بگوید: (برای مہر) چہ داری؟ و او بگوید: چنین وچنان دارم، یا زمانی درنگ کند، و سپس بگوید کہ: بہ ازدواج تو درآوردم. این کار جایز است. در این مورد سہل از پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم روایت کردہ است.

توضیح: باب «تزویج یتیمہ» بنابر فرمودہ اللہ: «و اگر ترسیدید کہ در یتیمان عدالت نکنید، پس با زنان پاک ازدواج کنید». در آن حدیث عایشہ در تفسیر این آیہ نقل شدہ کہ پیش تر در تفسیر ذکر شدہ است. این حدیث دلالت بر اجازہ ولی غیر پدر برای ازدواج دختر یتیم بدون بلوغ دارد - خواہ باکرہ باشد یا ثیب - زیرا واقعیت یتیم، دختری است کہ بہ بلوغ نرسیدہ و پدر ندارد. ازدواج او با شرط پرداخت کامل مہریہ مجاز است و کسی کہ مانع این کار شود باید دلیل محکم داشتہ باشد.



برخی از شافعیان به حدیث «یتیمه را شوهر ندهید تا اجازه دهد» استدلال کرده‌اند. اگر گفته شود که دختر کوچک نمی‌تواند اجازه دهد، می‌گوییم این اشاره به تأخیر ازدواج تا بلوغ است تا آمادگی لازم برای ازدواج پیدا کند. اگر گفته شود بعد از بلوغ هم یتیم است، می‌گوییم مقصود این است که یتیم را تا زمانی که بالغ شود شوهر ندهید تا اجازه دهد و این جمع بین ادله است.

قول «و اگر ولی گفت: فلان دختر را شوهرم بده، و یک ساعت بعد یا وقتی پرسید: چه داری؟ و جواب داد: فلان چیز، یا کمی طول داد، سپس گفت: تو را با او شوهر دادم، نکاح صحیح است و در این آسان‌گیری از پیامبر صلی الله علیه وسلم است» اشاره به حدیث «واهبه» دارد که قبلاً نقل شده و شرح آن نیز خواهد آمد.

مقصود این است که جدا کردن ایجاب و قبول اگر در یک مجلس باشد، اشکالی ندارد، حتی اگر بین آن‌ها صحبت‌های دیگر هم رد و بدل شود.

اما در استفاده از این حدیث باید دقت کرد چون موضوع، واقعیت خاص است و ممکن است قبل یا بعد از ایجاب باشد.^۱

۵۱۴۰ - حَدَّثَنَا أَبُو الِیْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَ لَهَا يَا أُمَّتَاهُ (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) إِلَى (مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أَخْتِي هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِيَّهَا ، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَتُهَوَّ عَنْ نِكَاحِهَا . إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ وَأَمَرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) إِلَى (وَتَرْغَبُونَ) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ مَالٍ وَجَمَالٍ ، رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا وَالصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قَلْبِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، تَرَكَوْهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ - قَالَتْ - فَكَمَا يَتَرَكَوْنَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكَحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطَوْهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ .



ترجمه: ابو یمان از شعیب از زهری نقل کرده، و همچنین لیث گفته است که عقیل از ابن شهاب نقل کرد که عروة بن الزبیر از عایشه -رضی الله عنها- پرسید درباره آیه «وإن خفتن ألا تقسطوا فی الیتامی» تا «ما ملکت ایمانکم». عایشه پاسخ داد: ای پسر خواهرم، این یتیمه در حضانت و ولایت ولی خود است. ولی در جمال و مال او رغبت می کند و می خواهد مهریه او را کم کند. پس نهی شدند از ازدواج با این یتیمه مگر آنکه عدالت را در کامل کردن مهریه به جا آورند و همچنین امر شدند که با زنان دیگر ازدواج کنند.

عایشه افزود: پس از آن، مردم از پیامبر صلی الله علیه وسلم استفتا کردند و الله آیات «ویستفتونک فی النساء» تا «وترغبون أن تنکحوهن» را نازل فرمود. الله در این آیات به آنها خبر داد که اگر یتیمه دارای مال و جمال باشد، در ازدواج، نسب و مهر او رغبت می کنند، و اگر به سبب کمبود مال و جمال، کسی او را نخواست، او را رها می کنند و به جای او با زنان دیگر ازدواج می کنند.

او گفت: همانطور که وقتی از او رغبت ندارند، او را رها می کنند، هنگامی که بخواهند با او ازدواج کنند، حق ندارند مگر آنکه عدالت را رعایت کرده و بهترین حق مهریه را به او بدهند.

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: قول «حدثنا ابو الیمن، أخبرنا شعیب عن الزهری» آمده است.

و گفته لیث: عقیل از ابن شهاب نقل کرده است. طریق لیث در «باب الاکفاء فی المال» به صورت متصل آمده و متن آن نیز آنجا ذکر شده. در کتاب وصایا نیز به تفصیل درباره آن بحث شده است و الله داناتر است.



۴۴ - **باب إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ رُجْنِي فَلَا تَنَّهُ . فَقَالَ قَدْ رُجِّجْتُ بِكَذَا وَكَذَا . جَازَ النِّكَاحُ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْجِ أَرْضَيْتَ أَوْ قَبِلْتَ**

باب: «هرگاه خواستگار به ولی بگوید: فلان زن را به ازدواج من درآور، و ولی بگوید: همانا او را (به مهر) چنین و چنان به ازدواج تو درآوردم، نکاح رواست، و حتی اگر به خواستگار نگوید: آیا تو راضی هستی یا قبول کردی؟»

توضیح: باب «اگر خواستگار به ولی گفت: دختر را به همسری ام درآور، و ولی گفت: او را به فلان چیز به عقد تو درآوردم، نکاح صحیح است حتی اگر به زن نگفته باشد: راضی هستی یا قبول داری». در روایت کشمیهنی آمده: «اگر خواستگار به ولی گفت...» و این جمله تکمیل کننده مطلب است و فاعل در جمله «و اگر گفت» است.

مصنف در این باب حدیث سهل بن سعد درباره واقعه واهبه را آورده که این ترجمه به مسئله‌ای اشاره دارد که آیا درخواست کننده (خواستگار) می‌تواند جایگزین قبول زن شود، یعنی آیا همین که ولی بگوید «تو را با او شوهر دادم» کافی است یا باید قبول دوباره زن هم بیان شود؟

مصنف از داستان واهبه استنباط کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم نگفت مردی گفته «قبول کردم»، بلکه مهلب اعتراض کرد و گفت: «کلام ساده در این داستان، نیاز به الزام خواستگار به بیان قبول ندارد». چون درخواست و اصرار مکرر وجود داشت، کسی که در چنین حالتی است نیاز به بیان صریح قبول ندارد، برخلاف کسانی که دلیل رضایتشان روشن نیست.

نتیجه اینکه استدلال پذیرفتنی است ولی فقط در مورد خواستگاری با این ویژگی خاص، و پیش از این نیز در بابی دیگر درباره ضعف استدلال گفته شده بود.^۱

۵۱۴۱ - **حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ « مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ » . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ رُجِّجْنِيهَا . قَالَ « مَا عِنْدَكَ » . قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ « أَعْطَهَا وَكُوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ » . قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ « فَمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » . قَالَ عِنْدِي كَذَا وَكَذَا . قَالَ « فَقَدْ مَلَكَتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » .**



ترجمه: از سهل بن سعد رضی الله عنه روایت است که گفت: زنی نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و نفس خود را به وی پیشکش کرد، آنحضرت فرمود: «اکنون مرا به زنان نیازی نیست». مردی گفت: ای رسول الله! او را به ازدواج من درآور. فرمود: «چیزی نزد خود داری؟» گفت: چیزی نزد خود ندارم. فرمود: «(مهر) او را بده هرچند انگشتی از آهن باشد». گفت: نزد من چیزی نیست. فرمود: «از قرآن چه حفظ داری؟» گفت: چنین و چنان. فرمود: «او را به آنچه از قرآن در حفظ داری به ازدواج تو درآوردم».

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: در این روایت گفته شده: «فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة» این جمله دارای اشکالی است، زیرا در حدیث دیگری آمده که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم «نگاهش را بلند کرد و به زن نگاه کرد» که نشان می‌دهد اگر زن برایش خوشایند بود، قصد ازدواج داشته است. بنابراین معنای حدیث این است که زنانی که دارای این صفت هستند نیازی ندارد.

احتمال دیگر این است که جواز نگاه کردن به زنان به صورت مطلق یکی از ویژگی‌های او بوده است، حتی اگر قصد ازدواج نداشته باشد، و در این صورت ممکن است منظور این باشد که احتمال دارد زن مورد پسندش واقع شود و ازدواج کند، در حالی که او به زنان دیگر خود بی‌نیاز است.

۴۵ - باب لَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَّعِ

باب: «مردی بر خواستگاری برادر (مسلمان) خود خواستگاری نکند تا آنکه (برادر مسلمانش) آن زن را به نکاح درآورد یا از وی بگذرد».

توضیح: باب «کسی حق ندارد بر خواستگاری برادرش ازدواج کند مگر اینکه برادرش ازدواج کند یا خواستگاری اش را رها کند». این مطلب را با عبارت «یا يدع» آورده‌اند و در برخی روایات «یا یتَرَک» ذکر شده است. مسلم این را از عقبه بن عامر با لفظ «حتی یدر» نقل کرده است. همچنین ابو شیخ در کتاب نکاح از عبد الوارث از هشام بن حسان از محمد بن سیرین از ابوهریره با لفظ «حتی ینکح أو يدع» این حدیث را آورده که سند آن صحیح است.^۱



۵۱۴۲ - حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ .

ترجمه: «ابن عمر - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - نهی می کرد که کسی بر معامله کسی وارد شود و آن را بهم زند و خود معامله کند (معامله بر معامله دیگران حرام است) و نباید کسی از زنی خواستگاری کند که قبل از او برادر دینیش او را خواستگاری کرده است مگر با اجازه خواستگار اول و یا انصراف و پشیمانی او از این خواستگاری».

توضیح: «پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نهی کرد که کسی روی معامله دیگری معامله انجام دهد.» این موضوع قبلاً در بحث بیع و محدود بودن آن به مسلمانان بررسی شده است، و این عبارت با آن تعارضی ندارد چون مخاطبان مسلمانان هستند.

در «ولا یخطب» که به صورت جزم آمده یعنی نهی کرده که خواستگاری نکند. می تواند به صورت رفع به معنای نفی هم باشد، اما قالب خبر در منع شدیدتر است. همچنین ممکن است «ولا یخطب» عطف بر «یبیع» باشد و «لا» اضافی نباشد. این برداشت را روایت دیگری از عبیدالله بن عمر از نافع در مسلم تایید می کند که گفته: «نه مردی حق دارد روی معامله برادرش معامله کند و نه حق دارد بر خواستگاری او خواستگاری کند.» در آن روایت فعل «یبیع» منصوب و فعل «یخطب» مرفوع است.

«أو يأذن له الخاطب» یعنی تا وقتی که خواستگار اول به دوم اجازه ندهد.^۱

۵۱۴۳ - ۵۱۴۴ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَكُونُوا إِخْوَانًا » .

- «وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ ، حَتَّى يَتْرُكَ » .



ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «برحذر باشید از گمان بد، همانا گمان بد دروغ ترین سخن است و جاسوسی نکنید و به سخنان ناروای مردم گوش فرا ندهید و با یکدیگر کینه توزی نکنید و برادران همدیگر باشید». (وبه سلسله حدیث قبلی و به ادامه‌ی آن فرمود): «ومردی برخواستگاری برادر خود خواستگاری نکند تا آنکه آن زن را نکاح کند یا از وی بگذرد».

توضیح: در حدیث ابوهریره (طبق روایت لیث از جعفر بن ربیع) لیث روایت دیگری دارد که مسلم از طریق او از یزید بن ابی حبیب از عبد الرحمن بن شماسه از عقبه بن عامر فقط درباره خطبه نقل کرده است. لفظ حدیث را خواهم آورد. عبارت «قال أبو هريرة يأثر» به معنای «او ترجیح داد» است. در نسخه نسایی از طریق محمد بن یحیی بن حبان از الأعراب از ابوهریره آمده که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم این مطلب را مختصر بیان کرده است.

عبارت «إياكم والظن...» (از ابوهریره) در کتاب ادب و با شرح آمده است. بیهقی آن را از طریق احمد بن ابراهیم بن ملحان از یحیی بن بکر، شیخ بخاری، نقل کرده که در متش افزایش هایی دارد که بخاری به صورت پراکنده آورده است، اما از همین طریق نیست. اکثر علمای اهل سنت این نهی را تحریم می‌دانند.

خطابی گفته این نهی برای تربیت است و نهی تحریم نیست که عقد را باطل کند، و بین تحریم و بطلان عقد تمایز وجود دارد، و اکثر فقها این نهی را تحریم می‌دانند اما عقد را باطل نمی‌کنند.

نووی نقل کرده که اجماع بر تحریم است ولی در شروط آن اختلاف است. شافعیان و حنابله گفته‌اند محل تحریم زمانی است که دختر یا ولی‌اش رضایت داده باشد که آن رضایت به منزله جواب مثبت است. اگر دختر یا ولی به مخالفت صریح برخاستند تحریم نیست. اگر نفر دوم از وضعیت اطلاع نداشته باشد، می‌تواند خطبه را انجام دهد چون اصل بر جواز است. در حنابله دو روایت وجود دارد، و اگر جواب دختر به صورت تلویحی باشد (مثلاً گفت: «رغبتی ندارم») بین فقها دو قول هست، درست‌ترین قول مالکیان و حنفیان است که تحریم نیست.



اگر دختر نه جواب داد و نه رد، خطبه دوم جایز است. این نظر به قول فاطمه بنت قیس است که معاویه و ابو جهم او را خواستگاری کردند و پیامبر مخالفت نکرد بلکه او را به اسامه خطبه کرد. ممکن است آن دو همزمان خواستگار بوده‌اند یا نفر دوم از خطبه اول اطلاع نداشته است. وقتی پیامبر به اسامه خطبه کرد، معلوم شد دختر از آن دو رغبت نداشت.

ترمذی از شافعی نقل کرده که معنی حدیث باب این است که اگر مردی دختری را خواستگاری کند و دختر به او رضایت داد و تمایل نشان داد، هیچ کس حق ندارد بر خطبه او خطبه کند. اگر رضایت یا تمایل معلوم نبود، خطبه دوم اشکالی ندارد.

شواهدی از فاطمه بنت قیس وجود دارد که او رضایت خود را به یکی از خواستگاران نگفته بود و اگر گفته بود پیامبر به او توصیه می‌کرد با دیگری ازدواج کند. در نبود پاسخ یا رد، برخی شافعیان جواز خطبه دوم را گفته‌اند.

برخی مالکیان می‌گویند خطبه فقط در صورتی منع می‌شود که توافق بر مهریه صورت گرفته باشد و عقد دوم هم معتبر است حتی اگر تحریم اتفاق بیفتد.

داوود گفته نکاح قبل و بعد از دخول فسخ می‌شود. مالکیان دو قول دارند: بعضی می‌گویند قبل فسخ می‌شود و بعد خیر، برخی دیگر بر خلاف آن.

اکثر فقها گفته‌اند چون نهی درباره خطبه است و خطبه شرط صحت عقد نیست، عقد به خاطر نهی خطبه فسخ نمی‌شود.

طبری نقل کرده بعضی از علما گفته‌اند نهی به دلیل داستان فاطمه بنت قیس نسخ شده اما این نظر رد شده چون آن داستان مشاوری بوده نه خطبه بر خطبه، و ادعای نسخ در این مورد اشتباه است چون شارع علت نهی (که مربوط به برادری است) را بیان کرده که صفتی لازم و مستمر است و نسخ نمی‌شود.

همچنین این حدیث دلالت دارد که اگر خطبه اول به خطبه دوم اجازه دهد، تحریم برداشته می‌شود، اما سوال این است که آیا این اجازه فقط به شخص مورد اذن محدود است یا شامل دیگران هم می‌شود؟ چون اجازه خطبه اول نشان دهنده اعراض او از آن زن است و با اعراض او برای دیگران جایز است خطبه کردن. به نظر می‌رسد اجازه فقط برای شخص مورد اذن است و برای دیگران با قید پیروی.

این نظر را روایت دوم باب که گفته «یا یتراک» تأیید می‌کند.



روایاتی از شافعیان هست که محل تحریم در صورتی است که خطبه از طرف اول باشد و اگر خطبه‌ای مثل خطبه معتمد باشد مانعی برای خطبه دوم بعد از پایان عده نیست چون حق خاصی به خطبه اول داده نشده است.

نقل شده که پیامبر در حدیث عقبه بن عامر گفته: «مؤمن برادر مؤمن است، پس برای مؤمن حلال نیست که روی معامله برادرش معامله کند یا بر خطبه او خطبه کند تا او ترک کند.»

خطابی گفته الله برادری بین کافر و مسلمان را قطع کرده است پس نهی فقط شامل مسلمانان می‌شود.

ابن المنذر گفته است: اصل در این موضوع آزادی و جواز است مگر اینکه منع مخصوصی بیاید. منع‌هایی که آمده‌اند معمولاً محدود به مسلمانان است و بقیه موارد بر اصل جواز باقی می‌مانند. اکثر فقها ذمی را هم شامل حکم مسلمان دانسته‌اند و تعبیر «برادرش» حالت عموم ندارد و همانند آیه «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ» و «وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» است که همگی مورد خاص دارند.

برخی این نهی را به حقوق عقد و احترام آن مربوط دانسته‌اند و برخی آن را به حقوق متعاقدين. اگر از باب حقوق عقد باشد، نظر خطابی درست‌تر است و اگر از باب حقوق طرفین باشد، نظر دیگران به نظر می‌رسد درست‌تر باشد. شبیه این بحث اختلاف در ثبوت حق شفعه برای کافر است؛ اگر شفعه از حقوق مالک باشد به کافر داده می‌شود و اگر از حقوق مالک باشد، داده نمی‌شود.

ابن القاسم (شاگرد مالک) گفته اگر خطبه اول متعلق به فاسقی باشد، مرد عقیف می‌تواند بر آن خطبه بزند و ابن عربی این را تأیید کرده است؛ مخصوصاً اگر مخطوبه عقیف باشد و فاسق کفو او نباشد، خطبه فاسق صحیح نیست.

اکثر فقها به این دلیل که مخطوبه علامت رضایت نشان داده باشد، این موضوع را نمی‌پذیرند و برخی به خلاف این رای اتفاق نظر دارند.

همچنین کسانی اجازه داده‌اند اگر خطبه اول شخص مستحق و کفو نباشد، خطبه دوم جایز است، مثلاً اگر خطبه شخصی مثل «سوق بنت ملک» باشد که کفو نیست، این برمی‌گردد به اصل کفایت.



برخی با این استدلال حکم کرده‌اند خطبه زن روی خطبه زن دیگر حرام است، به حکم تساوی زنان با مردان.

مثال آن این است که زنی مردی را می‌خواهد و از او دعوت به ازدواج می‌کند و مرد قبول می‌کند، سپس زنی دیگر او را دعوت می‌کند و به خود رغبت می‌دهد و زن اول را بی‌اعتنا می‌کند. علمای بزرگوار سفارش به خطبه مردان شریف کرده‌اند.

محل بحث زمانی است که مخاطوب تصمیم گرفته فقط با یکی ازدواج کند؛ اگر هر دو را بخواهد، تحریم نیست. شش باب بعدی درباره «باب شروطی که در نکاح حرام است» بحث بیشتری خواهد آمد.

اصطلاح «حتی ینکح» یعنی تا وقتی که خطبه اول ازدواج کند و یقین به ناامیدی خطبه دوم حاصل شود و «أو یتک» یعنی خطبه اول از ازدواج صرف نظر کند، آن وقت خطبه دوم جایز است. این دو حالت یکی بر پایه ناامیدی و دیگری بر پایه امید است. مشابه همین در آیه «حتی یلج الجمل فی سم الخیاط» آمده است.^۱

۴۶ - باب تفسیر ترک الخطبة

باب: دلیل ترك خواستگاری

توضیح: در «باب تفسیر ترک الخطبة» قسمتی از حدیث عمر درباره بیوه شدن حفصه ذکر شده است و در آخر حدیث، سخن ابوبکر «لو ترکها لقیلتها» آمده که شرح آن قبلاً داده شده است.

ابن بطلال گفته است در باب قبل، تفسیر واضح «ترک الخطبة» به معنی «حتی ینکح أو یتک» آمده، اما حدیث عمر درباره حفصه آن تفسیر را ندارد زیرا عمر نمی‌دانست پیامبر خطبه به حفصه داده است. او منظور ظریفی داشته که نشان از دقت ذهن و توان استنباطش است. ابوبکر می‌دانست اگر پیامبر خطبه کند، او رد نمی‌کند بلکه خوشحال می‌شود و شکر الله را به جای می‌آورد؛ بنابراین علم ابوبکر به این حالت به جای رضایت و توافق است. گویی می‌گوید هر کس بداند کسی خطبه کرده و رد نمی‌کند، حق ندارد بر خطبه‌اش خطبه کند.



ابن منیر می گوید به نظر می رسد بخاری می خواسته امتناع خطبه روی خطبه را مطلق بداند چون ابوبکر امتناع کرد در حالی که هنوز خطبه بین خطبه گر و ولی انجام نشده بود، پس وقتی خطبه انجام شود و رها شود، احتمالاً استدلال ابوبکر به امتناع اولیه برتری دارد. ابن بطال نظر دقیق تر و بهتر را ارائه داده است.^۱

۵۱۴۵ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأْيَمَتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ لَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ إِنَّ شَيْئًا أَنْكَحَتْكَ حَفْصَةُ بَنَتْ عُمَرَ - فَلَبِثْتُ لَيْلًا ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَقِيتُنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتُ إِلَّا أَنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَفْشَى سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا - تَابَعَهُ يُوْنُسُ وَمَوْسَى بْنُ عَقِبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

ترجمه: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که آنگاه که حفصه بیوه شد، عمر بن خطاب گفت: ابوبکر را ملاقات کردم و گفتم: اگر می خواهی حفصه بنت عمر را به تو نکاح می کنم. چند شبی انتظار کشیدم، سپس حفصه را رسول الله صلی الله علیه وسلم برای خود نکاح کرد. سپس که ابوبکر را دیدم، گفتم: همانا، آنچه مرا مانع شد که در آنچه پیشنهاد کردی پاسخی ندهم، آن بود که دانسته بودم رسول الله صلی الله علیه وسلم از حفصه یاد کرده بود، ومن نمی توانستم که راز رسول الله صلی الله علیه وسلم را افشا کنم. اگر آنحضرت از وی درمی گذشت من او را به نکاح می پذیرفتم.

توضیح: شرح حدیث، گذشت.

۴۷ - باب الْخُطْبَةِ

باب: خطبه‌ی نکاح

توضیح: حافظ گفته است: باب «الخطبة» به معنی موقع عقد است.



۵۱۴۶ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فُخْطَبَا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنْ مَنَّ الْبَيَّانُ سَحْرًا » .

ترجمه: عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می گوید: دو نفر از طرف مشرق آمدند و سخنرانی کردند. مردم از سخنان آنان، بسیار متأثر شدند. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «همانا بعضی از سخنان، سحراند».

توضیح: حدیث ابن عمر که «دو مرد از مشرق آمدند و خطبه کردند، پیامبر گفت: از بیان (سخن رسا) چیزی شبیه سحر است.» در روایت کشمیهنی «سحراً» بدون لام آمده است. این بخش از حدیثی است که در کتاب الطب با شرح خواهد آمد.

ابن التین گفته این حدیث در کتاب نکاح آمده در حالی که محل آن نیست. بیان دو نوع است: یکی برای واضح کردن منظور و دیگری برای زیباتر کردن کلام که باعث جذب مخاطب می شود. نوع دوم شبیه سحر است، و مذموم آن زمانی است که برای باطل به کار رود. سحر به معنی تغییر دادن چیزی از حقیقتش است.

از اینجا مشخص می شود که حدیث در جای خود ذکر شده و اشاره دارد که خطبه اگرچه مشروع است، باید میانه رو و معتدل باشد و نباید به گونه ای باشد که حقیقت را به باطل تبدیل کند با زیباسازی کلام. عرب «سحر» را به معنی «صرف کردن» می گویند؛ یعنی کسی را از چیزی صرف کردن.

ابوداود این حدیث را از صخر بن عبدالله بن بریده نقل کرده است که پیامبر فرمود: «إِنْ مَنَّ الْبَيَّانُ سَحْرًا» صعصعه بن صوحان گفته: پیامبر راست گفت، ممکن است کسی حق داشته باشد ولی کسی که حق ندارد با بیان شیرین مردم را فریب دهد و حق را از بین ببرد. مهلب گفته دلیل آوردن این حدیث این است که خطبه در نکاح برای آسان کردن کار خطبه گر است و رسیدن به هدف با خوش صحبتی و بیان زیبا مثل سحر است، چون نفس انسان به سبب آنکه از مولیات نام برده می شود، حس غرور دارد و بیان زیبا برای رفع این حس غرور نوعی سحر است که چیز را به جای دیگر می کشاند.



در تفسیر خطبه نکاح احادیثی آمده از جمله حدیثی که صحاح سنن آن را با سند صحیح نقل کرده‌اند، از جمله ابوعوانه و ابن حبان از ابن مسعود که پیامبر فرمود: «الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره...» و ترمذی گفته: این حدیث حسن است.

علمای اهل سنت گفته‌اند نکاح بدون خطبه هم جایز است؛ این نظر سُفیان ثوری و دیگران است. برخی اهل ظاهریه شرط خطبه را گذاشته‌اند که نظر اقلیت است.^۱

امام ابوداود و ترمذی و دیگران از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت کرده‌اند که گفت: «پیامبر صلی الله علیه وسلم خطبه‌ی نیاز را [که به هنگام انجام کار و بر آوردن نیازی خوانده می‌شود] این چنین به ما آموخت: «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)} [آل

عمران: 102].

ترجمه: «ای کسانی که ایمان آورده اید پرهیزگاری حقیقی و شایسته الله را داشته باشید و نمیرید جز اینکه مسلمان باشید (تا هنگام مرگ از اسلام جدا نشوید)».

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)} [النساء: 1].

ترجمه: «ای مردم از (خشم) پروردگارتان بپرهیزید که شما را از یک نفس بیافرید و از همان نوع زوجش را نیز پدید آورد و از آن دو نفر مردان و زنان منتشر کرد. (از خشم) الهی بپرهیزید که همدیگر را بدو سوگند می دهد و بپرهیزید از اینکه پیوند خویشاوندی را گسیخته دارید. بی گمان الله مراقب شما است».



{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (۷۰) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (۷۱)} [الأحزاب: ۷۰ - ۷۱].

ترجمه: «ای کسانی که ایمان آورده اید از (عذاب) الله پرهیز کنید و سخن حق و درست بگوئید. (در نتیجه) الله اعمالتان را اصلاح می کند و گناهانتان را می بخشاید. و هر کس از الله و پیامبرش اطاعت کند قطعاً به پیروزی و کامیابی بزرگی دست می یابد»^۱.

این، خطبه‌ای مهم و ذکری با برکت است که گفتن آن به هنگام عقد نکاح مستحب است، این خطبه در بردارنده‌ی مفاهیم والا و معانی ارجمندی است، در این خطبه سپاس و ستایش الله، و یاری جستن از او، و درخواست آموزش او، و پناه جستن به او از شرارت‌های نفس و کردارهای بد، و ایمان به قضا و قدرش، و گواهی دادن به وحدانیت او، و گواهی دادن به رسالت پیامبرش، به همراه توصیه به رعایت تقوای الهی، و یادآوری لطف و احسان و نعمت و لزوم اطاعت از او بیان شده است، این خطبه جزو کلماتی هستند که در لفظ، اندک و در معنی، ژرف و پرمغزند.

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می گوید: «این خطبه آیین نامه‌ی اسلام و ایمان را منعقد کرده است»^۲.

یعنی: با این که این خطبه مختصر است اما آن چه موضوع اسلام و ایمان را به رشته می کشد از جمله اعتقادات صحیح و راست، و اعمال نیک و درست را گرد آورده است. آنچه در این موقعیت باید توجه‌ها را بدان جلب کرد این است که دلیلی بر مشروعیت قرائت سوره فاتحه به هنگام عقد ازدواج وارد نشده است، برخلاف شیوه‌ی بسیاری از مسلمانان عوام که چنین کاری را انجام می دهند.

۱- سنن ابوداود شماره [۲۱۱۸] و سنن ترمذی شماره [۱۱۰۵] و آلبانی در کتابش: «خطبة الحاجة» آن را صحیح دانسته است.

۲- مجموع الفتاوی [۲۲۳/۱۴].



۴۸ - باب ضَرْبِ الدَّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ

باب: «دایره زدن به وقت نکاح و میهمانی زفاف».

توضیح: ابن حجر می گوید: باب «ضرب الدف في النكاح والوليمة» است. «دف» را با ضم یا فتح دال می توان تلفظ کرد. «الوليمة» عطف بر نکاح است یعنی ضرب دف در ولیمه. احتمال دارد منظور ولیمه نکاح به خصوص باشد.

ضرب دف معمولاً در نکاح هنگام عقد، هنگام دخول و هنگام ولیمه مرسوم است. احتمال اول به نظر درست تر است.

ظاهراً به این اشاره دارد که برخی طرق حدیث این مطلب را دارند که بعداً شرح داده خواهد شد.

۵۱۴۷ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ قَالَتِ الرَّبِيعَةُ بَنَتْ مَعُوذُ بْنُ عَصَاءَ . جَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَ حِينَ بَنَى عَلَى ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي ، فَجَعَلَتْ جَوِيرِيَّاتٍ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالْدَفِّ وَيَنْدِبْنَ مَنْ قَتَلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ ، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ . فَقَالَ « دَعَى هَذِهِ ، وَقَوْلِي بِالَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ » .

ترجمه: از رَبِيعَة دختر معوذ رضی الله عنها روایت است که می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - صبح شب عروسی ام نزد من آمد و همین طور که تو نشسته ای، بر فرش نشست در حالی که چند کنیز مشغول دف زدن بودند و برای پدرانشان که در جنگ بدر کشته شده بودند، مرثیه می خواندند. در آن اثنا، یکی از کنیزان گفت: در میان ما پیامبری وجود دارد که می داند فردا چه پیش خواهد آمد. نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «چنین نگو. بلکه همان سرود گذشته ات را بخوان».

توضیح: (خالد بن ذکوان): مدنی و کنیه اش ابا الحسن است که از صغار تابعین است. (جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي): در روایت کشمیهنی «فدخل على» آمده است.

ابن ماجه ابتدا حدیثی از حماد بن سلمه از ابوحسین (خالد مدنی) نقل کرده که گفته: «ما در مدینه روز عاشورا بودیم و کنیزان دف می زدند و سرود می خواندند. به نزد ربیع بنت معوذ



رفتیم و این موضوع را گفتیم. او گفت: «وارد شد...» این حدیث را از طریق یزید بن هارون و حماد بن سلمه نقل کرده‌اند، با تفاوت نام راوی.

(حین بنی علی): در روایت حماد بن سلمه آمده که روز بعد از عروسی پیامبر وارد شد؛ «بنا» در اینجا به معنای ورود با همسر است. ابن سعد گفته است در آن زمان ایشان با ایاس بن البکیر لیبی ازدواج کرد و از او محمد بن ایاس به دنیا آمد. گفته شده: برای او صحبت ثابت شده است.

«کمجلسک» به معنی «محل نشستن یا جایگاه تو» است. کرمانی گفته است این ممکن است اشاره به این باشد که آن دیدار پشت پرده بوده، یا قبل از نزول آیه حجاب بوده است، یا نگاه کردن در مواقع ضرورت یا وقتی که خطر فتنه نیست، جایز بوده است. نظر آخر معتبرتر است. همچنین، با دلیل‌های قوی روشن شده که از ویژگی‌های پیامبر صلی الله علیه وسلم این است که خلوت با زن نامحرم و نگاه کردن به او جایز است، مانند داستان ام حرام بنت ملحان که پیامبر صلی الله علیه وسلم بدون محرمت یا زناشویی وارد شد، نزدش خوابید و سرش را بر دوش او گذاشت.

کرمانی اجازه داده که روایت «مجلسک» با فتح لام (یعنی جای نشستن تو) خوانده شود که مشکلی ندارد.

عبارت «فجعلت جویریات لنا»: من اسامی‌شان را نیافتم. در روایت حماد بن سلمه آمده «جاریتان تغنیان» یعنی دو کنیز که می‌خوانند. احتمال دارد این دو نفر خواننده بودند و همراهشان کسانی برای زدن دف بدون آواز بودند. در «باب النساء اللاتی یهدین المرأة إلى زوجها» درباره این موضوع بیشتر بحث خواهد شد.

کلمه «یندبن» از «ندبه» است که به معنی بیان ویژگی‌ها و ستایش متوفی با ذکر کرم و شجاعت و مانند آن است.

عبارت «من قتل من آبائی یوم بدر» قبلاً در شرح غزوات توضیح داده شده است. کسانی که از آب‌اء او در بدر کشته شدند، فقط در غزوه احد بودند، و آب‌اء او یعنی معوذ، معاذ و عوف که دو نفرشان عموهایش و یکی پدرش بود، که لفظ «آبائی» عام است.

سپس گفته: «دعی هذه» یعنی «این مدح ممنوع را رها کن». در روایت حماد بن سلمه اضافه شده: «لا یعلم ما فی غد إلا الله» که اشاره به دلیل ممنوعیت مدح غلوآمیز است.



عبارت «وقولی بالذی کنت تقولین» نشان می‌دهد شنیدن مدح و مرثیه‌ای که غلو نکند جایز است.

طبرانی در «الأوسط» روایتی حسن از عایشه نقل کرده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم از میان زنان انصار در جشن عروسی گذشت که آواز می‌خواندند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به عایشه یک قوچ هدیه داد و فرمود: «زوج تو در صحراست و نمی‌داند فردا چه خواهد شد؛ مگر الله.» مهلب گفته: این حدیث نشان‌دهنده جواز اعلام نکاح با دف و آواز مجاز است و نشانگر استقبال امام از جشن است، هرچند اگر کمی لهو باشد، اگر از حد مجاز خارج نشود، جایز است. همچنین در آن جواز مدح مرد به صورت مستقیم اگر به غلو نرسد بیان شده است. ابن التین گفته: نهی از مدح غلوآمیز است نه منع مدح حقیقی؛ مقصود در نکاح، تفریح است و نهی به خاطر ورود جدیت در تفریح است. این سخن تا حدی قابل نقد است و از سیاق حدیث مشخص است که اگر ستایش به اغراق نرسد، پیامبر صلی الله علیه وسلم نهی نمی‌کند. تنها وقتی نهی کرده که مدح شامل ادعای علم غیب شده باشد که تنها الله دانای آن است.

آیات قرآن مانند «قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ» و آیات دیگر نشان می‌دهد پیامبر خود مستقلاً علم غیب ندارد بلکه از الله آگاه شده است. در ادامه بعد از دوازده باب درباره مساله غناء در عروسی بحث بیشتری خواهد آمد.^۱

۴۹ - باب قول الله تعالى (وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا)

وَكَثْرَةُ الْمَهْرِ ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى (وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ (أَوْ تَرْضَوْنَ لَهُنَّ) وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَكُلُّ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » .

باب: «ومهر زنان را از روی طیب خاطر به ایشان بدهید» [نساء: ۴] و افزونی مهر، و کمترین چیزی که در مهر رواست. و فرموده الله عزوجل: «وبه یکی از آنان مال فراوانی داده باشید چیزی از آن را پس مگیرید». [نساء: ۲۰] و فرموده الله عزوجل: «یا برای ایشان



مهری معین نکرده اید». [بقره: ۲۳۶]. وسهل گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «هرچند انگشتی از آهن باشد».

توضیح: باب «قول الله تعالى: وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً» درباره مهر و حداقل مهر است. مخالفت مالکیان و حنفیان وجود دارد اما استدلال به مطلق بودن «صدقاتهن» و «فريضة» و حدیث سهل «ولو خاتماً من حديد» است.

عبارت «وكثر المهر» به معنی زیاد بودن مهر آمده و به آیه بعدی که «وآتاهم إحداهنّ قِنْطَاراً» اشاره دارد، که جواز مهر زیاد را نشان می‌دهد.

عمر گفته: «در مهوَر زنان افراط نکنید»؛ زنی این را به چالش کشید و به او گفت: «الله گفته است که حتی اگر یک قنطار بدهید» و این در خوانش ابن مسعود نیز آمده است. این روایت توسط عبدالرزاق، الزبیر بن بکار و ابو یعلی به طرق مختلف از عمر نقل شده است که اصل آن مورد تأیید ابن حبان و حاکم است.

اختلاف این است که کمترین مهر چه مقدار است؛ گفته شده حداقل مهر چه مالی باشد یا حداقل مبلغ قطعی. در میان فقها اختلاف است: سه درهم، پنج درهم یا ده درهم یا چهل درهم یا سی درهم.

قوله (وقال سهل: قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتماً من حديد): عبارت «و گفت سهل: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: حتی با انگشتی از آهن» بخشی از حدیث زنی است که خود را به پیامبر الله بخشید. شرح کامل آن در ادامه خواهد آمد. درباره‌ی این مسأله، اندکی بعد توضیح بیشتری نیز خواهد آمد. سپس حدیث انس درباره‌ی داستان ازدواج عبدالرحمن بن عوف ذکر می‌شود، که در آن آمده: «با زنی ازدواج کردم در مقابل وزن هسته‌ی خرما»، و شرح کامل آن در باب «ولیمه دادن حتی با گوسفند» خواهد آمد، پس از چندین باب.^۱

۵۱۴۸ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ، فَرَأَى الثَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَاشَةِ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ. وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ.



ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: عبدالرحمن بن عوف زنی را به مهر وزن هسته‌ی خرمایی به ازدواج خود درآورد. پیامبر صلی الله علیه وسلم که بشاشت دامادی را در وی دید، از او پرسید، و او گفت: همانا با زنی به مهر وزن هسته‌ی خرمایی ازدواج کردم. و از قتاده، از انس روایت است که عبدالرحمن بن عوف گفت: زنی را به مهر وزن هسته‌ی خرمایی از طلا به ازدواج درآوردم.

توضیح: قوله (وعن قتاده عن أنس) این عبارت عطف بر «عن عبدالعزیز بن صهیب» است، و از روایت شعبه از آن دو (قتاده و عبدالعزیز) نقل شده است. عبدالعزیز بن صهیب «نواة» (هسته خرما) را به طور مطلق نقل کرده و قتاده افزوده که آن از طلا بوده. احتمال دارد که عبارت «وعن قتاده» به صورت تعلیق آمده باشد. اسماعیلی این حدیث را از طریق یوسف قاضی از سلیمان بن حرب تنها با طریق عبدالعزیز نقل کرده است. طریق قتاده را نیز علی بن الجعد و عاصم بن علی هر دو از شعبه نقل کرده‌اند. همین کار را ابو نعیم نیز کرده که طریق عبدالعزیز را از طریق سلیمان و طریق قتاده را از طریق ابو داود طیالسی از شعبه نقل کرده است. والله أعلم.^۱

۵۰ - باب التزویج علی القرآن وبغیر صدق

باب: «تزویج به قرآن وبدون مهر»

توضیح: قوله (باب التزویج علی القرآن وبغیر صدق) یعنی ازدواج به واسطه‌ی آموزش قرآن و بدون مهریه‌ی مالی عینی^۲. و احتمال معانی دیگر نیز هست که در ادامه دربارهاش بحث خواهد شد.

۵۱۴۹ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ إِنِّي لَمُنَى الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِئْهَا رَأْيِكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِئْهَا رَأْيِكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِئْهَا رَأْيِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنْكِحْنِيهَا . قَالَ « هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ » . قَالَ لَا .

۱- همان.

۲- معینی.



قَالَ « اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ » . فَذْهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ . فَقَالَ « هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ » . قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا . قَالَ « اذْهَبْ فَقَدْ أَتَكَحْشَكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ » .

ترجمه: علی بن عبدالله از سفیان نقل کرد که گفت: از ابوحازم شنیدم که گفت: از سهل بن سعد الساعدی شنیدم که گفت: من در میان مردم در حضور رسول الله (صلی الله علیه وسلم) بودم که زنی برخاست و گفت: «ای رسول الله، من خود را به تو هدیه داده‌ام، پس در این باره نظر خود را بیان کن.» پیامبر (صلی الله علیه وسلم) به او پاسخی نداد. سپس زن دوم برخاست و همان سخن را گفت، باز هم جوابی دریافت نکرد. سپس زن سوم برخاست و گفت: «من خود را به تو هدیه داده‌ام، پس در این باره نظر خود را بیان کن.»

سپس مردی برخاست و گفت: «ای رسول الله، این زن را به من شوهر بده.» پیامبر (صلی الله علیه وسلم) پرسید: «آیا چیزی داری؟» مرد پاسخ داد: «نه.» پیامبر فرمود: «برو و حتی اگر شده یک انگشتر آهنی بیاور.» مرد رفت و آمد و گفت: «چیزی نیافتم، حتی انگشتر آهنی هم ندارم.» پیامبر پرسید: «آیا چیزی از قرآن داری؟» مرد گفت: «بله، این سوره و آن سوره را دارم.» پیامبر فرمود: «برو، به این ترتیب تو را با آنچه از قرآن داری، شوهر دادم.»

توضیح: قوله (حدثنا سفیان) سفیان، ابن عیینہ است. مصنف (بخاری) روایت او را از سفیان ثوری نیز بعداً با اختصار آورده است. ابن ماجه آن را از سفیان به صورت کامل تر نقل کرده، و اسماعیلی هم کامل تر از ابن ماجه آورده. طبرانی نیز آن را همراه با روایت معمر نقل کرده، و روایت ابن عیینہ را نیز مسلم و نسائی آورده‌اند.

این حدیث حول ابو حازم سلمه بن دینار مدنی می‌چرخد که از تابعین خردسال بود و بزرگان از او حدیث نقل کرده‌اند، مانند مالک. روایتش در «باب وکالت» و قبل از این هم آمده، و در «باب توحید» نیز خواهد آمد. همچنین ابو داود، ترمذی، نسائی و ثوری (همان گونه که گفته شد) و حماد بن زید نیز آن را در «فضائل قرآن» آورده‌اند و مسلم هم همین طور.

همچنین فضیل بن سلیمان و محمد بن مطرف ابوغسان روایت کرده‌اند که پیش‌تر در باب نکاح آمد ولی مسلم آن‌ها را نیاورده است. یعقوب بن عبدالرحمن اسکندرانی و عبدالعزیز بن ابی حازم نیز آن را در باب نکاح روایت کرده‌اند. یعقوب همچنین در «فضائل قرآن»



روایت دارد و عبدالعزیز در باب لباس، که مسلم نیز روایت کرده است. عبدالعزیز بن محمد در آوردی و زائده بن قدامه، هر دو در روایت مسلم آمده‌اند. معمر در روایت احمد و طبرانی آمده، هشام بن سعد در «صحیح ابی عوانه» و طبرانی، مبشر بن مبشر در طبرانی، عبدالملک بن جریج در «کتاب النکاح» ابو الشیخ. بخشی از این داستان را سعید بن مسیب از سهل بن سعد روایت کرده که طبرانی نقل کرده است.

همچنین این داستان در حدیث ابو هریره نزد ابو داود به اختصار، و نسائی به تفصیل آمده، و از ابن مسعود نزد دارقطنی، و از ابن عباس نزد ابو عمر بن حیوة در فوائده. و از ضمیره جدّ حسین بن عبدالله نزد طبرانی. و روایت مختصر آن از انس، پیش‌تر ذکر شد. و نزد ترمذی نیز بخش دیگری از آن است. و از ابو امامه نزد تمام در «فوائد» آمده، و از جابر و ابن عباس نزد ابو الشیخ در کتاب النکاح. در ادامه ان شاء الله به ذکر فواید بیشتر این روایات خواهیم پرداخت.

قوله (عن سهل بن سعد) در روایت ابن جریج آمده: ابو حازم به من خبر داد که سهل بن سعد او را مطلع ساخت.

قوله (إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة) در روایت فضیل بن سلیمان آمده: «نزد پیامبر نشسته بودیم که زنی نزد او آمد». در روایت هشام بن سعد آمده: «در حالی که نزد پیامبر بودیم، زنی نزد او آمد». در اکثر روایت‌ها این گونه آمده: «زنی نزد پیامبر آمد». می‌توان روایت سفیان را نیز به این معنا برگرداند که «قامت» یعنی ایستاد؛ یعنی آن زن آمد و در حضور ایشان ایستاد، نه اینکه ابتدا نشسته بود و بعد بلند شد.

در روایت سفیان ثوری نزد اسماعیلی آمده: «زنی نزد پیامبر آمد، در حالی که ایشان در مسجد بود» که محل وقوع داستان را مشخص می‌کند.

نام این زن مشخص نیست، و در کتاب «احکام» ابن قسّاع آمده که او خوله بنت حکیم یا ام شریک بوده.

این سخن از اسم «واهبه» گرفته شده که در آیه آمده: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي).

پیش‌تر در تفسیر سوره احزاب نام او و دلایل تعدد «واهبه»‌ها بیان شده است. قوله (فقلت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك) در اینجا جمله به صورت التفات آمده، مانند روایت حماد بن زید که گفته: «او خود را برای الله و رسولش بخشید». در حالی که



سیاق اقتضا می کرد بگوید: «ای رسول الله، خود را به تو بخشیده‌ام». در روایت مالک و زائده نزد طبرانی، این گونه آمده. در روایت یعقوب و نیز ثوری نزد اسماعیلی آمده: «ای رسول الله، آمده‌ام تا خود را به تو ببخشم».

در روایت فضیل بن سلیمان آمده: «زنی نزد پیامبر آمد و خود را به او عرضه کرد». در همه این روایات، مضافی حذف شده که باید «امر نفسی» یا شبیه آن باشد؛ چون حقیقت امر غیرمراد است، چرا که انسان آزاد مالک جسمش نیست؛ گویا مقصودش این بوده که بدون عوض، حاضر به ازدواج است.

قوله (فر فیها رأیک) بیشتر نسخه‌ها با «راء» مفتوح و بعد از آن «فاء» آمده است، یعنی فعل امر از «رأی»؛ یعنی نظر خود را درباره او بده. برخی نیز با همزه ساکن آورده‌اند، و هر دو وجه صحیح است. همچنین با اثبات همزه در حدیث ابن مسعود نیز آمده است.

قوله (فلم یجبها شیئا) در روایت معمر، ثوری و زائده آمده: «پس سکوت کرد». در روایت یعقوب، ابن حازم و هشام بن سعد آمده: «به او نگاه کرد، نگاهش را بالا و پایین برد». یعنی سر تا پای او را نگریست، و تشدید برای تأکید در تأمل یا تکرار نظر است. قرطبی در کتاب «مفهم» بر تکرار تأکید کرده است.

در روایت فضیل بن سلیمان آمده: «نگاهش را پایین آورد و بالا برد» و در روایت کشمیه‌نی، واژه «بصر» به جای «نظر» آمده. همچنین در روایت آمده: «سپس سرش را پایین انداخت»، که همان معنای سکوت است. در روایت فضیل آمده: «پاسخش را نداد». توضیح این تعبیر در باب «وقتی ولی، خواستگار باشد» آمده است.

قوله (ثم قامت فقلت) این عبارت در روایت مستملی و کشمیه‌نی نیز آمده، و لفظشان مانند روایت اول است. در روایت آن دو همچنین آمده: «سپس برای بار سوم برخاست»، و سیاق آن نیز همانند است.

در روایت معمر و ثوری با هم، نزد طبرانی آمده است: «پس پیامبر سکوت کرد. سپس زن بار دیگر خود را به پیامبر عرضه کرد و باز هم پیامبر سکوت کرد. به راستی که دیدم آن زن مدتی طولانی ایستاده بود و خود را بر او عرضه می کرد، در حالی که او ساکت بود».

در روایت مالک آمده: «پس زن مدت طولانی ایستاد»، و همین گونه در روایت ثوری از او (مالک) آمده.



و «طویلاً» صفت برای مصدر محذوف است، یعنی «ایستادنی طولانی»، یا برای ظرف زمان محذوف، یعنی «زمانی طولانی».

در روایت مبشر آمده: «آن قدر ایستاد که از طول ایستادنش بدنش نمایان شد»، و در روایت یعقوب و ابن ابی حازم افزوده شده: «وقتی زن دید که پیامبر در مورد او حکمی نکرد، نشست».

در روایت حماد بن زید آمده: «او خود را برای الله و رسولش بخشید، اما پیامبر فرمود: من نیازی به زنان ندارم».

و میان این روایت و روایت‌های پیشین می‌توان جمع کرد بدین گونه که این سخن را در پایان ماجرا فرمود؛ یعنی ابتدا سکوت کرد تا زن بفهمد که پیامبر او را نمی‌خواهد، اما وقتی زن خواسته‌اش را تکرار کرد، پیامبر با صراحت واقعیت را بیان کرد.

در حدیث ابو هریره نزد نسائی آمده: «زنی نزد پیامبر آمد و خود را بر او عرضه کرد. پیامبر به او فرمود: بنشین. پس او مدتی نشست، سپس برخاست. پیامبر فرمود: بنشین، الله تو را مبارک کند. اما ما نیازی به تو نداریم».

از این حدیث، بزرگواری و ادب زن با وجود میل شدیدش برداشت می‌شود؛ زیرا در خواسته‌اش پافشاری نکرد و از سکوت پیامبر، بی‌ رغبتی او را فهمید، ولی چون ناامید نشده بود، نشست و در انتظار گشایشی ماند.

سکوت پیامبر یا از روی حیاء بود - و چنان که در وصف او آمده، از دوشیزه در پرده‌اش با حیاطر بود - یا منتظر نزول وحی بود، یا به دنبال پاسخی مناسب با مقام می‌گشت.

قوله (فَقَامَ رَجُلٌ) در روایت فضیل بن سلیمان آمده: «از اصحاب پیامبر بود»، اما نامش نیامده. در روایت معمر و ثوری نزد طبرانی آمده: «گمان می‌کنم مردی از انصار بود برخاست». در روایت زائده آمده: «مردی از انصار برخاست و گفت...». در حدیث ابن مسعود نیز آمده: «پیامبر فرمود: چه کسی با این زن ازدواج می‌کند؟ مردی برخاست...».

قوله (یا رسول الله أنکحنیها) در روایت مالک آمده: «اگر شما نیازی به او ندارید، او را به عقد من درآور». همین مضمون در روایات یعقوب، ابن ابی حازم، معمر، ثوری و زائده آمده است. و این با حدیث حماد بن زید که گفته «من نیازی ندارم» تعارضی ندارد، چون ممکن است رغبت بعداً پدید آمده باشد.



قوله (قال هل عندك من شيء) در روایت مالک افزوده شده: «که به عنوان صداق^۱ به او بدهی؟» در حدیث ابن مسعود نیز آمده: «آیا مالی داری؟»

قوله (قال لا) در روایت یعقوب و ابن ابی حازم آمده: «نه، به الله سوگند ای رسول الله». در روایت هشام بن سعد آمده: «پیامبر فرمود: پس باید چیزی برای او باشد». در روایت ثوری نزد اسماعیلی آمده: «آیا چیزی داری؟ گفت: نه فرمود: پس این (ازدواج) درست نیست».

در روایت ابو هریره نزد نسائی، پس از آنکه پیامبر الله فرمود: «من نیازی ندارم»، زن گفت: «ولی تو مرا به ازدواج خویش درآور».

پیامبر الله در چهره اصحاب نگرست و مردی را فراخواند و فرمود: «می‌خواهم تو را با او، اگر راضی هستی، تزویج کنم». زن گفت: «هر چه شما برای من بپسندید، من نیز راضی‌ام». اگر داستان یکی باشد، احتمال دارد نگاه پیامبر به مردم بعد از درخواست آن مرد برای ازدواج بوده باشد، و ابتدا رضایت زن را جلب کرده، سپس درباره مهریه صحبت شده باشد؛ و اگر داستان‌ها متعدد باشند، اشکالی نیست.

در حدیث ابن عباس در «فوائد ابی عمر بن حیوة» آمده: «مردی گفت: این زن به من رغبت دارد، پس او را به من تزویج کن».

پیامبر فرمود: «مهریه‌اش چیست؟» گفت: «هیچ ندارم». پیامبر فرمود: «هرچه باشد، مهریه‌اش را قرار بده».

او گفت: «به آن الهی که تو را به حق فرستاد، چیزی ندارم». و این روایت به وضوح نشان می‌دهد که ماجراهای متفاوتی بوده‌اند.

قوله (اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد) در روایت یعقوب، ابن ابی حازم و ابن جریر آمده: «به خانه‌ات برو و بگرد بین چیزی می‌یابی؟ رفت و برگشت و گفت: نه، به الله سوگند، چیزی نیافتم. فرمود: بگرد، حتی اگر انگشتری از آهن باشد. باز رفت و برگشت و گفت: نه، به الله سوگند حتی انگشتری آهنی هم ندارم».

در روایت مالک نیز آمده که دو بار رفت و برگشت، اما مختصر بیان شده. در روایت هشام بن سعد آمده: «رفت و جست‌وجو کرد، چیزی نیافت، برگشت و گفت: چیزی نیافتم. پیامبر



فرمود: برو جست‌وجو کن». و در ادامه آمده: «گفت: حتی انگشتی آهنی هم نیافتم، سپس نشست».

در عبارت «خاتما» نصب به‌عنوان مفعول به برای «التمس» دارد، و در «ولا خاتم» رفع دارد به‌معنای «چیزی نیافتم، حتی انگشتی».

«ولو» در اینجا برای تقلیل است، و عیاض گفته است کسی که خلاف این گفته دچار اشتباه شده است.

در حدیث ابو هریره آمده: «پیامبر فرمود: به نزد زنان برو. او رفت، ولی چیزی نزد آنها نیافت». و مراد از «زنان» همان اهل خانه اوست، چنان که در روایت یعقوب آمده است.

قوله (هل معك من القرآن شيء) در روایت سفیان بن عیینه این گونه آمده، بدون اشاره به «ازار» (پارچه‌ای که می‌پوشیدند). در روایت مالک و برخی دیگر ذکر ازار آمده است؛ بعضی آن را قبل از پرسش درباره خاتم آورده‌اند و برخی بعد از آن.

در روایت مالک آمده: «پیامبر فرمود: چیزی داری که به‌عنوان مهر بدهی؟ گفت: فقط این ازار را دارم. پیامبر الله فرمود: اگر آن را بدهی، خودت لباسی نخواهی داشت، پس چیزی دیگر بجوی». در «ازارک» می‌توان آن را مبتدا گرفت، و جمله شرطیه خبر باشد؛ یا مفعول دوم برای «أعطيتها» باشد.

در روایت یعقوب و ابن ابی حازم آمده: «رفتی، ولی حتی انگشتی آهنی هم نیافتم؛ اما این ازارم را دارم». سهل (راوی حدیث) گفت: او ردایی نداشت، پس زن نیمی از آن را می‌گرفت. گفت: «اگر ازار را بپوشی، چه چیزی برای او باقی می‌ماند؟»

قرطبی در این روایت دچار اشتباه شد؛ گمان کرد جمله «فلها نصفه» از سخنان سهل است و گفت: اگر ردایی می‌داشت، پیامبر آن را با زن تقسیم می‌کرد، که این دور است، زیرا در سخن پیامبر یا مرد چیزی دال بر این معنا نیست.

اما واقع این است که جمله «فلها نصفه» از آن مرد بوده و جمله «ما له رداء» از سهل، که جمله‌ای معترضه است.

در روایت ابو غسان محمد بن مطرف به‌صراحت آمده: «اما این ازارم را دارم، و نیمی از آن برای اوست».

سهل گفت: «او ردایی نداشت». در روایت ثوری نزد اسماعیلی آمده: «مردی برخاست، تنها ازار بر تن داشت و ردا نداشت».



معنای سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود: «اگر آن را بپوشی...» یعنی اگر کامل آن را برای خود برداری، دیگر چیزی برای زن نمی‌ماند؛ و از شدت فقر و کمی لباس، اگر هم نصف شود، نه مرد را می‌پوشاند و نه زن را.

و ممکن است مقصود از «عدم» در اینجا، عدم کمال باشد، چنان که عرب وقتی چیزی ناقص باشد، گاه آن را کلاً نفی می‌کند.

در روایت معمر نزد طبرانی آمده: «به الله چیزی ندارم جز این لباس؛ آن را میان خود و او نصف می‌کنم.

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: در لباس تو چیزی زیادی نیست». در روایت فضیل آمده: «برد خود را پاره می‌کنم، نیمی‌اش برای من و نیمی‌اش برای او».

در روایت درلودی آمده: «چیزی ندارم جز همین ازار. پیامبر فرمود: اگر آن را بپوشی، دیگر چه می‌پوشی؟» در روایت مبشر آمده: «همین شمله‌ای را که پوشیده‌ام دارم و دیگر هیچ». در روایت هشام بن سعد آمده: «تنها یک جامه داشت که دو طرفش را به گردن خود گره زده بود».

در حدیث ابن عباس و جابر آمده: «به الله سوگند لباسی ندارم جز همین که بر تن دارم». و همه این‌ها احتمال نخست (یعنی فقر و نداشتن لباس) را تقویت می‌کند. والله أعلم. در روایت حماد بن زید آمده: «پیامبر فرمود: لباسی به او بده. گفت: نمی‌یابم. فرمود: حتی انگشتی آهنی بده. او عذر آورد».

و «فَاعْتَلَّ لَهُ» یعنی به نداشتن عذر آورد. در روایت ابوغسان، پیش از اینکه پیامبر بپرسد: «آیا چیزی از قرآن بلدی؟» آمده است: «مرد نشست، و وقتی نشستنش طول کشید، برخاست. پیامبر الله او را دید، یا برایش کسی را فرستاد».

در روایت ثوری نزد اسماعیلی آمده: «مرد مدتی ایستاد، سپس رفت. پیامبر الله فرمود: آن مرد را بیاورید». در روایت عبدالعزیز بن ابی حازم و یعقوب نیز چنین آمده: «پیامبر الله او را در حال رفتن دید، پس دستور داد او را فراخوانند. وقتی آمد، فرمود: چه مقدار قرآن بلدی؟». احتمال دارد این پرسش بعد از عبارت «هل معك من القرآن شيء» که در روایت مالک آمده باشد؛ یعنی پیامبر پس از آن، کمیت محفوظاتش را پرسید.



در روایت معمر آمده: «آیا چیزی از قرآن می‌خوانی؟ گفت: بله. فرمود: چه سوره‌ای؟ گفت: فلان سوره». و این نشان می‌دهد که مراد از «معک» همان حفظ است. و در فضائل قرآن نیز بیان شده که برخی افزوده‌اند: «آیا آن را از حفظ می‌خوانی؟» و در روایت ثوری نزد اسماعیلی آمده: «گفت: سوره فلان و فلان را بلدم. فرمود: از حفظ؟ گفت: بله».

گفته‌ی (سوره‌ای چنین و سوره‌ای چنان) مالک نام سوره‌ها را نیز افزوده است. در روایت یعقوب و ابن ابی حازم آمده: «آنها را شمرد.» و در روایت ابو غسان آمده: «سوره‌هایی که آنها را می‌شمرد.» و در روایت سعید بن مسیب از سهل بن سعد آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم مردی را به ازدواج زنی درآورد، در برابر دو سوره از قرآن که او را به آن دو تعلیم دهد.» در حدیث ابو هریره آمده: «چه مقدار از قرآن را حفظ داری؟ گفت: سوره بقره یا سوره‌ی بعد از آن.» در کتاب‌های ابوداود و نسائی با واژه‌ی «یا» آمده، ولی برخی گفته‌اند که در ابوداود با واو و در نسائی با «یا» است.

در حدیث ابن مسعود آمده: «بله، سوره بقره و سوره‌های مفصل.» و در حدیث ضمیره آمده: «پیامبر مردی را به زنی درآورد بر اساس سوره بقره در حالی که چیزی نداشت.» در حدیث ابو امامه آمده: «پیامبر یکی از اصحاب را با زنی ازدواج داد، در برابر سوره‌ای از قرآن که مهریه‌اش قرار داد و به او فرمود آن را به او بیاموز.» در حدیث ابو هریره آمده: «بیست آیه به او آموخت و گفت: او همسر توست.» در حدیث ابن عباس آمده: «او را به ازدواج تو درمی‌آورم به شرط اینکه چهار یا پنج سوره از کتاب الله به او بیاموزی.»

و در مرسل ابو نعمان از سعید بن منصور آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم زنی را در برابر سوره‌ای از قرآن به عقد ازدواج مردی درآورد.» در حدیث ابن عباس و جابر آمده: «آیا چیزی از قرآن می‌خوانی؟ گفت: بله، ما کوثر را به تو عطا کردیم. گفت: او را با همین به عقدت درمی‌آورم.»

گفته‌ی (برو، تو را با آنچه از قرآن با خود داری به ازدواج او درآوردم) در روایت زائده نیز همین مضمون آمده، ولی در پایان افزوده: «او را قرآن بیاموز.» در روایت مالک آمده: «تو را با آنچه از قرآن داری، به ازدواج او درآوردم.» در روایت فضیل بن سلیمان و مبشر نیز همین معنا آمده است. در روایت ثوری نزد ابن ماجه آمده: «تو را با آنچه از قرآن داری، به ازدواج او



در آوردم.» در روایت معمر از احمد آمده: «او را به تملک تو در آوردم» و بقیه مانند آن است. در روایت ابو غسان آمده: «ما او را در اختیار تو قرار دادیم» و بقیه همان است. در حدیث ابن مسعود آمده: «تو را با شرط اینکه به او قرآن بیاموزی به ازدواج او در آوردم، و زمانی که الله روزی ات را زیاد کرد، جبران کن، و مرد با این شرط او را به ازدواج گرفت.»

از این حدیث فواید بسیاری است، جز آنچه بخاری در باب وکالت و فضائل قرآن و چند باب در نکاح آورده است. در هر مورد وجه تطبیق عنوان با حدیث را توضیح دادم و نحوه استنباط را بیان کردم.

در کتاب‌های لباس و توحید نیز بر این حدیث عنوان زده شده که در ادامه خواهد آمد. در این حدیث روشن است که حداقل مهریه تعیین نشده است. ابن منذر گفته: این حدیث رد است بر کسانی که حداقل مهریه را ده درهم یا یک چهارم دینار دانسته‌اند، زیرا انگشتی آهنی ارزش این مقدار را ندارد.

مازری گفته: کسانی که ازدواج را با مهری کمتر از ربع دینار جایز دانسته‌اند، به این حدیث استناد کرده‌اند، زیرا در آن تعلیل آمده است. اما مالک این را به اندازه‌ی نصاب سرقت قیاس کرده است.

عیاض می‌گوید: فقط مالک از اهل حجاز این قیاس را انجام داده است و به آیه‌ی «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ» و آیه‌ی «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا» استناد کرده است، که این آیات نشان می‌دهد باید مهریه چیزی باشد که مال محسوب شود، و کمترین چیزی که با آن عضو محترمی مانند دست قطع می‌شود، حداقل مهریه است.

ولی دیگر فقها گفته‌اند: مهریه با هر چیزی که زن و شوهر بر آن توافق کنند جایز است، حتی اگر یک شلاق یا کفش باشد، هر چند ارزشش کمتر از یک درهم باشد. این نظر یحیی بن سعید، ابو الزناد، ربیع، ابن ابی ذئب و بسیاری دیگر از اهل مدینه غیر از مالک و پیروان اوست. و نیز ابن جریج، مسلم بن خالد از اهل مکه، اوزاعی از اهل شام، لیث از اهل مصر، ثوری، ابن ابی لیلی از اهل عراق غیر از ابوحنیفه و پیروانش، شافعی، داود، فقهای اهل حدیث و ابن وهب از مالکیان نیز چنین گفته‌اند.

ابوحنیفه گفته: حداقل مهریه ده درهم است، ابن شبرمه پنج درهم، و مالک آن را سه درهم یا یک چهارم دینار دانسته، براساس اختلاف در میزان نصاب سرقت.



دراوردی به مالک گفت: «ای ابا عبدالله، تو راه اهل عراق را در پیش گرفته‌ای که مقدار مهریه را با نصاب سرقت قیاس کرده‌ای.»

قرطبی گفته: کسانی که این قیاس را انجام داده‌اند گفته‌اند چون فرج انسان مانند عضو محترم است، نباید با کمتر از این مقدار مباح شود. اما جمهور این قیاس را رد کرده‌اند، زیرا این قیاس در برابر نص است، و نیز دست در سرقت بریده می‌شود ولی فرج چنین نیست. برخی از مالکیان نیز این قیاس را تضعیف کرده‌اند. ابوالحسن لخمی گفته: قیاس مقدار مهریه با نصاب سرقت واضح نیست، زیرا قطع دست برای تنبیه گناه است، اما ازدواج راهی مشروع است.

بله، آیهی «وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا» دلالت دارد بر اینکه صدق زن آزاد باید چیزی باشد که مال محسوب شود.

و آیهی «أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ» نیز شرط مال بودن مهریه را می‌رساند، چه کم باشد چه زیاد. برخی از مالکیان گفته‌اند باید مهریه چیزی باشد که زکات به آن تعلق گیرد، و این از قیاس به نصاب سرقت قوی‌تر است، و قوی‌تر از همه، رجوع به عرف است.

ابن العربی گفته: وزن انگشتر آهنی برابر ربع دینار نیست، و این قابل پاسخ نیست، ولی محققان گفته‌اند با توجه به آیهی «وَمَنْ لَّمْ يَسْتِطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا»، روشن است که «طول» به معنای توانایی مالی است، و اگر یک درهم کافی بود، برای هیچ کس مشکل نبود. ولی اگر سه درهم باشد هم همین‌طور، پس نمی‌توان بر مقدار خاصی تکیه کرد، به‌ویژه با توجه به اختلاف در تفسیر «طول».

در این حدیث نیز آمده که بخشیدن خود در نکاح، فقط مخصوص پیامبر صلی الله علیه وسلم است.

زیرا مرد گفت: «او را به من تزویج کن»، و نگفت: «او را به من ببخش»، و زن نیز گفت: «خود را به تو بخشیدم»، و پیامبر هم سکوت کرد، که این نشانه اختصاص آن به پیامبر است، همان‌طور که در آیه آمده: «خَالِصَةً لِّكَ مِنَ الدُّنْيَا الْمُؤْمِنِينَ».

در مذهب شافعی، یکی از دو قول این است که نکاح پیامبر صلی الله علیه وسلم با لفظ هبه صحیح است ولی برای دیگران فقط با لفظ نکاح یا تزویج معتبر است.



در حدیث آمده که امام (رهبر مسلمانان) می‌تواند زنی را که ولی خاص ندارد، به ازدواج مردی درآورد که او را شایسته می‌داند، اما باید رضایت زن را نیز در نظر بگیرد.

داوودی گفته: در حدیث نیامده که پیامبر از زن اجازه گرفته باشد یا او را وکیل کرده باشد، بلکه به آیه «النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» استناد کرده و گفته این اختیار مخصوص پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده است.

ابن بطال پاسخ داده: وقتی زن گفت «خودم را به تو بخشیدم»، این به منزله اجازه به پیامبر صلی الله علیه وسلم بود که درباره ازدواج او تصمیم بگیرد.

اگر به حدیث ابو هریره رجوع کنیم، نیازی به این تأویل‌ها نیست، چرا که در آن آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم به زن گفت: می‌خواهم تو را به این مرد تزویج کنم اگر راضی باشی.» زن گفت: «اگر تو صلاح دانستی، من راضیم.»

در این حدیث، جواز نگاه کردن به زن برای بررسی ازدواج روشن است، حتی اگر هنوز خواستگاری رسمی انجام نشده باشد. زیرا پیامبر به دقت به زن نگرست و بالا و پایین او را نگرست، و این نوع نگاه کردن نشانه‌ی تأمل دقیق بود، و در پایان فرمود: «نیازی به زنان ندارم.»

برخی گفته‌اند این کار خاص پیامبر صلی الله علیه وسلم است به سبب عصمت او، و ابن عربی نیز گفته ممکن است این ماجرا پیش از دستور حجاب بوده یا زن پوشیده بوده است، ولی سیاق حدیث این احتمال را بعید می‌سازد.

همچنین در این حدیث آمده که بخشش زن بدون قبول طرف مقابل، مؤثر نیست، چون زن گفت: «خود را بخشیدم» ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم قبول نکرد، پس عقدی انجام نشد.

و از این حدیث استفاده می‌شود که خواستگاری بر خواستگاری دیگر جایز است اگر بین زن و خواستگار اول علاقه یا توافقی حاصل نشده باشد، مخصوصاً اگر نشانه‌های رد او ظاهر شده باشد.

این را ابو الولید باجی گفته و عیاض و دیگران گفته‌اند: اصلاً خواستگاری‌ای پیش از آن صورت نگرفته بود، بلکه زن خواست که پیامبر با او ازدواج کند و خودش را بدون مهریه عرضه کرد، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم نپذیرفت، و مرد فهمید که پیامبر او را قبول



نکرد، پس گفت: «اگر نیازی نداری، او را به ازدواج من درآور.» این نشان‌دهنده‌ی زیرکی و ادب بالای آن صحابی بود.

گفتم: ممکن است مقصود «باجی» این باشد که حکمی که بیان کرده از این داستان استنباط می‌شود، زیرا اگر آن صحابی می‌فهمید که پیامبر صلی الله علیه وسلم به آن زن علاقه دارد، هرگز درخواست ازدواج با او را نمی‌کرد. پس به همین ترتیب، هر کسی که بداند دیگری (مثلاً پیامبر صلی الله علیه وسلم یا فردی دیگر) به زنی علاقه دارد، نباید درخواستگاری او وارد رقابت شود، مگر اینکه آن فرد به‌صراحت یا به‌طور ضمنی علاقه‌ای نشان ندهد.

در این حدیث، این نکته وجود دارد که نکاح بدون مهریه جایز نیست، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «آیا چیزی داری که به‌عنوان مهریه بدهی؟» و همه فقها اجماع دارند که مرد نمی‌تواند بدون پرداخت مهریه با زنی (آزاد) هم‌بستر شود، مگر در صورت مالکیت او به عنوان کنیز.

در اینجا مشخص می‌شود که بهتر است مهریه در زمان عقد ذکر شود، چون از اختلاف جلوگیری می‌کند و به نفع زن است. ولی اگر در عقد نامی از مهریه برده نشد، نکاح صحیح است و زن پس از دخول مستحق «مهر مثل» است؛ و برخی گفته‌اند حتی با صرف عقد بدون دخول نیز مهر مثل لازم می‌شود.

فایده‌ی ذکر مهریه در عقد آن است که اگر قبل از دخول طلاق داده شود، زن مستحق نصف مهریه‌ی تعیین‌شده می‌شود.

در حدیث، ترجیح پرداخت مهریه به‌صورت فوری هم ذکر شده است. همچنین قسم خوردن بدون اینکه از فرد خواسته شود، برای تأکید جایز است، گرچه بدون ضرورت مکروه است.

در پاسخ به سؤال پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود: «آیا چیزی داری؟»، مرد گفت: «ندارم.» این نشان می‌دهد که کلمه‌ی «چیزی» در اینجا شامل چیزهای بی‌ارزش مثل هسته خرما نمی‌شود، بلکه منظور چیزی با ارزش است، و چون مرد آن را نداشت، گفت که ندارد.

عیاض نقل کرده که همه فقها اجماع دارند که چیزی که هیچ ارزش مالی ندارد (مثل هسته خرما یا شاخه چوب بی‌ارزش) نمی‌تواند مهریه باشد. ولی ابن حزم این اجماع را رد



کرده و گفته: «هر چیزی که اسم شیء بر آن صدق کند، حتی یک دانه جو، می‌تواند مهریه باشد.»

نظر عموم فقها با حدیث «بگرد هرچند یک حلقه آهنی باشد» تقویت می‌شود، چون منظور نشان دادن آسان‌ترین حالت مهریه است؛ و معلوم است که حلقه آهنی ارزشی دارد، بیشتر از هسته خرما یا یک دانه جو.

برخی احادیث دیگر درباره‌ی حداقل مهریه نقل شده‌اند ولی هیچ‌کدام سند معتبر ندارند، مثل: حدیثی از ابو لبابه: «کسی که با یک درهم نکاح کند، زن را حلال نکرده است.» حدیثی از جابر در ابوداود: «هر کس به عنوان مهریه به زن سَوِیق (غذای آردی) یا خرما بدهد، او را حلال نکرده است.» حدیثی از عامر بن ربیع در ترمذی: «پیامبر صلی الله علیه وسلم ازدواج با مهریه دو کفش را اجازه داد.»

حدیثی از ابوسعید در دارقطنی: «حتی اگر مهریه مسواک از چوب اراک باشد، نکاح جایز است.»

قوی‌ترین حدیث در این باره، حدیث جابر در صحیح مسلم است: «در زمان پیامبر با مقدار کمی خرما یا آرد ازدواج موقت می‌کردیم تا اینکه عمر نهی کرد.» بی‌هیکی گفته: «عمر از نکاح موقت نهی کرد، نه از مقدار مهریه.»

در این حدیث همچنین دلیلی برای جواز ازدواج با مهریه‌ای مانند حلقه آهنی و چیزهایی با ارزش مشابه آن وجود دارد. ابن العربی مالکی گفته: «بدون شک حلقه آهنی به اندازه ربع دینار (حداقل مهریه‌ی معتبر نزد برخی) ارزش ندارد، و این مسئله بی‌پاسخ است.»

برخی از فقهای مالکی برای توجیه این مسئله راه‌حل‌هایی ارائه کرده‌اند:

۱. اینکه «ولو خاتماً من حدید» فقط برای تأکید بر آسان‌گیری و تسهیل است، نه لزوماً تعیین مقدار مشخصی برای مهریه.

۲. ممکن است منظور پیامبر صلی الله علیه وسلم این بوده که مهریه را پیش از دخول نقداً پرداخت کند، نه اینکه کل مهریه فقط همان حلقه باشد.

۳. شاید این حکم تنها برای آن مرد خاص بوده و تعمیم‌پذیر نیست، ولی این نیاز به دلیل خاص دارد.

۴. ممکن است در آن زمان، ارزش حلقه آهنی به اندازه سه درهم یا ربع دینار بوده باشد.



در روایتی از سهل بن سعد آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم مردی را با زنی به عقد درآورد که مهریه‌اش حلقه‌ای آهنی با نگین نقره بود.

برخی از این روایت استفاده کرده‌اند برای:

■ جواز داشتن انگشتر آهنی.

■ لزوم پرداخت مهریه قبل از دخول. گرچه ممکن است پیامبر صلی الله علیه وسلم فقط توصیه کرده باشد و نگفته باشد واجب است.

■ همچنین از این حدیث استفاده شده که: وقتی مهریه چیزی ارزشمند باشد، مالکیت آن از شوهر به زن منتقل می‌شود و او دیگر نمی‌تواند بدون اجازه از آن استفاده کند.

■ صحت فروش (یا مهریه بودن) چیزی، منوط به امکان تحویل آن است. اگر تحویل غیرممکن باشد، فروش باطل است (مثل پرنده در آسمان یا شیء گرو گذاشته شده).

■ می‌توان نفعی مانند آموزش قرآن را به‌عنوان مهریه قرار داد، به شرط اینکه واژه «ب» در «بما معك من القرآن» به معنی عوض باشد (یعنی در برابر آموزش قرآن، نکاح صورت گیرد)، نه به معنای «برای» احترام. در غیر این صورت، مهریه به معنای هبه می‌شود و این، تنها برای پیامبر صلی الله علیه وسلم جایز است. برخی مانند طحاوی و ابن ابی زید گفته‌اند که این مورد خاص است، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه داشت زنی را بدون مهریه به عقد خود درآورد، پس می‌توانست کسی را بدون مهریه به عقد دیگری درآورد.

اما این استدلال ضعیف است، چون خود آن زن اختیار امر ازدواجش را به پیامبر صلی الله علیه وسلم سپرده بود، همان‌طور که در روایات آمده: «هر چه صلاح می‌دانی، انجام بده.» بنابراین نیازی نبود در تعیین مهریه با او مشورت شود، چون مثل حالتی است که زنی به ولی خود بگوید: «مرا با هر چه صلاح می‌دانی، ازدواج بده.»

در حدیثی مرسل از ابی النعمان آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم زنی را با مهریه‌ای از یک سوره قرآن به ازدواج درآورد و فرمود: این مهریه مخصوص توسل و پس از تو برای کسی جایز نیست.» و در روایت دیگر از مکحول آمده: «این کار برای کسی جز پیامبر جایز نیست.»



عیاض گفته است: احتمال دارد مقصود پیامبر صلی الله علیه وسلم از عبارت «یما معک من القرآن» (به آنچه از قرآن با خود داری)، دو معنا داشته باشد:

۱. معنای اول (که ظاهرتر است): اینکه آن مرد به زن، مقداری از قرآن را بیاموزد و همین آموزش، مهریه‌اش باشد. این تفسیر از امام مالک نیز نقل شده و مؤید آن، نقل صحیحی از حدیث است که در آن آمده: «پس پیامبر صلی الله علیه وسلم به او فرمود قرآن را به او بیاموز»، همان‌طور که در برخی روایات مقدار آن مشخص شده (مثلاً در حدیث ابوهریره، بیست آیه).

۲. معنای دوم: «باء» به معنای «لام» باشد؛ یعنی: به خاطر آنچه از قرآن با خود داری، به تو زن دادم. در واقع، پیامبر صلی الله علیه وسلم به خاطر حفظ قرآن، بدون مهریه، او را به همسری او درآورد؛ همانند داستان ابوطلحه و ام سلیم، که در صحیح نسائی از طریق جعفر بن سلیمان از ثابت از انس روایت شده که: «ابوطلحه از ام سلیم خواستگاری کرد، ام سلیم گفت: به الله قسم تو مردی هستی که کسی مانند تو رد نمی‌شود، ولی تو کافر هستی و من مسلمان، و نمی‌توانم با تو ازدواج کنم. اگر مسلمان شوی، همان اسلام تو مهر من خواهد بود. ابوطلحه نیز اسلام آورد و این شد مهریه‌اش.»

همچنین در روایتی دیگر از نسائی از طریق عبدالله بن عبیدالله بن ابی طلحه از انس آمده است که: «ازدواج ابوطلحه با ام سلیم، مهریه‌اش همان اسلام او بود» و نسائی برای آن باب «ازدواج بر اساس اسلام» را گشود، و سپس حدیث سهل درباره ازدواج بر اساس سوره‌ای از قرآن را ذکر کرد؛ گویا او به ترجیح احتمال دوم تمایل داشته است.

و آنچه تأیید می‌کند که باء برای «معاوضه» است نه «سببیت»، روایتی است از ابن ابی شیبہ و ترمذی از انس که: «پیامبر صلی الله علیه وسلم به یکی از یارانش فرمود: ای فلانی، ازدواج کردی؟ گفت: نه، چیزی ندارم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: مگر با تو سوره "قل هو الله أحد" نیست؟...» (تا پایان حدیث).

طحاوی برای تأیید قول دوم (که منظور از مهریه، خود قرآن نبوده بلکه آموزش قرآن به عنوان اجر یا فضل بوده) استدلال عقلی آورده و گفته: «اگر عقد نکاح بر اساس چیزی مجهول واقع شود، نیاز به تعیین مقدار دارد. مثلاً اگر مردی بخواهد مردی را اجیر کند تا سوره‌ای از قرآن را به او بیاموزد در برابر یک درهم، این اجاره صحیح نیست، چون زمان



آموزش مشخص نیست. ممکن است زود یاد بگیرد یا خیلی طول بکشد. پس چون در اجاره نمی توان به آموزش مجهول تملک کرد، در نکاح هم نمی توان.»

پاسخ به این استدلال این است که: در روایت آمده که آموزش مقدار معینی از قرآن (مثل بیست آیه) شرط بوده، و اگر مدت آموزش هم مشخص نباشد، در نکاح چشم پوشی می شود چون اصل بر دوام رابطه است. مخصوصاً با توجه به اینکه زن عرب و زبان فهم قرآن بوده، تفاوت زیادی در سرعت آموزش نخواهد بود.

برخی دیگر گفته اند: پیامبر صلی الله علیه وسلم او را به دلیل حفظ قرآن به زن داد و درباره مهریه سکوت شد، بنابراین مهریه در ذمه اش باقی است و وقتی توانایی پیدا کند، باید بدهد؛ مثل «نکاح تفویض». اگر حدیث ابن عباس که در آن آمده «وقتی الله به تو روزی داد، جبران کن» صحیح باشد، این نظر تقویت می شود، ولی حدیث ثابت نیست.

عده ای دیگر گفته اند: پیامبر صلی الله علیه وسلم به خاطر اینکه او حافظ قرآن بود، زن را به عقدش درآورد، و خود از طرف او مهریه را داد؛ چنان که کفارہ فردی را که در رمضان با همسرش جماع کرده بود، خودش پرداخت.

از جمله دلایل دیگر بر اینکه آموزش قرآن مهریه نبوده، این است که: در روایت، بررسی نشده که آیا زن قدرت و سرعت یادگیری دارد یا نه، در حالی که این امور متفاوت است و ممکن است آموزش برای یکی آسان و برای دیگری سخت باشد.

اما پاسخ به این اشکال قبلاً ذکر شد. همچنین قول پیامبر صلی الله علیه وسلم در آغاز که پرسید: «آیا چیزی داری که او را مهریه دهی؟» دلیل است بر اینکه هدف، تعیین مهریه بود، نه صرفاً بررسی فضل یا دانش او.

اگر گفته شود: چگونه ممکن است آموزش قرآن مهریه باشد در حالی که زن ممکن است یاد نگیرد؟

پاسخ این است: همان طور که ممکن است آموزش نوشتن مهریه باشد، گرچه زن یاد نگیرد.

اختلاف نظر هم در این است که آیا در شرط گرفتن منفعت (مانند آموزش)، باید دانسته شود که زن آن را یاد خواهد گرفت یا نه؟

و از این حدیث جواز قرار دادن اجاره به عنوان مهریه نیز فهمیده می شود؛ حتی اگر زن، مستأجره باشد و منافع اجاره جای مهریه را بگیرد.



این نظر شافعی، اسحاق، و حسن بن صالح است. نزد مالکیان در این مورد اختلاف است. حنفیان آن را برای آزاد (حر) منع کرده و تنها برای بنده جایز دانسته‌اند، البته آموزش قرآن را مطلقاً جایز ندانسته‌اند، چون در مذهب آنان گرفتن مزد برای آموزش قرآن جایز نیست. عیاض نقل کرده که همه علما گرفتن مزد برای آموزش قرآن را جایز دانسته‌اند، به‌جز حنفیان.

ابن العربی نیز گفته: برخی از علما گفته‌اند پیامبر صلی الله علیه وسلم، آن مرد را به شرط آموزش قرآن به زن، به همسری او درآورد؛ پس مثل اجاره می‌ماند. مالک این را ناپسند دانسته و ابوحنیفه آن را منع کرده است. ابن‌القاسم گفته: اگر قبل از دخول باشد، نکاح فسخ شود، ولی اگر دخول انجام شده، نکاح صحیح است. ولی نظر صحیح این است که نکاح با آموزش قرآن جایز است.

قرطبی می‌گوید: «علمها» صراحت در فرمان به آموزش دارد و بافت حدیث نشان می‌دهد که این آموزش به‌خاطر نکاح بوده، نه به‌خاطر اکرام مرد. پس کسانی که گفته‌اند این فقط اکرام بوده و «باء» به معنای «لام» است، اشتباه کرده‌اند؛ چه از نظر زبان و چه از نظر سیاق.

از این حدیث استنباط شده که: اگر مردی بگوید: «مرا با فلان زن ازدواج بده» و طرف مقابل بگوید: «او را با فلان مقدار به تو تزویج کردم»، همین کافی است و نیازی به گفتن «قبول کردم» نیست، و این نظر ابوبکر رازی از حنفیه و رافعی از شافعیان است. برخی اشکال کرده‌اند که: فاصله زمانی زیادی بین پیشنهاد مرد و ایجاب پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، چرا که مرد رفته بود تا چیزی بیابد.

پاسخ مهلب این است: شرایط داستان به‌گونه‌ای بود که این اشکال را بی‌اثر می‌کند. و در هر خواستگاری‌ای که طرف مقابل با مقدار معینی جواب دهد و سکوت کند، اگر نشانه‌ای از رضایت باشد، همان کافی است. وگرنه، باید رضایت او دانسته شود.

و از این حدیث استفاده شده که: عقد نکاح می‌تواند بدون استفاده از لفظ «نکاح» یا «تزویج» هم واقع شود. ولی شافعی و ابن‌دینار از مالکیان با این نظر مخالفت کرده‌اند.

و مشهور در میان مالکی‌ها این است که عقد نکاح با هر لفظی که معنای ازدواج را برساند، اگر همراه با ذکر مهریه باشد یا قصد ازدواج در آن نهفته باشد، جایز است؛ مانند الفاظ "تملیک" (مالک کردن)، "هبه" (بخشش)، "صدقه" و "بیع" (فروش). اما نزد آن‌ها عقد



نکاح با الفاظی مانند "اجاره"، "عاریه" (امانت)، یا "وصیت" صحیح نیست. درباره‌ی الفاظی چون "احلال" و "اباحه" نیز بین آن‌ها اختلاف وجود دارد. حنفی‌ها عقد نکاح را با هر لفظی که دلالت بر دوام و استمرار داشته باشد و همراه با قصد ازدواج باشد، جایز می‌دانند.

نکته استدلالی در این حدیث، عبارت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم است که فرمود: «ملکتکها» (او را به تملک تو درآوردم). ولی در برخی روایات دیگر نیز آمده است: «زوجتکها» (او را به ازدواج تو درآوردم). ابن دقیق‌العید می‌گوید: این دو لفظ در یک داستان واحد آمده‌اند و مخرج حدیث نیز یکی است. بنابراین، به نظر می‌رسد که یکی از این دو لفظ را پیامبر واقعاً به کار برده‌اند، نه هر دو را. پس برای رسیدن به نتیجه صحیح، باید به ترجیح بین روایات پرداخت.

دارقطنی نقل کرده که روایت صحیح‌تر، همان روایت «زوجتکها» است و راویان این لفظ، بیشتر و حافظ‌تر (دقیق‌تر) هستند. برخی از متأخران گفته‌اند که هر دو لفظ صحیح هستند و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم ابتدا لفظ «زوجتکها» را فرمودند و سپس گفتند: «ملکتکها» بر اساس همان تزویج قبلی. اما ابن دقیق‌العید این قول را بعید می‌داند، چراکه سیاق حدیث نشان می‌دهد تنها یک لفظ به کار رفته که همان سبب تحقق عقد نکاح بوده است، و نه دو لفظ جداگانه.

وی همچنین می‌گوید: اگر این قول پذیرفته شود، طرف مقابل نیز می‌تواند بگوید عقد با «ملکتکها» واقع شد و سپس پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم گفتند: «زوجتکها» بر اساس همان تملیک قبلی. به علاوه، روایتی با لفظ «امکناکها» (او را به تو سپردیم) نیز وجود دارد که به آن اشاره‌ای نشده، و این نیز نشان‌دهنده لزوم ترجیح یکی از این روایات است.

وی به نووی (از متأخران) اشاره دارد که در شرح صحیح مسلم نیز چنین گفته است. ابن‌تین نیز می‌گوید: درست نیست که پیامبر در یک زمان با دو لفظ «تملیک» و «تزویج» عقد را جاری کرده باشند، و اگر هم فرض کنیم که روایات مساوی‌اند، باز هم استدلال با آن‌ها ساقط می‌شود. اما با توجه به ترجیح برخی روایات، جای بحث باقی نمی‌ماند.

ابن‌الجوزی در کتاب "التحقیق" ادعا کرده که روایت ابو غسان «أنکحتکها» است، و بقیه گفته‌اند «زوجتکها»، جز سه نفر (معمر، یعقوب و ابن ابی حازم). او معمر را فردی پرخلا می‌داند و آن دو نفر دیگر را حافظ نمی‌داند. اما در واقع ابو غسان روایت را با لفظ «امکناکها» آورده و این در همه نسخه‌های بخاری ثبت است. بله، در روایت اسماعیلی از



طریق حسین بن محمد از ابو غسان، لفظ «زوجتکها» آمده ولی بخاری آن را از طریق سعید بن ابی مریم از ابو غسان با لفظ «أمکناکها» نقل کرده است.

در روایت ابو نعیم از طریق یحیی بن عثمان بن صالح از همان سعید (استاد بخاری) نیز لفظ «أنکحتکها» آمده است. این سه لفظ از ابو غسان نقل شده است. روایت «أنکحتکها» در بخاری از ابن عیینه آمده. بنابراین، روایت به لفظ «تزویج» توسط راویان بیشتری نقل شده است، از جمله مالک، و روایت سفیان بن عیینة (أنکحتکها) نیز با آنها برابر است.

ابن الجوزی می گوید حماد بن زید نیز این حدیث را به لفظ «زوجتکها» نقل کرده و این روایت را در «فضائل القرآن» آورده ولی در باب نکاح به لفظ «ملکتکها». صلاح الدین علائی نیز از ابن الجوزی پیروی کرده و در ترجیح روایت «تزویج» گفته است که روایت مالک و حماد بن زید در این موضوع تعیین کننده اند.

اما در واقع اختلاف در روایت حماد و ثوری نیز وجود دارد. روایت «تملیک» در یکی از دو روایت ثوری، و نیز در روایت عبدالعزیز بن ابی حازم، یعقوب بن عبدالرحمن و حماد بن زید آمده است.

در روایت معمر نیز «ملکتکها» آمده که هم معنی آن است، و فقط ابو غسان با لفظ «أمکناکها» روایت کرده که به احتمال زیاد تصحیفی از «ملکناکها» است. بنابراین، روایت با لفظ «تزویج» یا «انکاح» ارجح است. و حتی اگر روایات مساوی فرض شوند، استدلال هیچ یک از دو طرف به تنهایی کافی نیست.

بغوی در "شرح السنه" گفته است: این حدیث دلیلی بر صحت عقد نکاح با لفظ «تملیک» نیست، چون عقد، واحد بوده و تنها یک لفظ در آن استفاده شده، هرچند راویان در نقل آن اختلاف کرده اند. و آنچه به نظر می رسد این است که لفظ استفاده شده همان «تزویج» بوده، چون خواستگار نیز گفته بود: «زوجنیها» (او را به ازدواج من درآور)، و در قراردادهای این نوع هماهنگی لفظی معمول است.

برخی گفته اند که در برخی روایات، لفظ «امکان» آمده، در حالی که همه متفق اند که عقد با این لفظ صحیح نیست. این خود برای رد استدلال کسانی که عقد با «تملیک» را صحیح می دانند، کفایت می کند.

علائی نیز می گوید: واضح است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در همان لحظه همه این الفاظ را به زبان نیاوردند؛ بلکه تنها یک لفظ را فرمودند و بقیه راویان آن را با تعبیرات



مختلف نقل کرده‌اند. پس کسی که می‌گوید نکاح با لفظ «تملیک» صحیح است و به این حدیث استناد می‌کند، در برابر روایات دیگر نمی‌تواند استدلالی قوی داشته باشد، مگر اینکه ترجیحی بیرونی برای یکی از آن‌ها باشد. و ترجیح با روایت «تزویج» است، چون راویان آن بیشترند، و با عبارت خواستگار: «زوجنیا یا رسول الله» نیز هم‌خوانی دارد.

من (ابن حجر) گفت: پیش‌تر از دارقطنی نقل شد که روایت کسانی را که گفتند: «زوجتکها» (او را به ازدواج تو درآوردم) ترجیح داده، و ابن‌التین در این باره مبالغه کرد و گفت: همه‌ی اهل حدیث بر این اجماع دارند که روایت صحیح، «زوجتکها» است و روایت «ملکتکها» (او را به تملک تو درآوردم) اشتباه است. برخی از متأخران به این استدلال کرده‌اند که کسانی که در این لفظ اختلاف کرده‌اند، همه از ائمه بوده‌اند، و اگر این الفاظ نزد ایشان مترادف نبود، با آن‌ها چنین تعبیر نمی‌کردند؛ و این نشان می‌دهد که یکی از این الفاظ نزد آن امام، جایگزین دیگری بوده است. با این حال، این استدلال برای اثبات صحت وقوع عقد نکاح با هر یک از این الفاظ کافی نیست، گرچه این مانع از آن نیست که آنان خواستار دلیلی برای حصر (عقد) در دو لفظ «زوجت» و «أنکحت» باشند؛ در حالی که درباره طلاق با کنایه‌ها با رعایت شرایطش اتفاق وجود دارد، اما در الفاظ صریح چنین حصری وجود ندارد. اکثر علما بر این نظرند که عقد نکاح با هر لفظی که دلالت بر آن کند، منعقد می‌شود. این قول حنفیه، مالکیه و یکی از دو روایت از احمد بن حنبل است.

در مذهب احمد، در ترجیح این دو روایت اختلاف شده؛ بیشتر نقل‌هایش مؤید قول جمهور است. اما ابن‌حامد و پیروانش آن روایت دیگر را که مطابق با قول شافعی‌هاست، اختیار کرده‌اند.

ابن‌عقیل از ایشان برای صحت روایت نخست (جواز عقد با الفاظ غیر «زوجت») به حدیث «پیامبر صلی الله علیه وسلم صفیه را آزاد کرد و آزادی‌اش را مهریه‌اش قرار داد» استدلال کرده؛ زیرا احمد تصریح کرده که اگر کسی بگوید: «کنیزم را آزاد کردم و آزادی‌اش را مهریه‌اش قرار دادم»، ازدواج با آن منعقد می‌شود.

اما آن دسته که روایت دوم را برگزیده‌اند، شرط کرده‌اند که در چنین حالتی باید بگوید: «تزوجتها» (با او ازدواج کردم)، و این افزونه‌ای بر آنچه در حدیث آمده و بر نص احمد است. در حالی که اصول او (احمد) بر این دلالت دارد که عقدها با هر لفظ یا عملی که بر مقصود دلالت کند، منعقد می‌شود.



و در این حدیث آمده که اگر کسی خواهان ازدواج با کسی باشد که مقامش از او بالاتر است، سرزنی بر او نیست؛ زیرا ممکن است درخواستش پذیرفته شود، مگر اینکه از عرف قطعاً دانسته شود که این درخواست مردود است؛ مانند اینکه مرد بازاری از خلیفه یا پادشاه خواستگاری دختر یا خواهرش را بکند.

و اینکه اگر زنی خواهان ازدواج با کسی شود که از او برتر است، هیچ عیبی بر او نیست؛ به ویژه اگر انگیزه‌ای مشروع یا هدفی صحیح داشته باشد، یا بخاطر فضیلت دینی خواستگار یا علاقه‌ای که اگر پنهان شود ممکن است موجب افتادن در حرام گردد.

و از حدیث برای صحت قول کسانی که گفته‌اند آزادی کنیز می‌تواند جایگزین مهریه باشد، استدلال شده است. خطابی گفته: هر که کنیزش را آزاد کند، می‌تواند با او ازدواج کرده و آزادی‌اش را جایگزین بضع (حق آمیزش) او قرار دهد. البته برداشت این نکته از این حدیث دور از ذهن است و پیش‌تر درباره آن مفصل بحث شد.

و در حدیث آمده که سکوت زنی که بر او عقد بسته شده، در صورتی که مانعی مانند ترس یا شرم یا مانند آن مانع سخنش نباشد، کافی است.

و اینکه ازدواج زن بدون آنکه پرسیده شود آیا ولی خاصی دارد یا در عقد مردی هست یا در عده است، جایز است. خطابی گفته: گروهی این را بر ظاهر حال حمل کرده‌اند. ولی حاکمان احتیاط می‌کنند و این موارد را از زن می‌پرسند. من (ابن حجر) می‌گویم: در استنباط این حکم از این داستان، جای تأمل است؛ چون احتمال دارد پیامبر اکرم ﷺ از حقیقت حال زن آگاه شده بود، یا کسی که او را می‌شناخت، در مجلس حضور داشت و پیامبر را آگاه کرده بود. و با وجود چنین احتمالی، استدلال به این حدیث قوی نیست.

شافعی تصریح کرده که حاکم نباید زنی را شوهر دهد، مگر اینکه دو شاهد عادل شهادت دهند که زن ولی خاص ندارد و در عقد یا عده‌ی مردی نیست. اما اصحابش درباره این شرط اختلاف دارند که آیا واجب است یا احتیاط، و قول دوم نزد ایشان صحیح‌تر است.

و در حدیث آمده که برای صحت عقد ازدواج، خطبه‌ی عقد (مانند حمد و ثنا و شهادت) شرط نیست؛ زیرا در این روایت هیچ‌یک از آن‌ها نیامده. ولی ظاهریه در این باره خلاف کرده و آن را واجب دانسته‌اند. از شافعی‌ها، ابو عوانه نیز با ایشان موافق است و در صحیح خود بابی با عنوان «ووجب خطبه هنگام عقد» گشوده است.



و در حدیث آمده که کفویت در آزادی، دین و نسب معتبر است نه در مال؛ چون آن مرد چیزی نداشت و زن به او راضی شد. این را ابن بطال گفته، ولی من نمی‌دانم از کجا دانسته که زن، مالی داشته است.

و از حدیث استفاده می‌شود که شخص نیازمند نباید در خواسته‌اش اصرار ورزد، بلکه با نرمی و آرامی آن را طلب کند. و این قاعده درباره‌ی خواسته‌های دینی و دنیوی، از جمله سؤال شرعی، فتوا و دانش نیز صدق می‌کند.

و در آن آمده که فقیر می‌تواند با زنی ازدواج کند که از حال او باخبر و به آن راضی است، اگر توانایی دادن مهر را داشته باشد ولی از پرداخت دیگر حقوق ناتوان باشد. زیرا بررسی در حدیث، درباره‌ی وجود یا عدم مهر است، نه مقدار اضافه. این را باجی گفته. اما این دیدگاه نقد شده، چون احتمال دارد پیامبر ﷺ از حال مرد آگاه بوده که توانایی کسب رزق خود و همسرش را دارد، به‌ویژه با توجه به وضعیت مردم آن زمان که کم‌مایه و قانع بودند.

و از این حدیث برای اثبات صحت ازدواج بدون حضور شاهد استدلال شده، ولی پاسخ داده اند که عقد در حضور گروهی از صحابه واقع شد، همان‌طور که در آغاز حدیث آمده است.

ابن حبیب گفته: این حکم با حدیث «لا نکاح إلا بولی وشاهدی عدل» منسوخ شده، و این نیز مورد مناقشه قرار گرفته است.

و از این حدیث برای صحت نکاح بدون ولی نیز استدلال شده، ولی پاسخ داده‌اند که ممکن است زن ولی خاصی نداشته و امام، ولی کسی است که ولی ندارد.

و نیز از آن استفاده شده که مرد می‌تواند از مهریه‌ی همسرش یا چیزی که با آن خریده شده بهره ببرد؛ چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «اگر آن را پوشیدی، دیگر برای او چیزی نمی‌ماند»، در حالی که نصف آن حق زن بود. با این حال، پیامبر او را از پوشیدن کامل آن منع نکرد، بلکه علت منع، نداشتن لباس دیگری بود. این را ابو محمد بن ابی زید گفته، ولی عیاض و دیگران نقد کرده‌اند.

نقد آنان این بود که سیاق حدیث نشان می‌دهد مراد، ناتوانی از اکتفا به نصف پارچه است نه جواز پوشیدن همه‌ی آن. و چه مانعی دارد که مقصود، استفاده نوبتی هر دو از پارچه باشد، چون هر یک حق استفاده دارند، ولی چون مرد لباس دیگری نداشت که هنگام نوبت زن آن را بپوشد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «اگر آن را بپوشی، او دیگر لباسی ندارد.»



و از آن استفاده می‌شود که امام به مصلحت رعیت می‌اندیشد و آن‌ها را به خیر و صلاح راهنمایی می‌کند.

در حدیث همچنین نکاتی مانند گفت‌وگو درباره‌ی مهریه، خواستگاری مرد از خودش، و اینکه واجب نیست مانند اطعام گرسنه و دادن آب به تشنه، مرد فقیر را حتماً با ازدواج تأمین کرد، آمده است.

ابن التین پس از ذکر فواید این حدیث، گفته: بیست و یک فایده از آن استفاده می‌شود که بخاری بر بیشتر آن‌ها باب زده است.

من (ابن حجر) گفتم: آنچه را بخاری به عنوان عنوان باب قرار داده، از دیگر موارد جدا کرده ام. هر کس به دقت در آنچه گرد آورده‌ام بنگرد، درمی‌یابد که تعداد نکاتی که من افزوده‌ام، برابر یا بیشتر از نکاتی است که او یاد کرده است.

و این نکته تصریح شده که پیامبر ﷺ مردی را با زنی به ازدواج درآورد، در برابر مهری به صورت انگشتی از آهن. و این راز ذکر انگشت در حدیث است، نه دیگر اموال.

این را بغوی در معجم الصحابه از طریق قعنبی از حسین بن عبدالله بن ضمیره از پدرش از جدش روایت کرده است که مردی گفت: «ای رسول الله، فلان زن را به ازدواج من درآور!» فرمود: «چه مهریه‌ای می‌دهی؟» گفت: «چیزی ندارم.» پیامبر فرمود: «این انگشت مال کیست؟» گفت: «مال من است.» فرمود: «آن را به او بده.» و او را به ازدواجش درآورد. با اینکه سند این روایت ضعیف است، ولی در این گونه موارد قابل استناد است.^۱

۵۱ - باب الْمَهْرُ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

باب: «دادن مهر با مال و منال (غیر نقدینه) و انگشتی آهنین».

توضیح: عنوان: «باب ازدواج با مهریه‌ای از جنس اموال غیرنقدی و انگشتی از آهن» کلمه‌ی «عُرُوض» با ضم عین و راء و ساکن بودن «ضاد»، جمع «عَرَض» (با فتح عین و سکون راء و ضاد معجمه) است و به آنچه در برابر پول نقد است گفته می‌شود. و جمله‌ی «و خاتم من حدید» ذکر خاص بعد از عام است، چون انگشت آهنین نیز نوعی از اموال غیر



نقدی است. عنوان باب نیز از حدیث گرفته شده که در آن انگشت به صراحت آمده و اموال دیگر با قیاس افزوده شده‌اند.

در آغاز کتاب نکاح، حدیث ابن مسعود نیز گذشت که فرمود: «به ما اجازه داده شد که زن را با پارچه (به عنوان مهریه) به نکاح درآوریم» و در باب قبلی نیز چند حدیث در همین زمینه آمده بود.^۱

۵۱۰ - حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ «تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ» .

ترجمه: از سهل بن سعد روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم به مردی گفت: «ازدواج کن، هرچند به انگشتی آهنین باشد».

توضیح: عبارت «حدثنا یحیی» اشاره به یحیی بن موسی دارد، همان طور که ابن سکن و سفیان ثوری صحت این مطلب را تصدیق کرده‌اند.

عبارت «قال الرجل: تزوج ولو بخاتم من حديد» خلاصه‌ای از حدیث طولانی‌تر قبلی است. این حدیث مفصل‌تر توسط عبدالرزاق از طریق ثوری نقل شده، اما او آن را همراه با معمر روایت کرده است. ابن ماجه نیز از طریق روایت سفیان الثوری، حدیث کامل‌تری را آورده است. همچنین در حدیث قبلی نکات اضافی وجود داشت که تکرار آن‌ها لازم نیست. و الله داناتر است.^۲

۵۲ - باب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

وَقَالَ عُمَرُ مَقَاتِعَ الْحَقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ . وَقَالَ الْمُسَوِّرُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَكَرَ صَهْرًا لَهُ فَأَتْنِي عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَّتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ « حَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَقَّى لِي » .

باب: شروط در نکاح

و عمر گفت: شروط حقوق قطع می‌کند و مسور بن گفت: از پیامبر صلی الله علیه وسلم شنیدم که از داماد خود یاد کرد و او را در امر دامادی ستود و تحسین کرد و فرمود: «به من سخن گفت و راست گفت و به من وعده کرد و به آن وفا کرد».

۱- فتح الباری.

۲- همان.



توضیح: عبارت «باب الشروط فی النکاح» به معنای «باب شرایط در نکاح» است، یعنی آن شروطی که در نکاح صحیح و معتبر شمرده می‌شوند. در کتاب شرایط، باب «الشروط فی المهر عند عقد النکاح» آورده شده و آن روایت متصل نیز نقل شده است.

عبارت «وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط» از سوی سعید بن منصور از طریق اسماعیل بن عبیدالله (که پسر ابی مهاجر است) از عبدالرحمن بن غنم نقل شده است که گفته: «من همراه عمر بودم که زانویش را به زانوی او چسباندیم. مردی نزدش آمد و گفت: ای امیرالمؤمنین، این زن را ازدواج کردم و شرط کردم که خانه‌اش برای او باشد و من در نظر دارم به زمین فلان جا بروم.» عمر پاسخ داد: «شرطش برای او محفوظ است.» مرد گفت: «مردان هلاک شدند، اگر زنی نخواهد شوهرش را طلاق دهد، مگر اینکه خودش طلاق دهد.»

عمر گفت: «مؤمنان پایبند به شروط خود هستند، در جایی که حقوق‌شان قطع می‌شود.» در جای دیگر نیز عمر گفته است: «حقوق را قطع می‌کنند به وسیله شروط، و آن‌ها به شرط خود پایبندند.»

عبارت «وقال المسور بن مخرمة سمعت النبی صلی الله علیه وسلم ذکر صهرا له فأثنی علیه» قبلاً در بخش مناقب درباره ابی العاص بن الربیع (داماد پیامبر) ذکر شده و نسب او بیان شده است. منظور از «حدثنی فصدقنی» این است که پیامبر به او اعتماد داشت. شرح کامل این موضوع در بخش «الغیرة» در انتهای کتاب نکاح خواهد آمد. هدف این حدیث تمجید پیامبر از وفاداری او نسبت به شروطش است.^۱

۵۱۵۱ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَقِبَةَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشَّرُوطِ أَنْ تَوْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الصُّرُوجَ» .

ترجمه: «عقبه بن عامر - رضی الله عنه - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: درست‌ترین و بهترین شرایطی که وفا به آنها لازم است شرایطی است که در نکاح قرار داده می‌شود.»

توضیح: عبارت «حدثنا أبو الوليد» اشاره به طایلسی دارد.



عبارت «عن یزید بن ابی حبيب» پیش تر در باب شروط از عبدالله بن یوسف و از طریق لیث نقل شده است که گفته: «یزید بن ابی حبيب به من خبر داد.» عبارت «عن أبی الخیر» به مرثد بن عبدالله یزنی و «عقبه» به ابن عامر جهنی اشاره دارد.

عبارت «أحق ما أوفیتم من الشروط أن توفوا به» در روایت عبدالله بن یوسف به شکل «أحق الشروط أن توفوا به» آمده و در روایت مسلم از طریق عبدالحمید بن جعفر از یزید بن ابی حبيب آمده: «أحق الشروط أن یوفی به.»

عبارت «ما استحللتم به الفروج» یعنی آن شرطی که به وسیله آن دخول و زناشویی حلال می شود، یعنی وفای به شروط نکاح واجب تر است، زیرا موضوع آن مهم تر و محدوده اش محدودتر است.

خطابی گفته: شروط نکاح مختلف است؛ برخی باید حتماً وفا شود، مثل امساک به معروف یا طلاق به احسان که الله به آن امر کرده است و برخی از علما این حدیث را درباره آنها تفسیر کرده اند. برخی شروط هم هستند که وفای به آنها واجب نیست، مثل درخواست طلاق خواهر. حکم آن در باب بعدی ذکر خواهد شد.

برخی شروط اختلافی است، مثل شرط اینکه مرد بر زن دیگری ازدواج نکند، یا زن را از خانه اش به منزل دیگری نبرد.

در فقه شافعی شروط نکاح دو دسته اند: برخی مربوط به مهریه اند که باید وفا شود، و برخی خارج از مهریه اند که حکم آنها متفاوت است؛ برخی مربوط به شوهر است و برخی توسط عاقد برای خود شرط می شود (که گاهی به آن «الحلوان» می گویند). برخی گفته اند این شرط فقط برای زن است (گفته عطا و گروهی از تابعین، و نیز الثوری و ابو عبید)، برخی گفته اند این شرط برای کسی است که شرط کرده (مسروق و علی بن الحسین)، و برخی گفته اند این فقط مخصوص پدر است.

شافعی گفته اگر شرط در ضمن عقد واقع شود، مهر به زن واجب می شود، و اگر خارج از عقد باشد، واجب نیست.

مالک گفته اگر شرط در هنگام عقد واقع شود، جزو مهر است، و اگر بعد از عقد باشد، به کسی که داده شده تعلق دارد. این مطلب در حدیث مرفوعی آمده که نسائی آن را از طریق ابن جریج از عمرو بن شعیب از پدرش از عبدالله بن عمرو بن العاص روایت کرده است: «هر



زنی که بر اساس مهریه، حیاء یا عده قبل از عقد نکاح ازدواج کند، مهر به او تعلق دارد، و آنچه بعد از عقد باشد به کسی داده می‌شود که آن را بخشیده است. و بهترین چیزی که مرد به دختر یا خواهرش می‌بخشد، مهر است.» این حدیث نیز به طریق دیگری توسط بیهقی نقل شده است.

ترمذی پس از تحقیق حدیث گفته است: برخی از صحابه مثل عمر عملشان بر این است که اگر مردی زنی را با شرط عدم خروج (طلاق) ازدواج کند، شرط لازم الاجراست. شافعی، احمد و اسحاق نیز این را گفته‌اند. نقل این مطلب از شافعی غریب است و حدیث بیشتر درباره شروطی است که مخالف مقتضای نکاح نباشد، بلکه از مقتضیات و اهداف آن باشد، مثل شرط به معاشرت به خوبی، انفاق، لباس دادن، مسکن دادن و اینکه در حقوق زن کوتاهی نکند یا شرط بر زن باشد که بدون اجازه شوهر خارج نشود یا مانع او نباشد یا در اموالش بدون رضایت شوهر تصرف نکند.

اما شرطی که مخالف مقتضای نکاح باشد، مثل عدم تقسیم مهر یا عدم امکان نزدیکی یا عدم انفاق، واجب الوفا نیست و حتی اگر در عقد بیاید، نکاح صحیح است با مهر مثل. برخی گفته‌اند در این صورت باید مهر خاص داده شود و شرط بی‌اثر است، و برخی مثل شافعی آن را باعث بطلان نکاح دانسته‌اند.

احمد و گروهی گفته‌اند وفای به شرط مطلقاً واجب است.

ابن دقیق العید حمل حدیث را بر شروطی که از مقتضیات نکاح هستند دشوار دانسته و گفته: این شروط تأثیری بر وجوب نکاح ندارند و نیازی نیست حکم به شرط شدن آن‌ها داده شود. متن حدیث نشان می‌دهد بعضی شروط باید وفا شود و برخی بیشتر واجب است و همه شروط جزو عقد بوده و وجوب وفا به آن‌ها مساوی است.

ترمذی گفته است: علی (رضی الله عنه) گفته است: شرط الله بر آن شرط مقدم است. این گفته، نظر ثوری و برخی از اهل کوفه است، و مقصود از حدیث، شروط جایزی است که صحیح‌اند نه شروطی که نهی شده‌اند.

در مورد عمر اختلاف است. ابن وهب با سند خوب از عبید بن السباق نقل کرده که مردی زنی را ازدواج کرد و شرط کرد که او را از خانه‌اش بیرون نبرد. قضیه را به عمر بردند، عمر آن شرط را لغو کرد و گفت: «زن با شوهرش است.» ابو عبید گفته است روایت‌های عمر متناقض است. عمرو بن عاص و از تابعین، طلوس و ابو الشعثاء و اوزاعی این نظر را



دارند. همچنین لیث، ثوری و اکثر مردم موافق نظر علی هستند که حتی اگر مهر مثلی مثلاً صد دینار باشد و مرد بخواهد پنجاه دینار بپردازد به شرط اینکه زن را از خانه بیرون نبرد، مرد حق دارد او را بیرون ببرد اما به شرطی که فقط همان مبلغ (مهر) را پرداخت کند. حنفیه گفته اند زن می تواند نسبت به مقداری که کمتر داده شده به مهر، شکایت کند.

شافعی گفته نکاح صحیح است ولی شرط لغو می شود و مرد ملزم به پرداخت مهر مثل است، و نظر دیگر او این است که شرط صحیح است و زن مستحق کل مهر می شود. ابو عبید گفته: آنچه ما می گیریم این است که به وفای شرط امر می کنیم بدون اینکه حکم به الزام داشته باشیم.

همه اتفاق دارند که اگر زن شرط کند که شوهرش به او دخول نکند، وفای به این شرط واجب نیست. همین حکم درباره شرط عدم خروج زن از خانه نیز صادق است. این موضوع با حدیث عقیبه که در داستان بریره آمده است تقویت می شود که می گوید: «هر شرطی که در کتاب الله نیست باطل است.» دخول، سکونت و حقوق شوهر اگر شرط شود که ساقط شود، باطل است.

در بخش فروش ها هم به حدیث «مسلمانان پایبند به شروط خود هستند مگر شرطی که حرام را حلال یا حلال را حرام کند» و حدیث «مسلمانان پایبند به شرط خود هستند اگر مطابق حق باشد» اشاره شده است.

طبرانی در «الصغیر» با سند حسن از جابر نقل کرده که پیامبر الله صلی الله علیه وسلم به ام مبشر خطبه کرد. او گفت: «من شرط کردم که پس از من ازدواج نکنی.» پیامبر الله فرمود: «این شرط درست نیست.» محب الطبری هم در شرح این حدیث گفته که مستحب است مقداری از مهر قبل از دخول داده شود، ولی برداشت از حدیث کمی مبهم است.^۱

۵۳ - باب الشُّرُوطُ الَّتِي لَا تَحُلُّ فِي النِّكَاحِ

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا تَشْتَرِطُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أَخْتِهَا .

باب: شرط های که در عقد نکاح روا نیست



و ابن مسعود گفت: زن، طلاق خواهر مسلمان خود را (هنگام عقد نکاح) شرط نگذارد.

توضیح: عبارت «باب الشروط التي لا تحل في النكاح» اشاره به محدود کردن حدیث قبلی دارد که تاکید می کند فقط شروطی که جایز است باید وفا شود نه شروط باطل، زیرا شروط باطل وفا نمی شوند و نمی توان به وفای آن ها امر کرد. ابن مسعود گفته است: زن نباید شرط کند که خواهرش طلاق بگیرد. این جمله به صورت معلق از ابن مسعود نقل شده است و در بعضی از طرق حدیث مرفوع از ابوهریره این عبارت آمده است. شاید به این دلیل که لفظ مرفوع برای آن نیامده، به صورت معلق آورده شده که معنای آن یکسان است.^۱

۵۱۵۲ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا - هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ - عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قَدَّرَ لَهَا » .

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «برای هیچ زنی، جایز نیست که خواهان طلاق خواهرش شود تا کاسه اش را خالی کند (و سهمیه اش را به خود، اختصاص دهد) زیرا آنچه که برایش مقدر شده است، به او خواهد رسید».

توضیح: عبارت «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحتها فإنما لها ما قدر لها» اینگونه در بخاری آمده است. ابو نعیم در «المستخرج» از طریق ابن جنید از عبیدالله بن موسی (شیخ بخاری) با لفظ «لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفي إناؤها» نقل کرده است. بیهقی نیز این حدیث را با لفظ مشابه از ابی حاتم الرازی از عبیدالله بن موسی آورده است ولی گفته «لا ينبغي» به جای «لا يصلح» و «لتكفي» را به کار برده است. اسماعیلی نیز این حدیث را از طریق یحیی بن زکریا بن ابی زاید از پدرش به نقل ابن جنید آورده است.

بیهقی همچنین از طریق احمد بن ابراهیم بن ملحان از لیث از جعفر بن ربیع از اعرج از ابوهریره حدیث بلندی نقل کرده که قسمتی از آن چنین است: «از ظن و گمان پرهیز کنید...



و زنی که درخواست طلاق خواهرش را می‌کند تا جای او را پر کند یا ازدواج کند، فقط به مقداری که مقدر شده است حق دارد.»

بخاری این حدیث را تا «حتی ینکح أو یتزک» روایت کرده است و من در بخش «لا یخطب علی خطبة أخیه» قبلاً به آن اشاره کردم. ممکن است عبیدالله بن موسی دو لفظ مختلف را روایت کرده یا ذهن نقل‌کننده از یک متن به متن دیگر منتقل شده باشد. در کتاب «القدر» از روایت ابوزناد از الاعرج از ابوهریره لفظ «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحتها ولتنکح فإنما لها ما قدر لها» آمده است. همچنین در بخش فروش از روایت الزهیری از ابن مسیب از ابوهریره آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم نهی کرده «از اینکه کسی حضری را به بادی بفروشد» و در آخر آن روایت آمده «و زنی نباید درخواست طلاق خواهرش را کند تا ظرفش پر شود.»

عبارت «لا یحل» به نظر تحریم این کار است و معمولاً درباره حالتی است که دلیل مشروع برای طلاق وجود ندارد، مثلاً شک در زن که نباید در نکاح بماند، یا اینکه زن از شوهر ضرر دیده، یا اینکه زن طلاق را به بهای مالی می‌خواهد و شوهر هم تمایل دارد. این حالات مانند خلع با غریبه است و مقاصد مختلفی دارد.

ابن حبیب گفته علما این نهی را به معنای مستحب بودن گرفته‌اند، یعنی اگر زن چنین کرد، نکاح فسخ نمی‌شود. ابن بطال گفته «نهی تنزیهی نیست بلکه تحریم است اما فسخ نکاح لازم نیست بلکه زن را از درخواست طلاق خواهر منع می‌کند و باید به آنچه الله تقسیم کرده رضایت دهد.»

عبارت «أختها» را نووی تفسیر کرده که مراد زن غریبه‌ای است که از شوهر دیگری درخواست طلاق کند تا خودش با او ازدواج کند و از نفقه و معاشرت و حقوقی که به زن مطلقه می‌رسد بهره‌مند شود، برای همین گفته «تکفی ما فی صحتها». مراد از «أخت» خواهر حقیقی، رضاعی یا دینی است و حتی شامل کافره نیز می‌شود اگرچه خواهر دینی نباشد، یا اینکه خواهر انسان است.

ابن عبد البر «أخت» را به معنای زن دوم گرفته و گفته: فقه حکم می‌کند زن نباید از شوهر بخواهد هم باغش را طلاق دهد تا خودش تنها باشد، که این با روایت «لا تسأل المرأة طلاق أختها» سازگار است. لفظ شرط در روایت ظاهراً درباره زن غریبه است که برای ازدواج مجدد



درخواست طلاق نمی‌کند. ابن حبان افزوده است: «زن مسلمان خواهر زن مسلمان است.» در بخش «لا یخطب الرجل علی خطبة أخیه» اختلافی درباره اختصاص این حکم به زن مسلمان آمده که برخی از اوزاعی و بعضی شافعی‌ها همین را گفته‌اند و این نظر توسط ابو شیخ در کتاب نکاح پذیرفته شده است.

رای ابن القاسم استثناء بر این حکم در صورت فسق زن مطلقه است و جمهور فقها چنین است که فرق نمی‌گذارند.

عبارت «لتستفرغ صحفتها»: مراد از «تکفی» که با همزه به صورت افتعال از «کفأت» است، توضیح داده شده است. «کفأت الإناء» یعنی ظرف را برگرداند و محتویات آن را خالی کرد. همچنین «یکفأ» به فتح اول و سکون کاف و همزه آمده است، و در روایت ابن مسیب «لتکفی» با ضم اول آمده که معنای آن پر کردن ظرف است. گاهی هم به معنای برگرداندن ظرف گفته می‌شود. مراد از «صحفه» همان چیزی است که زن از شوهر دریافت می‌کند، همانطور که نووی قبلاً بیان کرده است.

صاحب «النهاية» گفته است «صحفه» ظرفی مانند کاسه بزرگ و پهن است، و این یک تشبیه است؛ یعنی زن می‌خواهد سهم و نصیب خود را به صورت انحصاری داشته باشد، مانند کسی که ظرف دیگری را در ظرف خود برمی‌گرداند.

طیبی این استعاره را بسیار زیبا و تشبیهی می‌داند؛ او قسمت و بهره زن را به «صحفه» و بهره‌مندی‌های آن مانند خوراک‌های خوشمزه داخل ظرف تشبیه کرده و جدایی که به وسیله طلاق ایجاد می‌شود را به خالی شدن ظرف از آن غذاها تشبیه کرده است. سپس مشبه را در جنس مشبه‌به آورده و از اصطلاحات متعلق به «صحفه» در خود «صحفه» استفاده کرده است.

عبارت «ولتنکح»: با کسر لام و سکون لام و سکون حاء در فعل امر آمده است. احتمال دارد «ولتنکح» نصب باشد و عطف بر «لتکتفی» باشد که در این صورت دلیل درخواست طلاق است و باید لام کسر شود.

احتمال دیگر این است که مراد این باشد که زن باید با آن مرد ازدواج کند بدون اینکه برای بیرون کردن ضره (زن دوم) شرطی بگذارد و این موضوع را به الله واگذار کند. به همین دلیل جمله «فإنما لها ما قدر لها» (او فقط همان چیزی را می‌برد که الله مقدر کرده) اضافه



شده است، یعنی حتی اگر زن اصرار کند و شرط بگذارد، چیزی جز آنچه خدا مقدر کرده اتفاق نمی افتد و نباید خود را در معرض چیزی قرار دهد که قابل وقوع نیست. این مسئله نشان می دهد که «أخت» یعنی خواهری که نسبت یا رضاع یا دین دارد در این حکم وارد نمی شود.

همچنین ممکن است منظور این باشد که زن خواهر باشد یا نباشد؛ یعنی یا «ولتنکح» آن مرد باشد یا مرد دیگر، و هر دو مورد را شامل می شود؛ اگر زن پیشین غریبه باشد، باید آن مرد را بگیرد و اگر خواهرش باشد، باید مرد دیگری را بگیرد. الله داناتر است.^۱

در «حجة الله البالغة» آمده است: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» «هیچ زنی خواهان طلاق خواهرش نباشد تا کاسه او را واژگون کند، او شوهر کند پس برای اوست آنچه برایش مقدر شده است». من می گویم: فلسفه اش این است که خواستن طلاق او ظلمی بر او و کوششی در از هم پاشیدن زندگی اوست، و از هم پاشیدگی زندگی کسی، از بزرگترین اسباب ویرانی شهر است، آنچه در نزد الله مورد پسند است، این است که هریکی چنان خواهان معیشتش باشد که در از هم پاشیدن معیشت دیگری قرار نگیرد.

۵۴ - باب الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلی الله علیه وسلم - .

ترجمه: استعمال صفره (خوشبویی زردگون) برای دامادن

و أنرا عبدالرحمن بن عوف از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده است.

توضیح: عبارت «باب الصفرة للمتزوج» که «صفرة» را مخصوص متأهل (شوهر کرده) کرده است، اشاره به جمع بین حدیث این باب و حدیث نهی از استفاده مردان از «زعفران» است. بحث آن پس از سایر ابواب خواهد آمد.



عبارت «رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبی صلی الله علیه وسلم» اشاره به حدیثی دارد که قبلاً در باب بیع به صورت متصل ذکر شده است. در آن حدیث گفته شده: «وقتی به مدینه آمدم، عبد الرحمن بن عوف آمد و نشان (زردی) روی او بود و گفت: ازدواج کرده‌ای؟ پاسخ دادند: بله.»

۵۱۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ « كَمْ سَقَتْ إِلَيْهَا » . قَالَ زَنْتُ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَوْلِمْتَ وَلَوْ بِشَاةٍ » .

ترجمه: از انس بن مالک - رضی الله عنه - روایت است: «عبدالرحمن بن عوف نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد در حالیکه آثار زردی (زعفران یا حنا) بر او دیده می شد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از حال او پرسید، (عبدالرحمن بن عوف) در پاسخ گفت که با زنی از انصار ازدواج کرده است. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: چقدر مهریه برایش قرار داده ای؟ گفت به اندازه وزن یک هسته خرما طلا، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: ولیمه بده اگرچه گوسفندی باشد».

توضیح: مصنف این داستان را از طریق مالک و حمید به صورت خلاصه آورده است و شرح مفصل آن در «باب الولیمة ولو بشاة» خواهد آمد.

۵۵ - باب

باب

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: عبارت «باب» در روایت نسفی و شرح ابن بطال نیامده بود و برخی استدلال کردند که حدیث به داستان «صفرة» برای متأهل ارتباطی ندارد. ولی در بیشتر روایات «باب» آمده و هنوز سؤال باقی است. آوردن لفظ «باب» حتی بدون ترجمه، مانند فصل بندی است که پیش تر آمده است.



۵۱۵۴ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَوْلَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِزَيْنَبَ فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا فَخَرَجَ - كَمَا يَصْنَعُ إِذَا تَزَوَّجَ - فَأَتَى حَجَرَ آمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو وَيَدْعُونَ { لَهُ } ثُمَّ انْصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ فَرَجَعَ لَا أَدْرَى أَخْبَرْتُهُ أَوْ أَخْبَرَ بِخُرُوجِهِمَا .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم به مناسبت ازدواج با زینب، ولیمه کرد، و مسلمانان را با دادن غذا صاحب خیر گردانید، سپس برآمد چنانکه وقتی ازدواج می کرد برمی آمد و به حجره های مادران مسلمانان (همسران خود) آمد که آنها را دعا می کرد و آنها او را دعا می کردند، سپس آنحضرت برگشت و دید که دو مرد (هنوز) در آنجا نشسته اند، از آنجا برآمد. نمی دانم از برآمدن آن دو نفر، من به آنحضرت اطلاع دادم یا به وی اطلاع داده شد.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: حدیث مربوط به انس است که پیامبر صلی الله علیه وسلم با زینب دختر جحش ازدواج کرد. این حدیث به اختصار ذکر شده و قبلاً در تفسیر سوره احزاب با شرح مفصل آمده است. مناسبت ترجمه این است که در داستان ازدواج زینب، از «صفرة» خبری نیست؛ پس گویا مقصود این است که «صفرة» برای مرد متأهل جایز است ولی برای همه مردان متأهل شرط نشده است.

۵۶ - بَابُ كَيْفَ يَدْعَى لِلْمُتَزَوِّجِ

باب: چگونه برای داماد دعا می شود؟

۵۱۵۵ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - هُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ « مَا هَذَا » . قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاحٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ « بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْلَمَ وَكَلَّ بِشَاةٍ » .

معنی کلمات:

- «نواة»: مبلغی است که به نزد اعراب معلوم بود، آن را به پنج درهم از طلا تفسیر کرده اند.

ترجمه: «انس - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - اثر زردی زعفران را (که معمولاً عروسها خود را با آن خوشبو می کردند) بر عبدالرحمن بن عوف دید،



گفت: «ای عبدالرحمن این چیست؟» عبدالرحمن گفت: زنی را نکاح کرده ام و مهرش وزن یک نوات از طلا می باشد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: مبارک باد، به عنوان عروسی طعام تهیه کن و مردم را دعوت بنما هر چند با گوشت یک گوسفند باشد».

توضیح: عبارت «باب کیف یدعی للمتزوج» داستان ازدواج عبد الرحمن بن عوف از طریق ثابت از انس آورده شده که در آن گفته شده: «بارک الله لک». ابن بطال گفته این باب اشاره دارد به رد نظر عامه مردم که در عروسی‌ها به جای دعا، از لفظ «الرفاء والبنین» استفاده می‌کنند و این باب نشان می‌دهد که این لفظ باید تقویت و اصلاح شود.

در حدیث معاذ بن جبل آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم شاهد مالکیت مردی از انصار بود و او را به زنی شوهر داد و گفت: «بر پایه الفت و خیر و برکت و پرنده مبارک و وسعت رزق.» این حدیث توسط طبرانی در «الکبیر» با سند ضعیف و در «الأوسط» با سند ضعیف‌تر نقل شده است.

ابو عمرو البرقانی در کتاب معاشرت اهلین حدیثی از انس آورده که به آن اضافه شده «والرفاء والبنین» ولی سند آن ضعیف است.

روایت قوی‌تر آن است که توسط ترمذی، ابن حبان و الحاکم از طریق سهیل بن ابی صالح از پدرش از ابوهریره نقل شده است که پیامبر وقتی کسی را «رفأ» می‌کرد (دعایی که در پاسخ به «الرفاء والبنین» می‌داد)، می‌گفت: «بارک الله لک وبارک علیک وجمع بینکم فی خیر».

واژه «رفأ» با فتح راء و تشدید فاء و همزه است که معنای آن دعا کردن است و مربوط به عبارت «الرفاء والبنین» است که در جاهلیت گفته می‌شد و از آن نهی شده است. بقی بن مخلد از طریق غالب از حسن از مردی از بنی تمیم نقل کرده که می‌گوید: «در جاهلیت ما می‌گفتیم «الرفاء والبنین» ولی وقتی اسلام آمد، پیامبر به ما گفت بگویید: «بارک الله لکم وبارک فیکم وبارک علیکم».

نسای و طبرانی نیز از طریق دیگری از حسن از عقیل بن ابی طالب نقل کرده‌اند که وقتی به بصره آمد و ازدواج کرد، به او گفتند «الرفاء والبنین» و او گفت: «چنین نگوئید، بلکه همان‌طور که پیامبر گفته بگویید: اللهم بارک لهم وبارک علیهم».

رجال این روایت مورد اعتمادند اما حسن آنچه عقیل گفته ننشیده است.



حدیث ابوهریره نشان می‌دهد که این لفظ «الرفاء والبنین» در بین مردم بسیار رایج بوده تا حدی که به هر دعای ازدواج «ترفیه» می‌گفتند. اختلاف درباره علت نهی این لفظ هست؛ برخی گفته‌اند چون در آن حمد و ثنایی نیست و نامی از الله نیست؛ برخی گفته‌اند به خاطر این است که دختران را بدبینانه کنار گذاشته و فقط پسران را یاد می‌کند. ولی خود «الرفاء» به معنای پیوستن است و برگرفته از «رفأت» (یعنی پیچیدن و کنار هم آمدن پارچه) که دعای پیوستن زوج است و در آن کراهتی نیست.

ابن المنیر گفته پیامبر صلی الله علیه وسلم این لفظ را به دلیل شباهت به زمان جاهلیت که صرفاً تفال بود، نه دعای واقعی، کراهت داشت؛ ولی اگر به شکل دعا گفته شود، مثلاً «اللهم الف بینهما و ارزقهما بنین صالحین» یا «الف الله بینکما و رزقکما ولدأ ذکراً» نهی ندارد.

ابن ابی شیبہ از عمر بن قیس نقل کرده که گفته است شریح را در مراسمی دید که مردی از شام آمد و گفت «الرفاء والبنین»؛ این حدیث توسط عبدالرزاق نیز نقل شده است. این نشان می‌دهد شریح از نهی درباره آن بی‌خبر بوده است.

رفتار مصنف نشان می‌دهد دعا کردن برای متأهل به برکت و خیر مشروع است و این لفظی جامع است که هر مقصودی از قبیل فرزند و غیره را در بر می‌گیرد. این مطلب با حدیث جابر که پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی به او گفت «ازدواج کردی با باکره یا ثبیه؟» پاسخ داد: «بارک الله لک» تأیید می‌شود. احادیث زیادی در این موضوع وجود دارد.^۱

درسها و اندرزها!!

مستحب است که اشتراک کننده در حفل [و آنانی که از عقد مبارک ازدواج] این دو شخص آگاهی حاصل می‌کنند، باید برای (این دو شخص) دعا نمایند. [البته دعایی که در سنت وارد شده است].

از ابوهریره روایت است که پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - هرگاه به کسی تبریک ازدواج می‌گفت و عقد نکاح را برای کسی می‌بست می‌گفت: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ».^۲

۱- فتح الباری.

۲- أصحاب السنن بجز النسائي، ونگا: صحیح الترمذی ۳۱۶/۱.



ترجمه: «الله برایت برکت دهد و مبارکت باشد و وصل تان را بخیر گرداند».

شرح حدیث:

استحباب دعا و تبریک گفتن به داماد و عروس با این دعا بر خلاف تبریک های جاهلانه از جمله اینکه می گفتند: «با خوشبختی و فرزندان سپری کنید» که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم آن را منع کرد و دعای فوق را جایگزین آن نمود. همچنین با این کلمات از ایشان به اثبات رسیده است که فرمود: «اللهم بَارِكْ فِيهِمَا، وَبَارِكْ لَهُمَا فِي بَنَائِهِمَا» یا اینکه: «عَلَى الْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ» «مشمول خیر و برکت و بهترین نصیب گردید».

در کتاب «فقه الأذکار»^۱ نیز آمده است: مردم در جاهلیت به داماد می گفتند: «بِالرِّفَاءِ وَالْبَيْنِ» [ازدواج شما] به همراه سازگاری و توافق و خوشبختی و دارای پسران باشد. پیامبر صلی الله علیه وسلم از گفتن این جمله نهی کرد، این که می گفتند: «بِالْبَيْنِ: دارای پسران باشد: پسردار شوید» مطابق عادت و سنت [جاهلی] آنان بود که از دختران متنفر و بیزار بودند و علاقه ای به تولد دختر نداشتند، و این که مردم این جمله را می گفتند تاکیدی بر آن تنفر و بیزاری شان بود، اما پیامبر صلی الله علیه وسلم از گفتن این جمله نهی فرمود، و آنان را به این دعای مبارک که در بردارنده دعای برکت برای هر دو است و از الله می طلبد که میان آنان به خوبی و بهترین شیوه جمع گرداند، رهنمون فرمود.

فوائد حدیث:

- ۱- تلاش اسلام برای از بین بردن عادات زمان جاهلیت.
- ۲- دعای خیر به خواست الله، برای زندگی مشترک، آغاز خوب و موفقیت آمیزی است.
- ۳- نهادهای کردن سنت های رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بین مسلمانان باعث خیر و برکت فراوانی در دنیا و آخرت خواهد بود.^۲

۱- (۴۴۳/۲).

۲- شرح حصن المسلم، ص: ۵۶.



۵۷ - باب الدُّعَاءِ لِلنِّسَاءِ اللَّاتِي يَهْدِيْنَ الْمَعْرُوسَ ، وَلِلْعَرُوسِ

باب: «دعا برای زنانی که عروس را می آرایند، و برای عروسی»

توضیح: حافظ می گوید: باب دعا برای زنان هدیه‌دهنده عروس و برای خود عروس: در روایت کشمیهنی به جای «النسوة» (زنان) از «للنساء» (برای زنان) آمده است.

۵۱۵۶ - حَدَّثَنَا قُرُوءُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَاتِ ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم که با من ازدواج کرد، مادرم نزد آمد و مرا در سرایي درآورد که زنانی از انصار درخانه (نشسته) بودند و گفتند: خیر وبرکت شامل حال شما بدوبه بهترین فال نیک».

توضیح: حدیثی از عایشه نقل شده که پیامبر او را ازدواج کرد و مادرش او را به خانه وارد کرد، و زنان انصار گفتند: «علی الخیر والبرکة». این حدیث مختصر شده حدیث مفصل‌تری است که در «باب تزویج عایشه» قبل از مهاجرت به مدینه آمده است. ظاهر این حدیث مخالف ترجمه است زیرا دعای زنان برای کسی است که عروس را هدیه داده، نه برای خود زنان.

ابن التین این موضوع را مشکل دانسته و گفته چرا در این باب دعای برای زنان ذکر نشده، شاید مراد بیان چگونگی دعای آن‌ها برای عروس بوده است ولی لفظ به خوبی کمک نمی‌کند.

کرمانی گفته است: مادر عروس هدیه‌دهنده است و برای خود عروس، کسانی که با او هستند و عروس دعا می‌کنند که می‌گویند «علی الخیر» یا «جنتن علی الخیر» یا «قدمنا علی الخیر». همچنین احتمال دارد «اللام» در «النسوة» برای تخصیص باشد یعنی دعای مخصوص زنان هدیه‌دهنده؛ اما این منجر به تضاد بین لام در «للعروس» که به معنای دعوت شونده است و لام در «النسوة» که دعوت‌کننده است، می‌شود. در این زمینه اختلاف است.

ترجمه نخست بهتر است و منظور بخاری از «النسوة» زنانی است که عروس را هدیه می‌کنند، خواه کم باشند یا زیاد، و کسانی که در این حال حاضرند، برای عروس دعا می‌کنند،



نه دعا برای زنان حاضر قبل از آمدن عروس. همچنین ممکن است «اللام» به معنای حرف اضافه «باء» باشد (به معنی اختصاص)، یا اینکه «الألف واللام» جایگزین مضاف الیه باشد و منظور دعای زنان دعوت کننده برای زنان هدیه دهنده باشد، یا به معنای «از جمله» باشد که دعای صادر شده از زنان را بیان می کند.

در کتاب النکاح از طریق ابی شیخ روایت شده که پیامبر کنار منطقه بنی جرۀ عبور کرد و زنان گفتند «فحینا نحییکم»، پیامبر پاسخ داد: «قلن حیاک الله وحیاکم». این دعایی برای زنان هدیه دهنده عروس است. «یهدین» از ریشه «هدیه» به معنای راهنمایی است چون عروس از خانه به سوی همسر هدایت می شود.

لفظ «وللعروس» به معنای زن و شوهر در لحظه اول اجتماع آنهاست که شامل مرد و زن است و در دعای زنان «علی الخیر والبرکة» نیز هست و احتمال دارد اشاره به حدیث هایی باشد که مادر عایشه هنگام نشستن او در حجر پیامبر گفت: «هؤلاء أهلك یا رسول الله بارک الله لک فیهم».

در حدیث باب آمده «فإذا نسوة من الأنصار» که اسما بنت یزید بن السکن از آنها بود که جعفر مستغفری از طریق یحیی بن ابی کثیر از کلب بن تلاد از تلاد از اسما نقل کرده که وقتی عایشه را برای دیدار پیامبر آماده کردند، آنها خرما و لبنیات آوردند.

احمد و طبرانی همین داستان را از اسما بنت یزید بن السکن نقل کرده اند، اما در روایتی از طبرانی نام «اسما بنت عمیس» آمده که صحیح نیست چون آن زمان او در حبشه با همسرش جعفر بود. «مقینه» با قاف و نون، به معنی کسی است که عروس را هنگام ورود به همسرش تزئین می کند.^۱

۵۸ - باب مَنْ أَحَبَّ الْبِنَاءَ قَبْلَ الْغَزْوِ

باب: کسی که دوست می دارد پیش از رفتن به غزوه زفاف کند

توضیح: ابن حجر گفته است: باب «من أحب البناء قبل الغزو» یعنی کسی که همسرش را پیش از غزوه نکاح کرده، یعنی وقتی که قصد جهاد داشت تا فکرش جمع و جور باشد.



۵۱۵۷ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « غَزَا نَبِيُّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَّبِعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا » .

ترجمه: از ابوهریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «یکی از پیامبران به غزا رفت و به قوم خود گفت: «مردی که مالک شرمگاه زن خود شده است و می خواهد که با وی زفاف کند و تاکنون نکرده است (در رفتن به غزا) با من همراهی نکند».

توضیح: حدیث ابوهریره در کتاب جهاد و سپس در فرض خمس آمده است. من آن را شرح داده و اختلاف در نام پیامبری که به غزو رفت — آیا یوشع بود یا داود — را بیان کردم. ابن المنیر گفته است.

از این حدیث پاسخ به عوام گرفته می شود که چرا آنها حج را بر ازدواج مقدم می دارند، گمان می کنند پاکدامنی تنها پس از حج واجب می شود، در حالی که اولی این است که ابتدا پاکدامن باشد و سپس حج کند.^۱

۵۹ - باب مَنْ بَنَى بِامْرَأَةٍ وَهِيَ بَنَتْ تِسْعَ سِنِينَ

باب: کسی که با زنی زفاف کند، او دختری نه ساله باشد

توضیح: باب «من بنی بامرأة وهي بنت تسع سنين» در آن حدیث عایشه درباره این موضوع آمده که شرحش در مناقبش آمده است. البته در صورتی که به سن بلوغ رسیده باشد و توافق طرفین صورت گرفته باشد، هیچ نوع اشکال و ممانعت شرعی ندارد.

۵۱۵۸ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ وَهِيَ ابْنَتُ سِتٍّ وَبَنَى بِهَا وَهِيَ ابْنَتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا .

ترجمه: از عروه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم با عائشه ازدواج کرده و او دختری نه ساله بود و عائشه نه سال نزد آنحضرت بود.



توضیح: استاده رفیده الحبش، می گوید: پیامبر ﷺ عادت داشت، که هر روز به خانه ابوبکر صدیق سر بزند. ابوبکر صدیق همراه و همراه باوفایی بود که در مسئولیت‌ها و وظایف دعوت، شریک پیامبر ﷺ بود. دردها را از او کم می‌کرد و آزارهایی را که از کفار مکه می‌دید، سبک می‌نمود.

پیامبر ﷺ تا لحظات طولانی نزد دوستش می‌نشست. او در این میان دخترش را می‌دید که بازی می‌کرد، با شادمانی خود را سرگرم می‌نمود و از دیدن پیامبر ذوق‌زده می‌شد. مسلماً در این میان سیمای زیرک و هوشیاری که از چهره عایشه پیدا بود و در حرکات درست و عاقلانه اش نمودار می‌شد، بر پیامبر پوشیده نمی‌ماند. پیامبر ﷺ از خوابی که دید، سخت شگفت‌زده شد. این خواب هم‌چنان که عایشه رضی الله عنها از پیامبر ﷺ نقل نموده از این قرار است:

«تو را دوباره در خواب دیدم. تو را دیدم که در پارچه‌ای ابریشمین بودی. فرشته به من می‌گفت: این زن تو است. چهره‌ات را که ظاهر می‌کردم می‌دیدم تویی. با خود می‌گفتم: اگر از طرف خداوند باشد، حتماً عملی می‌شود»^۱.

پیامبر ﷺ سخت شگفت‌زده شده بود. آخر چگونه این کودک همسر او خواهد شد! ولی در نهایت او قضیه را به خداوند واگذار نمود، فرمود: «اگر از طرف خداوند باشد، حتماً عملی می‌شود». پیامبر ﷺ در قلب خود موضوع خواب عایشه را نهفته می‌داشت. هرگاه عایشه از مادرش به پیامبر شکایت می‌کرد، حضرت نزد ام رومان می‌رفت و او را سرزنش می‌کرد: ام رومان! مگر به تو سفارش نکرده بودم در مورد عایشه سفارشم را به یاد داشته باش؟^۲.

۱- صحیح بخاری، ج ۲، ص ۳۲۹؛ منتخب کنز العمال، ج ۵، ص ۱۱۷؛ صحیح مسلم، حدیث شماره ۲۴۳۸

۲- منتخب کنز العمال، ج ۵، ص ۱۱۸؛ الطبیقات الکبری، ج ۸، ص ۷۸



ام رومان نیز در پاسخ می‌گفت: «او فلان کار و فلان کار را انجام داد و ابوبکر را بر ما عصبانی نمود».

پیامبر ﷺ نیز با قلبی آکنده از محبت و گذشت از لغزش‌های کودک معصوم می‌گفت:

«اگرچه آن کار را کرده باشد، باز هم نباید او را سرزنش کنی»^۱.

سال غم^۲ فرا می‌رسد. پیامبر ﷺ در یک زمان هم عمویش: یعنی ابوطالب و هم همسرش: یعنی خدیجه را از دست می‌دهد. خدیجه نخستین همسر او بود. زنی باوفا و راستین که هم برای خود پیامبر و هم برای اسلام بهترین یاور بود. او سرمایه، مقام و نیروهای روحی و جسمی‌اش را در راه پیامبر ﷺ صرف نموده بود. این زن پاک و با ایمان به سوی خدای خویش شتافت؛ سرشار از رضایت و خشنودی کامل. ولی دوست و همسرش، محمد ﷺ، را پس از خود تنها و بی‌کس گذاشت. او، پس از خدیجه دیگر همسری نداشت که برایش دلش بسزود و همدمش باشد. محمد ﷺ پس از خدیجه تنهای تنها بود. هم‌چنین چهار دخترش، مادر خود را از دست دادند: مادری مهربان و دلسوز پس از او کسی نبود که دست سرشار از محبت مادرانه خود را بر سر آنان بکشد، آنان تنهای تنها بودند.

با درگذشت خدیجه، پیامبر ﷺ نخستین دست‌یار خویش را از دست داد و به شدت جای خالی او (خدیجه) را حس می‌کرد. وی می‌دید که در میدان دعوت، جای خدیجه به شدت خالی است. از این پس، کسی نیست که خدیجه‌وار از مسلمانان دفاع کند و با روح گرم خویش به کار و دعوت پیامبر ﷺ لطافت بدهد و زمینه را برای هرچه بیشتر کوشیدن و جستن افراد جدید، فراهم نماید.

۱- سیره ابن هشام.
۲- «عام الحزن».



خدیجه غم‌هایی را که پیامبر ﷺ در راه دعوت می‌دید، از قلبش می‌شست، اما پس از خدیجه کسی نبود که این خلأ را پر کند و تنهایی و سکوتی را که پس از خدیجه به وجود آمده بود، بزداید. پیامبر ﷺ تمامی چیزهایی را که در پیرامون خود می‌دید، خاطره خدیجه و جهاد و عشق او را برایش تازه می‌نمود. در چنین وضعیتی کسی جرأت نمی‌کرد با او در مورد ازدواج صحبت کند. البته، زنان - که به حکم فطرت خاص خود، بیشتر قدرت داشتند - در این مورد سر سخن را با او باز کردند. خوله دختر حکیم، زن عثمان بن مظعون، این موضوع را به خوبی احساس می‌نمود. او تصمیم گرفت تنهایی و سکوت پیامبر ﷺ را بشکند. بنابراین، پا پیش گذاشت و گفت: ای پیامبر خدا! می‌بینم با از دست دادن خدیجه احساس تنهایی می‌کنی.

پیامبر پاسخ داد: درست است، او مادر فرزندان و کدبانوی خانه بود.

خوله گفت: ازدواج نمی‌کنی؟

پیامبر ﷺ فرمود: با چه کسی؟

انگار هیچ‌گاه به ذهن پیامبر نگذاشته بود، که باید برای خدیجه جانشینی بیاورد. خوله با شتاب پاسخ داد:

دختر یا بیوه؟

پیامبر ﷺ فرمود: دختر کیست و بیوه کدام است؟

خوله گفت: دختر، دختر محبوب‌ترین مخلوق نزد تو، عایشه، دختر ابوبکر و بیوه، سوده، دختر زمعه است. او به تو ایمان آورده و تو را باور نموده است.

پیامبر با او موافقت نمود و فرمود: برو و هر دو را برای خواستگاری کن!

پیامبر خدا ﷺ برای این به سیده سوده علاقه‌مند بود، تا کدبانوی خانه و سرپرست دخترانش باشد. به عایشه صدیقه نیز برای این مایل بود، تا جانشین



خدیجه باشد و در راه تبلیغ و گسترش دعوت، یار و یاور او باشد. پیامبر ﷺ در نهاد عایشه کوچک (از نظر سنی)، خصوصیات بارزی هم چون زیرکی، هوشیاری فوق العاده و برخورداری از یک شخصیت قدرتمند و مستقل را یافته بود. او، با فراست خود، در عایشه استعدادهایی را کشف نموده بود که می توانستند از او یک همسر خوب و کاردان برای پیامبر ﷺ بسازند.

جای تعجب هم نیست. نبوغ، دارای مظاهری است که افراد آگاه و هوشیار می توانند آنها را در بازی ها، سخنان، ادب و اخلاق کودکان لمس نمایند.

خوله با یک مژده خوشحال کننده، به خانه ابوبکر رفت و به ام رومان گفت: نمی دانی که خداوند چه خیر و برکتی به شما ارزانی نموده است! پیامبر خدا ﷺ، عایشه را یاد نموده و او را برای خود خواسته است.

ام رومان غرق در شادی شد و گفت: این خبر، از قلب خودم برایم دوست داشتنی تر است، اما منتظر بمان تا ابوبکر بیاید.

ابوبکر صدیق که آمد، خوله موضوع را با او در میان گذاشت. ابوبکر گفت: مگر عایشه صلاحیت او را دارد. آخر برادرزاده اوست؟ مگر نه این است که اسلام همه مردم را برادر دینی همدیگر قرار داده است؟

خوله بازگشت و موضوع را به اطلاع پیامبر خدا ﷺ رساند. پیامبر ﷺ فرمود: به او بگو تو برادر دینی من و دخترت صلاحیت مرا دارد!

از سوی دیگر، ابوبکر صدیق به مطعم بن عدی وعده داده بود، که عایشه را به عقد پسرش جبیر درآورد. عایشه با وجود سن اندکش، یک زن کامل بود. از نظر جسمی تنومند بود و از سن خود بزرگ تر می نمود. به همین خاطر، چشم های



خواستگاران به او خیره شده بود. همین امر نیز مطعم را وادار کرده بود، او را برای پسرش بخواهد.

ابوبکر صدیق رضی الله عنه کوشید از قول خویش خود را خلاص گرداند. بنابراین به دیدن مطعم رفت و از او پرسید:

در مورد موضوع این دخترک - عایشه - چه می‌گویی؟

زن مطعم به ابوبکر صدیق پاسخ داد:

ابوبکر! می‌ترسیم اگر عایشه را به عقد پسرمان دربیاوریم، او را بی‌دین کند و به دین تو درآورد.

ابوبکر نگاهی به مطعم انداخت و گفت: تو چه می‌گویی؟

مطعم گفت: می‌شنوی که زنم چه می‌گوید!!

خوشحالی و شادمانی ابوبکر صدیق، قابل وصف نیست؛ چون مجبور نشد وعده‌ای را که به مطعم داده بود، بشکند. خود به خود، خویش را از وعده‌اش خارج دید. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر خدا بود؛ او تنها کسی بود که قلب ابوبکر از محبتش موج می‌زد. برای او (ابوبکر) هیچ‌چیز دوست‌داشتنی‌تر از وصلت با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نبود: وصلتی که بتواند دو خانواده را با هم پیوند دهد، این مبارک‌ترین چیزی است که ممکن است وجود داشته باشد؛ ازدواج دخترش عایشه، با محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سرور جهانیان.

ابوبکر صدیق به خانه‌اش بازگشت، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را خواست و عقد او را با عایشه بست. بدین ترتیب این خواستگاری مبارک و میمون به پایان رسید. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مهریه‌ای به مقدار چهارصد درهم نقره به عایشه رضی الله عنها داد. سن عایشه صدیقه در آن زمان آن‌طور که برخی از کتاب‌های سیره یادآور شده‌اند، بنابر نظر ارجح، شش یا



هفت سال بوده است. این حادثه سه سال قبل از هجرت در ماه شوال رخ داده است.

این جا محل طرح موضوع تفاوت سن پیامبر ﷺ و عایشه در این ازدواج نیست، ولی به این نکته اشاره می کنیم که این ازدواج در مکان (محیط) و زمانی صورت گرفته که تفاوت سن در عروس به کلی دارای اهمیت نبوده است. گاه می شد که یک زن جوان و کم سن و سال، با یک مرد مسن ازدواج کند. این ازدواج به معنی شکستن سنت ها و رسوم آن زمان نیست؛ چرا که قضیه کاملاً طبیعی و معمولی است. گاه نیز می شد که یک مرد جوان با یک زن سالخورده ازدواج کند. این قضیه نیز در محیط مردم قریش، رایج و شناخته شده بود.

پیامبر ﷺ در زمانی با خدیجه ازدواج کرد که سنش از بیست و پنج سال تجاوز نمی کرد، در حالی که خدیجه رضی الله عنها، چهل سال سن داشت.

مسئله اگر این ازدواج به نسبت پیامبر ﷺ عیب به شمار می رفت، هم چنان که دشمنان اسلام امروزه دوست دارند آن را به عنوان یک عیب تلقی کنند، بدون تردید مشرکین آن زمان - که از هیچ کوششی برای جستن راهی برای انتقاد به پیامبر ﷺ و یا عاملی برای خرده گرفتن در رفتار و عملکرد او فروگذار نمی کردند - در این موضوع نیز بر او خرده می گرفتند. ولی در هیچ یک از کتاب های تاریخ نیامده که کسی این ازدواج را بر او خرده گرفته باشد. آخر چگونه بر او خرده بگیرند؟ قضیه که برایشان طبیعی است و عیب به شمار نمی آید؟ حارث بن عوف مری با وجود سن زیادش در زمان جنگ عبس و ذبیان با کوچک ترین دختر اوس بن حارث طائی ازدواج نمود. این دختر با وجود سن اندکش، او را به عنوان شوهر پذیرفت. البته، ناگفته نماند که این دختر تنها زمانی راضی شد با او ازدواج کند، که حارث برای



ایجاد صلح میان دو قبیله فعالیت نمود و با هرم بن سنان خون‌بهای کشته‌شدگان را متحمل گردید.^۱

در این صورت نمی‌توانیم از مرزها و ابعاد زمان و مکان بگذریم و چندین سده را پشت سر بگذاریم و عینیت جامعه آنان را با عینیت جامعه خودمان مقایسه نماییم. میان ما و آنان یک عامل زمانی به مدت چهارده قرن وجود دارد. علاوه بر این، غالباً زنان حجاز و مناطق گرمسیر از نظر جسمی زود رشد می‌کنند و بزرگ می‌شوند. همین پدیده سبب می‌شود آنان پس از بیست سالگی با پیری روبرو شوند.^۲

مسأله دیگر این که، عایشه قبل از پیامبر ﷺ برای فرزند مطعم بن عدی خواستگاری شده بود. این موضوع بیانگر این نکته است که عایشه پا به سن ازدواج گذاشته بود. عایشه رضی الله عنها زمانی که پیامبر خدا ﷺ از او خواستگاری نمود، شش ساله بود. این سن، بیشتر به سن کودکان نزدیک است، اما او از نظر جسمی رشد کرده بود و بنابراین، یک زن کامل بود. زمانی که پیامبر ﷺ با او ازدواج کرد، نه ساله بود. از نظر جسمی رشد کرده بود و به زیباترین شکلی که یک دوشیزه در دوره جوانی بدان می‌بالد، راستی، آیا گمان می‌کنیم این ازدواج، نوعی ستم در حق عایشه بوده است، یا این که عایشه می‌توانست در آینده با مردی بهتر از پیامبر خدا ﷺ ازدواج کند؟

پیامبر خدا ﷺ پنجاه ساله بود. با این وجود، او پیرمری سالخورده و فرتوت و از نظر جسمی ناتوان و به هم ریخته نبود، بلکه جسمی کاملاً با نشاط، قدرتمند و سرزنده داشت. در صحنه بزرگ از همه صحابه، از شجاعت، شهامت و قدرت

۱- نساء انزل الله فیهم قرآناً.

۲- تراجم سیدات بیت النبوه، ص ۲۵۸ برگرفته از کتاب «الرسول» اثر دیولی.



بیشتری برخوردار بود و به دشمن از همه نزدیک تر بود. حتی براء بن عازب گفته است: به خدا سوگند زمانی که تنور جنگ داغ می شد، به پیامبر خدا ﷺ پناه می بردیم. در میان ما شجاع کسی بود، که در کنار پیامبر ﷺ باشد.

از علی نیز نقل شده است: «زمانی که جنگ شدت می گرفت و تنور جنگ داغ می گردید، خود را در پناه پیامبر خدا ﷺ حفظ می کردیم. هیچ یک از ما به دشمن از او نزدیک تر نبود»^۱.

این ازدواج برای عایشه رضی الله عنها عزت، شرافت و خوشبختی به بار آورد. در شوهرش خصوصیات مثبت جسمی و روحی به طور کامل وجود داشتند. او در میان عرب ها از همه زیباتر، شجاع تر، قدرتمندتر، سخاوتمندتر و از نظر خلق و خو از همه برتر بود. از همه مهم تر، او سرور عرب ها و سرور همه فرزندان آدم و از این مهم تر او پیامبر خدا ﷺ بود.

تصور نمی کنم در جهان اسلام دختری وجود داشته باد، جز این که آرزو کند ای کاش همسر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، هرچند تفاوت سنی میانشان زیاد باشد!

خواستگاری تمام شد و عایشه به عقد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم درآمد. او از این پس همسر عقد کرده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، اما با این وجود در خانه پدر باقی ماند. در همین زمان، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با سوده دختر زمعه که چندی پیش شوهرش، سکران بن عمرو، درگذشته بود، ازدواج نمود.

روزها به سرعت سپری می شدند. عایشه در برابر چشم و دل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بزرگ و بزرگ تر می شد و قلب کوچکش در کنار آیات ملکوتی غیب، گسترده و گسترده تر می گردید. این چشم انداز که پیامبر را در کنار کعبه، زیر چکمه های آلوده

۱- مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج ۲، ص ۳۷۱.



مشرکان در حال شکنجه شدن نشان می داد، روح حساس عایشه را سخت آشفته و پریشان، اما نیرومند و مقتدر می ساخت. در این صحنه ها بود که شه پر عقل و احساس او به فراسوهای دوردست ایمانی و کرانه های دست نیافتنی غیب پر می گشود و به پرواز در می آمد.

عایشه رضی الله عنها بزرگ و بزرگ تر می شد. از زمان خواستگاری سه سال پیایی گذشت. در این مدت، آزارها و شکنجه های مشرکین به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان به اوج سختی و خشونت رسیده بود. سرانجام مسلمانان چاره ای جز ترک خاک، خانه و سرزمین خود ندیدند. به همین سبب شهر مدینه که از چندی پیش گروه بی شماری از مردم آن مسلمان شده بودند و یار جوان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مصعب بن عمیر به عنوان معلم و راهنما نزد آنان رفته بود، به مثابه مقصد هجرت تعیین گردید. مسلمانان به صورت گروهی و تکتک، راه هجرت را در پیش گرفتند. پس از مدتی تنها مقدار اندکی از مسلمانان در مکه باقی مانده بود. در نهایت خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز اجازه هجرت داد. او در برابر دسیسه های کینه توزانه مردم مکه، مجبور به ترک خانه و کاشانه شد. ابوبکر رضی الله عنه، پدر عایشه، دوست و برادر محمد صلی الله علیه و آله و سلم در این سفر خطرناک و در این گریز وحشت آور، در کنار محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. تدارکات سفر را با سرعت سرسام آوری تهیه می کند. لحظه میعاد فرا می رسد. در نیمه شب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اتفاق دوست خود، ابوبکر، مکه را ترک می گوید و پس از چند روز خود را به مدینه می رساند و از آسیب دشمنان ایمن می گردد.

همه این اتفاقات و رویدادها در برابر چشمان کنجکاو و بیدار عایشه رضی الله عنها صورت می گرفت. او می دید که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بی موقع در ساعات سوزان گرما، درست در لحظه ای که خورشید از سینه آسمان، دل و دماغ آدمی را می سوزاند، در خانه ابوبکر را می کوبد و فرا رسیدن زمان هجرت را به او خبر می دهد. او پدر خود را



می‌دید که چون از ماجرا اطلاع یافت، از خوشحالی گریست؛ چون پی برد که در راه مدینه، تنها رفیق و همسفر پیامبر ﷺ خواهد بود. بعدها می‌گفت: «نمی‌دانستم کسی از خوشحالی نیز می‌گرید، تا این که در آن روز ابوبکر را دیدم که می‌گریست».

او این صحنه‌ها را با زیرکی استثنایی خود تماشا می‌کرد و از آنها برای آینده‌اش درس‌ها برمی‌گرفت. او با مشاهده این صحنه‌ها و صحنه‌هایی همانند آن، آب دیده می‌شد و شخصیت خلاق و بدیعی رشد می‌کرد و بارور می‌گردید و استعدادهای نهفته‌اش شکوفا می‌شدند. بدین‌سان یک شخصیت مستقل با یک هویت مستقل به بار می‌آمد.

بامداد دوشنبه عایشه که از خواب بیدار گردید، این خبر را دریافت نمود که پدرش به اتفاق پیامبر ﷺ دوست خود و نامزد عزیز و ارزشمند وی (عایشه) راه مدینه را در پیش گرفته‌اند. او شب را در حالی سپری نمود که ترس، قلب با احساس و کوچکش را می‌فشرد و پاره می‌کرد. تا این که سرانجام اطمینان یافت، آنان از میان گرگان هار قریش، سالم به مدینه رسیده‌اند و در آن‌جا مستقر شده‌اند. در همین زمان که ابوبکر رفته بود، پدرش ابوقحافه در خانه در حالی که افسرده بود، رو به اسماء و عایشه کرد و گفت: خیال می‌کنم ابوبکر هم‌چنان که شما را با غم جدایی خود روبه‌رو کرده، مالی هم برایتان نگذاشته است. اسماء پیش‌دستی کرد و در طاقچه‌ای که معمولاً پدرش پول‌ها را آن‌جا می‌گذاشت، در کیسه‌ای مقداری سنگ‌ریزه ریخت و روی آن پارچه‌ای کشید. پس از آن به پدر بزرگ خود گفت: این‌طور نیست. پدرم برایمان پول زیاد گذاشت. دستش را گرفت و به سوی طاقچه برد و گفت: پدر! دست را روی پول‌ها بگذارد. ابوقحافه که دست خود را روی



پول‌ها گذاشت خوشحال شد و گفت: اگر واقعاً این مقدار پول گذاشته، پس اشکال ندارد. او کار خوبی کرده است».

چند روز گذشت: چند روزی که برای عایشه برابر با چند سال بود. روزها به کندی سپری می‌شدند. انگار وزنه‌ای سنگین بر چرخ زمان آویزان شده بود و اجازه نمی‌داد با سرعت بیشتری حرکت کند. خورشید در دل آسمان می‌تابید. اما به کندی جابه‌جا می‌شد. سرانجام پیامبر ﷺ زید بن حارثه را به اتفاق برده آزادشده‌اش، ابورافع، به مکه فرستاد تا خانواده‌اش را به مدینه بیاورد. ابوبکر نیز عبدالله بن اریقط دیلی^۱ را با آنان به مکه فرستاد. او نامه‌ای به فرزندش عبدالله نوشت و از او خواست که ام رومان، عایشه و خواهرش اسماء را به مدینه بفرستد.

همه از مکه خارج شدند. جز آذوقه سفر، چیز دیگری با خود نداشتند. چشمان بهت‌زده آنان به کعبه دوخته شده بود که دستان ستمگر و عصیانگری، آن را بازیچه خود قرار داده بودند و برای به دست آوردن سرمایه و حفظ نام، نان و شرف خویش، خدایان سنگی را در گرداگرد کعبه جمع نموده بودند. با تیرک‌های دروغین برای مردم سهم می‌گرفتند و بدین‌سان، تسلط و جبروت خود را بر خانه ساخته شده با دستان توحیدی ابراهیم و اسماعیل، تضمین می‌نمودند.

راه سفر برای این شش زن (فاطمه و ام کلثوم دو دختر پیامبر، سوده همسر پیامبر، عایشه نامزدش، ام رومان مادر عایشه و اسماء دختر ابوبکر، که از شوهرش زبیر بن عوام^۲ نه ماهه حامله عبدالله بود) سخت طاقت‌فرسا و طولانی بود. در میان راه، شتر عایشه و مادرش رم کرد. مادر برای دخترش ترسید. برای همین فریاد زد:

۱- او از بنی دیل بن بکر بوده است. ندوی، السیره النبویه، ص ۱۳۹.



ای وای دخترم! ای وای عروسم! اما سرانجام صدایی شنید که می‌گفت: «مهارش را رها کن». مهار شتر را رها کرد، ایستاد!

گویی توجه خاص خداوند، متوجه عایشه شده بود، تا در راه سخت و طاقت‌فرسای هجرت از هرگونه آسیبی در امان باشد. پس از این سفر دشوار و طاقت‌فرسا، این کاروان کوچک در امنیت و آرامش کامل به مدینه رسید. عایشه رضی الله عنها با مادر و خواهرش در کنار پدر خود ابوبکر صدیق در محله سنج در خانه یکی از پسران حارث بن خزرج منزل نمود. و به این ترتیب، عایشه صدیقه که هنوز نه ساله نشده بود، راه پرفراز و نشیب هجرت را طی نمود. خانه و کاشانه خود را ترک نمود، تا در دیار غربت از ایمان خود دفاع کند. او هجرت کرد و عنوان مهاجر را به دست آورد: یک مهاجر کوچک در راه یک هدف بزرگ. او در آینده یک مجاهد کوچک نیز خواهد بود، تا در راه ایمان بزرگ خود به جهاد بپردازد. در میان همسران پیامبر صلی الله علیه و آله نیز از همه کوچک‌تر بود: یک همسر کوچک برای یک مرد بزرگ. اما او در آینده‌ای نه چندان دور، یک مهاجر بزرگ، یک مجاهد بزرگ و یک همسر بزرگ خواهد شد.

پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه استقرار یافته و مسجدش را ساخته بود. در کنار مسجد دو اتاق به عنوان محل سکونت وجود داشت. این محل سکونت، دیوارهایی کوتاه و حیاطی کوچک داشت^۱. یکی از این دو اتاق به عایشه صدیقه اختصاص داشت. این اتاق از خشت و چوب درخت خرما ساخته شده بود. در درون اتاق بستری ساخته

۱- طبرانی با سند حسن روایت نموده است. همچنین مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۲۲۸؛ الاستیعاب، ج ۴، ص ۴۳۳؛ البدایه و النهایه، ج ۳، ص ۲۲۱؛ السیره الحلبیه، ج ۲، ص ۲۷۴.
۲- السیره، ج ۴، ص ۳۱۳.



شده از پوست گذاشته شده که از الیاف پر شده بود. حصیری نیز این بستر را از زمین جدا می کرد. در شکاف در پرده ای موئین آویخته شده بود.^۱

خانه ای که برای عروس آماده شده بود، همه اش همین بود. این خانه نمی توانست کاخی بزرگ و باشکوه باشد؛ چرا که حاوی زیورآلات گرانبها نبود. البته، به حد کافی از فروغ و تابش برخوردار بود. صدها بار از وحی آسمانی استقبال نمود. هدایتی که کرانه های هستی را فرا گرفت، این خانه به عنوان مرکز آن محسوب می شد. ده سال پس از این تاریخ، این خانه پیکر عزیزترین فرزند آدم، محمد بن عبدالله، را در خود جای داد و سپس در آن بسته شد، تا برای همیشه تاریخ زیارتگاه فرخنده همه مسلمانان از گوشه و کنار جهان باشد. راستی که چه خانه شگفتی است! در زمان حیات پیامبر ﷺ برای کلیه نمایندگان اعزامی، محل گسترش نور و هدایت و دانش بود و پس از این که دره اش همراه با پیکر محمد ﷺ بسته شد، بوی پاک و دل انگیز خود را بر زائران می پاشاند و دل هایشان را زنده می نمود.

پیامبر ﷺ در مدینه استقرار یافت. مسجد خود را ساخت و در پیرامون مسجد، ساختمان چند اتاقه ای را نیز به پایان رساند. درهای همه این اتاق ها به طرف حیاط مسجد باز می شدند. سوده بنت زمعه را در یکی از این اتاق ها اسکان داد، تا به کار منزل بپردازد و شؤون خانه را کنترل کند و جهت آسایش پیامبر ﷺ و دو دخترش، ام کلثوم و فاطمه، بیداری بکشد.

در ماه شوال سال دوم هجرت، آن شب مبارک و میمون فرا رسید. شبی که عایشه به خانه نبوت وارد شد و بزرگ ترین شرفی را که ممکن است یکی از زنان جهان کسب کند، به دست آورد. او همسر محمد ﷺ و مادر همه مؤمنان گردید.



ام رومان دختر خوشبخت خود، عایشه، را به پیامبر ﷺ تقدیم نمود. عایشه تنها نه سال داشت، اما از نظر رشد جسمی یک زن کامل بود و از عقل و ذهنی قوی و مستعد برخوردار بود. روزی عایشه روی ریسمانی که به دو درخت خرما بسته شده بود، تاب می‌خورد. ام رومان مادر عایشه آمد و او را از روی تاب، پایین آورد. نخست صورت عایشه را با آب شست؛ موهای پرپشت و انبوه و به هم چسبیده سرش را صاف و شانه کرد و سپس او را برد، تا به در خانه رسید. ایستاد تا نفس نفس زدن عایشه تمام شود، چون آرام گرفت، او را درباره جمعی از زنان انصار داخل خانه برد. زنان گفتند:

به خیر و برکت ...!

ام رومان دختر را به زنان سپرد، تا او را آرایش کنند و سپس به پیامبر ﷺ بپارند. پیامبر ﷺ در عروسی خود با عایشه، نه شتری کشت و نه گوسفندی سر برید. تنها سعد بن عباد، صحابی بزرگوار و سردار قبیله خزرج، طبق عادت همیشگی خود یک کاسه بزرگ برای پیامبر ﷺ و خانواده‌اش فرستاد. این کاسه را چهار نفر مرد حمل می‌کردند. کاسه حاوی خوراک ترید و گوشت استخوان‌دار بود. سعد هم‌چنین شیر نوشیدنی برای پیامبر ﷺ فرستاد!

خوراک و آشامیدنی عروسی همین بود و بس. در اوج سادگی خوشبخت‌ترین زن به خانه بزرگ‌ترین مرد برده شد. دختر ابوبکر رضی الله عنه از همان نخستین روز خود را آماده می‌کرد تا حامل علوم و برکات نبوت باشد و در طول پنجاه و هفت سال پس از این ماجرا، به عنوان نخستین منبع، دانش‌های خانه نبوت را در میان همه مردم گسترش دهد. عایشه در ماه شوال به خانه پیامبر ﷺ برده شد. این ماه در تمام زندگی برایش از ارزش و لطافت خاصی برخوردار بود. ماه شوال، ماه خاطرات بود. به همین خاطر از



صمیم قلب دوست داشت، زنان فامیلش در همین ماه به خانه بخت بروند. با مباحات خاصی می‌گفت: «در ماه شوال پیامبر ﷺ مرا به عقد خود درآورد و همین ماه با من زفاف نمود. کدام یک از زنانش بیشتر از من، خوش شانس بوده است؟»^۱.

عایشه به خانه پیامبر ﷺ رفت تا زندگی دیگری را شروع کند. او با این ازدواج، تولدی دوباره یافت و انسانی دیگر شد. این ازدواج برای او منجر به عشقی پایدار، عمیق و ریشه‌دار گردید. درست برخلاف عشق‌هایی که ابتدا شعله‌ور می‌شوند و منجر به ازدواج می‌گردند، اما در آستانه حجله خاموش می‌شوند. خانه پیامبر ﷺ را رشته‌ای نامریی با آسمان متصل می‌کرد. جبرئیل با پیام‌های خدایی، همواره نزد پیامبر ﷺ می‌آمد. رسالت خدایی مردم را مشخص می‌نمود. در این فضا، عایشه رضی الله عنها در زیر باران تند وحی قرار داشت. روحش بزرگ و بزرگ‌تر می‌شد و ایمانش تکامل می‌یافت. از این‌جا بود که کم‌کم اندیشه‌های ناب به مغزش هجوم می‌آوردند و مغز کوچکش را زیر حملات تند خود قرار می‌دادند تا در آینده از او شخصیتی قوی و مستقل بسازند.

پیامبر با فراست ایمانی خود دریافته بود که در وجود عایشه چیزی وجود دارد که به ندرت در دیگر زنان یافت می‌شود. بنابراین با او ازدواج کرد و او را به خانه خود آورد و به اصلاح و تربیتش پرداخت. درست مثل یک غنچه تازه شکفته یا به مانند یک شاخه تازه جوانه زده، او را نوازش می‌کرد. گیاهان هرز را از دور و برش می‌زدود تا مبادا مانع رشد و ترقی او بشوند. بدین‌سان عایشه نوجوان در سایه وحی، تربیت گردید. سیمای شخصیتش، قالب‌بندی شد. خطوط خلاقیتی او مشخص گردید و فکر و اندیشه‌اش شکل گرفت و هویت یافت.

۱- مسند امام احمد، ج ۶، صص ۵۴ و ۲۰۶؛ مسلم، شماره ۱۴۲۳؛ ترمذی، شماره ۱۰۹۳؛ نسائی، ج ۶، صص ۷۰ و ۱۳۰؛ ابن ماجه، شماره ۱۹۰۰؛ ابن سعد، ج ۸، ص ۵۹؛ المصنف، ج ۶، ص ۱۹۰ (مترجم).



رفته رفته این تکامل اوج گرفت و پیشرفت کرد و بر دامنه‌اش افزوده شد. در نهایت خداوند با صراحت در آیتی تکان‌دهنده و قاطع بیان داشت:

﴿الْبَلَاءُ أَوْلَىٰ لِمَنْ عَمِلَ فِيهِمْ ثُمَّ وَأَرْزَوْهُ أَمْ يُنْفُتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ۶].

«پیامبر از خود مؤمنان نسبت به آنان اولویت دارد و همسرانش مادران مؤمنانند».

این جاست که عایشه در کنار دیگر همسران پیامبر ﷺ «مادر مؤمنان» می‌شود. مؤمنان، آنانی هستند که باور و اعتقادشان به مبدأ هستی و یگانه مطلق، از مظاهر و قالب‌ها فراتر رفته و به باطنی‌ترین و ژرف‌ترین لایه‌های دلشان نفوذ یافته است و عایشه رضی الله عنها «مادر» چنین کسانی است.

عایشه صدیقه رضی الله عنها در این سن اندک وارد خانه پیامبر ﷺ شد. حکمت خداوند در این آشکار می‌شود که عایشه زندگی‌اش را به عنوان یک همسر در چنین سنی آغاز نماید، تا در دامان پیامبر ﷺ رشد کند و ببالد و شخصیتش تکوین و عقل و دانش و اندیشه‌اش زیر نظر پیامبر ﷺ تکامل یابد. پیامبر ﷺ به عایشه توجه و عنایت خاصی می‌نمود. این توجه درست از زمانی شروع شد که او دخترکی پرناز و طناز بود و تا زمانی که به یک زن کامل مبدل گردید و صاحب عقل کامل و اندیشه‌ای پخته شد و قدرت کسب دانش و گسترش آن را میان مردم به دست آورد، ادامه یافت. عایشه برای پیامبر ﷺ به سان دانش‌آموز نجیب و آرامی بود که در محضر او کلیه علوم را فرا می‌گرفت. تا در آینده به مثابه بزرگ‌ترین و برترین آموزگار مطرح شود.

درست از زمانی که او قدمش را بر آستانه این خانه مبارک گذاشت، همه آن‌چه را که در آن می‌گذشت به حافظه خود می‌سپرد. او هیچ‌گاه فراموش نمی‌کند که چگونه در کنار همسن و سالانش با عروسک‌ها بازی می‌کرد. او لبخند زیبای



پیامبر ﷺ را که بازتابنده تمامی عشق، عطوفت و محبتی بود که در قلب پیامبر ﷺ نسبت به عایشه موج می‌زد فراموش نمی‌کرد. این لبخند زمانی بر لبان پیامبر ﷺ شکفت که از عایشه در مورد عروسک‌هایش پرسید:

این چیست؟

پاسخ داد: یک اسب است.

پیامبر ﷺ فرمود: سبحان الله، اسب بال‌دار!

عایشه با هوشیاری فطری خود که حاکی از شهادت او بود، پاسخ داد:

مگر نشنیده‌ای که سلیمان اسب بال‌دار داشته است؟

این خوش‌طبعی‌ها و شوخی‌های ظریف پیامبر خدا ﷺ در کنار هم‌زیستی مهربانانه و مهرورزانه او با عایشه سبب شده بود، که عایشه نسبت به پیامبر ﷺ عشقی شکوهمند در دل پیوراند. عشقی که نظیر آن را بسیار کم در دیگر همسران می‌توانیم ببینیم.

این عشق و دوستی باشکوه در طول زندگی در عایشه صدیقه موج می‌زد. او به دیگر زنان می‌آموخت که در عشق ورزیدن به همسران خویش و آرایش نمودن خود برای آنان، چگونه خلوص و شفافیت داشته باشند. او به زنی گفت: «اگر شوهری داشتی و می‌توانستی دو چشم‌ت را برایش دریاوری و دو چشم زیباتر به جای آنها بگذاری، این کار را بکن»!

آخر چگونه عاشق و دوست‌دار پیامبر ﷺ نباشد، مگر هم او نبود که به وی چنان توجه و عنایتی نمود که حتی از پدر خود نیز ندیده بود؟ نقل می‌کنند که پیامبر ﷺ روزی با او درباره موضوعی مجادله نمود، اما عایشه خودداری کرد. پیامبر ﷺ به او گفت:



دوست داری چه کسی میان من و تو داوری کند؟ آیا موافقی که عمر رضی الله عنه داوری کند؟

عایشه گفت: «دوست ندارم عمر داور باشد».

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: دوست داری پدرت باشد؟

گفت: بله.

پیامبر صلی الله علیه و آله شخصی را دنبال ابوبکر صدیق فرستاد. ابوبکر آمد. پیامبر صلی الله علیه و آله به حرف آمد و فرمود: این...

عایشه حرف پیامبر صلی الله علیه و آله را قطع کرد و گفت: از خدا بترس و به جز حق چیزی نگو

...

ابوبکر سراسیمه شد. آخر چگونه دخترش به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چنین بگوید؟ مگر پیامبر جز حق، چیز دیگری می گوید؟ ابوبکر صدیق دستش را بلند کرد و یک سیلی بر گونه عایشه نواخت. بینی عایشه زخمی شد و خون از آن جاری گردید و بر لب هایش ریخت. عایشه از کنار پدر گریخت و به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پناه برد و پشت سر او ایستاد. پیامبر صلی الله علیه و آله برخاست و با دستان خود خون ها را از لباسش شست و به ابوبکر فرمود: «تو را به خدا قسم برو ... ما که تو را برای این نخواستیم بودیم ...».

ابوبکر صدیق که خارج شد، عایشه برخاست و خود را از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دور کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله به او گفت: بیا کنار من ...

عایشه سر باز زد، پیامبر صلی الله علیه و آله لبخندی زد و گفت:

«چند لحظه پیش به سختی خود را پشت سر من پنهان می کردی»^۱.

عایشه صدیقه به پیامبر صلی الله علیه و آله بی نهایت عشق می ورزید تا جایی که به وزیدن نسیم بر پیامبر صلی الله علیه و آله نیز حسادت می کرد و غیرتش می جوشید. نوازشی که صورت

۱- اعلام النساء، ج ۳، ص ۱۵؛ منتخب کنز العمال، ج ۵، ص ۱۱۹.



پیامبر ﷺ از نسیم می دید برای عایشه رضی الله عنها سخت بود. چون دوست تنها با دستان او نوازش شود. هرگاه پیامبر ﷺ از او می پرسید: عایشه، تو را چه شده. غیرت کرده ای؟

پاسخ می داد: چرا کسی مانند من برای کسی هم چون تو دچار غیرت و حسادت نشود؟!.

آخر چرا نسبت به پیامبر ﷺ دچار غیرت نشود، او که می داند پیامبر ﷺ برترین انسان است! آخر چگونه برای پیامبر ﷺ دچار حسادت نشود؟ او تا حدی به پیامبر ﷺ عشق می ورزد، که آرزو می کند کاش او را روی چشمان خود می گذاشت و مژه های خویش را بر او آویزان می نمود تا دیگر هیچ کسی در پیامبر با او شریک نباشد!.

راستی، او چگونه نسبت به پیامبر ﷺ دچار غیرت و حسادت نشود، مگر نه این که پیامبر ﷺ با تقسیم عادلانه خود، به او مانند بقیه زنان تنها یک روز اختصاص می دهد؟ عاشق به عدالت بسنده نمی کند، بلکه می خواهد معشوق تماماً از آن او باشد و هیچ کس جز او به معشوق دسترسی نداشته باشد.

این عشق باشکوه عامل غیرت شدید عایشه نسبت به پیامبر ﷺ بود و سرانجام این عشق باشکوه عاملی اساسی بود تا عایشه همه آنچه را که، دوست انجام می داد یا می گفت به حافظه خود بسپارد تا در آینده با قلب، روح و عقل خود دایره المعارف زنده و سیار او باشد.

هم چنان که او نسبت به پیامبر ﷺ عشق می ورزید، پیامبر ﷺ نیز عشق او را با عشق پاسخ می داد. عایشه، زمان خردسالی در خانه عزیزترین دوستش بود و پس از آن، زمانی که یک جوان بود به او عشق می ورزید. پیامبر ﷺ هیچ گاه خواسته او را



رد نمی‌کرد؛ پیامبر می‌ایستاد و با ردای خود او را می‌پوشاند تا او گونه‌اش را بر گونه پیامبر ﷺ بگذارد و به بردگان سیاه‌پوستی بنگرد که در مسجد بازی و تمرین می‌کردند. تا خود او خسته نمی‌شد و بر نمی‌گشت، پیامبر ﷺ هم چنان می‌ایستاد^۱.

عزت نفس و خودباوری آزادانه عایشه برای پیامبر ﷺ دوست‌داشتنی و خوشایند بود. موضع‌گیری‌های عایشه صدیقه برای پیامبر ﷺ شگفت‌انگیز بودند. نقل شده که: ام‌المؤمنین زینب بنت جحش، هووی عایشه، روزی نزد عایشه آمد و به فخر فروشی و خرده‌گیری از عایشه پرداخت. عایشه رضی الله عنها ساکت بود و با احترام و شکوه خاصی به چشمان پیامبر خدا ﷺ خیره شده بود. همین که احساس کرد پیامبر ﷺ بدش نمی‌آید که عایشه از خود دفاع کند، برخاست و پاسخ زینب را داد. مرتب با او حرف زد و از خود دفاع نمود، تا این‌که سرانجام زینب را به سکوت واداشت. در این زمان پیامبر خدا ﷺ با شگفتی به عایشه خیره شد و فرمود: او، دختر ابوبکر است^۲.

پیامبر ﷺ به خاطر عشقی که عایشه نسبت به او داشت و احترامی که برای او قایل بود و قدرشناسی که از او می‌کرد، به او محبت می‌نمود. عایشه صدیقه می‌گفت: پیامبر ﷺ کفشش را وصله می‌زد و من نشسته بودم و پشم می‌ریسیدم. به پیامبر ﷺ نگاه کردم. به ناگاه دیدم از پیشانی‌اش عرق سرازیر می‌شود و سپس عرق‌ها از خود نور تولید می‌کنند. من مات و مبهوت شدم. پیامبر ﷺ نگاهی به من کرد و فرمود: چرا مات و مبهوت شده‌ای؟

۱- صحیح بخاری، ج ۳، ص ۲۶۶.

۲- البدایه و النهایه، ج ۸، ص ۹۳.



گفتم: «ای پیامبر خدا! به تو نگاه می‌کردم. دیدم پیشانی‌ات عرق می‌کند و سپس عرق‌ها نور تولید می‌کنند. مسلماً اگر ابوبکر هذالی تو را می‌دید می‌دانست که تو به شعرش سزاوارتری...».

پیامبر ﷺ فرمود: مگر ابوبکر هذالی چه می‌گوید؟

گفتم: او این دو شعر را گفته است:

ومبرأ من كل غبر حیضه وفساد مرضعه وداء مغیل

واذا نظرت الى أسره وجهه برقت كبرق العارض المتهلل

«او از هرگونه زخم زمان قاعدگی و فسادزنی که شیر می‌دهد و دردی که در اثر شیر دادن بچه در زمان بارداری به وجود می‌آید سالم و تندرست است. هرگاه به خطوط چهره‌اش بنگری، هم‌چون ابر درخشانده و برق زننده، می‌درخشد و بوق می‌زند».

عایشه می‌گوید: «پیامبر خدا ﷺ چیزی را که در دست گذاشت و برخاست و به سوی من آمد و میان دو چشمم را بوسید و گفت: «عایشه، خدا به تو جزای خیر دهد، آن‌قدر از خودم خوشحال نشدم که از تو خوشحال شدم».

بنابراین باتوجه به هوش و ذکاوت و طبیعت شادی که خداوند به او داده بود و نیز با توجه به علاقه شدید او به خشنود ساختن شوهر، عایشه نزد پیامبر ﷺ نه تنها از همه زنان، بلکه از همه مردم محبوب‌تر بود. در بخاری روایت شده که: عمرو بن عاص رضی الله عنه گفته است: «گفتم: ای رسول خدا! کدام یک از مردم نزد تو محبوب‌تر است؟»

فرمود: عایشه.

گفتم: از مردان؟



فرمود: پدرش ...!.

عایشه صدیقه رضی الله عنها به خاطر خصلت‌های زیبایی که خداوند در او قرار داده بود، برترین مقام را در قلب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دست آورده بود - البته اگر ام‌المؤمنین خدیجه رضی الله عنها - را استثناء کنیم.

مسلماناً هرگاه خداوند بنای چیزی را بگذارد، ابزارهایش را نیز فراهم می‌کند. خداوند برای عایشه صدیقه این تصمیم را گرفته بود که سرمشق و الگوی دیگر زنان مسلمان باشد. از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دانش نبوت را فرا بگیرد و به دیگران بیاموزد.

بدین جهت خداوند به او استعداد‌های گوناگونی هم‌چون هوشیاری، فصاحت، بلاغت و حافظه قوی و زنده داده بود. علاوه بر این که به او توفیق هدایت، عبادت و تقوا نیز داده بود. بی‌تردید همه این‌ها از لطف و عنایت خداوند می‌باشند. مسلماً خداوند هرگونه که بخواهد، لطف می‌کند.

همه این عنایات برای آن بود تا عایشه رضی الله عنها گنجینه امانتی باشد که همه علوم نبوت یا حداقل اکثر آنها را به حافظه خود بسپارد و سپس آنها را برای جویندان علم طرح نماید.

آخر چگونه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را دوست نداشته باشد، مگر نه این است که خداوند او را فراهم نموده تا در خوشی و ناخوشی، مایه تسلی دل و آرامش خیال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد؟ چگونه به او عشق نورزد، مگر نه این که او دختر محبوب‌ترین مردم نزد اوست؟ مگر او پاره تن پدر خویش نیست؟

عایشه تنها نسب را از پدر خویش نگرفته بود، بلکه به اخلاق او نیز آراسته شده بود و هوشیاری، رسایی سخن، فصاحت و آگاهی از رویدادها و نسب‌های اعراب و از همه مهم‌تر عشق پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را هم از او به ارث برده بود.



پیامبر عایشه را به خاطر مجموع خصلت‌های زیبایی که شخصیت وی را شکل داده بودند، دوست می‌داشت. عشق پیامبر ﷺ به عایشه برای این نبود که او در میان زنان، تنها دوشیزه‌ای بود که با او ازدواج کرده بود. این قضیه نمی‌توانست او را محبوب‌ترین زن در قلب پیامبر ﷺ قرار دهد. پیامبر ﷺ پیش از این خدیجه را بیش از عایشه دوست می‌داشت، با این که دوشیزه نبود. عایشه خود مدام به این حقیقت اعتراف می‌نمود: «آن‌طور که از خدیجه دچار غیرت شده‌ام از هیچ زنی نسبت به پیامبر ﷺ دچار غیرت نشده‌ام. آخر پیامبر ﷺ مدام از او یاد می‌کرد و او را زیاد می‌ستود»^۱.

نقل شده که: هاله خواهر خدیجه به مدینه آمد. پیامبر ﷺ پیش از این که او را ببیند از حیاط خانه صدایش را شنید. صدای او با صدای خدیجه شباهت زیادی داشت؛ بنابراین در حالی که قلبش می‌تپید فریاد زد: خدایا! هاله!

عایشه صدیقه نتوانست خود را کنترل کند. برای همین گفت: چرا پیرزنی از پیرزان قریش را این همه یاد می‌کنی: پیرزنی بی‌دندان که دیرزمانی است هلاک شده و خداوند کسی بهتر از او را به تو داده است؟

پیامبر ﷺ عصبانی شد و فرمود: «نه به خدا. خدا کسی بهتر از او را به من نداده است. زمانی که مردم کفر می‌ورزیدند، او به من ایمان آورد، زمانی که مردم مرا تکذیب می‌نمودند، او تصدیق نمود. هنگامی که مردم مرا از همه چیز محروم می‌کردند، او با من همدردی می‌نمود. به علاوه، خداوند در میان بقیه زنان تنها از او به من فرزند داده است»^۲.

۱- صحیح بخاری، ج ۳، ص ۲۶۵.

۲- روایت فوق در صحیح بخاری آمده، اما قسمت اخیر آن که پیامبر عایشه را با این کلمات پاسخ می‌دهد: نه به خدا، کسی بهتر از او را به من نداده، در بخاری نیامده است، بلکه این قسمت در روایت امام احمد آمده است: این کثیر درباره سندی گفت: «لا بأس به». مترجم



پیامبر خدا ﷺ هم چنان که خدیجه را به خاطر خصلت‌های بزرگی که پاره‌ای از آنها در همین روایت آمده‌اند دوست می‌داشت، عایشه را نیز به خاطر خصلت‌های دیگری از قبیل هوشیاری، ایمان، عبادت، عقل و حلاوت وی دوست می‌داشت.

علت عشق و محبت پیامبر ﷺ به عایشه زیبایی کامل او نبود. هرچند این که پیامبر زیبایی را دوست داشته باشد، عیب و ننگ محسوب نمی‌شود؛ چرا که او نیز همانند دیگر مردم یک انسان است، ولی در میان زنان پیامبر ﷺ عایشه تنها کسی نبود که از زیبایی برخوردار بود. ام سلمه رضی الله عنها از زیباترین زنان عرب به شمار می‌رفت. عایشه رضی الله عنها می‌گوید: «زمانی که پیامبر خدا ﷺ با ام سلمه ازدواج نمود، سخت اندوهگین و افسرده شدم، چون درباره زیبایی او زیاد شنیده بودم. روزی زرنگی به خرج دادم تا او را ببینم. چون او را دیدم، چند برابر از آنچه برایم گفته شده بود، او را زیباتر یافتم»^۱.

هم‌چنین زینب بنت جحش همسر پیامبر ﷺ، جوانی زیبا و اشرافی بود که در میان مردم به زیبایی خود شهرت داشت. جویریة بنت حارث رضی الله عنها همسر دیگر پیامبر ﷺ هم چنان که عایشه خود گفته، زنی شیرین و بانمک بود و تا کسی او را می‌دید، شیفته‌اش می‌شد. بنابراین عشق و محبت پیامبر ﷺ به عایشه به سبب زیبایی او نبوده است؛ چرا که پیامبر ﷺ زنانی زیباتر از او نیز داشته است.

عشق او به عایشه به سبب جوانی او هم نبود. با این که بدون تردید عایشه جوانی کم‌سن و سال بود، ولی تنها او نبود که این خصلت را داشت. پیامبر خدا ﷺ با حفصه رضی الله عنها زمانی ازدواج نمود که او جوانی بود هیجده ساله و سرشار از سرزندگی، شادابی و جوانی. زینب بنت جحش نیز جوان بود. جویریة بنت



حارث نیز بیست ساله بود. صفیه دختر حُیّ بن اخطب، زمانی که پیامبر خدا ﷺ با او ازدواج نمود، بیش از هفده سال نداشت.

بنابراین عایشه چون جوانی کم سال بود، لزوماً محبوب‌ترین مردم نزد پیامبر ﷺ نبود. در نهایت، چون او دختر محبوب‌ترین مردم در قلب پیامبر ﷺ بود، نیز نمی‌توانست محبوب‌ترین و دوست‌داشتنی‌ترین زن باشد. عایشه دختر ابوبکر صدیق بود و به حق دختر پدرش بود. هم‌چنان که پیامبر خدا صدافت ابوبکر صدیق را دوست می‌داشت، صداقت و ایمان راستین عایشه را نیز دوست می‌داشت، و هم‌چنان که بخشش‌ها و از خودگذشتگی‌های ابوبکر صدیق را در راه عشق و خدمات پیامبر خدا ﷺ دوست می‌داشت، بخشش‌ها، محبت‌ها و فداکاری‌های عایشه را در راه رضایت پیامبر خدا ﷺ دوست می‌داشت.

نقل شده که: چون آیه تحقیر^۱ نازل گردید، مبنی بر این که زنان پیامبر ﷺ مختار باشند زندگی دشوار با پیامبر ﷺ را برگزینند یا طلاق را، پیامبر ﷺ نزد عایشه صدیقه رضی الله عنها آمد و فرمود:

من مسأله‌ای را با تو در میان می‌گذارم، تا با پدر و مادرت مشورت نکرده‌ای در تصمیم‌گیری عجله نکن. عایشه صدیقه گفت: این مسأله چیست؟ پیامبر خدا ﷺ این آیه را تلاوت نمود:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ الزَّوْجَ الْفَاحِشَ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ آلَ اللَّهِ وَمَا يُحَرِّمُ اللَّهُ عَلَى النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا الْفَاحِشَ ۚ وَنُفْسُكَ فَكَانَ آلَ اللَّهِ أَعْلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِندَهُمْ إِلَّا بِرَأْيِ اللَّهِ ۚ﴾ [الأحزاب: ۲۸-۲۹].

«ای پیامبر! به زنان بگو: اگر شما دنیا و زینت‌های آن را می‌خواهید، بیایید تا به شما هدیه‌ای مناسب بدهم و به زیبایی رهایتان سازم و اگر خدا، پیامبر و سرای

۱- تفسیر ابن کثیر، ج ۳، ص ۴۷۹.



آخرت را می‌خواهید، خداوند برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی تدارک دیده است».

عایشه صدیقه به سرعت پاسخ داد: ای رسول خدا! آیا در مورد تو با پدر و مادرم مشورت کنم؟ من می‌دانم پدر و مادرم به من دستور نمی‌دهند از تو جدا شوم ... من، خدا، پیامبر ﷺ و سرای آخرت را می‌خواهم».

پیامبر خدا ﷺ به خاطر علاقه‌ای که به او داشت و اندوهی که از جدایی او احساس می‌کرد، از عایشه صدیقه خواست پیش از پاسخ عجلانه، با پدر و مادر خویش مشورت نماید. چون می‌دانست پدر و مادرش به او دستور می‌دهند کنار پیامبر ﷺ بماند. اما عایشه بیشتر علاقمند بود کنار پیامبر ﷺ بماند و از جدایی او بیشتر می‌ترسید.

آن‌چه ذکر گردید پاره‌ای از خصلت‌هایی بود که سبب شده بود عایشه صدیقه رضی الله عنها بیش از دیگر زنان پیامبر ﷺ، قلب او را به خود اختصاص دهد.

همه کسانی که عایشه صدیقه را دیده‌اند یا از او و یا درباره او چیزی شنیده‌اند، به فضیلت و برتری او شهادت می‌دهند. عروه بن زبیر می‌گوید: «در مورد قرآن و احکامش و نیز درباره حلال و حرام و شعر و رویدادهای اعراب و انساب کسی را از عایشه داناتر ندیده‌ام»^۱.

ابن عبدالبر نیز می‌گوید: در زمینه سه رشته از علوم، عایشه صدیقه، یگانه روزگار خود بود؛ فقه، پزشکی و شعر^۲.

آخر چگونه چنین نباشد؟ معلم و آموزگار او محمد ﷺ بوده است. زمانی که به خانه پیامبر ﷺ آمد، دخترکی کم سن و سال بود؛ به فراگیری علوم و تطبیق

۱- أعلام النساء، ج ۳، ص ۱۰۵.

۲- الاستیعاب فی معرفه الأصحاب.



دستورات دینی سخت علاقمند و شیفته بود. بی آن که به جر و بحث بپردازد، بدون وقفه سؤال می کرد. روزی از پیامبر ﷺ پرسید: ای رسول خدا ﷺ! به من بگو اگر بدانم چه شبی شب قدر است، در آن چه بگویم؟

پیامبر ﷺ فرمود بگو: «اللهم انك عفو كريم تحت العفو فاعف عني» «خدایا! تو بخشنده و بزرگواری هستی و گذشت را دوست داری، از من درگذر!».

علاقه شدید عایشه به فراگیری علوم، سخنوری و هوشیاری وی و عشق او نسبت به پیامبر ﷺ، همه و همه این خصلت ها، پیامبر ﷺ را شیفته اش می نمود. باید به این خصلت ها جوانی، کم سن و سالی و مجالست شیرین و گرم او را نیز افزود. تمام این خصوصیات هم کمال او را می رساند و هم این را که خداوند به او لطف و عنایت خاصی داشته است.

صحابه نیز ارزش این عشق را می دانستند. برای همین منتظر روز نوبت عایشه بودند، تا هدایای خود را به سوی پیامبر خدا ﷺ سرازیر کنند به همین جهت سرانجام غیرت زنان پیامبر خدا ﷺ جوشید. روزی در خانه ام سلمه رضی الله عنها گرد آمدند و به او گفتند: «مردم ترجیح می دهند هدایای خود را روز نوبت عایشه بیاورند. ولی ما هم مانند عایشه دوست داریم چیزی به ما برسد. بنابراین تو با پیامبر خدا ﷺ حرف بزن تا به مردم دستور دهد، هرکجا که بود، یا نوبت هر زنی که بود، هدایای خود را بیاورند».

ام سلمه موضوع را با پیامبر خدا ﷺ در میان گذاشت. اما پیامبر ﷺ از او روی برگرداند. ام سلمه دوباره حرف زد، پیامبر ﷺ فرمود: «ام سلمه! در مورد قضیه



عایشه آزارم مده. چون به خدا، در بستر کسی جز او، وحی بر من نازل نشده است»^۱.

گویی پیامبر خدا ﷺ برای ام سلمه تشریح می‌کند که چرا عایشه را بیش از دیگران دوست دارد. می‌گوید: وحی در بستر کسی جز او بر من نازل نشده، انگار می‌خواهد به او بگوید: او نزد خدا هم از شما برتر است. بنابراین چگونه نزد من از شما برتر نباشد؟ اما زنان پیامبر ﷺ به انگیزه غیرت و حسادت، باز فاطمه رضی الله عنها را نزد پدر فرستادند. فاطمه اجازه خواست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در لحافی با عایشه خوابیده بود. به فاطمه اجازه داد. فاطمه گفت: «ای پیامبر خدا ﷺ! زنان مرا نزد تو فرستاده‌اند. آنان از تو می‌خواهند در مورد دختر ابوقحافه با آنان به عدالت رفتار کنی».

در این میان عایشه ساکت بود و چیزی نمی‌گفت. پیامبر خدا ﷺ به فاطمه فرمود: دخترکم! مگر کسی را که من دوست دارم تو دوست نداری؟ گفت: چرا. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: پس تو هم او را دوست بدار^۲.

این عشق جاودان و متقابل، مدام آن دو را سیراب می‌ساخت و در طول زندگی، آنان را با نشاط و سرحال می‌نمود. روزی عایشه صدیقه از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید: عشق تو نسبت به من چگونه است؟ پاسخ داد: مانند گره ریسمان از آن پس عایشه مدام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌پرسید: ای پیامبر خدا ﷺ! آن گره چگونه است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمود: بر همان حالت همیشگی است^۳.

عایشه در طول زندگی، یاور، رازدار و منبع شادمانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود. در سفرها و جنگ‌ها همراهش بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از حرف زدن با او انس می‌گرفت. هرگاه عایشه با او همراه نبود، چون برمی‌گشت به سرعت ماجرا را برایش تعریف می‌کرد. روزی

۱- صحیح بخاری، ج ۲، ص ۳۰۸؛ منتخب کنز العمال، ج ۵، ص ۱۱۷؛ البدایه و النهایه، ج ۸، ص ۹۳.

۲- اعلام النساء، ج ۲، ص ۱۳.

۳- اعلام النساء، ج ۳، ص ۱۵.



خوشحال و شادمان به خانه آمد. از خوشحالی خطوط چهره‌اش درخشید. به عایشه فرمود: شنیده‌ای موقعی که مرد مدلی پاهای زید^۱ و اسامه را دید چه گفت؟ او گفت: این پاها از همدیگرند^۲.

عایشه در غم‌ها و شادی‌ها هم‌درد و شریک پیامبر ﷺ بود. روزی از پیامبر ﷺ پرسید:

ای رسول خدا ﷺ! آیا روزی سخت‌تر از روز جنگ احد بر تو گذشته است؟ پیامبر ﷺ جواب داد: بله ای عایشه! روز طائف از آن سخت‌تر بود. زمانی که از مسلمان شدن کفار قریش نومید شدم به طایف پناه بردم تا مردم آنجا را دعوت کنم. آنها به صورت زشت و ناخوشایندی مرا از خود راندند و کودکانشان را بر من مسلط نمودند تا با سنگ مرا بزنند. سرانجام کفش‌هایم پر از خون شد^۳

این عشق متقابل برای همیشه جاودان باقی ماند و همچنان رشد کرد و بالید. درست به سان یک درخت تنومند که مرتب در حال رشد و شکوفایی است. درخت عشق و دوستی آنها همواره جوانه می‌زد و شاخه‌هایش پر می‌گشودند. تا این‌که از جهان زندگی بگذرند و به جهان آخرت قدم بگذارند. پیامبر ﷺ آرزو می‌کرد هم‌چنان که عایشه در دنیا شریک زندگی‌اش بوده در آسمان نیز شریک زندگی او باشد. می‌فرمود: عایشه را در بهشت دیدم تا بدین‌سان مرگم بر من آسان شود. انگار دارم سفیدی دستانش را می‌بینم.^۴

لحظه جدایی فرا رسید. پیامبر ﷺ به سوی دوست برتر خویش پرواز نمود. عایشه رضی الله عنها در این دواع جانسوز، عشق پیامبر ﷺ را در دل خود پرورد و پس از

۱- زید همان زید بن حارثه است. اسامه نیز فرزند او (زید) است.

۲- صحیح بخاری، ج ۲، ص ۲۷۳.

۳- ابن کثیر، السیره النبویه، ج ۲، ص ۱۵۲؛ سیره ابن هشام.

۴- ابن سعد، الطبقات الکبری، ج ۸، ص ۶۶؛ منتخب کنز العمال، ج ۵، ص ۱۱۷؛ البدایه و النهایه، ج ۸، ص ۹۲.



او، از آن نگهداری نمود. این حراست از شکوفه عشق در نهاد عایشه گرما و حرارت تولید می نمود و روح و روانش را زندگی می بخشید. عایشه با عشق محمد صلی الله علیه و آله و با امید پیوستن به او، چهل و هشت سال پس از پیامبر صلی الله علیه و آله زیست. تنها عاملی که این زیستن را توأم با امید می نمود، آرزوی عمیق نسبت به فردا بود: فردای روز رستاخیز. آن روز که به محمد صلی الله علیه و آله پیوند و در بهشت برین در کنار او بماند. هنگامی که در دوران خلافت عمر بن خطاب رضی الله عنه و پس از او خیرات، برکات و ثروت ها به سوی مسلمانان سرازیر شد و مقادیر زیادی به عنوان سهمیه به عایشه رسید (دوازده هزار درهم). او همه آنها را صدقه داد و هیچ چیز برای خود نگه نداشت.

تنها خواسته و آرزوی او این بود که در روز قیامت خداوند او را با دوستش جمع کند. برای همین دوست نداشت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله از نعمت ها و لذت های دنیا بهره مند شود. او مدام در پیش روی خود این سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله را می گذاشت: «ای عایشه! اگر می خواهی به من پیوندی، باید دنیا به اندازه آذوقه یک سوارکار تو را کفایت کند»^۱.

بنابراین بهره او از این دنیا همان مقدار بود که پیامبر صلی الله علیه و آله او را سفارش کرده بود... سرشار از امید دیدار پیامبر صلی الله علیه و آله در روز قیامت، روزهای سخت زندگی را سپری می نمود. به کشش های زینده دنیا و ثروت، وقعی نمی نهاد. چون کششی عمیق تر و گوارتر او را به خود جذب نموده بود: کشش پایدار ایمان.



۶۰ - باب البناء فی السفر

باب: زفاف در سفر

توضیح: باب «البناء فی السفر» یعنی ازدواج در سفر، در آن حدیث انس درباره داستان صفیه بنت حیی آمده است که قبلاً در آغاز بحث نکاح ذکر شد.

۵۱۵۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتُ حَيٍّ فِدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ ، أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَالْقَى فِيهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتُهُ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِنْ هَذِهِ أَمْهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أَمْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبَهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَى لَهَا خَلْفَهُ وَمدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ .

ترجمه: از انس روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم در میان خیبر و مدینه سه روز اقامت کرد که با صفیه بنت حیی زفاف می کرد. من مسلمانان را به ولیمه‌ی آنحضرت فرا خواندم، در آن میهمانی از نان و گوشت خبری نبود. فرمود که سفره‌ها گسترده شود، و خرما و کشک و روغن بر آن گذاشته شد، و همین بود ولیمه‌ی (میهمانی) آنحضرت. مسلمانان گفتند: آیا صفیه در زمره‌ی مادران مسلمانان (همسران آنحضرت) خواهد بود، یا آنچه دست او مالک شده است (کنیز)؟ و سپس گفتند: اگر او را در حجاب آورد و در زمره‌ی مادران مسلمانان است و گر در حجاب نیاورد از جمله‌ی آنانی است که دست او مالک شده است. آنگاه که آماده‌ی حرکت شد، بر پس پشت خود (بر مرکب) برایش جایی آماده کرد و میان او و مردم پرده‌ای افکند.

توضیح: حدیث انس درباره داستان صفیه بنت حیی است که قبلاً در ابتدای بحث نکاح ذکر شد. و «ثلاثا یعنی علیه بصفیة» یعنی سه موردی که با صفیه انجام گرفت. اشاره دارد به اینکه سال اول زندگی مشترک (سنه الإقامة) برای زن مطلقه یا بیوه مخصوص شهر یا سکونت دائمی نیست و برای کسی که زن دیگری دارد هم مختص نیست.



از این حدیث می توان جواز تأخیر در امور عمومی برای رسیدگی به امور خصوصی را فهمید، به شرطی که هدف اصلی از دست نرود، و توجه به ضیافت عروسی و برگزاری سال نکاح با اطلاع رسانی و سایر امور که قبلاً گفته شد و به خواست الله گفته خواهد شد.^۱

۶۱ - باب الْبِنَاءِ بِالنَّهَارِ بَغَيْرِ مَرْكَبٍ وَلَا نِيرَانٍ

باب: مراسم زفاف بدون تشریفات و آتش افروزی

۵۱۶۰ - حَدَّثَنِي فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَيْتَنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَلَمْ يَرْعِنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضُجًى .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم با من ازدواج کرد و مادر من نزد آمد و مرا به سرایی درآورد، و رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا به وقت چاشت دریافت.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: باب «البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران» یعنی ازدواج در روز بدون مرکب (وسایل حمل و نقل) و بدون روشن کردن آتش. در آن قسمتی از حدیث عایشه درباره ازدواج پیامبر با او آمده است، و اشاره به این است که دخول به همسر مختص به شب نیست. و در عبارت «وبغير مركب ولا نيران» اشاره به آنچه سعید بن منصور - و از طریق او ابو الشیخ در کتاب نکاح - از طریق عروه بن رویم نقل کرده است، هست که عبد الله بن قرظ الثمالی، که عامل عمر در حمص بود، عبوری داشت و عروسی را دید که آتش هایی جلوی روشن کرده بودند، پس با شمشیر خود به آنها زد تا پراکنده شدند و بعد خطبه خواند که «عروس شما آتش روشن کردند و خود را شبیه کافران کردند، و الله نورشان را خاموش می کند».



۶۲ - باب الْأَنْمَاطُ وَنَحْوَهَا لِلنِّسَاءِ

باب: زنانی که زن را به شوهرش می سپارند

۵۱۶۱ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « هَلْ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنْتَى لَنَا أَنْمَاطٌ . قَالَ « إِنَّهَا سَتَكُونُ » .

ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم (به من) گفت: «آیا جامه‌ی پشمینی که بر هودج افکنند، گرفته اید؟» گفتم: ای رسول الله، ما را جامه‌ی پشمین کجا میسر است؟ فرمود: «زود است که میسر شود».

توضیح: عنوان (باب الأنماط ونحوه للنساء) یعنی درباره «الأنماط» و امثال آن برای زنان؛ منظور انواعی از «الکلال» و «الأستار» و فرش‌ها و چیزهایی به همین معنا است. «الأنماط» جمع «نمط» است با فتح نون و میم. شرح آن پیش‌تر در بحث «علامات النبوة» آمده است. عبارت «ونحوه» ضمیر را به صورت مفرد بر «نمط» برگردانده است.

پیش‌تر وجه استدلال به جواز استفاده از این وسایل در این حدیث توضیح داده شده است. احتمالاً مصنف به حدیثی که مسلم از عایشه نقل کرده اشاره دارد که گفته است: «رسول الله صلی الله علیه وسلم در غزواتش بیرون رفت و من یک نمط برداشتم و آن را روی در خانه پهن کردم. وقتی پیامبر برگشت، نمط را دید و ناخوشایندی در چهره‌اش نمایان شد. آن را کشید تا پاره شد. پیامبر فرمود: «الله ما را امر نکرد که سنگ و گل را بپوشانیم.» سپس من دو بالش از آن برید و این برایم مشکل نداشت.»

از این حدیث استفاده می‌شود که گرفتن «أنماط» به خودی خود مکروه نیست، بلکه آنچه باعث مکروه بودن می‌شود، آنچه با آن انجام می‌دهند، است. بحث در باره پوشاندن دیوارها در باب «هل يرجع إذا رأى منكراً» در بخش «الوليمة» خواهد آمد.

ابن بطلال گفته است: از حدیث استفاده می‌شود که مشورت دادن مربوط به زن است نه مرد، زیرا جابر به همسرش گفت: «انماطت را از من بردار» (به همین صورت گفته است) اما این دلیل نیست زیرا آنجا «انماط» را برای همسر واقعی جابر گفته و به همین دلیل آن را به او نسبت داده است، وگرنه در همان حدیث آمده که «برای شما انماط خواهد بود» که به



صورت کلی تر آمده است و همین استدلال زن جابر را برای جواز گرفتن انماط کافی دانسته‌اند.

همچنین در آن آمده که مشورت زنان درباره خانه‌ها از امور قدیمی و مرسوم است. (ابن بطلال این گونه گفته است.) در برابر این، حدیث عایشه وجود دارد که به آن اشاره خواهد شد.^۱

۶۳ - باب النِّسْوَةِ اللَّاتِي يَهْدِيْنَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا

باب: زنانی که زن را به شوهر می سپارند

۵۱۶۲ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوَ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ » .

ترجمه: از عایشه رضی الله عنها روایت است که ایشان، عروسی را به خانه شوهرش که یک مرد انصاری بود، برد. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «ای عایشه! آیا همراه شما سرگرمی (دفع و غیره) نبود؟ زیرا انصار، سرگرمی را دوست دارند».

توضیح: عبارت (باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها) یعنی «باب زنان هدیه‌دهنده زن به شوهرش»؛ در روایت کشمیهنی «اللاتی» به صورت جمع آمده که اولی است. عبارت «ودعائهن بالبركة» که در روایت ابی ذر آمده و در روایت‌های دیگر نیامده، نیز ذکر شده است. در حدیث عایشه که مصنف نقل کرده، این مطلب نیامده است، اما اگر محفوظ باشد، احتمالاً اشاره به برخی طرق حدیث عایشه است که در کتاب نکاح از طریق بهیه آمده است.

در آن روایت آمده که عایشه گفت: «زنی یتیمه در حجر من (عایشه) بود که به یکی از انصاریان شوهر داده شد. من هم از کسانی بودم که او را به شوهرش هدیه دادیم. وقتی برگشتیم، پیامبر فرمود: «چه گفتید ای عایشه؟» گفتم: «سلام کردیم و برای او دعا به برکت کردیم و سپس رفتیم.»



عبارت (إنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار) یعنی «زنی به یکی از انصار شوهر داده شد.» من اسم صریحی از او نیافتم، قبلاً گفته شده که این زن یتیمه‌ای بود که در حجر عایشه بود. طبرانی هم در «الأوسط» از طریق شریک از هشام بن عروه از پدرش از عایشه نقل کرده است.

در ابن ماجه نیز حدیثی از ابن عباس هست که می‌گوید «عایشه یکی از خویشاوندانش را شوهر داد» و در حدیث جابر که در کتاب ابی شیخ آمده، آمده که «عایشه دختر برادر یا خویشاوندی از او را شوهر داد». همچنین در «أمالی المحاملی» از وجهی دیگر از جابر نقل شده که «برخی از انصاریان برخی از اهل عایشه را شوهر دادند و او را به قباء هدیه کردند». در مقدمه، طبق ابن اثیر در «أسد الغابة» گفته شده که نام این یتیمه «فارعة بنت أسعد بن زرارة» است و نام شوهرش «نبیط بن جابر الأنصاری» است.

در شرح حال فارعة آمده که پدرش اسعد بن زراره او را به رسول الله وصیت کرد و پیامبر او را به نبیط بن جابر شوهر داد. سپس روایت عایشه از طریق بهیه را نقل کرده که پیش‌تر ذکر شد و گفته که احتمالاً همین یتیمه فارعة است، هر چند چون گفته شده خویشاوند عایشه بوده، احتمال چندتایی بودن نیز هست و شاید مبهم در حدیث به فارعة اشاره کند، چون در حدیث نسبت خویشاوندی عایشه محدود نشده است.

عبارت (ما كان معكم لهو) در روایت شریک آمده که پرسید: «آیا با او کنیزی فرستادید که دف زده و آواز بخواند؟» گفتم: «چه می‌گوید؟» گفت: «آمدیم خدمت شما، آمدیم خدمت شما، سلام کردیم و شما را سلامت گفتیم؛ اگر طلا سرخ نبود، هرگز به وادی شما وارد نمی‌شد؛ و اگر گندم سیاه نبود، دوشیزگان شما چاق نمی‌شدند.» در حدیث جابر بخشی از این است و در حدیث ابن عباس از ابتدا تا «و حیاکم» است.

عبارت (فإن الأنصار يعجبهم اللهو) در حدیث ابن عباس و جابر آمده که «قوم در میانشان آواز خوانی هست» و در حدیث جابر در المحاملی آمده: «عجله کن ای زینب، زنی بود که در مدینه آواز می‌خواند.» از این حدیث می‌توان اسم دومین خواننده آواز در داستانی که در حدیث عایشه در عیدین آمده است فهمید که آمده: «به خانه او رفت و دو کنیز داشت که آواز می‌خواندند.» پیش‌تر گفته بودم نام یکی حمامه است طبق ابن ابی‌الدنیا در «کتاب العیدین» با اسنادی صحیح و نام دیگری نیافتم، ولی احتمال دادم که زینب همین باشد.



نسایی از طریق عامر بن سعد از قرظه بن کعب و ابومسعود انصاریان نقل کرده که پیامبر اجازه دادند «در عروسی‌ها به لِه و شادی بپردازند.» حدیث صحیح است به گفته حاکم. طبرانی از حدیث سائب بن یزید از پیامبر نقل کرده که وقتی از او پرسیدند آیا در این اجازه می‌دهی؟ گفت: «بله، این نکاح است نه زنا. نکاح را تأیید کنید.» در حدیث عبدالله بن زبیر از احمد و توسط ابن حبان و حاکم تصحیح شده است «علناً نکاح را اعلام کنید.» ترمذی و ابن ماجه از حدیث عایشه افزودند «و بر آن دف بزنید» که سند ضعیفی دارد. احمد، ترمذی و نسایی از حدیث محمد بن حاطب دارند «حد فاصل بین حلال و حرام زدن دف است.» و استدلال کردند به «و اضرَبوا» که نشان می‌دهد این اختصاص به زنان ندارد اما ضعیف است. احادیث قوی اجازه این کار را به زنان داده‌اند ولی مردان به خاطر نهی از تشبه به زنان، مشمول این اجازه نیستند.^۱

۶۴ - باب الْهَدِيَّةِ لِلْعُرُوسِ

باب: هدیه برای عروسی

توضیح: عبارت (باب الهدية للعروس) یعنی باب «هدیه به عروس»، یعنی صبح اول ازدواج او با خانواده‌اش.

۵۱۶۳ - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُمَانَ - وَاسْمُهُ الْجَعْدُ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَبْنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي رِفَاعَةَ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا مَرَّ بِجَنَابَاتٍ أَوْ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرُوسًا بَرِيئَةً فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَدِيَّةً فَقُلْتُ لَهَا افْعَلِي . فَعَمِدَتْ إِلَى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ ، فَأَخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِيَ إِلَيْهِ ، فَأَنْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لِي « ضَعْهَا » . ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ « ادْعُ لِي رَجُلًا - سَمَاهُ - وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ » . قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي فَرَجَعْتُ فَإِذَا الْبَيْتُ غَاصَ بِأَهْلِهِ ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَةِ ، وَتَكَلَّمَ بِهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشْرَةَ عَشْرَةً ، يَأْكُلُونَ مِنْهُ ، وَيَقُولُ لَهُمْ « اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ » . قَالَ حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا ، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ ، وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ قَالَ



وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَ الْحُجُرَاتِ ، وَخَرَجْتُ فِي إِشْرِهِ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَدْ دَهَبُوا . فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ ، وَأَرْخَى السِّتْرَ ، وَأَتَى لُفْيَ الْحَجَرَةِ ، وَهُوَ يَقُولُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاطِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ) . قَالَ أَبُو عَثْمَانَ قَالَ أَنَسُ إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ سِنِينَ .

ترجمه: «انس بن مالک می گوید: پیامبر - صلی الله عليه وسلم - معمولاً هرگاه از کنار منزل امّ سلیم می گذشت به نزد او می رفت و بر او سلام می کرد، وقتی با زینب بنت جحش عروسی کرد، امّ سلیم به من گفت: اگر هدیه ای را برای پیامبر - صلی الله عليه وسلم - ببریم کار خوبی است، من هم گفتم: شما این هدیه را تهیه کن، امّ سلیم با خرما و روغن و کشک غذایی را به نام حیسّه در یک کاسه سنگی درست کرد، گفت: آن را به نزد پیامبر - صلی الله عليه وسلم - ببر، آنرا برای پیامبر - صلی الله عليه وسلم - بردم، فرمود: «به زمین بگذار». سپس به من دستور داد و فرمود: «برو این چند نفر را که آنها را به اسم مشخص کرد، برایم دعوت کن و هر کسی را که دیدی او را دعوت بنما». انس گوید: دستور را انجام دادم، وقتی که برگشتم دیدم که منزل از مردم پر شده است، پیامبر - صلی الله عليه وسلم - دستش را بر روی آن غذا قرار داده است و تا جایی که خواست الله بود بر آن دعا خواند، سپس ده نفر ده نفر مدعوین را برای صرف غذا دعوت می کرد، به ایشان می گفت: «به نام الله غذا را شروع کنید و هر کس از (خوراک) جلو خود غذا بخورد».

انس گوید: همه دعوت شدگان سیر شدند، آنگاه عده ای بیرون رفتند، چند نفری باقی ماندند و صحبت می کردند، من از اینکه این عده بیرون نمی رفتند ناراحت بودم، پیامبر - صلی الله عليه وسلم - به طرف حجره های همسرانش بیرون رفت، من هم بدنبال او رفتم، گفتم: این عده هم رفتند، پیامبر - صلی الله عليه وسلم - برگشت و داخل منزل گردید و پرده ای را کشید و من در حجره پیامبر بودم که آیه ۵۳ سوره احزاب نازل شد، (ای کسانی که ایمان دارید، وارد منزل پیامبر نشوید مگر شما را برای غذا خوردن دعوت نماید، نباید به سفره و ظروف او نگاه کنید، امّا هر وقت شما را دعوت نمود وارد منزلش بشوید و همینه که



غذا را خوردید، بیرون بروید، و برای صحبت کردن با هم آنجا توقف نکنید، چون این امر باعث اذیت او می گردد، او از شما شرم می کند ولی الله از بیان حق شرم ندارد).

انس گوید: مدت ده سال خدمت پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را به عهده داشتم».

توضیح: (وقال ابراهیم) بن طهمان. (از ابوعثمان به نام جعد از انس بن مالک روایت کرده که گفت: «در مسجد بنی رفاعه) در بصره بودم و شنیدم که می گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی از کنار خانه ام سلیم می گذشت...» جنبات جمع جنبه به معنی کنار یا کناره است.

عبارت (دخل علیها فسلم علیها) یعنی «وارد خانه او شد و بر او سلام کرد». این بخش از حدیث، خاص ابراهیم بن طهمان از ابوعثمان است و بقیه حدیث را جعفر بن سلیمان و معمر بن راشد هر دو از ابوعثمان روایت کرده اند که مسلم آن را از آن ها نقل کرده است. من ندیده ام که این قسمت به طور متصل از ابراهیم بن طهمان در جای دیگر آمده باشد، اما برخی از شرح دهندگان گفته اند که نسایی آن را از احمد بن حفص بن عبدالله بن راشد از پدرش نقل کرده، ولی من هنوز آن را ندیده ام.

قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزینب): یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم در زمان ازدواج با زینب دختر جحش بود. پیش تر آیه ای که درباره زیاد شدن غذا در این ماجرا است، در علامات النبوة (نشانه های نبوت) توضیح داده شده است. عیاض درباره آنچه در این حدیث آمده و گفته شده ولیمه ای که به مناسبت زینب دختر جحش داده شده بود از «حیسه» (یک نوع خوراک) که ام سلیم آن را هدیه کرده بود، ایراد گرفت؛ و روایت مشهور این است که برای او نان و گوشت تهیه کردند. اما در این داستان خبری از زیاد شدن این غذا نیست بلکه آمده «مسلمانان را از نان و گوشت سیر کرد». در حدیث باب آمده که انس گفته: «به من گفت مردانی را دعوت کن و هر که دیدی دعوت کن» و پیامبر آنها را وارد کرد، سپس دستش را روی آن حیسه گذاشت و هر چه الله خواست گفت، بعد ده تا ده تا دعا کرد تا همه از آنجا پراکنده شدند.»

عیاض می گوید این حدیث ترکیبی است از دو روایت متفاوت و ساخته شده بر هم. قرطبی در پی آن گفته که مانعی ندارد این دو روایت را جمع کرد و بهترین آن این است که گفته شود هیچ تناقضی نیست، شاید گروهی که به نان و گوشت دعوت شدند، خوردند و



رفتند و گروه دیگری که انس با آن‌ها آمد حیسه آورد و آن‌ها نیز دعوت شدند و خوردند و بعد از آن جمعی همچنان مشغول صحبت بودند.

این جمع بندی قابل قبول است، ولی بهتر آن است که گفته شود حضور حیسه همزمان با نان و گوشت بوده و همه از هر دو خوراک خورده‌اند.

تعجب می‌کنم از انکار عیاض نسبت به زیاد شدن غذا در داستان نان و گوشت، در حالی که انس می‌گوید برایش گوسفندی تهیه شده و همه مسلمانان را از نان و گوشت سیر کرده است. مگر حجم یک گوسفند چقدر است که هزار نفر را سیر کند مگر به برکتی که از آیات پیامبر در زیاد شدن غذا حاصل شده باشد.

عبارت «وبقی نفر یتحدثون» قبلاً در تفسیر سوره احزاب درباره شمار آن‌ها توضیح داده شده است.

عبارت «وجعلت أغتم» از «غم» است و علت آن آنچه پیامبر از حیا و خجالت خود نسبت به امر ایستادن و بی‌توجهی مردم به آن برداشت، و در آخر حدیث آمده «أبو عثمان گفت انس ده سال خدمت پیامبر کرد» که شرح آن قبلاً آمده و در کتاب ادب هم شرح خواهد شد ان شاء الله.^۱

۶۵ - باب استِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعُرُوسِ وَغَيْرِهَا

باب: به عاریت گرفتن جامه‌ها و غیر آن برای عروس

۵۱۶۴ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً ، فَهَلَكَتْ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلِبِهَا ، فَأَذَرَكْتَهُمُ الصَّلَاةَ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ ، فَلَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَتَنَزَّلَتْ آيَةُ التَّيْمُمِ . فَقَالَ أَسِيدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ ، إِلَّا جَعَلَ لَكَ مِنْهُ مَخْرَجًا ، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةٌ .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: وی گلوبندی از خواهر خود اسماء به عاریت گرفت و گم شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم کسانی از یاران خود را در جستجوی آن فرستاد. وقت نماز آن عده فرا رسید و چون آب نبود نماز را بدون وضو گزاردند،



آنگاه که نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمدند از این حالت به وی عرض کردند، سپس آیهی تیمم نازل شد اسید بن حضیر گفت: (ای عائشه) الله برایت پاداش نیک ارزانی کند، به الله سوگند هرگز به تو مشکلی پدید نیامده مگر آنکه الله از آن برایت گریزگاهی آماده کرده و برای مسلمانان در آن برکت قرار داده شده است.

توضیح: عنوان (باب استعارة الثياب للعروس وغيرها) یعنی باب قرض گرفتن لباس برای عروس و غیر آن. در آن حدیثی از عایشه آمده که او از اسماء گردنبندی قرض گرفت. شرح کامل آن در کتاب تیمم آمده است. دلیل استفاده از این حدیث، معانی مشترک بین گردنبند و دیگر انواع لباس‌هایی است که برای تزئین شوهر پوشیده می‌شود، خواه هنگام عروسی یا بعد از آن.

در کتاب الهبه حدیث خاص‌تری از عایشه آمده که گفته «یکی از دروع پنبه‌ای را در عهد پیامبر داشتم، هیچ زنی در مدینه نبود که خود را بیاراید مگر اینکه درخواست قرض آن را می‌کرد.» و این حدیث به عنوان «قرض گرفتن برای عروسی هنگام عقد» ترجمه شده و باید این ترجمه و حدیث در نظر باشد.

۶۶ - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ

باب: آنچه مرد، هنگام جماع با زن خود می‌گوید

توضیح: عبارت (باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله) یعنی باب آنچه مرد هنگام رسیدن به همسرش می‌گوید (زمان نزدیکی).

۵۱۶۵ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَمَّا لَو أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قَدَّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ، أَوْ قَضَى وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا» .

معنی کلمات:

- «**أَوْ قَضَى**» : تردید از راوی است، نمی‌داند که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - کلمه (قدر) را گفت یا کلمه قضی.»



ترجمه: «ابن عباس می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: اگر کسی که با زنش نزدیکی می کند باید در آن هنگام بگوید: الهی! شیطان را از من و اولادی که از این نزدیکی نصیب ما می شود دور کنی، مادام الله مقدر کرده باشد، که از این نزدیکی اولادی نصیب آنان شود، شیطان نمی تواند به این اولاد ضرر و زیانی برساند».

توضیح: عبارت (عن شیبان) یعنی از شیبان بن عبد الرحمن النحوی. منصور، فرزند المعتمر، و در سند سه نفر از تابعین هستند که اولین آنها است.

عبارت (أما لو أن أحدهم) در روایت کشمیهنی این گونه آمده، در بعضی روایات «أن» حذف شده است. در آغاز کتاب خلق، از روایت همام از منصور نقل شده بدون «لو» و با عبارت «أما أن أحدهم إذا أتى أهله». در روایت جریر از منصور در ابی داود و دیگران آمده «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله». این روایت ها روشن می کنند که این سخن قبل از شروع عمل گفته شود.

عبارت (حين يأتي أهله) در روایت اسرائیل از منصور در اسماعیلی آمده که یعنی هنگام نزدیکی گفته شود، اما می توان آن را به معنی مجازی گرفت. در روایت روح بن قاسم از منصور آمده «لو أن أحدهم إذا جامع امرأته ذكر الله» یعنی هنگام نزدیکی ذکر الله را کند. عبارت (بسم الله، اللهم جنبني) در روایت روح است که ابتدا ذکر الله کرده سپس گفته «اللهم جنبني». در روایت شعبه از منصور نیز آمده «جنبني» به صورت مفرد و در روایت همام «جنبنا» به صورت جمع آمده است.

عبارت (الشیطان) در حدیث ابی امامه از الطبرانی آمده که گفته «جنبني وجنب ما رزقتني من الشیطان الرجیم» یعنی «مرا و آنچه به من داده ای از شیطان رانده شده حفظ کن». عبارت «ثم قدر بينهما ولد أو قضی ولد» به صورت شک و احتمال آمده است. در روایت کشمیهنی آمده: «ثم قدر بينهما فی ذلک - أی الحال - ولد». در روایت سُفیان بن عیینه از منصور آمده: «فإن قضی الله بينهما ولداً». و همین معنا در روایت اسرائیل نیز آمده است. در روایت شعبه «فإن کان بينهما ولد» آمده است. در روایت مسلم از طریق او آمده: «فإنه إن یقدر بينهما ولد فی ذلک». در روایت جریر «ثم قدر أن یکون» آمده و بقیه روایات نیز همین معنا را دارند. در روایت روح بن قاسم و همام نیز آمده «فرزقا ولداً».



عبارت «لم یضره شیطان أبداً» به صورت تنکیر آمده و در روایت جریر نیز به همین صورت آمده است.

در روایت شعبه در مسلم و احمد آمده: «لم یسلط علیه الشیطان» یا «لم یضره الشیطان». پیش تر در روایت همام و روایت سُفیان بن عیینه، اسرائیل و روح بن قاسم نیز به همین صورت آمده است. در روایتی از احمد نقل شده که عبدالعزیز عمی از منصور نقل کرده: «لم یضر ذلك الولد الشیطان أبداً». در روایت حسن مَرَسَل از عبدالرزاق آمده که پیامبر فرموده: «اگر مردی نزد همسرش می رود بگوید: بسم الله، اللهم بارک لنا فیما رزقتنا ولا تجعل للشیطان نصیباً فیما رزقنا. پس امید می رود اگر باردار شد، فرزندی صالح باشد.»

در موضوع «ضرر منفی» اختلاف است ولی همه توافق دارند که این ضرر در قالب نافی به عموم ضررها اشاره دارد، هرچند ظاهرش به حمل بر عموم احوال است به دلیل قالب منفی و تأبید. علتش هم در «شروع آفرینش» آمده که هر انسانی هنگام تولد از شیطان ضربه می خورد مگر استثنا شده‌ها. این ضربه نوعی ضرر کلی است که باعث فریاد نوزاد می شود.

بعدها اختلاف شده: گفته اند منظور این است که شیطان به سبب برکت نامگذاری، سلطه اش را بر آن کودک اعمال نمی کند؛ یعنی کودک از جمله بندگان است که در قرآن آمده «إن عبادی لیس لک علیهم سلطان»؛ که این را حدیث حسن مَرَسَل تأیید می کند. گفته شده منظور این است که شیطان در رحم به او ضربه نزده، که این تعبیر بعید است و مخالف ظاهر حدیث است.

همچنین گفته اند منظور این است که شیطان باعث بیهوشی یا آسیب جسمانی او نشده. ابن دقیق العید گفته احتمال دارد منظور این باشد که شیطان در دین او نیز ضرر نزده، ولی چون عصمت ندارد، این بعید است.

او اضافه کرده کسانی که به طور وجوبی معصوم اند اختصاص دارند، ولی ممکن است کسانی باشند که بدون عصمت عمداً معصیت نکنند.

داودی گفته معنای «لم یضره» این است که شیطان او را از دینش به کفر نمی کشاند، و مقصود عصمت از گناه نیست.



گفته شده شیطان باعث نشود او در رابطه جنسی با مادرش به نوعی شریک شود، همان طور که مجاهد گفته: «کسی که نزد همسرش می‌رود و ذکر الله ندارد، شیطان با او همراه می‌شود.» این احتمال نزدیک‌تر است.

و حمل بر معنای اول (عدم سلطه شیطان) تأیید می‌کند که اکثراً هنگام نزدیکی از این برتری غافل می‌شوند و کم پیش می‌آید که یاد الله کنند.

همچنین در حدیث به استحباب نامگذاری و دعا و پایبندی به آن حتی هنگام عمل جنسی اشاره شده.

در این حدیث به اهمیت ذکر الله، استمداد از او، استعاذه از شر شیطان، و اعتقاد به اینکه الله مسبب و مددکار عمل است، اشاره شده است.

همچنین تصریح شده که شیطان همراه انسان است ولی با ذکر الله دور می‌شود. این حدیث پاسخی است به کسانی که منع ذکر الله را می‌کنند و در مقابل روایات پیشین مانند «اگر خواستی نزد همسرت بروی» قرار دارد.^۱

فانده: این ورد قبل از همبستر شدن جهت فراری دادن شیطان و همچنین حفاظت فرزندی که قرار است از این همبستری نصیب زوجین شود از گزند شیطان توصیه شده است. در کتاب «فقه الأذکار»^۲ آمده است: درخصوص آنچه شخص به هنگام مقاربت با همسرش می‌گوید، در صحیح بخاری و مسلم از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «اگر کسی از آنان در صدد برآمد که با همسرش آمیزش کند و گفت: «بسم الله، اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا: به نام الله، اِلهَا! شیطان را از ما دور بدار، و نیز شیطان را از فرزندی که به ما ارزانی داشتی دور بدار». چنانچه از این آمیزش فرزندی برای آنان مقدر شده باشد، شیطان هرگز به وی آسیب نخواهد رساند».^۳

حکمت و فلسفه‌ی این دعا:

حکمت در این دعا این است که شیطان در اموال و اولاد آدمیان مشارکت دارد، هم‌چنان که الله می‌فرماید:

۱- فتح الباری.

۲- (۳۳۳/۲).

۳- صحیح بخاری شماره [۵۱۶۵] و صحیح مسلم شماره [۱۴۳۴].



﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۖ﴾ [الإِسْرَاءُ: ۶۴].

ترجمه: «و در اموال و فرزندان با آنان شریک شو و به آنان وعده ده و شیطان به آنان جز فریب وعده نمی‌دهد».

وقتی که مسلمان این دعا را بر زبان می‌آورد از این مشارکت در امان مانده و از شر شیطان محفوظ می‌گردد.

هم چنین در سنت دعا برای فرزندان جهت محفوظ ماندن از شیطان وارد شده است، در صحیح بخاری از ابن عباس روایت شده که: «پیامبر صلی الله علیه وسلم برای حفظ حسن و حسین رضی الله عنهما دعا می‌کرد و می‌فرمود: به تحقیق پدر [بزرگ] شما با این کلمات برای حفظ و سلامت اسماعیل و اسحاق دعا می‌کرد و گفت: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ».

ترجمه: پناه می‌برم به سخنان کامل الله از هر شیطان و جانور مودی و از هر چشم آسیب رسان»^۱.

از جمله سنت‌های پیامبر صلی الله علیه وسلم در ارتباط با فرزندان، دعای برکت برای آنان بود، در صحیح بخاری و مسلم از اسماء رضی الله عنها روایت شده که: «با پسرش عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و او را در آغوش‌اش گذاشت. رسول الله صلی الله علیه وسلم خرمایی خواست، آن را جوید و در دهانش، آب دهان انداخت. پس اولین چیزی که وارد شکم‌اش شد، آب دهان رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. آن گاه او را با خرمایی دیگر، تحنیک نمود (خرما را جوید و به کام‌اش مالید) سپس، برایش دعا و طلب برکت نمود و او اولین کودک مسلمانی بود که به دنیا آمد»^۲. یعنی اولین نوزاد از مهاجرین که در مدینه متولد شد.

فوائد حدیث:

۱- انسان مسلمان همواره به یاد الله متعال است حتی هنگام شهوت او را فراموش می‌کند.

۱- صحیح بخاری شماره [۳۳۷۱].

۲- صحیح بخاری شماره [۳۹۰۹] و صحیح مسلم شماره [۲۱۴۶].



- ۲- شیطان همیشه در کنار انسان است و فقط با ذکر الله از او دور می‌شود.
 ۳- انسان مسلمان به‌خاطر افزایش تعداد مسلمانان و تربیت و تعلیم امت می‌خواهد
 فرزند داشته باشد.^۱

در «شرح ریاض الصالحین» پیرامون حدیث آمده است: شایسته است که انسان در همه حال، الله متعال را فراوان یاد کند؛ ولی ناگفته نماند که علما گفته‌اند: ذکر الله متعال در مکان‌های نامناسب و آلوده‌ای چون تواله، شایسته نیست؛ زیرا ارزش و جایگاه ذکر الهی، فراتر و برتر از این است که در چنین مکان‌هایی صورت بگیرد. این، دیدگاه برخی از علماست. والله اعلم^۲

۶۷ - باب الْوَلِيْمَةِ حَقٌّ

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَوْلَمَ وَلَوْ بِشَاقٍّ» .

باب: ولیمه (طعام عروسی) حق است

وعبدالرحمن بن عوف گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم به من گفت: «ولیمه کن هرچند با گوسفندی باشد».

توضیح: عنوان (باب الولیمة حق) این عبارت لفظ حدیثی است که طبرانی از وحشی بن حرب نقل کرده با سند مرفوع: «الولیمة حق، والثانیة معروف، والثالثة فخر». مسلم از طریق زهری و اعرج و سعید بن مسیب از ابوهریره نقل کرده که گفت: «بدترین غذا، غذای ولیمه است که ثروتمند دعوت می‌کند و فقیر را ترک می‌کند، و این حق است». ابی‌شیخ و طبرانی در الأوسط از مجاهد از ابوهریره نقل کرده‌اند: «الولیمة حق و سنة، فمن دُعی فلم يجب فقد عصى».

سپس مصنف اشاره کرده حدیث زُهِیر بن عثمان و شاهدهای آن را بعد از سه باب ذکر خواهد کرد.

۱- شرح حصن المسلم، ص: ۲۲۵.

۲- شرح ریاض الصالحین: (۵۵۴/۴).



احمد از بریده نقل کرده: وقتی علی فاطمه را خواستگاری کرد، پیامبر گفت: «برای عروس باید ولیمه باشد.» سند آن خوب است.

ابن بطلال گفته «الولیمه حق» یعنی باطل نیست بلکه مستحب است و سنت فضیلت‌دار است و منظور از «حق» وجوب نیست. او اضافه کرده که نمی‌شناسد کسی که ولیمه را واجب کرده باشد.

قرطبی روایت وجوب ولیمه را نقل کرده ولی گفته مشهور مذهب آن است که ولیمه مستحب است.

ابن التین از احمد نقل کرده اما در المغنی گفته سنت است و اختلافی بین علمای اهل سنت نیست.

برخی شافعی‌ها گفته‌اند واجب است چون پیامبر به عبدالرحمن بن عوف دستور داده و اجابت آن واجب است.

پاسخ داده شده که ولیمه غذایی برای سرور و جشن است مانند سایر غذاها و لذا مستحب است نه واجب، دلیلش هم این است که دستور داده شده شتر یا گوسفند داده شود که آن هم غیر واجب است. ساختن ولیمه بر اساس این موضوع درست نیست.

مصنف اضافه کرده که در «باب اجابة الداعي» (باب پاسخ به دعوت‌کننده) مطالب بیشتری خواهد آورد.

و بخشی که اشاره کرده‌اند از شافعی‌ها وجهی است معروف نزد ایشان و سلیم رازی آن را قطعی دانسته و گفته ظاهر نص «الأم» است. همچنین شیخ ابواسحاق در «المهذب» این نظر را از نص نقل کرده است که قول اهل ظاهر است، همان طور که ابن حزم صراحتاً بیان کرده. درباره سایر دعاها نیز بعد از سه باب بحث خواهد آمد.

عبارت «وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة» بخشی از حدیث طولانی است که مصنف آن را در ابتدای کتاب البیوع از خود عبد الرحمن بن عوف و همچنین از حدیث انس نقل کرده و شرح مفصل آن در باب بعدی خواهد آمد. منظور از این جمله ورود دستور بر ولیمه است؛ و اینکه اگر ترک آن رخصت داده شده بود، دستور بر انجام آن پس از شروع زندگی مشترک داده نمی‌شد.



سلف در زمان انجام ولیمه اختلاف کرده‌اند؛ آیا هنگام عقد است یا بعد از آن، هنگام دخول است یا پس از آن، یا محدوده زمانی وسیع‌تری از ابتدا تا پایان دخول؟ نووی گفته: اختلاف است. عیاض گفته صحیح نزد مالکی‌ها مستحب بودن ولیمه پس از دخول است، ولی گروهی گفته‌اند هنگام عقد و برخی دیگر مثل ابن حبیب گفته‌اند هم هنگام عقد و هم پس از دخول. جای دیگر گفته شده ممکن است قبل یا بعد از دخول باشد. ابن سبکی نقل کرده پدرش گفته: در کلام اصحاب تعیین زمانی برای ولیمه ندیدم و از گفته بغوی که «زدن دف در نکاح جائز در عقد و عروسی قبل و بعد» است، می‌توان نتیجه گرفت وقت ولیمه وسیع از زمان عقد است. گفته شده روایات فعل پیامبر صلی الله علیه وسلم نشان می‌دهد ولیمه پس از دخول بوده است، مانند داستان زینب بنت جحش. بیهقی نیز بر زمان ولیمه چنین تأکید کرده.

ماوردی گفته زمان ولیمه هنگام دخول است و حدیث انس صراحت دارد که بعد از دخول بوده چون در آن گفته «صبح عروسی بود با زینب و دعوت کرد مردم را». برخی مالکی‌ها مستحب دانسته‌اند که ولیمه هنگام بنا (یعنی شروع زندگی) باشد و دخول پس از آن بیفتد و این کار مردم امروز است.

اینکه ولیمه برای زمان دخول باشد نه زمان مالکیت، توسط تردید صحابه بعد از ولیمه تأیید می‌شود که آیا زن همسر یا سرّیه است، چون اگر ولیمه زمان مالکیت بود، معلوم می‌شد که زن همسر است، چون سرّیه ولیمه ندارد. این دلالت می‌کند که ولیمه هنگام دخول یا پس از آن است.^۱

۵۱۶۶ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشَرَ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ ، فَكَانَ أُمّهَاتِي يُوَاطِنُنِي عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَدَمْتُهُ عَشَرَ سِنِينَ ، وَتَوَفَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا ابْنُ عَشْرَيْنَ سَنَةً ، فَكُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسَ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِزَيْنَبِ ابْنَتِ جَحْشٍ ، أَصْبَحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا عَرُوسًا ، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ ، ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِيَ رَهْطٌ مِنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَطَالُوا



الْمُكْتَّ ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَرَجَ وَخَرَجَتْ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا ، فَمَشَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَشَيْتُ ، حَتَّى جَاءَ عَتَبَةُ حُجْرَةَ عَائِشَةَ ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا ، فَرَجَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَجَعْتُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ عَتَبَةُ حُجْرَةَ عَائِشَةَ ، وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَضَرَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسَّيْفِ ، وَأَنْزَلَ الْحِجَابَ .

ترجمه: انس بن مالک (رضی الله عنه) گفت: وقتی پیامبر (صلی الله علیه وسلم) وارد مدینه شد، من ده ساله بودم. مادرم مرا بر خدمت پیامبر (صلی الله علیه وسلم) مداومت می داد، پس ده سال به او خدمت کردم. پیامبر (صلی الله علیه وسلم) در حالی وفات یافت که من بیست ساله بودم.

پس من داناترین مردم درباره ماجرای «حجاب» هستم، زمانی که نازل شد. نخستین بار که حجاب نازل شد، در خانه ای بود که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) برای زینب دختر جحش (رضی الله عنها) ساخت؛ آن گاه که صبح گاهان پس از ازدواج با او، عروس شد. پیامبر (صلی الله علیه وسلم) مردم را (برای ولیمه) دعوت کرد. آنان از غذا خوردند، سپس بیرون رفتند، ولی گروهی از آنان نزد پیامبر باقی ماندند و ماندنشان را طول دادند.

پس پیامبر (صلی الله علیه وسلم) برخاست و بیرون رفت، و من نیز با او بیرون رفتم، تا (شاید) آن افراد نیز (از نزد همسرش) بیرون روند. پیامبر راه رفت و من با او می رفتم، تا به درگاه حجره ی عایشه رسید. آن گاه گمان برد که آنان بیرون رفته اند، پس بازگشت و من هم با او بازگشتم.

هنگامی که وارد بر زینب شد، دید که آن ها (هنوز) نشسته اند و برنخاسته اند. پیامبر (صلی الله علیه وسلم) برگشت و من هم با او برگشتم، تا وقتی که به آستانه ی حجره ی عایشه رسید. گمان کرد که آن ها رفته اند، پس بازگشت و من هم با او بازگشتم، و این بار دید که آنان بیرون رفته اند.

پس پیامبر (صلی الله علیه وسلم) میان من و خودش پرده ای (حائل) زد، و آیه ی حجاب نازل شد.



توضیح: عبارت «مقدم النبی صلی الله علیه وسلم» به صورت نصب آمده که ظرف زمان است برای زمان آمدن پیامبر. در بخش نوشیدنی‌ها از طریق شعیب از زهری از انس نقل شده: «پیامبر وقتی به مدینه آمد من ده ساله بودم و وقتی فوت کرد بیست ساله بودم.» دو باب قبل هم در حدیث معلق از ابی عثمان از انس نقل شده که ده سال پیامبر را خدمت کرده و هیچ‌گاه حرف ناخوشایندی نشنیده است.

در مسلم از روایت اسحاق بن ابی طلحه از انس حدیثی آمده که می‌گوید: «والله خدمتش نه سال بود.» بین این دو روایت تناقضی نیست چون مدت خدمتش تقریباً نه سال و چند ماه بوده و گاهی اضافه را حذف کرده و گاهی نقص را جبران.

عبارت «فکن أمهاتی» یعنی مادر، خاله و کسانی که در این معنا هستند. اگر ثابت شود ملیکه جدش است، بدون شک منظور اوست.

کلمه «یواظبنی» در اکثر روایات به صورت با «طاء مشدده و نون‌های دوگانه» آمده و در کشمیهنی به صورت «طاء مهممل» است که زیر آن همزه دارد به جای «طاء مشدده» یعنی «المواظاة» به معنی موافقت و پیگیری است.

در روایت اسماعیلی به صورت «یوطنی» با تشدید طاء آمده. در روایات دیگر نیز اشکال‌هایی هست که به معنای خرض دادن یا تشویق کردن هم ممکن است باشد. عبارت «وکنتم أعلم الناس بشأن الحجاب» پیش‌تر در تفسیر سوره احزاب درباره آن بحث و شرح مفصل آمده است.

۶۸ - باب الولیمة ولو بشاة

باب: ولیمه، هرچند با گوسفندی باشد

توضیح: باب الولیمة ولو بشاة: یعنی برای کسی که توان مالی دارد، و مصنف پنج حدیث در این باب آورده که همه از انس است. دو حدیث اول و دوم از عبد الرحمن بن عوف است که آن‌ها را در دو قسمت آورده است.

۵۱۶۷ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ «كَمْ أَصْدَقْتُهَا» . قَالَ وَزَنَ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ . وَعَنْ حُمَيْدٍ سَمِعَتْ أَنَسًا قَالَ



لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَارِ فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزِلْ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَأَتَيَّ . قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ . فَخَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى فَأَصَابَ شَيْئًا مِنْ أَقْطٍ وَسَمَنٍ فَتَزَوَّجَ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ » .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم از عبدالرحمن بن عوف که با زنی از انصار ازدواج کرده بود، پرسید: «چه مقدار مهرش را دادی؟» گفت: به وزن هسته‌ی خرما از طلا.

از حمید روایت است که گفت: از انس شنیده‌ام که گفت: آنگاه که (مهاجرین) وارد مدینه شدند، بر انصار، فرود آمدند. عبدالرحمن بن عوف بر سعد بن ربیع فرود آمد، وسعد گفت: مال خود را با تو تقسیم می‌کنم و یکی از دو زن خود را به تو وا می‌گذارم. عبدالرحمن گفت: برکت الله باد بر زن تو و مال تو. وی به سوی بازار رفت و مشغول خرید و فروش شد و نفعی از معامله‌ی روغن و کشک به دست آورد و ازدواج کرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم به وی گفت: «ولیمه کن هرچند با گوسفندی باشد».

توضیح: عبارت «حدثنا علی» منظور علی ابن المدینی است و سُفیان همان سُفیان بن عیینه است. حمید صراحتاً گفته که از انس حدیث می‌گوید و تدلیسی در کار نیست. او حدیث را به دو بخش تقسیم کرده؛ در بخش اول سوال پیامبر از عبد الرحمن درباره مهریه است و در بخش دوم آغاز داستان که می‌گوید مهاجران به مدینه آمدند و بر انصار مستقر شدند.

در برخی روایات نیز آمده حمید انس را شنیده است. روایات مختلفی از طریق اسماعیلی، حمیدی، ابونعیم و دیگران درباره این حدیث نقل شده که همه به انس منتهی می‌شود.

محمد بن سعد نیز در الطبقات از محمد بن عبدالله انصاری از حمید روایت کرده است. در ابتدای کتاب البیوع نیز حدیثی از عبد الرحمن بن عوف نقل شده که شرح بیشتری دارد.

جمع‌بندی اینکه ظاهراً انس شاهد داستان بوده و بیشتر نقل‌ها از اوست و برخی قسمت‌های داستان را عبد الرحمن از پیامبر نقل کرده است.



عبارت «لما قدموا المدينة» یعنی پیامبر و یارانش. در روایت ابن سعد آمده «وقتی عبد الرحمن بن عوف به مدینه آمد.»

عبارت «نزل المهاجرون على الأنصار» پیش‌تر در باب هجرت شرح داده شده است. عبارت «فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع» در روایت زُهير آمده: «وقتی عبد الرحمن بن عوف به مدینه رسید، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم بین او و سعد بن الربيع انصاری اخوت برقرار کرد.»

در روایت اسماعیل بن جعفر آمده: «عبد الرحمن نزد ما آمد و با سعد اخوت کرد.» در روایت یحیی بن سعید انصاری از حمید در نسائی و طبرانی آمده: «پیامبر بین قریش و انصار اخوت برقرار کرد.» در روایات مختلف تأکید شده پیامبر بین سعد و عبد الرحمن اخوت برقرار کرد.

زهیر در روایت خود اضافه کرده سعد از ثروتمندان بود و عبد الرحمن هم گفته بود که از انصار بیشترین ثروت را دارد. ترجمه سعد بن الربيع در کتاب فضائل انصار آمده و همچنین داستان مرگ او در غزوه احد شرح داده شده است. روایتی هم هست که پیامبر بین عبد الرحمن بن عوف و عثمان بن عفان اخوت برقرار کرد ولی راوی آن حدیث اشتباه کرده است. عبارت «قال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتی» در روایت ابن سعد آمده سعد عبد الرحمن را به خانه خود برد، غذایی حاضر کرد و گفت: «من دو زن دارم و تو برادرم هستی و هیچ زنی نداری، پس یکی از زنانم را طلاق می‌دهم تا با تو ازدواج کند.» عبد الرحمن گفت: «نه والله.» سعد گفت: «بیا بید به باغ من برویم و آن را با هم شریک شویم.» عبد الرحمن باز هم قبول نکرد.

در روایت‌های دیگر آمده سعد پیشنهاد کرد خانه و مالش را با عبد الرحمن شریک شود و از میان دو زن خود هر کدام را که دوست داشت انتخاب و طلاق دهد تا عبد الرحمن بعد از گذشت عده با او ازدواج کند.

در برخی روایات آمده سعد به عبد الرحمن گفت: «من از ثروتمندان شهر هستم، نصف مال خود را بگیر و یکی از دو زنم را که بیشتر می‌پسندی آزاد کن تا بعد از پایان عده با او ازدواج کنی.»



نام زنان سعد بن الربیع دقیقاً معلوم نیست ولی ابن سعد ذکر کرده یکی از زنانش ام سعد نام داشت که دختر عمره بنت حزم بود و زید بن ثابت با او ازدواج کرد و پسری به نام خارجه داشت.

طبرانی در تفسیرش داستان آمدن زن سعد بن الربیع و دخترانش را نقل کرده که بعد از شهادت سعد، عمویشان ارث آنها را گرفت و آیه موارث نازل شد. عبارت «بارک الله فی اهلک و مالک» در حدیث عبد الرحمن آمده: «نیازی به آن ندارم، آیا بازاری هست که در آن تجارت شود؟» عبد الرحمن گفت: بازار بنی قینقاع است. در روایت های دیگر هم درخواست اشاره به بازار شده است.

عبارت «فخرج إلى السوق فباع واشتری، فأصاب شیئا من أقط و سمن»: در روایت حماد آمده عبد الرحمن به بازار رفت، خرید و فروش کرد و سود برد، سپس مقداری سمن و اقط (نوعی شیره یا شیرینی) خرید. در روایت های دیگر همین مضمون آمده.

عبارت «فتزوج» در حدیث عبد الرحمن بن عوف اضافه شده که پس از آن به بازار می رفت. روایت زهیر هم دارد که بعد از مدتی برگشت و آثار زعفران (رنگ زرد) بر بدنش دیده می شد.

در روایات مختلف آمده پیامبر در راهی از راه های مدینه عبد الرحمن را دید که اثر زعفران (یا رنگ زرد خوشبو) بر تنش بود.

عبارت «سأل النبی عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار»: این جمله حال است یعنی پیامبر از عبد الرحمن پرسید و او گفت زن انصاری گرفته است. زبیر بن بکّار گفته این زن دختر ابی الحسر انصاری بوده. در ترجمه عبد الرحمن بن عوف از طبقات ابن سعد آمده که او دختر ابی الحشاش بوده است و نسب های مختلفی برای این زن ذکر شده است.

عبارت «قال له النبی: مهیم؟» کلمه ای است سؤال انگیز به معنی «چی شده؟» یا «ما ماجراست؟» که در زبان عربی دو قول درباره ساختار آن وجود دارد. برخی آن را اسم فعل می دانند به معنی «خبر بده»، و برخی معتقدند سؤال است.

عبارت «کم أصدقتها» در روایات مختلف به صورت های متفاوت آمده مانند «علی کم»، «ما سقت إلیها» و «کم سقت إلیها» که همگی درباره میزان مهریه زن است.



عبارت «وزن نواة من ذهب»: در روایت‌های مختلف وزن نواة (هسته خرما) به عنوان معیار وزن طلا ذکر شده است.

توضیحاتی درباره وزن و ارزش نواة در آن زمان داده شده است. عقیده مشهور این است که نواة معادل پنج درهم بوده است. اختلافاتی درباره وزن دقیق آن وجود دارد اما اغلب به عنوان اندازه‌ای برای ۵ درهم طلا پذیرفته شده است.

عبارت «قال النبی: أولم ولو بشاة» «ولو» در اینجا معنای تقلیل دارد، نه امتناعی. در برخی روایات قبل از «أولم» گفته شده «بارک الله لک»، یعنی الله مال تو را برکت دهد.

عبد الرحمن گفته وقتی این کار را انجام دادم گویی اگر حتی سنگی را بلند کنم، انتظار دارم طلا یا نقره گیرم، اشاره به برکت دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم.

در حدیث ابی هریره بعد از سؤال پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره ازدواج، عبد الرحمن گفته بود «بله» اما ولیمه نداده بود.

پیامبر صلی الله علیه وسلم به او هسته‌ی طلایی پرت کرد و گفت: «ولیمه کن، حتی ولو با یک شاة (گوسفند)».

در روایت معمر از ثابت، انس گفته که پس از مرگ عبد الرحمن، او به هر کدام از زنانش صد هزار درهم بخشید.

گفتم: عبد الرحمن بن عوف از چهار زنش به دنیا رفت و مجموع میراثش سه میلیون و دویست هزار بود. این نسبت به میراث زبیر که قبلاً در بحث خمس شرح داده شد، بسیار کم است. احتمال دارد این‌ها (سه میلیون و دویست هزار) دینار باشند و آن‌ها (میراث زبیر) درهم، چون مال عبد الرحمن بسیار مشهور است. این موضوع دلالت بر تأکید بر برگزاری ولیمه دارد که قبلاً در بحث آمده است.^۱

درسها و اندرزها!!

(۱) ولیمه باید بعد از دخول انجام شود و هیچ دلالتی بر زمان دقیق آن نیست، فقط معلوم است که اگر در زمان بعد از دخول انجام نشود باید جبران شود. شاة (یک گوسفند) کمترین چیزی است که برای ولیمه کفایت می‌کند، ولی اگر ثابت نبود که پیامبر برای برخی



از زنانش ولو با کمتر از یک شاة ولیمه کرده است، می‌شد این را دلیل گرفت که گوسفند کمترین است. ولی در هر صورت باید ولیمه محدود به توان مالی شخص باشد. همچنین اینکه این دستور خطاب خاص به عبد الرحمن بوده و اختلاف هست که آیا این عموم دارد یا خیر. شافعی به این نکته اشاره کرده و گفته این دستور برای دیگران نیست و پیامبر خودش هم ولیمه را ترک نکرده است؛ این نشان می‌دهد ولیمه واجب نیست بلکه سفارش به افزایش آن برای توانگران است.

۲) عیاض گفته است همه اتفاق دارند که حد و مرزی برای بیشتر ولیمه نیست و کمترین آن هم همین است و هر چه برای زوج مهیا شود کافی است. برای ثروتمندان گوسفند یا بیشتر واجب است و بحث تکرار ولیمه در روزهای بعد هم مطرح است.

۳) در حدیث فضائل سعد بن الربیع در ایثار خودش و عبد الرحمن بن عوف در حفظ حیا و عفت خود نکاتی بیان شده است. همچنین سفارش به برقراری اخوت و احسان ثروتمند به فقیر، حتی به اندازه یکی از زنانش، و برگرداندن این احسان به کسی که این کار را کرده، آمده است.

۴) کسی که به دلیل عذر موجه این کار را ترک کند، الله بهترین جایگزین را به او می‌دهد. کسب روزی حلال مستحب است و ناپسند است که انسان چیزی بپذیرد که باعث ذلت او شود، مثلاً هبه‌ای که موجب حقارت است. زندگی به واسطه کسب و کار از زندگی به وسیله هبه بهتر است.

۵) دعای مردم برای تازه عروس و سؤال امام و بزرگان از حال آنها مستحب است، به ویژه وقتی از آنها چیزهای غیرمنتظره ببینند.

۶) خروج عروس از خانه و اثرات عروسی که با خوشبوهای مخصوص (خلوق) همراه است جایز است و این دلیل بر جواز استفاده عروس از زعفران است. این استثنا در برابر تحریم کلی زعفران برای مردان است که در کتاب لباس توضیح داده خواهد شد. ممکن است آن زردی مربوط به لباس او بوده باشد نه بدنش. مالکی‌ها جواز این را برای لباس می‌دهند،



اما ابوحنیفه، شافعی و پیروانشان استفاده از زعفران روی لباس را هم منع کرده‌اند و به احادیث مستند شده‌اند. پاسخ‌های مختلف به داستان عبد الرحمن بن عوف وجود دارد: یکی اینکه این قضیه قبل از نهی بوده، که احتمالاً اوایل هجرت است. دوم اینکه رنگ زردی که روی او بوده از همسرش بوده و خودش قصدش این نبوده. سوم اینکه برای ورود به خانه خودش به عطر نیاز داشت و به خاطر نبود عطر مردانه از عطر زنانه استفاده کرد و اثر آن باقی ماند. چهارم اینکه مقدار عطر کم بوده و فقط اثرش باقی مانده بود و به همین دلیل نهی نشد. پنجم اینکه آنچه نهی شده زعفران و عطرها قوی است و آنچه عطر نیست جایز است. ششم اینکه نهی استفاده زعفران برای مردان، تحریم نیست بلکه محدودیت دارد. هفتم اینکه عروس از این نهی مستثنا است، مخصوصاً اگر جوان باشد.

۷) در سؤال پیامبر از عبد الرحمن دلالتی است بر اینکه این حکم فقط برای او به دلیل ازدواج بوده، نه عموم مردم. اما در برخی روایات گفته شده وقتی پیامبر عطر و آرایش عروسی را می‌بیند از او می‌پرسد «ازدواج کردی؟» و او پاسخ می‌دهد «بله، با زنی از انصار». این سؤال نشان‌دهنده نیاز به مهر برای عقد است و می‌فهماند که مهر باید مقدار داشته باشد.

۸) عبد الرحمن بن عوف که از صحابه متمکن بوده، مهر را به اندازه وزن یک نواة طلا (معادل تقریبی چند درهم) داده و پیامبر آن را تایید کرده است. این در ابتدای ورودش به مدینه بوده و ثروتش بعدها بیشتر شده و بخشی از کمک‌هایش در غزوات مشهور شده است، که همه به برکت دعای پیامبر بوده.

۹) همچنین روایت شده کسی می‌تواند بعد از طلاق زن توسط شوهر اول و پایان عده، با او ازدواج کند؛ همانطور که سعد بن الربیع به عبد الرحمن گفته بود که هر کدام از زنانش را که می‌پسندد آزاد کند و بعد از پایان عده با او ازدواج کند. هرچند احتمالاً زن‌ها در جریان بودند چون هنوز آیات حجاب نازل نشده بود و اجتماع داشتند. ابن منیر گفته این اجازه بین دو مرد اتفاق نمی‌افتد که زن به مرد دیگر پیش از پایان عده پیشنهاد شود، بلکه تنها بعد از پایان عده و با اجازه زن این امکان هست. مرد می‌تواند قبل از ازدواج به زن نگاه کند.



نکته: این مطالب بهتر بود در کتاب آداب می آمد اما برای تکمیل فوائد حدیث اینجا آمده است. بخاری در کتاب آداب باب اخوت و پیمان را آورده و حدیثی از یحیی بن سعید القطان نقل کرده که خلاصه‌ای از حدیثی است درباره اخوت عبد الرحمن و سعد بن الربیع و دستور ولیمه ولو با یک گوسفند.

این بخش بخشی از حدیث بزرگ‌تر است و دستور ولیمه به عبد الرحمن برای ازدواج بوده نه برای اخوت. برخی احتمال داده‌اند که این یک حدیث مستقل است اما از دید اهل حدیث این احتمال صحیح نیست. الله داناتر است.^۱

۵۱۶۸ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبٍ أَوْلَمَ بَشَاقَةً .

ترجمه: «انس می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - طعام و مهمانی‌یی به مناسبت ازدواج با زینب بنت جحش ترتیب داد، که برای هیچ یک از زنهایش آن را تدارک ندیده بود و گوسفندی را برای این مراسم سر برید».

توضیح: حدیث «نبی صلی الله علیه وآله وسلم بر هیچ یک از زنانش بیشتر از آنچه بر زینب بنت جحش انجام داد، انجام نداد» همان طور که در باب بعدی آمده، و حماد ذکرشده در اسنادش، پسر زید است و این مطلب طبق اتفاق گفته شده نه به صورت دقیق، همان طور که در باب بعدی توضیح خواهم داد. از عبارت صاحب «التنبیه» در میان شافعی‌ها می‌توان دریافت که شاة (یک گوسفند) حداقل مقدار برای اغلب ضیافت‌هاست، زیرا گفته: «وأكملها شاة» (کامل‌ترین آن یک گوسفند است) اما عیاض اجماع بر این را نقل کرده که حداقل برای بیشترشان وجود ندارد.

ابن ابی عسرون گفته: کمترین مقدار برای توانگرها یک گوسفند است که این مطابق حدیث عبد الرحمن بن عوف قبلی است و قبلاً شرح داده شده است.^۲

۱ - فتح الباری.

۲ - همان.



۵۱۶۹ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةً ، وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا ، وَأَوَّلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم صفیه را آزاد نمود وبا وی ازدواج کرد و آزادی اش را مهرش گردانید و حیس (نوعی غذا) بر وی ولیمه کرد.

توضیح: قسمت «حدثنا عبد الوارث» در روایت کشمیهنی «عن عبد الوارث» است و شعیب پسر جحاب است. شرح ابن حدیث قبلاً در «باب من جعل عتق الأمة صداقها» آمده و گفته شده در آخر آن «وَأَوَّلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ» که در «باب اتخاذ السراری» از طریق حمید از انس نقل شده است که پیامبر دستور داد تا آنطاع (ظرف) را پر کنند از خرما، قیط (نوعی حلواپی) و کره که به آن حیس می گویند.

ولیمه اش بود و بین این ها مخالفتی نیست، زیرا حیس از اجزای خرماست. اهل لغت گفته اند: حیس یعنی خرما که هسته اش جدا شده و با قیط یا آرد یا سویق مخلوط شده است. اگر کره هم در آن گذاشته شود، باز هم به آن حیس گفته می شود.^۱

۵۱۷۰ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ بَيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ بَنَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِامْرَأَةٍ فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رَجُلًا إِلَى الطَّعَامِ .

ترجمه: از زهیر روایت است که بیان گفت: از انس شنیدم که می گفت: «پیامبر صلی الله علیه وسلم با زنی زفاف کرد و مرا فرستاد و مردم را برای غذا فرا خواند».

توضیح: زهیر، پسر معاویه جعفی است. بیان پسر بشر احمسی است و در روایت ابن خزیمه از موسی بن عبدالرحمن المسروقی از مالک بن اسماعیل، شیخ بخاری، درباره زهیر «حدثنا بیان» گفته شده است.

«امراً» به احتمال قوی همان زینب بنت جحش است چون در روایت ابی عثمان از انس گفته شده پیامبر مردانی را برای غذا دعوت فرستاد. بعداً این مطلب از طریق ترمذی به صورت کامل و از طرق دیگر از بیان بن بشر آمده است که اضافه شده: «فَلَمَّا أَكَلُوا وَخَرَجُوا



قام رسول الله فرأى رجلين جالسن» و داستان نزول آیه «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ...» که بی شک مربوط به داستان زینب بنت جحش است، همان طور که پیش تر شرح مفصل آن در تفسیر احزاب آمده است.^۱

۶۹ - باب مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضِ

باب: کسی که بر بعضی زنان خود نظر به بعضی دیگر بیشتر ولیمه کرد

توضیح: باب «من أولم على بعض نساءه أكثر من بعض»: در این باب حدیث انس درباره زینب بنت جحش آمده که بر او با یک گوسفند ولیمه گرفتند. این مطلب در ترجمه آن کاملاً واضح است. ابن بطال اشاره کرده که این عمل به قصد ترجیح دادن بعضی زنان بر بعضی دیگر نبوده بلکه بر اساس آنچه فراهم بوده انجام شده است. اگر گوسفند برای هر کدام بود، قطعاً به هر کدام ولیمه می دادند، زیرا پیامبر از نظر سخاوت بهترین بود، اما او در امور دنیوی در زیبایی نمایی افراط نمی کرد. برخی دیگر جواز این کار را برای بیان جواز آن ذکر کرده اند.

کرمانی گفته شاید دلیل ترجیح زینب در ولیمه، شکرگزاری از الله به خاطر نعمت ازدواج او به واسطه وحی بوده است.

گفتم: انس نفی کرده که به غیر زینب ولیمه بیشتر از آنچه بر زینب انجام شده، داده شده باشد، شاید به دلیل برکت ولیمه اش بوده که مسلمانان را با یک گوسفند سیر کرد. اما ظاهر آن است که وقتی برای میمونه بنت الحارث، هنگام ازدواجش در عمره قضاء در مکه ولیمه گرفت، از مردم مکه خواست که ولیمه را بیاورند اما آن ها امتناع کردند؛ و آنچه داده شده بود بیش از یک گوسفند نبود چون این در آن زمان پس از فتح خیبر بوده و الله بعد از فتح خیبر به مسلمانان وسعت داده بود.

ابن المنیر گفته از این ترجیح بعضی زنان بر بعضی دیگر در ولیمه می توان جواز اختصاص دادن برخی به برخی دیگر به وسیله تحف، لطافت ها و هدایا را گرفت. گفتم: این بحث قبلاً در کتاب هبه آمده است.^۲

۱- فتح الباری.

۲- فتح الباری.



۵۱۷۱ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ ذَكَرَ تَزْوِيجَ زَيْنَبَ ابْنَتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بِشَاةٍ .

ترجمه: از حماد بن زید روایت است که ثابت گفت: ازدواج زینب بنت جحش نزد انس یاد شد، گفت: من ندیده ام که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر هیچ یک از زنان خود چنان ولیمه ای کرده باشد که بر زینب کرده است، گوسفندی را ولیمه کرد.

توضیح: شرح حدیث، گذشت.

۷۰ - باب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقْلٍ مِنْ شَاةٍ

باب: کسی که به کمتر از گوسفندی ولیمه کرد

توضیح: باب «من أولم بأقل من شاة» این ترجمه اگرچه حکمش از قبلی گرفته می شود، ولی در این باب به صراحت بیان شده است.

۵۱۷۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ .

ترجمه: صفیه دختر شبیه رضی الله عنها می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - در جشن عروسی یکی از همسرانش، دو مد جو، بعنوان ولیمه، اتفاق کرد.

توضیح: قسمت «حدثنا محمد بن یوسف» که فریابی است همان طور که اسماعیلی و ابو نعیم در استخراج هایشان تأیید کرده اند و سفیان الثوری که بعداً از نقدها گفته خواهد شد، آمده است، کرمانی احتمال داده که سفیان ممکن است ابن عیینه باشد و محمد بن یوسف همان بیکندی باشد. این احتمال را تأیید می کند که هر دو سفیان از منصور بن عبدالرحمن روایت کرده اند و اتفاق ما این است که فریابی از ثوری روایت کرده است.

برقانی گفته این حدیث را عبد الرحمن بن مهدی، کعب، فریابی و روح بن عباد از ثوری روایت کرده اند و آن را از روایت صفیه بنت شبیه دانسته اند. ابو احمد الزبیری، مؤمل بن اسماعیل و یحیی بن الیمان هم از الثوری روایت کرده اند و گفته اند که این از صفیه بنت شبیه از عایشه است. اما اولی (روایت بدون عایشه) صحیح تر است، چون صفیه صحابی نیست و حدیث او مرسل است.



اسماعیلی این حدیث را از روایت یزید بن ابی حکیم العدنی و از طریق اسماعیل قاضی در «کتاب اخلاق النبی» از محمد بن کثیر العبدی، هر دو از ثوری آورده است.

همچنین اسماعیلی این حدیث را از روایت یحیی بن زکریا بن ابی زائده درباره ثوری با ذکر عایشه آورده است. ابن المواق گفته نسائی آن را از روایت یحیی بن آدم از ثوری آورده است و گفته این بدون فریابی نیست، و نسائی فقط از روایت یحیی بن الیمان که ضعیف است روایت کرده است. مؤمل بن اسماعیل نیز روایت خود را از الثوری ضعیف کرده است.

قوی تر این است که آنچه به عایشه افزوده شده توسط ابو احمد الزبیری است و احمد آن را در مسنده و یحیی بن ابی زائده نقل کرده است.

بیشتر کسانی که عایشه را در این روایت ذکر نکرده‌اند، شمارشان بیشتر و حافظه‌تر و آشنا به حدیث ثوری‌اند.

بر اساس قواعد محدثین این حدیث از افزوده‌ها در اسناد متصل است.

اسماعیلی گفته عمر بن محمد بن حسن بن تل آن را از پدرش از ثوری روایت کرده و گفته «عن منصور عن صفیه عن صفیه بنت حیی» که بدون شک اشتباه است. احتمال دارد منظور برخی که گفته‌اند مرسل است، یعنی از مراسلات صحابه است، زیرا صفیه بنت شبیه در زمان ازدواج زن مذکور در حدیث کودک یا هنوز متولد نشده بود و ازدواج در مدینه انجام شده، که بعداً شرح داده خواهد شد.

برقانی جزم کرده است که اگر حدیث بدون ذکر نام عایشه نقل شود، مرسل محسوب می‌شود. پیش از او نسایی و سپس دارقطنی همین را گفته‌اند و گفته‌اند این حدیث از جمله احادیث مرسله‌ای است که بخاری در کتابش نقل کرده است. همچنین ابن سعد و ابن حبان جزم کرده‌اند که صفیه بنت شبیه تابعی بوده است. اما مزّی در کتاب «الأطراف» گفته که بخاری در کتاب حج پس از حدیث ابوهیریه و ابن عباس در تحریم مکه، حدیثی نقل کرده است که ابان بن صالح از حسن بن مسلم از صفیه بنت شبیه نقل کرده که شنیده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چنین گفته است. ابن ماجه نیز این حدیث را از همین مسیر نقل کرده است.

من گفتم: همچنین این حدیث را بخاری در تاریخش آورده است.



سپس مزّی گفته: اگر این حدیث صحیح بود، دلالت صریح بر صحیبت صفیه بنت شیبّه داشت، اما ابان بن صالح ضعیف است، هرچند در «تهذیب» ضعفش از کسی نقل نشده بلکه برعکس، وثاقت او از یحیی بن معین، ابوحاتم، ابوزرعه و دیگران نقل شده است.

ذهبی در «مختصر التهذیب» گفته: من کسی را ضعیف‌تر از ابان بن صالح ندیده‌ام، ظاهراً او دچار اشتباه شده و گفته ابن عبد البر در «التمهید» درباره حدیث جابر درباره استقبال قاضی الحاجّه قبله از طریق ابان بن صالح صحیح نیست، زیرا ابان بن صالح ضعیف است. ظاهراً او ابان بن اُبی عیاش بصری را با ابان بن صالح اشتباه گرفته که آن یکی ضعیف است ولی این یکی مشهورتر و بیشتر حدیث دارد.

به همین دلیل وقتی ابن حزم حدیث مذکور را از جابر نقل کرده گفته: ابان بن صالح مشهور نیست.

من گفتم: اما کافی است که وثاقت ابن معین و کسانی که او را تصدیق کرده‌اند پذیرفته شود. همچنین ابن جریر، اسامه بن زید لیشی و دیگران از او روایت کرده‌اند و مشهورترین کسی که از او روایت کرده محمد بن اسحاق است.

مزّی همچنین حدیث صفیه بنت شیبّه که گفته «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم بر شتری طواف کرد که سنگی را با مشک گرفته بود و من به او نگاه می‌کردم» را ذکر کرده که ابوداود و ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند. مزّی گفته این حدیث سخن کسانی را که انکار کرده اند که صفیه او را دیده است، تضعیف می‌کند چون سند آن حسن است.

من گفتم: اگر دیدن او برای صفیه بنت شیبّه ثابت شود و به درستی تنظیم گردد، چه مانعی دارد که او خطبه پیامبر را بشنود، حتی اگر کوچک بوده باشد.

قسمت «عن منصور بن صفیه» مادر او است و نام پدرش عبد الرحمن بن طلحه بن الحارث بن طلحه بن ابی طلحه قریشی عبدی حبشی است. جد اعلی‌اش حارث در روز احد کافر کشته شد، همچنین پدرش طلحه بن ابی طلحه، و جد ادناش طلحه بن حارث نیز روایت شده است. این شخص در برخی از کتاب‌های رجال که درباره صحابه است ذکر نشده اما در آن‌ها وارد شده است. در «رجال بخاری» کلاباذی نوشته است که منصور بن عبد الرحمن بن طلحه بن عمر بن عبد الرحمن تمیمی است که این اشتباه است، همان‌طور که رضی شاطبی در نسخه خطی خود اشاره کرده است.



قسمت «أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه» من نام صریحی برای آن زن ندیدم، نزدیک‌ترین چیزی که می‌تواند تفسیر شود، ام سلمه است. ابن سعد از شیخش واقدی سندی به ام سلمه آورده که گفته: «وقتی پیامبر مرا خواست - و داستان ازدواجش را با من گفت - مرا به خانه زینت بنت خزیمه وارد کرد. در آنجا ظرفی بود که در آن جو بود. من آن را برداشتم و آرد کردم و در برمه آن را نرم کردم و کمی از سبوس را گرفت و با آن مخلوط کرد و آن غذای پیامبر بود.»

ابن سعد و احمد نیز با اسناد صحیحی این روایت را از ابوبکر بن عبدالرحمن بن الحارث نقل کرده‌اند که ام سلمه این داستان را به او گفته است، و در آن گفته: «من سبوس را گرفتم و دانه‌های جو که در ظرفم بود بیرون آوردم و چربی را کشیدم و آن را نرم کردم و بعد آن را خوردم.»

نسایی نیز این روایت را آورده اما مقصود آن را ذکر نکرده و اصل آن در مسلم از وجه دیگری بدون این توضیحات آمده است.

اما آنچه طبرانی در «الأوسط» از طریق شریق از حمید از انس روایت کرده که گفته: «پیامبر بر ام سلمه با خرما و کره ولیمه گرفت» غلط است، چون شریق حافظ خوبی نبود یا راوی بعدی او جندل بن والاق بوده که مسلم و بزار آن‌ها را ضعیف شمرده‌اند و ابوحاتم الرازی و بسطی آن‌ها را تقویت کرده‌اند.

در واقع روایت محفوظ از حمید از انس داستان صفیه است. نسایی نیز از طریق سلیمان بن بلال و دیگران این روایت را از حمید از انس نقل کرده، مختصر شده است.

این روایت مفصل‌تر قبلاً در ابتدای کتاب نکاح بخاری از طریق حمید از انس ذکر شده است.

اصحاب سنن از روایت زهری از انس نیز چیزی مشابه داستان صفیه آورده‌اند. احتمال دارد مراد از «نسائه» آن چیزی فراتر از همسران باشد، یعنی هر زنی که به او نسبت داده می‌شود.

طبرانی از حدیث اسماء بنت عمیس نقل کرده که گفته: «برای فاطمه ولیمه گرفت که در آن زمان بهترین ولیمه بود، و در یهودی زرع درعی را رهن کرده بود که نصف صاع جو بود» که مشخص است منظور نیم صاع است و این احتمالاً اشاره به داستانی در این باب دارد



و نسبت دادن ولیمه به پیامبر مجازی است، یا به خاطر این که او پول جو را به یهودی داده یا علت دیگری.

قسمت «بمدين من شعير» همین طور در روایت‌های کسانی که از ثوری روایت کرده‌اند آمده است، جز عبد الرحمن بن مهدی که در روایت او «بصاعين من شعير» آمده که نسایی و اسماعیلی آن را از او نقل کرده‌اند. اگرچه او از کسانی که از ثوری روایت کرده‌اند حافظ‌تر است اما عدد بیشتر، دقیق‌تر است همان طور که شافعی در موارد دیگر گفته است. الله داناست.^۱

۷۱ - باب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالِدَعْوَةِ

وَمَنْ أَوَّلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ . وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ .

باب: حق قبول ولیمه و مهمانی، و کسی که هفت روز یا بیشتر ولیمه کرد

و پیامبر صلی الله علیه وسلم ضیافت ولیمه را يك یا دو روز تعیین نکرده است.

توضیح: در باب «حَمَرُ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالِدَعْوَةِ» آمده است؛ در این جا «دعوت» به «ولیمه» متصل شده است که اشاره دارد ولیمه مختص به غذای عروسی است و دعوت عمومیت بیشتری دارد و بر ولیمه اطلاق می‌شود. پیش‌تر درباره اختلاف زمان آن توضیح داده شده است.

اما اختصاص نام «ولیمه» به غذای عروسی، نظر اهل لغت است که ابن عبد البر از ایشان نقل کرده، مانند قول خلیل بن احمد، ثعلب و دیگران، که جواهری و ابن اثیر نیز بر آن تصریح کرده‌اند.

صاحب کتاب «المحکم» گفته است: «ولیمه» غذای عروسی و «الإملاک» است و گفته اند هر غذایی که برای عروسی یا غیر آن تهیه شود، «ولیمه» نامیده می‌شود. عیاض در کتاب «المشارق» گفته: ولیمه غذای نکاح است، گفته‌اند غذای «الإملاک» است و برخی گفته‌اند مخصوص غذای عروسی.



شافعی و پیروانش گفته‌اند: ولایمه به هر دعوتی گفته می‌شود که به مناسبت خوشحالی حادثه‌ای مثل نکاح، ختنه و غیره گرفته شود، اما مشهور آن است که در مصطلح به طور مطلق برای نکاح به کار می‌رود و در سایر موارد مقید است، مانند «ولیمه ختنه» و غیره. ازهری گفته: «ولیمه» از ریشه «ولم» به معنای جمع شدن و وزن شدن است، چون زوجین به هم جمع می‌شوند.

ابن عربی گفته: اصل آن از «تتمیم» یعنی کامل شدن و اجتماع چیزی است. ماوردی و سپس قرطبی جزم کرده‌اند که «ولیمه» جز با قرینه در غیر غذای عروسی به کار نمی‌رود.

اما «دعوت» عمومی‌تر از ولایمه است؛ «دعوت» با فتح دال مشهور است و قطرب در مثلثه آن را با ضم دال گفته که نووی آن را اشتباه دانسته است. نووی گفته «دعوت نسب» با کسر دال است و بالعکس «دعوت طعام».

نسبت «دعوت» به بنی تیم الرباب به گفته صاحب «الصاحح» و «المحکم» نسبت داده شده به بنی عدی الرباب است. الله داناتر است.

نووی به پیروی عیاض گفته است که ولیمه هشت نوع است:

۱. «الإعذار» (دعوت برای ختنه) با عین مهملة و ذال معجمة

۲. «العقیقة» برای تولد

۳. «الخرس» (با ضم معجمة و ساکن راء و سپس سین مهمله) برای سلامتی زن از

سقط جنین، گفته‌اند غذای زایمان نیز هست

۴. «النقیعة» برای استقبال مسافر (مشتق از «النقع» یعنی غبار)

۵. «الوکیره» برای سکونت تازه، از «الوکر» به معنی مأوا

۶. «الوضیمة» برای میهمانی هنگام مصیبت

۷. «المأدبة» برای میهمانی بدون دلیل خاص (دال آن مضموم است اما فتح دال هم

جواز دارد)

۸. (مورد هشتم در متن بعدی احتمالاً ذکر شده)



همچنین گفته شده: «الإعذار» همچنین «العذرة» است، «الخرس» با صاد مهمله هم گفته می شود و در آخر آن «هاء» افزوده می شود: «خرسة» و «خرصة» که برای سلامتی زن از سقط است. شادی زایمان همان «العقیقة» است.

در مورد «النقیعة» اختلاف است که آیا آن را مسافر می سازد یا برای او می سازند. دو قول وجود دارد. گفته شده «النقیعة» ساخته مسافر است و آنچه برای او ساخته می شود «التحفة» نام دارد.

گفته شده «ولیمه» مخصوص غذای دخول است و غذای «الإملاک» «الشدخ» نامیده می شود (ضم معجمة، ساکن نون، فتح دال مهمله و آخرش خاء معجمة). این نام از «فرس شدخ» آمده یعنی اسبی که جلوتر از دیگری می دود و غذای «الإملاک» به این دلیل این نام را دارد که بر دخول مقدم است.

شیخ ما در «التدریب» گفته ولایم هفت نوع است: ولایمه الإملاک (ازدواج) که به آن «النقیعة» هم گفته می شود، و ولایمه الدخول (عروسی) و تفاوت کمی میان آنهاست. او نام «ولایمه الإملاک» را «نقیعة» گذاشتن را عجیب دانسته و مندری در حواشی خود آن را دنبال کرده اما آن را نادر خوانده است.

نام «الحذاق» (با کسر مهمله و تخفیف دال معجمة و آخرش قاف) که غذایی است که هنگام حلق پسران گرفته می شود (نوعی جشن) را ابن الصباغ در «الشامل» ذکر کرده است. ابن الرفعه گفته این غذایی است که هنگام ختم قرآن گرفته می شود، اما احتمال دارد که به ختم دیگری نیز گفته شود و یا این که هر هنری را «حلق» گفته اند.

محاملی در «الرونق» درباره «ولایم العتیره» گفته که این نوعی شتر است که در اول رجب ذبح می شود و گفته شده مشابه «أضحیة» است و نیازی به ذکرش با ولایم نیست و حکم آن در پایان کتاب عقیقه خواهد آمد.

در مورد «المأدبة» توضیح داده شده اگر برای گروه خاص باشد «النقري» نام دارد و اگر عمومی باشد «الجفلی» نامیده می شود. شاعر گفته: «ما در زمستان دعوت جفلی می کنیم که ادب و نزاکت ما در بخشش و مهمان نوازی بی نظیر است. وقتی مهمانی برگزار می کنند، دعوت را عمومی می خوانند نه خصوصی، و آن را مخصوص زمستان می دانند چون در زمستان کمبود است و نیازمندان بیشترند.»



کلمه «آدب» وزن اسم فاعل «مأدبة» است و «ینتقر» از «النقری» مشتق شده است. در پایان حدیث ابهریره که با «الولیمة حق وسنة» شروع می شود، گفته شده: «الخرس، الإعذار و التوکید» را در اختیار خود داری که در این باب توضیح داده شده است. ظاهر کلام رفع است اما توقف هم ممکن است. در مسند احمد از عثمان بن ابی العاص درباره ولایمه ختنه آمده: «برای آن دعوت نمی شد.»

اما وقتی مصنف گفته «حق إجابة» منظور وجوب پاسخ دادن است. ابن عبد البر، عیاض و نووی نقل کرده اند که اجماع بر وجوب پاسخ دادن به ولایمه عروسی وجود دارد و در این مورد اختلافی نیست.

اکثر علما وجوب را گفته اند؛ جمعی از شافعیان و حنابله آن را فرض عینی دانسته اند و مالک هم تصریح کرده است. برخی از شافعیان و حنابله آن را مستحب دانسته اند. لخمی از مالکی ها گفته که مذهب او وجوب است.

ابن دقیق العید در کتاب «شرح الإلام» نقل کرده است که محل وجوب پاسخ دادن به دعوت زمانی است که دعوت عمومی باشد، اما اگر هر کس به طور جداگانه دعوت شود، پاسخ دادن برای او واجب است.

شرط وجوب پاسخ این است که دعوت کننده مکلف، آزاد و عاقل باشد، همچنین نباید فقط ثروتمندان را دعوت کند و فقرا را مستثنی نماید. این موضوع در باب بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دعوت کننده نباید قصد ویژه ای برای جلب محبت یا ترس از شخص خاصی داشته باشد. دعوت کننده بر اساس مشهور باید مسلمان باشد و دعوت باید به روز اول محدود باشد که درباره آن هم بحث خواهد شد.

همچنین نباید کسی که دعوت شده قبلاً پیشی گرفته باشد، زیرا اگر کسی زودتر دعوت کرده، پاسخ دادن به دعوت او واجب می شود و اگر دو دعوت همزمان باشند، دعوت کننده ای که نسبت خویشاوندی نزدیک تر دارد مقدم است، سپس نسبت جغرافیایی (همسایگی) و اگر مساوی باشند، حالت مساوی (نزدیکی یکسان) پیش می آید.



همچنین نباید حضور دعوت شونده باعث اذیت دیگران شود، که این موضوع نیز بعد از چهار باب بررسی می شود. دعوت کننده باید عذر نداشته باشد و معیار آن همان مواردی است که ماوردی درباره ترک جماعت گفته است.

این همه در مورد ولیمه عروسی است؛ اما درباره دعوت در غیر عروسی بعد از دو باب بررسی می شود.

عبارت «ومن أولم سبعة أيام ونحوه» اشاره دارد به روایتی که ابن اُبی شیبہ از طریق حفصه بنت سیرین نقل کرده که گفته است: «وقتی پدرم ازدواج کرد، به مدت هفت روز به صحابه دعوت داد. روزی به نام روز انصار، پدرم ابی بن کعب و زید بن ثابت و دیگران را دعوت کرد، او روزه بود، وقتی غذا خوردند، دعای پدرم را شنیدیم و او ثنا گفت.»

بییهقی این حدیث را از وجه دیگر و عبدالرزاق هم از وجه دیگری به حفصه نقل کرده که گفته است هشت روز بود. مؤلف با گفتن «ونحوه» به این نکته اشاره کرده که داستان یکی است و او به اطلاق جواب دادن به دعوت بدون قید تمایل دارد که ابن المنیر نیز به آن اشاره کرده است.

عبارت «ولم یوقت النبی صلی الله علیه وسلم یوماً ولا یومین» یعنی پیامبر وقت مشخصی برای ولیمه تعیین نکرد تا وجوب یا استحبابش مخصوص زمان خاصی باشد. این برداشت از اطلاق حدیث است.

در تاریخ پیامبر آمده که زُهِیر بن عثمان حدیثی از قتاده درباره ولیمه نقل کرده است که پیامبر فرموده: «ولیمه روز اول حق است، روز دوم معروف، روز سوم ریا و نمود^۱». البته بخاری این حدیث را نپذیرفته و گفته سند آن صحیح نیست و صحبت زُهِیر هم صحیح نیست.

ابن عمر و دیگران از پیامبر نقل کرده اند: «هرگاه کسی به ولیمه دعوت شد باید پاسخ دهد» بدون محدودیت به سه روز یا غیر آن که صحیح تر است.

ابن سیرین از پدرش نقل کرده که وقتی خانه اش را ساخت، هفت روز ولیمه گرفت و ابی بن کعب را دعوت کرد و او پاسخ داد.



یونس بن عبید با قتاده در سند مخالفت کرد و حدیث را به صورت مرسل یا معضل نقل کرد بدون ذکر عبد الله بن عثمان یا زهیر. نسائی این حدیث را نقل کرده و موصل بودن آن را ترجیح داده است و ابوحاتم نیز به این نظر گرایش دارد.

نسائی بعد از این حدیث، حدیث دیگری از انس نقل کرده که پیامبر سه روز بر صفیه ولایمه گرفت، اما ضعیف بودن آن را اشاره کرده است یا آن را تخصیص داده است.

حدیث واضح تر را ابو یعلی با سند حسن از انس نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم صفیه را به ازدواج گرفت و عتق او را مهریه قرار داد و ولیمه را سه روز گرفت.

شواهد دیگری برای حدیث زُهِیر بن عثمان یافت شده از جمله از ابوهریره که در ابن ماجه نقل شده ولی سند آن ضعیف است، همچنین از انس که در ابن عدی و بیهقی آمده است و در آن ضعیفانی مانند بکر بن خنیس هست.

طرق دیگری هم هست که ابن ابی حاتم نقل کرده که از مروان بن معاویه از عوف از حسن از انس حدیثی نقل شده که مرسل است.

ترمذی حدیثی از ابن مسعود نقل کرده با این مضمون: «غذای روز اول حق است، غذای روز دوم سنت، غذای روز سوم ریا و نمود، و هر کس بشنود الله هم می شنود.»

او گفته این حدیث را جز از طریق زیاد بن عبدالله البکائی که بسیاری غریب و منکر دارد، نمی شناسیم.

گفته شده که استاد او در این حدیث عطاء بن السائب است و شنیدن از زیاد پس از اختلاط روایت ها بوده، پس این حدیث نقص دارد.

ابن عباس حدیثی نقل کرده: «غذا در عروسی روز اول یک سال است، غذای دو روز فضل، و غذای سه روز ریا و نمود.» که طبرانی آن را با سند ضعیف نقل کرده است.

هر چند احادیث مختلف اندکی اختلاف دارند اما مجموع آن ها نشان می دهد که این موضوع اصل دارد.

در آخر حدیث زُهِیر بن عثمان در روایت ابوداود و دارمی آمده که قتاده گفت: «از سعید بن مسیب شنیدم که روز اول دعوت شد و پاسخ داد، روز دوم دعوت شد و پاسخ داد، روز سوم دعوت شد ولی پاسخ نداد و گفت اهل ریا و نمود هستند.»

گویا این حدیث به او رسیده و طبق ظاهر آن عمل کرده است که شافعیان و حنابله نیز همین نظر را دارند.



نووی گفته اگر سه روز ولیمه گرفتند، پاسخ در روز سوم مکروه است، روز دوم واجب نیست و استحباب هم مانند روز اول نیست.

صاحب «التعجیز» دو وجه برای وجوب در روز دوم گفته و در شرح خود گفته صحیح‌تر آن وجوب است. جرجانی هم به خاطر وصف «معروف» یا «سنه» بودن آن به وجوب گفته است.

حنابله وجوب روز اول را پذیرفته‌اند اما روز دوم را مستحب دانسته‌اند با استناد به ظاهر حدیث ابن مسعود.

کراحت روز سوم برای برخی به دلیل ظاهر خبر است. عمران‌ی گفته کراحت روز سوم زمانی است که دعوت‌شونده در روز اول هم دعوت شده باشد، همین طور در روایت رویانی است و برخی متأخرین آن را بعید ندانسته‌اند. چون گفته ریا و نمود یعنی کار برای خودنمایی است و اگر مردم زیاد باشند و هر روز گروهی را دعوت کنند غالباً ریا نیست. مالکی‌ها هم به نظر بخاری نزدیکند. عیاض گفته اصحاب ما دعوت هفت روز را برای اهل وسعت پسندیده‌اند. برخی گفته‌اند بهتر است هر روز کسی که قبلاً دعوت نشده و تکرار نشود دعوت شود، که شبیه نظر رویانی است.

اگر کراحت روز سوم به خاطر ریا باشد، روز چهارم و بعد از آن هم همینطور است. ممکن است افزایش دعوت تا دو روز در صورتی که ریا نباشد جایز باشد ولی اصطلاح به روز سوم داده شده چون غالباً چنین است.

مصنف سپس چهار حدیث در این باب نقل کرده است. حدیث ابن عمر از طریق مالک از نافع نقل شده که پیامبر فرموده: «هرگاه یکی از شما به ولیمه دعوت شد، باید آن را بپذیرد.»

بحث درباره این حدیث بعد از دو باب خواهد آمد. عبارت «فلیأتها» یعنی باید به جای آن (ولیمه) برود، و تکرار ضمیر به صورت مؤنث اشکال ندارد.

۵۱۷۳ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا » .



ترجمه: «عبدالله بن عمر می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که برای صرف غذا در مراسم عروسی دعوت شود باید این دعوت را بپذیرد».

توضیح: باتوجه به این حدیث شریف اصحّ مذهب شافعی اینست: قبول دعوت در مراسم عروسی فرض عین است، به نظر بعضی از علماء قبول دعوت برای صرف غذا در غیر مراسم عروسی مانند قبول دعوت ولیمه فرض عین می باشد، ولی عدّه ای دیگر عقیده دارند قبول دعوت در غیر ولیمه سنّت است، و در ولیمه واجب است.

۵۱۷۴ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «فَكُّوا الْعَانِيَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ» .

ترجمه: از صفیه بنت شیبّه روایت است که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم به بعضی از زنان خود دو مُد (پیمانه) جو را ولیمه کرد.

توضیح: حدیث ابی موسی را به مناسبت جمله «وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ» آورده است که پیش تر در باب جهاد آمده بود. ابن التّین گفته است: مقصود از «وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ» دعوت به جشن عروسی است، چنان که حدیث ابن عمر که پیش از آن آمده بود نیز به این معنا اشاره دارد؛ یعنی دستور به حضور در دعوت برای جشن عروسی اختصاص دارد.

کرمانی گفته است: واژه «الدّاعی» (دعوت کننده) عمومیت دارد و بیشتر علما گفته اند که حضور در دعوت عروسی واجب است و در سایر دعوت ها مستحب، پس به کار بردن لفظ هم در وجوب و هم در استحباب دشوار است و به نظر می رسد این تناقض قابل حل نیست. پاسخ آن این است که شافعی این عموم را اجازه داده و برخی دیگر آن را به مجاز عام حمل کرده اند.

ممکن است این لفظ گرچه عموم دارد، اما مقصود خاص باشد و برای استحباب اجابت دعوت در غذاهای غیر جشن عروسی دلایل دیگری نیز هست.^۱



۵۱۷۵ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ ، وَابْرَارِ الْقَسَمِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَاجَابَةِ الدَّاعِي ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ أَيْمَةِ الْفَضَّةِ ، وَعَنْ الْمَيَاشِرِ ، وَالْقَسِيَةِ ، وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْدِّيْبَاجِ . تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَشْعَثٍ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ .

معنی کلمات:

- **اتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ** : تشییع جنازه .
- **تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ** : جواب دادن به عطسه کننده با جمله‌ی یرحمک الله .
- **إِبْرَارُ الْقَسَمِ** : عمل کردن به سوگند .
- **إِفْشَاءُ السَّلَامِ** : رواج دادن سلام .
- **الْخَوَاتِمَ** : جمع الخاتم به معنی انگشتر .
- **التَّخْشُّمُ** : انگشتر به دست کردن .
- **الْمَيَاشِرُ** : کجاوه یا زین اسب و شتر و یا هر چیز دیگری که از حریر و دیبا ساخته شده باشد .
- **الْقَسِيَّةُ** : نوعی لباس بافته شده از کتان و حریر که از روستایی به نام قَس در مصر می آوردند . و همچنین گفته شده که نوعی لباس بافته شده از ابریشم می باشد .
- **الْإِسْتَبْرَقُ** : نوعی حریر یا ابریشم کلفت .
- **الدِّيْبَاجُ** : دیبا، لباس دوخته شده از ابریشم .

ترجمه: «براء - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - به انجام دادن هفت چیز به ما دستور داده است، و از هفت چیز ما را منع کرده است، به عیادت از مریض، تشییع جنازه، گفتن (یرحمک الله) به کسی که عطسه می کند، قبول دعوت در مجلس عروسی، عمومیت دادن به سلام بر آشنا و غیر آشنا، کمک کردن به انسان مظلوم، و انجام دادن کاری که بر آن قسم خورده شده باشد، (بشرط اینکه مکروه یا حرام نباشد) به ما دستور داده است. از انگشتر طلا، و نوشیدن آب در ظرف نقره، و از روپوش حریر برای تشک زین، از لباسی که مخلوط از کتان و حریر باشد، از پوشیدن لباس حریر چه ضخیم و چه نازک باشد ما را منع کرده است».



توضیح: حدیث براء بن عازب که می گوید: «پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ما را به هفت چیز امر کردند و از هفت چیز نهی نمودند - و در پایان آن - اجابت دعوت کننده» است. این حدیث را از طریق ابی الاحوص از اشعث بن ابی الشعثا سلیم محاربی نقل کرده اند. سپس گفته است: «ابی عوانه و شیبانی از اشعث در باب افشای سلام روایت کرده اند». اما ادامه داده که ابی عوانه این روایت را از طریق موسی بن اسماعیل از ابی عوانه از اشعث بن سلیم گرفته و شیبانی (ابی اسحاق) آن را از طریق قتیبه از جریر از شیبانی از اشعث بن ابی الشعثا روایت کرده است. شرح مفصل این حدیث در انتهای کتاب ادب خواهد آمد، ان شاء الله. این حدیث در جای های دیگر نیز بدون این سه راوی ذکر شده است که در آنجا به جای «افشای سلام» از لفظ «رد سلام» استفاده شده که نکته ای در صرفه جویی در الفاظ است.^۱

۵۱۷۶ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي عَرْسِهِ ، وَكَانَتْ أَمْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعُرُوسُ ، قَالَ سَهْلٌ تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْقَعَتْ لَهُ ثَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ .

ترجمه: «سهل بن سعد - رضی الله عنه - می گوید ابو اسید ساعدی در مراسم عروسی خود پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را دعوت کرد، در آن روز زنش که عروس بود آنان را خدمت می کرد، سهل - رضی الله عنه - پرسید: آیا می دانید آن عروس در آن روز چه شربتی را به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - داد؟ او از شب قبل مقداری خرما را در آب ریخته بود (تا به صورت شربت درآید) وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - غذا را خورد از آن شربت به او داد».

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: حدیث سهل بن سعد: گفته راوی (عبدالعزیز بن ابی حازم از پدرش) در روایتی از مستملی به صورت «از ابی حازم» آمده است. کرمانی ذکر کرده که در روایتی، روایت «از عبدالعزیز بن ابی حازم از سهل» نقل شده که این اشتباه است، زیرا بین آن دو واسطه ای لازم است؛ یا پدرش یا شخصی دیگر. من (ابن حجر) می گویم: احتمال



دارد که روایت «از عبدالعزیز از ابی حازم» بوده و لفظ «عن» به اشتباه به صورت «ابن» تحریف شده باشد. شرح این حدیث در پنج باب بعد خواهد آمد.

۷۲ - بَابُ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

باب: کسی که دعوت (میهمانی) را نپذیرد به تحقیق که از الله و رسول او سرکشی

کرده است

۵۱۷۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى شَرَّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ ، وَيَتْرَكُ الْفُقَرَاءُ ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ - صلى الله عليه وسلم -

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می فرمود: بدترین طعام، طعام ولیمه ای است که تنها ثروتمندان به آن دعوت شوند و فقیران در آن شرکت نداشته باشند، و کسی که دعوت مراسم عروسی را قبول نکند، از امر الله و پیامبر الله - صلی الله علیه وسلم - سرپیچی کرده است».

توضیح: در بیان عنوان: «باب کسی که دعوت را ترک کند، پس نافرمانی الله و رسولش را کرده است»: در این باب حدیثی از ابن شهاب از اعرج از ابوهریره نقل شده که می گفت: «بدترین غذا، غذای ولیمه است که در آن ثروتمندان دعوت می شوند و فقرا رها می گردند، و کسی که دعوت را ترک کند، نافرمانی الله و رسولش را کرده است».

در روایتی از اسماعیلی از طریق معن بن عنسی از مالک، واژه «المساکین» (نیازمندان) به جای «الفقراء» آمده است. ابتدای این حدیث موقوف (از کلام ابوهریره) است، اما انتهای آن دلالت بر رفع دارد (یعنی از پیامبر نقل شده). ابن بطلال این را ذکر کرده و گفته شبیه این روایت، حدیث ابو الشعثاء است که ابوهریره مردی را دید که پس از اذان از مسجد خارج شد و گفت: «این فرد از ابوالقاسم (پیامبر) نافرمانی کرد.» و چنین چیزی نظر شخصی نمی تواند باشد، از همین رو ائمه حدیث آن را در مسانید خود آورده اند.

ابن عبدالبر ذکر کرده که اکثر راویان مالک به صراحت حدیث را مرفوع (از پیامبر) نقل نکرده اند. ولی روح بن قاسم از مالک با سندش گفته: «پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود...» همچنین دارقطنی در «غرائب مالک» از طریق اسماعیل بن مسلمه بن قعنب از مالک نیز



این حدیث را روایت کرده است. مسلم هم این حدیث را از معمر و سفیان بن عیینه از زهری (شیخ مالک) و نیز از ابی الزناد از اعرج نقل کرده است. اعرج همان عبدالرحمن است، همان گونه که در روایت سفیان آمده که گفت: از زهری پرسیدم، او گفت: عبدالرحمن اعرج برایم نقل کرد که از ابوهریره شنید...

سفیان شیخ دیگری نیز در این باب دارد با سندی دیگر از ابوهریره که در آن به صراحت حدیث را مرفوع نقل کرده است؛ مسلم نیز آن را از سفیان نقل کرده: «از زیاد بن سعد شنیدم که می گفت: از ثابت اعرج شنیدم که از ابوهریره نقل کرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود...» همچنین ابوالشیخ آن را از محمد بن سیرین از ابوهریره به صورت مرفوع آورده است.

همچنین شاهی از ابن عمر نقل شده که مؤید همین معناست. و آنچه از ظاهر روایت پیداست این است که لام در «الدعوة» به معنی دعوت ولیمه ذکر شده در ابتدای روایت است. پیش تر نیز گفتیم که وقتی واژه «ولیمه» بدون قید بیاید، منظور از آن غذای عروسی است، برخلاف دیگر غذاها که باید مشخص شوند.

عبارت «یدعی لها الأغنیاء» یعنی: غذای ولیمه بدترین غذا است اگر ثروتمندان دعوت شوند و فقرا رها شوند. چنان که ابن مسعود گفته است: «اگر ثروتمندان دعوت شوند و فقرا رها شوند، ما مأمور شدیم که به چنین دعوتی پاسخ ندهیم».

ابن بطال می گوید: اگر دعوت کننده بین فقیر و غنی تفاوت قائل شود اما برای هر کدام جداگانه غذا فراهم کند، اشکالی ندارد و ابن عمر چنین کاری انجام داده است.

بیضاوی گفته: «من» در «من شر الطعام» برای تبعوض مقدر است؛ همانند «شر الناس من أكل وحده»، یعنی بخشی از بدترین ها. و او این غذا را «شر» نامید به سبب آنچه در ادامه حدیث آمده است. گویی که گفته باشد: بدترین غذا، آن است که ویژگی اش چنین است.

طیبی گفته: لام در «الولیمه» برای عهد خارجی است، زیرا در جاهلیت رسم بود که فقط ثروتمندان دعوت می شدند و فقرا نادیده گرفته می شدند.

عبارت «یدعی إلخ» جمله ای است برای توضیح اینکه چرا آن غذا «شر» است. جمله «ومن ترک إلخ» نیز در حال بیان است و عامل آن همان «یدعی» است، یعنی: ثروتمندان دعوت می شوند، درحالی که اجابت (پاسخ دادن) واجب است، پس چنین دعوتی باعث می شود مدعو، بدترین غذا را بخورد.



ابن بطال نقل کرده که ابن حبیب از ابوهریره نقل کرده که او می گفت: «شما در دعوت نافرمان هستید؛ کسانی را دعوت می کنید که نمی آیند و کسانی را رها می کنید که می آیند.» منظورش از اولی ثروتمندان و از دومی فقراست.

در روایت مسلم از یحیی بن یحیی از مالک آمده: «بئس الطعام» به جای «شر الطعام». ولی اکثر روایات همان «شر الطعام» است.

در روایت ثابت اعرج آمده: «از آن منع می شود کسی که می خواهد بیاید، و دعوت می شود کسی که آن را نمی خواهد.» و این جمله حالیه ای است برای توصیف غذای ولیمه. پس اگر دعوت همگانی باشد، غذای او بدترین غذا نیست.

در روایت طبرانی از ابن عباس آمده: «بدترین غذا، غذای ولیمه است که سیرشده ها دعوت می شوند و گرسنگان باز داشته می شوند.»

عبارت «ومن ترک الدعوة» یعنی کسی که اجابت دعوت را ترک کند.

در روایت ابن عمر آمده: «و کسی که دعوت شود ولی پاسخ ندهد»، که توضیح دهنده روایت پیشین است.

و عبارت «فقد عصی الله ورسوله» دلالت دارد بر وجوب اجابت دعوت، زیرا عصیان فقط در ترک واجب به کار می رود.

در روایت دیگر از ابن عمر در کتاب ابوعوانه آمده: «کسی که به ولیمه دعوت شود و نرود، نافرمانی الله و رسولش را کرده است.»^۱

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: مؤلف، حدیثی بدین مضمون نقل کرده که پیامبر ﷺ فرموده است: «بدترین غذا، غذای «ولیمه» است؛ کسی که در آن حضور می یابد، دعوت نمی کنند و کسی را دعوت می کنند که در آن، حضور نمی یابد. و هرکس، دعوت را قبول نکند، از الله و پیامبرش نافرمانی کرده است». منظور از ولیمه در این جا، غذای عروسی ست و احتمال دارد هر غذایی باشد که دیگران را برای صرف آن دعوت می کنند.

پیامبر ﷺ بدترین غذا را غذایی دانست که کسی را به آن دعوت می کنند که حضور نمی یابد و کسی را که در آن حضور می یابد، دعوت نمی کنند! یعنی ثروتمندان را دعوت می کنند؛ و از آن جا که ثروتمند، نیازی ندارد، این دعوت را نمی پذیرد. ولی فقرا و نیازمندان را دعوت



نمی‌کنند! حال آن که فقیر، به خاطرش نیازی که دارد، هرگاه دعوتش نمایند، قبول می‌کند. چنین ضیافتی، مایه‌ی تقرب میزبان به الله ﷻ نیست. زیرا نیازمندان را که مستحق‌اند، دعوت نمی‌کند؛ بلکه ثروتمندان را دعوت می‌نماید. البته از یاد ببریم که ولیمه، به‌ویژه غذای عروسی، سنت مؤکده است؛ زیرا پیامبر ﷺ به عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه فرمود: «أُولِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ»، یعنی: «ولیمه بده؛ اگرچه با یک گوسفند». بدین‌سان پیامبر ﷺ به عبدالرحمن رضی الله عنه دستور داد که حتی با چیز اندکی مثل یک گوسفند هم که شده، ولیمه بدهد. زیرا عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ثروتمند بود و یک گوسفند، برای او چیزی نبود.

پیامبر ﷺ فرمود: «هرکس، دعوت را قبول نکند، از الله و پیامبرش نافرمانی کرده است». از این‌رو درمی‌یابیم که قبول کردن دعوت ولیمه، واجب است؛ زیرا ترک یک عمل، در صورتی معصیت است که آن عمل، واجب باشد. البته قبول کردن دعوت، چند شرط دارد:

شرط اول: این که دعوت‌کننده (میزبان)، مسلمان باشد؛ یعنی اگر دعوت‌کننده مسلمان نباشد، قبول کردن دعوت او، واجب، بلکه جایز نیست؛ مگر این که مصلحتی در کار باشد. یعنی اگر کافری، شما را به ولیمه یا غذای عروسی و امثال آن، دعوت کرد، اگر مصلحتی مانند جذب او به اسلام وجود داشته باشد، پذیرش دعوت او جایز است. چنان که یک یهودی، پیامبر ﷺ را در مدینه دعوت کرد و برای پیامبر ﷺ نان جو و پیه داغ (جزغاله) آورد. ناگفته نماند که «عدالت» برای قبول کردن دعوت، شرط نیست؛ یعنی قبول کردن دعوت «فاسق» جایز است. به عنوان مثال: اگر شخصی سیگاری یا کسی که ریش خود را می‌تراشد یا فردی که در نماز جماعت، کم‌تر شرکت می‌کند، شما را دعوت کرد، دعوت او را قبول کنید. البته مصلحت را در نظر بگیرید و ببینید که اگر عدم قبول دعوتش، او را به تفکر وامی‌دارد که چرا دعوتش را قبول نمی‌کنند و این امر، به شرمندگی و توبه‌ی او می‌انجامد، دعوتش را نپذیرید؛ اما اگر امیدی به توبه‌ی او نیست، اختیار با شماست که دعوتش را قبول یا رد نمایید. ولی بهتر است که دعوتش را قبول کنید؛ زیرا مسلمان است.

شرط دوم: این است که مال میزبان، حلال باشد؛ یعنی اگر کسب و کارش، حلال نیست و درآمدش از راه حرام مانند رباست، دعوتش را قبول نکنید؛ زیرا مالش، حرام است و انسان باید از خوردن اموال افراد حرام‌خوار، پرهیز کند؛ اگرچه خوردن اموال چنین کسانی یا نشستن بر سر سفره‌ی آن‌ها، حرام نیست. زیرا پیامبر ﷺ دعوت یهودیان را قبول کرد و یهودیان،



رباخوار بودند. البته این، دلیل جواز می‌باشد؛ و گرنه، تقوا، این است که از مال چنین کسانی نخورید. هم چنین اگر کسی، مالش، آمیخته به حرام باشد، ایرادی ندارد که دعوتش را قبول کنید؛ مانند کسی که تجارت حلالی دارد و در عین حال، از راه حرام نیز کسب درآمد می‌کند و اموال حلالش را با اموال حرام، می‌آمیزد. متأسفانه امروزه بسیاری از مردم، چنین حالتی دارند و گاه مشاهده می‌شود که برخی‌ها، تجارت حلال خود را با تقلب و کلاه‌برداری، آلوده می‌گردانند و یا در پاره‌ای از موارد، ربا می‌خورند؛ یا مانند برخی از کارمندان که انضباط و وجدان کاری ندارند. چنان که دیر سر کار می‌روند و قبل از پایان وقت، کار خود را ترک می‌نمایند؛ حقوق چنین کسانی، حلال نیست و هرچه کم‌کاری کرده و حقوق گرفته‌اند، حرام است؛ زیرا باید به تعهد شغلی خود، عمل کنند.

شرط سوم: این است که در ضیافت و میهمانی، عمل منکری انجام نشود؛ و گرنه، چنین دعوتی را قبول نکنید. یعنی اگر در میهمانی با سیگار، قلیان و موسیقی و امثال آن، پذیرایی می‌کنند و شما نمی‌توانید از این کارهای حرام، منع نمایید، در این صورت قبول کردن دعوت، جایز نیست؛ ولی اگر می‌توانید با حضور خود، از این کارها، بازدارید، بر شما واجب است که چنین دعوتی را بپذیرد؛ به دو دلیل: اول این که از منکر نهی کنید و دوم این که دعوت برادرِ مسلمان خود را اجابت نمایید. اما اگر نمی‌توانید با حضور خود در این میهمانی، از این اعمال زشت منع کنید، شرکت در چنین ضیافتی، حرام است.

شرط چهارم: این است که میهمان را مشخص کند؛ یعنی به‌طور مشخص، بگوید: فلانی! تو را به غذای عروسی دعوت می‌کنم. اگر بدون ذکر نام یا اشاره به شخص معینی، اعلام عمومی کنند و بگویند: «بفرمایید؛ جشن عروسی داریم»، در این صورت حضور در این جشن بر شما واجب نیست؛ زیرا دعوت، عمومی است و شما را به‌طور مشخص، دعوت نکرده‌اند. لذا قبول کردن میهمانی یا دعوت، زمانی بر انسان واجب است که از او به‌طور خاص دعوت می‌کند و اگر دعوت، عمومی باشد، حضور در آن واجب نیست. البته انسان باید (با رعایت شرایط مذکور) هر دعوتی را قبول کند؛ زیرا پذیرفتن دعوت مسلمان، یکی از حقوق او به‌شمار می‌رود، جز در مواردی که مصلحت یا دلیلی راجح، وجود داشته باشد.



۷۳ - باب مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ

باب: کسی که میهمانی غذای پاچه را پذیرفته است

توضیح: «کُرَاع» با ضم کاف، تخفیف راء، و با عین مهمله (غیرمعجمه)، به بخش پایین ساق از پای حیوان یا از مچ دست انسان گفته می‌شود. در گاو و گوسفند مانند ساق اسب یا شتر است. گفته شده: کُرَاع، چیزی است که پایین‌تر از قوزک (کعب) حیوان باشد. ابن فارس گفته: کُرَاع هر چیزی، انتهای آن است.

۵۱۷۸ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أَهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ تَقَبَّلْتُ» .

ترجمه: ابو هريره رضی الله عنه روایت می کند که: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: اگر به پاچهء گوسفندی یا به بازویی دعوت شوم، حتماً دعوت را اجابت می کنم و اگر بمن بازوی یا پاچه ای هدیه دهند آنرا می پذیرم.

توضیح: «حدثنا عبدان» یعنی عبدالله بن عثمان. و «ابو حمزه» با «ح» مهمله و «ز» است و او یشکری است.

در عبارت «عن أبي حازم» پیش‌تر در باب هبه از شعبه از اعمش ذکر شد. و او فقط از مشایخ نقل می‌کرد که برایش مسموع بودن آنان ثابت شده باشد. ابوحازم اینجا همان سلمان است، با سکون لام، مولای عزه با فتح عین و تشدید زای. و اشتباه کرده کسی که گفته او سلمه بن دینار راوی از سهل بن سعد است، چون هرچند هر دو مدنی‌اند، ولی راوی این حدیث از ابن دینار بزرگ‌تر است.

عبارت: «اگر به من کُرَاعی هدیه شود، آن را می‌پذیرم» این عبارت نزد بیشتر راویان از اعمش چنین است. ولی در باب هبه از طریق شعبه از اعمش با تعبیر «ذراع و کُرَاع» آمده است. و ذراع (بازو) از کُرَاع ارزشمندتر است. در مثل هم آمده: «برده‌ای کُرَاع خرج کرد و ذراع طلبید».

برخی از شارحان و نیز غزالی گفته‌اند که منظور از کُرَاع در این حدیث، منطقه‌ای به نام «کُرَاع الغمیم» است، مکانی بین مکه و مدینه که در باب مغازی هم ذکر شده، و گفته‌اند این تعبیر، مبالغه در اجابت دعوت است، حتی اگر مکان دور باشد. ولی مبالغه در اجابت با حقارت چیزی که دعوت برای آن انجام شده، واضح‌تر است.



از همین رو، جمهور علما گفته‌اند منظور از کُراع، همان پای گوسفند است. و قبلاً هم در حدیث «ای زنان مسلمان! همسایه‌ات را خوار مدار، اگرچه سم گوسفند هدیه‌اش باشد» بر این معنا دلالت داشت.

غزالی در «الاحیاء» حدیث را با لفظ «اگر به کراع الغمیم دعوت شوم» نقل کرده که چنین عبارتی اصلاً اصل ندارد.

ترمذی نیز از انس حدیثی روایت کرده و آن را صحیح دانسته: «اگر به من کُراع هدیه شود، آن را می‌پذیرم و اگر به چنین چیزی دعوت شوم، اجابت می‌کنم.»
طبرانی از ام‌حکیم بنت وادع روایت کرده که گفت: «ای رسول الله! آیا هدیه را ناپسند می‌دانید؟ فرمود: چه زشت است رد کردن هدیه.» سپس حدیث را ذکر کرد.^۱

درسها و اندرزها!!!

حافظ ابن حجر گفته است:

■ در این حدیث، دلالتی است بر حسن خلق پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم، تواضع ایشان، و دلداری دادن به مردم. و نیز بر مشروعیت قبول هدیه و اجابت دعوت حتی اگر چیز ناچیزی در آن باشد.

■ مهلب گفته: انگیزه‌ی دعوت به غذا، محبت راستین و خوشحالی میزبان از خوردن مهمان از غذای اوست و نیز برای ابراز محبت با هم‌غذا شدن و تأکید بر دوستی است؛ از این رو، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم بر اجابت دعوت - اگر چیز اندکی باشد - تأکید کردند.

■ در این حدیث، تشویق به پیوند، محبت، الفت، اجابت دعوت کم یا زیاد، و قبول هدیه وجود دارد.

۷۴ - باب إجابة الداعي في العرس وغيرها

باب: پذیرفتن دعوت در عروسی و غیره

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: در جمله «باب اجابت دعوت کننده در عروسی و غیر آن» حدیثی از ابن عمر آورده شده که گفت: «به این دعوت پاسخ دهید.» لام در «الدعوة»



ممکن است لام عهد باشد، و منظور از آن، ولیمه عروسی باشد؛ و این را روایت دیگر ابن عمر تأیید می‌کند که گفته: «اگر یکی از شما به ولیمه دعوت شد، باید به آن برود.»

و مقرر شده است که اگر حدیثی الفاظ مختلفی داشته باشد که بتوان آنها را با هم جمع کرد، این جمع لازم است.

و نیز ممکن است لام برای عموم باشد (یعنی هر نوع دعوتی) که همین معنا را راوی حدیث فهمیده و به همین جهت ابن عمر هم دعوت‌های عروسی را اجابت می‌کرد و هم غیر آن را.

۵۱۷۹ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَقِبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا ». قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ .

ترجمه: از نافع روایت است که از عبدالله بن عمر شنیدم که می‌گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «هرگاه به مراسم ازدواج دعوت شدید، آن را اجابت کنید». نافع گفت: وعبدالله بن عمر در دعوت عروسی و غیر عروسی می‌آمد درحالی که روزه داشت.

توضیح: در جمله «حدثنا علی بن عبدالله بن ابراهیم» مراد علی بغدادی است که فقط در این جا بخاری از او روایت کرده.

پیش‌تر در فضائل قرآن روایت بخاری از علی بن ابراهیم از روح بن عباد نقل شده که گفته‌اند این شخص همان علی بن عبدالله بن ابراهیم است که نسبتش به جدش داده شده، و برخی گفته‌اند غیر اوست، و این پیش‌تر بیان شد.

ابو عمرو و مستملی گفته‌اند: وقتی از بخاری درباره این راوی پرسیده شد، گفت: «راوی متقنی است.»

در جمله «عن نافع»، در روایتی از فضیل بن سلیمان از موسی بن عقبه آمده: «نافع برایم نقل کرد»؛ اسماعیلی این روایت را آورده است.



جمله: «قال: کان عبدالله...» گوینده این جمله، نافع است. مسلم این حدیث را از عبدالله بن نمیر از عبدالله بن عمر عمری از نافع با لفظ: «اگر یکی از شما به ولیمه عروسی دعوت شد، باید اجابت کند» روایت کرده است.

و مسلم و ابوداود از طریق ایوب از نافع چنین نقل کرده‌اند: «اگر برادر دینی‌تان شما را دعوت کرد، باید اجابت کنید؛ چه عروسی باشد و چه غیر آن.» و مسلم از طریق الزبیدی از نافع چنین آورده: «هر کس به عروسی یا چیزی شبیه آن دعوت شود، باید اجابت کند.»

این همه تأیید می‌کند که فهم ابن عمر درست بوده، و امر به اجابت اختصاصی به عروسی ندارد.

برخی از شافعیه به ظاهر این حدیث استناد کرده و گفته‌اند اجابت دعوت، مطلقاً واجب است؛ چه عروسی باشد و چه غیر آن، البته با رعایت شرایطش. ابن عبدالبر این قول را از عبیدالله بن حسن عنبری (قاضی بصره) نقل کرده است.

ابن حزم نیز گفته این نظر، قول جمهور صحابه و تابعین است. ولی آنچه از عثمان بن ابی العاص (که از صحابه معروف است) نقل شده این ادعا را مخدوش می‌کند؛ زیرا گفته: «برای ولیمه ختنه دعوت نمی‌کردند.» اما می‌توان پاسخ داد که عدم دعوت به معنی عدم وجوب اجابت نیست اگر دعوتی صورت بگیرد.

در روایتی با سند صحیح از عبدالرزاق از ابن عمر آمده: او غذایی آورد، مردی از جمع گفت: مرا معاف بدار. ابن عمر گفت: «معافی نداری، برخیز!»

شافعی و عبدالرزاق نیز با سند صحیح از ابن عباس آورده‌اند که: ابن صفوان او را دعوت کرد، گفت: مشغولم، ولی اگر معافم نکنی، می‌آیم.

فقه‌های مالکی، حنفی، حنبلی و جمهور شافعیه اجابت را در غیر ولیمه عروسی واجب نمی‌دانند. سرخسی از فقه‌های حنفی حتی ادعای اجماع کرده است.

شافعی گفته: «پاسخ دادن به دعوت ولیمه حق است، و ولیمه‌ای که به صورت مطلق گفته می‌شود، همان ولیمه عروسی است.

و اگر مردی به ولیمه‌ای دعوت شود، برای او رخصتی در ترک آن نمی‌دانم.



ولی اگر آن را ترک کند، عصیان او به روشنی ثابت نمی‌شود؛ همان گونه که در ولیمه عروسی چنین است.»

در جمله: «در عروسی و غیر آن در حال روزه بودن» در روایت مسلم از هارون بن عبدالله از حجاج بن محمد آمده: «و اگر روزه است نیز به آن برود.» و در روایت ابوعوانه از نافع آمده: «ابن عمر در حال روزه و غیر روزه به دعوت پاسخ می‌داد.»

در روایت ابوداود از طریق ابی اسامه از عبیدالله بن عمر از نافع، در انتهای حدیث مرفوع آمده: «اگر مفطر است، بخورد؛ و اگر روزه‌دار است، دعا کند.»

و مسلم از ابوهریره نقل کرده: «اگر روزه‌دار است، پس نماز بخواند.» و در روایت هشام بن حسان در انتهای حدیث آمده: «و نماز، یعنی دعا» که این تفسیر از راوی حدیث (هشام) است.

برخی از شارحان حدیث آن را بر ظاهرش حمل کرده و گفته‌اند: روزه‌دار به نماز (دعای) مستحب مشغول شود تا هم ثواب نماز را ببرد، و هم برکت حضورش به اهل خانه برسد. ولی این نظر جای تأمل دارد، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده‌اند: «نماز در حضور غذا جایز نیست» (و ممکن است توجه به نماز با حضور غذا سازگار نباشد). اما شاید این حکم درباره غیر روزه‌دار باشد.

در باب «حق اجابت ولیمه» آمده بود که ابی بن کعب در حالی که روزه‌دار بود در ولیمه حاضر شد و برای آنها دعا کرد.

ابوعوانه از عمر بن محمد از نافع روایت کرده: ابن عمر هرگاه دعوت می‌شد، اجابت می‌کرد؛ اگر مفطر بود، غذا می‌خورد؛ اگر روزه‌دار بود، برایشان دعا می‌کرد و می‌رفت.

در حضور یافتن در دعوت، فوایدی است:

- برکت یافتن مجلس به وجود مهمان.
- زینت مجلس با حضور او.
- بهره بردن از نظر و اشاره‌های او.
- حفظ حرمت‌هایی که در غیبت او ممکن است خدشه‌دار شود.
- و ترک اجابت، باعث از دست رفتن این فواید و ایجاد ناراحتی میزبان می‌شود.



■ و از جمله «فلیدع لهم» فهمیده می‌شود که اصل مقصود از اجابت، همان حضور و دعاست، نه الزام به خوردن.

■ آیا بهتر است که اگر روزه‌اش مستحب است، آن را بشکند؟ بیشتر شافعیه و برخی حنابله گفته‌اند: اگر ماندن در روزه باعث سختی برای میزبان شود، بهتر است افطار کند؛ وگرنه در روزه بماند. رویانی و ابن فراء نیز استحباب افطار را به‌طور مطلق گفته‌اند، البته بر مبنای کسی که افطار در صوم نفل را جایز می‌داند. اما از نظر کسی که صوم نفل را پس از شروع واجب می‌داند، افطار جایز نیست (مثل صوم واجب). و گفتن اینکه «افطار مستحب است» در حالی که در این باره اختلاف هست، محل اشکال است، به‌ویژه اگر زمان افطار نزدیک باشد.

■ از رفتار ابن عمر فهمیده می‌شود که روزه‌دار بودن، عذر موجهی برای عدم اجابت دعوت نیست، به‌ویژه با توجه به حدیثی که دستور می‌دهد روزه‌دار هم حضور یابد و دعا کند. بله، اگر روزه‌دار عذر بیاورد و میزبان عذرش را بپذیرد، مانند اینکه نتواند چیزی نخورد یا به دلایل دیگر، در این صورت تأخیر او جایز است. در حدیث جابر در صحیح مسلم آمده: «هر گاه یکی از شما به غذا دعوت شود، اجابت کند؛ اگر خواست، بخورد؛ و اگر نخواست، نخورد.» ■ از این حدیث استفاده می‌شود که مفطر اگر دعوت را اجابت کند، مجبور به خوردن نیست. و این قول، صحیح‌تر است در نزد شافعیه. ابن حاجب در مختصرش گفته: «واجب بودن خوردن برای مفطر، محتمل است.» حنابله به‌صراحت وجوب را نفی کرده‌اند. ولی نووی، وجوب خوردن را انتخاب کرده، و اهل ظاهر نیز همین‌گونه گفته‌اند. دلیل آنان حدیثی است از ابن عمر در صحیح مسلم: «اگر مفطر است، باید بخورد.» نووی گفته: روایت جابر را باید حمل بر روزه‌دار کرد. و روایت ابن ماجه نیز آن را تأیید می‌کند: «هر کس در حال روزه به غذا دعوت شد، اجابت کند؛ اگر خواست، بخورد؛ اگر نخواست، نخورد.» این روایت شاهی است بر استحباب افطار در صوم نفل، و نیز مؤید نظر کسانی است که ترک صوم نفل را برای احترام دعوت جایز می‌دانند. همچنین طیالسی و طبرانی در «الأوسط» از ابوسعید روایت کرده



اند: مردی به غذا دعوت شد، گفت: روزه‌ام. پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمودند: «برادرت تو را دعوت کرده و برایت زحمت کشیده، افطار کن و اگر خواستی، روزی دیگر را به‌جایش روزه بگیر.» گرچه در سند این حدیث ضعف هست، اما راویان دیگری هم آن را تأیید کرده‌اند. و الله داناتر است.

۷۵ - باب ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصَّبَّيَّانِ إِلَى الْعُرْسِ

باب: رفتن زنان و کودکان به محفل عروسی

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: در جمله «باب رفتن زنان و کودکان به مجلس عروسی» هدف از این عنوان آن است که کسی خیال نکند رفتن آنان مکروه است. پس این عنوان بیانگر مشروعیت و جواز رفتن زنان و کودکان به عروسی بدون هیچ کراهتی است.

۵۱۸۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ أَبْصَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءً وَصَبِيَّائًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ ، فَقَامَ مُمْتَنِّيًا فَقَالَ « اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ » .

ترجمه: از انس رضی‌الله‌عنه روایت است که گفت: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم زنان و کودکانی را دید که از محفل عروسی می‌آیند، نیرومندانہ برخاست و گفت: «بارالها، شما نزد من از دوست داشتنی‌ترین مردم هستید».

توضیح: گفتار راوی: «حدثنا عبد الرحمن بن المبارك...» او عبد الرحمن بن المبارک العیثی است (با «ی» تحتانی و «ش»)، و نه برادر عبدالله بن مبارک معروف. عبدالواث، همان عبدالواث بن سعید است، و تمام سلسله سند، بصری هستند.

عبارت: «فَقَامَ مُمْتَنِّيًا» با تلفظ «مُمتَنِّيًا» (میم اول مضموم، میم دوم ساکن، تاء مفتوح، نون مشدد و الف)، یعنی با قدرت و شدت برخاست. این واژه از «مِنَّة» به معنای قدرت و توانایی گرفته شده و اشاره به برخاستن شتابان و مشتاقانه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به سوی آنان از سر خوشحالی دارد.

ابو مروان بن سراج و قرطبی نیز آن را از ریشه‌ی «امتنان» دانسته‌اند، زیرا کسی که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به احترام او برخیزد، بر او نعمتی عظیم ارزانی داشته است. ابن



بطال از قابسی نقل می کند که «مُتِنًا» به معنای «با تفضل» است، یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم با این برخاستن محبتش را به آن ها ابراز داشته است.

در روایت دیگر آمده است: «مُتِنًا» به معنای استوار و ایستادن راست و بلند. در نسخه ابن السکن نیز آمده: «فَقَامَ يَمْشِي»، که عیاض آن را تصحیف دانسته است.

در روایت دیگری که در «فضائل الأنصار» آمده، این واژه به صورت «مُثَلًّا» آمده که به معنی ایستادن راست و نمایان است. ابن تین می گوید: در زبان عربی واژه‌ی «مَثَلٌ» به معنای ایستاده به کار می رود. عیاض می گوید: «مُمَثِّلًا» به معنای آن است که پیامبر صلی الله علیه وسلم با اراده‌ی خود چنین ایستاد.

در روایت اسماعیلی نیز آمده: «فَقَامَ النَّبِيُّ لَهُمْ مَثِيلاً» که از ریشه‌ی «مَثَلٌ» است و به معنای ایستادن کامل و باشکوه. همچنین در روایت دیگری آمده: «یعنی ماثلاً».

عبارت: «اللهم أنتم من أحب الناس إليّ» در روایت ابو معمر آمده که پیامبر این جمله را سه بار تکرار کرد. آغاز جمله با «اللهم» برای تبرک و یا قسم به الله برای تأکید بر صداقت است. در روایت مسلم آمده است: «اللهم إنيهم...» و ادامه همان است. در روایت دیگری از انس آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «قسم به کسی که جانم در دست اوست، شما از محبوب ترین مردم نزد من هستید» و آن را دو یا سه بار تکرار کرد.^۱

۷۶ - باب هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ

وَرَأَى ابْنُ مَسْعُودٍ صُورَةَ فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ . وَدَعَا ابْنَ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْنَا عَلَيْهِ النَّسَاءُ ، فَقَالَ مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ ، فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ ، وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا ، فَرَجَعَ .

باب: آیا اگر کاری خلاف شرع را در محفلی می بیند از آنجا بازگردد

و ابن مسعود، تصویری را در خانه خود دید و از آنجا بازگشت، و ابن عمر ابویوب را در خانه دعوت کرد و در خانه اش پرده‌ای را بر دیوارش دید. گفت: در این کار، زنان بر ما چیره شدند. ایوب گفت: اگر کسی در این کار ناروا از کسی بیم داشته باشم از تو بیمی ندارم. و گفت: به الله سوگند که بر شما طعامی نمی خورام. ابویوب برگشت.



توضیح: باب: آیا اگر در دعوت، منکری ببیند باید باز گردد؟ این عنوان به صورت سوالی آمده، بدون حکم قطعی، چرا که مسئله دارای احتمال‌ها و اختلاف نظر است.

عبارت: «وَرَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ» در برخی نسخه‌ها آمده «ابن مسعود» و در برخی «أبو مسعود»، که احتمالاً اولی تصحیف است، زیرا حدیث فقط از «أبو مسعود عقبه بن عمرو» نقل شده است. بی‌بیهی از طریق خالد بن سعد از ابو مسعود نقل می‌کند که مردی او را به غذا دعوت کرد. او پرسید: «آیا در خانه تصویر است؟» گفتند: «بله». پس وارد نشد تا آن تصویر شکسته شد. سند حدیث صحیح است.

خالد بن سعد غلام ابو مسعود است و از عبدالله بن مسعود روایتی ندارد. احتمال دارد داستان مشابهی برای ابن مسعود هم پیش آمده باشد، ولی سندی نیافته‌ام.

و اما ماجرای ابن عمر و ابو ایوب: ابن عمر، ابو ایوب را به خانه‌اش دعوت کرد. ابو ایوب دید که بر دیوار پرده‌ای آویزان است. ابن عمر گفت: «زنان ما را بر این کار چیره کردند». ابو ایوب پاسخ داد: «من بر کسی چون تو که از او بیم نداشتم، چنین کاری را ندیده بودم. قسم به الله از غذایتان نخواهم خورد»، و بازگشت.

روایت این داستان در کتاب «الورع» احمد و در مسند مسدد آمده است. در آنجا سالم بن عبدالله می‌گوید: «در زمان پدرم عروسی کردم. پدرم مردم را دعوت کرد. ابو ایوب یکی از مهمانان بود. خانه را با پرده‌ای سبز پوشانده بودیم. ابو ایوب آمد، نگاهی کرد و گفت: آیا دیوارها را می‌پوشانید؟ پدرم با شرم گفت: زنان ما را بر این کار واداشتند. ابو ایوب گفت: کسی که از او بیم داشتم، تو نبودی...» و بازگشت.

در روایت دیگری از ابن عمر آمده که بعداً او خود نیز چنین کاری را دید و آن را انکار کرد و پرده را برداشت، ولی برنگشت.

در «کتاب الزهد» احمد از عبدالله بن عتبّه آمده است: ابن عمر وارد خانه‌ای شد که او را به عروسی دعوت کرده بودند، دید خانه با پرده‌ای زینت داده شده، گفت: «ای فلانی! آیا کعبه به خانه‌ات آمده؟!» سپس به همراهانش گفت: «هر کسی پرده‌ی جلوی خود را بردارد.» ابن وهب از بی‌بیهی نقل می‌کند که عیبدالله بن عبدالله بن عمر به عروسی دعوت شد، دید خانه پوشیده است، بازگشت و داستان ابو ایوب را بازگو کرد.^۱



۵۱۸۱ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ ثُمُرَ قَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ ، فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَّةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَآلِي رَسُولِهِ ، مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « مَا بَالُ هَذِهِ الثُّمُرِ قَتٌ » . قَالَتْ فَقُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ » . وَقَالَ « إِنَّ الْبَيِّنَاتِ الَّتِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ » .

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می گوید: بالش تصویر داری را خریدم، وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آن را دید بر در منزل ایستاد و داخل منزل نشد، از قیافه اش ناراحتی و بیزارى را تشخیص دادم، گفتم: ای رسول الله! به سوى الله و رسول الله بر می گردم، و توبه می کنم، چه گناهی را مرتکب شده ام؟ (که ناراحت هستی)، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: این بالش چیست؟ گفتم: آن را برای شما خریده ام که بر روی آن بنشینى و تکیه کنی، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: کسانی که این تصویرها را کشیده اند در روز قیامت در عذاب هستند، به ایشان گفته می شود: چیزهایی را که ایجاد کرده اید زنده نمائید! فرمود: منزلی که تصویر حیوان در آن باشد، فرشتگان (رحمت) به آن وارد نمی شوند».

توضیح: مؤلف حدیث عایشه درباره ی تصویر را آورده و در ادامه، در کتاب لباس شرح خواهد داد. در آنجا آمده: «پیامبر بر در ایستاد ولی وارد نشد». ابن بطال می گوید: این حدیث دلالت دارد که ورود به مجلسی که در آن منکر است جایز نیست، زیرا نشانه رضایت به منکر است.

او دیدگاه فقها را آورده است: اگر منکر حرام باشد و شخص بتواند آن را برطرف کند، اشکالی نیست. ولی اگر نتواند، باید بازگردد. اگر آن منکر تنها مکروه باشد، ترک آن بهتر و نشان دهنده ی ورع است. در ماجرای ابن عمر نیز اختلاف بین صحابه دیده می شود، اگر حرام مطلق بود، دیگر صحابه هم در آن مجلس نمی نشستند. پس رفتار ابو ایوب حمل بر کراهت تنزیهی می شود و یا اینکه او حکم به تحریم داده و دیگران به اباحه قائل بوده اند.



اگر مجلس مشتمل بر لهُو مباح باشد، حضور جایز است ولی ترک آن بهتر است. اگر حرامی مثل شراب‌خواری باشد، دو حالت دارد: اگر دعوت شده بتواند به احترام او آن منکر را برطرف کند، باید حضور یابد.

اگر نتواند، در فقه شافعی دو نظر هست:

۱. می‌تواند بیاید و به اندازه توان انکار کند.

۲. بهتر است که نیاید.

از فقه حنفیه (در الهدایه) آمده: اگر شخصی که به او اقتدا نمی‌شود دعوت شده باشد، نشستن و خوردن اشکالی ندارد. ولی اگر از کسانی است که مورد اقتدا هستند و نمی‌تواند آن منکر را از بین ببرد، بهتر است مجلس را ترک کند تا دین خوار نشود و راه معصیت گشوده نشود.

نقل شده که ابوحنیفه در مجلسی (که در آن منکر بوده) نشسته است، و این حمل شده بر اینکه این کار از او سر زده پیش از آن که مورد اقتدای مردم واقع شود. او گفته است: همه‌ی این مباحث مربوط به زمانی است که فرد پس از حضور، متوجه منکر شود. اما اگر پیش از رفتن، از وجود منکر اطلاع پیدا کند، اجابت دعوت بر او واجب نیست.

نظر دوم در میان شافعیه این است که: شرکت در چنین مجلسی حرام است، زیرا به منزله‌ی رضایت به منکر است، و گروهی از پیروان شافعی معروف به «مراوذه» این رأی را تأیید کرده‌اند. حال اگر کسی بدون آگاهی قبلی وارد مجلس شد و بعداً متوجه وجود منکر گردید، باید اهل مجلس را نهی کند. اگر نهی او را نپذیرفتند، باید از مجلس خارج شود، مگر آن که ترسی بر خود داشته باشد. همین نظر را حنبلیان نیز اختیار کرده‌اند.

همچنین مالکیه نیز در وجوب اجابت دعوت این شرط را در نظر گرفته‌اند که در آن مجلس، منکری وجود نداشته باشد. و اگر دعوت شده از افراد صاحب هیئت و جایگاه اجتماعی باشد، نباید اصلاً در جایی که در آن لهُو و بی‌هوده‌کاری هست، حضور یابد. ابن بطال و دیگران این قول را از امام مالک نقل کرده‌اند.

و از جمله دلایلی که بر منع حضور در چنین مجالسی دلالت می‌کند، حدیث عمران بن حصین است که در آن آمده: «رسول الله صلی الله علیه وسلم از اجابت دعوت فاسقان نهی فرمود؛» این حدیث را طبرانی در کتاب المعجم الأوسط روایت کرده است.



همچنین این منع را می‌توان با حدیث دیگری که نسائی از جابر نقل کرده تقویت کرد، آنجا که پیامبر فرمود: «کسی که به الله و روز قیامت ایمان دارد، بر سر سفره‌ای ننشیند که در آن شراب گردانده می‌شود.» سند این حدیث نیکوست. ترمذی نیز آن را از طریق دیگری روایت کرده که در آن ضعف وجود دارد، و ابوداود از ابن عمر با سندی منقطع، و احمد از عمر نیز آن را نقل کرده‌اند.

اما در مورد حکم پوشاندن خانه‌ها و دیوارها (با پرده)، از گذشته اختلاف در میان علما بوده است. اکثر شافعیه این عمل را مکروه دانسته‌اند، و ابونصر مقدسی از میان شافعیه به صراحت آن را حرام اعلام کرده است. وی برای اثبات دیدگاهش به حدیث عایشه استناد کرده است که گفت: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: الله ما را فرمان نداده که سنگ و گل (یعنی دیوارها) را بپوشانیم؛» سپس پرده را گرفت و آن را پاره کرد. این حدیث را مسلم روایت کرده است.

بیهقی گفته است: این تعبیر دلالت بر کراهت پوشاندن دیوار دارد، گرچه در برخی روایات، دلیل نهی، وجود تصویر بر پرده ذکر شده است.

دیگران نیز گفته‌اند: در سیاق حدیث چیزی نیست که دلالت بر تحریم کند، فقط عدم فرمان به این کار آمده است، و نبود فرمان الزاماً به معنی نهی نیست؛ ولی می‌توان به فعل پیامبر در پاره کردن پرده استدلال کرد.

همچنین نهی صریحی از پوشاندن دیوارها نیز آمده است؛ مانند حدیث ابن عباس نزد ابوداود و دیگران: «و دیوارها را با پارچه نپوشانید؛» گرچه سند آن ضعیف است، اما شاهی مرسل از علی بن حسین دارد که ابن وهب و پس از او بیهقی نقل کرده‌اند.

و نزد سعید بن منصور، حدیثی موقوف از سلمان فارسی آمده است که او پوشاندن خانه را انکار کرد و گفت: «آیا خانه‌تان بیمار است، یا کعبه به خانه‌تان منتقل شده؟ من وارد نمی‌شوم مگر اینکه پرده را بردارید.»

پیش از این نیز روایت‌هایی از ابویوب و ابن عمر در همین موضوع گذشت. حاکم و بیهقی نیز از محمد بن کعب از عبدالله بن یزید خطمی روایت کرده‌اند که وی خانه‌ای پوشیده با پرده دید، نشست و گریست و حدیثی از پیامبر نقل کرد که فرمود: «چه



خواهید کرد آنگاه که خانه‌هایتان را با پرده بیوشانید؟» اصل این روایت نزد نسائی نیز آمده است.^۱

۷۷ - باب قِيَامِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرِّجَالِ فِي الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ

باب: ایستادن زن (عروس) در محل عروسی برای خدمتگزاری مردان

توضیح: یعنی با دست خود خدمت کند. در این باب حدیث سهل بن سعد درباره عروسی ابو اسید نقل شده است. و در باب بعد، عنوان شده است: «تقیع (آبمیوه خیس کرده) و نوشیدنی غیرمُسکر در عروسی» و پیش‌تر در باب‌های مربوط به «اجابت دعوت» نیز حدیث آمده است.

۵۱۸۲ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ لَمَّا عَرَسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرْبَةً إِلَيْهِمْ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ ، بَلَّتْ ثَمَرَاتٍ فِي ثَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الطَّعَامِ أَمَاتَتْهُ لَهُ فُسْقَتُهُ ، تَنَجُّفُهُ بِذَلِكَ .

ترجمه: «سهل - رضی الله عنه - می گوید: وقتی که ابو اسید ساعدی عروسی کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - و اصحابش را دعوت نمود (و در آن روز) به جز زنش ام اسید (عروس) کس دیگری غذا را برای مهمانان تهیه نمی کرد، و آن را برایشان نمی آورد، ام اسید مقداری خرما را از شب قبل در ظرف سنگی پر آب ریخته بود (تا به صورت شربت درآید) وقتی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از خوردن غذا فارغ شد، خرماها را در آب ذوب نمود، و آن را به عنوان هدیه به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - داد و پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از آن نوشید».

توضیح: در روایت آمده است که ابو اسید پیامبر و اصحابش را به عروسی دعوت کرد، و هیچ کس جز همسر او، ام اسید، برای آنان غذا تهیه نکرد. و نام او سلامه بنت وهیب بود که کنیه‌اش همانند کنیه شوهرش بود.



و او چند خرما را در ظرفی از سنگ خیساند، و آن را در «تَوْر» (ظرفی سنگی یا فلزی) ریخت.

و واژه «أُمَاتَه» (با ثاء) به معنای حل کردن یا مالیدن با دست است، و اهل لغت می گویند «مات» یا «مائه» ثلاثی است و به معنای مالیدن و حل کردن چیزی در آب می باشد، مثل: «مَتَّ الْمَلَحَ فِي الْمَاءِ» یعنی نمک را در آب حل کردم.

و در حدیث آمده که ام اسید آن را برای پیامبر تحفه‌ای قرار داد. در روایت‌های مختلف، ضبط‌هایی مانند «تحفه»، «تُخْصَه»، و «تحفه» به اشکال مختلف آمده است، ولی مقصود یکی است.

از این حدیث استفاده می شود که خدمت زن به شوهر و مهمان‌هایش جایز است، البته در صورتی که فتنه‌ای نباشد و حریم‌های شرعی رعایت شود، و نیز استفاده شوهر از خدمت زن در چنین مواردی مجاز است.^۱

۷۸ - باب النَّقِيعِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي الْعُرْسِ

باب: نَقِيع (آب خرما) و نوشابه‌ی غیر سکر آور در عروسی

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: در ادامه‌ی حدیث قبلی است. تعبیر «نوشیدنی غیر مُسکر» از این جهت استفاده شده که در روایت آمده بود «از شب آن را خیساند» و نوشیدنی در این مدت (شب تا روز) تخمیر نمی شود و بنابراین مست کننده نخواهد شد.

۵۱۸۳ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعُرْسِهِ ، فَكَانَتْ أَمْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهِيَ الْعُرُوسُ ، فَقَالَتْ أَوْ قَالَ أَتَذَرُونِ مَا أَنْفَعْتَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْفَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ .

ترجمه: «سهل بن سعد - رضی الله عنه - گوید ابو اسید ساعدی در مراسم عروسی خود پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را دعوت کرد، در آن روز زنش که عروس بود آنان را خدمت می کرد، سهل - رضی الله عنه - پرسید: آیا می دانید آن عروس در آن روز چه شربتی را به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - داد؟ او از شب قبل مقداری خرما را در آب



ریخته بود (تا به صورت شربت درآید) وقتی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - غذا را خورد از آن شربت به او داد».

توضیح: حافظ می گوید: از حدیث ثابت می شود که نوشیدن نوشیدنی غیرمست کننده در مجلس عروسی جایز است، و نیز جایز است که برای بزرگ ترهای مجلس، چیزی را بر دیگران مقدم دارند.

۷۹ - باب الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ

وَقَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّمَا الْمَرْأَةُ كَالضَّلْعِ» .

باب: ملاطفت و مهریانی با زنان

و فرموده پیامبر صلی الله علیه وسلم: «همانا زن همچون استخوان پهلو است».

۵۱۸۴ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «الْمَرْأَةُ كَالضَّلْعِ ، إِنْ أَقْمَتَهَا كَسَرْتَهَا ، وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ» .
معنی کلمات:

- ضلع: دنده‌ی سینه.

- اعوج: خمیده، ناهموار، کج.

ترجمه: «ابو هریره می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: طبیعت زن مانند دنده سینه کج است، اگر بخواهید آن را راست کنید (راست نمی شود بلکه) شکسته خواهد شد، و اگر بخواهید از او استفاده کنید، باید با همین حالت کجی از او استفاده کنید».

توضیح: منظور این است باید انسان در معاشرت با زنان صبور و بردبار باشد و عیب‌هایی را که قابل گذشت است نادیده بگیرد و زنی که از هر جهت بی عیب باشد یا وجود ندارد و یا بسیار نایاب است.

حافظ ابن حجر می گوید: (عن أبي الزنا عن الأعرج) در روایتی از سعید بن داود از دارقطنی در کتاب «الغرائب» آمده که مالک از ابوالزناد نقل کرده که عبدالرحمن بن هرمز (اعرج) به او خبر داد که از ابوهریره شنیده، و متنی مانند روایت سفیان نقل کرده، ولی با عبارت «على خلیقة واحدة، إنما هي كالضلع» (یعنی: طبیعت زن یکی است، او مانند دنده است) و



نیز در حدیثی از سمره آمده: «زن از دنده آفریده شده، اگر بخواهی راستش کنی می‌شکند، پس با او مدارا کن تا با او زندگی کنی». این را ابن حبان، حاکم و طبرانی در «الأوسط» آورده‌اند.

تعبیر «و فیها عوج» (و در او کجی است) بیشتر با کسر «ع» و فتح «و» و بعد «ج» تلفظ شده، و گاه با فتح «ع» هم نقل شده.

اهل لغت گفته‌اند: «عوج» (با فتح) برای اشیاء ایستاده مانند دیوار و چوب است، و «عوج» (با کسر) برای زمین، اخلاق، دین و امثال آن.

ابن قرقول نیز همین را از اهل لغت نقل کرده است، و قرطبی هم گفته: فتح برای اجسام و کسر برای معانی است.

ولی ابوعمر و شیبانی تنها قولی است که هر دو را با کسر آورده، و مصدرشان را با فتح دانسته است.

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: در حدیثی که از ابوهریره رضی الله عنه درباره‌ی خوش رفتاری با زنان نقل کرده، یادآور شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «سفارش مرا درباره‌ی خوش رفتاری با زنان، رعایت کنید». یعنی با زنان، به نیکی رفتار نمایید؛ زیرا زن‌ها احساس و عاطفه بر عقل و دین زن، غالب است و از دنده‌ی پهلوی آفریده شده‌اند. زیرا الله متعال، آدم علیه السلام را بدون هیچ پدر و مادری از خاک آفرید و به پدید آمدن او، دستور داد و فرمود: به وجود بیا، و او، به وجود آمد و آن گاه که الله متعال، اراده کرد نسل بشر را در زمین پراکنده کند، همسر آدم علیه السلام را از خودش خلق کرد؛ یعنی همسر آدم را از دنده‌ی پهلوی آفرید. اگر کسی بخواهد از دنده‌ی کج استفاده کند، باید با کجی‌اش بسازد و اگر قصد راست کردن آن را داشته باشد، آن را می‌شکند. زن نیز همین گونه است؛ یعنی اگر بخواهید از او بهره‌مند شوید، باید تا آن جا که ممکن است، با کجی‌اش بسازید و اگر بخواهید راستش کنید، راست نمی‌شود؛ حتی اگر زنی دین‌دار باشد، باز هم به مقتضای طبیعتش در همه چیز به میل شوهرش نخواهد بود. لذا باید با زن مدارا کرد و اگر قصد راست کردنش را داشته باشید، می‌شکند و شکستنش، طلاق اوست. یعنی نه تنها تلاش نابجای شما برای راست کردنش، به نتیجه نمی‌رسد، بلکه سرانجام، خسته می‌شوید و او را طلاق می‌دهید.



این حدیث، رهنمودی از سوی رسول الله ﷺ درباره‌ی خوش رفتاری و مدارا با زنان است و نشان می‌دهد که انسان باید نسبت به همسرش، باگذشت، مهربان و بی‌توقع باشد. همان گونه که الله متعال، می‌فرماید:

(يُخْلِ لَهَا وَوَأْمِنْهُ لَعْنُفٍ وَأَعْرِضْ عَنْ لِيْهَا ۝) [الأعراف: ۱۹۹]

عفو و گذشت (در پیش) بگیر و به کار نیک و پسندیده فرمان بده و از جاهلان روی برگردان.

زن، هرچه خوب باشد، امکان ندارد که صد در صد همان چیزی باشد که مرد می‌خواهد و هیچ عیبی در او نباشد؛ لذا همان گونه که پیامبر ﷺ فرموده است، باید با کجی‌اش ساخت. زیرا اگر یک اخلاق بد در او وجود دارد، اخلاق دیگری در او یافت می‌شود که مورد پسند انسان است؛ لذا علاوه بر صبر و حوصله، باید با ویژگی‌های خوبی که در زن وجود دارد، از عیوبش چشم‌پوشی کرد. الله متعال، می‌فرماید:

(فَلْيَاْمَنَ لِيْ بَقَامُوهٖ فَعَسَآ اَنْتَ لَكْرُمُوْلَهٗ ۝ اَيَّ عَوْلٍ لِّهٖ بِهٖ وَ الْخَوَآءِ ۝) [النساء: ۱۹]

و اگر از آنان خوشتان نمی‌آمد، بدانید که چه بسا چیزی را ناگوار می‌دانید، ولی الله در آن خیر فراوانی قرار داده است.

۸۰ - باب الوصاة بالنساء

باب: وصیت درباره‌ی زنان

توضیح: حافظ گفته است: «وصاة» با فتح واو و صاد، صورت کوتاه‌شده‌ی «وصیة» است و در برخی روایات «وصایة» آمده است.

۵۱۸۵ - ۵۱۸۶ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِي جَارَهُ » .

« وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُنَّ خُلُقْنَ مِنْ ضَلَعٍ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ ، فَإِنْ ذَهَبَتْ ثَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا » .



ترجمه: «ابو هريره می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «کسی که ایمان به الله و روز قیامت دارد، نباید همسایه خود را اذیت نماید، و شما را به نیکوکاری و خوش رفتاری با زنان سفارش می نمایم، زیرا از دنده سینه به وجود آمده اند و کج ترین قسمت دنده طرف بالای آن است، اگر بخواهی آنرا راست نمایی شکسته می شود، اگر آن را رها کنی همینطور به صورت کج و معوج باقی می ماند، پس سفارش و توصیه مرا در مورد نیکو و خوش رفتاری با زنان قبول کنید».

توضیح: شوهر باید بداند زن دارای خصوصیات و صفات و اخلاق مخصوص به خود می باشد که در بسیار موارد با خصوصیات مرد هماهنگی کامل ندارد و چنانچه صبر و مدارا در بین نباشد زندگی به جهنم تبدیل می شود یا به جدایی می انجامد.

(عن میسره) ابن عمار الأشجعی. و ابو حازم، خادم سلمان اشجعی است.
در حدیث آمده: «کسی که به الله و روز قیامت ایمان دارد، نباید همسایه اش را بیازارد؛ و درباره زنان سفارش نیکو کنید». این دو حدیث است. شرح حدیث اول در کتاب «الأدب» خواهد آمد. مسلم آن را از ابو بکر بن ابی شیبیه از حسین بن علی جعفی (شیخ بخاری) نقل کرده ولی به جای حدیث اول، روایت دیگری آورده که می گوید: «هر کس به الله و روز قیامت ایمان دارد، یا سخن نیک بگوید یا سکوت کند».

و ظاهر این است که اینها مجموعه ای از احادیث بوده اند که حسین بن علی جعفی از زائده با همین اسناد داشته و گاهی همه را نقل کرده و گاهی برخی را.

همچنین در «بدء الخلق» از حسین بن علی فقط حدیث دوم نقل شده است، و نیز نسائی آن را از قاسم بن زکریا از حسین بن علی نقل کرده، و اسماعیلی از ابن یعلی از اسحاق بن ابی اسرائیل از حسین بن علی تمام این احادیث سه گانه را آورده، و افزوده: «و هر کس به الله و روز قیامت ایمان دارد، باید به مهمان خود نیکو کند».

در ادامه آمده: «همانا زنان از دنده آفریده شده اند»؛ و این با حدیث ابن اسحاق در کتاب «المبتدأ» تأیید می شود که از ابن عباس روایت می کند: «حوا از دنده کوتاه چپ آدم آفریده شد، در حالی که او خواب بود»؛ و همین را ابن ابی حازم و مجاهد نیز روایت کرده اند. نووی به شکلی عجیب آن را به فقیهان یا برخی از آنها نسبت داده است.



پس معنا چنین است که زنان از ریشه و منبعی آفریده شده‌اند که در آن اعوجاج (کجی) بوده، و این نکته وجه شباهت زن به دنده است، و اینکه او مانند دنده خمیده است چون از اصل آن آفریده شده است؛ و این قبلاً در کتاب «بدء الخلق» گذشت.

قوله: «وَإِنْ أَعُوَجَ شَيْءٌ فِي الضَّلْعِ أَعْلَاهُ» این جمله برای تأکید بر معنای «شکستن» ذکر شده است؛ زیرا راست کردن قسمت بالایی دنده دشوارتر و آشکارتر است. یا اینکه اشاره دارد به اینکه زن از کج‌ترین قسمت دنده آفریده شده، برای مبالغه در اثبات این ویژگی در زنان. و نیز ممکن است این جمله مثالی باشد برای بالاترین بخش وجود زن؛ چون بالاترین قسمت او سر اوست، و در آن زبان قرار دارد، که آزار از آن نشأت می‌گیرد.

و کلمه «أعوج» با اینکه دلالت بر نقص دارد، به سبب اینکه در قالب «أفعل» برای صفت آمده، در اینجا صحیح است، چون در مواردی که ابهام و اشتباه پیش نیاید، کاربردش جایز است.

قوله: «فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيْمَةٌ كَسْرَتَهُ» ضمیر در این جمله به «دنده» برمی‌گردد نه به «بالاترین قسمت دنده».

در روایت قبلی نیز آمده: «إِنْ أَقْمَتَهَا كَسْرَتَهَا»، که ضمیر همچنان به «دنده» بازمی‌گردد و دنده هم مذکر و هم مؤنث به کار رفته است.

همچنین ممکن است ضمیر به «زن» برگردد، و این احتمال را جمله‌ی بعدی «وَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا» تقویت می‌کند.

و احتمال دارد منظور از «شکستن»، طلاق دادن زن باشد، و این معنای صریح در روایت سفیان از ابی الزناد در صحیح مسلم آمده است: «اگر بخواهی او را راست کنی، می‌شکنی‌اش، و شکستن او همان طلاق اوست».

قوله: «وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعُوَجَ» یعنی: اگر از راست کردن او صرف‌نظر کنی، همیشه کج خواهد ماند.

و «فاستوصوا» یعنی: من شما را درباره زنان به خیر سفارش می‌کنم، پس سفارش مرا بپذیرید و به آن عمل کنید، چنان‌که بیضاوی گفته است.

و وجه این تعبیر آن است که «استیصاء» در اصل به معنای «طلب وصیت» است ولی در اینجا مراد، سفارش به نیکی و مدارا با زنان است، و توضیح بیشتر آن قبلاً در «کتاب بدء الخلق» آمده است.



قوله: «بالنساء خیرا» در این جمله نوعی اشاره به «تقویم» (راست کردن) زن هست، اما به شکلی نرم و بدون افراط، به گونه‌ای که نه به شکستن بینجامد و نه با ترک کامل اصلاح، زن بر اعوجاج خود باقی بماند.

و همین معنا را مؤلف با آوردن ترجمه بعدی نیز تأیید کرده که عنوان آن «باب: خود و خانواده‌تان را از آتش حفظ کنید» است.

پس از آن فهمیده می‌شود که نباید زن را بر اعوجاجش باقی گذاشت، به‌ویژه اگر این اعوجاج از نقص فطری به سمت انجام گناه یا ترک واجب برود؛ بلکه تنها اعوجاجی را می‌توان نادیده گرفت که در حوزه امور مباح باشد.^۱

شیخ ابوبکر الجزائری می‌گوید: فرموده رسول الله - صلی الله علیه وسلم -: «اسْتَوْصُوا»: یعنی بعضی شما بعض دیگر را به نیک رفتاری با زنان سفارش نمائید «بالنساء خیراً»: یعنی با آن‌ها مطابق روش و سلوک شان رفتار نکنید، زیرا بسیاری برخوردهای بدشان از ضعف خلق و خلق شان منشاء می‌گیرد که جزء فطرت طبیعی آن‌هاست. و فرموده رسول الله - صلی الله علیه وسلم -: «فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ»: یعنی الله - جل جلاله - حواء را از دنده آدم به کلمه تکوین آفرید یعنی گفت: باش یا موجود شو! سپس حواء به وجود آمد. و در این گفتار: «فَإِنَّ الْمَرْأَةَ ...» اشاره به علل ضعف فطری زن است که ملازم آن می‌باشد. و گفته رسول الله - صلی الله علیه وسلم -: «وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصُّلَعِ أَعْلَاهُ»: اشاره است به ضعفی که در خلق و خوی زن است که عبارت از بدزبانی و زبان درازی اوست. پس مردی که خواست باشد آن را راست نماید می‌شکندش یعنی با طلاق و روبرو شده و از الفت و محبت با او محروم می‌شود، و آن که با کجی‌های فطری زن می‌سازد و بدی‌هایش را تحمل می‌کند زندگی‌اش با زن ادامه یافته و از سعادت برخوردار می‌گردد.

درسها و اندرزها!!

■ سفارش به مدارا برای جلب دل‌ها و ایجاد محبت آمده است.

■ در برخورد با زنان باید سیاست و مدارا داشت، یعنی گذشت و صبر در برابر اعوجاج فطری‌شان؛ و اگر کسی بخواهد آنها را کاملاً اصلاح کند، نمی‌تواند از آنان بهره بگیرد، در



حالی که انسان ناگزیر به همسر نیاز دارد برای آرامش و همکاری در زندگی؛ پس گویا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده: بهره‌برداری از زن جز با صبر بر اعوجاج او ممکن نیست.

■ عمل به توصیه رسول الله - صلی الله علیه وسلم - را در باره زنان واجب است که وصیت و سفارشی به خیر است. طوری که در «الوداع فرمود: «واستوصوا بالنساء خیراً» «توصیه نمائید یکدیگر را در باره زنان به خوبی» و از جمله نیکی این که با آن‌ها به خوبی رفتار نماید و از بدرفتاری بپرهیزد و از زبان درازی هایش درگذرد زیرا آن‌ها از ضعف خلقتش می‌باشد.

■ طلاق بدون رفع ضرر یکی از طرفین مشروعیت ندارد، زیرا در طلاق ضرر است و آزار مسلمانان روا نیست گرچه اندک باشد.

■ لازم است شوهر اذیت‌های اندک همسرش را تحمل نماید، زیرا زن ازین عیب به خاطر ضعف خلقت و ضعف خلق و خوی اش سالم نمی‌باشد.

۵۱۸۷ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ كُنَّا نَتَقَى الْكَلَامَ وَالْإِثْبَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَيْبَةً أَنْ يَنْزِلَ فِيْنَا شَيْءٌ فَلَمَّا تَوَفَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَكَلَّمْنَا وَاثْبَسْنَا .

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت: ما در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم از سخن گفتن بسیار و آزادانه با زنان خویش پرهیز می‌کردیم، از بیم آنکه درباره‌ی ما چیزی نازل شود، و چون پیامبر صلی الله علیه وسلم وفات کرد، بسیار سخن می‌زدیم و آزادانه صحبت می‌کردیم.

توضیح: قوله: «حدثنا سفیان» یعنی: سُفْيَانُ ثَوْرِي. قوله: «عن عبد الله بن دينار» و «كنّا» نتقی» یعنی: ما از برخی کارها اجتناب می‌کردیم، و دلیلش این بود که می‌ترسیدیم نکند آیه‌ای از قرآن درباره‌مان نازل شود. و این معنا در روایت ابن مهدی از ثوری نزد ابن ماجه به صورت صریح آمده است.



قوله: «فلما توفی» یعنی وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم وفات یافت، از آن پس آن کارهایی را که پیش از این از روی احتیاط ترک می کردیم، انجام دادیم. این نشان می دهد که آن اعمال، در اصل مباح بوده اند، ولی آنها از روی احتیاط آن را ترک می کردند، چون احتمال می دادند که بعداً حرام اعلام شود؛ و پس از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم که دیگر وحی نازل نمی شد، به حکم اباحه اصلی عمل می کردند.^۱

۸۱ - باب (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا)

باب: «ای کسانی که ایمان آورده اید، خویشان و اهل خانه ی خود را از آتش نگه دارید» [تحریم: ۶]

توضیح: باب: خود و خانواده تان را از آتش حفظ کنید: تفسیر این آیه قبلاً در تفسیر سوره تحریم آمده است. در این باب، حدیث ابن عمر آورده شده: «همه شما راعی (نگهبان و سرپرست) هستید و همه مسئول رعیت خود هستید».

و ارتباط این حدیث با آیه روشن است، چون زن و فرزندان شخص جزو رعیت او هستند و او در برابرشان مسئول است، چرا که مأمور شده برای نجات آنها از آتش تلاش کند، با اطاعت از اوامر الهی و ترک نواهی او.

شرح کامل این حدیث در ابتدای کتاب الأحکام خواهد آمد، ان شاء الله.

۵۱۸۸ - حَدَّثَنَا أَبُو الثُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، فَلَا مَأْمُرَ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ» .

ترجمه: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرموده: همه تان شبانید و هم از زیر دستان خود مسئول هستید مادر شبان است و از زیر دست خود مسئول است و مرد در خانه اش شبان است و از زیر دست خود مسئول می باشد و زن در خانه شوهرش مسئول است و از آن پرسیده خواهد شد.



توضیح: حدیث ابن عمر: «همه شما نگهبانید و همه مسئول رعیت خود هستید» و ارتباطش با آیه روشن است، چنان که توضیح داده شد.

۸۲ - باب حُسْنِ الْمَعَاشَرَةِ مَعَ الْأَهْلِ

باب: «رفتار دوستانه و آمیزش نیک با زن».

توضیح: باب: خوش رفتاری با همسر: ابن المنیر می گوید: با این عنوان خواسته نشان دهد که نقل پیامبر صلی الله علیه وسلم از داستان «ام زرع» بی فایده و بدون فایده شرعی نیست، بلکه نکته اش خوش رفتاری با همسران است.

من (یعنی ابن حجر) می گویم: آنچه بخاری در حدیث آورده، به صراحت نمی گوید که پیامبر صلی الله علیه وسلم خود این حکایت را آورده باشد؛ و در ادامه اختلاف در مرفوع یا موقوف بودن آن بیان خواهد شد.

و فایده این حدیث تنها در همین نکته (خوش رفتاری) خلاصه نمی شود؛ بلکه فایده های دیگری هم دارد که نسائی و ترمذی به آن ها پرداخته اند.^۱

۵۱۸۹ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقِدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا . قَالَتِ الْأُولَى زَوْجِي لَحْمٌ جَمَلٌ ، عَثَّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ ، لَا سَهْلَ فَيُرْتَقَى ، وَلَا سَمِينٌ فَيَنْتَقِلُ . قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْجِي لَا أَتُبُّ خَبْرَهُ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ ، إِنْ أَذْكَرَهُ أَذْكَرَ عَجْرَهُ وَيَجْرَهُ . قَالَتِ الثَّلَاثَةُ زَوْجِي الْعَشَقُّ ، إِنْ أَنْطَقَ أَطْلُقَ وَإِنْ أَسَكَتَ أَعْلَقَ . قَالَتِ الرَّابِعَةُ زَوْجِي كَلِيلُ تِهَامَةٍ ، لَا حَرَّ ، وَلَا قُرَّ ، وَلَا مَخَافَةَ ، وَلَا سَامَةَ . قَالَتِ الْخَامِسَةُ زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فِهْدٌ ، وَإِنْ خَرَجَ أَسَدٌ ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهْدَ . قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفٌّ ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ ، وَإِنْ اضْطَجَعَ التَّفَّ ، وَلَا يُوَلِّجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ ، قَالَتِ السَّابِعَةُ زَوْجِي غِيَابَاءُ أَوْ عِيَابَاءُ طِبَاقَاءُ ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ ، شَجَّكَ أَوْ فَلَّكَ أَوْ جَمَعَ كَلًّا لَكَ . قَالَتِ الثَّامِنَةُ زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ ، وَالرَّيْحُ رِيحُ زَرْزَبٍ . قَالَتِ الثَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ ، طَوِيلُ النَّجَادِ ، عَظِيمُ الرَّمَادِ ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ . قَالَتِ الْعَاشِرَةُ زَوْجِي مَا لَكَ وَمَا مَالُكَ ، مَا لَكَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ، لَهُ إِبِلٌ



كَثِيرَاتِ الْمَبَارَكِ قَلِيلَاتِ الْمَسَارِحِ ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمَرْهَرِ أَيْقَنَ أَنَّهِنَّ هَوَالِكُ .
 قَالَتِ الْحَادِيَّةُ عَشْرَةَ زَوْجِي أَبُو زُرْعَ فَمَا أَبُو زُرْعَ أَنَا مِنْ حُلَى أَدْنَى ، وَمَلَأَ مِنْ شَحْمِ
 عَضْدَى ، وَبَجَحَنِي فَبَجَحَتْ إِلَى نَفْسِي ، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غَنِيمَةٍ بِشَقٍّ ، فَجَعَلَنِي فِي
 أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَانِسٍ وَمُنَقٍّ ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أَقْبَحُ وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ ، وَأَشْرَبُ
 فَأَتَقَنِّحُ ، أَمْ أَبِي زُرْعَ فَمَا أَمْ أَبِي زُرْعَ عَكُومُهَا رَدَا حُ ، وَيَبِيئُهَا فَسَا حُ ، ابْنُ أَبِي زُرْعَ ،
 فَمَا ابْنُ أَبِي زُرْعَ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِ شَطْبَةٍ ، وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَصْرَةِ ، بِنْتُ أَبِي زُرْعَ فَمَا
 بِنْتُ أَبِي زُرْعَ طَوْغُ أَبِيهَا ، وَطَوْغُ أُمِّهَا ، وَمَلَأَ كَسَائِهَا ، وَغَيْظُ جَارَتِهَا ، جَارِيَةُ أَبِي
 زُرْعَ ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زُرْعَ لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْنِيئًا ، وَلَا تُنْقِثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيئًا ، وَلَا
 تَمْلَأُ بَيْنَنَا تَعْشِيئًا ، قَالَتِ خَرَجَ أَبُو زُرْعَ وَالْأَوطَابُ ثَمَخَضُ ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ
 لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرُهَا بِرَمَائَتَيْنِ ، فَطَلَقَنِي وَتَكَحَّهَا ، فَتَكَحَّتْ
 بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا ، رَكِبَ شَرِيًّا وَأَخَذَ خَطِيئًا وَأَرَا حَ عَلَى نَعْمًا ثَرِيًّا ، وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ
 رَائِحَةٍ زَوْجًا وَقَالَ كُلِّي أَمْ زُرْعَ ، وَمِيرَى أَهْلِكُ . قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ
 أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرُ آيَةِ أَبِي زُرْعَ . قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ - « كُنْتُ لَكَ كَأَبِي زُرْعَ لِأَمْ زُرْعَ » . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ
 عَنْ هِشَامٍ وَلَا تُعْشَشُ بَيْنَنَا تَعْشِيئًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعْضُهُمْ فَأَنْقَمَحُ .
 بِالْمِيمِ ، وَهَذَا أَصَحُّ .

معنی کلمات:

- **جمل:** شتر.
- **غث:** بسیار لاغر.
- **سمین:** چاق، دارای چربی.
- **أبث:** از بٹ، آشکار و فاش کردن.
- **عجر:** ظاهر.
- **بجر:** باطن.
- **عشيق:** بلند قد مذموم و نامناسب، بد اخلاق.
- **قر:** سرمای شدید.
- **سأمة:** ناراحتی و نگرانی.
- **فهد:** از فهد، یوزپلنگ، پلنگ، یعنی مانند پلنگ رفتار می کند.



- **أَسَد:** از اسد، شیر، یعنی مانند شیر عمل می کند.
- **لَفَّ:** بسیار می خورد و تمام طعام سفره را با هم جمع می کند و می خورد.
- **اشْتَفَّ:** آب ظرف را تا آخرین قطره می نوشد.
- **اضْطَجَعَ:** از اضطجاع، به پهلوی افتادن، خوابیدن.
- **التَّفَّ:** لباسش را به خود می پیچد و در گوشه‌ای از منزل به تنهایی می خوابد.
- **لا يَلِجُ الْكَفَّ:** دستش را داخل لباس نمی کند.
- **بَثَّ:** غم.
- **غَيَايَاء:** از غی، سرگشته.
- **طَبَاقَاء:** جاهل.
- **دَاء:** عیب.
- **شَجَك:** تو را می زند.
- **فَلَكَ:** تو را زخمی می کند.
- **إِرْنَب:** خرگوش.
- **زَرْنَب:** عطر.
- **عمَاد:** ستون.
- **نَجَاد:** بند شمشیر.
- **الرَّمَاد:** خاکستر.
- **النَّاد:** مجلس مشاوره.
- **مَالِك وَمَالِك:** استفهام تعجبی است، یعنی تو چه می دانی چه قدر بزرگوار است؟
- **المَبَارَك:** جمع مبرک، محل تجم و خواب شتر.
- **مَسَارَح:** جمع مسرح، چراگاه.
- **المَزْهَر:** دف.
- **أَنَاس:** به حرکت درآورده است.
- **بَجَجْنِي:** به من احترام گذاشت.



- **بجعت:** خود را محترم دیدم.
- **غنیمت:** تصغیر غنم، چند گوسفند.
- **شق:** با فتح شین اسم محلی است، با کسر شین به معنی زحمت و ناراحتی است.
- **صهیل:** شیهه‌ی اسب.
- **أطیط:** صدای شتر.
- **دائس:** دروگر.
- **منق:** خرمن کوب.
- **لا أقبح:** مرا تکذیب و تحقیر نمی کند.
- **أرقد:** می خوابم.
- **أتصبح:** تا صبح می خوابم.
- **فأتقنح:** سیر می شوم.
- **عکوه:** جوال بزرگ.
- **رواح:** سگین.
- **فساح:** وسیع.
- **مسل:** برهنه ویی برگ.
- **شطبه:** شاخه‌ی سبز درخت خرما.
- **جفره:** بزغاله.
- **طوع:** مطیع.
- **جارة:** هوو، هم باغ.
- **تبث:** از بث، فاش کردن.
- **لا ننقت:** دزدی و خیانت نمی کند.
- **تعشیش:** لانه سازی.
- **میرت:** مواد غذایی.
- **أوطاب:** مشک ماست.
- **تمغض:** حرکت دادن ماست برای گرفتن کره‌ی آن.



- **فهدین:** تنبیه فهد، ببر.

- **حصر:** وسط کمر.

- **سری:** محترم، شری.

- **شری:** اسب خوش فرمان.

- **خطی:** شمشیر ساخت، خط اسم محلی است.

- **أراح:** بعد از ظهر که به منزل می آمد.

- **نعما:** شتر.

- **ثریاً:** فراوان.

- **رائحة:** اشیایی که بعد از ظهر با خود به منزل می آورد.

ترجمه: عایشه رضی الله عنها می گوید: یازده زن نشستند و با یکدیگر، عهد و پیمان بستند که هیچ چیز از احوال شوهرانشان را کتمان نکنند.

اولی گفت: شوهرم مانند شتر لاغری است که بالای کوهی قرار دارد. نه هموار است که به آن صعود شود و نه گوشت چاقی دارد که به خانه ها برده شود. (یعنی بد اخلاق است و ویژگی مثبتی ندارد که مردم به او مراجعه کنند).

دومی گفت: من اسرار شوهرم را فاش نمی کنم زیرا می ترسم که به اتمام نرسد. و اگر از او سخن بگویم، همه عیوبش را ذکر می نمایم.

سومی گفت: شوهرم فرد قد بلندی است که اگر حرف بزنم، طلاقم می دهد و اگر سکوت کنم، مرا معلق می گذارد (بجز بدی، هیچ حسنی ندارد).

چهارمی گفت: شوهرم مانند شب سرزمین تهامه، معتدل است نه بسیار سرد است و نه بسیار گرم. ترس و وحشتی از او ندارم (چون خوش اخلاق است) و همنشینی با وی، ملال آور نیست.

پنجمی گفت: شوهرم هنگامی که وارد خانه می شود، مانند یوزپلنگ است (زیاد می خوابد). و هنگامی که از خانه بیرون می رود، مانند شیر است (بسیار شجاع است). و از مال و اموالی که در خانه وجود دارد، نمی پرسد.

ششمی گفت: شوهرم هنگام خوردن، همه چیز را می خورد و هیچ چیز باقی نمی گذارد و اگر آب بنوشد، تا ته می نوشد و ظرف را خالی می کند. و هنگام خوابیدن، خود را یک گوشه



می پیچد و می خوابد و دست اش را وارد لباسم نمی کند تا محبت مرا نسبت به خودش بداند.

هفتمی گفت: شوهرم، فرد کودنی است و یا اینکه توان نزدیکی با زنان را ندارد. احمق و نادان است. همه عیوب، در او جمع شده است. سرت را زخمی می کند و یا عضوی از اعضایت را می شکند و یا اینکه هم زخمی می کند و هم می شکند.

هشتمی گفت: نوازش شوهرم مانند نوازش خرگوش است یعنی بسیار متواضع و خوش اخلاق می باشد. و بویی مانند بوی زرنب دارد.

نهمی گفت: شوهرم از نسب بالایی برخوردار است. قد بلندی دارد. خاکستر خانه اش بسیار زیاد است. یعنی فرد سخاوتمندی می باشد. همچنین خانه اش نزدیک محل تجمع مردم است.

دهمی گفت: شوهرم، مالک، نام دارد. مالک کیست؟ مالک بهتر از این حرفها است. او شتران زیادی دارد که بیشتر اوقات، کنارخانه خوابیده اند و کمتر به چرا می روند. و هنگامی که صدای موسیقی را بشنوند، می دانند که هم اکنون ذبح خواهند شد. (یعنی فردی بسیار سخاوتمند است طوریکه شتران را بیشتر اوقات، کنار خانه نگه می دارد تا هنگام آمدن مهمان در دسترس باشند. و بمحض اینکه مهمان بیاید، مجلس موسیقی برپا می کند و شتری ذبح می نماید).

یازدهمی گفت: شوهرم ابوزرع است، می دانید ابوزرع چه کسی است؟ او گوشه‌ایم را با زیورآلات آراسته و بازوهایم را چاق و فربه نموده و باعث خوشحالی من گردیده است. من هم خوشحال شده ام. او مرا در میان صاحبان گوسفند یافت که به دشواری زندگی می کردم. پس مرا به میان اسب داران و شترداران و کشاورزان آورد. سخنانم را می پذیرد. صبحها می خوابم چرا که به اندازه کافی، خدمتگزار دارد. نزد ما آب زیادی وجود دارد. اما مادر ابوزرع، آیا مادرش را می شناسید؟ او انبارهای بسیار وسیعی دارد که مملو از غذا و سایر کالاها می باشد و دارای خانه بسیار بزرگی است.

اما فرزند ابوزرع، آیا فرزند ابوزرع را می شناسید؟ خوابیدنش به شمشیری شباهت دارد که از نیام، بیرون آورده شده باشد. یعنی زیبا است. و با یک ران بزرگاله، سیر می کند. یعنی کم خوراک است.



و دختر ابوزرع، آیا می دانید که دختر ابوزرع چه کسی است؟ او دختری فرمانبردار است. از مادرش اطاعت می کند. چاق و چهارشانه است و به اندازه ای زیبا است که باعث ناراحتی هوویش می شود. اما کنیز ابوزرع، آیا می دانید او کیست؟ او فرد رازداری است که سخنان ما را به مردم نمی گوید و امانت داری است که غذای ما را حیف و میل نمی کند. و نظافت کاری است که اجازه نمی دهد خانه ما خس و خاشاک بگیرد.

روزی، ابوزرع از خانه بیرون رفت در حالی که مشک ها پر از شیر بودند. او در مسیر راه با زنی برخورد کرد که دو بچه مانند دو یوزپلنگ داشت. آن بچه ها، با پستانهای مادرشان که به انار می ماند، بازی می کردند. ابوزرع مرا طلاق داد و با آن زن، ازدواج کرد.

من هم بعد از او با مردی شریف، و سرمایه دار، اسب سوار و نیزه به دست، ازدواج کردم که شتران زیادی به من ارزانی داشت و از هرچیز، یک نوع برای من تدارک دید و به من گفت: ای ام زرع! بخور و به خانواده ات نیز بخوران. ولی در عین حال، اگر همه چیزهایی را که او به من داده است، یک جا جمع کنم، به اندازه کوچکتین ظرف ابوزرع نمی شود.

عایشه رضی الله عنها می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - بعد از شنیدن این سخنان فرمود: «من برای تو مانند ابوزرع برای ام زرع هستم».

اهمیت حدیث: داستانی که بخاری در خصوص ام زرع از عایشه روایت کرده، هر قسمت آن، نمونه ای زیبا برای تشبیهات عربی، استعاره، بدیع و معانی می باشد؛ از این رو دانشمندان حوزه ای ادبیات و لغت عربی به چندین شرح برای یک صفحه از آن حدیث پرداخته اند و تعلیقاتی را روی آن نگاشته اند و صفحاتی را بدان پر نموده اند.

مهم ترین کتابی که در شرح حدیث ام زرع نوشته شده کتاب «بغیة الرائد بما فی حدیث ام زرع من الفوائد» نوشته قاضی عیاض بن موسی یحصبی می باشد.

سبب ورود حدیث: سید سابق در «فقه السنة» می نویسد: نسائی درباره سبب این حدیث گوید: عایشه گفت: من به ثروت و دارائی پدرم در زمان جاهلیت که به میلیونها می رسید افتخار و مباهات می کردم. پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: «خاموش باش ای عایشه. داستان من و تو داستان ابوزرع و ام زرع است» ... برخی گفته اند: بین عایشه و فاطمه گفتگو و بگو و مگو پیش آمد که ناگهان پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - سر رسید و گفت: «ای گل سرخ من چرا دست از سر دخترم بر نمی داری؟ برستی من با تو مانند



ابوزرع با ام زرع هستم». عایشه گفت: «ای پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - حدیث و داستان آنان را برایمان بگو. پیامبر - صلی الله علیه وآله وسلم - گفت: در دهی یازده زن بودند که شوهرانشان غایب بودند و گفتند: بیائید با هم درباره شوهران خود بدون دروغ سخن گوئیم و با صداقت اوصاف آنها را بیان کنیم. بعضی گویند در یمن بودند، بعضی گویند در مکه و بعضی گویند این داستان مربوط بدوره جاهلی است».

شرح حدیث: ابن منیر گفته است: بخاری با این عنوان اشاره کرده که نقل این حکایت از سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم - یعنی حدیث ام زرع - خالی از فایده شرعی نیست، و آن فایده، نیکی در معاشرت با خانواده است.

من (ابن حجر) می گویم: در آنچه بخاری نقل کرده، تصریحی وجود ندارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم خود این حکایت را نقل کرده باشد، و در ادامه بیان اختلاف درباره مرفوع یا موقوف بودن آن خواهد آمد.

و فایده حدیث تنها در آنچه گفته شد منحصر نیست، بلکه فواید دیگری نیز دارد که برخی از آنها را نسائی و ترمذی در عناوین خود آورده اند.

اسماعیل بن ابی اویس - استاد بخاری - این حدیث را شرح داده است. ما این شرح را در «جزء» (یعنی رساله حدیثی) ابراهیم بن دیزیل حافظ، به نقل از روایت او دیده ایم.

و همچنین ابوعبید قاسم بن سلام در کتاب غریب الحدیث این حدیث را آورده و گفته است آن را از چند نفر از اهل علم نقل کرده که شمارشان را حفظ ندارد. در برخی از مواضع، ابو سعید ضریر نیشابوری و نیز ابو محمد بن قتیبه او را رد کرده اند؛ هر کدامشان در تألیفی مستقل.

همچنین خطابی در شرح بخاری خود آن را شرح داده، و ثابت بن قاسم نیز. زبیر بن بکار نیز آن را شرح داده، سپس احمد بن عبید بن ناصح، سپس ابوبکر بن انباری، سپس اسحاق کاذی در جزوه ای مستقل و گفته است که آن را از یعقوب بن سکیت، و ابو عبیده و دیگران گرد آورده.

بعد از او، ابو القاسم عبدالحکیم بن حبان مصری و سپس زمخشری در فائق آن را شرح داده اند. سپس قاضی عیاض و ابن حجر از همه جامع تر و گسترده تر است، و اغلب شراح پس از او از همین شرح استفاده کرده اند.



من (ابن حجر) همه آنچه را که اینان ذکر کرده‌اند، خلاصه کرده‌ام.
 قوله: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن: در روایت ابوذر آمده: «حدثني»، و این شخص همان
 سلیمان بن عبد الرحمن بن بنت شرحبیل دمشقی است. و علی بن حجر - با فتح حرف
 "حاء" و سکون "جیم" - و عیسی بن یونس، یعنی پسر ابی اسحاق سبیعی، که به همین
 نسبت نیز در نقل اسماعیلی آمده است.

قوله: حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة: در روایت مسلم و ابی یعلی از احمد بن
 جناب - با "جیم" و "نون" مخففه - از عیسی بن یونس از هشام چنین آمده: «اخبرني اخي
 عبد الله بن عروة؛ یعنی «برادرم عبدالله بن عروه به من خبر داد».

و این از موارد نادر است که هشام بن عروه در حدیثی از پدرش (عروه) میان خود و او
 واسطه‌ای یعنی برادرش را قرار می‌دهد.

و نمونه دیگری از این دست در «باب لباس» از طریق وهیب از هشام بن عروه از
 برادرش عثمان از عروه آمده، و قبلاً هم روایتی نقل شد که در آن بین او و پدرش دو واسطه
 بود.

و درباره اسناد و متن روایت، عیسی بن یونس دچار اختلاف نشده است، اما قاضی عیاض
 از احمد بن داوود حرانی نقل کرده که او این روایت را از عیسی چنین نقل کرده: «عن عائشة
 عن النبي صلى الله عليه وسلم» و تمام آن را به صورت مرفوع بیان کرده. همچنین ابو عبید
 هم نقل کرده که از عیسی بن یونس به همین صورت به او رسیده است.

و عیسی بن یونس را در نقل مفصل این حدیث، سوید بن عبدالعزیز و نیز سعید بن سلمه
 از ابو الحسام همراهی کرده‌اند؛ هر دو از هشام روایت کرده‌اند. این روایت به صورت معلّق
 خواهد آمد، و هنگام پایان شرح حدیث، روایت متصل آن را نیز خواهیم آورد.

مخالفت هشتم بن عدی: اما هشتم بن عدی برخلاف آن دو روایت کرده؛ چنان که دارقطنی
 در جلد دوم از کتاب الأفراد آورده، از هشام بن عروه از برادرش یحیی بن عروه از پدرش.
 ولی دارقطنی در کتاب العلل این روایت را نادرست دانسته و صحیح را همان روایت
 عبدالله بن عروه شمرده است.

راویان دیگر از هشام بن عروه از پدرش بدون واسطه: عقبه بن خالد و عباد بن منصور؛
 روایت آن‌ها در نسائی، داروردی و عبدالله بن مصعب: روایت‌شان نزد زبیر بن بکار، ابو اویس:



در آنچه پسرش از او روایت کرده، عبدالرحمن بن ابی الزناد: روایتش نزد طبرانی، ابو معاویه: روایتش نزد ابی عوانه در صحیح او؛ همگی این‌ها از هشام بن عروه از پدرش بدون واسطه روایت کرده‌اند.

روایاتی با واسطه: عقبه بن خالد در برخی روایات، میان هشام و پدرش، یزید بن رومان را واسطه قرار داده و فقط بخش مرفوع را روایت کرده است. بزار این را توضیح داده و دارقطنی گفته: این قابل رد نیست، چون ابو اویس و ابراهیم بن ابی یحیی نیز آن را از یزید بن رومان روایت کرده‌اند.

از خود عروه نیز پسرش عمر بن عبدالله بن عروه، و نیز ابو الزناد، و ابو الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل آن را روایت کرده‌اند؛ با این تفاوت که آن‌ها فقط بخش مرفوع را روایت می‌کردند، و از اینکه هشام آن را به طور کامل روایت کرده، انتقاد داشتند.

آن‌ها می‌گفتند: عروه این حدیث را تنها در سفر و به صورت پاره‌پاره برای ما نقل می‌کرد. این مطلب را ابو عبید آجری در سؤال‌هایش از ابو داود ذکر کرده است.

علت احتمالی عدم روایت احمد بن حنبل از این حدیث: شاید همین اختلافات سبب شده که احمد بن حنبل با اینکه مسند بزرگی دارد، این حدیث را در آن نیاورد؛ هرچند طبرانی آن را از عبدالله پسر احمد روایت کرده، اما نه از پدرش.

نکته درباره مرفوع بودن حدیث: عقلی از قول ابو الأسود نقل کرده که: فقط هشام بن عروه این حدیث را مرفوع کرده است.

من (ابن حجر) می‌گویم: تنها بخش «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» در صحیحین به صورت مرفوع آمده، و بقیه، از گفتار عایشه است.

در خارج از صحیحین، حدیث به طور کامل به صورت مرفوع آمده؛ مانند روایت عباد بن منصور در نسائی که لفظش چنین است: «قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. عائشه گفت: پدر و مادرم فدایت، ای رسول الله! ابو زرع که بود؟ پیامبر فرمود: زنانی گرد هم آمدند... و تمام حدیث را نقل کرد.»

و همچنین در روایات عبدالله بن مصعب و داروردی نزد زبیر بن بکار نیز این روایت به صورت مرفوع آمده است.



و همچنین ابو معشر این حدیث را از هشام، و دیگران از اهل مدینه از عروه نقل کرده‌اند. این همان روایتی است که هیشم بن عدی نیز آن را نقل کرده. همچنین نسائی آن را از طریق قاسم بن عبدالواحد از عمر بن عبدالله بن عروه نقل کرده است. و پیش‌تر نیز روایت احمد بن داود از عیسی بن یونس به همین مضمون ذکر شد.

قاضی عیاض گفته است: همچنین ظاهر روایت حنبل بن اسحاق از موسی بن اسماعیل از سعید بن سلمه با همان سند پیش گفته، این است که در ابتدای آن آمده: «پیامبر صلی الله علیه و سلم به من فرمود: من برای تو همانند ابوزرع برای ام زرع هستم، سپس شروع کرد به نقل داستان ام زرع.»

عیاض می‌گوید: احتمال دارد فاعل «شروع کرد» (أنشأ) خود عروه باشد، پس در این صورت حدیث مرفوع (نسبت داده شده به پیامبر) نیست.

قرطبی نیز این احتمال را پذیرفته و به صورت قطعی گفته که غیر از این قول، اشتباه است؛ و ابن جوزی پیش از او چنین گفته است.

اما اشکال این قول آن است که در برخی طرق صحیح روایت، آمده است: «سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع کرد به روایت»، چنان که در روایت قاسم بن عبدالواحد - که قبلاً اشاره شد - آمده: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع، ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه و سلم يحدث...» بنابراین، آن احتمال منتفی است. و تقویت می‌شود که تمام حدیث مرفوع است؛ زیرا تشبیه - که بدون اختلاف، مرفوع است - دلالت دارد بر اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم این داستان را شنیده، آن را پسندیده، و تأیید کرده است. از این جهت، همه داستان از پیامبر است.

مراد دارقطنی، خطیب، و دیگر ناقدان حدیث که گفته‌اند «مرفوع آنچه در صحیحین آمده و باقی موقوف از قول عایشه است» این است که آنچه پیامبر صلی الله علیه و سلم به زبان آورده، فقط تشبیه بوده است، نه اینکه باقی داستان حکماً مرفوع نباشد. برعکس این نیز اتفاق افتاده که برخی، کل داستان را - از ابتدا تا انتها - به اشتباه به پیامبر نسبت داده‌اند؛ توضیح این موضوع در ادامه خواهد آمد.

در مورد عبارت «جلس إحدى عشرة» (یازده زن نشستند): ابن التین گفته: معنای آن این است که جماعتی به تعداد یازده نفر نشستند، مانند تعبیر «و قال نسوة» (گروهی از



زنان گفتند). در روایت ابوعوانه آمده: «جلست» (نشست - مؤنث مفرد) در روایت ابوعلی طبری از مسلم آمده: «جلسن» (نشستند - جمع مؤنث) در روایت نسائی آمده: «اجتمع» (جمع شدند - مفرد مذکر) در روایت ابو عبید آمده: «اجتمعت» (جمع شد - مفرد مؤنث) و در روایت ابویعلی آمده: «اجتمعن» (جمع شدند - جمع مؤنث)

قرطبی گفته است: اضافه شدن نون به «اجتمعن» طبق لهجه‌ای است که به آن می‌گویند زبان «اَلْکَلونی البراغیث» (یعنی کاربرد ضمیر جمع برای فعل پیش‌افتاده). این ساختار را گروهی از نحویون عرب تأیید کرده‌اند و به آیات و اشعار زیر استشهاد کرده‌اند:

(وَأَسْرُوا النِّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)، (فَعَمُوا وَصَمُوا كَثِيرًا مِنْهُمْ) و حدیث: «يَتَعَاقَبُونَ فَيْكُم مَلَائِكَةٌ» و شعر: «بِحُورَانِ يَعَصُرُونَ السَّلِيْطَ أَقَارِبَهُ» و شعر: «يَلُمُونَنِي فِي اشْتِرَاءِ النَّخِيلِ قَوْمِي، فَكُلْهُمْ يَعْذَلُ».

برخی نحویون سعی کرده‌اند این گونه لهجه‌ها را به زبان معیار بازگردانند؛ مثلاً اینکه علامت جمع یا مؤنث به فعل داده نشود وقتی فعل مقدم بر فاعل باشد. ولی این کوشش‌ها در بسیاری از موارد جای تأمل دارد، و پس از اثبات کاربرد نقلی آن، دیگر نیازی به توجیه نحوی نیست. والله أعلم.

قاضی عیاض گفته: مشهورتر، آنچه در صحیحین آمده است؛ یعنی «توحید فعل با جمع» (مثلاً گفتن «جلس» به جای «جلسوا» برای جماعت).

سیبویه گفته است: حذف ضمیر و علامت فعل به‌خاطر کفایت از آنچه ظاهر شده، جایز است. مثلاً می‌گوییم: «قام قومک» (قوم تو برخاست)، اما اگر اسم مقدم باشد، حذف نمی‌شود و می‌گوییم: «قومک قاموا».

عیاض درباره «إحدى عشرة» گفته: ممکن است این عبارت بدل از ضمیر در «اجتمعن» باشد و نون نیز ضمیر باشد، نه علامت جمع. یا اینکه مبتداً محذوف باشد و «إحدى عشرة» خبر آن؛ گویا گفته شده: «چه کسانی؟» و در پاسخ آمده: «یازده زن». یا آنکه نیاز به «اعنی» (یعنی: منظورم فلان است) دارد.

او نقل کرده که در برخی روایات آمده: «إحدى عشرة نسوة» (یازده زن)، اگر منصوب باشد، نیاز به «اعنی» دارد و اگر مرفوع باشد، بدل از «إحدى عشرة» است.



همچنین در قرآن نیز نظیر آن آمده: (وقطعناهم اثنتی عشرة أسباطاً). فرأء گفته: «أسباطاً» بدل از «قطعناهم» است، نه تمییز. ولی برخی دیگر آن را تمییز می‌دانند که نیاز به تأویل طولانی دارد.

سبب حدیث ام زرع: در روایتی از نسائی از طریق عمر بن عبدالله بن عروه از عروه از عایشه آمده که: عایشه به دارایی پدرش در دوران جاهلیت افتخار می‌کرد (که یک میلیون اوقیه بود). پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «ساکت باش ای عایشه! من برای تو همانند ابوزرع برای ام زرع هستم.»

سبب دیگری را ابوالقاسم عبدالحکیم بن حبان نقل کرده که با سند مرسل از سعید بن عفیف از قاسم بن حسن از عمرو بن حارث از اسود بن جبر مغاری روایت کرده: پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد بر عایشه و فاطمه شد در حالی که بین‌شان سخنی رد و بدل شده بود، پس فرمود: «ای حمیراء! از دخترم دست برنمی‌داری؟! مثل من و تو، همانند ابوزرع و ام زرع است.»

عایشه گفت: «ای رسول الله! ماجرای آن‌ها را برایمان بگو!» فرمود: «روستایی بود که یازده زن در آن زندگی می‌کردند و مردان نیز در خانه بودند. آن‌ها گفتند: بیایید درباره شوهرانمان حرف بزنیم، و در این باره دروغ نگوییم...» در روایت ابو معاویه از هشام بن عروه نزد ابو عوانه در صحیح خود چنین آمده: «مردی بود به نام ابوزرع و زنش ام زرع بود. او می‌گفت: ابوزرع مرا نیکو داشت، به من بخشید، مرا گرامی داشت، و کارهای زیادی برایم کرد...»

در روایت زبیر بن بکار آمده: پیامبر وارد بر من شد در حالی که برخی از همسران دیگرش نزد من بودند. فرمود: «ای عایشه! این اختصاص توست، من برای تو همانند ابوزرع برای ام زرع هستم.» گفتم: «ای رسول الله! ماجرای ابوزرع و ام زرع چیست؟»

فرمود: «در یکی از روستاهای یمن، گروهی از زنان بودند، یازده زن. گرد آمدند و گفتند: بیایید شوهرانمان را توصیف کنیم و دروغ نگوییم...»

از این روایت محل قبیله و کشور آن‌ها دانسته می‌شود. اما در روایت هشتم آمده که آن‌ها در مکه بودند.



ابو محمد بن حزم از قول عیاض نقل کرده که آن‌ها از قبیله خثعم بودند، که با روایت زبیر (که اهل یمن بودن آن‌ها را نقل کرده) مطابقت دارد.

در روایت ابن ابی اویس از پدرش آمده که آن‌ها در جاهلیت بودند، و همین طور نزد نسائی در روایت عقبه بن خالد از هشام.

در مورد نام زنان: عیاض و سپس نووی از قول خطیب در کتاب المبهیات نقل کرده اند که: هیچ کس نام زنان این حدیث را نیاورده، مگر از یک طریق که ذکر خواهیم کرد و آن بسیار نادر است.

سپس از زبیر بن بکار نقل می‌کند، و همچنین ابوالقاسم عبدالحکیم نیز از همان طریق آن را آورده و در ادامه با طریق مرسل دیگری نقل کرده که مشابه آن است. ابن درید در الوشاح نام ام زرع را عاتکه آورده، و نووی گفته: در روایت زبیر بن بکار آمده: زن دوم: عمره بنت عمرو. سوم: حبی (با ضمه و تشدید باء) دختر کعب. چهارم: مهدد دختر ابی هزومه. پنجم: کبشه. ششم: هند. هفتم: حبی دختر علقمه. هشتم: دختر اوس بن عبد. دهم: کبشه دختر ارقم.

اما زن اول، نهم، و شوهران آن‌ها و دختر ابوزرع و مادرش و کنیز و زنی که ابوزرع با او ازدواج کرد، و مردی که ام زرع با او ازدواج کرد، نامشان نیامده است.

گروهی از شارحان از نووی پیروی کرده‌اند، ولی کلام‌شان این توهم را ایجاد می‌کند که ترتیب روایت زبیر مانند صحیحین است، درحالی که چنین نیست.

مثلاً: زن اول در روایت زبیر، چهارم در صحیحین است زن دوم در زبیر، هشتم در صحیحین سوم در زبیر، دهم در صحیحین و...

بنابراین، ترتیب آن‌ها نزد راویان مختلف متفاوت است، ولی این تفاوت اهمیتی ندارد، چون نام‌شان نیامده است.

بله، در روایت سعید بن سلمه در طبرانی، نظم جالبی وجود دارد؛ پنج زن که شوهران خود را نکوهش کرده‌اند، و پنج زن که از شوهرانشان تعریف کرده‌اند.

عروه نیز هنگام ذکر زن پنجم گفته: «این پنج نفر شوهرانشان را شکایت کردند» که اشاره به این تقسیم دارد.



قوله: فتماصرون و تماقرون: یعنی آنان خود را بر صداقت در گفتار ملتزم کردند و از درون خود بر عهدی وفادار شدند.

قوله: أن لا یکتبن: در روایت ابن ابی اویس و عقبه آمده: «تا با یکدیگر راست بگویند و چیزی را پنهان نکنند.» در روایت سعید بن سلمه نزد طبرانی آمده: «تا شوهرانشان را توصیف کنند و راست بگویند.» در روایت زبیر آمده: «پس بر این موضوع با یکدیگر بیعت کردند.»

قوله: قالت الأولى: زوجی لعم جمل غت... (زن اول گفت: شوهرم همانند گوشت شتر لاغر است) «غَثَّ» با فتح «غین» و تشدید «ثاء»؛ می‌توان آن را صفت «جمل» یا «لحم» دانست.

ابن الجوزی گفت که مشهور است در روایت، لفظها را با کسره (خفض) می‌خوانند، ولی ابن ناصر نظرش این است که رفع درست است و این مطلب را از تبریزی و دیگران نقل کرده است.

کلمه «الغث» به معنای چیزی است که ضعیف و هزل آلود است، چیزی که به خاطر ضعفش کسی از آن دل زده و ناخوشایند می‌شود؛ این واژه از ریشه «غَثَّ» آمده است که به معنی خونا به یا چرک است که از زخمی خارج می‌شود و صاحب زخم کمک می‌طلبد. از همین ریشه، «اغث» به معنای طلب کمک آمده است، همچنین درباره حدیث گفته می‌شود «غث فلان» یعنی از نظر خلق و خوی ناپسند است. این کلمه مقابل «السمین» (چرب و خوب) به کار می‌رود.

در روایت آمده است «قال علی رأس جبل» که در روایت ابو عبیده و ترمذی و غیره «عر» است و در روایت زبیر بن بکار «وعث» آمده که آن لفظ برای سجع بهتر است. معنی «عر» یا «وعث» کوه یا جایی است بسیار صعب العبور و سخت که پا در آن فرو می‌رود و راه رفتن در آن دشوار است.

کلمه «لا سهل» به فتح است و بدون تنوین نوشته شده و همینطور «لا سمین». اینها صفت جمل و جبل اند. در روایت عقبه بن خالد از هشام، در نسایی این دو کلمه با تنوین در حالت نصب آمده‌اند. در روایت عمر بن عبدالله بن عروه آمده «لا بالسمین ولا بالسهل».



عیاض می گوید: بهترین وجه این است که این دو کلمه را در رفع بخوانیم، چون معنی در متن صحیح تر می شود نه برای وزن و قافیه.

در حقیقت، این جمله دو چیز را به هم تشبیه می کند: زوج او را به گوشت «الغث» (لحم ضعیف و بی کیفیت) و خلق بدش را به کوه «الوعر» سخت و دشوار. سپس معنی کلی را شرح می دهد که کوه آسان نیست و گوشت هم چرب و خوشمزه نیست که آدم برای رسیدن به آن سختی بکشد.

کلمه «یرتقی» یعنی بالا رفتن یا صعود کردن است و وصف کوه است. در روایت طبرانی آمده «لا سهل فیرتقی إلیه»، یعنی کوه آسان نیست که بالا برود.

کلمه «لا سمین فینتقل» در روایت ابوعبیده آمده است که «ینتقی» به معنای «انتقال دادن» است و وصف گوشت است. همچنین گفته شده «ینتقی» یعنی چیزی که برایش «نقی» وجود ندارد که خارج شود، یعنی «نقی» همان مغز استخوان است. اصطلاح «ینتقی» برای چیزی است که بهترین و مطلوب ترین بخش آن را انتخاب کنند، اما این گوشت «لا سمین» است یعنی ضعیف و بی کیفیت و کسی آن را انتخاب نمی کند چون ارزش ندارد.

عیاض می گوید که منظور این است که برای این گوشت «نقی» و مغز استخوانی برای خارج کردن وجود ندارد یا کم است. مغز استخوان به قسمت های استخوان و چشم گفته می شود که آخرین بخش های باقیمانده گوشت است و وقتی این ها تمام شود، گوشت دیگر خوب نیست. پس او گوشت را به دلیل کمی کیفیت و بد بودن مزه و بوی آن با گوشت شتر مقایسه کرده است.

همچنین گفته اند این گوشت، در عین اینکه در کوهی سخت بالا رفتنی است، ارزش کمی دارد و کسی رغبت ندارد به آن برسد.

از نظر نووی و دیگران، این تشبیه به گوشت شتر اشاره دارد که طعم و بوی بد دارد و سخت قابل خوردن است، و به همین دلیل «غثائهُ» گفته شده که به معنی بسیار بد و بی کیفیت است.

خطابی گفته است تشبیه خلق بد به کوه و صعب العبور برای این است که خلق بد، خودخواه و متکبر است و در جایگاه بالایی از خود می بیند و جمع بدی ها و بخل را دارد.



عیاض می گوید این تشبیه، ناپاکی خلق را به کوه سخت و دشوار تشبیه کرده است. همچنین اشاره دارد که در کنار خوبی‌های کم، دوری گوشت شتر در کوه باعث شده که آن‌را ارزشمند ندانند.

گفته شده «**قالت الثانية زوجي لا أبت خبره**»: یعنی زن دوم گفته که شوهرم را به‌طور کامل نمی‌گویم، بلکه فقط کمی از خوبی‌ها و بدی‌هایش را می‌گویم. عیاض نقل می‌کند که در برخی روایات «أنت» با نون آمده که به معنی «زن» است (در مقابل «موحده»). در روایت طبرانی آمده «لا أنم» با نون و میم که از «نم» یعنی غیبت کردن است.

کلمه «**إني أضاف أن لا أذره**» یعنی «می‌ترسم نتوانم تمام داستانش را بگویم» یا «نمی‌توانم همه را شرح دهم». ضمیر به «خبر» باز می‌گردد یعنی داستان طولانی است و زیاد است. یعنی زن گفت چون داستان طولانی است، نمی‌توانم همه‌اش را شرح دهم، فقط اشاره می‌کنم به عیوبش، چون اگر همه را بگویم طولانی می‌شود.

در برخی روایت‌ها گفته شده که منظور این است که نمی‌خواهم شوهرم را ترک کنم (اذره = او را رها کنم یا دور شوم از او) چون به خاطر رابطه خانوادگی و فرزندان نمی‌خواهم او را ترک کنم، فقط به برخی عیب‌ها اشاره می‌کنم.

کلمات «**عجره و بجرة**» با فتح اول و جیم باز و یکی با عین مهمله و دیگری با موحده آمده‌اند. این دو کلمه در اصل به عقد و پیچش عصب و رگ در بدن اشاره دارند. عجره نفخ یا باد در پشت و بجرة نفخ یا باد در شکم یا سینه است.

اصمعی و ابن الأعرابی این‌ها را چنین تعریف کرده‌اند: العجرة: نفخه یا عقد در پشت یا جانی بدن. البجرة: نفخه یا عقد در ناحیه سینه یا شکم.

همچنین گفته شده این واژه‌ها به معنی هم‌اندیشی و در هم پیچیدن درد و اندوه و غم استفاده شده‌اند. علی در روز جمل گفته بود «اشکو إلى الله عجری و بجرى» یعنی مشکلات و دردهای درونی خود را به الله شکایت می‌کنم.

اصمعی گفته که این واژه‌ها در معایب و مشکلات به کار رفته‌اند و بن حبیب، ابو عبید و بن السکیت هم این معنا را تأیید کرده‌اند.



خطابی گفته است منظور زن در حدیث عیوب ظاهری و اسرار پنهان شوهر است که ظاهرش خوب است اما باطنش رنج‌آور است.

ابو سعید الضریر گفته است شوهر بسیار معایب دارد و نفش دچار پیچیدگی و بیماری است.

أخفش گفته است عجره مربوط به عقد در کل بدن است و بجره مخصوص قلب و سینه. و ابن فارس گفته است که در مثل «افضیت إلیه بجرى و بجرى» یعنی اینکه من همه کارها و امور را به او سپردم.

سومین زنی که صحبت می‌کند می‌گوید: «شوهرم العشوق است»؛ «العشوق» با فتح حرف مهمله و سپس حرف معجم و تشدید نون باز و در پایان حرف قاف است. ابو عبید و گروهی گفته‌اند معنای آن مرد بلندقد است. ثعالبی طول را مذمت کرده و گفته است طول زیاد بد است. خلیل گفته است که العشوق یعنی بلند گردن.

ابن ابی اویس گفته است که معنای آن «صقر» است، یعنی مردی دلیر و پیشرو. ابن انباری نقل کرده که ابن قتیبه گفته العشوق یعنی کوتاه قد است، اما بعد گفته به نظر می‌رسد او بیشتر با تضادها بازی کرده و این معنا برایش عجیب است و او این معنا را برای کسی جز العشوق ندیده است. ظاهراً ابن ابی اویس درست گفته است و عیاض هم همین را گفته است.

ابن حبیب گفته است که العشوق مردی پیشرو و شجاع است که در کارهایش سرسخت است. گفته‌اند که «العشوق» یعنی کسی که خلق بدی دارد. اصمعی گفته منظور زن این است که شوهرش چیزی بیشتر از قد خودش ندارد و این بی‌فایده است. برخی گفته‌اند این کلمه ذمتی برای قد زیاد است چون قد معمولاً نشانه نادانی است و دلیل آن را دوری مغز از قلب دانسته‌اند.

یک نفر هم گفته است که مدح قد کرده است چون عرب‌ها معمولاً قد بلند را مدح می‌کنند، اما در اینجا با توجه به متن، منظور زن ذم بوده است.

ابن انباری پاسخ داده که شاید زن هم مدح خلق و هم ذم خلق شوهرش را همزمان داشته و گفته: «او ظاهری دارد بدون باطنی» که احتمال دارد درست باشد.



ابوسعید الضریر گفته است که درست‌ترین معنا این است که العشق، مرد بلندقد و دانا و تواناست که بر خودش مسلط است و زنان بر او حکومت ندارند بلکه او بر زنان آنطور که بخواهد حکومت می‌کند و همسرش از او می‌ترسد. اگر او در حضور شوهرش سخن بگوید، شوهر با بی‌میلی سکوت می‌کند. زمخشری گفته است این نوع شکایت بسیار ظریف و پرمعناست.

این تفسیر توسط روایت یعقوب بن سکیت تأیید شده است که در پایان این عبارت آمده است: «و هو علی حد السنان المذلق» یعنی مانند نوک تیز یک سنان (تیغه) که خیلی برنده و دقیق است و اشاره به این دارد که زن بسیار مراقب و با احتیاط با شوهرش رفتار می‌کند. شاید منظور این است که شوهرش آدم بی‌ثبات و ناپایداری است مثل نوک سنان که تیز و تند است.

وقتی زن می‌گوید «اگر حرف بزنم، طلاقم می‌دهد و اگر سکوت کنم، معلق می‌مانم» یعنی اگر عیب‌های شوهرش را به او بگوید، شوهرش طلاقش می‌دهد. و اگر سکوت کند، او در وضعیتی معلق است که نه زن واقعی و همسر است و نه طلاق گرفته، یعنی در حالت بالاتکلیف و معلق است، مانند تعبیر قرآن کریم «فتدروها کالمعلقة» که زن در حالت تعلیق است.

زن می‌گوید من نزد شوهرم نه زن واقعی و دارای حقوق کاملم، که از او بهره‌مند شوم، و نه مطلقه که شوهرش آزاد شود و به دنبال دیگری برود. یعنی در وضعیتی است که نه به بالا تعلق دارد و نه به پایین، وضعیتی نامشخص و بالاتکلیف. این تفسیر را اکثر مفسران پس از ابوعبید قبول داشته‌اند.

اما در مورد بخش دوم، نظر من این است که اگر منظور او این بود، پس می‌توانست بدون این همه تردید طلاق بگیرد و خلاص شود.

به نظر می‌رسد زن قصد داشته بد بودن خلق شوهر و طاقت‌ناپذیری او را نسبت به شکایات خود بیان کند و بداند که وقتی چیزی به او بگوید فوراً او را طلاق می‌دهد، ولی او به دلیل محبت به شوهر تحمل می‌کند و طلاقش را نمی‌خواهد.

وقتی می‌گوید «اگر سکوت کنم، معلقم» یعنی صبور است و تحمل می‌کند ولی همچنان در وضعیتی نامشخص و بالاتکلیف است.



ممکن است «علق» به معنای «رابطه» یا «وصلت» باشد، یعنی اگر حرف بزند طلاق می‌گیرد و اگر سکوت کند، همچنان زن اوست اما طلاقش نمی‌دهد، بنابراین سکوت می‌کند. عیاض گفته است زن با این تعبیر «روی نوک تیز تیغه» منظور خود را به خوبی بیان کرده است یعنی اگر از حد تحمل تجاوز کند سقوط می‌کند و نابود می‌شود و اگر صبر کند شوهر را از دست می‌دهد.

زن چهارم گفته است: «شوهرم مانند شب تهامه است، نه گرما دارد، نه سرما، نه ترس و نه کسالت». در جمله «لا هر ولا قر» حرف «لا» به فتح و بدون تنوین آمده و رفع با تنوین در اینجا دیده شده که روایت ابوعبید است.

ابوبقاء گفته است که گویا زن معنا را کامل بیان کرده است، یعنی در گرما نیست، «لا» اسم است و خبر آن حذف شده است. تکرار «لا» در اینجا قوی بودن معنای نفی را می‌رساند. این نوع ساختار در قرائت‌های مختلف هم مشهور است، مانند آیات قرآنی که در آن‌ها واژه‌ها با «لا» و رفع با تنوین آمده‌اند.

مثلاً آیه «لا بیع فيه ولا خلة ولا شفاعة» و همچنین «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج» در روایتی از عمر بن عبدالله در نسائی آمده «لا برد بدل ولا قر» و در روایت دیگری «لا خامه» با خاء معجم آمده است، یعنی شوهرش سنگینی و سنگدلی ندارد.

او شوهرش را به این صفات توصیف می‌کند که شوهرش نرمخو و سبک‌طبع است و فشار و سنگینی به دیگران وارد نمی‌کند. ممکن است این صفت از ویژگی‌های شب باشد.

در روایت دیگری از زبیر بن بکار و غیث آمده که غیث یعنی ابر باران‌زا. ابو عبید گفته است منظور زن این است که در شوهرش هیچ شر و خطری وجود ندارد که ترسناک باشد.

ابن انباری گفته است که «لا مخافة» یعنی مردم تهامه به خاطر حفاظت کوه‌ها و پناهگاه‌های طبیعی، ترس ندارند یا اینکه زن می‌خواهد بگوید شوهرش حافظ و نگهبان خانه و همسایه‌هاست و هیچ کس که نزد او پناه برده باشد، در خطر نیست.

شوهر را به «جود» نیز وصف کرده است. دیگران گفته‌اند مردم شب تهامه را به طیب بودن مثال زده‌اند چون هوای تهامه در بیشتر زمان‌ها گرم است و باد سرد ندارد، بنابراین شب آن‌ها نسبت به گرمای روز خنک و خوشایند است.



زن گفته است شوهرش با او خوش رفتار است، حالش معتدل است و در باطن آرام است، یعنی نه اذیت و آزار دارد و نه او از او بیم دارد، نه او از او ملول می شود و نه شوهرش از معاشرت با او خسته می شود. زن می گوید مانند «شب معتدل تهامه» راحت و خوشحال زندگی می کند.

زن پنجم گفته است: «شوهرم چون وارد شود مانند یوزپلنگ است و چون خارج شود مانند شیر و درباره عهد و پیمان سؤال نمی شود.»

ابو عبید گفته «فهد» (یوزپلنگ) با فتح فاء و کسر هاء مشتق از همان حیوان است و به نرمی و غفلت هنگام ورود به خانه اشاره دارد و این مدح اوست.

ابن حبیب گفته است شوهرش را در نرمی و غفلت به یوزپلنگ تشبیه کرده چون یوزپلنگ به خجالت، کم شر و خواب زیاد معروف است.

و «أسد» (شیر) با فتح الف و کسر سین، از شیر گرفته شده است یعنی وقتی در میان مردم است مانند شیر شجاع و قدرتمند است.

ابن السکیت گفته است که مرد را در جنگ و غزو پراورزی و فعال توصیف کرده است. ابن ابی اویس گفته معنای این است که وقتی مرد وارد خانه می شود مانند یوزپلنگ جهش می کند، و وقتی خارج می شود در گام ها و شجاعت مانند شیر است.

بنابراین احتمال دارد که عبارت «وُثب علی» هم مدح باشد و هم ذم؛ مدح یعنی وقتی وارد می شود گروه زیادی اطراف زن هستند و مرد او را دوست دارد و وقتی او را می بیند نمی تواند از او دل بکند.

ذم یعنی مرد خلق سخت و تند دارد، پیش از نزدیکی هیچ بازیگوشی یا ملاطفتی ندارد و به صورت وحشیانه به زن حمله می کند یا مرد بداخلاق است و به زن ضربه می زند. وقتی به میان مردم می رود، از جهت شجاعت و شهامت مانند شیر است.

عیاض گفته است بین لفظ «دخل» و «خرج» و همچنین «فهد» و «أسد» هماهنگی وجود دارد که به آن «مقابله» هم گفته می شود.

بخش «ولا یسأل عما عهد» هم می تواند مدح یا ذم باشد؛ مدح یعنی مرد بسیار بخشنده است و درباره اموالش سخت نمی گیرد، اگر چیزی ببخشد دیگر پیگیری نمی کند، یا به عیوب خانه و خانواده توجه نمی کند و می بخشد و چشم پوشی می کند.



ذم یعنی مرد به حال زن اهمیت نمی‌دهد، اگر بیماری یا نیازمندی باشد پیگیری نمی‌کند و اگر مشکلی پیش بیاید با خشونت برخورد می‌کند. اکثر مفسران این عبارت را مدح گرفته‌اند.

تمثیل «فهد» به خاطر بخشندگی و جهیدن زیاد و «أسد» به خاطر شجاعت است. عیاض گفته بیشتر مفسران خلق «فهد» را که شامل نرمی، خواب زیاد و گاه کم‌حرکی است در نظر گرفته‌اند، به همین دلیل در مثل‌ها می‌گویند «انوم من فهد» یعنی کسی که زیاد می‌خوابد شبیه فهد است.

همچنین احتمال داده که «فهد» به خاطر کسب زیاد باشد، چون در مثل‌ها گفته‌اند «اکسب من فهد»، یعنی مثل فهد که شکار می‌کند و غذا می‌آورد.

پس شاید زن می‌خواسته بگوید وقتی شوهر وارد خانه می‌شود نعمت و کسب با خود می‌آورد مانند فهد که به شکار می‌رود.

اما از آنجا که خواب زیاد ممکن است عیب باشد، زن آن را با خلق شیر جبران کرده و روشن ساخته که منظورش خلق فهد یعنی کرم و بزرگواری است، نه تنبلی.

عیاض گفته بعضی راویان روایت را برعکس کرده‌اند، مثل زبیر بن بکار که گفته است «اگر وارد شد شیر و اگر خارج شد فهد»، یعنی وقتی مرد وارد خانه می‌شود مهربان است و وقتی به مجلس مردم می‌رود با وقار و باصلابت است.

همچنین روایت شده است «ولا یرفع الیوم لغد» یعنی چیزی را که امروز به دست آورده برای فردا ذخیره نمی‌کند و همه چیز را خرج می‌کند که نشان از بخشندگی زیاد است.

ممکن است منظور این باشد که مرد در همه امور جدی و قاطع است و کاری را به فردا وا نمی‌گذارد.

زن ششم گفته است: شوهرم وقتی غذا می‌خورد «لف» می‌کند، یعنی زیاد و با حرص کامل می‌خورد. وقتی می‌نوشد «اشتف» می‌کند، یعنی ته ظرف را می‌نوشد. وقتی می‌خوابد «التف» می‌کند، یعنی کنار خود را جمع می‌شود و به پهلوی می‌خوابد. و دستش را وارد نمی‌کند که حال زن را بفهمد.

در روایت عمر بن عبدالله از نسائی آمده که وقتی مرد غذا می‌خورد «اقتف» می‌کند یعنی دنبال می‌کند و کامل می‌خورد. وقتی می‌خوابد «اضطجع» گفته شده. و اضافه شده که وقتی ذبح کند «اغثث» یعنی دنبال چیزهای ریز می‌گردد.



در روایات آمده که «لا یدخل» به جای «لا یولج» آمده که معنای مشابه دارد. مراد از «لف» این است که با ولع زیاد همه غذا را جمع می کند و چیزی باقی نمی گذارد. ابو عبید گفته «لف» یعنی جمع کردن و مخلوط کردن، مثل اینکه لشکرها را با هم می آمیزند. از همین رو «اللفیف» به معنی جمع و تراکم است.

زن منظورش این است که شوهرش غذا را با ولع و حرص می خورد، گونه های مختلف غذا را با هم مخلوط می کند و چیزی باقی نمی گذارد. عیاض گفته در برخی روایات «رف» به جای «لف» آمده که معنی مشابه دارد. در برخی دیگر «اقتف» آمده که یعنی جمع کردن و دنبال کردن چیزی است.

خلیل گفته است: «قَفَاف» یعنی هر چیز که جمع باشد و دربرگیرد. از این رو، «قُفَّة» نامیده شده چون چیزی را که در آن قرار می دهند جمع می کند.

«اشتفاف» در نوشیدن یعنی استقصا و کامل نوشیدن، گرفته شده از «شفافه» با ضمه و تخفیف، که باقی مانده ای است که در ظرف می ماند. وقتی کسی از ظرف می نوشد، گفته می شود که آن را «اشتف» کرده است. برخی آن را با حرف مهمله (ه) روایت کرده اند که همان معنا را دارد.

و «التف» یعنی به پهلوی خوابیدن و خود را با لباسش پیچیدن و تنها بودن، و از خانواده کناره گرفتن، یعنی حالت غمگینی و اندوه.

به همین دلیل گفته شده که «ولا یولج الکف» یعنی دستش را وارد نمی کند تا «البث» را بفهمد، یعنی دست نمی گذارد تا بفهمد چه قدر ناراحتی و اندوه دارد و آن را رفع کند.

احتمال دارد منظور این باشد که او مانند کسی است که خوابیده و ناتوان و افسرده است. «البث» به معنی غم و اندوه است و همچنین به معنی شکایت، بیماری و چیزی که تحمل آن سخت باشد.

زن می خواهد بگوید شوهرش نسبت به مسائل و دردهای او بی اعتناست و اگر بیمار باشد دستش را داخل لباسش نمی کند تا حالش را بپرسد، چه رسد به اینکه مانند معمول زوجها پیگیر او باشد.

همچنین ممکن است کنایه از ترک بازیگوشی یا ترک رابطه جنسی باشد، که بعداً در متن اشاره خواهد شد. در این مورد اختلاف است.



ابو عبید گفته مرد در بدن زن عیبی بوده که او دستش را وارد لباس زن نمی کرد تا آن عیب را لمس نکند و اذیت نشود، و این را مدح کرده است. این نظر را اکثر کسانی که بعد از او آمده اند تأیید کرده اند به جز تعداد کمی.

دیگران گفته اند زن از او شکایت دارد و او را مذمت کرده و فقط اندکی خوبی برایش قائل شده است. به این دلیل که زن می گوید وقتی او دراز می کشد، «التف» می کند یعنی از زن دوری می کند و دستش را کنار بدن زن نمی گذارد تا لمسش کند، یعنی زن را لمس یا معاشقه نمی کند و رفتارش مثل بقیه مردها نیست. زن با این توصیف لثامت (حقارت)، خساست، کم طاقتی، تحقیر و سوء معاشرت را جمع کرده است.

چون در فرهنگ عرب، زیاد خوردن و نوشیدن مذمت می شود و کم خوردن و نوشیدن تحسین.

همچنین زیاد بودن معاشقه نشان دهنده مردانگی و توانمندی است.

ابن الأُبَّارِی از ابو عبید دفاع کرده و گفته زن می تواند هم خوبی ها و هم بدی های شوهرش را بگوید و این جایز است چون زنان عهد کرده بودند صفات شوهرانشان را پنهان نکنند.

برخی شوهرشان را در همه امور خوب توصیف کرده اند، برخی بد، و برخی هم ترکیب کرده اند. قرطبی این نظر را پذیرفته است.

عیاض گفته است که اکثریت مفسران این تعبیر را تأیید کرده اند، از جمله روایت سعید بن سلمه از ابو الحسام که عروه در فهرست پنج زن که از شوهرانشان شکایت دارند آورده است. او سه زن را در این روایت ذکر کرده که یکی در وفاداری، دیگری پس از این، و دیگری همسر شماره شش این روایت است.

این موضوع با استفاده زیاد عرب ها از این کنایه ها برای ترک رابطه جنسی و معاشقه نیز همخوانی دارد.

در فضائل قرآن، در داستان عمرو بن العاص با همسر پسرش عبد الله بن عمرو، وقتی از او درباره شوهرش پرسید، گفت: «او مانند بهترین مردان است که پشت ما را نگاه نمی کند.» همچنین در حدیث الإِفْک، صفوان بن المعطل گفته است «هیچ وقت از پشت یک زن پرده کنار نرفته است» که به کنایه درباره توجه به زنان است.



ممکن است معنای «ولا یولج الکف» کنایه باشد از اینکه مرد اصلاً به امور و نیازهای زن رسیدگی نمی‌کند، درست مانند اینکه می‌گویند «دست در کار کسی نگذاشت» یعنی به کاری نپرداخت و پیگیر آن نبود.

این احتمال را ابن ابی اویس تأیید کرده و گفته یعنی مرد به حال زن اهمیت نمی‌دهد و اجازه می‌دهد خانواده و زن گرسنه بمانند.

احمد بن عبید بن ناصح گفته یعنی شوهر به امور زن توجه ندارد تا بفهمد چه چیزهایی را دوست ندارد و آن‌ها را رفع کند.

زن هفتم گفته است شوهرم «غیایاء» یا «غیایاء» است. این واژه‌ها در صحیحین آمده است. این کلمات با «عین» معجمه یا مهمله روایت شده و گوینده آن‌ها شک دارد.

ابو یعلی در روایت احمد بن خباب آن را با «غین» معجمه روایت کرده است و در روایت عمر بن عبدالله نزد نسائی «غیایاء» با «غین» معجمه آمده است.

«غیایاء» یعنی نادان و حماقت مطلق که همه کارهایش بر خلاف عقل است.

ابو عبید گفته «غیایاء» با مهمله یعنی شتری که نه می‌زند و نه بار دارد (استفاده نمی‌شود)، و «غیایاء» با معجمه یعنی چیز کم‌ارزش و غیرمهم است. «الطباقاء» یعنی نادان و بی تجربه.

ابن فارس گفته «الطباقاء» یعنی کسی که خوب ضربه زدن بلد نیست.

پس این کلمات تأکید بر تفاوت لفظی‌اند، مثل اینکه بگویند «بعدا» و «سحقا» که هر دو معنی تقریباً یکسان دارند.

داؤدی گفته «غیایاء» با معجمه گرفته شده از «غی» (گمراهی)، و با مهمله گرفته شده از «عی» (عیب) است.

ابو عبید گفته «غیایاء» با مهمله یعنی کسی که زنان را اذیت می‌کند و این نوعی مبالغه در نکوهش است.

ابن السکیت گفته «غیایاء» یعنی کسی که گمراه است و راه درست را نمی‌شناسد.

عیاض و برخی دیگر گفته‌اند «غیایاء» با معجمه ممکن است از «غیایه» مشتق شده باشد که یعنی چیزی که سایه می‌اندازد و مانند پرده‌ای است که کسی را از فهمیدن درست امور باز می‌دارد، یعنی نادانی.

زمخشری این احتمال را در کتاب «الفاظی» پذیرفته است.



نووی گفته است که عیاض و دیگران «غیایاء» با حرف معجمه (غین) را درست می‌دانند و این واژه از «الغیایه» گرفته شده که یعنی تاریکی و هر چیزی که فرد را در سایه و ظلمت فرو ببرد.

معنای آن این است که مرد راه درست را نمی‌یابد یا اینکه وصف سنگینی روح اوست و مانند سایه‌ای تاریک و انبوه است که هیچ نوری در آن نیست.

یا اینکه منظور این است که امور او برای زن پوشیده است، یا «غیایاء» از «الغی» گرفته شده که یعنی غرق شدن در شر و یا از «الغی» که به معنای ناکامی است. الله در قرآن فرموده: «فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا».

ابن الأعرابی گفته «الطباقاء» یعنی کسی که حماقت بر او چیره شده است.

ابن دُرَید گفته کسی که همه امورش بر هم منطبق شده است.

جاحظ گفته مردی که هنگام نزدیکی سینه‌اش بر سینه زن می‌افتد و قسمت پائینش بلند می‌شود.

همچنین زنی به امرأه القیس گفته بود: «ثقیل الصدر، خفیف العجر، سریع الإرهاق، بطیء الإفاقة» یعنی سینه‌اش سنگین است، ضعیف است، زود خسته می‌شود و دیر به هوش می‌آید. عیاض گفته منافاتی نیست بین اینکه زنی مرد را در نزدیکی ناتوان بداند و در عین حال سینه‌اش سنگین باشد؛ ممکن است به دو حالت مختلف اشاره داشته باشد که هر دو مذمت است.

ممکن است منظور این باشد که سنگینی سینه یکی از نواقص، ناتوانی و پرداختن به کارهایی است که مرد توان انجام آن‌ها را ندارد.

اما این‌ها برای کسانی است که «غیایاء» را به معنی ناله و ضعیف بودن تفسیر کرده‌اند. زن گفته «هر درد، دردی دارد» یعنی هر نقص و عیبی که در انسان‌ها هست، در شوهرش هم وجود دارد.

زمخشری گفته ممکن است زن منظورش از «دَاء» خبر باشد یعنی همه دردها در او هست، یا صفتی برای او باشد به معنی اینکه همه دردها در او در نهایت شدت است، مانند اینکه بگویند «زید از زید است» یعنی همه صفات آن در او جمع شده است.



عیاض گفته در این جمله لطافت و اشاره زیادی وجود دارد، چون این کلمه مفهوم وسیعی دارد.

زن گفته «شجک» با معجمه و جیم است که به معنی «جرح سر» است. جراحات سر «شجاج» نامیده می‌شوند.

و گفته یا «فلک» با ف و ل سنگین است یعنی جراحات بدن. شاعر هم گفته: «بِهِنَّ فلول» یعنی شکاف‌های کوچک، جمع «ثلمة» است.

ممکن است منظور زن این باشد که شوهرش با زبان تند و سخت و خصومت شدید، تمام داشته‌های او را از بین می‌برد یا او را می‌شکند.

ابن السکیت در روایت خود گفته «بجک» با مضافه و جیم آمده است که یعنی زخم عمیق یا ضربه زدن به زخمش. «بج» یعنی شکافتن زخم. همچنین گفته شده «بج» یعنی ضربه و طعنه. زن گفته یا «جمع کالاک» است. در روایت زبیر آمده که زن به شوهر گفته «سبک» و «فَلک» یعنی مزاح و اذیت کرده است. زبیر نشان داده که «یا» در روایت اصل تقسیم است نه انتخاب.

زمخشری گفته ممکن است زن منظورش انواع ضرب و جرح باشد، یعنی وقتی مرد می‌زند یا استخوانی را می‌شکند یا سر را زخمی می‌کند یا هر دو را.

همچنین ممکن است «فل» یعنی دور کردن و دور شدن باشد، و «شج» یعنی شکست و زخم. ولی جراحات سر معمولاً «شج» نامیده می‌شود.

عیاض گفته زن شوهرش را به حماقت، نهایت بدرفتاری، ناتوانی در رفع نیازهای او، آزار جسمی و مالی، شکستن اعضا، جراحات و کلام دردناک و گرفتن مالش متهم کرده است.

زن هشتم گفته است شوهرش «مس مس ارنب» و «الریح ریح زرنب» است. زبیر در روایت خود افزوده است که بیشتر چنین است و بیشتر مردم اینگونه‌اند. این عبارت در روایت عقبه نزد نسائی و در روایت عمر آمده است. «ارنب» به معنای حیوان نرم و مو دار است. «زرنب» واژه‌ای هم‌وزن «ارنب» ولی با حرف «ز» اول است، و نام گیاهی خوشبو است.

برخی گفته‌اند زرنب گیاهی بزرگ در شام و لبنان است که برگش بین سبز و زرد است، اما عیاض و دیگران آن را نپذیرفته‌اند. برخی گفته‌اند زرنب گیاهی معطر است که در بلاد عرب نیست. شاعر گفته: «ای پدر، تو و پدرت مانند علف نشسته‌اید» گویا اشاره به «زرنب»



است. برخی گفته‌اند زرنب همان زعفران است، اما این نظر قابل قبول نیست. لام در «مس» و «ریح» جای ضمیر است، یعنی «لمسه» و «ریحه» یا هر دو با حذف ضمیر به کار رفته‌اند. مثل «السمن منوان بدرهم» یعنی «روغن بدن نرم و لطیف است». ممکن است زن با این کلمات به خوبی خلق شوهر و لطافت رفتارش اشاره کرده باشد، یا اینکه منظورش بوی خوب او به دلیل نظافت و رفتار خوب است. همچنین احتمال دارد منظور گفتار خوب شوهر یا حسن معاشرتش باشد.

عبارت «و أنا أغلبه والناس يغلب» یعنی «من بیشتر او را غالب می‌شوم و دیگران نیز غالب می‌شوند» اشاره به شجاعت شوهر و صبر او در برابر زن دارد.

معاویه گفته است «شجاعان بر دیگران غلبه دارند و لثیمان نیز غالب‌اند».

عیاض گفته این جمله تشبیه بدون «مثل» است که تناسب و هماهنگی خوبی دارد.

«الناس يغلب» نوعی بازی با کلمات است که «تنعیم» نام دارد، چون اگر زن فقط می‌گفت «من او را غالب هستم» شاید به معنای ضعف و ترس باشد، اما با افزودن «مردم نیز غالب می‌شوند» نشان داده که تسلط او به سبب بزرگواری و کرامت اوست.

زن نهم گفته است شوهرش «رفیع العماد، طویل النجاد، عظیم الرماد، قریب البیت من الناد» است. زبیر بن بکار در روایت خود افزوده که شوهر شب‌ها بی‌خوابی می‌کشد و هرگز شب را نمی‌خوابد که نگران باشد. او را به بلند بودن خانه و عظمت آن تشبیه کرده است. چون خانه اشراف معمولاً بلند ساخته می‌شود تا مهمانان و مراجعه‌کنندگان راحت‌تر بتوانند خانه را پیدا کنند.

شاعرها بلند بودن خانه‌های اشراف را می‌ستایند و خانه‌های کوتاه را نکوهش می‌کنند، مثلاً می‌گویند: «خانه‌های کوتاه، جای راحتی ندارند».

و گفته یکی دیگر: «هرگاه به خانه‌هایشان وارد می‌شوند، به زانوها خم می‌شوند از بلندی ستون‌ها».

بلندی خانه‌ها معمولاً نشانه وسعت آن است که دال بر حضور زیاد همراهان و خدمتکاران است. گفته‌اند این اشاره به شرافت و جایگاه والا و بلندمرتبه بودن شخص دارد.

«النجاد» با کسر نون و جیم خفیف به معنی دسته شمشیر است که اشاره به قد بلند و نیاز به شمشیری بلند برای حمل دارد. در ضمن این سخن، او را سوار شمشیر هم دانسته‌اند که به شجاعتش دلالت دارد.



عرب‌ها معمولاً بلند بودن را ستایش می‌کردند و کوتاهی را نکوهش. عبارت «عظیم الرماد» به این معناست که آتش دهکده یا محل زندگی او برای مهمانان هیچ‌گاه خاموش نمی‌شود، چون همیشه میزبان دارد، بنابراین خاکستر آتش بسیار زیاد می‌شود.

عبارت «قرب البیت من الناد» به معنای نزدیک بودن خانه به محل مجلس و گردهمایی مردم است.

این توصیف، به معنی مقام و منزلت او در میان قومش است. وقتی مردم درباره امری مشورت می‌کنند، به نزد او می‌آیند و به سخنش اعتماد می‌کنند. یا ممکن است به معنای واقع شدن خانه‌اش در مرکز روستا یا محل اجتماع باشد تا دیدار با او آسان باشد.

شاعر ژهیر گفته است که خانه‌ها را پهن می‌سازند تا جای ظرف آب برای افراد زیاده‌خواه باشد.

همچنین احتمال دارد منظور این باشد که وقتی مردم به دیدارش می‌آیند، راحت می‌توانند او را ببینند و او دور نمی‌شود یا از جمع فاصله نمی‌گیرد، بلکه نزدیک شده و از آن‌ها پذیرایی می‌کند. این برخلاف کسانی است که در حاشیه‌ها و نقاط دورافتاده زندگی می‌کنند و از مهمانان دوری می‌کنند تا کسی نتواند محلشان را پیدا کند.

خلاصه اینکه او را به بزرگی، کرم، خلق نیک و معاشرت خوب وصف کرده است. زن دهم گفته است: «قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح وإذا سمعن صوت المزهر ايقن انهن هوالك»: این جمله در روایت عمر بن عبدالله نزد نسائی آمده و ژبیر «المبارح» را به جای «المبارک» آورده است. در روایت ابی یعلی «المزاهر» به صورت جمع آمده است و در روایت زبیر «الضیف» به جای «المزهر» آمده است.

«المبارک» جمع «مبرک» است و به جای محل نزول شتران گفته می‌شود. «المسارح» جمع «مسرح» به معنای محل چراگاه است.

«المزهر» با کسر میم، سکون زای و فتح هاء، وسیله‌ای از آلات موسیقی است. گفته شده ممکن است عود یا دف مربع باشد.



ابی سعید الضریع این تفسیر را نپذیرفته و گفته عرب‌ها عود را فقط بعد از آمیختن با اهل شهر شناخته‌اند و منظور وسیله‌ای است که با ضم میم و کسر هاء آتشی را برای مهمان روشن می‌کند و وقتی شتران صدای آن را بشنوند، می‌دانند که مهمانی آمده و هلاک می‌شوند (به معنای نابود شدن گرسنگی).

عیاض گفته بیشتر مردم آن را با کسر میم و فتح هاء روایت کرده‌اند. سوال این است که چگونه ممکن است مالک از اهل شهر نبوده باشد، به خصوص که در برخی طرق آمده که زنان از یکی از روستاهای یمن بوده‌اند و در روایت دیگر آمده از اهل مکه.

«المزهر» در اشعار عرب، چه در جاهلیت و چه اسلام، در هر دو گروه بادیه‌نشین و شهری بسیار آمده است.

همچنین روایت جمع بودن آن، تاییدی بر اینکه این کلمه اسم ابزار است. در روایت یعقوب بن سکیث و ابن الأنباری آمده که او امام قوم در جنگ‌ها بوده و بنابراین توصیفش ترکیبی از ثروت، کرم، داشتن مراتع زیاد و آمادگی برای مهمان‌نوازی و همچنین شجاعت است.

گفته شده «المهالک» به معنی جنگ‌ها است و اشاره به اعتماد به شجاعت او و پیشگامی در جنگ‌ها دارد.

همچنین گفته شده ممکن است منظور از «المهالک» راه‌های پنهان و آشنایی او با مسیرهای بیابانی باشد.

«و ما مالک» در جمله پرسشی به کار رفته که برای تعجب و تعظیم است و معنی آن می‌شود: «مالک کیست که این چنین بزرگ و محترم است؟» و تکرار «مالک» برای تاکید و تعظیم است.

«مالک بهتر از آن است» یعنی او بهتر از هر مالکی است که می‌توان تصور کرد و وصفی بالاتر از آن است.

ممکن است اشاره به این باشد که او از همه مالکان قبلی برتر و دارای مقام و عزتی خاص است.

عبارت «قلیلات المسارح» یعنی او مراتع کمی دارد ولی این مراتع برای پذیرایی از مهمانان کافی است و به مهمانان آنقدر می‌دهد که نیازشان برطرف شود.



شاعر گفته است: «ما اجازه نمی‌دهیم گله‌ها آزادانه بروند تا کسی به ما خرده نگیرد.» ممکن است اشاره به آن باشد که مراتع که قدر اندک است که وقتی مهمانی می‌آید، گله‌ها را آزاد نمی‌گذارد تا به اندازه نیاز مهمانان آن روز استفاده شود و در روزهایی که مهمان نیستند آزادانه چرا می‌کنند.

بدین ترتیب، اعتراض کسانی که گفته‌اند اگر مراتع کم باشد، حیوانات بسیار لاغر خواهند بود، رفع می‌شود. گفته شده مقصود از «کثرت المبارک» این است که حیوانات زیاد شیر داده می‌شوند، سپس رها می‌شوند تا شیرشان زیاد شود و بنابراین تعداد «مبارک» (شترانی که شیر داده می‌شوند) زیاد است.

ابن السکیت گفته مقصود این است که «مبارک» مربوط است به کمک‌های مالی، حمل و نقل، انجام حقوق و پذیرایی مهمانان که زیاد است و مراتع زیادی هم دارد ولی از میان آن‌ها فقط آن‌چه اضافه است آزاد می‌شود. پس در اصل تعداد آن‌ها زیاد است و به همین دلیل مبارک زیاد است، اما وقتی آن‌ها را رها می‌کنند (سرچه می‌دهند) تعدادشان کم می‌شود چون بخشی از آن‌ها از بین می‌رود.

برخی روایت کرده‌اند «عظیمات المبارک» که احتمال دارد معنی آن این باشد که به دلیل چربی و جثه بزرگ حیوان، مبارک آن‌ها هم بزرگ و زیاد است.

گفته شده اگر شترها جمع شوند و بچه بیاورند، تعداد مبارک هم زیاد می‌شود، چون همراهانی که دنبال مراتع می‌آیند زیاد است، اما وقتی رها می‌شوند، تنها آن‌ها را رها می‌کند و نسبت به قبل تعدادشان کم می‌شود.

احتمال دیگر این است که «قلیلات المسارح» به معنی کم بودن مکان‌هایی است که شتران در آن چرا می‌کنند، و آن‌ها فقط نزدیک خانه‌ها چرا می‌کنند تا دسترسی به آن‌ها آسان باشد و وقتی لازم باشد به راحتی به آن‌ها رسیدگی شود.

در روایت سعید بن سلمه که در طبرانی آمده است، ابو مالک گفته: «من صاحب شتران فراوان و راه‌های چرا کم دارد و مبارک زیادی دارد.»

عیاض گفته اگر این روایت را اشتباه نگیریم، معنی‌اش این است که شتران زیاد هستند وقتی که چرا می‌کنند، اما وقتی که برای شیر دادن و قربانی کردن آماده می‌شوند، تعداد مبارک کم است، چون بخش زیادی از آن‌ها ذبح می‌شوند و برای کمک، حمل و نقل و سایر امور به کار می‌روند.



عبارت «ایقن انهن هوالک» یعنی عادت او به ذبح شتران برای مهمانان زیاد است و معمولاً آن‌ها را سیراب و سرگرم می‌کند یا با آواز و خواندن از آن‌ها استقبال می‌کند که این موجب خوشحالی مهمانان است و شتران وقتی صدای آواز را می‌شنوند می‌فهمند که باید ذبح شوند.

احتمال دیگر اینکه «هوالک» به معنای نابودکننده است ولی چون این را همه می‌دانند، به شتران نسبت داده شده است.

زن یازدهم گفته است: «شوهرم ابو زرع است.» در روایت نسائی آمده «با ابو زرع ازدواج کردم.» در روایت دیگر «ابو زرع» به صورت «ابی ذر» آمده که ولی معروف‌ترین روایت همان «ابو زرع» است.

(من حلی) به معنی زیور است که به گوش‌های او آویزان شده و زنان معمولاً گوشواره و زیوراتی از طلا، مروارید و غیره به گوش دارند.

ابن السکیت گفته «ناس» یعنی سنگین و آویزان تا اینکه زیور حرکت کند و براق باشد. همچنین روایت شده که او گوش و مچش را آراسته است. ممکن است منظور دست‌ها باشد چون شبیه شاخه‌های بدن است.

همچنین ممکن است منظور گردن و دست‌ها باشد یا دست و پا یا دو چتری مو (غدير) و پیشانی سر که معمولاً زنان مرفه آن‌ها را مرتب و آراسته می‌کنند.

ابن ابی اویس گفته «فرعی» به معنای آراستن سر است که به دلیل سنگینی و فراوانی زیور، زیورها آویزان شده‌اند. عرب‌ها به موی سر «فرع» می‌گویند.

عبارت «ملاً من شحم عضدی» یعنی بدن پر گوشت و چاق است، نه فقط بازو. بازو به دلیل نزدیکی به چشم ذکر شده است.

(فبجحت) ابن الأنباری گفته یعنی «عظمت من به خودم» و ابن السکیت گفته یعنی «افتخارم کرد» و ابن ابی اویس گفته یعنی «به من وسعت و تجمل بخشید.»

عبارت «بشق» به کسر عین در روایت آمده که به گفته خطابی غلط است و باید با فتح شین باشد که نام مکان خاصی است.

ابن الأنباری گفته «شق» با فتح یا کسر به معنی گوشه کوهی است که آن‌ها در آن زندگی می‌کنند و به دلیل کم بودن فضا و جمعیت، در آنجا ساکن شده‌اند.



ابن ابی‌اویس و ابن حبیب گفته‌اند: کلمه «هو» به کسر است و منظور «شق کوه» است که به دلیل کمبود جا و تنگدستی، در کنار آن سکونت داشتند؛ یعنی سمت آن کوه. و طبق روایت «الفتح»، منظور از شق، شکافی در کوه مانند غار یا چیزی شبیه آن است. همچنین ابن قتیبه گفته و اصلاح آن «نفطویه» است. معنای شق با کسر این است که آنها در شرایط سخت و تنگدستی زندگی می‌کردند؛ به طوری که گفته می‌شود «بشقّ العیش» یعنی با سختی و زحمت زندگی می‌کنند.

از این رو، گفته‌اند: «لم تکنوا بالغیه الا بشق الأنفس» یعنی به سختی و با اکراه وارد آن شدید. به همین جهت، زمخشری با قاطعیت این معنی را گفته و دیگران آن را ضعیف دانسته‌اند.

در جمله «فجعلنی فی اهل صهیل» یعنی در میان مردم اسبها (صهیل به معنی صدای اسبها) قرار داد. و «وأطیط» یعنی شترها. در روایت نسائی آمده «وجامل» که جمع «جمل» است و به معنی مالک شتران است، مانند این که به پسر می‌گویند «ابن تأمر» یا «واصل». «الأطیط» صدای چوب‌ها یا ستون‌هایی است که بار و کاروان بر آن است و مردم روی شتران، اشاره به رفاه آنها دارد. و «الأطیط» به هر صدایی گفته می‌شود که ناشی از فشار باشد، همان‌طور که در حدیث باب الجنة آمده که می‌گوید «لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ زَمَانٌ وَلَهُ أَطِيطٌ»؛ همچنین گفته شده منظور از «الأطیط» صدای خالی شکم از گرسنگی است.

کلمه «ودائس» اسم فاعل از «دوس» است و در روایت نسائی به صورت «ودیاس» آمده است. ابن‌السکیت گفته: دئس کسی است که غذا را له و خرد می‌کند. و ابوعبید گفته بعضی آن را «دیاس الطعام» یعنی خردکننده غذا معنا کرده‌اند. مردم عراق «الدیاس» و مردم شام «الدرّاس» می‌گویند. گویا منظور این است که آنها صاحب زمین‌های زراعی هستند. ابوسعید گفته منظور این است که آنها غذای مرغوب و منتخب دارند، و اینکه آنها «فی دیاس» هستند یعنی در حال له و خرد کردن چیز دیگری هستند، که بهترین آنها پیوسته است.

کلمه «منق» با کسر نون و تشدید قاف آمده است. ابوعبید گفته معنی آن را نمی‌دانم ولی احتمال می‌دهم به صورت «منق» با فتح نون باشد و به کسی گفته شود که غذا را پاک و تمیز می‌کند. ابن ابی‌اویس گفته «المنق» با کسر نون صدای گاوها و دیگر حیوانات اهلی است که نشان از فراوانی مال آنها دارد. ابوسعید گفته «الضریر» به کسر نون از «نقیقه»



مرغ‌ها است؛ می‌گویند اگر کسی مرغ داشته باشد «انق» می‌کند. قرطبی گفته به صداهای حیوانات اهلی «نق» نمی‌گویند، بلکه فقط به صدای قورباغه، عقرب و مرغ «نق» گفته می‌شود، و برای گربه صدای «قله» است. اما نظر ابوسعید دور است چون عرب‌ها مرغ را برای مدح و حساب اموال ذکر نمی‌کنند.

آنچه قرطبی آن را رد کرده، منظور ابوسعید نبوده، بلکه آنچه زمخشری فهمیده بوده را ابوسعید گفته است؛ یعنی منظور کسی است که مرغ‌ها را برای دان خشک می‌راند و مرغ‌ها صدا می‌کنند. هروی گفته «المنق» با فتح قاف غربال است. برخی مغربی‌ها گفته‌اند ممکن است «المنق» با سکون نون و تخفیف قاف باشد، یعنی داشتن چهارپایان چاق و سالم. خلاصه اینکه اشاره شده است آنها از زندگی تنگدستی و سخت به ثروت وسیع از اسب، شتر، زمین کشاورزی و امثال آن رسیده‌اند. از مثال‌های آنها این است که گفته‌اند: «اگر دروغگو باشم، مالک گوسفندانی خواهم بود که نشسته آنها را دوشیده‌ام» یعنی مالدار گوسفند است، و در مقابل آنها مالک شتر و اسب است.

در جمله «فعنده» می‌گوییم در روایت نسائی آمده «أنطق» و در روایت زبیر آمده «أتکلم». جمله «فلا أقبح» یعنی «پس هیچ بدی نگویند»؛ یعنی نه بگویند «قبحک الله» و نه گفته شود کلام من قبیح است و هیچ حرفی بر او رد نمی‌شود، به دلیل احترام و محبت زیاد او نسبت به آن زن. در روایت زبیر آمده است که وقتی من پیش او بودم، خوابم برد. جمله «وَأَرَقْدُ فَتُصْبِحُ» یعنی خوابیدم و صبح شدم، یعنی خواب روز اول صبح که اشاره دارد به اینکه او کسی دارد که بار خانه و شغل خانواده را به خوبی به دوش می‌کشد.

جمله «وَأَشْرَبُ فَاتَّقِنُ» که با قاف و نون سنگین و سپس مهمل آمده است، عیاض گفته است در صحیحین فقط با نون آمده و در اکثر روایات با میم آمده است و بعداً در انتهای شرح حدیث توضیح داده شده که بخاری گفته بعضی آن را با میم روایت کرده‌اند. ابوعبید گفته «اتقمح» یعنی به اندازه‌ای آب نوشید که دیگر دوست نداشته باشد آب بنوشد. این کلمه از «الناقاة القامح» گرفته شده که شتر ماده‌ای است که به آب نمی‌رود و سرش را بالا می‌گیرد. اما «اتقنح» با نون را نمی‌شناسم.

برخی گفته‌اند «اتقنح» همان «اتقمح» است چون نون و میم جای هم می‌آیند مانند کلمات «امتع، لونه، وانتق». شمر از ابوزید روایت کرده «التقنح» یعنی نوشیدن بعد از



سیراب شدن. ابن حبیب گفته «الری» یعنی نوشیدن بعد از سیراب شدن است. ابوسعید گفته یعنی نوشیدن آرام و با احتیاط به دلیل فراوانی شیر، چون او از کمبود آن بیمی نداشت و نمی‌خواست زود آن را تمام کند. ابوحنیفه دینوری گفته «قنحت» به معنای این است که بعد از سیراب شدن، نوشیدن را ناخوشایند می‌داند و از آن پرهیز می‌کند. القالی گفته «قنحت» شترها یعنی در گذشته و آینده «تقنح» است، یعنی وقتی نوشیدن بعد از سیراب شدن ناخوشایند باشد، با کسر یا فتح نون گفته می‌شود.

ابوزید و ابن السکیت گفته‌اند که بیشتر سخنان آنها «تقنحت تقنحا» به معنی تکرار فعل «تقنح» با تشدید است. ابن السکیت گفته معنی جمله «فأتقنح» این است که زن آب خوردن را قطع نمی‌کند، یعنی مانع از نوشیدن کاملش نمی‌شود. همه اینان اتفاق نظر دارند که منظور این است که او آنقدر می‌نوشد که دیگر توان ادامه نوشیدن نداشته باشد، یا اینکه نوشیدنش را کم نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد که عطشش فروکش کند تا به اندازه کافی نوشیده باشد.

ابوعبید نظر متفاوتی دارد و می‌گوید به نظر من او این حرف را نگفته مگر برای اینکه آب نزدشان عزیز و گرامی است، یعنی به همین خاطر نوشیدن را تا حد سیر شدن ادامه می‌دهد. او سپس اضافه می‌کند که در متن محدودیتی برای نوع نوشیدنی وجود ندارد، پس ممکن است انواع نوشیدنی‌ها مانند شیر، شراب، آب‌میوه، سوپ و غیره مدنظر باشد.

در روایت اسماعیلی از بغوی آمده «انفتح» با «ف» و مثنیه (دوتایی) نوشته شده است. عیاض گفته اگر این اشتباه نباشد، معنای آن کبر و تکبر و غرور است. می‌گویند «فلان فتحه» یعنی گمراه و مغرور شد، و این غرور ممکن است از برآمدن و نشست شراب باشد یا مربوط به همه نعمت‌هایی که قبلاً اشاره شده، مانند عزت و احترام او نزد شوهر و فراوانی خیر و ثروتش باشد که به همین دلیل او به خود می‌بالد. یا «اتقنح» کنایه از چاقی و سُمنی بدن او است.

در روایت هشتم آمده «أكل فاتمحنح» یعنی دیگری را غذا داد. «منحه» یعنی داد و بخشید. همه این کلمات به وزن «اتفعل» آمده‌اند که دلالت بر تکرار فعل و پیوستگی عمل و طلب آن دارد.

اگر این روایت صحیح باشد، همین معنا را می‌دهد، وگرنه در بیان شرب (نوشیدن) بسنده شده که اشاره به شیر دارد چون شیر نقش هر دو (نوشیدنی و غذا) را ایفا می‌کند. در مورد «أم ابي زرع» آمده است: عکومش «رداح» و خانه‌اش «فساح» است.



در روایت ابوعبید آمده «فياح» با فتحه خفیف، از «فاح» به معنی گستردگی و وسعت. در روایت ابی‌عباس العذری آمده «أم زرع» بدون حرف کتبه.

عیاض گفته طبق این، «أم زرع» به جای خودش است (یعنی اشاره به خود او دارد). من می‌گویم روایت‌های متعدد این معنا را تأیید کرده‌اند و این قول معتبر است.

در مورد «عکوم» آمده است که با ضم مهمله جمع «عکم» با کسر و سکون کاف است که به معنی قاطرها و بارهایی است که وسایل و بارها را حمل می‌کنند. گفته‌اند عکوم جایی است که زن ذخیره و متاع خود را در آن نگه می‌دارد. زمخشری این را نقل کرده است.

«رداح» با کسر راء و با فتح راء و مهمل آخر آمده است که به معنی استخوان‌های پرگوشت است. این معنی را ابوعبید و هروی داده‌اند. گفته شده به گروه بزرگ که به کندی حرکت می‌کنند نیز «رداح» می‌گویند، به دلیل تعداد زیادشان. همچنین گفته می‌شود اگر زنی کفل بزرگ و باسن سنگینی داشته باشد، او را «رداح» می‌گویند. ابن حبیب گفته رداح یعنی پر و پرشده است.

عیاض گفته این کلمه را درست دیده و شنیده از ابن ابی‌اویس هم همین را نقل کرده است، و این که آن را مانند شراح عراقیان ندانسته است.

عیاض نمی‌داند چرا ابن حبیب آن را نپذیرفته، در حالی که او همان معنایی را که ابوعبید گفته تأیید کرده است.

احتمال دارد که منظورش ضبط کلمه با کسر راء باشد نه فتح آن، مانند جمع «رداح» به معنی قائم.

همچنین ممکن است «رداح» خبر «عکوم» باشد و جمع را به جمع خبر دهد، یا خبر مبتدا محذوف باشد؛ یعنی منظور همه عکوم‌ها «رداح» باشد. «رداح» جمع «ردح» است که به فتح دو راء است.

گفته شده مشابه این خبر جمع به جای واحد در کلمات دیگر هم هست مثل «ادرع» و «دلاص». پس ممکن است از همین نوع باشد. و از آن جمله «أولياؤهم الطاغوت» که عیاض به آن اشاره کرده است.

زمخشری گفته اگر «عکوم» با فتح عین آمده بود، احتمال داشت منظور ظرف یا جفنه‌ای باشد که از جای خود تکان نمی‌خورد، یا به خاطر بزرگی آن، یا چون روستاها به هم متصل‌اند



و به صورت دائمی غذا زیاد است و انباشته می‌شود، مانند «اعتکم» و «ارتکم» که به معنی انباشت و جمع شدن است.

پس «رداح» ممکن است وصف مصاب آن ظرف باشد، یعنی جفنه توصیف شده با آن. «فساح» با فتح فاء و مهمل آخر یعنی وسیع. گفته‌اند «خانه وسیع» یعنی «فسیح». «فساح» و «فياح» به همین معناست. بعضی آن را با یاء مشدد گفته‌اند برای تأکید. معنی این است که مادر شوهرش را بسیار ثروتمند، دارای وسایل و اثاثیه فراوان، خانه‌ای بزرگ و پر از مال توصیف کرده است.

این اشاره به بزرگی ثروت است و به طور کنایه‌ای به فراوانی خیر و رفاه و سخاوت آنها نسبت به مهمان‌هاست، چون می‌گویند کسی که «رحب المنزل» است یعنی خانه‌اش بزرگ است و مهمان را گرمی می‌دارد.

او با این توصیف مادر شوهرش را معرفی کرده که شوهرش نسبت به مادرش بسیار نیکوکار است و سن او (مادرش) را کوچک یا کم‌اهمیت ندانسته، چون این معمول کسانی است که مادرشان را چنین وصف می‌کنند.

در مورد جمله «ابن أبی زرع فما بن أبی زرع، مضجعه کمسل شطبة ویشبعة ذراع الجفرة» آمده که در روایت ابن انباری اضافه شده و روایت‌های دیگری هم با کلمات «فیقة الیعة» و «یمیس فی حلق الترة» نقل شده است.

در مورد «مسل الشطبة» ابوعبید گفته: اصل «شطبة» برگ نخل یا برگ خرماست که شاخه‌های نازک و باریکی از آن جدا می‌شود که حصیر می‌بافند. ابن السکیت گفته: «شطبة» از پاره‌های حصیر است. ابن حبیب گفته «شطبة» یعنی چوبی که برای حاشیه کاری استفاده می‌شود، مثل «مسلة» (یک نوع تیرک).

ابن الأعرابی گفته منظور از «مسل الشطبة» شمشیری است که از غمدش کشیده شده است، و «مضجعه» یعنی جایی که او در کودکی خوابیده است، به اندازه شمشیر «مسل شطبة» یعنی شمشیر نازک و باریک.

طبق نظر قدما «مضجع» به اندازه حصیر برش خورده است که جای آن خالی است. طبق نظر ابن الأعرابی، منظور مانند غمد شمشیر است.



ابوسعید ضریر گفته آن را به شمشیری که کشیده شده و لبه‌اش تیز است، تشبیه کرده است. شمشیرهای یمنی همه دارای «شطبة» هستند. عرب‌ها مردان را به شمشیر تشبیه کرده اند. چه به دلیل خشونت در رفتار و هیبت و شکوه، و چه به خاطر زیبایی درخشانده و کمال شکوه و تابندگی، و چه به سبب کمال اندام در اعتدال و توازن او.

زمخشری گفته است که «المسل» مصدر به معنای «سل» (بیرون کشیدن) است و به جای «مسلول» (چیزی که بیرون کشیده شده) می‌آید، و معنا این است: مانند شمشیری که از نی خرما تراشیده شده و کشیده شده باشد.

اما «الجفرة» با فتح جیم و سکون فاء، ماده بزغاله‌ای است که چهار ماهه شده و از مادرش جدا شده و شروع به چرا کرده باشد، این را ابوعبید و دیگران گفته‌اند. ابن‌الأنباری و ابن‌درید نیز گفته‌اند که به فرزند گوسفند (بره) نیز وقتی که دندان درآورد «جفر» گفته می‌شود. خلیل بن احمد گفته: «الجفر» از فرزندان گوسفند به کسی گفته می‌شود که «استجفر» شده باشد، یعنی شکم‌دار شده باشد (چربی شکمی گرفته باشد).

«الفيقة» با کسر فاء و سکون یاء و پس از آن قاف، یعنی شیری که میان دو دوشیدن در پستان جمع می‌شود. و «الفواق» با ضم فاء به معنای فاصله زمانی بین دو دوشیدن است. «اليعرة» با فتح یاء و سکون عین و بعد از آن راء، به معنای بزغاله ماده است.

«ییمیس» با حرف مهمله (یعنی میم)، یعنی با تبختر و ناز راه رفتن. مراد این است که در زره نازک (الترّة) راه می‌رود؛ که گفته شده آن زره لطیف یا کوتاه یا نرم یا گشاد است. خلاصه این است که او را با اندام ظریف و خوش‌تراش وصف کرده، نه شکم‌گنده و نه خشک، کم‌خوراک و کم‌نوش، همیشه آماده جنگ، و با ناز در میدان نبرد راه می‌رود؛ همه اینها صفاتی هستند که عرب‌ها به آن می‌بالند.

به نظر می‌رسد او را سبک‌بار توصیف کرده، یعنی شوهر دوم مادر که معمولاً بچه همسر سابق را سنگین می‌بیند، در اینجا چنین نیست و او را سبک کرده است.

وقتی وارد خانه‌اش می‌شود، گویی فقط به اندازه‌ای دراز می‌کشد که شمشیری از غلاف بیرون کشیده شود، و سپس بلند می‌شود. این به جهت تخفیف بار بر زن است. همین‌طور جمله «یشبعه ذراع الجفرة» یعنی با اندکی غذا سیر می‌شود، و از غذای او چیزی نمی‌طلبند؛ بلکه اگر چیزی بخورد، به کم‌ترین میزان آن بسنده می‌کند.



در مورد جمله «بنت ابی زرع، فما بنت ابی زرع» در روایت مسلم، با «واو» آمده به جای «فاء». جمله «طوع أبیها وطوع أمها» یعنی فرمانبردار و نیکوکار به پدر و مادر است. در روایت زبیر آمده: «و زین اهلها ونسائها» یعنی مایه زیبایی خانواده و زنان خویش است. در روایت نسائی آمده: «زین أمها وزین أبیها» به جای «طوع» در هر دو مورد. و در روایت طبرانی: «قرة عین لأمها وأبیها وزین لآهلها». کاذبی در روایت خود از ابن السکیت افزوده: «و صفر رِدانها»؛ و نیز در روایت دیگر: «قباء، هضیمة الحشا، جائلة الوشاح، عکناء، فعماء، تجلاء، دعجاء، رجاء، فواء، مؤنقة، مفنقة».

جمله «و ملء کسائها» کنایه از تناسب اندام و نعمت و زیبایی جسم اوست. در روایت سعید بن سلمه در صحیح مسلم آمده: «وعقر جارتها» با فتح عین و سکون قاف، یعنی باعث بهت یا هلاک همسایه‌اش شده است. در روایت نسائی و طبرانی آمده: «وَحَيَّرَ جارتها» با حاء مهمله و یاء، یعنی او را سرگردان کرده.

در روایت دیگر آمده: «وَحین جارتها» با نون، یعنی نابودی همسایه‌اش. در روایت هیثم بن عدی: «وَعَبَر جارتها» با ضم عین و سکون باء، از ریشه «عَبَر» به معنی گریه یا عبرت گرفتن. در روایت سعید بن سلمه آمده: «وَحَبَر نساءها» که درباره ضبط آن اختلاف است؛ بعضی گفته اند با حاء و باء از ریشه «تَحْبیر» یعنی زیباسازی، و برخی با جیم و یاء از «خیر» یعنی بهترین بودن.

مراد از «جارتها» می‌تواند «ضَرَّه‌اش»^۱ باشد یا به معنای واقعی همسایه؛ اما روایت‌هایی که واژه «غیرت» و «جارتها» با غین و سکون یاء آمده، تایید می‌کند که منظور از «جارتها» همان زن همسر دیگر است. و به‌زودی در روایتی از قولی از عمر رضی الله عنه به حفصه گفته می‌شود: «فریب نخور از اینکه همسایه‌ات (یعنی عایشه) از تو زیباتر است».



جمله «صفر رءائها» با کسر «ص» و سکون «ف» یعنی ردای او خالی است، چون از بدنش فاصله دارد. چون باسن و شانه‌هایش باعث می‌شوند که پارچه به بدنش نچسبد. همچنین سینه‌هایش باعث می‌شود پارچه از جلوی بدنش فاصله بگیرد. ابن ابی‌اویس و دیگران گفته‌اند که معنای «صفر رءائها» این است که قسمت بالای بدنش لاغر و ظریف است.

و معنای «ملء کسائها» یعنی پایین تنه‌اش پر و درشت است. «صفر» به معنی چیز خالی است. عیاض گفته: بهتر است بگوییم که بلندی شانه‌ها و برآمدگی سینه‌هایش، باعث می‌شود ردایش به بالاتنه‌اش نچسبد و در نتیجه خالی به نظر برسد، بر خلاف پایین تنه‌اش که چسبیده است. و از همین معناست که شاعر می‌گوید: «أَبَتِ الرُّوَادُفُ وَالنُّهُودُ لِقَمَصِهَا * مِنْ أَنْ تَمَسَّ بطونَها وظهورها»؛ یعنی: برآمدگی پشت و سینه‌هایش اجازه نمی‌دهند پیراهن به شکم و پشتش بچسبد.

و «قباء» با فتح قاف و تشدید باء یعنی شکم لاغر، «هضیمة الحشا» نیز همان معنا را دارد.

«جائلة الوحش» یعنی کمربندش به دور بدنش می‌چرخد، از بس شکمش لاغر است. «عکناء» یعنی دارای چین‌های بدن، «فَعْمَاء» یعنی پر اندام. «نجلاء» یعنی درشت‌چشم، «دعجاء» یعنی سیاهی شدید چشم‌ها، «رجاء» اگر با «راء» باشد یعنی درشت کفل که هنگام راه رفتن حرکت دارد؛ اگر با «زای» باشد، به معنی قوس در ابروهایش است. «مُؤَنِّقَة» و «مُفَنِّقَة» هر دو به معنای کسی است که زندگی خوش و راحت دارد. در روایت ابن‌الأنباری آمده: «بُرُود الظل» یعنی هم‌نشینی خوش‌برخورد و باخلاق. «الألی» با تشدید یاء و «الألی» با کسر همزه به معنی پیمان یا خویشاوندی. «کَرِیم الخِل» با کسر «خ» یعنی رفیق نیک، خواه همسر باشد یا نه.

با اینکه وصف‌ها مؤنث‌اند، اما او با تعبیرات مردانه توصیف کرده چون او را به‌مثابه مردی در صفات برتر دیده است، یا آن را به معنای شخص یا موجود آورده است. از همین نوع است گفته‌ی «عروة بن حرام» درباره «عفراء» که: «عفراء عنی الممرض المتوانی» یعنی «عفراء همان پرستارِ سهل‌انگار است» (در معنایی مجازی).



زمخشری گفته: ممکن است برخی راویان این اوصاف را از پسر به دختر نسبت داده باشند.

در بیشتر این توصیف‌ها پاسخی هست به زجای که انکار کرده گفته‌هایی مانند «مررت برجل حسن وجهه» را، و پنداشته فقط سیبویه این را جایز می‌دانسته؛ در حالی که درست نیست چون نسبت دادن چیز به خودش ممنوع نیست.

قرطبی می‌گوید: زجای در مواردی دچار اشتباه شد؛ هم در منع، هم در تعلیل، هم در خطا دانستن و هم در ادعای شذوذ (نادر بودن) این کاربرد. ابن خروف نقل کرده که قائلان به جواز آن بی‌شمارند. چگونه می‌توان کسی را که به شنیده‌ی صحیح (سماع صحیح) تمسک کرده، خطاکار دانست؟ همانند این حدیث صحیحی که همگان بر درستی آن اتفاق نظر دارند و همان‌گونه که در وصف پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده است: «شئن أصابعه» (انگشتانش در نظم بودند).

تذکر: در روایت زبیر، ذکر "ابن ابی زرع" و وصف "بنت ابی زرع" افتاده است و به اشتباه وصف "ابن ابی زرع" را برای "بنت ابی زرع" دانسته. اما روایت جماعت (دیگران) صحیح‌تر و کامل‌تر است.

قوله: "جارية أبی زرع، فما جارية أبی زرع": در روایت طبرانی آمده: «خادم أبی زرع»، و در روایت زبیر: «ولید أبی زرع»، و «ولید» به خدمتکار اطلاق می‌شود، چه مرد باشد چه زن. قوله: "لا تبث حدیثنا تبیثا" یعنی راز و سخنان ما را پراکنده نمی‌کند. در برخی روایات آمده «تنث» به جای «تبث» که هر دو به معنای افشای سخن‌اند. "نث" بیشتر در مورد شر و بدی به کار می‌رود. ابن الأعرابی گفته: «الثاث» یعنی غیبت‌کننده. در روایت زبیر آمده: «لولا تخرج» یعنی از خانه بیرون نمی‌برد.

قوله: "ولا تنفث" یعنی با خیانت و دزدی در کارها شتاب نمی‌ورزد. در صحیح مسلم این واژه گاه با «ق» (قاف) و گاه با «ف» (فاء) ضبط شده است. زمخشری گفته: «نفث» به معنی «تف» (بِزاق) است، و مراد تأکید بر پاکدامنی و امانت‌داری اوست.

قوله: "الميرة" یعنی آذوقه و توشه؛ اصل آن از چیزی است که بدوی از حضر به دست می‌آورد و به خانه می‌برد. ابو سعید گفته: «تنقیث» یعنی چیزی را از خانه به بیرون آوردن. ابن حبیب گفته: یعنی آن را فاسد نمی‌کند. در روایت زبیر آمده: «ولا تفسد».



در روایت‌های دیگر آمده: «ولا تنقل» و «ولا تنتقل» و «ولا تغث» (یعنی فاسد نمی‌کند، از «غثاء») و «ولا تفتّش» (یعنی کنکاش نمی‌کند و پخش نمی‌کند غذا را) و «ولا تفسد... تغشیشا» (یعنی فاسد نمی‌کند، از «غشیش» به معنی فساد)

قوله: "ولا تملأ بیتنا تغشیشا" یعنی خانه را پر از زباله و آلودگی نمی‌کند؛ اهل نظافت و پاکیزگی است. در روایت طبرانی آمده: «ولا تعش»، و در روایت دیگر آمده: «ولا تملأ بالغین» (یعنی خیانت نمی‌کند). بعضی گفته‌اند: کنایه از پاکدامنی اوست و اینکه خانه را با فرزندان نامشروع پر نمی‌کند. یا اینکه کنایه از این است که شر و تهمتی به خانه نمی‌آورد. زَمَخْشَرِی می‌گوید: «تغشیشا» از «عش» به معنی لانه‌ی پرندگان است، یعنی خانه را مثل لانه‌های نامنظم نمی‌کند.

قوله: "ولا تنجث أخبارنا تنجيثاً" یعنی اخبار ما را بیرون نمی‌کشد و فاش نمی‌کند. «تنجيث» در اصل به معنی خارج کردن خاک از چاه است. گاهی به جای جیم، «باء» هم آمده.

در روایت حارث بن ابی اسامه آمده: عایشه حتی از سگ ابی زرع یاد می‌کند، و در روایت هیثم بن عدی افزوده شده: «مهمان ابی زرع»؛ و درباره‌اش گفته: "فما ضیف أبی زرع؟ فی شبع وری و رتع" یعنی سیر می‌شود، سیراب می‌شود و در آسایش است. "طهاة أبی زرع" یعنی آشپزهای او هرگز نمی‌خوانند و مدام در حال طبخ غذا هستند؛ یک دیگ را می‌گذارند و دیگ دیگری را آماده می‌کنند، تا وقتی اولی تمام می‌شود دومی حاضر باشد.

"مال أبی زرع؟" یعنی ثروت ابی زرع چگونه است؟ در دست نیازمندان نگه‌داشته شده، و بر ثروتمندان بسته شده است. یعنی به فقرا کمک می‌کند و از ثروتمندان دریغ می‌ورزد. و گفته شده است که نام «ورکانی» با حرف «باء موخده» به جای «جیم» (ج) نیز آمده است. حارث بن ابی اسامه از محمد بن جعفر الورکانی از عیسی بن یونس نقل کرده است که عایشه گفت: «تا آنجا که سخن از سگ ابی زرع به میان آمد». همچنین اسماعیلی از بغوی از الورکانی چنین نقل کرده است.

و هیثم بن عدی در روایت خود افزوده است: «مهمان ابی زرع»؛ پس (عایشه گفت: «مهمان ابی زرع چه مهمانی بود! در سیری، رفع تشنگی و خوش‌گذرانی! و آشپزهای ابی



زَرع چه آشپزانی بودند! نه آرام می گرفتند و نه باز می ایستادند؛ دیگی را پایین می گذاشتند و دیگی دیگر را بالا می بردند، طوری که دیگ دوم را به دیگ اول می رساندند.»

(عایشه گفت: «مال ابی زرع چه مالی بود! در برابر جماعتی سخاوتمند، دست رد می زد، و بر گدایان حبس شده بود (یعنی فقط به نیازمندان می داد).» عبارت «وری و رتع» به معنای خوش زیستی و شادی است. «طُهاة» (جمع طَاهٍ) یعنی آشپزها، و «لَا تَقْتَرُ» (با فای ساکن و تاء مضمومه) یعنی سست نمی شدند. «وَلَا تُعَدِي» (با دال مهمله) یعنی منحرف نمی شدند. «تَقْدَح» (با قاف و حاء مهمله) یعنی دیگ را به حرکت درمی آوردند و می جوشانند. «تَنْصَب» یعنی آن را روی آتش قرار می دادند. «الْجَمَم» جمع «جَمَّة» است، یعنی گروهی که درباره دیه سؤال می کنند. «معکوس» یعنی ردشده. «العفاة» یعنی گدایان، و «محبوس» یعنی اموال بر ایشان حبس شده، یعنی در اختیار نیازمندان قرار داده شده بود.

عبارت «قالت خرج ابو زرع» در روایت نسائی آمده: «از نزد من بیرون رفت»؛ و در روایت حارث بن ابی اسامه آمده: «سپس از نزد من بیرون رفت».

عبارت «وَالْأَوْطَابُ تُمْخَضُ» یعنی: مشک‌ها (ظرف‌های پوستینی شیر) دوشیده و هم زده می شدند. «أَوْطَاب» جمع «وَطَب» است، که ظرف شیر است. ابو سعید گفته که جمع آن بر وزن «أفعال» برخلاف قیاس عربی است؛ زیرا فعل (مثل وَطَب) معمولاً به «فِعَال» جمع بسته می شود، نه «أفعال». اما پاسخ داده شده که خلیل گفته: «وَطَب» به «وُطَاب» و «أَوْطَاب» نیز جمع بسته می شود، و این مثال نقضی است بر آن ادعای حصر. بله، قیاس در جمع «فعل» بر «أفعل» در تعداد کم و «فعال» یا «فِعُول» در تعداد زیاد است.

قاضی عیاض می گوید در نسخه حمزه از نسائی «الْأَوْطَاب» بدون واو آمده است. اگر این ضبط صحیح باشد، پس آن واو به همزه تبدیل شده، مانند «أَكاف» به جای «وَكاف».

یعقوب بن السکیت می گوید: مراد این است که ابو زرع هنگام صبح از خانه بیرون رفت، یعنی زمانی که خدمتکاران و غلامان مشغول کارند. در ضمن این توصیف، اشاره‌ای هست به فراوانی خیر خانه‌اش، شیر فراوان، و اینکه در خانه‌شان به اندازه‌ای مواد غذایی داشتند که آن را می دوشیدند و کره‌اش را جدا می کردند. و این احتمال هم هست که مقصودش از ذکر این زمان، اشاره به فصل وفور و سرسبزی بهار باشد.



من می‌گویم: گویا هدف از ذکر این موارد، مقدمه‌چینی برای توضیح انگیزه‌ای است که باعث شد ابو زرع زن دیگری را در حالی که دید، دوست بدارد؛ یعنی او (زن) از شدت خستگی دوشیدن شیر، دراز کشیده و استراحت می‌کرد، و ابو زرع او را در همان حال دید. در ادامه آمده: «پس به زنی برخورد که همراه او دو پسر بود، مانند دو یوزپلنگ». در روایت طبرانی آمده: «زنی را دید که دو پسر مانند یوزپلنگ داشت». و در روایت ابن انباری آمده: «مثل دو باز شکاری»، و در روایت دیگری: «مثل دو توله شیر». و در روایت اسماعیل بن ابی اویس آمده: «آن دو پسر زیبارو و خوش‌قیافه و قیمتی بودند». هدف از توصیف فرزندان آن زن، اشاره به انگیزه ازدواج ابو زرع با اوست؛ چرا که در آن زمان مردان، زانی را دوست داشتند که فرزندی زیبا و توانا بیاورند. به همین دلیل وقتی ابو زرع این زن را با چنین فرزندانی دید، تمایل به ازدواج با او پیدا کرد. در روایتی از نسائی آمده: «ناگهان مادر دو پسر را دید». این هم به سن کم آن دو و استواری اندامشان اشاره دارد.

همه روایات تأکید دارند که آن دو، پسران آن زن بودند، جز روایت ابو معاویه از هشام که آمده: «بر کنیزی گذشت که همراهش دو برادرش بودند». قاضی عیاض گفته است: ممکن است منظور این باشد که آن دو، فرزندان او بودند، اما از شدت زیبایی و تناسب، مانند دو برادر او می‌نمودند. و اگر ظاهرش گرفته شود، نشانگر سن پایین زن است. در روایت «غندر» آمده: «بر کنیزی جوان گذشت»، اما این روایت از غندر نیست بلکه از حارث بن ابی‌اسامه از محمد بن جعفر الوركاني است، و حارث، غندر را درک نکرده است. علاوه بر این، غندر از عیسی بن یونس روایتی ندارد. اسماعیلی نیز آن را از بغوی از محمد بن جعفر الوركاني نقل کرده ولی متنش را نیاورده.

اینکه آن دو پسر «برادران» او بوده باشند، دلیل قطعی بر کم‌سن بودن زن نیست؛ چون ممکن است فرزندان پدرش از زنی دیگر باشند، و این زن، نخستین فرزند او بوده باشد. پس نمی‌توان گفت که لزوماً جوان بوده. همچنین امکان جمع بین آنکه آن دو پسر فرزندان او باشند و «برادران» هم لقب گرفته باشند، وجود دارد؛ مثلاً شاید مادر زن (مادربزرگ آن‌ها) به هنگام زایمان آن زن، آن دو را شیر داده و به این ترتیب، برادر رضاعی‌اش شده باشند.

در ادامه آمده: «آن دو از زیر کمر او با دو انار بازی می‌کردند». در روایت حارث آمده: «از زیر پیراهنش»، و در روایت هیشم: «از زیر سینه‌اش». ابو عبید گفته: منظور این است که او



باسنی بزرگ داشت، و چون به پشت دراز می کشید، فاصله‌ای در زیر بدنش ایجاد می شد، به طوری که انار در آن فضا حرکت می کرد. برخی دیگر از علما گفتند مقصود از انارها، پستان های اوست، ولی ابو عبید این را نمی پذیرد.

در روایت ابو معاویه آمده: «او به پشت دراز کشیده بود و آن دو با دو انار از زیرش بازی می کردند، و از سوی دیگر بدنش (از شدت بزرگی باسن) انار بیرون می آمد». اما قاضی عیاض گفته: تفسیر انار به سینه ها ترجیح دارد؛ زیرا سیاق روایت ابو معاویه با سبک گفتار ام زرع هم خوان نیست و شاید آن را یکی از راویان به گمان خود چنین تفسیر کرده و در حدیث گنجانده است، وگرنه بازی کودکان با انار در زیر بدن مادرشان، و دیدن آن توسط مردان، چیزی نیست که عادت به آن باشد.

بلکه دل بستگی (و دل باختگی) ام زرع به ابی زرع، حتی بعد از طلاقش، همچنان باقی بود. در عبارت «پس بعد از او با مردی ازدواج کردم»، در روایت نسائی آمده: «پس جایگزینش ساختم» و این تعبیر برگرفته از ضرب المثلی است که می گوید: «هر جایگزین، یک چشمش کور است»، یعنی: هر چیزی که به جای چیز دیگر بیاید، معمولاً به پای آن نمی رسد و از آن پایین تر است. مقصود از «اعور» (یک چشم کور)، یعنی معیوب و ناقص. ثعلب گفته: «اعور» در هر چیز به معنای بد و ناقص است؛ چنان که گفته می شود: «کلمه ای عوراء» یعنی کلمه ای زشت و ناپسند. این حکم البته غالبی و نسبی است.

پس ام زرع خبر داد که شوهر دومش جای ابی زرع را برایش پر نکرد و به پای او نرسید. عبارت «سریاً» با سین مهمله، سپس راء، و یاء مشدده، یعنی از اشراف و بزرگان مردم، کسانی که از لحاظ چهره و هیئت نیکو هستند. «سری» در هر چیز به معنای بهترین آن است. حربی آن را به «سخی» (بخشنده) معنا کرده است. در روایت زیبر آمده: «جوانی شریف».

در عبارت «رکب سریاً» با شین معجمه (ش)، راء، و یاء مشدده، این سکیت گفته: مراد اسبی عالی رتبه و برتر است. در روایت حارث آمده: «سوار اسب عربی شد»، و در روایت زیبر: «سوار اسب اعوجی شد». و «اعوج» اسبی معروف است که اسبان اصیل عربی به او نسبت داده می شوند. این اسب ابتدا متعلق به بنی کنده بود، سپس به بنی سلیم، بعد به بنی هلال رسید. برخی گفته اند: از آن بنی غنی یا بنی کلاب بود. همه این قبایل پس از کنده، از تبار قیس اند.



ابن خالویه گفته: این اسب از آن یکی از پادشاهان کنده بود که در نبرد با قیس کشته شد و اسبش را گرفتند. برخی گفته‌اند که این اسب در کودکی، قبل از آنکه محکم و استوار شود، سوار شده، پس پشتش کج شده و با همان حالت رشد کرده است.

«شری» همچنین به اسبی گفته می‌شود که در حرکت، بسیار تند و بی‌وقفه باشد. و درباره شخصی که در کاری سرسختانه پافشاری کند، می‌گویند: «شَرَى فِی الْأَمْرِ»، یعنی: سرسخت و مداومت‌کننده شد. و «شَرَى الْبَرْق» یعنی: برق پی‌درپی درخشید.

در جمله: «و دست گرفت نیزه‌ای خَطَی» - «خَطَی» با خاء مفتوحه و طاء مکسوره، منسوب به منطقه‌ی «خَط» است، و وصفی برای نیزه است. در روایت حارث آمده: «نیزه‌ای خَطَی برداشت». خط، منطقه‌ای در حوالی بحرین است که از آنجا نیزه وارد می‌شود. گفته شده منشأ این نیزه‌ها هندوستان است که از طریق دریا به «خَط» می‌آیند. روایت دیگری می‌گوید: کشتی‌ای در آغاز تاریخ پر از نیزه بود که در دریا غرق شد و نیزه‌هایش به ساحل خط رسید، پس منسوب به آن شد. یا اینکه: وقتی نیزه‌ها در کنار دریا قرار می‌گیرند، مانند خطی میان دریا و خشکی می‌شوند، از این رو آن‌ها را «خَطَی» گویند. یا اینکه «خط»، جای رویش درختی است که از آن نیزه ساخته می‌شود، اما قاضی عیاض این نظر را نادرست می‌داند. یا اینکه «خط» یعنی ساحل، و هر ساحلی را «خط» می‌گویند.

عبارت «الرواح» (با دو حرف مهمله) از ماده «رواح» است، به معنای بازگرداندن دام به آغل، یعنی جایی که دام شب را در آن می‌گذرانند. ابن ابی‌اویس گفته: معنایش این است که آن مرد به غزه‌ای رفت و با غنیمت فراوان بازگشت.

در عبارت «نعمًا» با فتح نون و عین: «نَعَم» جمع است که مفرد ندارد و بر شترها به خصوص اطلاق می‌شود، گرچه بر سایر چارپایان نیز اطلاق شده اگر همراه شتر باشد. در روایتی که قاضی عیاض آورده، «نَعَم» با کسر نون آمده و جمع «نَعَمَة» است، اما روایت مشهور همان است که با فتح نون است.

عبارت «ثَرَيًا» (با ثای مثلثه) یعنی بسیار، و «الثری» به معنای مال فراوان است، چه شتر و چه غیر آن. می‌گویند: «أَثَرَى فُلَانٌ فُلَانًا» یعنی او را ثروتمند ساخت و مالش را زیاد کرد. و اگرچه «ثَرَيًا» صفت مؤنث است، اما به‌خاطر سجع و موسیقی کلام، چنین آورده شده و نیز چون تأیید آن حقیقی نیست، هم تذکیر و هم تأیید در آن رواست.



در جمله: «و أعطانی من کل رائحة»، روایت مسلم چنین آمده: «ذابحة» یعنی آن چه که ذبح شده باشد؛ مانند تعبیر «عیشه راضیه» یعنی زندگی پسندیده. پس معنا چنین می شود: از هر حیوانی که برای خوردن ذبح می شود، یک جفت به من داد. در روایت طبرانی آمده: «از هر حیوان چراکننده ای». «سائمة» یعنی حیوانی که در چراگاه می چرد، و «رائحة» یعنی آن حیوانی که در وقت بازگشت دام ها (آخر روز) به خانه می آید.

واژه «زوجا» یعنی دو تا از هر حیوان، و گاهی به یک فرد نیز اطلاق می شود. مقصودش بیان زیادی چیزهایی است که به او داده، به طوری که به یک عدد قناعت نکرده.

عبارت «کلی أم زرع، ومیری أهلك» یعنی: برای آنان آذوقه بفرست و خرجی بده. «میره» با کسر میم یعنی آذوقه، غذا. مقصود این است که او را در خوردن از اموالش و اطعام خانواده اش آزاد گذاشت و این نشانه بزرگواری، شجاعت، فضل و کرم او بود.

با این حال، همه این ویژگی های خوب هم در نظر ام زرع در برابر ابی زرع، کم ارزش بود؛ چون ابی زرع نخستین شوهرش بود و محبت او در دلش جای گرفته بود، چنان که گفته اند: «محبت فقط برای محبوب نخستین است».

در روایت ابو معاویه آمده: «پس با مردی ازدواج کرد که او نیز به من نیکی کرد... و می گفتم: او مرا گرمی داشت و با من چنین کرد و چنان کرد... اما اگر همه این خوبی ها را با هم جمع می کردم...».

در روایت هیثم آمده: «پس همه آن ها را با هم جمع می کردم». و در روایت طبرانی آمده: «پس گفتم: اگر همه این ها با هم بودند...».

در روایت نسائی آمده: «همه آنچه را به من داده بود...». در روایت مسلم: «همه آنچه را به من داد» (بدون «ه» در انتهای «أعطانی»).

در ادامه آمده: «به اندازه کوچک ترین ظرف های ابی زرع هم نمی رسید». در روایت ابن ابی اويس: «پر نمی کرد ظرفی از ظرف های ابی زرع را». و در روایت نسائی: «به ظرف او نمی رسید». و در روایت طبرانی: «اگر همه آنچه از او به دست آورده بودم را جمع می کردم و در کوچک ترین ظرف از ظرف های ابی زرع می گذاشتم، آن را پر نمی کرد».

یعنی: آنچه از شوهر دوم دیدم، با همه تنوع و خوبی هایش، در برابر کم ترین ساده ترین بهره ای که از ابی زرع می بردم، هیچ بود.



و به نظر من (ابن حجر)، این جمله معنایی معقول دارد، و آن اینکه مقصود ام زرع این است که شوهر دوم همه آنچه را که به او داده بود، باید تقسیم می کرد تا برای روزهای طولانی و تا زمان بازگشت از جنگ کافی باشد. اگر تقسیم می کرد، سهم هر روز آن قدر اندک می شد که به اندازه کوچک ترین ظرفی که ابی زرع در آن هر روز غذا می پخت هم نمی رسید. در پایان، عایشه گفت: «رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود...» و در روایت ترمذی آمده: «پس پیامبر صلی الله علیه وسلم به من فرمود...» و در روایت کاذی آمده: «ای عائش»، و در روایت ابن ابی اویس آمده: «ای عایشه».

عبارت «كنت لك» در روایت نسائی آمده: «پس من برای تو بودم»، و در روایت زیبر آمده: «من برای تو هستم». این جمله تفسیر همان جمله «كنت لك» است، چنان که در آیه «کنتم خیر أمة» نیز چنین تفسیر می شود، یعنی: شما بهترین امتید. و نیز مانند «من کان فی المهد» یعنی کسی که در گهواره است.

همچنین احتمال دارد که «کان» در اینجا در معنای گذشته ی پیوسته و متصل باشد؛ مانند آیه «وکان الله غفورا رحیما» که دلالت بر پیوستگی رحمت و آمرزش الله دارد، و معنا این باشد که: من از پیش برای تو بودم، یعنی در علم الهی، شریک و محبوب تو بودم.

و [پیامبر صلی الله علیه وسلم] برای او مانند ابی زرع برای ام زرع بود. در روایت «هیشم بن عدی» افزوده شده است: «در ألفت و وفاداری، نه در جدایی و ترک». و زیبر در پایان روایتش افزوده: «جز این که او [یعنی ابو زرع] او را طلاق داد و من تو را طلاق نمی دهم». و همین مضمون در روایتی از طبرانی نیز آمده است. نسائی نیز در روایتی از او و همچنین طبرانی افزوده اند که: عایشه گفت: ای رسول الله! بلکه تو بهتر از ابی زرع هستی.

و در آغاز روایتی از زیبر آمده: «پدر و مادرم به فدای تو باد، تو برای من از ابی زرع برای ام زرع بهتر هستی».

و گویی پیامبر صلی الله علیه وسلم این سخن را برای دل خوشی و آرامش خاطر او (عایشه) و رفع این توهم فرمود که مبادا تشبیه مذکور، شامل همه حالات ابو زرع شود، چرا که تنها چیزی که زنان از او ناخوش می داشتند همان طلاق دادن همسرش بود.

و این معنا به صراحت بیان شده است، و عایشه نیز به شایستگی، با پاسخی درخور مقام علمی و فضیلت خود جواب داد.



نکته‌ای مفید: در روایتی که ابو یعلی از «سويد بن سعيد» از «سفیان بن عیینہ» از «داود بن شاپور» از «عمر بن عبدالله بن عروه» از جدّش عروه از عایشه نقل کرده، آمده که: عایشه حدیث ام زرع را از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرد و همچنین شعر ابو زرع در حق ام زرع را ذکر نمود. اما الفاظ این شعر را نقل نکرده، و من در هیچ یک از طرق این روایت به این شعر برخوردیم.

و ابو عوانه از طریق عبدالله بن عمران، و طبرانی از طریق ابن ابی عمر، هر دو از ابن عیینہ به همین سند آن را روایت کرده‌اند، ولی آن‌ها نیز الفاظ شعر را نقل نکرده‌اند. قوله قال سعيد بن سلمة...: «سعيد بن سلمة» همان «ابن أبي الحسام» است، مدنی است و صدوق، و در صحیح بخاری جز همین موضع روایتی ندارد.

قوله قال هشام...: یعنی هشام بن عروه با همین سند، و مسلم آن را از حسن بن علی از موسی بن اسماعیل از او روایت کرده، ولی متن کامل روایت را نیاورده، بلکه تنها نقل کرده که وی گفت: «او زردی ردای خود را برایم نمایان ساخت و از بهترین زنان بود و همسایه‌اش را ناتوان کرد، و گفت: از سهمیه ما به سرعت نگاه! و از هر رایحه‌ای چیزی به من داد»، و همه این‌ها را پیشتر توضیح داده‌ام.

و آنچه بخاری به آن اشاره کرده - از جمله این عبارت: «ولا تعشش بیتنا تعشیشا» (و خانه‌مان را پر از شاخه و علف نساخت) - در ضبط آن اختلاف است: برخی آن را با «غین معجمه» و برخی با «هاء مهمله» (یعنی عین یا غین) نقل کرده‌اند، که پیش‌تر بیان شد. و ابو عوانه در صحیح خود و طبرانی آن را به‌طور کامل با همان سند روایت کرده‌اند که مطابق با روایت عیسی بن یونس است. من نیز پیش‌تر اختلافات روایت او را به تفصیل اشاره کرده‌ام.

جیانی یاد کرده که در نسخه ابو زید المروزی آمده: «قال سعيد بن سلمة عن أبي سلمة وعشش بیتنا تعشیشاً» که این سند و متن، اشتباه است و صواب آن «ولا تعشش» است. و موسی گفت: سعید از هشام نقل کرد...

قوله قال أبو عبد الله...: یعنی «ابو عبدالله» همان بخاری، مؤلف کتاب است. و او تصریح کرده که در اصل روایتش «انقح» با نون آمده، و آنچه با «میم» (انقمح) آمده، صحیح‌تر است. این را عیسی بن یونس نیز چنین نقل کرده، و نسائی، ابو یعلی، ابن حبان، جوزقی و



دیگران نیز چنین روایت کرده‌اند. همچنین در روایت «سعید بن سلمه» و «ابو عبید» هم همین‌طور است، و پیش‌تر بیان اختلاف در ضبط و معنای آن را آورده‌ام.^۱

فوائد حدیث:

- نیکویی معاشرت با همسر از راه انس‌گیری و گفتگوهای مباح، مادام که منجر به کاری ناپسند نشود.
- شوخی گاه‌به‌گاه، گشاده‌رویی و دلگرمی دادن به همسر.
- ابراز محبت مرد به همسرش، به شرطی که باعث طغیان یا روی‌گردانی او نشود.
- نهی از فخر فروشی با مال.
- جایز بودن یادآوری فضایل دینی.
- بیان حال خود نزد همسر برای تأکید بر محبت و نیکی، مخصوصاً هنگام مشاهده ناسپاسی.
- جایز بودن ذکر احسان شوهر از سوی زن.
- جایز بودن اکرام یکی از همسران در حضور سایر همسران با گفتار یا کردار خاص، به شرط اجتناب از ظلم یا میل افراطی.
- قبلاً در باب «هبه» بیان شد که می‌توان یکی از زنان را با هدیه یا محبت ویژه اکرام کرد، مشروط به رعایت حقوق دیگران.
- گفت‌وگوی مرد با همسرش، حتی در زمانی که نوبت او نیست، جایز است.
- صحبت درباره اقوام گذشته و مثل آوردن از آن‌ها، برای عبرت‌آموزی.
- روایت لطایف و حکایات دل‌پذیر برای نشاط روح.
- تشویق زنان به وفاداری به شوهران، نگاه به غیر نکردن و شکر نیکی‌های آن‌ها.
- جایز بودن توصیف زن از شوهر خود با ویژگی‌های خوب یا بد، به شرطی که مبالغه دائمی نشود که خلاف مروّت گردد.



■ جایز بودن تبیین خبر مجمل، خواه از طریق پرسش، خواه آغاز به بیان از سوی گوینده.

■ جایز بودن یادآوری عیب شخصی (در روایت یا وعظ) به قصد تنفیر از آن رفتار، نه برای غیبت. خطابی به این نکته اشاره کرده، ولی ابو عبدالله تمیمی، استاد قاضی عیاض، بر او اشکال کرده که اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم خود، شنید که زنی شوهرش را غیبت می کند و او را منع نکرد، می توان به آن استدلال کرد، اما این فقط حکایت از زنان ناشناس است، نه حضور مستقیم و نه تأیید عملی پیامبر، و این همان مقصود خطابی است و ایرادی بر او نیست. مازری گفته: برخی زنان، شوهرانشان را به گونه ای وصف کردند که ناپسند بود، ولی این غیبت نیست چون آن شوهران با نام و نشان مشخص نشدند. و اگر هم کسی بخواهد این را توجیه کند، تنها در صورتی لازم است که این کلام در حضور پیامبر گفته شده باشد و او آنان را نهی نکرده باشد؛ در حالی که چنین نیست، بلکه عایشه داستان زنانی گمنام و غایب را نقل کرده است.

■ و اگر زنی، شوهرش را به چیزی که خوش ندارد وصف کند، این غیبت حرام است، مگر آن که در مقام شکایت نزد حاکم باشد. و این [آنچه زنان درباره شوهران خود گفتند] درباره ی مردی معین است؛ اما درباره ی شخص ناشناخته ای که شناخته شده نیست، شنیدن سخن درباره اش اشکالی ندارد، چرا که تا وقتی که شخص بداند که مخاطب، آن فرد را می شناسد، اذیتی در کار نیست. اما این مردان [شوهران زنان در داستان ام زرع] ناشناخته اند، نه نامشان و نه چهره شان شناخته شده نیست، چه رسد به نام هایشان. و نیز این زنان، اسلامشان ثابت نشده، تا حکم غیبت درباره شان جاری شود. پس استدلال به این حدیث، با آنچه گفته شد، باطل است.

■ و در این حدیث تأییدی است برای کسانی که کراهت دارند از ازدواج با زنی که قبلاً شوهر داشته، به دلیل آنچه که در داستان آمده: اعتراف ام زرع به این که شوهر دومش او



را به اندازه توانش گرمی داشته، با این حال او را نسبت به شوهر اول، حقیر و کوچک شمرده است.

■ و در این حدیث است که: محبت می‌تواند بدی را بپوشاند، زیرا ابو زرع با آن که به او بدی کرد و او را طلاق داد، این امر مانع از آن نشد که ام زرع در وصف او مبالغه کند تا جایی که به حد افراط و غلو رسید. و در بعضی از طرق حدیث اشاره شده که ابو زرع پس از طلاق، پشیمان شد و شعری در این باره سرود. در روایت عمر بن عبدالله بن عروه از جدش از عایشه آمده که او از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم حدیث ابو زرع و ام زرع را روایت کرد و شعر ابو زرع را در حق ام زرع ذکر نمود.

■ و در این حدیث، جواز وصف زنان و زیبایی‌های آنان نزد مردان وجود دارد، ولی مشروط به آنکه آن زنان ناشناس باشند. و ممنوع در این باب آن است که زنی معین نزد مردی وصف شود، یا اوصافی از او ذکر شود که نگاه عمدی به آن‌ها برای مرد جایز نباشد.

■ و در حدیث، این نکته نیز هست که تشبیه کردن، به معنای مساوات کامل میان مشبّه و مشبّه‌به نیست، چنان که پیامبر فرمود: «من برای تو مانند ابو زرع هستم برای ام زرع»، و مرادش آن چیزی بود که در روایت هیثم بن عدی آمده: «در دوستی و وفاداری، نه در طلاق و جدایی». بنابراین مراد، همه اوصاف ابو زرع مثل ثروت، فرزندی، خدمتکار و... یا امور دینی نیست، بلکه تنها وجه خاصی است.

■ و در این حدیث است که: کنایه‌ی طلاق باعث تحقق طلاق نمی‌شود مگر با نیت صریح؛ زیرا پیامبر با ابو زرع تشبیه کرد و ابو زرع همسرش را طلاق داده بود، ولی این تشبیه موجب طلاق نشد، چراکه پیامبر قصدی برای طلاق نداشت.

■ و در این حدیث، جواز تأسی (الگوگیری) از نیکان هر امتی وجود دارد، زیرا ام زرع از خوش رفتاری ابو زرع با خود گفت و پیامبر نیز همان را در رفتار با عایشه به کار بست. این سخن از مهلب است. اما قاضی عیاض بر او اشکال گرفته و نیک گفته: که در سیاق روایت چیزی نیست که دلالت کند بر این که پیامبر تأسی کرده، بلکه فقط خبر داده که حالش با



عایشه مانند حال ابو زرع با ام زرع است. با این حال، استنباط مهلب صحیح است به این اعتبار که وقتی شارع خبری را نقل می‌کند و بر آن صحه می‌گذارد و آن را نیک می‌شمارد، تأسی به آن جایز می‌گردد.

■ و مانند سخن مهلب، گفته دیگری نیز هست: در این حدیث، پذیرش خبر واحد وجود دارد، زیرا ام زرع از ابو زرع نقل کرد و پیامبر مطابق آن عمل نمود. و قاضی عیاض بر این استدلال نیز ایراد گرفته و نیک گفته، ولی می‌توان گفت که این پذیرش از این جهت پذیرفتنی است که پیامبر آن را تأیید کرده و انکار ننمود.

■ و در این حدیث آمده: جواز گفتن "بِأَبِي وَأُمِّي" (پدر و مادرم فدایت باد)، و معنایش همین است. و تفصیل آن ان شاء الله در کتاب "الأدب" خواهد آمد.

■ و در حدیث، جایز بودن ستودن مرد در حضورش آمده، اگر بداند که این ستایش، او را فاسد نمی‌سازد.

■ و در حدیث آمده: جواز گفتن "بِالرَّفَاءِ وَالْبَيْنِ" به تازه‌داماد، اگر آن لفظ اضافه در روایت ثابت باشد، و این بحث در ابواب پیشین گذشت.

■ و در حدیث است که: زنان اگر به سخن‌گویی پردازند، بیشتر درباره مردان سخن می‌گویند، در حالی که مردان بیشتر درباره معاش و زندگی روزمره حرف می‌زنند.

■ و در حدیث است: جواز به کار بردن واژگان غریب و سجع‌آمیز، مادامی که تکلف و تصنع در آن نباشد.

■ و قاضی عیاض گفته و خلاصه‌اش چنین است: در سخنان این زنان از فصاحت الفاظ و بلاغت عبارات و صنعت‌های ادبی، چیزی فراتر از این نمی‌توان یافت؛ به‌ویژه سخن ام زرع که با آن که فصولش بسیار بود، اما بیهوده نبود. واژگانش برگزیده، تعبیراتش روشن، نفس کلامش درخشان، واژگان به اندازه معنا پرداخته شده، ساختار بیانی‌اش مستحکم و بنای لفظی‌اش استوار بود.



■ و در سخنان آنان - به‌ویژه زن اول و زن دهم - از فنون بلاغی فراوانی دیده می‌شود؛ مانند: تشبیه، استعاره، کنایه، ایهام و اشاره، موازنه و ترصیع، تناسب و گسترش معنا، مبالغه و سجع، تولید و مثل‌آوری، انواع جناس، الزام ما لا یلزم (ایراد دلیل یا معنا فرعی از چیزی که به‌ظاهر از آن لازم نمی‌آید)، ایغال و مقابله و مطابقت و احتراس، حسن تفسیر و تردید (تکرار هنرمندانه)، غریبی در تقسیم مطلب و... و همه این‌ها برای کسی که تأمل کند، روشن است. ما به بخشی از این‌ها پیش‌تر اشاره کردیم.

و کمال این بلاغت آن است که اکثر این سخنان در قالبی هماهنگ و موزون آمده‌اند، با ذهنی روان و بی‌تکلف، و الفاظ تابع معانی آمده‌اند؛ بدون زور و تصنع و بدون ناهماهنگی. و الله است که به هر که بخواهد، از هر چه بخواهد، بخشش می‌کند. هیچ معبودی جز او نیست.^۱

۵۱۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الْحَبَشُ يَلْعَبُونَ بِجَرَابِهِمْ ، فَسْتَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَنْظُرُ ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ حَتَّى كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ فَأَقْدَرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السَّنَّ تَسْمَعُ اللَّهُوَ .

ترجمه: از زهری، از عروه روایت است که عائشه گفت: حبشیها با نیزه های خویش بازی می کردند و رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا پوشاند و من تماشا می کردم، همواره می نگریستم تا آنکه از آن منصرف شدم، پس تمایل دختر خرد سال را به شنیدن و دیدن بازی سنجش نمایید.

توضیح: قوله: «حدثنا هشام» یعنی: هشام بن یوسف صنعانی.

قوله: «قدر الجارية الحديثة السن» یعنی: دختری که به‌تازگی از کودکی خارج شده و به بلوغ نزدیک است. در شرح حدیث در عیدین آمده که او دختر پانزده ساله یا بیشتر بوده. و در روایت مسلم از عمرو بن حارث از زهری آمده: «الجارية العُرب» (دختر شوخ طبع و سرزنده)، که معنایش در بخش «وصف بهشت» در «بدء الخلق» گذشته است.^۲

۱- فتح الباری.

۲- فتح الباری.



۸۳ - باب مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا

باب: «اندرز دادن مرتد، دختر خود را درباره‌ی شوهر وی».

توضیح: قوله: «باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها» یعنی پدر، دخترش را به‌خاطر وضعیت شوهرش پند دهد و راهنمایی کند.

۵۱۹۱ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَمْ أَرَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْمَرَاتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) حَتَّى حَجَّ وَحَجَّجَتْ مَعَهُ ، وَعَدَلَ وَعَدَلَتْ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ ، فَتَبَرَّرَ ، ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبَتْ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فِتْنَةً فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَرَاتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّتَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) قَالَ وَاعْجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ - ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَهُمْ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ ، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ التَّرْوَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزَلَ يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَّثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَكُنَّا مَعَشَرَ قَرِيشَ تَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا قَوْمُ تَغْلِبِهِمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَلِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ آدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ ، فَصَحِبْتُ عَلَى أَمْرَاتِي فَرَاجَعْتَنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تَرَا جَعِنِي قَالَتْ وَلَمْ تَنْكُرِي أَنْ أَرَا جَعَكَ فَوَاللَّهِ إِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُرَاجَعْنَهُ ، وَإِنْ إِحْدَاهُنْ لَتَهْجُرَهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ - فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ وَقُلْتُ لَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ - ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى شِيَابِي فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَيُّ حَفْصَةَ أَنْغَاضِبُ إِحْدَاكُنِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ - فَقُلْتُ قَدْ خَبِتَ وَخَسِرْتَ ، أَفْتَأْمَنِينَ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِعُصَبِ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَهْلِكِي لَا تَسْتَكْثِرِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا تَرَا جَعِيهِ فِي شَيْءٍ ، وَلَا تَهْجُرِيهِ ، وَسَلِّينِي مَا بَدَأَ لَكَ ، وَلَا يَغُرُّكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ أَوْضًا مِنْكَ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - يُرِيدُ عَائِشَةَ - قَالَ عُمَرُ وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تَنْعَلُ الْخَيْلَ لِنُغْرُوْنَا ، فَتَنْزَلَ صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَوْمَ تَوْبَتِهِ ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا عِشَاءً فَضْرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ أَتُمْ هُوَ فَمَزَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ قَدْ حَدَّثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ - قُلْتُ مَا هُوَ ،



أَجَاءَ غَسَّانٌ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ ، طَلَّقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءَهُ . فَقُلْتُ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوْشِكُ أَنْ يَكُونَ ، فَجَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَشْرِيبَةً لَهُ ، فَاعْتَزَلَ فِيهَا ، وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ أَلَمْ أَكُنْ حَدَرْتُكَ هَذَا أَطْلَقَكُنَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ لَا أَذْرِي هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي الْمَشْرِيبَةِ . فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ إِلَى الْمَنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ ، فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، فَجِئْتُ الْمَشْرِيبَةَ الَّتِي فِيهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْتُ لِعَلَّامٍ لَهُ أَسْوَدُ اسْتَأْذَنَ لِعُمَرَ . فَدَخَلَ الْعَلَّامُ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلَّمْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذَكَرْتُكَ لَهُ ، فَصَمْتُ . فَأَنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمَنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِّلْعَلَّامِ اسْتَأْذَنَ لِعُمَرَ . فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمْتُ . فَارْجَعْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمَنْبَرِ ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْعَلَّامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذَنَ لِعُمَرَ . فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمْتُ . فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا - قَالَ - إِذَا الْعَلَّامُ يَدْعُونِي فَقَالَ قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَصِيرٍ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ ، قَدْ أَشْرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مَثَكْنًا عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشَوْهَا لَبِيفٌ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطْلَقْتَ نِسَاءَكَ . فَرَفَعَ إِلَى بَصَرِهِ فَقَالَ « لَا » . فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ اسْتَأْنَسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي ، وَكُنَّا مَعْشَرَ فَرِيشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا لَا يَعْرِثُكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ أَوْضًا مِنْكَ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرِيدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَبَسُّمًا آخَرَ ، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ ، فَارْفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهْبَةٍ ثَلَاثَةٍ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ ، فَإِنَّ فَارِسًا وَالرُّومَ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْهِمْ ، وَأَعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ . فَجَلَسَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ مَثَكْنًا . فَقَالَ « أَوْفَى هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَابِ ، إِنْ أَوْلَيْتُكَ قَوْمَ عَجُلُوا طَبِيبَاتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي . فَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ



حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ قَالَ « مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَ شَهْرًا ». مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا ، وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعْدَهَا عَدَا . فَقَالَ « الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ». فَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً . قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةَ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِى أَوَّلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرْتُهُ ، ثُمَّ خَيْرَ نِسَاءَهُ كُلَّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ .

ترجمه: «عبدالله بن عباس - رضی الله عنه - می گوید: همیشه آرزو داشتم که از عمر درباره این دو زن پیامبر سؤال کنم که الله درباره ایشان می فرماید: (اگر شما دو نفر توبه کنید و به سوی الله برگردید دلتان پاک می گردد و الله توبه شما را قبول می کند) ولی از او سؤال نکردم تا وقتی که عازم حج شد و من هم با او به حج رفتم، (در راه برگشت) و به هنگامی که حرکت می کردیم از ما جدا شد و من هم ظرفی را پر از آب کردم و برایش بردم، بعد از انجام قضای حاجت که آمد، آب وضو را بر دستش ریختم تا اینکه وضویش را گرفت، گفتم: ای امیرالمؤمنین! دو زن از زنان پیامبر - صلی الله علیه وسلم - که الله در مورد ایشان می فرماید: (اگر شما توبه کنید و به سوی الله برگردید قلب شما پاک می شود)، کدام دو زن می باشند؟ عمر گفت: تعجب می کنم از شما ای ابن عباس! چطور این را نمی دانی؟! این دو زن عایشه و حفصه می باشند، سپس عمر جریان را پیش کشید و به آن ادامه داد، گفت: من یک همسایه انصاری از طایفه بن امیه بن زید داشتم، که اهل یکی از دهات اطراف مدینه بود، ما به نوبت به حضور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می رفتیم، او یک روز می رفت، من هم روز دیگر می رفتم، روزی که من به حضور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - می رفتم تمام اخبار و جریان آن روز را اعم از نزول وحی و غیره برایش می-وردم، روزی که او می رفت هم همین کار را می کرد، ما جماعت قریش معمولاً بر زنان تسلط داشتیم، وقتی که به مدینه آمدیم، دیدیم که اهل مدینه جماعتی هستند که زنانشان بر مردان مسلط هستند، زنان ما هم به تدریج اخلاق و رفتار زنان مدینه را پیش گرفتند، تا جایی که روزی از زخم عصبانی شدم او هم متقابلاً از من عصبانی شد، از اینکه او در مقابل من عصبانی شد ناراحت گردیدم، گفت: چرا از اینکه من هم عصبانی شدم ناراحت می شوی؟ قسم به الله زنهای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - هم از پیغمبر پیامبر می شوند و در برابرش می ایستند، تا جایی که گاهی



یکی از زنانش تا شب از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دوری می نماید، شنیدن این سخن مرا تکان داد، به زخم گفتم: هر یک از زنان پیامبر - صلی الله علیه وسلم - چنین کاری را بکند بدبخت می شود.

سپس لباسم را پوشیدم، بیرون رفتم و به منزل حفصه رسیدم، گفتم: ای حفصه! آیا کسی از شما با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - اختلاف می نماید به نحوی که تا شب از او دوری کند؟ گفتم: بلی، گفتم: بدبخت و خسارتمند می شوی، چطور نمی ترسی که الله به خاطر ناراحتی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از شما، شما را مورد غضب قرار دهد و بدبخت نماید؟ توقع زیادی از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نداشته باش، و هیچگاه در برابر او ایستادگی مکن، نباید با او قهر کنی، اگر مسئله ای برایت پیش آمد از من سؤال کن، فریب همسایه ات را که از شما زیباتر و پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - از شما محبوب تر است (منظورش عایشه است) نباید بخوری.

عمر گوید: به ما گفته بودند، که قبیله غسان دارند بر سُم اسبهایشان نعل می بندند و خود را برای حمله به ما آماده می سازند، در این اثنا دوست انصاری من در روزی که نوبت او بود و به حضور پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفته بود، به هنگام عشاء به سوی ما برگشت و به شدت در منزل را زد، گفتم: آیا او در خانه است؟ من هم ترسیدم، فوری بیرون رفتم، گفتم: امروز اتفاق مهمی واقع شده است، گفتم: چه اتفاقی آیا قبیله غسان حمله کرده اند؟ گفتم: خیر، بلکه از این مهم تر و خطرناکتر است، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - زنهایش را طلاق داده است، گفتم: حفصه بدبخت شد، من قبلاً می دانستم که چنین واقعه ای پیش می آید، لباسهایم را پوشیدم، و نماز صبح را با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - خواندم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به اطاق خود رفت و در آنجا به تنهایی گوشه گیری کرد، من هم پیش حفصه رفتم، دیدم که گریه می کند، گفتم: چرا گریه می کنی؟ مگر من شما را از چنین روزی برحذر نداشتیم؟ مگر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - شما را طلاق داده است؟ گفتم: نمی دانم ولی الآن در اطاق گوشه گیری کرده است، از منزل حفصه بیرون آمدم و به سوی منبر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفتم، دیدم که چند نفری در کنار منبر هستند، و بعضی از آنان گریه می کردند، کمی با ایشان نشستیم، سپس ناراحتی بر من غلبه کرد و به طرف اطاقی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در آن نشسته بود رفتم، و به غلام سیاه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفتم: برای عمر از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - اجازه بگیر، آن



غلام پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفت، و جریان را به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: سپس برگشت، گفت: با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - صحبت کردم ولی سکوت کرد، من هم از نزد غلام برگشتم، در کنار منبر با آن جماعت نشستیم مجدداً ناراحتی بر من فشار آورد، به سوی همان غلام برگشتم، به او گفتم: برای عمر اجازه بگیر، اجازه خواست و برگشت، گفت: برایت اجازه خواستم ولی جوابی نداد، عمر گوید: مجدداً به سوی منبر رفتم، مدتی با جماعتی که در آنجا بودند نشستیم، باز ناراحتی بر من فشار آورد و به نزد آن غلام رفتم، گفتم: برای عمر اجازه بگیر، آن غلام پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفت و برگشت، و گفت: اجازه خواستم ولی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سکوت کرد و چیزی نگفت، این بار هم برگشتم ولی دیدم که آن غلام مرا صدا می کند، و می گوید: پیامبر به شما اجازه ورود داد.

پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رفتم دیدم بر تختی که از حصیر ساخته شده است، دراز کشیده است، فرش دیگری بر روی این حصیر قرار نداشت، و گره های حصیر بر بدن او اثر گذاشته بود و بر بالشی از چرم تکیه کرده بود، که محتوایش از الیاف درخت خرما بود، بر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سلام کردم، در حالی که ایستاده بودم گفتم: ای رسول الله! زنهایت را طلاق داده ای؟ چشمش را به روی من باز نمود، گفت: «خیر»، من هم گفتم الله اکبر، سپس در حالی که ایستاده بودم گفتم: ای رسول الله! مگر نمی دانی که ما جماعت قریش قبلاً بر زنان تسلط داشتیم ولی وقتی که به مدینه آمدیم با جماعتی روبرو شدیم که زنها بر مردانشان تسلط دارند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - تبسم کرد، سپس گفتم: ای رسول الله! باور بفرما که من پیش حفصه رفتم و به او گفتم: فریب رفیق و همسایه ات را که از شما زیباتر و در نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - محبوب تر است (منظورش عایشه بود)، نباید بخوری، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - باز تبسم کرد، وقتی دیدم تبسم می کند نشستیم، و نگاهی به منزل او انداختم قسم به الله چیزی را در آن ندیدم به جز سه عدد پوست دباغی نشده، گفتم: ای رسول! دعا کن که الله روزی امتت را افزایش دهد، ما فارس و روم را می بینم در حالی که الله را پرستش نمی کنند در رفاه و ثروت بسر می برند.

پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در حالی که بر چیزی تکیه کرده بود به حالت نشسته درآمد، و گفت: «ای ابن خطاب! مگر شما در فکر دنیا هستی؟! فارس و روم خوشی و شادی را در دنیا به دست آوردند». گفتم: ای رسول الله! معذرت می خواهم، برایم طلب بخشش کن.



به خاطر اینکه حفصه سرّ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را به نزد عایشه فاش کرده بود، (و به عایشه گفته بود که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - پیش زینب بنت جحش غسل خورده است) پیامبر - صلی الله علیه وسلم - ناراحت گردید و تصمیم گرفت بیست و نه روز از زناش دوری نماید، و گفت: مدت یکماه به منزل آنان نمی روم، چون پس از اینکه پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در آیه اوّل سوره تحریم مورد عقاب قرار داده شد: (ای رسول الله، چرا چیزی را که الله برای شما حلال نموده بر خود حرام می نمایی؟! بسیار عصبانی شد چنین تصمیمی را اتخاذ کرد. بعد از گذشت بیست و نه شب، ابتدا به منزل عایشه رفت، عایشه گفت: ای رسول الله! شما قسم خورده ای که یک ماه به منزل ما نیایی؟ من به دقت حساب کرده ام که الآن بیست و نه شب است که از ما دوری کرده ای. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «بعضی از ماهها بیست و نه روز است». و آن ماه بیست و نه روز بود. عایشه گوید: آن وقت آیه ۲۸ سوره احزاب نازل شد که الله زنان پیامبر را در بین اختیار نمودن زینت دنیا و انتخاب الله و پیامبر و روز قیامت، مخیر می سازد تا یکی از این دو را برگزینند، عایشه گوید: ابتدا پیامبر - صلی الله علیه وسلم - مرا مخیر ساخت، من هم پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را اختیار کردم، سپس سایر زنهاش را مخیر ساخت، ایشان هم مانند من پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را انتخاب کردند».

توضیح: قوله: «عن ابن عباس قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر» در روایت عبید بن حنین (که در تفسیر سوره تحریم آمده)، ابن عباس می گوید: «مدت یک سال آرزو داشتم که از عمر سؤال کنم».

قوله: «عن المراتين» در روایت عبید آمده: «عن آية» (درباره آیه).

قوله: «اللّتين» در همه نسخه ها به صورت مثنی آمده است، ولی در نسخه ابن التین «التي» به صورت مفرد آمده و او آن را غلط دانسته و تصحیح کرده به «اللّتين». من (ابن حجر) می گویم: اگر آن ضبط محفوظ بود، می شد توجیهی برایش ارائه کرد.

قوله: «حتى حج و حجت معه» در روایت عبید آمده: «نمی توانستم از او سؤال کنم، از هیبتش، تا اینکه برای حج بیرون رفت». و در روایت یزید بن رومان نزد ابن مردویه از ابن عباس آمده: «می خواستم از عمر سؤال کنم ولی از او می ترسیدم، تا اینکه با او به حج رفتیم، و پس از پایان حج، عمر گفت: ای پسر عموی پیامبر، خوش آمدی، چه نیازی داری؟»



قوله: «وعدل» یعنی از راه اصلی به سمت راهی که کمتر استفاده می‌شد رفت تا قضای حاجت کند. در روایت عبید آمده: «با هم از راه رفتیم، و وقتی برگشتیم، در بخشی از راه به سمت درخت‌های اراک رفت برای حاجتی که داشت». مسلم نیز در روایت عبید بن حنین از حماد بن سلمه و ابن عیینه بیان کرده که محل آن «مَرَّ الظُّهْرَانِ» بوده، که قبلاً در «مغازی» آمده است.

قوله: «وعدلتُ معه بِإِدَاوَةِ فَبْرَزَ» یعنی من همراهش رفتم با ظرف آبی (إِدَاوَةُ)، و او قضای حاجت کرد. و پیش‌تر «إِدَاوَةُ» و معنای آن در «کتاب طهارت» شرح داده شده است. اصل واژه «تَبْرَزَ» از «بَرَزَ» است، به معنای جایی خالی و دور از خانه‌ها، و بعداً به خودِ عمل قضای حاجت هم اطلاق شده است.

در روایت حماد بن سلمه نزد طِیَالِسی آمده: «عمر وارد باغچه‌ای از درخت اراک شد، قضای حاجت کرد و من بیرون نشستم تا بیرون آمد». از این برداشت می‌شود که مسافر هنگام قضای حاجت باید از هر وسیله‌ای که برای پوشاندن خود در بیابان یافت می‌شود استفاده کند.

قوله: «فَسَكَبْتُ عَلَى يَدِيهِ مِنْهَا فِتْوَاً» در روایت عقیل از زهری در کتاب «المِظَالِمِ» آمده: «از آن إِدَاوَةِ آبِ رِیْخْتِمِ». قوله: «فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمَرَأَتَانِ؟» در روایت طِیَالِسی آمده: «گفتم: ای امیرالمؤمنین! می‌خواهم درباره حدیثی از تو سؤال کنم که یک سال است در دل دارم، اما هیبت تو مانع شده که بپرسم.»

و در تفسیر از روایت عبید بن حنین آمده: «برای او ایستادم تا فارغ شد، سپس با او راه رفتم و گفتم: ای امیرالمؤمنین! آن دو زنی که از همسران پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم علیه او هم‌دستی کردند، چه کسانی بودند؟ گفت: آن دو، حفصه و عایشه بودند.» گفتم: به الله سوگند، از یک سال پیش می‌خواستم درباره این موضوع از تو بپرسم اما به خاطر هیبت تو نتوانستم.

گفت: این کار را نکن (یعنی از پرسیدن خجالت نکش)، هر چه گمان می‌کنی من علمی درباره‌اش دارم، بپرس؛ اگر دانشی داشتم، تو را خبر می‌دهم.

و در روایتی از یزید بن زُومان آمده: گفت: «از کسی درباره این موضوع سؤال نکن که از من داناتر باشد.»



قوله: «اللّتان» (یعنی آن دو زن) در نسخه‌های اصلی این گونه ضبط شده، و ابن التین نقل کرده که در نسخه‌ای «التی» به صورت مفرد آمده، ولی گفت: درست آن است که «اللّتان» (به صورت تثنیه) باشد.

و قول الله تعالى: (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا) یعنی: الله به آن دو فرمود: اگر از همکاری علیه پیامبر توبه کنید، دل‌هایتان (که منحرف شده بود) باز خواهد گشت. و این معنا با ادامه آیه تأیید می‌شود: (وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ) یعنی اگر بر ضد او همکاری کنید، چنان‌که پیش‌تر در تفسیر سوره توضیح داده شد.

و مقصود از «تظاهرهما» (یاری کردن) این است که آن دو چنان هم‌دستی کردند که باعث شد پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم چیزی را بر خود حرام کند - همان‌گونه که در ادامه توضیح خواهد آمد.

و واژه «قلوبكما» با آنکه دو نفر مخاطب‌اند، به صورت جمع آمده، چنان‌که می‌گویند: «وضعا رحالهما» یعنی اثاث سفرشان را نهادند، که صورت جمع است اما مراد تثنیه است.

قوله: «واعجبا لك يا ابن عباس» شرح آن در کتاب «علم» گذشت که عمر از ابن عباس تعجب کرد؛ با آن‌که او در تفسیر شهره^۱ بود، چگونه این مسئله بر او پوشیده مانده؛ با آن‌که در نظر عمر، ابن عباس در علم از بسیاری مقدم‌تر بود - چنان‌که در تفسیر سوره نصر نیز گذشت.

با این‌که ابن عباس در طلب علم و گفتگو با بزرگان صحابه و همسران پیامبر بسیار کوشا بود، یا اینکه تعجب عمر از این بود که ابن عباس چگونه در طلب دانش حتی مبهمات را هم پی‌گیری می‌کند.

در کتاب «کشف» آمده: گویا عمر از سؤال ابن عباس ناخوشنود بود. من (ابن حجر) می‌گویم: زهری این مطلب را در همین ماجرا تصریح کرده؛ مسلم آن را از طریق معمر از او نقل کرده است، که پس از جمله «قال عمر: واعجبا لك يا ابن عباس» زهری گفت: به الله سوگند، عمر از سؤال او ناخوشنود شد، ولی چیزی را کتمان نکرد. قرطبی نیز آنچه را زهری فهمیده بعید ندانسته و آن را محتمل دانسته است.

من (ابن حجر) می‌گویم: واژه «عجبا» ممکن است با تنوین یا بدون آن خوانده شود.



ابن مالک گفته: «وا» در «واعجبا» اگر تنوین داشته باشد، اسم فعل است به معنای «أعجب»، و مانند آن «واها» و «وی». و واژه «عجبا» برای تأکید در تعجب آمده است. اگر بدون تنوین باشد، اصل آن «وا عجبی» است که کسره‌ی «ی» تبدیل به فتحه شده و «ی» به «الف» تبدیل شده، همانند «یا أسفا» و «یا حسرتا». و این استفاده‌ی «وا» برای غیر نداء ندب، نزد مبرد صحیح است و دیدگاه درستی است. در روایت معمر آمده: «وا عجبی لک». قوله: «عائشة و حفصة» در بیشتر روایات‌ها همین‌گونه آمده. ولی در روایت حماد بن سلمه به تنهایی، آمده: «حفصة و ام سلمه»، مسلم نیز این روایت را از او نقل کرده. اما طرابلسی در مسندش همین روایت را از او نقل کرده که «عائشة و حفصة» بوده، مانند دیگر روایات. **تذکر:** آنچه معتبر است، این است که ابن عباس آغازگر پرسش از عمر درباره‌ی این موضوع بوده است.

ولی در روایتی ضعیف از ابن مردویه از عمران بن حکم سلمی آمده: «ابن عباس گفت: در راه بودیم که عمر به ما رسید، و ما درباره‌ی حفصه و عایشه گفتگو می‌کردیم. چون به ما رسید، سکوت کردیم، و او ما را سوگند داد که آنچه می‌گفتیم بگوییم. گفتیم: درباره‌ی عایشه و حفصه و سوده گفتگو می‌کردیم.» پس بخش‌هایی از این حدیث را آورد، نه همه‌اش را. می‌توان بین این دو روایت جمع کرد که آن داستان پیش‌تر رخ داده بود، و ابن عباس تا بعد نتوانست از عمر درباره‌ی شرح کامل ماجرا بپرسد. قوله: «ثم استقبل عمر الحديث يسوقه» یعنی عمر ادامه‌ی ماجرای را که سبب نزول آیه بود، بیان کرد.

قوله: «كنت أنا و جاري من الأنصار» توضیح آن در کتاب «علم» آمده. و در کتاب «مظالم» با عبارت «إني كنت و جاري» به‌صورت مرفوع آمده، و نصب آن نیز جایز است؛ چون عطف بر ضمیر در «إني» است. قوله: «فی بنی أمیة بن زید» یعنی از فرزندان مالک بن عوف بن عمرو بن عوف از طایفه اوس بودند.

قوله: «وهم من عوالی المدینة» یعنی از ساکنان اطراف مدینه بودند. در روایت عقیل آمده: «وهی» یعنی آن قریه. «عوالی» جمع «عالیه» است، و روستاهایی نزدیک مدینه از سمت مشرق‌اند، و محل سکونت طایفه اوس بوده‌اند.



نام آن همسایه، «أوس بن خولی بن عبد الله بن الحارث الأنصاری» بود. ابن سعد از طریقی دیگر از زهری از عروه از عایشه نقل کرده که در حدیثی گفته: «و عمر با أوس بن خولی پیمان برادری داشت، هر خبری می شنید به او می گفت، و برعکس.» این روایت معتبر است.

و اما آنچه در کتاب علم از کسی نقل شد که گفت: آن همسایه عتبّان بن مالک بوده، ساخته ابن بشکوال است که احتمال داده آن همسایه عتبّان باشد، چون پیامبر بین او و عمر پیمان برادری بسته بود. ولی این که بین دو نفر عقد اخوت باشد، دلیلی بر همسایگی نیست. و نقل مستقیم بر استنباط مقدم است. و روایت ابن سعد تصریح کرده که عمر با أوس برادری داشت؛ و این به معنای «دوستی» است نه اخوّت موروثی، چون آن نسخ شد.

و ابن سعد تصریح کرده که پیامبر بین أوس بن خولی و شجاع بن وهب اخوّت بست، چنان که بین عمر و عتبّان بن مالک نیز چنین کرد. پس معنای «مؤاخیا» یعنی «دوست»، نه اخوّت شرعی. و این را روایت عبید بن حنین نیز تأیید می کند که گفت: «او دوست من از انصار بود.»

قوله: «فإذا نزلت» ظاهرش این است که «إذا» شرطیه است، و احتمال ظرفیه بودن هم دارد.

قوله: «جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره» یعنی: آنچه در آن روز نزد پیامبر رخ داده بود، از وحی یا امور دیگر، برایش می گفتم. در روایت ابن سعد آمده: «هیچ خبری نمی شنید مگر اینکه برای او می گفت، و عمر هم همین طور.»

و در کتاب «خبر الواحد» از روایت عبید بن حنین آمده: «وقتی او غایب بود و من حاضر بودم، آنچه نزد پیامبر رخ می داد، برایش می گفتم.»

و در روایت طیالسی آمده: «اگر من نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم حاضر نبودم، او حاضر می شد و اگر او غایب بود، من حاضر می شدم، و یکدیگر را آگاه می کردیم.»

قوله: «وكونا معشر قريش تغلب النساء» یعنی ما قریشیان بر زنان تسلط داشتیم و آنان بر ما سلطه ای نداشتند، بر خلاف انصار که برعکس بودند.

در روایت یزید بن رومان آمده: «ما در مکه هیچ گاه با همسران خود صحبت نمی کردیم، مگر زمانی که حاجتی داشتیم و آن را برطرف می کردیم.» و در روایت عبید بن حنین آمده: «ما برای زنان هیچ اعتباری قائل نبودیم.»



و در روایت طیالسی آمده: «ما زنان را به حساب نمی‌آوردیم و در امور خود دخالت نمی‌دادیم.»

قوله: «فطقق» با کسر فاء است، و گاهی با فتح آن نیز آمده. یعنی: شروع کردند، یا پرداختند به...

قوله: «من أدب نساء الأنصار» یعنی: از روش و شیوه زنان انصار آموختند. در روایتی در «مظالم» آمده: «من أرب» با «راء»، که به معنای عقل و درایت است. و در روایت معمر نزد مسلم آمده: «از زنان انصار می‌آموختند.»

و در روایت یزید بن رومان آمده: «وقتی به مدینه آمدیم، با زنان انصار ازدواج کردیم، و آنان با ما گفتگو و مخالفت می‌کردند.»

قوله: «فسخبت» با سین مهمله (ساده) سپس خاء معجمه و باء. در روایت کشمیه‌نی با «صاد» مهمله به جای «سین» آمده، و هر دو به معنای فریاد و غضب‌اند. در روایت عقیل از زهری در مظالم آمده: «فصحت» با «حاء» مهمله، یعنی فریاد زدم.

و در روایت عبید بن حنین آمده: «در حالی که در کاری تأمل می‌کردم، زنم گفت: اگر فلان کار را می‌کردی بهتر نبود؟».

قوله: «فأنكرت أن تراجعني» یعنی تعجب کردم که با من مجادله می‌کند. در روایت عبید بن حنین آمده: «گفتم: چرا در کاری که می‌خواهم، دخالت می‌کنی؟ گفت: عجب است از تو ای پسر خطاب! مگر نمی‌خواهی با تو مخالفت شود؟»

و در روایت لباس از همین طریق آمده: «وقتی اسلام آمد و الله زنان را یاد کرد، آنان احساس کردند که حقی بر ما دارند، بدون آن که آنان را در امور خود دخالت دهیم؛ و بین من و همسرم کلامی رد و بدل شد و او با تندى با من سخن گفت.»

و در روایت یزید بن رومان آمده: «با چوبی به سویس رفتم و زدمش. گفت: عجب است از تو ای پسر خطاب!»

قوله: «ولم تنكر أن أراجعك...» یعنی: تعجب نمی‌کنی که با تو مخالفت کنم، در حالی که همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم با او مخالفت می‌کنند، و یکی از آنان گاهی تا شب از پیامبر صلی الله علیه وسلم قهر می‌کند.



در روایت عبید بن حنین آمده: «و دختری با پیامبر صلی الله علیه وسلم مخالفت می کند تا آن که پیامبر صلی الله علیه وسلم تمام روز از او خشمگین می شود.» در «مظالم» با تعبیر «غضباناً» آمده که نادرست است.

در روایت لباس آمده: «گفت: این را به من می گویی در حالی که دختری به پیامبر صلی الله علیه وسلم آزار می رساند!»

در روایت طایلسی آمده: «گفتم: از کی تا حالا در امور ما دخالت می کنی؟ گفت: ای پسر خطاب، هیچ کس نمی تواند با تو سخن بگوید، ولی دختری با پیامبر صلی الله علیه وسلم حرف می زند تا آن که او را خشمگین می کند.»

قوله (لتهجره اليوم حتی الليل): با نصب در هر دو (یعنی "اليوم" و "الليل") و همچنین با جر (کسره) در "الليل" نیز قرائت شده است. یعنی از آغاز روز تا وارد شدن شب. و ممکن است منظور این باشد که: «تا آنجا که او شب را نیز ترک می کند» و این شب را به روز اضافه کرده است.

قوله (فقلت لها قد خاب): در اکثر نسخه ها چنین آمده: "خاب" با خاء معجمه (خ) و بعد از آن باء موحده (ب).

و در روایت عقیل آمده: «فقلت: قد جاءت من فعلت ذلك منهنّ عظیم»؛ یعنی با جیم و سپس ثاء مثناه، که فعلی گذشته از ماده «مجىء» است. و این در این روایت که در آن «بعظیم» آمده، صحیح است. اما در سایر روایات آمده: «خابت وخسرت»؛ و چون "خسرت" بر "خابت" عطف شده، پس "خابت" با خاء معجمه (خ) صحیح است. کسانی که بدون قید گفته اند که صورت صحیح، همان «جاءت» با جیم و مثناه است، اشتباه کرده اند.

قوله (من فعل ذلك) و در روایتی دیگر: «من فعلت»؛ که تذکیر (مذکر آوردن فعل) به اعتبار لفظ است و تأنیث (مونث آوردن فعل) به اعتبار معنا.

قوله (ثم جمعت على ثيابي): یعنی همه لباس هایم را پوشیدم. در این جمله اشاره ای است به این که عادت مردم چنین است که در خانه برخی از لباس هایشان را کنار می گذارند، اما وقتی می خواهند نزد مردم بروند، آن ها را می پوشند.

قوله (فدخلت على حفصة): یعنی وارد خانه دخترش (حفصه) شد، و ابتدا نزد او رفت چون نزد عمر جایگاه ویژه ای داشت.



قوله (قالت: نعم): در روایت عبید بن حنین آمده: «ما او را باز می داریم» (إنا لنراجعه). و در روایت حماد بن سلمه آمده: «گفتم: آیا از الله پروا نمی کنید؟» (ألا تتقین الله).

قوله (أفتأمنین أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكی؟): چنین با نصب آمده در اکثر نسخه ها. و در روایت عقیل آمده: «فتهلکین»؛ که بر اساس تقدیر یک عبارت محذوف است. و در باب «المعرفة» از کتاب مظالم نیز آمده: «أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسول الله فتهلکین».

ابو علی صدفی گفته: صحیح آن است که "أفتأمنین" باشد و در پایان نیز "فتهلکی". این نظر اوست و آن را خطا نمی دانیم، چرا که می توان توجیهش کرد.

در روایت عبید بن حنین آمده: «فتهلکن» با سکون کاف (خطاب به جمع زنان). و در ادامه اش آمده: «فقلت: تعلمین» (یعنی با تشدید لام) «من تو را از عقوبت الله و خشم پیامبرش می ترسانم».

قوله (لا تستکثری النبی صلی الله علیه وسلم): یعنی از پیامبر چیزهای زیاد طلب نکن. در روایت یزید بن رومان آمده: «با پیامبر سخن مگو، زیرا که نزد او نه دیناری هست و نه درهمی. پس اگر نیازی داشتی تا هنگام ذهن کردن، آن را از من بخواه».

قوله (ولا تراجعیه فی شیء): یعنی با او مجادله نکن و سخنش را رد مکن.

قوله (ولا تهجریه): حتی اگر او تو را ترک کند، تو او را ترک مکن.

قوله (ما بدا لک): یعنی آنچه برایت آشکار شد.

قوله (ولا یغرنک): هم با فتح و هم با کسر همزه قرائت شده است.

قوله (جارتک): یعنی همسرت در ازدواج (ضَرَّهَاتُ) یا اینکه در معنای حقیقی کلمه همسایه ات است، چون در نزدیکی تو ساکن است. و بهتر است واژه در اینجا بر هر دو معنا حمل شود، چون قابلیت هر دو را دارد. اعراب به همسر دوم نیز «جاره» می گویند، چون در کنار یک شوهر قرار دارند، حتی اگر همسایه فیزیکی نباشند.

در شرح حدیث ام زرع نیز به چیزی شبیه این اشاره شده. و در حدیث «حمل بن مالک» آمده: «من بین دو جاره بودم»، یعنی دو زن، چون در روایت دیگرش آن را توضیح داده و گفته «دو زن». ابن سیرین هم استفاده از واژه «ضره» را ناپسند می دانست و می گفت: او نه



زیانی می‌رساند و نه سودی می‌دهد، و نه روزی دیگری را کم می‌کند، او فقط یک «جاره» است. و اعراب به هم‌نشین مرد، «جار» می‌گویند و به همسرش هم «جاره» از جهت معاشرت.

و قرطبی گفته: عمر واژه «جاره» را از روی ادب انتخاب کرده تا واژه «ضرر» را به یکی از امهات المؤمنین نسبت ندهد.

قوله (أَوْضاً): از ریشه «وضاء» (زیبایی) است. و در روایت مَعمر آمده: «أَوْسَم» با واو و سین مهمله، از ریشه «وسامه» یعنی نشانه‌دار بودن. مراد این است که او از همه زیباتر بود، چنان که گویا زیبایی‌اش نشانه و علامت او بود.

قوله (وَأَحَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): یعنی فریب نخور به این که عایشه کاری را انجام می‌دهد که من تو را از آن نهی کرده‌ام و با این حال پیامبر بر او خشم نمی‌گیرد، زیرا او به زیبایی و محبت پیامبر صلی الله علیه وسلم به او تکیه دارد. تو چنین گمانی نکن، زیرا ممکن است جایگاه تو نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم همچون او نباشد، پس تو آن جرئت را نداری که او دارد. در روایت عبید بن حنین عبارتی روشن‌تر آمده و این گونه است: «فریب این زن را نخور که زیبایی‌اش و محبت پیامبر به او، او را فریفته».

در روایت سلیمان بن بلال در صحیح مسلم آمده: «زیبایی‌اش و محبت پیامبر، او را فریفته» که با واو عطف است و روشن‌تر.

در روایت طِیَالِسی آمده: «فریب زیبایی عایشه و محبت پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبت به او را نخور». و در روایت دیگر ابن سعد آمده: «تو همانند محبوبیت عایشه یا زیبایی زینب را نداری»؛ یعنی زینب بنت جحش.

عبارت‌های سلیمان بن بلال و طِیَالِسی، دیدگاهی را تأیید می‌کند که سُهیلی از برخی مشایخ نقل کرده که گفته‌اند: این جمله از باب حذف حرف عطف است. و هر که آن را شنید پسندید و در حاشیه نوشتند. سُهیلی گفته:

این دیدگاه درست نیست؛ بلکه «حب» مرفوع است به عنوان بدل از فاعل در ابتدای جمله، یعنی «هذه» فاعل است، «التي» صفت آن، و «حب» بدل اشمال است. مثل اینکه بگویی: «مرا خوش آمد روز جمعه، روزه گرفتن در آن» یا: «مرا خوشحال کرد زید، محبت مردم به او». وجود واو، آن دیدگاه را رد می‌کند.

عیاض گفته: در کلمه «حب» سه احتمال هست:



۱. رفع به عنوان عطف بیان یا بدل اشتغال؛

۲. رفع با حذف حرف عطف؛

۳. نصب به خاطر حذف جار و مجرور.

ابن التین گفته: «حب» فاعل است و «حسنها» با نصب، مفعول لأجله است. و تقدیر جمله چنین است: زیبایی‌اش او را فریفت، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم او را به خاطر زیبایی‌اش دوست داشت. و ضمیری که بعد از «أعجبها» آمده، منصوب است؛ پس نمی‌توان «الحسن» یا «الحب» را بدل آن دانست.

در روایت عبید نیز آمده: «سپس بیرون آمدم و وارد خانه ام سلمه شدم، به خاطر نزدیکی من به او؛ یعنی چون مادر عمر (حتمه بنت هاشم بن مغیره) از قبيله مخزوم بود، همانند ام سلمه، که او هم دختر ابی امیه بن مغیره بود. پس ام سلمه دختر عمه مادر عمر بود.

در روایت یزید بن رومان آمده: «و وارد خانه ام سلمه شدم، چون خاله من بود؛ و گویا به خاطر اینکه در رتبه مادر او بود، خاله‌اش خوانده، چون دختر عمه مادرش بود. و این احتمال هست که ام سلمه یا خواهرش از جانب مادر با مادر عمر شیر خورده باشد، پس خواهر رضاعی هم باشند.

قوله (دخلت فی کل شیء): یعنی در همه کارهای مردم دخالت می‌کنی. و منظورش غلبه این عادت بود؛ چنان که در ادامه گفت: «تا آنجا که می‌خواهی در کار پیامبر و همسرانش هم دخالت کنی». این جمله در عموم جمله قبلی داخل می‌شود، ولی او آن را قصد نکرده بود.

عبارت: (فأخذتني والله أخذاً) یعنی: به الله سوگند، مرا از کاری که می‌خواستم انجام دهم، بازداشت. عرب‌ها می‌گویند: «أخذ فلانُ علی يد فلان» یعنی او را از کاری که قصد انجامش را داشت، بازداشت.

عبارت: (كسرتني عن بعض ما كنت أجد) یعنی: با سخنش مرا شکسته و از آنچه قصد و تمایل داشتم، بازداشت. در روایتی از ابن سعد آمده: «پس ام سلمه گفت: آری به الله قسم، ما با او سخن می‌گوئیم».

عبارت: (فإن يتحمل ذلك فهو أولى به...) یعنی: اگر او (پیامبر) این رفتارها را تحمل می‌کند، سزاوارترین فرد برای تحمل آن است. و اگر ما را از آن باز دارد، فرمان‌برداری از او برای ما مهم‌تر از فرمان‌برداری از توست.



عمر گفت: «از حرفی که به آن‌ها زدم پشیمان شدم». در روایت یزید بن رومان آمده: «چه چیزی ما را از این بازمی‌دارد که بر پیامبر غیور باشیم، در حالی که همسران شما نیز بر شما غیرت می‌ورزند؟»

و علت رفتار عمر، شدت دلسوزی و خیرخواهی‌اش برای پیامبر الله بود. چنان‌که گاه به پیامبر می‌گفت: فلان کار را بکن و فلان کار را نکن؛ مثل اینکه می‌گفت: همسرانت را پشت پرده قرار بده، یا اینکه بر عبدالله بن ابی‌نماز نخوان و مانند آن. و پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم رفتار عمر را تحمل می‌کرد، چون از صداقت خیرخواهی و قدرت ایمان او آگاه بود.

در حدیث انس از عمر در تفسیر سوره بقره آمده: عمر گفت: «در سه مورد با نظر الله موافق شدم»، و در آن آمده: «وقتی از سرزنش پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به برخی از همسرانش مطلع شدم، نزد آن‌ها رفتم و گفتم: اگر دست برندارید، الله همسرانی بهتر از شما را جایگزین شما خواهد کرد. تا آنکه نزد یکی از همسران رسیدم و او گفت: ای عمر، مگر در خود پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم چیزی نیست که همسرانش را موعظه کند تا تو به جای او این کار را انجام دهی؟»

و این زن، زینب بنت جحش بود؛ چنان‌که خطیب بغدادی در کتاب «المبهمات» نقل کرده است.

برخی احتمال داده‌اند که آن زن ام‌سلمه بوده، با توجه به سخن او در روایت ابن عباس از عمر. ولی ترجیح دارد که هر دو مورد (زینب و ام‌سلمه) اتفاق افتاده باشد؛ چرا که در بعضی طرق حدیث در مسند احمد و ابن مردویه آمده: «از آنچه بین امهات المؤمنین رخ داد آگاه شدم، پس یکی‌یکی نزدشان رفتم و گفتم: دست بردارید».

و تفاوت جواب‌های زینب و ام‌سلمه نیز از نظر لفظی مؤید این تعدد است. والله أعلم. عبارت: (و کنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخیل) در کتاب المظالم به صورت «تنعل النعال» آمده است، یعنی از کفش‌هایی که برای اسب‌ها استفاده می‌شود. و احتمال دارد که «تنعل» با «باء» (ب) و سپس «معجمه» (غ) باشد و عبارت «الخیل» در این روایت نیز مؤید آن است.



«تنعل» در هر دو موضع با فتح حرف اول آمده، ولی جوهری آن را در مورد دابه (چهارپا) رد کرده و گفته: «باید گفت: أنعلت الدابة» و نه «نعلت». بر این اساس، باید واو اول با ضمه خوانده شود.

قاضی عیاض هر دو صورت «تنعل» را در مورد اسبها نقل کرده و برخی متأخران از آن غفلت کرده‌اند و گفتند فقط «تنعل النعال» صحیح است، زیرا آن را از روایت «المظالم» گرفته‌اند و به روایت این‌جا توجه نکرده‌اند؛ همان که عیاض بر آن توضیح داده است. عبارت: (لتغزونا) در روایت عبید بن حنین آمده: «ما از پادشاهی از پادشاهان غسان می‌ترسیدیم، شنیده بودیم که می‌خواهد به سوی ما لشکر بکشد و دل‌های ما از او پر شده بود». و در روایت او در کتاب اللباس آمده: «همه اطراف پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در اطاعت او بودند، تنها پادشاه غسان در شام باقی مانده بود و ما می‌ترسیدیم که بر ما هجوم آورد». و در روایت طیالسی آمده: «هیچ کس ما را بیشتر از پادشاه غسان نمی‌ترساند که بر ما حمله کند».

عبارت: (فنزّل صاحبی الأنصاری یوم نوبته...) یعنی در نوبت او بود که در کنار پیامبر باشد. شب که بازگشت، در خانه مرا سخت کوبید و گفت: «آیا او (عمر) داخل خانه است؟» و این به‌خاطر آن بود که پاسخ دیر داده شد و او گمان کرد عمر از خانه بیرون رفته است. در روایت عقیل آمده: «آیا خواب است؟» و این عبارت مناسب‌تر است. عبارت: (ففزعّت) یعنی از شدت کوبیدن در که برخلاف معمول بود، ترسیدم.

عبارت: (فخرجت إلیه فقال: قد حدث الیوم أمر عظیم...) یعنی بیرون رفتم و او گفت: «امروز اتفاق بزرگی افتاده است». گفتم: چه چیزی؟ آیا غسان آمده است؟ در روایت معمر آمده: «آیا غسان آمده‌اند؟» و در روایت عبید بن حنین آمده: «آیا غسانی آمده است؟» و پیش‌تر نام او در کتاب العلم ذکر شده است.

عبارت: (لا، بل أعظم من ذلک وأهول) یعنی: نه، بلکه بزرگ‌تر و ترسناک‌تر از آن، برای عمر؛ زیرا دخترش حفصه در میان همسران پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم بود.

عبارت: (طلق رسول الله صلی الله علیه وسلم نساءه) در همه طرق روایت عبیدالله بن عبدالله بن ابی ثور، عبارت «طلق» (با جزم) آمده. در روایت عُمَره از عایشه نزد ابن سعد آمده: «انصاری گفت: امر بزرگی رخ داده. عمر گفت: شاید حارث بن ابی شمر به ما حمله



کرده باشد. انصاری گفت: بزرگ‌تر از آن. گفتیم: چه شده؟ گفت: گمان می‌کنم رسول‌الله همسرانش را طلاق داده است». و در روایت مشابهی از زهری از عروه از عایشه، نام انصاری «اوس بن خولی» ذکر شده و لفظ «طلق» به صورت گمان آمده است.

عبارت: (وقال عبید بن حنین سمع ابن عباس عن عمر...) یعنی عبید بن حنین روایت کرده که ابن عباس از عمر چنین شنیده است: «انصاری گفت: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از همسرانش کناره‌گیری کرده است». و در این‌جا بخاری فقط همین مقدار را از عبید بن حنین نقل کرده، و آنچه پس از آن آمده – مانند: «فقلت: خابت حفصة وخسرت» – ادامه روایت ابن ابی‌ثور است. این روایت را مؤلف در تفسیر سوره تحریم به صورت متصل نقل کرده و در آن آمده: «گفتم: آیا غسانی آمده؟ گفت: نه، بلکه سخت‌تر از آن، پیامبر از همسرانش کناره‌گیری کرده است. گفتم: بینی حفصة و عایشه به خاک مالیده شود».

برخی گمان کرده‌اند که از عبارت «اعتزل» تا انتهای حدیث، جزء همان روایت معلق است، اما چنین نیست. علت اشتباه، این است که بخاری عبارت معلق را وسط روایت ابن ابی‌ثور آورده، در حالی که ظاهراً این است که به روایت عبید بن حنین برگشته، در حالی که چنین نیست.

نسفی از این اشکال در امان مانده، زیرا متن را نیاورده و فقط گفته: «فذكر الحديث»، و به روایتی که در کتاب المظالم آمده و روایتی که در تفسیر سوره تحریم آمده بسنده کرده است.

و در «مستخرج» ابونعیم، این مقدار از روایت عبید بن حنین در پایان حدیث آمده و اشکالی ندارد. و گویا مقصود بخاری این است که روشن کند عبارت «طلق نساء» در همه روایات متفق علیه نیست؛ بلکه شاید برخی آن را به معنا نقل کرده‌اند.

آری، در روایت مسلم از طریق سماک بن زمیل از ابن عباس آمده که عمر گفت: «وارد مسجد شدم و دیدم مردم می‌گویند: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم همسرانش را طلاق داده است». و نزد ابن مردویه از طریق سلمه بن کهیل از ابن عباس آمده که عمر گفت: «عبدالله بن عمر در یکی از راه‌های مدینه مرا دید و گفت: پیامبر همسرانش را طلاق داده است».

اگر این روایت محفوظ باشد، معنا این است که عبدالله بن عمر پس از دیدن پدرش، همان چیزی را که انصاری به عمر گفته بود، برای او بازگو کرد.



و ممکن است قاطعانه گفتن این خبر، از طرف برخی منافقان شایعه شده و بین مردم منتشر شده باشد. اصل ماجرا همان کناره‌گیری پیامبر از همسرانش بوده و چون این کار از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم سابقه نداشت، مردم گمان کردند که آن‌ها را طلاق داده است. به همین دلیل، عمر انصاری را به خاطر اینکه به‌صورت قاطعانه گفت «طلاق داده» سرزنش نکرد.

در حدیث سماک بن ولید در مسلم، در پایان آمده: «و این آیه نازل شد: "وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدْعُوا بِهِ..." تا آن‌جا که فرمود: "يَسْتَبْطِنُونَهُ مِنْهُمْ" عمر گفت: من بودم که آن خبر را بررسی کردم».

معنا چنین است: اگر آن‌ها (مردم) این خبر را به پیامبر یا بزرگان صحابه برمی‌گردانند، آن‌ها با فهم و دقت می‌توانستند حقیقت ماجرا را دریابند.

پس مراد از «اداعه» (پخش شایعه) همان اشاعه بدون تحقیق بود، و آیه درباره‌ی همین مورد نازل شد، اگرچه در آیه تفسیرهای دیگری نیز هست که جای بسط آن در این‌جا نیست. عبارت: (خابت حفصة وخسرت) عمر به‌خصوص حفصه را ذکر کرد، چون دختر خودش بود و به‌تازگی او را از این کار برحذر داشته بود. در روایت عبید بن حنین آمده: «گفتم: بینی حفصه و عایشه به خاک مالیده شود؟» و گویا آن دو را به‌طور خاص ذکر کرد، چون عامل اصلی این ماجرا بودند، چنان‌که در ادامه خواهد آمد.

عبارت: «قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون» یعنی: «پیش‌تر گمان می‌کردم که چنین چیزی نزدیک است رخ دهد؟» «یوشک» با کسر «ش» به معنی نزدیک شدن است. منظورش این است که چون قبلاً پیش‌بینی کرده بود که بازگشت پیامبر به همسرانش ممکن است موجب خشم شود و به جدایی بیانجامد، وقوع چنین چیزی را محتمل می‌دانست.

عبارت: «فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم» در روایت «سماک» آمده: «وارد مسجد شدم، دیدم مردم سنگریزه‌ها را به هم می‌زنند و می‌گویند: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم همسرانش را طلاق داده است، و این پیش از آن بود که به حجاب فرمان داده شوند». این عبارت نادرست و آشکارا غلط است، چرا که حجاب در آغاز ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش نازل شده بود، همان‌طور که در تفسیر سوره احزاب توضیح داده شد.



در حالی که این واقعه مربوط به آیه تخخیر است و زینب نیز از جمله کسانی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم بین ماندن یا جدایی به آنان اختیار داد.

در ادامه عمر می گوید که: «و زینب بنت جحش همان کسی است که قبلاً از او یاد کردم». بعداً در روایتی از ابوالضحی از ابن عباس آمده: «صبح روزی، زنان پیامبر گریه می کردند. من به مسجد رفتم. عمر آمد و نزد پیامبر بالا رفت...» و خلاصه این ماجرا را بیان می کند. این که ابن عباس آن جا حضور داشت، نشان می دهد که این واقعه بعد از نزول آیه حجاب بوده است؛ چرا که بین نزول حجاب و مهاجرت ابن عباس به مدینه حدود چهار سال فاصله بود، چون آن ها بعد از فتح مکه آمدند، و بنابراین آیه تخخیر باید در سال نهم هجری نازل شده باشد، چون فتح مکه سال هشتم و نزول حجاب سال چهارم یا پنجم بوده است.

عبارت: «وهذا من رواية عكرمة بن عمار...» در روایت عکرمه بن عمار که مسلم هم آورده، آمده است: ابوسفیان به پیامبر گفت: «زیباترین زن عرب (ام حبیبه) نزد من است، آیا او را به ازدواج تو درآورم؟»، و پیامبر صلی الله علیه وسلم پذیرفت. اما این روایت را امامان حدیث رد کرده اند، و ابن حزم به شدت آن را انکار کرده است. آنان پاسخ هایی با تأویلات دور از ذهن داده اند و به این مورد خاص نپرداخته اند؛ در حالی که این ماجرا هم شبیه همان مورد است. الله دانایتر است.

بهترین تأویل این جاست که... راوی وقتی دید عمر وارد خانه عایشه شد، گمان کرد که این ورود قبل از نزول حجاب بوده، در حالی که این طور نیست، زیرا ورود به خانه مستلزم برداشتن حجاب نیست، چه بسا عمر از پشت در با او سخن گفته، و میانشان پرده ای بوده است. همان گونه که اشتباه یک راوی در لفظی از حدیث، موجب رد کل حدیث او نمی شود.

عبارت: «فنزّل رسول الله...» در پایان حدیث آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم از بالاخانه پایین آمد، من هم همراهش پایین آمدم، در حالی که از شدت احترام، گویی پایش به زمین نمی رسید. به او گفتم: ای رسول الله، تو بیست و نه روز در بالاخانه بودی».

ظاهر روایت چنین می نماید که پیامبر صلی الله علیه وسلم بلافاصله پس از گفت و گو با عمر پایین آمد، در نتیجه گفت و گوی عمر باید بعد از بیست و نه روز بوده باشد، ولی از روایات دیگر معلوم می شود که این گفت و گو همان روز اول بود، نه پس از ۲۹ روز. پس چطور ممکن است عمر این همه صبر کرده باشد؟!



پاسخ این است که... مراد از «پس پایین آمد» این است که بعد از پایان مدت، پایین آمد؛ و در این مدت عمر چند بار نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می رفت. آن روز نیز هنگام پایین آمدن پیامبر صلی الله علیه و سلم آن جا بود، و همراهش پایین آمد. سپس برای یادآوری مدت از او پرسید، مبدا فراموش کرده باشد. این روایت با سخن عمر در روایت عبید بن حنین تأیید می شود که گفت: «همه چیز برای پیامبر صلی الله علیه و سلم آرام شده بود، جز ملک غسان در شام»؛ و این آرامش پس از فتح مکه حاصل شد. از حدیث عمرو بن سلمه استفاده می شود که عرب ها پس از فتح مکه اسلام آوردند. فتح در رمضان سال هشتم بود، و پیامبر در اواخر ذی قعدة به مدینه بازگشت. از این رو سال نهم «سال وفود» نامیده شد، چون قبایل عرب در آن سال نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند. پس معلوم می شود که داستان تخییر در آغاز سال نهم روی داده، همان طور که دمیاطی و دیگران هم گفته اند، و این قول صحیح است.

عبارت: «ودخلت علی حفصة فإذا هی تبکی» در روایت سماک آمده: عمر نخست وارد خانه عایشه شد و گفت: «ای دختر ابوبکر، آیا کار به جایی رسیده که پیامبر صلی الله علیه و سلم را آزار می دهی؟!» عایشه گفت: «تو را به من چه؟! برو سراغ جبهات!» (یعنی برو سراغ دخترت). «عیبتک» به معنی صندوق یا محل نگهداری اشیای ارزشمند است و مرادش حفصه بود، یعنی: برو دختر خود را نصیحت کن.

عبارت: «ألم أكن حذرتك؟...» در روایت سماک آمده که عمر به حفصه گفت: «مگر تو را از این کارها برحذر نداشتم؟! پیامبر صلی الله علیه و سلم تو را دوست ندارد، و اگر به خاطر من نبود، تو را طلاق می داد!» پس حفصه شدیدتر گریست، هم به خاطر جدایی از پیامبر و هم به خاطر خشم پدرش. ابن مردویه نقل کرده که عمر به دخترش گفت: «به الله اگر طلاق دهد، دیگر هرگز با تو سخن نمی گویم». ابن سعد، دارمی و حاکم هم آورده اند که پیامبر صلی الله علیه و سلم حفصه را طلاق داد، سپس او را بازگرداند. ابن سعد از ابن عباس از عمر همین را نقل کرده و سند آن خوب است. در روایت قیس بن زید نیز آمده که پیامبر فرمود: «جبرئیل نزد من آمد و گفت: حفصه را بازگردان، زیرا او زنی روزه دار و نماز گزار است، و همسر تو در بهشت خواهد بود». البته در صحابی بودن قیس اختلاف است، و مانند این روایت از محمد بن سیرین نیز به صورت مرسل نقل شده است.



عبارت: «ها هو ذا معتزل في المشربة...» در روایت سماک آمده: «به حفصه گفتم: پیامبر صلی الله علیه وسلم کجاست؟ گفت: در انبار مشربه است». واژه مشربه پیش تر در کتاب المظالم توضیح داده شد: با فتح یا ضم راء، و جمع آن «مشارب» یا «مشربات» است. عبارت: «فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط...» عمر می گوید: بیرون آمدم و به طرف منبر رفتم، دیدم گروهی اطراف آن گریه می کنند. در روایت سماک آمده: وارد مسجد شدم، دیدم مردم سنگریزه به زمین می زنند، همچون کسی که غم و اندوهی دارد. عبارت: «ثم غلبنی ما أجد...» یعنی غم و اندوه فراوانی که بر من غالب شد؛ چراکه پیامبر صلی الله علیه وسلم از همسرانش کناره گیری کرده بود و ممکن بود آن ها را طلاق دهد، از جمله حفصه دختر عمر، که در این صورت رابطه پدر و دختر گسسته می شد و این برای عمر بسیار سنگین بود.

عبارت: «فقلت لغلام له أسود...» در روایت عبید بن حنین آمده: دیدم پیامبر در مشربه ای است که با نردبانی به آن بالا می روند، و غلام سیاه پوست پیامبر به نام «رباح» بالای نردبان ایستاده. در روایت سماک نیز نام او آمده: «وارد شدم، دیدم رباح غلام پیامبر بر آستانه در نشسته، پاهایش را بر چوبی آویزان کرده که پیامبر از آن بالا می رفت و پایین می آمد». این توضیح معنای «عَجَلَه» (نردبان) را روشن می سازد.

واژه «أسکفة»... در روایت با ضم همزه و کاف، و فاء مشدد آمده و منظور از آن آستانه پایین در است. «نقیر» به معنای چوب کنده کاری شده است، و در بعضی نسخه ها با «فاء» آمده که مقصود پله ای دارای گودی هایی برای پا گذاشتن است.

عبارت: «استأذن لعمر» یعنی به غلام گفتم: اجازه بخواه برای عمر بن خطاب. در روایت سماک آمده: رباح به مشربه نگرست، سپس به من نگاه کرد و چیزی نگفت. در هر دو روایت آمده که این کار سه بار تکرار شد، اما در روایت عبید بن حنین چیزی از این تکرار نیامده است.

احتمال دارد که... در دو بار اول پیامبر صلی الله علیه وسلم خواب بود یا گمان کرد که عمر برای وساطت درباره زناش آمده، چون دخترش هم در میان آن ها بود.

عبارت: «فنکست منصرفاً...» یعنی خواستم برگردم که غلام مرا صدا زد. در روایت سماک آمده: فریاد زد: ای رباح، برای من اجازه بگیر! گمان می کنم پیامبر خیال کرده که به



خاطر حفصه آمده‌ام. به الله سوگند اگر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم دستور دهد که گردش را بزنم، خواهم زد. این جمله نشان می‌دهد که عمر آمده بود تا وساطت نکند، بلکه بر عکس آماده قاطعیت بود.

این قول که: «پس دیدم که (پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و آله و سلم) بر روی "رِمال" دراز کشیده است» — «رِمال» با کسره‌ی «ر» (و گاهی با ضمه) آمده است. در روایت معمر آمده: «بر روی رَمَل» (با سکون «میم») و منظور از آن، بافت و تار و پود است؛ زیرا می‌گویند: «رَمَلْتُ الحَصِيرَ» یعنی حصیر را بافتم. «حصیر مرمول» یعنی بافته شده. مقصود این است که تخت پیامبر با همان الیافی بافته شده بود که برای حصیر استفاده می‌شود. در روایتی دیگر آمده: «بر روی رِمال تخت» و در روایت سماک آمده: «بر روی حصیری بود که اثرش بر پهلویش پیدا بود» و گویا به خاطر مشابهت، آن را حصیر نامیده‌اند.

خطابی گفته: رِمال حصیر، همان رشته‌های در هم تنیده‌ی آن است که مانند نخ‌های درون پارچه‌اند. بنابراین به نظر او، «رِمال» یک اسم جمع محسوب می‌شود. و گفته شده: «بین او و حصیر هیچ نوع فرشی نبود و رِمال اثر خود را بر پهلویش گذاشته بود»؛ که این تأییدی است بر اینکه همان نسج تخت را «حصیر» نامیده‌اند.

این قول که: «پس گفتم در حالی که ایستاده بودم: آیا زنانت را طلاق دادی؟» پیامبر چشمانش را بالا آورد و گفت: «نه». «گفتم: «الله اکبر». کرمانی گفته است: وقتی آن مرد انصاری گمان کرد که کناره‌گیری پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم از زنانش به معنای طلاق است، این را به صورت قاطع به عمر گفت. اما وقتی عمر بررسی کرد و فهمید چنین چیزی واقع نشده، «الله اکبر» گفت - یا برای تعجب از اشتباه آن مرد، یا شاید برای شکرگزاری از اینکه طلاق رخ نداده است.

در حدیثی از ام سلمه نزد ابن سعد آمده: «عمر آن قدر بلند تکبیر گفت که صدایش را در خانه‌ها شنیدیم، و دانستیم که از پیامبر پرسیده آیا زنانت را طلاق دادی و ایشان پاسخ منفی داده‌اند، پس تکبیر گفت تا خبر به ما رسید.»

در روایت سماک آمده: «گفتم: ای رسول الله، آیا آن‌ها را طلاق دادی؟ گفت: نه.» راوی ادامه می‌دهد: «گفتم: من وارد مسجد شدم، مسلمانان در حال ضرب زدن به ریگ‌ها بودند و می‌گفتند: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم همسرانش را طلاق داده است. آیا بروم



پایین و خبر دهم که ایشان زنان خود را طلاق نداده‌اند؟» پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: «آری، اگر می‌خواهی.»

و در ادامه می‌گوید: «پس به در مسجد رفتیم و با صدای بلند فریاد زدیم: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم زناش را طلاق نداده است.»

این قول که: «سپس گفتیم در حالی که ایستاده بودم و می‌خواستیم انس بگیریم: ای رسول الله، اگر من را می‌دیدید...»: ممکن است منظورش از این گفتار، یک نوع اجازه‌خواهی برای شوخی یا صمیمیت باشد، یا ممکن است حالتی از سخن گفتن باشد که از ادامه‌ی جمله فهمیده می‌شود. قرطبی گفته است این جمله، پرسشی است با دو همزه که یکی تخفیف داده شده. معنای آن این است که عمر خواست صمیمانه صحبت کند، اما از آنجا که دخترش باعث این ماجرا شده بود، ترسید مبادا مورد سرزنش قرار گیرد، و ابتدا به شکل غیر مستقیم اجازه خواست.

این قول که: «ای رسول الله، اگر من را می‌دیدید زمانی که وارد خانه حفصه شدم... تا آنجا که فرمود: پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم لبخندی زد»: این جمله حالت توضیحی دارد؛ یعنی در حالی که داخل شدم، این‌ها را گفتم. در روایت عبید بن حنین آمده: «به پیامبر صلی‌الله علیه وسلم آنچه به حفصه و ام‌سلمه گفته بودم، گفتم و او خندید.»

در روایت سماک آمده: «آن قدر با او صحبت کردم که آثار خشم از چهره‌اش برطرف شد و دندان‌هایش پیدا شد از خنده؛ و او از زیباترین افراد هنگام خندیدن بود.»

«تحسّر» یعنی کنار رفتن و «کشر» یعنی نشان دادن دندان. ابن‌السکیت می‌گوید: کشر، تبسم، ابتسام و افتر همه به معنای خنده هستند و اگر زیاده‌تر شود، گفته می‌شود: قهقهه یا کرکر. درباره پیامبر آمده: «خندیدن او، تبسم بود.»

این قول که: «پس پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم لبخند زد و من به اطراف خانه‌اش نگاه کردم.» و «در خانه چیزی جز سه عدد از پوست (چرم) نبود.» در روایت کشمیه‌نی آمده: «سه عدد.» واژه «أهبة» به معنای جمع "إهاب" (پوست حیوان) است. برخی گفته‌اند: پوست قبل از دباغی و برخی گفته‌اند مطلق چرم. آنچه به نظر می‌رسد این است که منظور، چرمی است که هنوز دباغی کامل نشده؛ زیرا در روایت سماک آمده: «در خانه ظرفی از چرم آویخته بود» و «أفیق» نیز به چرمی گفته می‌شود که هنوز دباغی‌اش کامل نشده.



در روایت عبید بن حنین آمده: «و در کنار پایش برگ قرظ ریخته شده بود» - قرظ گیاهی است برای دباغی.

و در روایت سماک آمده: «در انبار پیامبر صلی الله علیه وسلم، مشتی جو به اندازه یک صاع، و به همان اندازه برگ قرظ در گوشه اتاق بود.»

این قول که: «گفتم: ای رسول الله، دعا کن الله روزی امت را وسعت دهد.» در روایت عبید بن حنین آمده: «پس گریستم. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: چه چیز تو را به گریه انداخت؟ گفتم: ای رسول الله، کسری و قیصر در ناز و نعمت اند و تو فرستاده الهی.»

در روایت سماک آمده: «اشکم جاری شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: چه چیزی تو را گریان کرد ای پسر خطاب؟ گفتم: چرا گریه نکنم، در حالی که این حصیر در پهلویت اثر گذاشته و خزانه‌ات را چیزی در آن نمی‌بینم، در حالی که کسری و قیصر در نهرها و باغ‌ها به سر می‌برند و تو رسول خدا و برگزیده اویی.»

این قول که: «پس پیامبر صلی الله علیه وسلم که تکیه داده بود، نشست و گفت: آیا درباره این مسئله‌ای، ای پسر خطاب؟» در روایت معمر در صحیح مسلم آمده: «آیا در تردیدی، ای پسر خطاب؟» و مفهوم آن این است: آیا گمان داری گشایش در آخرت بهتر از رفاه در دنیا است؟

یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم گمان کرد که عمر از جهت اعتزال ایشان از زنان گریه کرده، ولی وقتی فهمید موضوع از دنیا و زهد است، پاسخ مناسب را داد.

و در ادامه فرمود: «آنان (کسری و قیصر) کسانی‌اند که لذت‌هایشان را در دنیا پیش‌خور کرده‌اند.» در روایت عبید بن حنین آمده: «آیا راضی نیستی که دنیا برای آن‌ها باشد و آخرت برای ما؟» در روایتی دیگر آمده: «برای آن دو» یعنی اشاره به کسری و قیصر، و در برخی روایات هم «برای ما» در مقابل همه دنیاپرستان. و در روایت سماک آمده: «گفتم: بله، راضی‌ام.»

و این قول که: «گفتم: ای رسول الله، برایم استغفار کن.» یعنی به خاطر گستاخی در برابر تو، یا اینکه تصور کردم تجملات دنیوی مطلوب است، یا اینکه خواستم مانند کافران در لباس و زندگی تقلید کنم.

این قول او: «پس پیامبر صلی الله علیه وسلم به سبب آن سخنی که حفصه آن را برای عایشه فاش کرد، از زناش کناره گرفت»: در این طریق، توضیح داده نشده که آن سخن چه



بوده است که حفصه آن را فاش کرده، و نیز در روایت آمده: «و (پیامبر) فرموده بود: من تا یک ماه نزد آنان نخواهم رفت، به خاطر شدت ناراحتی‌اش از آنان هنگامی که الله او را مورد عتاب قرار داد»، و این نیز مبهم است و تفسیر آن را ندیده‌ام. کناره‌گیری پیامبر صلی‌الله علیه وسلم در اتاقک بالایی (مشربه) بود، همان‌گونه که در حدیث ابن عباس از عمر آمده است. و محمد بن حسن مخزومی در کتاب «أخبار المدینة» با سندی مرسل نقل کرده که: «پیامبر صلی‌الله علیه وسلم شب‌ها را در مشربه می‌گذرانید و در کنار درختی از نوع "أراکة" در مجاورت چاه خلوتی، در وقت قیلولة می‌آسود».

در هیچ‌یک از طرق روایت‌شده از زهری در این باب، جز آنچه ابن اسحاق روایت کرده که در تفسیر سوره تحریم اشاره‌اش را آوردم، توضیحی در این باره نیامده است. مراد از عتاب الله، همان قول الله متعال است: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُخَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ» (سوره تحریم).

در اینکه پیامبر صلی‌الله علیه وسلم چه چیزی را بر خود حرام کرد و الله او را به سبب آن مورد عتاب قرار داد، و اینکه به چه دلیلی سوگند خورد که به زناش وارد نشود، اقوال مختلفی آمده است: روایت صحیح در دو صحیح (بخاری و مسلم) این است که ماجرا مربوط به خوردن عسل بوده، چنان‌که در تفسیر سوره تحریم از طریق عبید بن عمیر از عایشه به‌طور مختصر آمده، و در کتاب طلاق با تفصیل بیشتر خواهد آمد.

و در تفسیر، قول دیگری نقل کرده‌ام مبنی بر اینکه ماجرا مربوط به حرام کردن کنیزش "ماریه" بوده، و در آنجا طرق زیادی از این روایت آورده‌ام.

و در روایت "یزید بن رومان" از عایشه نزد ابن مردویه آمده که دو روایت را با هم جمع می‌کند، و در آن چنین آمده: «برای حفصه ظرفی از عسل هدیه داده شد، و پیامبر صلی‌الله علیه وسلم هرگاه نزد او می‌رفت، او را نگه می‌داشت تا یا خود عسل بخورد یا پیامبر صلی‌الله علیه وسلم را از آن بنوشاند. پس عایشه به کنیز حبشی‌اش که خضراء نام داشت، گفت: وقتی پیامبر نزد حفصه رفت، نگاه کن که چه می‌کند. کنیز او را خبر داد که پیامبر عسل می‌خورد. پس عایشه به دوستانش پیام فرستاد و گفت: وقتی پیامبر نزد شما آمد، بگویید: از تو بوی مغفیر (شیره‌ی درختی با بوی ناخوشایند) می‌آید. پیامبر صلی‌الله علیه وسلم فرمود: این عسل بود، به الله قسم دیگر از آن نخواهم خورد».

و در روز نوبت حفصه، او اجازه خواست تا نزد پدرش برود، و پیامبر صلی‌الله علیه وسلم به او اجازه داد. پس او رفت، و پیامبر کنیزش "ماریه" را فراخواند و او را در خانه‌ی حفصه برد.



حفصه برگشت و در را بسته یافت. پیامبر صلی الله علیه وسلم بیرون آمد درحالی که چهره‌اش خیس بود و حفصه گریه می کرد. حفصه او را سرزنش کرد. پیامبر فرمود: «تو را شاهد می گیرم که او بر من حرام است. بین این را به هیچ کس نگو، این نزد تو امانت است». اما وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم بیرون رفت، حفصه به دیوار میان خود و عایشه کوبید و گفت: «مژده بده! پیامبر کنیزش را بر خود حرام کرده است». پس آیه نازل شد...

و نزد ابن سعد از طریق «شعبه، مولای ابن عباس»، آمده که: «حفصه روز نوبت عایشه از خانه‌اش بیرون آمد و پیامبر صلی الله علیه وسلم با کنیزش قبطیه (ماریه) وارد خانه‌ی حفصه شد. حفصه آمد و او را تحت نظر گرفت تا آن زن خارج شد. پس به پیامبر گفت: دیدم چه کردی. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: این را برای خودت نگه دار، او بر من حرام است». پس حفصه نزد عایشه رفت و ماجرا را گفت. عایشه به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «در روز من با آن زن قبطی خلوت می کنی و بقیه زنان در روزهای خود بی نصیب اند؟» پس آیه نازل شد.

و روایت سومی نیز آمده که ابن مردویه از طریق ضحاک از ابن عباس نقل کرده که: «حفصه وارد خانه‌ی خودش شد و دید پیامبر صلی الله علیه وسلم با ماریه است. پیامبر به او فرمود: به عایشه نگو تا بشارت بدهم: پدرت پس از ابوبکر خلیفه می شود. اما حفصه رفت و به عایشه گفت. عایشه از پیامبر صلی الله علیه وسلم خواست تا ماریه را بر خود حرام کند و پیامبر صلی الله علیه وسلم چنین کرد. سپس پیامبر صلی الله علیه وسلم به حفصه گفت: من به تو گفتم به عایشه نگو، اما گفتی. و او را مورد عتاب قرار داد (اما نه به خاطر ماجرای خلافت). پس به همین سبب الله فرمود: «عَرَفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ».

و طبرانی در کتاب «الأوسط» و در «عشرة النساء» از ابوهریره روایت مشابیهی آورده است، ولی در هر دو سند ضعف وجود دارد.

و در بیان سبب خشم پیامبر از زناش و سوگندش برای ترک آنان به مدت یک ماه، داستان دیگری نیز آمده است: ابن سعد از طریق "عمره" از عایشه روایت کرده که: «هدیه‌ای برای پیامبر صلی الله علیه وسلم آورده شد. او آن را میان زناش تقسیم کرد. زینب دختر جحش از سهم خود راضی نشد. بار دیگر سهم او را زیاد کرد. باز هم راضی نشد. عایشه گفت: تو با رد هدیه، چهره‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم را مکدر کردی. پیامبر فرمود: شما نزد



الله خوارتر از آن هستید که با این کارها چهره‌ام را مکدر کنید. من دیگر تا یک ماه نزد شما نمی‌آیم».

و در روایت دیگری از زهری از عروۀ از عایشه چنین آمده که: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم گوسفندی را ذبح کرد و گوشت آن را میان همسرانش تقسیم کرد. به زینب سهمش را فرستاد، ولی او آن را بازگرداند. پس گفت: سهمش را سه برابر کنید. او همچنان نمی‌پذیرفت...» تا اینکه داستان مشابه ادامه دارد.

و قول دیگری هم هست که مسلم از جابر روایت کرده: «ابوبکر آمد درحالی که مردم در آستانه‌ی خانه‌ی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم نشسته بودند و کسی اجازه‌ی ورود نداشت. به ابوبکر اجازه داده شد. سپس عمر آمد و اجازه خواست و به او نیز اجازه داده شد. آن دو دیدند که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم درحالی که زناش اطراف او بودند نشسته است...» و در آن آمده که: «زنان از او درخواست نفقه می‌کردند». پس ابوبکر به‌سوی عایشه رفت و عمر به‌سوی حفصه. سپس پیامبر یک ماه از آنان کناره گرفت و آیه‌ی تخییر نازل شد.

و ممکن است که مجموعه‌ی این اتفاقات سبب کناره‌گیری پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم بوده باشد، و این مناسب با مکارم اخلاق او، حلم او، و گذشت بسیار اوست. و اینکه این کناره‌گیری از سوی او تا هنگامی رخ داد که اسباب آن تکرار شد.

ابن جوزی تنها داستان ذبح را ذکر کرده و آن را به ابن حبیب نسبت داده، بدون ذکر سند، درحالی که این روایت در کتاب ابن سعد با سند آمده است. همچنین داستان نفقه را نیز مبهم بیان کرده، درحالی که آن در صحیح مسلم وجود دارد.

و راجع از همه‌ی اقوال، ماجرای ماریه است، زیرا تنها عایشه و حفصه در آن ماجرا نقش داشتند، برخلاف ماجرای عسل که چندین نفر از زنان در آن دخیل بودند. و ممکن است تمام این عوامل با هم جمع شده باشند ولی تنها به مهم‌ترین آنها اشاره شده باشد. دلیل این احتمال، آن است که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم با قسمش همه‌ی زنان را دربر گرفت. و اگر فقط مربوط به ماجرای ماریه بود، تنها حفصه و عایشه مشمول آن بودند.

و از لطایف ماجرا آن است که با آنکه در شریعت، حداکثر قهر سه روز است، پیامبر یک ماه از آنان کناره گرفت، که حکمت آن این باشد که چون تعداد زناش ۹ نفر بود، اگر در ۳ ضرب شود می‌شود ۲۷، و دو روز دیگر هم برای ماریه که کنیز بود و نسبت به زنان آزاد، حق کمتری داشت. والله اعلم.



این قول که: «پس پیامبر صلی الله علیه وسلم از زناش به مدت ۲۹ شب کناره گرفت» - عدد مربوط به مدت کناره گیری است.

و قول او: «و فرمود که من تا یک ماه وارد بر آنان نمی شوم» - در روایت حماد بن سلمه نزد مسلم از طریق عبید بن حنین آمده که «پیامبر صلی الله علیه وسلم از آنان قسم خورد که یک ماه نزدشان نرود»، یعنی سوگند یاد کرد، و این "ایلاء" به معنای خاص فقهی نیست، بلکه فقط به معنای قسم است.

و این مضمون، مطابق حدیث انس است که بعد از هفت باب خواهد آمد: «پیامبر صلی الله علیه وسلم از زناش قسم خورد که یک ماه از آنان دوری گزیند»، و این موافق لفظ روایت حماد بن سلمه است، گرچه بیشتر راویان در حدیث عمر لفظ "ایلاء" را ذکر نکرده اند. این قول که: «من شده موجدته علیهن»، یعنی از شدت خشم و ناراحتی اش.

و قول او: «وارد بر عایشه شد»: این نشان می دهد که اگر کسی مدتی از همسرانش دور باشد، وقتی باز گردد، می تواند با هر کدام که بخواهد شروع کند و لازم نیست که با قرعه یا به ترتیب نوبت باشد. و گفته شده که آغاز با عایشه از آن رو بود که روز نوبت او بود.

و قول عایشه: «یا رسول الله! تو قسم خورده بودی که تا یک ماه نزد ما نیایی»: پیش تر گذشت که در روایت "سماک بن ولید"، عمر پیامبر صلی الله علیه وسلم را به یاد آورد، و در اینجا عایشه یادآوری می کند. بین این دو تعارضی نیست، چراکه در حدیث عمر، هنگام پایین آمدن پیامبر صلی الله علیه وسلم از اتاق بود، و در اینجا هنگام ورودش نزد عایشه. بنابراین هر دو به نوعی او را یادآوری کردند.

و مسلم از حدیث جابر در این ماجرا روایت کرده که: «پس گفتیم...» و ظاهر این سیاق آن است که ادامه ی حدیث عمر است و او نزد عایشه حاضر بوده. این احتمال هست، ولی ممکن است این بخش از تعلیقات زهری باشد، چون این مقدار از حدیث، از زهری از عروه از عایشه است که مسلم آن را از روایت معمر آورده: «زهری گفت: عروه از عایشه به من خبر داد که...».

و قول او: «و إنما أصبحت من تسع و عشرين ليلة»: در روایت "عقیل" آمده: «برای شب بیست و نهم» (با لام)، و در روایت "سرخی" : «در شب بیست و نهم» (با باء)، که هر دو بسیار نزدیک به هم اند.



اسماعیلی می گوید: از اینجا تا پایان حدیث، در روایت "شعیب" از زهری، به صورت مدرج آمده است، ولی در روایت "معمّر" مفصل و جداگانه آمده. من می گویم: نسبت دادن ادراج به شعیب جای تأمل دارد، چون در باب مظالم، روایت "عقیل" از زهری نیز همین گونه آمده. و مسلم روایت "معمّر" را همان طور که اسماعیلی گفته، مفصل آورده. والله اعلم.

پیش تر در تفسیر سوره احزاب گفته شده است که بخاری اختلاف نظر در روایت داستان اختیار (تخیر) را که آیا از عروه از عایشه است یا از ابوسلمه از عایشه، نقل کرده است.

در جمله «فقال: الشهر تسع وعشرون ليلة وكان ذلك الشهر تسعاً وعشرين ليلة» اشاره به تأویل سخن پیشین است؛ یعنی منظور حصر نیست یا این که «لام» در «الشهر» به عهد از ماه محلوف (ماه هلالی) است و لازم نیست همه ماه ها چنین باشند. عایشه هم از ابن عمر به خاطر روایت مطلقش که گفته بود «ماه همیشه ۲۹ روز است» انتقاد کرد. احمد از طریق یحیی بن عبدالرحمن از ابن عمر روایت کرده که ابن عمر گفته: «ماه ۲۹ روز است.» وقتی این را به عایشه گفتند، او گفت: «الله رحمت کند اباعبدالرحمن را، منظورش این بود که ماه می تواند ۲۹ روز باشد.»

مسلم هم از وجه دیگری همین جمله را از عمر روایت کرده که عایشه آن را تأیید کرده و این را قبلاً در توضیح روایت سماک ابن الولید با اشکال آن بررسی کرده ایم.

در جمله «قالت عائشة: ثم أنزل الله آية التخير» در روایت عقیل «فأنزلت» آمده که بحث مفصل آن در کتاب طلاق خواهد آمد، ان شاء الله.^۱

درسها و اندرزها

حافظ ابن حجر می گوید:

■ در حدیث، عالمی از برخی مسائل خانواده اش سؤال می کند، هرچند این کار برایش ناخوشایند است، ولی اگر این کار سنت و حفظ مسائل است جایز است. مهلب گفته که در اینجا احترام و ترس از عالم نسبت به سؤال درباره موضوعاتی است که ممکن است با مطرح شدن آن تغییراتی حاصل شود و عالم هنگام خلوتش که سؤال می شود ممکن است آن را نپسندد و این به رعایت مروت مربوط است.



- همچنین در حدیث نکوهش شدیدی بر سخت‌گیری بیش از حد نسبت به زنان هست، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم از روش انصار در برخورد با زنانشان پیروی کرد و روش قومش را رها ساخت.
- در حدیث تأدیب مرد برای اصلاح دختر یا خویشاوندش به خاطر همسرش هست و جریان داستان به صورتی که هست روایت شده، هرچند سؤال‌کننده درباره آن نپرسیده بود، ولی این به خاطر مصلحت و بیان بیشتر است، به ویژه اگر عالم بداند که پرسش‌کننده آن را ترجیح می‌دهد.
- در حدیث هم چنین دیده می‌شود که پرسش‌کننده نسبت به عالم خشیت دارد و عالم نیز به او تواضع و صبر دارد، گرچه برایش ناخوشایند است.
- در حدیث جواز ضرب در خانه و کوبیدن آن اگر کسی در را باز نکند ذکر شده است.
- ورود پدران به اتاق دختران حتی بدون اجازه شوهر، و بررسی احوال آنان به ویژه متأهلین هم آمده است.
- در حدیث لطافت و حسن رفتار ابن عباس و دقت و جدیت او در یادگیری فنون تفسیر آمده است.
- ابن عباس برای ارتقای سند و گرفتن علم، مدت طولانی منتظر خلوت عمر بود تا از او علم بگیرد، اگرچه می‌توانست از دیگران که از پرسش او نمی‌ترسیدند علم بگیرد.
- صحابه بر کسب علم و دقت در حالات رسول الله صلی الله علیه وسلم تأکید داشتند.
- در حدیث توصیه شده که طالب علم زمانی برای رسیدگی به معیشت و خانواده خود قرار دهد.
- بحث در علم در راه‌ها، خلوت‌ها، هنگام نشستن و راه رفتن است.



■ در حدیث ترغیب به استفاده از استجمار (دستشویی کردن) در سفر و نگه داشتن آب وضو آمده است.

■ در حدیث عالم آنچه درباره خود و خانواده‌اش می‌گوید که به فایده دینی می‌انجامد هرچند ممکن است بیانش عجیب باشد، جایز است؛ همچنین ذکر زمان تحمل مشکلات.

■ در حدیث شکیبایی نسبت به همسران، چشم‌پوشی از سخنان آنان و عفو از لغزش‌های آنان نسبت به انسان، مشروط بر آنکه برخلاف حق الله نباشد، آمده است.

■ جواز داشتن دربان توسط حاکم در خلوت آمده که اجازه ورود بدون اجازه ندهد؛ و حدیث انس درباره زنی که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم او را نصیحت کرد ولی نشناخت و وقتی به او رسید دربان نداشت، فقط در وقت‌هایی بود که به مردم ملاقات می‌داد.

■ مله‌ب گفته امام می‌تواند از نزدیکان خود به هنگام دستور به ترک آنها، کنار رود تا خشمش فرو بنشیند و سپس با مردم باز گردد. همچنین بزرگان اگر کنار روند، بدون اجازه نمی‌توان وارد شد، حتی اگر فرد واردشونده جایگاه و منزلت بالایی داشته باشد.

■ در حدیث به نرمی با خویشاوندان زنانه و حیا نسبت به آنها اشاره شده است، حتی اگر مرد به خانواده‌اش انتقاد کند.

■ در حدیث گفته شده سکوت گاهی از سخن گفتن مؤثرتر و بهتر است، زیرا وقتی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم غلامش را به رد عمر امر کرد، عمر نمی‌توانست بارها درخواست اجازه کند؛ سکوت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم باعث شد عمر بفهمد که او قصد رد کردن ندارد.

■ اگر دربان بداند که با سکوت شخص اجازه ورود نمی‌دهد، نباید اجازه دهد.

■ جواز درخواست چندباره اجازه ورود برای کسی که اجازه نمی‌گیرد اما امید به گرفتن دارد آمده، ولی نباید بیشتر از سه بار باشد.

■ در حدیث گفته شده هر لذتی یا شهوتی که انسان در دنیا انجام می‌دهد، استعجال و عجله‌ای است از نعمت آخرت، اگر آن را ترک کند برای آخرت ذخیره می‌شود. طبری این



را دلالت بر ترجیح فقر بر ثروت دانسته، به ویژه برای کسی که پولش را در راه درست خرج نمی‌کند. او می‌گوید این افراد در مراحل آزمایش هستند و شکیبایی با شکر بهترین است.

■ عیاض گفته این داستان شاهد بر ترجیح فقیر بر غنی است و مفهوم «کسی که در دنیا نعمت ببرد، به همان اندازه در آخرت محروم است» را توضیح داده. دیگران گفته‌اند منظور آیه آن است که بهره کافران از نعمت دنیا همین است چون آخرت ندارند، که این مسأله میان سلف و خلف اختلاف است و در کتاب رقاق مفصل خواهد آمد

■ در حدیث سفارش شده اگر کسی دوستش غمگین است، مستحب است به او چیزی بگوید که غمش را کاهش دهد و روحش را خوش کند، مانند سخن عمر که گفت: «چیزی می‌گویم که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم بخندد».

■ این کار مستحب است بعد از اجازه بزرگ‌تر انجام شود، مانند کاری که عمر کرد.

■ در حدیث جواز کمک در وضو به ریختن آب روی وضوگیر، و خدمت کوچک به بزرگ حتی اگر کوچک از لحاظ نسب بر بزرگ برتری داشته باشد آمده است.

■ در حدیث به آرایش و پوشیدن لباس و عمامه در ملاقات بزرگان سفارش شده است.

■ در حدیث یادآوری سوگند به کسی که به نظر می‌رسد آن را فراموش کرده، خصوصاً کسانی که به آن علاقه دارند آمده، مانند آنکه عایشه ترسید پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فراموش کرده باشد که سوگند او یک ماه بوده که ماه یا ۳۰ روز است یا ۲۹ روز. وقتی آیه آمد که ماه ۲۹ روز است، فهمید که پیامبر به ماه اول سوگند خورده و این سوگند درست است.

■ در حدیث تأکید بر قول کسانی که گفتند سوگند پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم در آغاز ماه بوده و به همین دلیل به ۲۹ روز اکتفا کرده‌اند آمده، و ابن بطال گفته هر کس بر انجام کاری سوگند خورد با کمترین مقدار نام برده شده در سوگند وفا کرده است. این داستان نزد



شافعی و مالک این گونه تفسیر شده که یعنی اول هلال وارد شده و خارج شده؛ اگر در وسط ماه بود باید ۳۰ روز باشد.

■ در حدیث اشاره به سکونت در اتاقی که دارای پلکان است و استفاده از صندوق برای اثاثیه و بار خانه آمده است.

■ در حدیث نوبت دادن برای حضور در مجلس عالم اگر به دلایل شرعی یا دنیوی نتواند به طور مرتب حاضر شود آمده است.

■ در حدیث پذیرش خبر یک نفر حتی اگر خبرگیرنده کمتر و خبردهنده کمتر از او باشد.

■ همچنین پذیرش روایت بزرگ از کوچک آمده است.

■ همچنین خبری که منتشر شود و تعداد راویانش زیاد باشد اگر از منبع حسّی نباشد لزوماً درست نیست. مانند اینکه انس با یقین از طلاق سخن گفته و عمر در منبر آن را دیده، که ظاهراً این شایعه از عدم حضور پیامبر در میان زنانش ناشی شده که مردم خیال کرده‌اند او طلاق داده. در حدیث گفته شده که آغاز نشر چنین شایعاتی ممکن است از منافقان باشد.

■ در حدیث آمده کفایت در شناخت حکم از هم‌نشین، هر چند بتوان آن را از فرد دیگری که هم‌نشین گرفته هم گرفت.

■ در حدیث تمایل به رسیدن به مرتبه بالا اگر بدون مانع شرعی باشد جایز است؛ و ممکن است منظور از آن این باشد که انسان اصول کلی اتفاقات غیبت را با سوال بعدی شفاهی یاد بگیرد که این یکی از فواید نوشتن بخش‌هایی از حدیث است.

■ از جمله اموری که این حدیث بر آن دلالت دارد، حال و منش صحابه است در علاقه شان به اطلاع از وضعیت‌های گوناگون پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم؛ چه آن وضعیت‌ها بزرگ باشد و چه کوچک. و اهتمام ایشان به آنچه پیامبر بدان اهتمام می‌ورزید؛ چنان‌که آن انصاری گفت که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم زنانش را طلاق داده است، و همین سخن نزد او نشانه‌ای بود بر وقوع طلاق، که در نتیجه آن، اندوه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به قدری بزرگ



دانسته شد که از حمله پادشاه شام (غسانی) با لشکریانش به مدینه برای جنگ نیز بزرگ‌تر شمرده شد. و این نگاه از این جهت بود که آن انصاری یقین داشت که اگر دشمنشان حمله کند، مغلوب خواهد شد و شکست می‌خورد، و احتمال خلاف این امر بسیار ضعیف است؛ اما در مورد طلاق، او چنان تصور می‌کرد که اگر واقع شده باشد، قطعاً اندوه شدیدی برای پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به‌دنبال خواهد داشت.

■ و آنان (صحابه) در نهایت درجه‌ی مراعات خاطر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم بودند، تا جایی که نمی‌خواستند حتی اندک ناراحتی و اضطرابی برای آن حضرت ایجاد شود. پس هرچه او را ناراحت می‌کرد، آنان را نیز ناراحت می‌کرد؛ و هرچه او را غمگین می‌ساخت، ایشان را نیز به اندوه می‌کشاند. رضوان الله علیهم.

■ و در این حدیث است که: غضب و اندوه می‌تواند انسان باوقار را نیز وادار کند که از حالت تأنی و خویشنداری همیشگی خود خارج شود؛ چنان‌که عمر گفت: «سه بار بر من چیره شد آنچه در دل داشتم.»

■ و نیز در آن آمده است: شدت فزع و اضطراب در مواجهه با مسائل مهم.

■ و اینکه نگاه کردن انسان به بخش‌هایی از خانه‌ی دوستش جایز است، اگر بداند که او از این امر کراهت ندارد. و به این وسیله، جمع می‌شود بین داستان عمر (که به خانه پیامبر نگاه کرد) و آنچه از نهی درباره نگاه‌های بی‌مورد وارد شده است، چنان‌که نووی نیز بدان اشاره کرده است. و احتمال دارد که نگاه عمر به داخل خانه پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم ابتدا به‌صورت اتفاقی رخ داده باشد، که مثلاً جو و برگ درخت قرظ را دید و آن را اندک شمرد، پس سر بلند کرد تا ببیند چیزی با ارزش‌تر وجود دارد یا نه؛ و چون فقط پوست‌هایی دید، همان سخن را گفت. بنابراین، نهی مذکور درباره کسی است که عمداً از ابتدا نگاه کرده و در خانه دیگران تفرص کند.

■ و در این حدیث آمده است: کراهت از ناپسند شمردن نعمت و کوچک شمردن آنچه الله روزی کرده، حتی اگر اندک باشد، و اینکه لازم است از چنین حالتی استغفار کرد، و



از اهل فضل نیز طلب استغفار نمود، و نیز ترجیح دادن قناعت، و بی‌اعتنایی به آنچه دیگران از دنیا بهره برده‌اند.

■ و در آن آمده است: جایز است کسی که رازی را فاش کرده، به گونه‌ای که شایسته اوست مجازات شود.

۸۴ - باب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

باب: «روزی نافله‌ی زن به اجازه‌ی شوهرش»

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: باب: روزه گرفتن زن با اجازه شوهر به صورت مستحب: این اصل را بخاری در کتاب «صوم» ذکر نکرده است، ولی ابومسعود در آثار بخاری از حدیث ابو هریره آورده است، اما چنین نیست، زیرا مسلم آن را در اثنای حدیثی در کتاب زکات ذکر کرده است. و مزّی در کتاب «الأطراف» در این مورد دچار اشتباه شده که من در حاشیه‌ام آن را توضیح داده‌ام.

۵۱۹۲ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبِعَلِّهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ »

ترجمه: «ابوهریره می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: نباید زن در حالی که شوهرش در خانه است و در مسافرت نیست بدون اجازه او روزه سَنَت بگیرد».

توضیح: قوله (لا تصوم): این عبارت نزد اکثر راویان به صورت خبری آمده ولی مراد از آن نهی است. ابن التّین و قرطبی برخلاف واقع، روایت مرفوع را نادرست دانسته‌اند. در روایتی از مستملی آمده است: «لا تصومن» با نون تأکید. و در روایت مسلم از طریق عبدالرزاق از معمر آمده: «لا تصم»^۱.

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: مؤلف، حدیثی بدین مضمون نقل کرده است که ابوهریره رضی الله عنه می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «برای زن جایز نیست که با حضور شوهرش، جز به اجازه‌ی او، روزه (ی نفل) بگیرد و نباید کسی را بدون اجازه‌ی شوهرش به خانه‌اش راه دهد».



این، یکی از حقوق مرد بر همسر اوست؛ یعنی وقتی مردی در شهر یا منطقه‌ی خود باشد، زنش نباید بدون اجازه‌ی او، روزه‌ی نفل بگیرد؛ ولی اگر شوهرش در شهر یا منطقه نباشد، زن می‌تواند در صورت تمایل، روزه‌ی نفل بگیرد. از ظاهر این حدیث چنین برداشت می‌شود که این دستور، هم شامل روزه‌ی فرض می‌شود و هم شامل روزه‌ی نفل. روشن است که زن نباید بدون اجازه‌ی شوهرش روزه‌ی نفل بگیرد؛ زیرا رعایت حق شوهر بر او واجب است و روزه‌ی نفل، عمل داوطلبانه‌ای است که با ترک آن، گناه کار نمی‌شود؛ ولی با ترک حقوق شوهرش گناه کار می‌گردد. چراکه ممکن است مرد، بخواهد با همسرش هم‌بستر شود و اگر زن، در حال روزه باشد، مرد دچار مشکل می‌گردد یا لاقلاً امکان دارد به‌خاطر ملاحظه‌ی همسرش، شهوتش را سرکوب کند؛ البته ناگفته نماند که اگر زنی، بدون اجازه‌ی شوهرش روزه‌ی نفل بگیرد، این حق برای شوهر او محفوظ است که با وی نزدیکی کند و هیچ گناهی بر او نخواهد بود که با همسر روزه‌دارش نزدیکی کرده است. ولی مرد، خودش احساس بدی خواهد داشت که در چنین حالتی با همسرش نزدیکی نماید. از این رو پیامبر ﷺ فرمود: «برای زن جایز نیست که با حضور شوهرش، جز به اجازه‌ی او، روزه‌ی (نفل) بگیرد».

و اما روزه‌ی فرض؛ اگر ایامی که از سال (قمری) باقی مانده، بیش از ایامی است که زن، روزه‌ی قضایی دارد، برایش جایز نیست که بدون اجازه‌ی شوهرش، با حضور وی روزه‌ی قضایی بگیرد؛ یعنی اگر ده روز رمضان بر گردن اوست و اینک در ماه رجب به‌سر می‌برد، تنها در صورتی می‌تواند روزه‌ی قضایی بگیرد که شوهرش اجازه دهد؛ زیرا وقت دارد. اما اگر فقط ده روز از ماه شعبان باقی مانده است، زن می‌تواند بدون اجازه‌ی شوهرش، روزه‌های قضایی‌اش را به‌جای آورد؛ زیرا برای انسان جایز نیست که روزه‌های قضایی خود را تا رمضان دوم به‌تأخیر بیندازد. بنابراین در چنین مواردی، زن به وظیفه یا واجب شرعی خود عمل کرده است و در چنین مواردی، اجازه‌ی شوهر و هیچ‌کس دیگری شرط نیست.

موضوع روزه‌ی زن، مفصل است: روزه‌ی نفل جز با اجازه‌ی شوهر، جایز نیست؛ ولی روزه‌ی قضایی، اگر وقت کافی باشد، باز هم بدون اجازه‌ی شوهر، جایز نیست و اگر وقت کافی به‌اندازه‌ی روزهایی که بر گردن اوست، وجود نداشته باشد، دیگر، اجازه‌ی شوهر، شرط نیست. این، در صورتی است که شوهرش حاضر است، یعنی در شهر می‌باشد؛ و اگر غایب است، زن می‌تواند روزه بگیرد.



ولی آیا نماز نیز همین گونه است؟ احتمال دارد نماز نیز مثل روزه باشد؛ لذا زن نباید با حضور شوهرش نماز نفل بخواند. این احتمال نیز وجود دارد که چون نماز زمان زیادی نمی‌برد، لذا مانند روزه نیست؛ زیرا روزه، در همه‌ی روز است، ولی نماز این گونه نیست و نماز نفل، دو رکعت است و ناگفته پیداست که اجازه‌ی شوهر درباره‌ی نماز فرض، شرط نیست. لذا چنین به نظر می‌رسد که حکم نماز در چنین موردی، مانند روزه نیست و زن می‌تواند با حضور شوهرش، نماز نفل بخواند؛ مگر این که شوهر، او را از نماز نفل منع کند و بگوید: اینک به نزدیکی با تو نیاز دارم؛ مثلاً بگوید: نماز چاشت نخوان؛ یا نماز شب نخوان. ناگفته نماند که برای مرد جایز نیست همسرش را از کارهای نیکی مانند نماز چاشت یا تهجد، محروم کند، مگر این که شهوت، بر او غالب شود و نتواند صبر کند. ولی در مجموع، مرد باید یاور همسرش در کارهای نیک و اطاعت و بندگی الله ﷻ باشد و بدین سان همانند همسرش اجر و پاداش خواهد یافت.

اما مسأله‌ی راه دادن دیگران به خانه‌ی شوهر یا اجازه دادن به دیگران برای ورود به منزل، تنها با اجازه‌ی شوهرش جایز است؛ ولی این اجازه، بر دو نوع است:
نوع اول: اجازه‌ی عرفی؛ یعنی روشی که معمول شده است و گاه همسایگان، دوستان، همکاران و نزدیکان یک زن، به دیدنش می‌آیند و مرد نیز به همسرش اجازه می‌دهد که این افراد، به خانه‌اش بیایند. لذا زن می‌تواند این‌ها را به خانه‌ی شوهرش راه دهد؛ مگر این که مرد، منع کند و بگوید: فلان زن حق ندارد وارد خانه‌ام شود یا فلان زن حق ندارد نزدت بیاید. در این صورت بر زن واجب است که به حرف شوهرش عمل کند.

نوع دوم: اجازه‌ی لفظی است؛ بدین سان که مرد به همسرش بگوید: «هر که را خواسته باشی، می‌توانی به خانه بیآوری، جز کسی که به گمانت، ورودش به خانه و رفت و آمد با او، زیان بار است». در این صورت اجازه‌ی مرد، ضروری است.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که مرد می‌تواند هر که را بخواهد، حتی مادرزن، یا خواهرزن و یا خاله و عمه‌ی همسرش را از ورود به خانه‌اش منع کند؛ البته در صورتی که رفت و آمد چنین کسانی به خانه‌اش، برای او و خانواده‌اش، زیان بار باشد. زیرا برخی از زن‌ها، حتی نسبت به دختران خود حسادت دارند و نمی‌توانند شاهد زندگی آرام و خوشبختی دخترشان باشند و با دوبه‌هم‌زنی، رابطه‌ی دختر و داماد خود را خراب می‌کنند! مانند جادوگرانی که با سحر و جادو،



سعی می کنند روابط زناشویی برخی از زنان و شوهرانشان را خراب نمایند. در چنین مواردی، اصلاً به صلاح نیست که همسر آدم با مادرش رفت و آمد کند.

۸۵ - باب إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ رَوْحِهَا

باب: زنی که می خوابد و بستر خواب شوهرش را ترک می کند

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: باب: اگر زنی شب را در حالی بگذراند که بستر شوهرش را ترک کرده باشد یعنی بدون عذر موجه، چنین کاری جایز نیست

۵۱۹۳ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ».

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هرگاه، مرد، همسرش را به رختخواب فرا خواند و زن، اجابت نکند و شوهرش، شب را با خشم بر او، سپری نماید، فرشتگان تا صبح، او را لعنت می کنند».

۵۱۹۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرُورَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ رَوْحِهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُرْجَعَ ».

ترجمه: «ابوهریره می گوید: هر شبی که زن از رختخواب شوهرش دوری کند و خود را در اختیار او قرار ندهد، تا وقتی که به رختخواب او بر می گردد و خود را تسلیم شوهرش می نماید، فرشتگان او را نفرین و لعن می نمایند».

توضیح هردو حدیث: حافظ ابن حجر می گوید: در سند آمده است (محمد بن بشار) وی؛ بنادر است، و ابوعلی جیانی نقل کرده که در برخی نسخه ها به اشتباه آمده: «ابن سنان» که غلط است. سلیمان همان اعمش است، و ابوحازم، سلمان اشجعی است.

در روایت دوم آمده: «از زراره» که همان قاضی بصره، زراره بن ابی اوفی است، کنیه اش ابوحاجب است، و فقط دو حدیث در صحیحین از ابوهریره روایت دارد.

قوله: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ»: ابن ابی جمرة می گوید: ظاهر این جمله آن است که «فراش» کنایه از جماع است، و آن را تأیید می کند حدیث «الولد للفراش»، یعنی فرزند از



آن کسی است که با زن در فراش هم‌بستر شده. و کنایات درباره امور شرم‌آور در قرآن و سنت فراوان است.

ظاهر حدیث آن است که لعن، مخصوص ترک رابطه در شب است، به دلیل عبارت «حتی تصبح»، که اشاره به تأکید این امر در شب و شدت انگیزش در آن زمان دارد. اما این بدان معنا نیست که در روز جایز است امتناع کند؛ بلکه شب ذکر شده چون معمولاً محل وقوع چنین کاری است.

در روایت مسلم از طریق ابی حازم آمده: «قسم به آنکه جانم در دست اوست، هیچ مردی زنش را به بستر فراخواند و او امتناع کند، مگر اینکه کسی که در آسمان است (الله یا فرشتگان)، بر او تا زمانی که شوهر راضی شود خشمگین است.»

در حدیثی دیگر از جابر آمده که پیامبر فرمود: «سه گروه‌اند که نه نمازشان پذیرفته می‌شود و نه کار نیکی از آنان بالا می‌رود:

۱. بنده فراری تا زمانی که بازگردد،

۲. شخص مست تا زمانی که به‌هوش آید،

۳. زنی که شوهرش از او ناراضی است تا اینکه شوهرش از او راضی شود.»

این احادیث هم شب و هم روز را دربرمی‌گیرد.

در روایت دیگر آمده: «فأبَت أن تجيء»؛ یعنی زن امتناع کرد. در روایتی دیگر آمده: «فبات غضبان علیها»، و همین جمله دلیل لعن است، زیرا عصیان او ثابت شده است.

اما تعبیر «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها» - که ظاهراً صیغه مفاعله دارد - معنای آن هجرت از سوی زن است، نه دو طرفه.

پس اگر زن آغازگر قهر بوده و شوهر از این رو خشمگین شده، مورد لعن واقع می‌شود.

اما اگر شوهر ظالمانه شروع کرده و زن نیز به‌حق کناره گرفته، لعن بر او وارد نیست.

در حدیث آمده: «لعنتها الملائكة حتى تصبح»، و در روایت زرارة: «حتى ترجع»؛ که معنای کامل‌تری دارد.

در حدیثی از ابن عمر آمده: «دو نفر هستند که نمازشان از سرشان بالاتر نمی‌رود: بنده فراری، و زنی که شوهرش بر او خشمگین است تا زمانی که بازگردد.»



درسها و اندرزها!!

- مهلب می گوید: این حدیث نشان می دهد که ترک حقوق - چه بدنی و چه مالی - موجب خشم الله می شود، مگر اینکه به لطف الله بخشوده شود.
- و از آن استفاده می شود که لعن گناه کار مسلمان، برای ترساندن و بازداشتن او جایز است؛ اما اگر مرتکب گناه شد، برایش دعا به هدایت و توبه می شود.
- ابن ابی جرمة می گوید: آیا فرشتگانی که لعن می کنند، حافظان اعمال اند یا دیگران؟ احتمال هر دو وجود دارد. در روایت مسلم آمده: «الذی فی السماء»، اگر مراد ساکنان آسمان باشد، پس لعن عمومیت دارد.
- و در آن است که دعای فرشتگان - خواه خیر، خواه شر - پذیرفته می شود، چون پیامبر با آن هشدار داده است.
- و در آن است: تشویق به رضایت شوهر و کوشش در جلب رضایت او، و اینکه صبر مرد بر ترک جماع، کمتر از صبر زن است.
- و اینکه از شدیدترین عوامل پریشانی مرد، نیاز جنسی است؛ از همین رو شریعت زن را به یاری شوهر در این امر فراخوانده است، یا برای تشویق به فرزندآوری. و نشانه آن احادیثی است که به نکاح ترغیب کرده اند، چنان که در ابتدای کتاب نکاح آمده.
- و در آن است که: ثواب اطاعت الله و صبر در عبادت، پاداش مراقبت از بنده اش است؛ چنان که الله چیزی از حقوق بندگان را رها نمی کند، حتی فرشتگان خود را وامی دارد تا کسی را که یکی از بندگان را در خواسته های از خواسته های مشروعش خشمگین کرده، لعنت کنند.
- پس شایسته است بنده نیز حقوق پروردگارش را به جا آورد؛ وگرنه چه زشت است که فقیری نیازمند نسبت به الله توانگر، ناسپاس باشد. پایان، خلاصه ای از سخنان ابن ابی جرمة رحمه الله.



۸۶ - باب لَا تَأْذَنُ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

باب: زن باید هیچ کس را به خانه‌ی شوهر خود اجازه ندهد مگر به اجازه‌ی شوهرش

توضیح: حافظ ابن حجر گفته است: (باب: زن بدون اجازه شوهرش نباید به کسی اجازه ورود به خانه او بدهد): مراد از «خانه شوهر»، محل سکونت اوست، خواه مالک آن باشد یا نباشد.

۵۱۹۵ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيْهِ شَطْرَهُ » . وَرَوَاهُ أَبُو الزُّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ .

معنی کلمات:

- **شاهد:** کسی که در منزل و محیط سکونت خود بوده و در حال سفر نباشد.

ترجمه: ابوهریره - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «برای زن، جایز نیست که هنگام حضور شوهر، بدون اجازه اش روزه (نفلی) بگیرد. و همچنین نباید بدون اجازه شوهر کسی را به خانه اش راه دهد. و آنچه را که بدون دستور شوهر، انفاق کند، نصف اجرش به شوهر می رسد».

توضیح: قوله (عن الأعرج): شعیب از ابوالزناد چنین روایت می کند. اما ابن عیینه، از ابوالزناد این گونه نقل کرده: «از موسی بن ابی عثمان، از پدرش، از ابوهریره؛ و مؤلف (یعنی بخاری) در ادامه، این اختلاف را بیان کرده است.

قوله (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها...) : این حکم، شامل کنیزی هم می شود که در اختیار مالک خود است و مالک می تواند با او نزدیکی کند.

در روایتی از همام آمده: «وَبَعْلُهَا» (شوهرش)، که از لحاظ دلالت پربارتر است؛ چرا که ابن حزم از اهل لغت نقل کرده که «بعل» هم به معنی شوهر است و هم به معنی مالک. اگر این قول ثابت باشد، آنگاه احکام مربوط به شوهر شامل مالک نیز می شود؛ زیرا هر دو در معنای برخورداری جنسی از زن مشترکند.

قوله (شاهد): یعنی حاضر، در مقابل غایب.



قوله (إلا بإذنه): یعنی زن حق ندارد بدون اجازه شوهر، روزه بگیرد؛ مگر در روزه‌های واجب رمضان، یا واجب غیر رمضان در صورتی که وقت آن تنگ شده باشد.

در ترجمه قبلی (باب قبلی)، بخاری این حکم را در مورد «روزه مستحبی» بیان کرده بود و گویا آن را از روایت «الحسن بن علی از عبدالرزاق» گرفته که در آن آمده: «زن نباید غیر از رمضان، روزه بگیرد.»

طبرانی نیز از ابن عباس حدیثی نقل کرده که پیامبر فرمود: «از حقوق شوهر بر زن این است که بدون اجازه‌اش روزه مستحبی نگیرد. اگر بگیرد، از او پذیرفته نمی‌شود.» قبلاً نیز اختلاف در عبارت «لا تصوم» گذشت، و روایت این باب دلالت دارد بر تحریم چنین روزه‌ای برای زن، و این قول جمهور علماست.

نووی در «شرح المذهب» می‌گوید: برخی از اصحاب ما آن را مکروه دانسته‌اند، ولی قول صحیح‌تر همان تحریم است.

اگر زنی بدون اجازه شوهر روزه گرفت، از نظر فقهی روزه‌اش صحیح است ولی گناهکار است؛ چون صحت فعل و گناه بودنش از دو جهت متفاوت‌اند، و پذیرش آن نزد الله است. این را عمرانی گفته است.

نووی می‌گوید: طبق مذهب، زن در این صورت مستحق ثواب نیست؛ و چون حدیث با صیغه نهی وارد شده، دلالت بر تحریم دارد، حتی اگر ظاهرش خبر باشد؛ زیرا خبر در این‌جا تأکید بیشتری دارد.

نووی در «شرح مسلم» می‌گوید: علت تحریم این کار آن است که شوهر، حق بهره‌مندی جنسی از زن را در هر زمان دارد؛ و این حق فوری و لازم‌الاجراست. پس نباید این حق با روزه مستحبی یا حتی واجبِ موسع (که زمانش گسترده است) فوت شود. پس اگر زن بدون اجازه شوهر روزه بگیرد و شوهر بخواهد با او نزدیکی کند، جایز است و اگر انجام دهد، روزه‌اش باطل می‌شود؛ چون مسلمین عموماً حرمتِ شکستن روزه را رعایت می‌کنند.

و اگر شوهر در سفر باشد، پس ظاهر حدیث که «در حضور شوهر» را شرط دانسته، اقتضا دارد که در غیاب او روزه مستحبی برای زن جایز است.

اما اگر زن روزه گرفت و شوهر در وسط روز آمد، می‌تواند روزه او را باطل کند و این کار نیز مکروه نیست.



و مشابه غیبت شوهر، حالتی است که بیمار است و توان نزدیکی ندارد. مهلب نهی مذکور را به کراهت حمل کرده و گفته: این از باب حسن معاشرت است. زن می‌تواند در غیر واجبات، کاری را بدون اجازه شوهر انجام دهد مادامی که به او آسیبی نمی‌زند یا مانع از انجام وظایف شوهر نمی‌شود؛ و شوهر هم نمی‌تواند عبادتی را که زن بدون اذن آغاز کرده، باطل کند. اما این قول خلاف ظاهر حدیث است.

و در حدیث آمده: که حق شوهر بر زن، از عبادات مستحب بیشتر و مهم‌تر است؛ زیرا حق شوهر واجب است، و انجام واجب بر انجام مستحب مقدم است.

قوله (ولا تأذن فی بیته): در روایت مسلم از طریق همام از ابوهیره آمده: «در حالی که شوهر حاضر است، مگر با اجازه او.» این قید (در حال حضور شوهر) مفهوم خاصی ندارد؛ بلکه از باب غالب بودن این حالت است. اما غیبت شوهر مجوز آن نیست که زن به دیگران اجازه ورود بدهد، بلکه در این حالت نهی بیشتر است، چرا که در احادیث آمده: «نباید نزد زنان مردان غایب وارد شوید.»

اما احتمال دارد مفهوم داشته باشد؛ به این معنا که وقتی شوهر حاضر است، گرفتن اجازه آسان است، ولی در غیبت ممکن نیست. پس اگر ضرورت ایجاب کرد، ورود بدون اجازه اشکالی ندارد.

این همه مربوط به ورود به خانه محل زندگی زن است. اما اگر زن به کسی اجازه ورود به بخش دیگری از خانه بدهد که مربوط به او نیست، باز هم این حکم شاملش می‌شود. نووی می‌گوید: این حدیث دلالت دارد بر اینکه نباید بدون اجازه شوهر کسی را به خانه او راه داد، مگر با اجازه‌اش.

اما اگر زن می‌داند که شوهرش به آن رضایت دارد، اشکالی ندارد؛ مثل جایی که شوهرش همیشه مهمانان را در مکانی خاص می‌پذیرد، چه خودش حاضر باشد چه نباشد؛ و در این موارد، گرفتن اجازه خاص لازم نیست.

پس باید یا به اجازه تصریحی یا به اجازه عرفی و کلی توجه کرد.

قوله (إلا بإذنه): یعنی اجازه صریح؛ و اینکه آیا قرائن دال بر رضایت، جایگزین صراحت می‌شوند؟ در آن تأمل است.

قوله (وما أنفقت من نفقة عن غیر أمره فإنه یؤدی إلیه شطره): یعنی زن اگر از مال شوهرش بدون اجازه خرج کند، نیمی از پاداش به شوهر می‌رسد.



در روایت همام آمده: «اگر زن از مال شوهرش بدون اجازه صدقه بدهد، نصف اجر آن مال شوهر است.»

در روایت ابوداود آمده: «نیمی از اجر برای زن است.» خطابی به گونه‌ای شاذ گفته: منظور از شطر، نیمی از مال خرج شده است، یعنی زن باید نصف مال را به شوهر بازگرداند، اگر بیش از مقدار واجب خرج کرده باشد.

او گفته: نفقه معاوضه‌ای است، پس خرج کردن بیش از مقدار لازم باید جبران شود. و زن فقط در مقدار واجب مجاز است، به دلیل حدیث هند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «از مال شوهرت به اندازه نیاز خودت و فرزندت بردار.» اما روایت دیگر، این تفسیر خطابی را رد می‌کند.

نووی می‌گوید: مراد از «بدون اجازه»، نبودن اجازه صریح درباره مقدار معین است. و این مانع از آن نیست که اجازه‌ای عام (صریح یا عرفی) شامل آن باشد.

و تأکید می‌کند که این تفسیر به این خاطر لازم است که اجر بین زن و مرد تقسیم شود. چون اگر زن بدون هیچ‌گونه اجازه‌ای خرج کند، اصلاً مستحق اجر نیست، بلکه گناهکار است.

و این همه در صورتی است که مقدار خرج شده اندک و مطابق عرف رضایت شوهر باشد؛ و اگر بیشتر باشد، جایز نیست.

و تأیید آن، حدیث عایشه است در باب زکات و بیوع که آمده: «اگر زن بدون فساد از غذای خانه خرج کند...»؛ یعنی غذایی که عرفاً شوهر رضایت دارد.

و اینکه در حدیث از «طعام» نام برده شده، نشانه همین عرف است؛ چون معمولاً مردم نسبت به غذا دست و دل بازترند تا نسبت به پول نقد.

و قبلاً در شرح حدیث عایشه در زکات، مباحث مفیدی مطرح شد. و احتمال دارد که مراد از «نصف اجر» در این حدیث، مربوط به مالی باشد که شوهر به زن داده تا از آن خرج کند.

پس اگر زن از آن خرج کرد، پاداش بین هر دو تقسیم می‌شود؛ برای مرد، چون مال از اوست و خرج آن ثواب دارد (چنان که در حدیث سعد بن ابی وقاص آمده)؛ و برای زن، چون خرج نفقه خود کرده.



و مؤید این معنا روایتی است که ابوداود در ادامه همین حدیث از ابوهریره نقل کرده: «زن نباید از مال شوهرش صدقه بدهد، مگر از غذای خودش، و اجر بین هر دو است؛ و صدقه دادن از مال شوهر بدون اجازه‌اش جایز نیست.»

ابوداود از ابن‌العبد نقل کرده: این حدیث روایت همام را تضعیف می‌کند. یعنی برداشت عمومی از روایت همام را تضعیف می‌کند، نه معنای درست آن.

و نیز در حدیث سعد آمده: «زنی گفت: ای رسول الله، ما زیر بار پدران، شوهران و پسرانمان هستیم. پس چه مقدار از اموالشان برای ما حلال است؟ فرمود: از خرمای تازه بخورید و هدیه دهید.»

ترمذی و ابن‌ماجه از ابوامامه نقل کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «زن نباید چیزی از خانه شوهرش خرج کند، مگر با اجازه او.» پرسیده شد: حتی غذا؟ فرمود: آن بهترین مال ماست!

ظاهر این دو روایت متعارض است، اما قابل جمع‌اند: مراد از «خرمای تازه» چیزی است که زود فاسد می‌شود، پس پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه داده؛ ولی درباره غیر آن - حتی اگر غذا باشد - چنین اجازه‌ای نیست.

قوله (ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى...): یعنی ابوالزناد این حدیث را درباره روزه گرفتن زن، از طریق دیگری نیز نقل کرده؛ از موسی بن ابی‌عثمان، از پدرش، از ابوهریره. موسی بن ابی‌عثمان، پدرش ابو عثمان، معروف به «تبان» است (با حرف تاء و باء مشدد)، و نامش سعد یا عمران است؛ و او مولای مغیره بن شعبه است. او در صحیح بخاری فقط همین یک حدیث را دارد.

احمد، نسائی، دارمی، و حاکم حدیثش را از طریق ثوری، از ابوالزناد، از موسی نقل کرده‌اند که مربوط به حکم روزه است.

و دارمی، ابن‌خزیمه، ابوعوانه و ابن‌حبان نیز آن را از طریق ابن‌عیینه، از ابوالزناد، از اعرج نقل کرده‌اند.

ابوعوانه از ابن‌مدینی نقل می‌کند: سفیان (ابن عیینه) این حدیث را بار دیگر از ابوالزناد روایت کرد ولی از موسی بن ابی‌عثمان، نه از اعرج. و پس از بررسی، روایت موسی را پذیرفت و از روایت اعرج بازگشت.



و ما این حدیث را با سند عالی در "جزء اسماعیل بن نجید" از روایت مغیره بن عبدالرحمن از ابی الزناد نقل کردیم.

در این حدیث حجتی است علیه مالکی‌ها در مورد جایز دانستن ورود پدر یا امثال او به خانه زن بدون اجازه شوهرش. آنان در پاسخ می‌گویند که این حدیث با پیوند خویشاوندی (صلة الرحم) معارض است. بین این دو (حدیث و صله رحم) عموم و خصوص وجهی وجود دارد، و نیاز به مرجح (برتری‌دهنده) است.

همچنین می‌توان گفت: صله رحم در مواردی توصیه شده که با اموال شخص وصل‌کننده صورت گیرد، در حالی که زن در خانه شوهرش بدون اجازه او مالک تصرف نیست. همان‌طور که اجازه ندارد با اموال شوهرش صله رحم کند، بدون اجازه او هم نمی‌تواند کسی را وارد خانه‌اش کند.^۱

۸۷ - باب

باب

توضیح: حافظ می‌گوید: قوله (باب): این گونه بدون عنوان ذکر شده است. در آن حدیث اسامه آمده است: «ایستادم بر در جهنم، پس دیدم بیشتر کسانی که وارد آن شدند، زنان بودند». در نسخه نسفی لفظ "باب" افتاده، بنابراین این حدیث بخشی از باب قبلی تلقی می‌شود. تناسب آن با باب قبل از آن جهت است که زنان معمولاً دچار همان نهی ذکرشده می‌شوند و از این رو بیشترین اهل جهنم هستند. والله أعلم.

۵۱۹۶ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا الثَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَةً مِنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ ، وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ ، غَيْرَ أَنَّ أَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ ، وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَةٌ مِنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ » .

ترجمه: «اسامه - رضی الله عنه - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: بر در بهشت ایستادم دیدم اکثر کسانی که داخل آن می‌شوند فقرا و مساکین می‌باشند،



اشخاص ثروتمند و خوشبخت دنیا هنوز برای حساب بر در بهشت متوقف شده بودند، اما به آنها که اهل جهنم بودند دستور داده شد تا وارد شوند، بر در جهنم ایستادم دیدم اکثر اهل دوزخ زن هستند».

توضیح: د. سلیمان اشقر می نویسد: دلیل اهل دوزخ بودن اکثریت زنها این است که زنان عموماً مغلوب هوس ها هستند و به زینت ناپایدار دنیا گرایش عمیق دارند. چون عقل آنها ناقص و توان دیدن آنسوی قضایا را ندارند. بنابر این از عمل کردن برای آخرت و آمادگی برای آن ناتوانند. عامل دیگری اینکه آنها به دنیا و زرق و برق آن گرایش دارند. با توجه به دلائل مذکور می توان گفت: زنها مؤثرترین عامل منصرف کننده مردان از آخرت هستند. چون گرایش به سوی هوس در زنها بسیار زیاد است. لذا اغلب آنها خود و دیگران را از جهان آخرت بازمی گردانند و بسیار زود فریب می خورند و دعوت کسانی که آنها را به سوی آخرت فرا می خواند به سختی اجابت می کنند. در عین حال میان آنها انسانهای شایسته ای وجود دارد که حافظ حدود الله، پایبند به اصول شریعت، فرمانبردار فرامین الهی و رسولش هستند و وارد بهشت می شوند. و در میان زنها کسانی یافت می شوند که در ایمان و اعمال نیک از بسیاری از مردان سبقت گرفته اند.

۸۸ - باب كُفْرَانِ الْعَشِيرِ

وَهُوَ الزَّوْجُ ، وَهُوَ الْخَلِيطُ مِنَ الْمَعَاشِرَةِ . فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: ناسپاسی عشیر

که مراد از آن شوهر است و آن الخیط است که مأخوذ از معاشرت است. در این باره ابوسعید از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده است.

توضیح: قوله (باب كفران العشير) یعنی ناسپاسی نسبت به شوهر. «عشیر» یعنی معاشر و هم نشین. در اینجا منظور، شوهر است؛ ولی در آیه (وَلَيْسَ الْعَشِيرُ) منظور فردی است که با انسان معاشرت و مخالطت دارد. این تفسیر از ابوعبیده است. او درباره آیه (لَيْسَ الْمَوْلَى



ولبس العشير) می گوید: «مولی» پسرعمو و «عشیر» یعنی معاشر و هم نشین. بخشی از این مطلب پیش تر در کتاب ایمان بیان شد.^۱

۵۱۹۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ « إِنْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ تَتَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكْعُكَعْتَ . فَقَالَ « إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ - أَوْ أَرَيْتُ الْجَنَّةَ - فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنُقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهَا لَأَكَلْتُ مِنْهَا مَا بَقِيََتِ الدُّنْيَا ، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنَظَرًا قَطُّ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ » . قَالُوا لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « بِكُفْرِهِنَّ » . قِيلَ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ « يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ ، وَلَوْ أَحْسَنْتُ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ » .

ترجمه: «عبدالله بن عباس می گوید: در زمان پیامبر - صلی الله علیه وسلم - خورشید، گرفتگی پیدا کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نماز را شروع کرد و (در رکعت اول) بسیار ایستاد تقریباً به اندازه ای که سوره بقره را خواند بعداً به رکوع رفت و به آن طول داد بعداً سرش را از رکوع بلند کرد و مجدداً مدت طولانی ایستاد (و به قرائت مشغول شد) اما مدت آن کمتر از مدت قیام اول بود بعداً به رکوع طولانی رفت اما مدت آن کمتر از رکوع اول بود بعد بلند شد و به سجده رفت، بعد از سجده رکعت اول بلند شد و مدت فراوانی ایستاد اما طول آن کمتر از ایستادن اولی بود، بعداً به رکوع طولانی رفت اما طول آن کمتر از رکوع اول بود، بعداً سر را از رکوع برداشت و مدت طولانی ایستاد ولی طول آن کمتر از قیام اولی بود.



سپس به رکوع رفت و به آن طول داد اما طول آن کمتر از طول رکوع اول بود، سپس به سجده رکعت دوم رفت و دو سجده را به جا آورد (و بعد از تشهد و سلام) از نماز فارغ شد، و در اثنای نماز، گرفتگی خورشید از بین رفت، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: خورشید و ماه هر یک مخلوق و نشانه ای از نشانه های عظمت الهی هستند به خاطر مرگ و تولد کسی کسوف و گرفتگی پیدا نمی کنند هر وقت کسوف را دیدید بیاد الله مشغول شوید، مردم گفتند: ای رسول الله! همین الآن شما را دیدیم که به سوی چیزی دست دراز نمودی سپس دیدیم که از جای خودت به عقب برگشتی (مسئله چه بود)؟.

پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: بهشت را دیدم دست به سوی یک خوشه انگور دراز نمودم و آنرا گرفتم (ولی نتوانستم آن را بچینم) اگر آن را می چیدم همه شما تا دنیا وجود دارد از آن می خوردید، (هنوز تمام نمی شد)، و جهنم را دیدم، تابه امروز هیچ منظره ای وحشتناک تر از آن را ندیده ام، دیدم اکثر اهل دوزخ زن هستند، پرسیدند: چرا ای رسول الله؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: چون ناسپاس هستند. از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سؤال شد: مگر زن‌ها نسبت به الله ناسپاس هستند؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: نسبت به شوهران و نزدیکانشان ناسپاس می باشند، و نیکی و احسان آنان را فراموش می کنند و بی ارزش می دانند، اگر شما تمام دنیا را به یکی از آنان به رایگان بدهید، همین که بدی کوچکی را از شما دیدند، می گویند: هرگز از شما خیر و خوشی ندیده ایم».

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: ذکر حدیث ابن عباس در مورد خسوف خورشید که به صورت مفصل پیش تر در باب های کسوف شرح داده شد. در آن آمده: «اگر به یکی از ایشان (زنان) در تمام عمر نیکی کنی، سپس تو را ناسپاسی کنند...» این اشاره به وجود علت برای عذاب است؛ زیرا این حالت، نوعی اصرار بر کفران نعمت است و اصرار بر گناه از اسباب عذاب الهی است. مهلب نیز به این موضوع اشاره کرده است.

در «فیض الباری» فوائد حدیث، این گونه آمده است:

(۱) کفر در لغت به معنی (پوشاندن) است، از این جهت است که می توان زارع یعنی کاشتمند را کافر گفت، زیرا دانه را در زیر خاک پنهان کرده و می پوشاند، و کافر را از آن جهت کافر می گویند که حق را دانسته و می پوشاند، و کفر به معنی (ناسپاسی) نیز می آید و از آن جمله این قول الله متعال است که می فرماید:



﴿وَضَبَّ أَلَمَ لَ تَيَّةَ لَثَتْ عَلَمَةَ مَمَّنَّ يَلَّى هَايَرُهَا رَ دَاغَمَنُ يُكْ
مَكَرِفَ لَفَرْتِي لَعْلَمَ أَلَّى﴾ [النحل: ۱۱۲]، یعنی: الله مردم قریه را مثال می آورد که
آرام و آسوده خاطر بودند، و از هر مکانی روزی فراوان به آن‌ها می رسید، اما به
نعمت‌های الله ناسپاسی کردند، و طوری که خود نبی کریم ﷺ توضیح می دهند مراد
از کفری که در این حدیث نبوی شریف آمده است، همین نوع کفر، یعنی ناسپاسی در
مقابل نعمت است.

۲) زن‌هایی که چنین صفت ناپسندی دارند، یعنی خاصیت‌شان این است
که تمام خوبی‌ها و نیکی‌های شوهر خود را فراموش کرده و اگر از وی اندک
تقصیری ببینند می گویند که من در تمام عمر از تو هیچ خوبی ندیدم، بکوشند تا از
چنین صفت ناپسندی اجتناب ورزند، و احسان و نیکی‌های شوهر خود را همیشه در
نظر داشته باشند، و اگر از شوهر خود تقصیری خلاف خواهش خود می بینند، با
یادآوری از احسان و خوبی‌های گذشته‌اش، تقصیری فعلی‌اش را در نظر نگیرند، زیرا
انکار زن از احسان شوهر، طوری که از ظاهر این حدیث دانسته می شود، از گناهان
کبیره است.

۳) و چیز دیگری که قابل ذکر است این است که سبب دوزخی بودن زن‌ها،
زن بودن آن‌ها نیست، بلکه طوری که حدیث نبوی شریف بر آن صراحت دارد، کفران
نعمت و انکار احسان شوهر است، و زن‌های که چنین صفت بدی ندارند، اگر مرتکب
گناه دیگری که مستوجب دوزخ است نشوند، از اهل دوزخ نمی باشند.

۴) همانطوری که زن نباید نیکی‌ها و خوبی‌های شوهرش را فراموش کند،
شوهر نیز نباید خوبی‌ها و نیکی‌های همسرش را فراموش نموده و به اندک سببی
برایش بگوید که در تمام عمر خود از تو هیچ خوبی و کار نیکی ندیدم، و اگر به ناحق
با وی به چنین شکل ظالمانه برخورد می کند، به اساس قیاس، وعیدی که برای زن
آمده است، متوجه شوهر نیز می باشد، والله تعالی أعلم بالصواب.



۵۱۹۸ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ » . تَابِعَهُ أَيُّوبُ وَسَلَمٌ بْنُ زُرَيْرٍ .

ترجمه: عمران بن حصین - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «به بهشت، سر زدم و دیدم که اکثر بهشتیان از فقرا هستند. و به دوزخ، نظر انداختم و دیدم که اکثریت دوزخیان را زنان تشکیل می دهند».

توضیح: حدیث عمران بن حصین با معنایی همانند حدیث پیشین اسامه در باب قبلی. قوله "تابعه ایوب وسلم بن زُریر" یعنی ایوب و سلم بن زُریر، عوف را در نقل این حدیث از ابو رجاء العطاردی درباره عمران بن حصین متابعت کرده‌اند. این روایت در «باب فضیلت فقر» از کتاب الرقاق (نرم دلی) خواهد آمد. برخی راویان مانند حماد بن نجیح و صخر بن جویریه روایت را از ابو رجاء به ابن عباس نسبت داده‌اند.

روایت ایوب را نسائی نقل کرده، اما در آن اختلاف وجود دارد. عبد الوارث از ایوب این گونه روایت کرده، اما ثقفی و ابن علیّه و دیگران روایت را از ایوب، از ابی رجاء، از ابن عباس نقل کرده‌اند.^۱

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: مؤلف احادیثی ذکر کرده است که نشان می‌دهد فقرا پیش از ثروتمندان وارد بهشت می‌شوند و بیش تر بهشتیان از فقرا هستند؛ زیرا انگیزه یا عامل طغیان و سرکشی در فقرا نیست یا ضعیف تر است و از این رو آدم‌های متواضع و فروتنی هستند. بازنگاهی به آیه‌های قرآن، نشان می‌دهد که منکران پیامبران، بیش تر از میان ثروتمندان و اشراف هر قومی بوده‌اند و بیش تر فقیران، از پیامبران الهی پیروی کرده‌اند؛ لذا بیش تر بهشتیان، از فقرا هستند و پیش از ثروتمندان وارد بهشت می‌شوند؛ البته درباره‌ی مقداری که زودتر وارد بهشت می‌شوند، روایت‌های گوناگونی وجود دارد و این، به نحوه‌ی راهپیمایی آنان به سوی بهشت برمی‌گردد؛ به عنوان مثال: یک نفر این مسیر را ده روزه می‌پیماید و دیگری همین مسیر را در بیست روز طی می‌کند.



۸۹ - باب لِرُؤُجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ

قَالَ أَبُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

باب: «زَن تَوْرَا بَر تَو حَقِّی اَسْت».

ابوجحیفه آنرا از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده است.

۵۱۹۹ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي

يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أَخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ » . قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « فَلَا تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ، فَإِنْ لَجَسَدَكَ عَلَيْكَ حَقٌّ ، وَإِنْ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ ، وَإِنْ لِرُؤُجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ » .

ترجمه: «عبدالله بن عمرو بن عاص - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به من گفت: «ای عبدالله! مگر من خبر ندارم که شما در روز روزه هستی و شبها می خوابید و به عبادت مشغول می باشید؟» گفتم: بلی، خبر داری ای رسول الله! پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «این کار را مکن، بلکه بعضی روزها روزه بگیر و بعضی روزها روزه را بخور، و شبها مقداری بیدار باش و مقداری هم بخواب، چون بدنت هم بر تو حقی دارد (که باید آنرا رعایت کنی) و چشمانت حقی دارند، و زنت حقی دارد و مهمانهایت بر تو حقی دارند، (چنانچه همیشه در حال روزه و عبادت باشی این حقها ضایع می گردند).

توضیح: قوله (باب لزوجک علیک حق): این سخن از ابو جحیفه از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل شده، و بخشی از داستان سلمان و ابوالدرداء است که قبلاً در کتاب روزه به صورت مفصل آمده. سپس حدیث عبدالله بن عمرو نیز ذکر شده که پیشتر شرح داده شده است. ابن بطال می گوید: وقتی در باب قبلی حق شوهر بر زن بیان شد، در این باب عکس آن بیان شده؛ یعنی نباید مرد چنان در عبادت افراط کند که از انجام حق زن مانند جماع و تأمین معیشت بازماند.

در مورد مردی که از جماع زن خودداری کند، اختلاف است: مالک و احمد گفته اند اگر بدون عذر باشد، باید الزام شود یا از هم جدا شوند. در مذهب شافعی مشهور این است که



باب: زن در خانه‌ی شوهر خود نگهبان است

ترجمه: از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: همهء شما شبانید و همهء شما در مقابل رعیت خویش مسئول هستید. مرد بر خانوادهء خود و زن در خانهء شوهر و فرزندش شبان است، پس همهء شما شبانید و همهء شما از رعیت خویش مسئولید.

توضیح: ملا فاضل، فی محیطی نم طم و ابط دالطن طرینط وارطا وه
 لظہرکرم و طا سلت: «همه ی شم، من لی دو طریق الطرم ابطارکی قرططد
 ب او سلت میس ود».

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا اَمْرَ الْمُشْرِكِ وَلَٰكِنْ اَمْرَ الَّذِیْ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝۱۱۱
 اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا! اَمْرِی را پیروی کنید و اَمْرِ مشرک را نه! و اَمْرِ آنست که بر هر چیزی داناست. ۱۱۱
 اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا اَمْرَ الْمُشْرِكِ وَلَٰكِنْ اَمْرَ الَّذِیْ هُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ۝۱۱۱
 اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا! اَمْرِی را پیروی کنید و اَمْرِ مشرک را نه! و اَمْرِ آنست که بر هر چیزی داناست. ۱۱۱

[illegible]

٩١ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) إِلَى قَوْلِهِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا)



باب: «مردان بر زنان سرپرستند بدین خاطر که الله بعضی را بر بعضی فضیلت داده است و بدان دلیل که مردان از اموال خویش خرج می کنند. پس زنان صالحه، آنانی هستند که فرمان بردارند و به پاس آنچه الله برای آنان حفظ کرده، در نبود شوهر، نگهبانان چیزهایی اند که الله به حفظ آنها دستور داده است و زنانی که از سرکشی و سرپیچی آنان بیم دارید، پند و اندرزشان دهید و (اگر فرمانبردار نشدند) از همبستری با آنان خود داری کنید و بستر خویش را جدا سازید و (اگر باز هم تاثیر نکرد) آنان را کتک بزنید. پس اگر از شما اطاعت کردند راهی دیگر (برای سرزنش و تعدی) بر آنها نجوید، بی گمان الله بلند مرتبه و بزرگ است».

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: قوله (باب قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء...) تا اینجا در نسخه ابوذر آمده و برخی نسخه ها ادامه آیه را نیز ذکر کرده اند. تطبیق این ترجمه با آیه از آن جهت است که الله می فرماید: (فعظوهن واهجروهن فی المضاجع): که معنای آن در حدیث آلی (کناره گیری پیامبر از زنانش برای یک ماه) آمده است. اما اسماعیلی (از علمای حدیث) این ارتباط را دریافته و گفته که ارتباط حدیث با آیه و عنوان باب برایم روشن نیست.

۵۲۰۱ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي حَمِيدٌ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَقَعَدَ فِي مَشْرِيقِهِ لَهُ فَتَزَلْ تِسْعَ وَعِشْرِينَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ عَلَى شَهْرٍ. قَالَ «إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَ وَعِشْرُونَ» .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم سوگند یاد کرد که به مدت یک ماه از زنان خویش دوری گزیند و در بالا خانه ی خود بر سر می برد، پس از بیست و نه روز فرود آمد. به وی گفته شد: ای رسول الله، به مدت یک ماه سوگند یاد کرده بودی. فرمود: «همانا این (ماه) بیست و نه روز است».

توضیح: شرح حدیث انس که در پایان حدیث بلند عمر آمده است. در آن روایت آمده: «تو قسم خوردی برای یک ماه»، و در روایت مستملی و کشمیهنی آمده: «آلیت علی شهر».



راوی جمله «فقیل یا رسول الله» را عایشه دانسته است، چنان که در پایان حدیث عمر روشن شد. عمر و دیگران نیز از پیامبر درباره این موضوع سؤال کردند.^۱

۹۲ - باب هَجْرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءَهُ فِي غَيْرِ بَيْتِهِنَّ وَيُذَكَّرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَفَعَهُ «غَيْرَ أَنْ لَا تَهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» - وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .

باب: دوری گزینی پیامبر صلی الله علیه وسلم از زنان خویش در غیر خانه های ایشان از معاویه بن حیده یاد شده رفته است که آنرا چنین رفع کرده: (یعنی آنحضرت فرموده است) «بدون آنکه مهاجر نشود مگر در خانه» و روایت اول (عنوان باب) صحیح تر است.

توضیح: قوله (باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن): این اشاره دارد به اینکه جمله (واهجروهن في المضاجع) مفهوم انحصاری ندارد، و هجر در جایی غیر از بستر نیز جایز است، چنان که پیامبر از همسرانش در «مشریه» دوری کرد. در این زمینه بین علما اختلاف نظر وجود دارد که بعداً ذکر خواهد شد. قوله (ويذكر عن معاوية بن حيدة): صحابی معروف، جدّ بهز بن حکیم بن معاویه. قوله (رفعه، ولا تهجر إلا في البيت): در نسخه کشمیهنی آمده: «غير أنه لا تهجر إلا في البيت». این بخشی از حدیث طولانی است که احمد و ابوداود و دیگران آن را نقل کرده‌اند. در آن آمده: «حق زن بر شوهر چیست؟ فرمود: به او غذا دهد وقتی خود غذا می‌خورد، و لباس دهد وقتی خود لباس دارد، به صورت او نزند، زشت نگویید، و جز در خانه او را ترک نکند.»

قوله (والأول أصح): یعنی حدیث انس صحیح‌تر از حدیث معاویه بن حیده است، ولی می‌توان بین آن دو جمع کرد. روش بخاری نشان می‌دهد که این روایت (حدیث معاویه) برای استدلال پذیرفته شده، هرچند از لحاظ صحت پایین‌تر باشد. تعبیر به «يُذَكَّرُ» نشانه ضعف مرتبه است.



کرمانی (شارح) گفته: عبارت «ولا تهجر إلا فی البیت» بخشی از حدیث معاویه بن حیده است، ولی ظنّ کرده که بخاری این جمله را از خودش افزوده، در حالی که این اشتباه است. بلکه این جمله در برخی از طرق حدیث آمده است، و بخاری آن را به درستی نقل کرده است. والله أعلم.

مهلب گفته است: آنچه بخاری به آن اشاره کرده، گویا منظورش این است که مردم را به پیروی از کار پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد ترک زنان در غیر خانه‌هایشان تشویق کند، تا بدین گونه با زنان مدارا شود؛ چرا که ترک کردن زنان همراه با ماندن در خانه برای آنان دردناک‌تر و اندوه‌بارتر است، زیرا بی‌توجهی در همان خانه برای دل‌هایشان آزاردهنده‌تر است. در حالی که دوری فیزیکی از آنان باعث می‌شود کمی دل‌تسلی بگیرند و کمتر رنج بکشند. وی ادامه می‌دهد: این کار واجب نیست، چرا که الله فرموده: «در بسترها آن‌ها را ترک کنید»، چه برسد به ترک در خانه‌ها.

ابن المنیر بر نظر مهلب ایراد گرفته و گفته است: بخاری منظورش آن چیزی نیست که مهلب فهمیده، بلکه منظورش این است که ترک کردن همسران هم می‌تواند در خانه باشد و هم در غیر خانه، و اینکه حدیث معاویه بن حیده که می‌گوید فقط باید در خانه ترک کرد، اختصاصی نیست و مقید نمی‌باشد، چون پیامبر نیز در غیر خانه این کار را انجام داد.

و حقیقت آن است که این موضوع بسته به شرایط و احوال مختلف فرق می‌کند. گاهی ترک کردن در خانه سخت‌تر است، گاهی در بیرون از خانه. اما در اغلب موارد ترک در غیر خانه‌ها برای زنان دردناک‌تر است، زیرا آنان ضعیف‌ترند.

در تفسیر آیه، مفسران اختلاف نظر دارند: اکثریت گفته‌اند منظور از «اهجروهن» این است که از نزدیکی و هم‌زیستی با آنان پرهیز شود، و منظور از «هجر» همان دوری است؛ یعنی مرد نباید با همسرش هم‌خوابی کند. برخی گفته‌اند: منظور این است که با او هم‌خوابی کند اما پشت به او بخوابد. برخی دیگر گفته‌اند: منظور این است که از نزدیکی با او خودداری کند، ولی ممکن است صحبت کند. و برخی گفته‌اند که واژه «اهجروهن» از «الْهَجْر» با ضمه بر "هـ" گرفته شده، که به معنی سخن زشت و تند است؛ یعنی با خشونت با آنان سخن بگوئید. بعضی نیز گفته‌اند که واژه «هَجَار» به معنی طنابی است که شتر را با آن می‌بندند، بنابراین منظور این است که زنان را در خانه‌ها ببندید و آنان را بنزد. این نظر را



طبری گفته و آن را تقویت کرده، اما ابن العربی آن را رد کرده و گفته است که نادرست است. سپس در این باب دو حدیث آورده است.^۱

۵۲۰۲ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفٍ أَنَّ عِكْرَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا ، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا عَدَا عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَعِيلَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْهِمْ شَهْرًا قَالَ « إِنْ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا » .

ترجمه: «ام سلمه می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - قسم خورد که تا مدت یکماه به نزد هیچیک از زنانش نرود، وقتی که بیست و نه روز گذشت، شب یا صبح به نزد آنان رفت، از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سؤال شد: ای رسول الله! شما قسم خورده ای تا مدت یک ماه پیش آنان نروید؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: گاهی ماه بیست و نه روز است».

توضیح: در سند آمده است: «عکرمه بن عبدالرحمن بن حارث» - که همان ابن هشام بن مغیره است - برادر ابوبکر بن عبدالرحمن یکی از فقهای هفت گانه است. او در صحیح بخاری فقط همین یک حدیث را دارد که بخاری آن را در کتاب روزه از طریق ابی عاصم نقل کرده است. در این روایت آمده است: «پیامبر وارد برخی از همسرانش نمی شد.» این روایت نشان می دهد که پیامبر فقط از آن همسرانی که موجب قسم خوردن او شده بودند دوری کرد، نه همه همسرانش. اما در آن زمان پایش نیز آسیب دیده بود، همان گونه که در حدیث انس در ابتدای کتاب روزه آمده، و این باعث شد تا پیامبر تمام آن ماه را در اتاق بالای خانه بماند. این نیز تأییدی است بر اینکه دلیل قسم اش ماجرای ماریه بود که فقط برخی از همسران درگیر آن بودند، برخلاف داستان غسل که همه همسران جز صاحب غسل در آن شریک بودند، و نیز درخواست نفقه و حسادت که همه در آن نقش داشتند.^۲

۱- فتح الباری.
۲- همان.



۵۲۰۳ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ أَبِي الضُّحَى فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَصْبَحْنَا يَوْمًا وَنِسَاءُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْكِينَ ، عِنْدَ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ أَهْلُهَا ، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا هُوَ مَلَأَنَ مِنَ النَّاسِ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَصَعِدَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي غُرْفَتِهِ لَهُ ، فَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، فَتَنَادَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَطْلَقْتَ نِسَاءَكَ فَقَالَ « لَا وَلَكِنَّ آيَاتٍ مِنْهُنَّ شَهْرًا » . فَمَكَثَ تِسْعًا وَعَشْرِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ .

ترجمه: از مروان بن معاویه روایت است که ابویعفور گفت: نزد ابی الضحی گفتگو می کردیم، وی گفت که ابن عباس گفته است: روزی به وقت بامداد، دیدیم که زنان پیامبر صلی الله علیه وسلم می گریستند، نزد هریک از این زنان کسان شان آمده بودند. من به سوی مسجد برآمدم، ناگاه دیدم که مسجد از مردم پر شد است، عمر بن خطاب آمد و به سوی پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد که در بالاخانه ی خود بود روان شد. وی سلام داد، کسی به وی جواب (ورود) نداد سپس سلام کرد، کسی به وی جواب نداد، سپس سلام کرد، کسی به وی جواب نداد، سپس عمر را ندا کرد. وی بر پیامبر صلی الله علیه وسلم درآمد و گفت: آیا زنان خویش را طلاق داده ای؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «نه، ولی به مدت یک ماه سوگند خوردم» و آنحضرت بیست و نه روز درنگ کرد و سپس بر زنان خویش درآمد.

توضیح: «ابویعفور» با فتح "یاء"، سکون "عین"، ضم "فاء" و سکون "واو" و در انتها "راء" است. نامش عبدالرحمن بن عبید، اهل کوفه و مورد اعتماد است، و فقط دو حدیث در بخاری دارد. این روایت از او درباره ابن عباس نقل شده که گفت: «ما نزد ابوالضحی در مورد تعداد روزهای ماه صحبت کردیم. بعضی گفتند: ۳۰ روز، برخی دیگر گفتند: ۲۹ روز، پس ابوالضحی گفت: ابن عباس چنین گفته...»

در روایت آمده: «پس وارد مسجد شدم، دیدم پر از مردم است». این نشان می دهد که ابن عباس در این واقعه حضور داشته است، اما در روایت قبلی چنین برداشت می شد که او داستان را از عمر شنیده است. پس ممکن است اصل ماجرا را می دانست، اما عمر برایش آن را با جزئیات بیشتر توضیح داده باشد.



در روایت آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم در "غرفه‌ای" بود. در روایت نسائی آمده است: «در علیه» (اتاقی مرتفع). و نیز آمده که در آنجا فقط بلال نزد پیامبر بود. و وقتی عمر آمد و سلام کرد، کسی پاسخ نداد و برگشت. بلال او را صدا زد و اجازه ورود داد. در روایت مسلم آمده که غلامی به نام "رباح" اجازه ورود داد، اما شاید رباح در کنار در بوده و بلال او را صدا زده باشد تا به عمر اجازه ورود دهد.

در روایت آمده: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «نه، بلکه من از آنان برای مدت یک ماه کناره گرفته‌ام.» یعنی قسم خورده‌ام که یک ماه وارد خانه‌شان نشوم. این همان مطلبی است که در شرح حدیث عمر نیز بیان شده است.^۱

۹۳ - باب مَا يَكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ

وَقَوْلِهِ (وَاضْرِبُوهُنَّ) ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ .

باب: آنچه ناخوشایند است از زدن زنان.

و فرموده الله عزوجل: «و زنان را بزنید» [نساء: ۳۴] یعنی: زدن که آزار سخت نرساند.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: در باب «آنچه از زدن زنان ناپسند است»، اشاره دارد که زدن زنان به طور مطلق جایز نیست، بلکه گاهی مکروه است (کراهت تنزیهی یا تحریمی). الله در آیه «وَاضْرِبُوهُنَّ» (و آنان را بزنید) فرموده که منظور از آن «زدنی غیر مبرح» است؛ یعنی زدن که آسیب نزنند. در حدیث عمرو بن احوص که در ثلوداع حضور داشته آمده است: «اگر زن سرکشی کند، او را بزنید؛ اما زدن غیر مبرح (آزاردهنده)». این حدیث را ترمذی نقل کرده و صحیح دانسته است.

۵۲۰۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ » .

ترجمه: از عبدالله بن زمعه روایت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «هیچ یک از شما زن خود را مانند برده نزنند، چه بسا در پایان روز با او همبستر می شود».



توضیح: در این روایت آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «هیچ یک از شما نباید همسرش را همچون برده بزند». در برخی روایات‌ها آمده است: «او را مانند شتر یا برده نزنید.» و نیز: «زن خود را مانند کنیزت نزن».

عبارت «ثم یجامعها» (سپس با او نزدیکی می‌کند)، در روایت ابومعویه آمده: «و شاید با او هم‌بستر شود»، که این روایت در میان اکثر راویان شایع‌تر است. و در روایت ابن عیینه در کتاب "الأدب" آمده: «سپس شاید او را در آغوش گیرد».

و جمله‌ی «در پایان روز» در روایت ابن عیینه نزد احمد به صورت «از آخر شب» آمده، و نزد نسائی به صورت «آخر روز»، و در روایت ابن نمیر و اکثریت آمده: «در پایان روزش»، و در روایت وکیع آمده: «آخر شب یا از آخر شب»؛ و این‌ها همه مفاهیمی نزدیک به هم دارند. در این حدیث، جواز تنبیه شدید بردگان با ضرب آشکار می‌شود، و به طور ضمنی اشاره‌ای به جواز ضرب زنان با شدت کمتر از آن شده است، و نویسنده با عبارت «غیر مبرح» (یعنی غیر شدید) به همین نکته اشاره کرده است.

در ادامه، نوعی تعجب از وقوع هر دو عمل از سوی یک فرد عاقل بیان می‌شود؛ اینکه با شدت همسرش را بزند و سپس در همان روز یا شب با او نزدیکی کند! چون نزدیکی تنها در حالتی پسندیده است که میل و رغبت در دل وجود داشته باشد، و کسی که کتک خورده معمولاً از کتک‌زننده بیزار می‌شود.

در نتیجه اشاره شده که چنین رفتاری نکوهیده است، و اگر چاره‌ای از تنبیه نیست، باید به ضربی سبک اکتفا شود؛ طوری که باعث نفرت کامل نشود. نه در ضرب و نه در تأدیب افراط نشود.

مهلَب می‌گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم با عبارت «مانند زدن برده» روشن ساخت که شدت ضرب برده بیشتر از ضرب فرد آزاد است؛ زیرا شرایط این دو با یکدیگر تفاوت دارد. و زدن زن تنها زمانی جایز شمرده شده که او در انجام وظایف همسری دچار نافرمانی شود.

در برخی روایات، نهی مطلق از زدن زنان وارد شده است؛ از جمله در روایت احمد، ابوداود، و نسائی که ابن حبان و حاکم نیز آن را صحیح دانسته‌اند. این روایت از ایاس بن عبدالله بن ابی ذباب است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «کنیزان الله را نزنید».

سپس عمر نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و گفت: زنان بر شوهران خود چیره شده‌اند. پس پیامبر اجازه داد آن‌ها را بزنند. اما پس از آن، زنان بسیاری نزد خانواده پیامبر صلی



الله علیه وسلم آمدند و از شوهرانشان شکایت کردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «هفتاد زن نزد خانواده من گرد آمده‌اند که همگی از شوهرانشان شکایت دارند، و شما بدانید که کسانی که زنانشان از آن‌ها شکایت دارند، بهترین مردان شما نیستند.» این روایت شاهی دارد از ابن عباس در صحیح ابن حبان و یک روایت مرسل از ام‌کلثوم دختر ابوبکر در بیهقی.

و واژه‌ی «ذئر» به معنای «ناسازگار» و «سرکش شدن» آمده، و نیز گفته شده به معنی خشمگین شدن و پرخاشگری است.

شافعی می‌گوید: ممکن است نهی از زدن زنان برای تنزیه باشد (نه تحریم)، و اجازه‌ی آن برای اباحه، یا اینکه نهی مربوط به زمانی پیش از نزول آیه‌ی «واضربوهن» بوده و اجازه، پس از نزول آن داده شده باشد.

در جمله «بهترین شما زنان خود را نمی‌زنند» اشاره‌ای است به اینکه ضرب زنان در اصل مباح است، ولی در شرایط خاص. یعنی وقتی زنی در امری که اطاعت از شوهر در آن واجب است، نافرمانی کند، شوهر می‌تواند او را تنبیه کند. اگر بتواند با تهدید یا هشدار هدف خود را برآورده کند، بهتر است از ضرب پرهیز کند. چراکه زدن موجب نفرت می‌شود، و این با معاشرت نیکو در زندگی زناشویی منافات دارد؛ مگر آنکه موضوع نافرمانی، معصیت الله باشد. در روایت نسائی از عایشه آمده است: «رسول الله هرگز زنی را نزد و نه خادمی را، و با دست خود چیزی را نزد، مگر در راه الله یا آنکه حرمت الله نقض شده باشد و او برای الله انتقام می‌گرفت.»^۱

۹۴ - باب لا تطیع المرأة زوجها فی معصیة

باب: زن در آنچه گناه است از شوهر خود اطاعت نکند

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: در باب «زن نباید شوهر را در معصیت الله اطاعت کند»، تأکید شده که اگر شوهر زن را به گناهی فراخواند، اطاعت او جایز نیست. اگر مرد به‌خاطر این نافرمانی زن را تنبیه کند، گناه بر عهده‌ی مرد است.



۵۲۰۵ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ - هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ - عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ زَوَّجَتْ ابْنَتَهَا فَتَمَعَطَ شَعْرَ رَأْسِهَا ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرَهَا . فَقَالَ « لَا إِنَّهُ قَدْ لَعِنَ الْمُوَصِّلَاتُ » .

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می گوید: یک زن انصاری دخترش را شوهر داد، و مریض شد و موهای سرش ریزش نمود، به نزد پیامبر - صلی الله علیه وسلم - آمد و جریان را به او خبر داد و گفت: شوهرش به من گفته که موی اضافی به موهای باقیمانده اش وصل نمایم، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: این کار را مکن، چون زنانی که این کار را انجام می دهند ملعون هستند».

توضیح: در بخشی از حدیثی آمده که زنی می‌خواست برای دخترش موی اضافی وصل کند، و در آن آمده: «همانا پیامبر الله، زنانی که موی مصنوعی وصل می‌کنند را لعنت کرده است.» کلمه «الموصلات» یعنی زنانی که مو را اضافه می‌کنند. وهدف کلی حدیث این است که اطاعت در معصیت جواز ندارد، اگرچه شوهر ناراض شود یا اقاربش.

۹۵ - باب (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا)

باب: «و اگر زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد».

توضیح: در برخی نسخه‌ها عبارت «یا روی گردانی [و: او اعراضا]» ذکر نشده است.

۵۲۰۶ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، لَا يَسْتَكْبِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا ، وَيَتَرَوَّجُ غَيْرَهَا ، تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تَطْلُقْنِي ، ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النِّفَاقَةِ عَلَى وَالْقِسْمَةِ لِي ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که در تفسیر این آیه گفت: «و اگر زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد». و آن زنی بود که شوهرش با وی اختلاط و آمیزش زیاد نداشت و می‌خواست او را طلاق دهد و با دیگری ازدواج کند، آن زن به



شوهر خود می گوید که: مرا نگه دار و طلاقم مده، و سپس با زنی دیگر ازدواج کن، تو از دادن نفقه‌ی من و نوبت زناشویی من آزاد و معاف هستی.

پس در اشاره به این معنی است فرموده‌ی الله عزوجل: «و اگر زنی از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا رویگردانی داشته باشد، برای آن دو گناهی نیست که از راه صلح با یکدیگر به آشتی گرایند که سازش بهتر است».

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: علما درباره حالتی که زن و شوهر توافق کنند که نوبت‌بندی بین همسران رعایت نشود (یعنی زن از سهم خود چشم‌پوشی کند)، اختلاف دارند. ثوری، شافعی و احمد و نیز علی (در روایتی در بیهقی) و برخی دیگر گفته‌اند: اگر زن بعدها پشیمان شد، مرد باید سهم او را رعایت کند یا طلاق دهد.

اما حسن بصری گفته: زن نمی‌تواند پشیمان شود، که این نظر به قول مالک در امور مشابه شباهت دارد. والله أعلم.

۹۶ - باب الْعَزْل

باب: عزل (برآوردن آلت از فرج زن تا منی در آن نریزد و حمل نگیرد)

۵۲۰۷ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

ترجمه: از جابر رضی الله عنهما روایت است که گفت: ما در روزگار پیامبر صلی الله علیه وسلم عزل می کردیم.

۵۲۰۸ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَنِي عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزُلُ .

ترجمه: از جابر رضی الله عنهما روایت است که گفت: ما در عهد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - و در حالی که قرآن نازل می شد، به طور طبیعی از بارداری جلوگیری می کردیم.

۵۲۰۹ - وَعَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْقُرْآنُ يَنْزُلُ .



ترجمه: از جابر رضی الله عنهما روایت است که گفت: ما در عهد رسول الله - صلی الله علیه وسلم - و در حالی که قرآن نازل می شد، به طور طبیعی از بارداری جلوگیری می کردیم.

۵۲۱۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبِيًّا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ «أَوَأَنْتُمْ لَتَتَفْعَلُونَ قَالَتْهَا ثَلَاثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَانَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَانَتْ» .

ترجمه: «ابو سعید خدری می گوید: جاریه هایی را از کفار به غنیمت گرفتیم و به صورت عزل با آنان نزدیکی می کردیم، در این مورد از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سؤال کردیم، گفت: آیا شما این کار را می کنید؟! و سه بار این جمله را تکرار نمود، و فرمود: هر موجود زنده ای که در علم الله مقدر باشد حتماً به وجود خواهد آمد (و هیچ چیزی نمی تواند جلو آنرا بگیرد)».

توضیح احادیث فوق: حافظ ابن حجر می گوید: باب «عزل»: یعنی بیرون کشیدن آلت در زمان نزدیکی برای جلوگیری از بارداری. در اینجا دو حدیث آمده است. در یکی از احادیث، جابر می گوید: «ما در زمان پیامبر، عمل عزل انجام می دادیم.» در روایات مختلف، عبارت «کنا نعلز» آمده، و گاه با عبارت «والقرآن ينزل» یعنی «در حالی که قرآن نازل می شد».

این جمله به این معناست که اگر این کار (عزل) حرام بود، حتماً در قرآن نهی می آمد. این استنباط را گاهی به جابر و گاهی به سفیان نسبت می دهند. ابن دقیق العید در شرح "عمدة الأحكام" گفته: استدلال جابر با سکوت قرآن عجیب است، اما ممکن است استدلال او در واقع به سکوت یا اقرار پیامبر باشد، که این پذیرفتنی تر است.

در اصول حدیث، گفتن یک صحابی که «ما در زمان پیامبر چنین می کردیم»، در حکم حدیث مرفوع (منسوب به پیامبر) است؛ زیرا غالباً پیامبر از چنین اعمالی باخبر می شد و اگر ناپسند بود، نهی می کرد.



در پایان، نقل قولی از ابن عمر آمده است که گفته: «ما در زمان پیامبر حتی از سخن گفتن و شوخی با همسران خود پرهیز می کردیم، از ترس آنکه درباره مان آیه ای نازل شود. اما پس از وفات پیامبر آزادتر شدیم.» این روایت را بخاری نقل کرده است.

مسلم نیز این حدیث را از طریق ابو الزبیر از جابر نقل کرده است که گفت: «ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل عزل را انجام می دادیم، و این موضوع به اطلاع پیامبر رسید، اما ما را از آن بازداشت.»

و در روایتی دیگر از ابو الزبیر از جابر آمده است: «مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: من کنیزی دارم که با او نزدیکی می کنم، ولی نمی خواهم باردار شود. پیامبر فرمود: اگر می خواهی، از او عزل کن؛ چرا که آنچه برایش مقدر شده، خواهد رسید.» آن مرد پس از مدتی دوباره نزد پیامبر آمد و گفت: آن کنیز باردار شده. پیامبر فرمود: من به تو گفته بودم (که تقدیر الهی نافذ است).

این داستان با سندی دیگر از سفیان بن عیینه از جابر نیز آمده که در انتهای آن پیامبر فرمود: «من بنده ی الله و پیامبر او هستم.»

احمد، ابن ماجه و ابن ابی شیبه نیز این روایت را با سندی صحیح و معتبر (بر اساس معیارهای بخاری و مسلم) نقل کرده اند. این اسناد تصریح می کنند که پیامبر از عمل عزل مطلع بود و آن را جایز دانست، اگرچه ممکن است فهمیده شود که این عمل خلاف اولی (افضل) است، که در ادامه بررسی خواهد شد.

در عبارت «جویریة» اشاره به جویریة بن أسماء الضُّبُّعی است که احادیثی را از مالک بن انس نقل کرده و در این حدیث منحصر به فرد است. دارقطنی درباره اش می گوید: این حدیث صحیح و غریب است و تنها جویریة از مالک آن را روایت کرده. این روایت تنها از طریق برادرزاده اش، عبدالله بن محمد بن أسماء، نقل شده است.

در اینجا «از زهری» نقل شده، ولی مالک در جای دیگر این روایت را با سندی متفاوت آورده است، که ابن حبان و ابوداود نیز آن را نقل کرده اند: از ربیعۀ، از محمد بن یحیی بن حبان، از ابن محیرز. همین روایت در «موطأ» نیز آمده است.

ابن محیرز با حرف «حاء» مهمله، سپس «راء» و سپس «زای» کوچک است. اسم او عبدالله است. در روایت یونس از زهری آمده: «عبدالله بن محیرز جمحی به من خبر داد». او



اهل مدینه و ساکن شام بود. پدرش از خویشاوندان ابومحذوره مؤذن بود و عبدالله در کودکی نزد او بزرگ شد.

مالک و دیگران مانند شعب، یونس، عقیل و زبیدی این روایت را از زهری به همان صورت آورده‌اند. اما معمر برخلاف آن‌ها روایت کرده و گفته: «از زهری، از عطا بن یزید، از ابوسعید» (نسائی نیز آن را نقل کرده است).

و ابراهیم بن سعد نیز روایت کرده: «از زهری، از عبیدالله بن عبدالله بن عتبّه، از ابوسعید» (باز هم در نسائی). نسائی می‌گوید: روایت مالک و کسانی که با او موافق‌اند، صحیح‌تر است.

در برخی نسخه‌ها آمده: «من همراه ابوصرمه وارد مسجد شدم و نزد ابوسعید نشستیم. ابوصرمه از او پرسید: آیا از پیامبر شنیدی که درباره عزل چیزی بگوید؟» ابوصرمه صحابی انصاری بوده و در برخی منابع نامش مالک یا قیس آمده است.

در نسخه‌ای دیگر، از طریق ضحاک بن عثمان آمده: «از محمد بن یحیی، از ابن محیریز، از ابوسعید و ابوصرمه که گفتند: در یکی از غزوات، اسیرانی از زنان به دست آوردیم...»

در روایت ربیعّه آمده: «ما همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم در غزوه بنی‌المصطلق بودیم. زنان نجیب عرب را به اسارت گرفتیم. مجرد بودن ما طولانی شده بود و ما به آزادی آن‌ها علاقه‌مند بودیم. پس خواستیم که با آن‌ها نزدیکی کنیم اما عزل انجام دهیم. ما این کار را می‌کردیم در حالی که پیامبر در میان ما بود، ولی از او نپرسیدیم. سپس تصمیم گرفتیم بپرسیم...»

در ادامه آمده: «ما می‌خواستیم لذت ببریم ولی از بچه‌دار شدن می‌ترسیدیم.» در روایت دیگری آمده: «ما غنیمت می‌گیریم و ثروت را دوست داریم، پس نظر تو درباره عزل چیست؟»

در روایتی دیگر از ابوسعید آمده: «ذکر عزل نزد پیامبر شد. پیامبر فرمود: این چیست؟ گفتند: مردی زنی دارد که به فرزندش شیر می‌دهد و او با وی نزدیکی می‌کند ولی نمی‌خواهد باردار شود. یا مردی کنیزی دارد و نمی‌خواهد از او بچه‌دار شود.»

در این روایت اشاره شده که دو علت برای عزل وجود دارد:



۱. کراهت از اینکه از کنیز بچه‌ای متولد شود (به دلیل اینکه بچه رقیق می‌شود، یا نتواند کنیز را بفروشد، یا دلایل دیگر).
۲. اینکه زن یا کنیز در حال شیر دادن است و بارداری باعث ضرر به کودک می‌شود. وقتی پیامبر گفت: «آیا واقعاً چنین کاری می‌کنید؟» این سؤال نشانه این است که او قبلاً از این کار مطلع نبود.
- در نتیجه، استدلال برخی مبنی بر اینکه هر کاری که صحابه در زمان پیامبر می‌کردند حکم آن از سوی پیامبر مشخص بوده، قابل نقد است.
- در روایت ربیعہ آمده: «اشکالی ندارد که انجام ندهید.»
- و در روایتی از مسلم آمده: «اشکالی ندارد که آن را ترک کنید.»
- ابن سیرین می‌گوید: این عبارت نزدیک به نهی است. حسن بصری گفت: «گویا این نهی است.» قرطبی نیز گفت: «گویا معنای آن این است که عزل نکنید؛ بلکه تأکید بر ترک عزل است.»
- برخی نیز گفتند که معنای عبارت «لا علیکم أن لا تفعلوا» این است که: «اگر عزل نکنید، گناهی بر شما نیست»، یعنی عزل مطلوب نیست و ترک آن بهتر است.
- در روایتی از مجاهد که در «باب توحید» مسلم آمده، پیامبر فرمود: «چرا یکی از شما چنین کاری می‌کند؟» یعنی پیامبر نهی مستقیم نکرد، ولی نشان داد که بهتر است ترک شود، چون اگر الله اراده کند، عزل هم مانع بارداری نمی‌شود.
- در روایتی از انس که احمد و بزار نقل کرده‌اند و ابن حبان صحیح دانسته، پیامبر فرمود: «اگر مایع نطفه را بر صخره‌ای بریزی، خداوند از آن فرزند خلق می‌کند.» و شواهدی نیز از ابن عباس و ابن مسعود در «المعجم الکبیر» طبرانی آمده است.
- تنها حالتی که در آن عزل فایده دارد و مستحب است، همان است که در روایت آمده: «اگر زن در حال شیردهی است و بارداری به کودک آسیب می‌رساند.» ولی حتی در این حالت هم عزل کاملاً مؤثر نیست، چون ممکن است با وجود عزل، بارداری رخ دهد.
- در روایت مسلم از اسامه بن زید آمده: «مردی نزد پیامبر آمد و گفت: من به خاطر فرزندم از همسرم عزل می‌کنم. پیامبر فرمود: اگر دلیلش همین است، نکن. این کار نه به ایرانی‌ها و نه به رومی‌ها آسیبی نرساند.»
- همچنین در عزل، به زن آسیب وارد می‌شود؛ زیرا لذت جنسی‌اش ناقص می‌شود.



اختلاف علما در حکم عزل:

در مورد حکم عزل، سلف اختلاف نظر داشته‌اند. ابن عبدالبر می‌گوید: «هیچ اختلافی میان علما نیست که عزل از زن آزاد (همسر دائمی) جایز نیست مگر با اجازه او؛ زیرا نزدیکی از حقوق زن است، و حق مطالبه آن را دارد، و نزدیکی واقعی همان است که با انزال در داخل همراه باشد.»

ابن هُبَیره نیز این اجماع را نقل کرده، ولی مخالفت‌هایی با آن وجود دارد؛ چراکه نزد شافعی‌ها این طور مشهور است که زن اساساً در نزدیکی حقی ندارد. در فقه شافعی درباره جواز عزل از زن آزاد بدون اجازه او، اختلاف نظر معروفی وجود دارد. غزالی و دیگران گفته‌اند: جایز است، و این دیدگاه در میان متأخرین شافعی، صحیح‌تر دانسته شده است.

اکثریت علما برای اثبات لزوم اجازه زن، به حدیثی از عمر استناد کرده‌اند که احمد و ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند: «پیامبر از عزل نسبت به زن آزاد بدون اجازه‌اش نهی کرد»، ولی در سند این حدیث، ابن لَهِیْعَه وجود دارد که مورد نقد است.

در میان شافعی‌ها، نظر دیگر آن است که اگر زن مخالفت کند، عزل جایز نیست. و اگر زن رضایت دهد، دو نظر وجود دارد، که نظر قوی‌تر جواز است. این همه درباره زن آزاد است.

اما کنیز: اگر کنیز همسر (زوجه عقدی) باشد، احکام آن مانند زن آزاد است. پس اگر عزل از زن آزاد جایز باشد، درباره کنیز نیز جایز است. اگر از زن آزاد ممنوع باشد، درباره کنیز نیز دو نظر وجود دارد، که نظر قوی‌تر جواز عزل است، برای اینکه از تولد فرزند که به بردگی کشیده می‌شود، جلوگیری شود.

اگر کنیز سرّیه (یعنی کنیز غیر همسر)، باشد، عزل جایز است بدون اختلاف، مگر اینکه در یک نظر از سوی «روایانی» بر اساس دیدگاه ابن حزم، مطلقاً ممنوع دانسته شده باشد. اگر کنیز «ام‌ولد» (یعنی کنیزی که از او بچه‌دار شده) باشد، نظر قوی‌تر جواز مطلق است؛ زیرا دیگر نسبت به شوهرش پایبند و در بستر رسمی نیست. برخی نیز گفته‌اند: حکم او همانند کنیز همسر است.



سه مذهب بزرگ (حنفی، مالکی، شافعی) اتفاق دارند که: عزل از زن آزاد، بدون اجازه او جایز نیست. عزل از کنیز، بدون اجازه او جایز است.

در مورد کنیز عقد شده (همسر)، مالکيه و ابو حنیفه گفته‌اند: نیاز به اجازه صاحب او (مالک) است، و این نظر محمد بن حسن نیز هست.

ابو یوسف و احمد گفته‌اند: اجازه خود زن کافی است، و این یکی از روایات از احمد است. همچنین از او روایتی هست که: با اجازه زن آزاد، عزل جایز است. یا اینکه عزل مطلقاً مباح است. یا اینکه مطلقاً ممنوع است.

کسانی که عزل را به صورت تفصیلی (یعنی بسته به شرایط) مجاز دانسته‌اند، به روایتی از عبدالرزاق از ابن عباس استناد کرده‌اند که سند آن صحیح است.

ابن عباس گفته: «در عزل از زن آزاد باید اجازه گرفت، اما از کنیز سربیه نه. ولی اگر کنیز، همسر مرد آزاد باشد، باید اجازه بگیرد.»

این متن صریح در مسأله است. اگر این روایت از پیامبر بود (مرفوع)، هیچ‌کس نمی‌توانست از آن عدول کند.

ابن عربی، دیدگاه کسانی که می‌گویند زن حقی در نزدیکی ندارد اما عزل را هم ممنوع می‌دانند، رد کرده است.

او همچنین از مالک نقل کرده که زن اگر احساس کند با ترک نزدیکی به او آسیب وارد می‌شود، می‌تواند از شوهرش شکایت کند.

از شافعی و ابو حنیفه نیز نقل شده که: «زن فقط در یک بار نزدیکی (برای استحقاق مهریه) حق دارد، و نه بیشتر.»

اگر مراد از حق زن فقط همان اولین نزدیکی باشد، ممکن است گفته شود در آن مورد خاص عزل ممنوع است، ولی بعد از آن دیگر چنین حقی ندارد، مگر در مذهب مالک که بر اساس شرایط، زن می‌تواند مطالبه داشته باشد.

ابن حزم نیز وجوب نزدیکی و حرمت عزل را پذیرفته است.

او به حدیث جذامه بنت وهب استناد کرده که گفت: «از پیامبر درباره عزل پرسیده شد، فرمود: این، نوعی زنده‌به‌گور کردن پنهان است.» این روایت را مسلم نقل کرده است.

اما این روایت با دو حدیث دیگر در تعارض است. یکی از آن‌ها را ترمذی و نسائی با سند صحیح از معمر، از یحیی بن ابی کثیر، از محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، از جابر روایت کرده



اند: «ما کنیزانی داشتیم و از آنان عزل می کردیم. یهودیان گفتند: این کار، نوعی زنده‌به‌گوری پنهان است. از پیامبر پرسیده شد، فرمود: یهود دروغ می گویند. اگر الله بخواهد، نطفه باقی می ماند و بچه می شود، و اگر نخواهد، نمی شود.»

روایات مشابهی نیز از ابو سعید، ابو هریره و دیگران آمده است.

یکی از راویان گفت: از ابو سلمه بن عبدالرحمن درباره عزل پرسیدند، او گفت: «ابو سعید چنین گفته»، پرسیدند: آیا خودش به تو گفت؟ گفت: «نه، ولی مردی برایم نقل کرد.»
روایات متعددی از ابو هریره، محمد بن عمرو و دیگران در نسائی آمده‌اند که این احادیث همدیگر را تقویت می کنند.

برخی علما این روایات را با حدیث جذامه جمع کرده‌اند و گفته‌اند: حدیث جذامه فقط کراهت و ناپسندی را می‌رساند، نه حرمت. این نظر بی‌هیکی است.

برخی دیگر گفتند: چون حدیث جذامه معارض روایات متعدد است، ضعیف می‌شود. چگونه ممکن است پیامبر، یهودیان را به دروغگویی متهم کند، ولی در حدیثی دیگر، سخن آنان را تأیید نماید؟ پس حدیث جذامه نمی‌تواند مانع فهم روایات صحیح باشد.
طحاوی گفته: شاید حدیث جذامه، مربوط به زمانی باشد که پیامبر مطابق سنت اهل کتاب رفتار می‌کرد، و سپس با نزول حکم جدید، یهود را تکذیب کرد.

ولی ابن رشد و سپس ابن عربی گفته‌اند: این سخن درست نیست؛ زیرا پیامبر ابتدا نباید پیرو یهود باشد، بعد آشکارا آنان را دروغگو بخواند.

برخی گفته‌اند: حدیث جذامه در صحیح مسلم آمده، پس قوی‌تر از احادیث دیگر است. اما جواب داده شده: اگرچه سند برخی از آن‌ها مختلف است، ولی مجموعه آن‌ها همدیگر را تقویت می‌کند و جمع میان آن‌ها ممکن است.

ابن حزم حدیث جذامه را ترجیح داده و گفته: احادیث دیگر اصل را بر جواز گذاشته‌اند، اما حدیث جذامه دلالت بر نهی دارد. اگر کسی بگوید: این عمل بعداً مباح شد، باید دلیل بیاورد.
پاسخ: حدیث جذامه به صراحت تحریم نمی‌کند؛ اینکه آن را "زنده‌به‌گوری پنهان" بنامیم، تنها تشبیه است، نه حکم فقهی.

برخی گفته‌اند: این حدیث مربوط به عزل از زن باردار است؛ زیرا نطفه‌ای که بعداً باید جنین شود، با عزل از تغذیه محروم می‌شود و ممکن است بمیرد.



برخی هم بین این دو تعبیر (تکذیب یهود و واژه "وَأَدْخَفَى") جمع کرده‌اند و گفته‌اند: یعنی یهود، عزل را مانند قتل نوزاد پس از تولد می‌دانستند (که زنده‌به‌گوری آشکار است)، ولی پیامبر آن را تنها تشبیه به قتل پنهان کرده، و نه واقعی. برخی گفته‌اند: اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را "وَأَدْخَفَى" (زنده‌به‌گوری پنهان) نامیده، تنها تشبیه است. زیرا مرد با عزل، راه تولد را می‌بندد، مثل کسی که بچه را بعد از تولد بکشد.

ابن قیم می‌گوید: یهودیان می‌گفتند عزل باعث می‌شود اصلاً بچه‌ای تشکیل نشود، مانند قتل نوزاد؛ ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: اگر الله بخواهد، بچه خواهد شد، و اگر نخواهد، نخواهد شد.

و گفت: آن را "وَأَدْخَفَى" نامیدند، چون قصد مرد جلوگیری از بارداری است، اما چون تنها قصد است و نه عمل مستقیم، پس پنهان است.

ابن حبان از علمای شافعی، گفته که در صحیح خود بابی آورده با عنوان: «روایتی که دلالت دارد بر اینکه این عمل (عزل) نهی شده و جایز نیست.»

و حدیثی از ابوذر نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «نطفه را در حلال بریز، و از حرام دوری کن، و آن را رها کن؛ اگر الله بخواهد زنده‌اش می‌کند، و اگر نخواهد، می‌میراند، و تو در هر حال اجر داری.»

اما در این حدیث دلالتی بر تحریم عزل نیست، بلکه صرفاً راهنمایی برای رفتار بهتر است.

در روایت دیگری از عبدالرزاق از ابن عباس آمده: او انکار کرد که عزل نوعی زنده‌به‌گوری باشد و گفت: «نطفه ابتدا مایع است، بعد علقه، بعد مضغه، بعد استخوان، و سپس گوشت گرفته می‌شود. عزل، قبل از همه این مراحل است.»

طحاوی از عبدالله بن عدی بن خیار از امام علی رضی الله عنه نیز روایتی آورده در قضیه‌ای نزد عمر، با سندی قوی.

علما درباره علت نهی از عزل اختلاف دارند:

- برخی گفتند: چون باعث ضایع شدن حق زن در لذت می‌شود.



- برخی دیگر گفتند: چون نوعی مقابله با تقدیر الهی است. این دلیل دوم با بیشتر احادیث همخوانی دارد.

دلیل اول (ضایع شدن حق زن) بستگی دارد به اینکه بپذیریم زن حقی در این زمینه دارد یا نه، و به‌ویژه تفاوت بین زن آزاد و کنیز.

امام الحرمین گفته: محل منع عزل، جایی است که مرد عمداً بیرون بکشد تا بیرون انزال کند به‌خاطر ترس از بارداری. اما اگر این ترس نباشد، اشکالی ندارد.

پس اصل بر جواز است. حتی اگر مرد، بی‌اختیار بیرون بکشد و بیرون انزال کند، هیچ نهی‌ای بر آن وارد نیست.

از حکم جواز یا منع عزل (خارج کردن منی قبل از انزال در رحم) می‌توان حکم سقط جنین قبل از دمیده شدن روح در آن را نیز استنباط کرد. پس هر کس در آن مورد (عزل) قاتل به منع باشد، در این مورد (سقط جنین) به طریق اولی باید منع کند. و هر کس به جواز قاتل باشد، ممکن است این مورد را نیز به همان ملحق کند. البته ممکن است بین آن دو تفاوت قائل شد، زیرا سقط جنین شدیدتر است، چرا که در آن اقدام به اسباب و وسایل سقط صورت گرفته است، در حالی که در عزل چنین اقدامی نشده است.

همچنین به این مسئله می‌توان مصرف دارو یا موادی را که باعث قطع کامل بارداری از اساس می‌شود (مانند قرص ضدبارداری) ملحق کرد. برخی از متأخرین شافیه در این مورد فتوا به منع داده‌اند، در حالی که این فتوا با قول مشهور آنها در جواز مطلق عزل تعارض دارد. والله اعلم.

در حدیث ابوسعید آمده است: «ما زنان ارزشمند عرب را به غنیمت گرفتیم، و چون مدت زیادی مجرد مانده بودیم، خواستیم از آنها بهره‌مند شویم و در عین حال دوست داشتیم که آزاد شان کنیم.»

این حدیث دلالتی دارد برای کسانی که قاتل به جواز برده‌گیری از عرب‌ها هستند (که پیش‌تر در کتاب "عتق" بحث شده بود) و نیز برای کسانی که می‌گویند وطی (همبستری) با مشرکات از طریق مالکیت جایز است حتی اگر اهل کتاب نباشند، چرا که بنی‌المصطلق مشرک بودند.

برخی از کسانی که قاتل به منع بودند، گفته‌اند شاید آنها از اهل کتاب بوده‌اند، اما این باطل است. یا شاید این حکم در آغاز اسلام بوده و سپس نسخ شده باشد، که این نیز



نادرست است، زیرا نسخ با احتمال اثبات نمی‌شود. و احتمال داده‌اند که اسیران پیش از همبستری مسلمان شده بودند، ولی این نیز با عبارت حدیث «دوست داشتیم که آزادشان کنیم» سازگار نیست، زیرا زن مسلمان به مشرک بازگردانده نمی‌شود.

بله، می‌توان گفت مقصود از "فداء" در اینجا آزادسازی زنان از بردگی است نه بازگرداندن به مشرکان. برخی نیز گفته‌اند منظور از فداء پرداخت پول برای آزادسازی آن‌هاست، زیرا ترس از فوت فداء بیشتر متوجه ارزش مالی آن‌هاست. و این نظر با روایت دیگری تأیید می‌شود که آمده است: «ای رسول الله، ما اسیرانی گرفته‌ایم و دوست داریم قیمتشان را دریافت کنیم، نظرت در مورد عزل چیست؟» این دلیل از همه موارد دیگر قوی‌تر است. والله اعلم.

۹۷ - باب الْفُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

باب: قرعه افکندن میان زنان، آنگاه که بخواهد سفر کند

۵۲۱۱ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَطَارَتِ الْفُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ أَلَا تَرَكِبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكَ تَتُظَرِّينَ وَأَنْظُرُ ، فَقَالَتْ بَلَى فَرَكِبْتُ فَجَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى جَمَلٍ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا وَافْتَقَدْتَهُ عَائِشَةُ ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رَجُلَيْهَا بَيْنَ الْأَذْخَرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَعُنِي ، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا .

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - وقتی به مسافرت می‌رفت در بین زنهایش قرعه می‌کشید، یکبار قرعه به نام عایشه و حفصه درآمد، شبها که حرکت می‌کردند پیامبر - صلی الله علیه وسلم - با عایشه سوار می‌شد و با او صحبت می‌کرد، حفصه به عایشه گفت: چرا شترهایمان را عوض نکنیم؟ شما سوار شتر من بشوید و من سوار شتر شما می‌شوم شما چیزهایی را تماشا می‌کنی که ندیده‌ای و من هم چیزهایی را می‌بینم که قبلاً ندیده‌ام، عایشه - رضی الله عنها - گفت: خیلی خوب، وقتی



که شترهایشان را عوض کردند، حفصه سوار شتر عایشه شد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به سوی شتر عایشه آمد که حفصه سوار آن شده بود، بر او سلام کرد و سوار شد، تا وقتی که پیاده شدند با حفصه بود، عایشه در مدت حرکت از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - جدا و او را از دست داده بود، وقتی که پیاده شد (خواستند استراحت کنند) عایشه - رضی الله عنها - پاهایش را در میان بوته های گیاه (اذخر) قرار داد و می گفت: الهّا! ماری یا کژدمی را برایم حواله کنی تا مرا نیش بزند، من نمی توانم (درباره این کاری که کرده ام) چیزی به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بگویم».

(عایشه - رضی الله عنها - وقتی که از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - دور شد از کار خود پشیمان گردید و از شدت ناراحتی و غیرت زنانه پاهایش را در میان بوته های گیاه اذخر که بوی خوشی دارد و معمولاً مار و کژدم و حشرات موزی از شدت گرما به سایه آن پناه می برند قرار داد، و مرگ را بر دوری از پیامبر - صلی الله علیه وسلم - ترجیح داد).

توضیح: در عنوان «باب قرعه بین زنان هنگام سفر» در حدیث افک نیز روایتی از عایشه آمده که همین معنا را دارد. مصنف در این باب داستان دیگری آورده که احتمالاً در همان سفر بوده است. در شرح حدیث افک گفته شد که در غزوه مُریس عایشه با پیامبر صلی الله علیه وسلم بود. همین مطلب در ابواب "هیه" و "شهادات" نیز آمده است.

ابن ابی ملیکه از قاسم بن محمد بن ابی بکر روایت کرده و گاه به واسطه و گاه بی واسطه از عایشه نقل کرده است.

عبارت "اگر اراده سفر داشت" به ظاهر دلالت بر اختصاص قرعه به هنگام سفر دارد، ولی این عمومیت ندارد. قرعه برای تعیین زنی است که با او سفر می کند. در غیر سفر نیز اگر بخواهد در تقسیم عدالت رعایت شود، بین همسران قرعه می اندازد و با هر کدام قرعه به نامش درآمده شروع می کند، مگر اینکه رضایت همه را جلب کرده باشد که در این صورت نیاز به قرعه نیست.

ابن سعد از قاسم از عایشه نقل کرده: «اگر سهم کسی غیر از من درمی آمد، آثار ناراحتی در چهره اش دیده می شد.» این روایت دلیل بر مشروعیت قرعه در تقسیم بین شرکا و مانند آن است.



مشهور میان حنفیه و مالکیه این است که قرعه معتبر نیست. عیاض می گوید: این رأی مشهور مالکیه است زیرا آن را نوعی قمار می دانند. اما در مسأله حاضر (سفر با همسر) آن را جایز دانسته اند.

کسانی از مالکیه که منکر مشروعیت قرعه شده اند، گفته اند ممکن است یکی از زنان در سفر مفیدتر باشد و در صورت انتخاب زنی بی فایده، ضرری متوجه شوهر شود، یا برعکس، یکی از زنان برای نگهداری خانه مناسب تر باشد.

قرطبی می گوید: این موضوع باید براساس تفاوت شرایط زنان سنجیده شود. قرعه فقط در صورتی مشروع است که شرایط همه همسران یکسان باشد. این راهی برای جمع بین حدیث و نظر فقهی است.

در جمله «طارات القرعة لعائشة و حفصة» مقصود این است که قرعه به نام آنان درآمد. واژه "طارات" در عربی کنایه از افتادن یا درآمدن سهم است.

در جمله «پیامبر صلی الله علیه وسلم شب با عایشه هم سفر می شد و با او گفتگو می کرد»: مهلب استدلال کرده که تقسیم نوبت بر پیامبر صلی الله علیه وسلم واجب نبوده است، ولی این درست نیست. زیرا در سفر، معیار تقسیم محل اقامت است، نه زمان سیر. گفت و گو در راه رفتن شامل تقسیم نوبت نمی شود.

ابوداود و بیهقی نقل کرده اند: «پیامبر صلی الله علیه وسلم هر روز بر همه زنانش می گذشت، آن ها را می بوسید، ولی هم بستر نمی شد، و شب را نزد زنی می گذراند که نوبتش بود. جمله «آیا امشب شتر مرا نمی گیری؟»: را حفصه به عایشه گفت، و به نظر می رسد عایشه پذیرفت زیرا حفصه او را با توصیفات مشتاق کرده بود. این نشان می دهد آن ها هنگام حرکت کنار هم نبودند، بلکه جدا بودند.

جمله «پیامبر صلی الله علیه وسلم نزد شتر عایشه آمد در حالی که...» در روایتی آمده «در حالی که او (حفصه) بر آن بود» یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم گمان می کرد عایشه است، ولی در واقع حفصه بود.

در جمله «و عایشه او را گم کرد» یعنی هنگام حرکت متوجه غیبت پیامبر صلی الله علیه وسلم شد، زیرا به همراهی او عادت کرده بود.



در جمله «وقتی توقف کردند، پاهایش را میان گیاه اذخر گذاشت...»: معلوم می‌شود عایشه خود را ملامت کرد، چون با موافقت با پیشنهاد حفصه باعث فریب پیامبر شده بود. اذخر گیاهی است که معمولاً در بیابان می‌روید و حشرات در آن زندگی می‌کنند. جمله «ای پروردگارم، بگمار کسی را که مرا نیش بزند...» در برخی نسخ آمده «یا رب سلط...» با حرف نداء، و «تلدغنی» با «غین» معجم است.

جمله «و نمی‌توانستم چیزی به او بگویم» به ظاهر کلام حفصه است، ولی به نظر می‌رسد کلام عایشه باشد، زیرا خود را ملامت می‌کند نه حفصه را. در روایت مسلم آمده: «رسول توست، من نمی‌توانم چیزی به او بگویم.» یعنی او رسول توست و من قادر به توضیح فریب نیستم.

داوودی می‌گوید: شاید آن شب، نوبت عایشه بوده و همین باعث شده عایشه حسادت کند و دعا کند که نیش زده شود. اما نتیجه این است که در حالت حرکت، نیز نوبت لحاظ می‌شده است، در حالی که در سیر شبانه چنین نیست، چون اگر بود پیامبر صلی الله علیه وسلم فقط با عایشه هم‌سفر نمی‌شد و حفصه نیاز به فریب نداشت.

این‌ها همه بر این اساس است که تقسیم نوبت بر پیامبر صلی الله علیه وسلم واجب بوده، که اکثر احادیث نیز همین را نشان می‌دهد. همچنین این مسأله مؤید مشروعیت قرعه است، زیرا متفق‌اند که مدت سفر محاسبه نمی‌شود و پس از بازگشت نوبت از سر گرفته می‌شود. اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم بدون قرعه با یکی سفر می‌کرد، در بازگشت باید نوبت دیگران را جبران می‌کرد، در حالی که ابن منذر اجماع بر عدم وجوب آن را نقل کرده است.

شافعی در «القول القدیم» می‌گوید: اگر مسافر مکلف بود برای غایبان هم نوبت را رعایت کند، دیگر نیازی به قرعه نبود. بلکه معنای قرعه آن است که ایام سفر مخصوص کسی باشد که سهم او درآمده است.

و واضح است که محل اطلاق ترک قضا در سفر، تا زمانی است که نام سفر باقی است؛ یعنی اگر کسی به شهری سفر کرد و مدتی طولانی در آنجا اقامت نمود، سپس بازگشت، بر او واجب است قضای مدت اقامت را به جا آورد، اما درباره مدت بازگشت بین شافعی‌ها اختلاف است. معنای سقوط قضای نماز این است که کسی که سفر کرده و از همراهی (با



شرایط سفر) بهره برده، به اندازه سختی و مشقت سفر از او ساقط است، و کسی که مقیم است (اقامت دارد) برعکس این دو حکم را دارد.^۱

۹۸ - باب الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِحُرَّتِهَا وَكَيْفَ يُقْسَمُ ذَلِكَ

باب: زنی که روز نوبت شوهرش را به انبأغ (هووی) خود می بخشد و چگونگی تقسیم

نوبت

توضیح: کلمه «من» در عبارت «من یومها» به «یومها» مربوط است نه به «یهب»؛ یعنی روزی که مختص خودش است.

و درباره «چگونه این تقسیم انجام می شود؟» گفته اند: اگر زنی روز خود را به همسر دیگرش هدیه دهد، شوهر برای آن روز، روز همسر دیگرش را نیز تقسیم می کند. اگر آن روز پشت سر روز خودش باشد، مورد قبول است و گرنه نباید جلوتر از نوبتش در تقسیم قرار گیرد مگر با رضایت سایر زنان باقی مانده.

گفته اند اگر زن روز خود را به همسر دیگرش هدیه کند و شوهر قبول کند، زن هدیه دهنده حق امتناع ندارد، و اگر شوهر قبول نکند، زن را به اجبار نمی توان وادار کرد. اگر زنی روزش را به شوهر هدیه دهد و به همسر دیگر اشاره نکند، آیا شوهر می تواند آن روز را به یکی از همسرانش اختصاص دهد اگر بیش از دو همسر داشته باشد، یا آن را بین آنها تقسیم کند؟

در همه این احوال زن هدیه دهنده می تواند به شرط میل خود، از این هدیه در آینده برگردد اما نه در گذشته. این بطلان گفته است سوده حق بازگشت در روزی که به عایشه هدیه داده بود نداشت.^۲

۵۲۱۲ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ .

۱- فتح الباری.

۲- فتح الباری.



ترجمه: از هشام، از پدرش روایت است که عائشه رضی الله عنها گفت: سوده بنت زمعه نوبتش را به عائشه بخشید. پیامبر صلی الله علیه وسلم روزی را به حساب عائشه تخصیص داده بود و روزی را به سوده تعیین کرده بود.

توضیح: گفته شده: «حدثنا مالک بن إسماعیل» (ابو غسان النهدی) و زهیر پسر معاویه است.

سوده بنت زمعه همسر پیامبر صلی الله علیه وسلم بود که پس از وفات خدیجه در مکه با پیامبر ازدواج کرد، و با او هجرت نمود. مسلم در حدیثی از طریق شریک از هشام نقل می‌کند که «عائشه گفته بود: اولین زنی که پس از من با پیامبر ازدواج کرد، سوده بود.» معنایش این است که پیامبر بعد از عقد بر عائشه، بر سوده نیز عقد کرد ولی دخول به سوده قبل از عائشه بود که ابن الجوزی نیز به آن اشاره کرده است.

«و هبت یومها لعائشة» پیش‌تر در روایت زهری از عروه آمده که سوده روز و شب خود را به عائشه هدیه داد و در آخر افزود که این کار را برای رضای رسول الله انجام داد. در روایت مسلم از طریق عقبه بن خالد از هشام آمده است: وقتی سوده پیر شد، روز خود را هدیه کرد. همچنین در روایت جریر از هشام همین مضمون آمده است.

ابو داود این حدیث را نقل کرده و با ذکر سندی دقیق‌تر بیان کرده که دلیل آن این بود که پیامبر در تقسیم، بعضی از ما را بر بعضی برتری نمی‌داد و سوده زمانی که ترسید که پیامبر او را طلاق دهد به پیامبر گفت: «ای رسول الله، روزم را به عائشه می‌دهم» و پیامبر قبول کرد. در این زمینه آیه «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا» نازل شده است.

ابن سعد نیز از واقدی از ابن ابی الزناد این حدیث را نقل کرده و روایت‌های متعدد دیگر با معنا و مضمون مشابه وجود دارد که دلالت بر ترس سوده از طلاق و هبه روزش دارد.

همچنین ابن سعد روایت دیگری نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم سوده را طلاق داده بود، ولی سوده نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم ماند و گفت: «من نیازی به مردان ندارم، ولی دوست دارم روز قیامت همراه زنان پیامبر صلی الله علیه وسلم باشم، آیا طلاق به علت بیزاری من بود؟» پیامبر جواب داد: «نه.» سپس به سراغ سوده برگشت و سوده گفت: «روز و شب خود را به عائشه هدیه دادم، حبه رسول الله.»



و در روایت جریر از هشام در مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم بین عایشه و سوده تقسیم می کرد و برای عایشه دو روز، یکی روز خودش و یکی روز سوده را قرار می داد. این موضوع در ابتدای باب به تفصیل بیان شده است.^۱

۹۹ - باب الْعَدْلُ بَيْنَ النِّسَاءِ

(وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ) إِلَى قَوْلِهِ (وَاسْعَا حَكِيمًا) .

باب: عدالت میان زنان

و شما هرگز نمی توانید میان زنان دادگری کنید، گرچه علاقه مند باشید، ولی کاملاً دوری نکنید، به طوریکه آن زن را مانند «معلقه» رها کنید، و اگر صالح و صفا کنید و پرهیزگار باشید بدون شك الله آمرزگار و مهربان است. * و اگر از هم جدا شوند الله هر يك را از فضل گسترده خود بی نیاز می کند، و الله گشایشگر و حکیم است. [نساء: ۱۲۹-۱۳۰].

توضیح: باب عدالت بین زنان، و این که «شما نمی توانید عدالت کامل بین زنان را رعایت کنید».

حافظ ابن حجر می گوید: با ذکر آیه اشاره شده که عدالت مورد نظر آیه، عدالت همه جانبه است، ولی در حدیث منظور عدالت نسبی است که هر زن حق پوشش، نفقه و سکونت دارد، و آنچه فراتر از آن از تمایل قلبی یا هدیه اضافی است، ضرری ندارد.

این حدیث در هر چهار کتاب صحیح آمده و ابن حبان و حاکم آن را از طریق حماد بن سلمه از ایوب از ابی قلابه از عبدالله بن یزید از عایشه نقل کرده اند که پیامبر بین زنانش تقسیم می کرد و می گفت: «الها، این سهم من از آنچه دارم است، مرا به خاطر آنچه ندارم ملامت نکن.»

ترمذی نیز می گوید منظور از عدالت، محبت و مودة است و اهل علم نیز همین تفسیر را داده اند. همچنین بیهقی از علی بن ابی طلحه از ابن عباس نقل کرده است که آیه «و لن تستطيعوا أن تعدلوا بین النساء» درباره محبت و جماع است، و عبده بن عمرو سلمانی نیز همین معنا را گفته است.



۱۰۰ - باب إِذَا تَزَوَّجَ الْبَكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ

باب: هرگاه که زنی شوهر رسیده (بیوه) دارد با دوشیزه ازدواج کند

۵۲۱۳ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَوْشِنْتُ أَنْ أَقُولَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنْ قَالَ السُّنَنُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبَكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا .

ترجمه: انس - رضی الله عنه - می گوید: اگر مردی با دختر باکره ای ازدواج نمود، سنت است که یک هفته نزد او بماند (سپس نزد همسر دیگرش برود). و اگر با بیوه ای، ازدواج کرد، سه روز نزد او بماند (و بعد از آن، نزد همسر دیگرش برود).

توضیح: بشیر (پسر المفضل) و خالد (پسر مهران الحذاء).

گفته شده: «ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال السنة»: این عبارت در روایت مسلم و ابی داود از طریق هشیم از خالد در پایان حدیث آمده است: «خالد گفت: اگر بخواهم بگویم (حدیث) رفع شده (یعنی مستند به پیامبر) است، قبول می کنی، ولی او گفت «السنة» (یعنی سنت پیامبر).» این جمله بیانگر نظر خالد، پسر مهران الحذاء، راوی حدیث از ابی قلابه است.

در این مورد اختلاف است که آیا قائل این جمله خالد است یا شیخ ابی قلابه، که شرح و بیان آن در باب بعدی به همراه شرح حدیث خواهد آمد.^۱

مسئله ۱۱: اگر فرد با دوشیزه ای ازدواج کرده پیش او یک هفته بماند و بعد از یک هفته به نوبت پیش بقیه ی همسرانش برود. اگر زنش بیوه بوده سه روز نزد او بماند. بعد از سه روز نوبت را رعایت کند. اگر زنش بیوه بود و او دوست داشت هفت روز پیش او بماند. بعد آن ها را با ماندن پیش زن قبلی جبران نماید.

اصل در این مورد حدیثی است که ابوقلابه از انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ روایت می کند که گفت: سنت چنین است که اگر فرد با دوشیزه ای ازدواج کرد نزد او هفت روز بماند. سپس اوقات را تقسیم کند. اگر با بیوه ای ازدواج کرد سه روز پیش او



بماند و بعد از آن روزها را تقسیم کند. ابوقلابه می گوید: می توانید بگویید انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ این حدیث را از رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ روایت کرده است. این حدیث متفق علیه است و لفظ آن از بخاری است.

ام سلمه رضی الله عنها روایت می کند که رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وقتی با او ازدواج کرد سه روز پیش او ماند و فرمود: «إِنَّهُ كَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتَ سَبَعْتُ لَكَ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكَ سَبَعْتُ لِنِسَائِي»^(۱) «تو پیش خانواده ات کم ارزش نیستی. اگر می خواهی هفت روز پیش تو می مانم و اگر هفت روز پیشت باشم، نزد زنان دیگر هم هفت روز خواهم ماند» مسلم روایت کرده است.

جایز نیست که کسی به بهانه ای این که ازدواج کرده به نماز جماعت در مسجد حاضر نشود خواه زنش دوشیزه باشد یا بیوه؛ زیرا دلیلی برای صحت این کار وجود ندارد.

فتاویٰ انجمن دائم پژوهشهای علمی و افتا (۲۰۸، ۲۰۹/۱۹)

مسئله ۱۱: پرسش: من بحمدالله دو زن دارم. اگر یکی از آنها دارای عذری شرعی همچون زایمان و... باشد، جایز است که در این مدت شب را پیش دیگری بگذرانم؟

پاسخ: اگر زن در خانه ی شما باشد، این کار جایز نیست؛ بلکه شما باید شب را پیش او بگذرانی و با او غذا بخورید و گفتگو کنید، اگر چه او در حالت حیض یا نفاس باشد؛ اما اگر زن شما پیش خانواده اش باشد یا در سفر باشد و در خانه نباشد، شما می توانید تمام وقت پیش زن دیگری باشید. والله اعلم

شیخ ابن جبرین - النخبة من الفتاوی النسائية، ص ۷۹ جمع: عبدالله الحوطی



مسئله ۳): آیا مردی که دو زن دارد می تواند پیش هر کدام به جای یک روز یک هفته بماند؟ یک هفته پیش یک زن و یک هفته پیش زن دیگری باشد؟

پاسخ: جایز است. چون منظور این است که در شب گذراندن بین آن ها برابری نماید. هر چند شب که پیش یکی می ماند، پیش دیگری به همان اندازه بماند.

چنان که از رسول الله صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ثابت است وقتی که با ام سلمه رضی الله عنها ازدواج کرد، سه روز نزد او ماند و گفت: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكَ عَلَى أَهْلِكَ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتَ سَبَعْتُ لَكَ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكَ سَبَعْتُ لِنِسَائِي»^(۱) «تو پیش خانواده ات کم ارزش نیستی. اگر می خواهی هفت روز پیش تو می مانم و اگر هفت روز بیشتر باشم نزد زنان دیگر هم هفت روز خواهم ماند».

شیخ ابن جبرین - اللؤلؤ المکین، ص (۲۶۲)

۱۰۱ - بَابُ إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبُ عَلَى الْبُكَرِ

باب: کسی که دوشیزه ای در ازدواج دارد و یا شوهر رسیده ازدواج می کند

۵۲۱۴ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَنِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبُكَرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبُكَرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ . قَالَ أَبُو قِلَابَةَ وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

مفهوم حدیث: انس بن مالک رضی الله عنه می فرماید: از سنتهای پیامبر صلی الله علیه و سلم این است که اگر شخصی با دختر باکره ای در حالی ازدواج کرد که زن بیوه ای نیز دارد هفت شب پیش دختر باکره می ماند سپس بین آن دو شهباش را تقسیم می کند، و



اگر در حالیکه ازدواج اولش با دختر باکره بوده است و برای بار دوم با زن بیوه ای ازدواج کرد سه شب پیش او می ماند سپس شهپایش را بین آن دو تقسیم می کند .

ابو قلابه راوی حدیث از انس رضی الله عنه می گوید: اگر بخواهم می گویم که انس رضی الله عنه این حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده است .

توضیح: «حدثنا یوسف بن راشد» یعنی یوسف پسر موسی پسر راشد، که به نسب جدش منسوب است.

«حدثنا ابواسامة عن سفیان» در روایت نعیم از طریق حمزه بن عون از ابواسامه «حدثنا سفیان» آمده است.

«حدثنا ایوب» اشاره به سختیانی دارد و خالد همان الحذاء است. همه این روایات از ابی قلابه نقل شده‌اند، ولی ظاهراً خالد لفظ را نقل کرده است. گفته شده «قال من السنة» یعنی سالت پیامبر صلی الله علیه و سلم، و این همان معنای مورد فهم صحابی است.

همچنین پیشتر در باب حج در بیان سلام بن عبدالله بن عمر وقتی که زهری درباره گفتار ابن عمر به حجاج پرسید «اگر می‌خواهی سنت، آیا منظور سنت پیامبر است؟» سالم پاسخ داد: «آیا چیزی غیر از سنت پیامبر مراد است؟»

«اگر مردی دختری بکر را بر زنی مطلقه (ثیب) همسر کند...» بحث این است که چگونه رفتار کند.

در روایت آمده است: «مدت هفت روز کنار او ماند و تقسیم کرد، سپس گفت: سه روز کنار او ماند و تقسیم کرد.» این عبارت در بخاری با «و» در اول و «ثم» در دوم آمده است، و در روایت اسماعیلی و ابی نعیم نیز هر دو جا «ثم» آمده است.

ابی قلابه گفته است: «اگر می‌خواستم می‌گفتم این حدیث از انس به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده است»، به این معنی که اگر بر لفظ رفع روایت می‌کردم صادق بودم، اما او حفظ لفظ «من السنة» را بر این ترجیح داده است.

ابن دقیق العید گفته است: نظر ابی قلابه دو احتمال دارد: یا ظن داشته که این حدیث را به لفظ رفع از انس شنیده و از بیان آن به دلیل احتیاط خودداری کرده، یا معتقد بوده که لفظ «من السنة» در حکم حدیث مرفوع است و به همین سبب آن را حفظ کرده است. او احتمال



اول را محتمل تر می‌داند، چون لفظ «من السنة» دلالت بر احتمال رفع دارد اما نه به عنوان نص قطعی.

این روایت توسط ابن علیّه از خالد و به اسماعیلی منسوب شده و بشر بن المفضل و هشیم هم آن را به خالد نسبت داده‌اند. احتمال دارد هر دو گفته باشند. عبد الرزاق نیز گفته است: «سفیان از ایوب و خالد نقل کرده است» یعنی این سند و متن.

در ادامه آمده است: خالد گفته «لو شئت لقلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم»، این نشان می‌دهد که در روایت از سفیان الثوری اختلاف است که این جمله از خالد است یا ابی قلابه. ظاهراً این اضافه در روایت خالد است نه روایت ایوب.

طرق روایت مختلفی که این روایت را از خالد و ابی قلابه نقل کرده‌اند، از جمله توسط مسلم، ابو داود الحفری، قاسم بن زیاد الجرمی، عبد الله بن الولید العدنی و بیهقی، و دیگران آمده است.

ابو قلابه رقاشی نیز از ابی عاصم روایت کرده که از سفیان از خالد و ایوب هر دو روایت کرده و گفته است: «پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود...» که این حدیث را ابو عوانه در صحیح خود نقل کرده و گفته است: «این حدیث غریب است و نمی‌دانم غیر از ابی قلابه چه کسی آن را گفته است.»

اسماعیلی نیز از طریق ایوب از عبدالوهاب الثقفی نقل کرده است که از ابی قلابه از انس نقل شده است: «رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود...» و این صریح بر رفع حدیث است و تأیید آن است که روایت سفیان از خالد «من السنة» گفته و روایت ایوب «قال النبی» را آورده است.

ابن خزیمه و ابن حبان هم این حدیث را از عبدالجبار بن العلاء از سفیان بن عیینه از ایوب با لفظ رفع نقل کرده‌اند و همچنین دارمی و دار قطنی از محمد بن اسحاق از ایوب. در این حدیث اثبات شده که روایت خالد «من السنة» گفته و روایت ایوب «قال النبی» را آورده و به همین دلیل این عدالت (مدت اقامت) مخصوص کسانی است که پیش از ازدواج، زن دیگری داشته‌اند.



ابن عبد البر گفته: اکثر علما معتقدند این حق زن است به سبب عقد ازدواج، چه مرد پیش از این همسری داشته باشد یا نه. و نووی گفته اگر مرد فقط یک زن داشته باشد، مستحب است این کار را انجام دهد و اگر چند زن داشته باشد واجب است. این نظر با بیشتر قول‌ها سازگار است و نووی همین را انتخاب کرده و گفته که شافعی نیز آن را تأیید می‌کند.

در حدیث باب آمده: «اگر مرد دختری بکر را بر زنی مطلقه همسر کند» که این دلالت بر تخصیص نظر عمومی دارد.

همچنین در روایت بشر از خالد که در باب قبل است آمده: «اگر بکر را همسر کرد، هفت روز کنار او می‌ماند»، بدون ذکر شرط ازدواج بر زن دیگر.

قاعده این است که اطلاق قابل حمل بر مقید است، ولی در روایت خالد این تخصیص آمده است، در مسلم نیز از طریق هشیم از خالد روایت شده: «اگر بکر را بر ثیب همسر کرد...».

این را روایت بعدی «ثم قسم» تأیید می‌کند، چون تقسیم کردن فقط برای کسی است که زن دیگری دارد.

این حدیث دلیل بر رد قول کوفیان است که می‌گویند بکر و ثیب در سه روز برابرند، و همچنین رد قول اوزاعی که به بکر سه روز و به ثیب دو روز می‌دهد.

در روایت ضعیفی که دارقطنی از عایشه نقل کرده، آمده است که اگر ثیب بخواهد هفت روز کامل داشته باشد، اگر شوهر قبول کند، حق او از سه روز ساقط می‌شود و آن سه روز به زن دیگر منتقل می‌شود.

مسلم نیز از ام سلمه روایت کرده که پیامبر وقتی با او ازدواج کرد، سه روز کنار او ماند و گفت: «این برای خانواده‌ات کوچک نیست، اگر خواستی هفت روز برای تو می‌گذارم و اگر هفت روز گذاشتم برای زنانم هم هفت روز می‌گذارم.»

در روایت دیگر آمده: «اگر خواستی ثلث وقتت را کنار او باش و بقیه را به زنان بده.» شیخ ابواسحاق در «المهذب» دو احتمال درباره قضای هفت روز یا چهار روز اضافه دارد؛ اما اکثر علمای اهل سنت گفته‌اند اگر مرد هفت روز را انتخاب کند، باید همه آن را قضا کند و اگر بی‌اختیار کنار زن بماند، فقط چهار روز کافی است.



تنبیه: از نظر شافعی مستحب است مرد در اجرای هفت روز یا سه روز تأخیر نیندازد و نماز جماعت و سایر کارهای نیکویی که قبلاً انجام می‌داده ترک نکند.

رافعی گفته است: این موضوع مربوط به روز است، ولی در شب اینگونه نیست؛ زیرا کاری که مستحب (مندوب) است، نباید مانع انجام واجبات شود. گفته‌اند که میان همسران در رفتن به نماز جماعت و سایر کارهای نیکویی مساوات برقرار می‌کند؛ یعنی یا همه شب‌ها بیرون می‌رود یا اصلاً بیرون نمی‌رود. اگر این کار را به کسی اختصاص دهد، حرام است. این مورد از عذرهای قابل قبول برای ترک نماز جماعت شمرده شده است.

ابن دقیق العید گفته: برخی فقها زیاده‌روی کرده و اقامت مرد کنار همسرش را عذری برای ترک نماز جمعه دانسته‌اند و در این امر زیاده‌روی و انتقاد کرده است.

البته این استدلال قیاس بر قول کسانی است که اقامت نزد همسر را واجب می‌دانند، مانند قول شافعی‌ها که ابن قاسم آن را از مالک نقل کرده است. شافعی‌ها مستحب بودن آن را هم بیان کرده‌اند. بنابراین در نظر آنان این دو واجب (اقامت و حضور در نماز جمعه) تعارض دارد و حق انسان مقدم است. این تعبیر توجیه‌پذیر است و این کار زشت نیست اگرچه در نظر صحیح‌القول مردود باشد. اقامت در هفت یا سه روز واجب است و اگر مرد آنها را جدا کند، به نظر رأی غالب ایراد نیست چون حیا و عفت با این رفتار از بین نمی‌رود. تفاوتی بین زن آزاد و کنیز نیست؛ گفته شده حق کنیز نصف حق زن آزاد است ولی کاستی آن جبران می‌شود.^۱

۱۰۲ - باب مَنْ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غَسَلٍ وَاحِدٍ

باب: کسی که با همه‌ی زنان خود مباشرت کند و یک غسل نماید

۵۲۱۵ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ ، وَكَهْ يَوْمَئِذٍ تَسْعُ نِسْوَةٌ .

ترجمه: «انس بن مالک می‌گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در یک شب با همه زنهایش نزدیکی می‌کرد، و این در حالی بود که نه زن داشت».



توضیح: باب «کسی که در یک غسل (شب) به همه زنانش می‌رسد». در آن حدیث انس ذکر شده که قبلاً در کتاب غسل با شرح و فواید آن و اختلاف درباره عدد زنان (نه یا یازده) بیان شده و جمع میان دو حدیث شرح داده شده است.

عده‌ای گفته‌اند که تقسیم زمان میان زنان واجب نبوده و ابن‌العربی گفته بود مرد ساعتی در روز، بعد از عصر، نیازی به تقسیم نداشته است. اما حدیث عایشه که می‌گوید پیامبر پس از عصر به زنانش می‌رفت و به یکی نزدیک می‌شد، خلاف آن را نشان می‌دهد و می‌گوید که در آن ساعت، قسمت‌بندی واجب نبوده و او به همه زنان در یک ساعت سر می‌زد.

همچنین گفته‌اند «پیامبر صلی الله علیه وسلم شبانه به همه زنانش سر می‌زد» که این معنا و توضیح آن قبلاً بیان شده است.

عیاض در «الشفاء» گفته حکمت رفت‌وآمد پیامبر صلی الله علیه وسلم به زنان در یک شب، حفظ آنها بوده تا از دلتنگی برای شوهر در امان باشند. این امر هم برای عدالت بین آنها بوده و اگرچه واجب نبوده است.

دلیل دیگر این بوده که ازدواج مجدد پس از پیامبر صلی الله علیه وسلم برای زنان حرام بود و برخی از آنها تا پنجاه سال بعد از پیامبر صلی الله علیه وسلم زنده بودند.^۱

۱۰۳ - باب دُخُول الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْيَوْمِ

باب: درآمدن مرد بر زنان خویش در روز

توضیح: حافظ می‌گوید: باب «مرد چگونه در روز به زنانش وارد می‌شود». در آن حدیث عایشه آمده که پیامبر پس از عصر به زنانش می‌رفت. حدیث کامل‌تر در باب «لم تحرم ما أحل الله لك» در کتاب طلاق خواهد آمد.

ابن‌ابی‌الزناد از هشام بن عروه اضافه کرده «بدون وقاع» که در باب قرعه میان زنان ذکر شده و این رد ادعای ابن‌العربی است.

۵۲۱۶ - حَدَّثَنَا قُرُوبُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ



عَلَى نِسَائِهِ ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُمَا ، فَدْخَلَ عَلَى حَفْصَةَ ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم چون از نماز عصر برمی گشت بر زنان خویش می درآمد و با هر یک شان نزدیکی می کرد. روزی بر حفصه درآمد، وی او را نزد خود نگاه داشت بیشتر از آنچه نگاه می داشت.

توضیح: شرح این حدیث، در شماره (۵۲۶۸) خواهد آمد. ان شاء الله

۱۰۴ - بَابُ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يَمْرُضَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ ، فَأَذِنَ لَهُ

باب: اگر مرد از زنان خود اجازه بخواد که در خانه یکی از ایشان بیماری داری شود

و به وی اجازه داده شود

توضیح: باب «اگر مرد از زنانش اجازه بخواد که در خانه یکی از آنها بیمار شود و اجازه دهند». حدیث عایشه در این موضوع پیش تر در شرح وفات پیامبر در پایان کتاب المغازی آمده است.

هدف حدیث این است که قسم بندی (تقسیم) زنان در این حالت ساقط می شود، گویی آنها روزهای خود را به زنی که شوهر در خانه اوست هدیه داده اند.^۱

۵۲۱۷ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سَلِيمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ «أَيْنَ أَنَا عَدَا أَيْنَ أَنَا عَدَا» . يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ ، فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ حَيْثُ شَاءَ ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا . قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَى فِيهِ فِي بَيْتِي ، فَقَبِضَهُ اللَّهُ ، وَأَنْ رَأَسَهُ لَبِيبٌ نَحْرِي وَسَخْرِي ، وَخَالَطَ رِيقَهُ رِيقِي .

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در مرض وفاتش می پرسید: من فردا کجا هستم؟ من فردا کجا هستم؟ مقصودش روز نوبت عایشه بود، (یعنی می پرسید: چه وقتی نوبت عایشه است؟) زنهاش اجازه دادند هر جا که دلش می خواهد آنجا باشد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در مدت مریض بودنش تا وقتی



که وفات کرد، در منزل عایشه بود، عایشه گفت: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - همان روزی که نوبت سایر زنانش دور زده - و به نوبت من رسید - فوت کرد. به هنگام وفات سرش در بین سینه و گردن من قرار داشت و آب دهان وی با آب دهان من آمیخت».

توضیح: شرح حدیث در کتاب مناقب گذشت.

۱۰۵ - باب حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ

باب: دوست داشتن مرد بعضی از زنان خود را بیشتر نسبت به زنان دیگر

۵۲۱۸ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ بْنِ حَنْزَلٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ يَا بَيْتِي لَا يَغُرُّكَ هَذِهِ الَّتِي أُعْجِبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهَا - يُرِيدُ عَائِشَةَ - فَقَصَصَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَبَسَّمَ .

توضیح: از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که گفت: عمر رضی الله عنه گفت: تو بر حفصه درآمد و گفت: ای دخترک من، این زنی که حسن او را به شگفت آورده است، تو را مغرور نسازد، (یعنی) دوستی رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی. مرادش عائشه رضی الله عنها است. (عمر می گوید:) این گفته ام را به رسول الله صلی الله علیه وسلم قصه کردم، تبسم کرد.

توضیح: باب «محبت مرد به یکی از زنانش بیشتر از دیگری». در آن اشاره ای به حدیث ابن عباس از عمر شده که در باب «موعظه مرد به دخترش» آمده است و شرح آن پیش تر آمده است.

و در این عمل، اشکال و ممانعت شرعی وجود ندارد، فقط چیزی که مهم است؛ همانا عدالت است میان آنان.

۱۰۶ - باب الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنْلُ ، وَمَا يُنْهَى مِنْ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ

باب: تظاهر کردن به آنچه فاقد آن است و آنچه از تفاخر کردن بر انبأغ منع شده است

توضیح: ابو عبید در تفسیر این حدیث گفته: «متشبع» یعنی کسی که خود را با چیزی که ندارد آراسته و زینت داده و به طور دروغین خود را بیش از آنچه هست مهم جلوه می دهد؛



مانند زنی که در میان زنان شوهر است و خود را از لحاظ توجه شوهر برتر می‌داند تا ضرت (انباغ) را ناراحت کند، و همین در مردان هم وجود دارد.

در ادامه می‌گوید: «کلابس ثوب زور» یعنی مردی که لباس‌هایی شبیه به لباس زاهدان می‌پوشد تا خود را از آنها نشان دهد ولی در باطن متظاهر است و بیشتر از آنچه در دل دارد، خشوع و تقوی نشان می‌دهد.

وجه دیگر آن است که لباس‌ها به معنای پاکی یا نجاست معنوی هستند؛ مانند کسی که پاک است، لباسش را «نقی الثوب» و کسی که دینش دچار خدشه است، لباسش را «دنس الثوب» می‌گویند.

خطابی گفته لباس تمثیلی است و معنایش آن است که شخص دروغگو و اهل ریا است؛ مانند اینکه کسی را که پاک از نجاست می‌دانند، می‌گویند «طاهر الثوب» یعنی پاک ذاتاً.

ابی سعید الضریر گفته شاهد دروغ ممکن است لباس‌هایی به تن کند تا خود را مقبول جلوه دهد. خطابی این روایت را از نعیم بن حماد نقل کرده است که در محله‌ای مردی بود با ظاهر و نشانه‌هایی، وقتی نیاز به شهادت دروغ بود لباس‌هایش را می‌پوشید و شهادت می‌داد و شهادتش پذیرفته می‌شد.

حکم تشبیه در «ثوبی زور» اشاره به دروغ دوگانه است؛ هم دروغ به خود و هم به دیگران.

داودی گفته تشبیه یعنی تکرار دو بار کذب به منظور هشدار شدید، و گفته شده بعضی‌ها در آستین لباس دو لباس قرار می‌دادند تا اینطور وانمود کنند که دو لباس دارند.

ابن التین گفته این ممکن است اشاره به پوشیدن دو لباس و لباس‌هایی باشد که موقتی است و کذب فرد به زودی فاش می‌شود.

هدف این تعبیر، دور کردن زن از چنین رفتاری است، زیرا سبب فساد و بغض میان شوهر و انباغ می‌شود و مانند سحری است که میان زن و شوهر جدایی می‌اندازد.

زمخشری در «اللفائق» گفته «متشبع» یعنی کسی که خود را سیر و کامل می‌پندارد در حالی که نیست و این تظاهر به فضیلتی است که ندارد. و «کلابس ثوب زور» یعنی کسی که به دروغ لباس اهل تقوا را به تن کرده است. تشبیه به معنی پوشیدن دو لباس است، که مانند «اگر او به جلالت لباس پوشید و خود را به پوشش آراست» است؛ به این معنا که او از سر تا پا فریبکار است.



ممکن است تشبیه اشاره به دو حالت مذموم باشد: فقدان آنچه خود را پر کرده و ظاهر کردن باطل.

مطریزی گفته کسی است که خود را سیر و کامل می‌پندارد در حالی که چنین نیست.^۱

۵۲۱۹ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ
أَسْمَاءَ عَنِ الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى
عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ضَرَّةً ، فَهَلْ
عَلَى جَنَاحٍ أَنْ تَشَبِّعَ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطِ كَلَابِسِ ثَوْبِي زُورٌ » .

معنی کلمات:

- **المتشبع:** امام نووی گفته است: کسی است که اظهار سیری کند در حالی که سیر نیست و در این جا مقصود آن است که چنان وانمود کند که فضیلتی برایش حاصل شده است و چنان نباشد.

- **«و لا لبس ثوبی زور»:** پوشنده ی دو لباس ناحق: یعنی: صاحب ظلم و دروغ و ریا و آن، کسی است که در نظر مردم تظاهر کند و به لباس اهل زهد و ورع یا اهل دانش و فضیلت و یا اهل ثروت و مال درآید تا این که مردم به او فریب بخورند، در صورتی که او دارای این صفت ها نیست و غیر این ها نیز گفته شده است - و الله آگاه تر است.

ترجمه: «اسماء - رضی الله عنها - گوید: زنی گفت: ای رسول الله! من هوویی دارم، آیا اگر تظاهر کنم که شوهرم چیزهایی به من داده است ولی در حقیقت نداده باشد، حرام است و گناهی دارد؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: کسی که به چیزی تظاهر کند که آن را ندارد، مانند کسی است که به دروغ لباس اهل زهد و تقوا را می پوشد، (تا مردم او را جزو متقیان بدانند)، ولی در حقیقت یک دروغگو است و لباسش لباس دروغ و تزویر است».

توضیح: فریب کاری و تزویر از نظر اسلام امر ناپسندیده ای است. انسان مسلمان مجاز نیست که وانمود به داشتن چیزی نماید که آن را در اختیار ندارد. رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: کسی که با مسلمانان فریب کاری کند از ما نیست.



شاید به همین جهت استفاده از رنگ سیاه برای سر و صورت جایز نیست؛ زیرا چهره اصلی آدمی را می پوشاند و او را جوان تر از آن چه هست، نشان می دهد. برخی سعی می کنند خود را ثروتمند یا دانشمند و ... جلوه دهند، حال آن که در واقع این گونه نیستند. این کار از نظر شرع نوعی فریب کاری محسوب می شود؛ البته از بندگان فقیری که تن به ذلت نمی دهند و با آن که نیازمند می باشند، دست تکدی پیش این و آن دراز نمی کنند، ستوده شده است؛ ولی نباید انسان ادعای چیزی را که ندارد، چه در امور مادی و چه در امور معنوی بنماید. کسی که چنین کند به مثابه شخصی است که لباس فاخرانه دیگران را به تن کرده و طوری در انتظار مردم وانمود می کند که گویی این لباس از آن او است.

حافظ ابن حجر می نویسد: قسمت «عن هشام» اشاره به هشام بن عروه بن الزبیر دارد، و یحیی در روایت دوم اشاره به یحیی بن سعید قطان کرده است. هشام صراحتاً از فاطمه، دختر منذر بن الزبیر (دختر عمو و همسرش) نقل روایت کرده، و همچنین از اسما، دختر ابوبکر صدیق که هر دو آنها جدشان مشترک است.

اکثر شاگردان هشام بر این سند اتفاق نظر دارند؛ اما معمر و مبارک بن فضاله روایت خود را از هشام بن عروه به شکل «از پدرش از عایشه» نقل کرده اند. نسائی این روایت را از طریق معمر آورده و گفته است که این اشتباه است و روایت صحیح، روایت اسما است. دار قطنی در کتاب «التتبع» گفته مسلم آن را از روایت عبده بن سلیمان و وکیع، هر دو از هشام بن عروه به شکلی مشابه روایت معمر نقل کرده، اما این روایت صحیح نیست و صحیح آن است که عبده و وکیع از فاطمه از اسما روایت کرده اند، نه از عروه از عایشه، و اکثر شاگردان هشام نیز همین نظر را دارند.

من می گویم: این روایت در نسخه های صحیح مسلم در کتاب لباس ثبت شده که آن را ابن نمیر از عبده و وکیع از هشام از پدرش از عایشه نقل کرده است؛ سپس ابن نمیر از عبده از هشام از فاطمه از اسما آورده است. بنابراین در نزد عبده هر دو روایت هست ولی نزد وکیع فقط روایت عایشه هست. مسلم نیز این حدیث را از راه ابی معاویه و ابی اسامه هر دو از هشام از فاطمه نقل کرده است. النسائی هم آن را از محمد بن آدم و ابوعوانه در صحیحش از طریق ابوبکر بن ابی شیبه هر دو از عبده از هشام آورده اند، همینطور در مسند ابن ابی شیبه، و



ابوعوانه آن را از راه ابی ضمهر و علی بن مسهر و نیز ابن حبان از راه محمد بن عبدالرحمن الطفاوی و ابونعیم در المستخرج از راه مرجی بن رجاء، همه از هشام از فاطمه نقل کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد روایت محفوظ از عبده از هشام از فاطمه است.

وکیع هم روایت خود را جوزقی از عبد الله بن هاشم الطوسی نقل کرده که شبیه به روایت مسلم است و این روایت باید به معمر و مبارک بن فضاله اضافه شود و نقد دار قطنی را جبران کند.

قسمت «إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: مَنْ نَتَوَانِسْتُمْ زَنْ يَا شَوْهَرُ أَوْ رَا مَشْخَصَ كُنْ». در روایت اسماعیلی «إِنَّ لِي جَارَةً» آمده که منظور ضره (انباغ) است (همان همسایه).

قسمت «إِنَّ تَشْبَعْتَ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يَعْطِينِي» در روایت مسلم از عایشه است که زنی گفته: «یا رسول الله آیا می‌توانم بگویم شوهرم آنچه به من داده به دیگری نداده؟» و در روایت معمر «بَمَا لَمْ يَعْطَهُ» آمده است.^۱

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: دروغ، خبری ست که انسان بر خلاف واقعیت یا به صورتی غیر از وجه اصلی آن بازگو می‌کند؛ از این رو برای این که خبر یا سخنی دروغ نباشد، انسان باید دقت کند و پس از حصول اطمینان از صحت خبر، آن را بازگو نماید؛ به‌ویژه در این دوران که شایعه‌پراکنی و دروغ‌گویی گسترش یافته است.

الله متعال می‌فرماید:

(وَلَيْتَ فَمَ الْكَاسِلَ لَهْمُ عِلْمٍ) [الإسراء: ۳۶]

و از چیزی پیروی مکن که دانشی به آن نداری.

در این آیه از دنباله‌روی و پیروی چیزی که انسان به آن علم و آگاهی ندارد، منع شده است. پیامبر ﷺ فرموده است: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ».^(۲) یعنی: «کسی که به الله و روز قیامت ایمان دارد، سخن نیک بگوید و یا سکوت نماید». الله متعال می‌فرماید: (مَلَأْنِي مِنْ وَلَوْلَا لَكَ عَيْبٌ عَنِّي)؛ یعنی: «انسان هیچ سخنی

۱- فتح الباری.

(۲) صحیح بخاری، ش: ۶۰۱۸ و...؛ صحیح مسلم، ش: ۴۷.



نمی‌گوید مگر آن که نزدش نگهبانی (برای نوشتن) آن حضور دارد». با وجود حرف (مَن) مفهوم آیه، این است که همه‌ی سخنان انسان، ثبت و ضبط می‌شود. (وَلَّيْ ب)، یعنی مراقب و نگهبان؛ به عبارت دیگر: فرشته‌ای که هر لحظه انسان را زیر نظر دارد. و (عَتِيدٌ)، یعنی فرشته‌ای که همیشه با توست و هیچ‌گاه غایب نمی‌شود و همه‌ی سخنان را می‌نویسد. این آیه، هشدار است جدی به این که انسان از بازگو کردن چیزی که به آن آگاهی ندارد، خودداری کند یا چیزی که نمی‌داند، نگوید؛ وگرنه، گنه‌کار می‌شود.

دروغ عملی نیز گناه بزرگی است؛ چنان که اسماء می‌گوید: زنی عرض کرد: ای رسول‌خدا! من هوویی دارم؛ اگر نزدش وانمود کنم که شوهرم به من چیزهای بیش‌تری می‌دهد، آیا گنه‌کار می‌شوم؟ پیامبر ﷺ فرمود: «هرکس به دروغ چنین وانمود کند که از نعمتی برخوردار شده، مانند کسی است که پیراهن و شلواوی دروغین به تن کرده (که اندازه‌اش نیست)».

خلاصه این که انسان هم باید درباره‌ی سخنی که خود می‌گوید، دقت کند و هم باید از صحت خبری که به او می‌رسد، اطمینان حاصل نماید و توجه داشته باشد که آیا شخصی که خبر یا سخنی را به او منتقل می‌کند، قابل اطمینان هست یا خیر؟ یعنی: همین که کسی حرفی زد یا خبری را بازگو کرد، قبول نکند؛ همان‌گونه که الله متعال می‌فرماید: (يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا إِن لَّكُمْ لِكَلِمَةٍ تَنْهَىٰ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ إِنَّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [الحجرات: ۶]

ای مؤمنان! اگر فاسقی برای شما خبری آورد، به‌خوبی بررسی کنید.

در این دوران که بگومگوها زیاد شده است و هر سخنی بدون این که دلیل یا سندی بر صحتش وجود داشته باشد، زبان به زبان می‌گردد، بررسی و حصول اطمینان از صحت اخبار و سخنان اهمیت بیش‌تری دارد تا انسان در اثر بی‌پروایی در نقل اخبار و سخنان، خود را در ورطه‌ی هلاکت و دروغ‌گویی نیندازد.

۱۰۷ - باب الْغِيَرَةِ

وَقَالَ وَرَأَدُ عَنِ الْمَغِيرَةِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَصَرَيْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْنَفٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ، لَأَنَا أَخَيْرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَخَيْرُ مِنِّي » .

باب: غیرت



وراد به روایت از مغیره گفت: سعد بن عبادہ گفت: اگر مردی را با زن خود ببینم، او را با شمشیر می زنم، نه با پهنای شمشیر. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «آیا از غیرت سعد در شک گفتید؟ من از وی غیرتمندترم والله از من غیرتمندتر است».

توضیح: باب «الغیرة» حافظ ابن حجر گفته است: عیاض و دیگران گفته اند غیرت از «تغییر قلب» است، یعنی خشم و غضب ناشی از حق شریکی در چیزی که حق اختصاصی دارد؛ شدیدترین آن بین زن و شوهر است.

در حق الله، خطابی گفته بهترین تفسیر غیرت الله همان است که در حدیث ابی هریره آمده است: «غیرت الله آن است که مؤمن به چیزی که الله بر او حرام کرده، نزدیک نشود». عیاض گفته احتمال دارد منظور تغییر حالت فاعل باشد، برخی گفته اند غیرت در اصل یعنی «الحمیه و الأنفة» (عشق و غیرت شدید) که با تغییر به غضب برمی گردد، و الله در قرآن به خود غضب و رضایت نسبت داده است.

ابن العربی گفته: تغییر به الله ناممکن است و باید به صورت مجازی تفسیر شود، مانند تهدید یا مجازات فاعل. در کتاب الکسوف نیز بخشی از این بحث آمده است که باید در اینجا یادآوری شود.^۱

۱- صفات الهی به چهار دسته تقسیم می شود: صفات عقلی، صفات خبری، صفات ذاتی و صفات فعلی اختیاری. صفات عقلی و خبری در قرآن و سنت آمده است.

۱- صفات عقلی:

صفاتی است که به وسیله عقل می توان آن ها را شناخت و راه اثبات این صفات، شنوایی و بیناییست. برخی از صفات عقلی عبارتند از: علم، قدرت، اراده، حیات، سمع، بصر، کلام، رحمت، حکمت، علو (بلندی) و مانند آن ها (۱).

۲- صفات خبری:

صفاتی است که عقل به تنهایی نمی تواند آن ها را درک کند و اثبات آن ها از طریق نصوص امکان پذیر است. لذا راه اثباتشان، آنست که در خبر صحیح آمده باشد. برخی از صفات خبری عبارتند از: وجه (صورت)، دو دست، چشم، استوی بر عرش و مانند آن ها (۱) ایمان به صفات خبری، همانند صفات عقلی واجب است؛ بدون آن که تمثیل و تعطیل و تحریف و بیان کیفیت صورت گیرد (۱) الله متعال می فرماید:

﴿لَيْسَ لَكَ عِلْمٌ إِلَّا الَّذِي فَهِمْتَ ۚ إِنَّهُ يُبْصِرُ مَا تُغِشُّ عَيْنَاكَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ السُّرُورِ﴾ [الشوری: ۱۱].

«هیچ چیزی همانند او نیست؛ و او، شنوای بیناست».

۳- صفات ذاتی:



۴- صفات فعلی:

﴿ ٤٩٦ ﴾



سپس گفته: از بهترین وجه‌های غیرت الله، اختصاص عده‌ای به عصمت اوست؛ یعنی هرکس ادعای آن را کند الله او را عقاب می‌کند. شدیدترین غیرت در بین آدمیان پیامبر است که برای الله و دینش غیرت می‌ورزید؛ به همین خاطر هیچ‌گاه برای خود انتقام نمی‌گرفت. در این باب نویسنده نه حدیث آورده است.

قسمت «وقال ورا» اشاره به ورا، کاتب مغیره بن شعبه و مولای او دارد. حدیث مغیره معلق است و در کتاب حدود از طریق عبد الملک بن عمیر با الفاظ کامل‌تر آمده و در کتاب توحید نیز متن کامل‌تری دارد. مزی در نکاح به این تعلیق اشاره نکرده است.

قسمت «قال سعد بن عباد»؛ سعد بن عباد، رئیس خزرج و یکی از نمایندگان آن‌ها بود. قسمت «لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته»؛ این حدیث از ابی هریره نقل شده که سعد گفته: «ای رسول الله اگر مردی را کنار همسر می‌دیدم، به او فرصت می‌دادم تا چهار شاهد بیاورم». پیامبر فرمود: «بله». و در روایت دیگری اضافه شده: «سوگند به کسی که تو را به حق فرستاد، قبل از آن با شمشیر به او حمله می‌کردم».

در حدیث ابن عباس نزد احمد و ابی داود و حاکم نیز آمده که وقتی آیه «والذین یرمون المحصنات» نازل شد، سعد گفت: «آیا این چنین نازل شده است؟ اگر مردی را کنار همسر می‌دیدم، هرگز تکان نمی‌دادمش تا چهار شاهد بیاورم؛ به الله قسم تا نیازش را برآورده نکند، شاهد نمی‌آورم».

پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «ای گروه انصار آیا سخن مولایتان را نمی‌شنوید؟» گفتند: «ای رسول الله او را سرزنش نکن، او مردی غیرتمند است؛ الله سوگند که هیچ‌گاه زن

«بگو: اگر الله را دوست دارید، از من پیروی کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد. و الله، آمرزنده‌ی مهربور است».

ابوهریره رضی الله عنه می‌گوید: با رسول الله صلی الله علیه و آله در مهمانی بودیم که دست گوسفندی را آوردند و ایشان که دست گوسفند را دوست داشت، به آن، گازی زد و فرمود: «من سرور و آقای مردم در روز قیامت هستم» و سپس علش را بیان نمود؛ تا آن‌جا که فرمود: «وَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ: يَا أَدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِدِينِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ أَلَا تَتَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَعْنَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَا يُغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلُهُ، وَلَا يُغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ» (۱) یعنی: «پس نزد آدم می‌روند و به او می‌گویند: ای آدم! تو ابوالبشر هستی؛ الله تو را با دست خویش خلق کرد و از روحی که خود آفرید، در تو دمید و به فرشتگان دستور داد که تو را سجده کنند و آن‌ها نیز برای تو سجده کردند؛ آیا برای ما نزد پروردگارت شفاعت نمی‌کنی؟ آیا نمی‌بینی که چه حال و روزی داریم و به چه مشقتی، گرفتار شده‌ایم؟ آدم عليه السلام می‌گوید: امروز، پروردگارم چنان خشمگین است که پیش از این، هرگز چنین خشمگین نشده است و پس از این هم، هرگز چنین خشمگین نخواهد شد».

بر ما واجب است که تمامی صفاتی را که در قرآن و سنت آمده، بدون تحریف و تعطیل و تشبیه و تمثیل ثابت بدانیم (۱).



ازدواج نکرد مگر اینکه باکره بود و هیچگاه زنی را طلاق نداد مگر اینکه مردان ما از شدت غیرتش جرأت نکردند با او ازدواج کنند.» سعد گفت: «به الله می‌دانم این حق است و از جانب خداست اما متعجبم.»

قسمت «غیر مصفح»: عیاض گفته است این واژه به دو صورت آمده: یکی با کسر فاء و سکون صاد (به معنی ضربه‌ای بدون کلاه آهنین)، و دیگری با فتح فاء (صفت شمشیر). ابن التین گفته این لفظ در میان مادران پیامبر به صورت «تشدید فاء» آمده که به معنی ضربه با لبه شمشیر است، نه پهلوی آن. ضربه با لبه شمشیر هدف قتل است و ضربه با پهلوی هدف تنبیه.

در مسلم از ابوعوانه نیز «غیر مصفح عنه» آمده که ترجیح دارد کسر فاء باشد، ولی فتح فاء هم ممکن است برای ساخت مجهول باشد. ابن جوزی آن را رد کرده و گفته راوی فکر کرده که به معنی «عفو» است ولی در واقع به معنی ضربه با شمشیر است. می‌توان آن را به معنی نخست هم تفسیر کرد.

مسلم از طریق زائده از عبد الملک بن عمیر نقل کرده که لفظ «عنه» در روایت نیامده است و سایر راویان از ابوعوانه در بخاری و دیگر کتاب‌ها نیز آن را ذکر نکرده‌اند. قسمت «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ»: گفته شده که این عمل سعد اگر رخ دهد، خون مقتول هدر می‌رود؛ این را ابن مواز از مالکی‌ها نقل کرده و در کتاب حدود به تفصیل بیان خواهد شد، ان شاء الله.^۱

فائده: همسر زبیر بن عوام رضی الله عنه زنی زیبا بود، و او (زبیر) نسبت به او چنان غیرت داشت که حتی از باد هوا نیز بر او حسادت می‌ورزید. زبیر همسرش را بسیار دوست می‌داشت، و از شدت علاقه و غیرتی که نسبت به او داشت، می‌خواست مانع رفتنش به مسجد برای نماز شود.

اما نتوانست او را باز دارد، چون پیامبر ﷺ فرموده بود: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» یعنی: «کنیزهای الله را از مسجد الله منع نکنید».

روزی از روزها، همسرش برای رفتن به مسجد از خانه بیرون آمد. زبیر از کنار او گذشت، در حالی که نمی‌دانست همسرش است، و با دستش بازوی او را لمس کرد.



فکر می کنید او چه کرد؟!

تنها کاری که کرد این بود که فوراً برگشت به خانه اش و تا مدت ها دیگر به مسجد نرفت.

زبیر از او پرسید: چرا دیگر به مسجد نمی روی؟

او پاسخ داد: «ما در روزگاری در مسجد نماز می خواندیم و بیرون می رفتیم که مردم اهل حیا بودند، اما اکنون ای اباعبدالله! نه مردم آن مردم اند و نه حیایی باقی مانده، پس نماز ما در خانه بهتر است.»

یا الله! ای کاش زنان ما همچون همسر زبیر بودند: زنی صالح، پاکدامن و باحیا. او چنان نگاه خود را پایین انداخته بود که حتی نفهمید کسی که بازویش را لمس کرده، شوهر خودش بوده است!

و از شدت پاکدامنی اش به خانه برگشت تا خودش را از خطر حفظ کند و برای چندین روز به مسجد نرفت، چون احساس کرد رفت و آمدش ممکن است باعث به خطر افتادن عفت و امنیتش شود.

اما داستان آن جوان:

روزی جوانی از کنار باغی گذشت، و از شدت گرسنگی، سیبی از آن خورد تا سیر شود. وقتی به خانه برگشت، نفسش او را سرزنش کرد. پس تصمیم گرفت صاحب باغ را پیدا کند. به او گفت: «دیروز گرسنگی شدید بر من چیره شد، و بدون اجازه ات سیبی از باغت خوردم. امروز آمده ام تا از تو اجازه بگیرم و حلالیت بطلبم.»

صاحب باغ گفت: «به الله قسم تو را نمی بخشم، بلکه روز قیامت، در پیشگاه الله، من شکایت کننده تو خواهم بود!»

جوان التماس کرد تا او را ببخشد، اما مرد بر موضع خود پافشاری کرد و رفت. جوان هم به دنبالش رفت و تا خانه اش دنبال او رفت و آنجا ایستاد تا وقت نماز عصر. وقتی صاحب باغ بیرون آمد، دید جوان همچنان ایستاده. جوان گفت: ای عمو! حاضرم بدون مزد در باغت کار کنم، فقط مرا ببخش!

صاحب باغ گفت:

تو را می بخشم، اما به یک شرط!

باید با دخترم ازدواج کنی.



اما او دختری است کور، لال، کر و زمین گیر که راه نمی رود. اگر قبول کنی، تو را می بخشم.

جوان گفت: قبول کردم!

مرد گفت: چند روز دیگر عروسی ات خواهد بود.

وقتی روز موعود فرا رسید، جوان با قدم هایی سنگین و دلی غمگین به سوی خانه رفت. در را زد و وارد شد.

صاحب باغ گفت:

بفرما، وارد اتاق همسرت شو.

وقتی وارد شد، با دختری روبه رو شد که از ماه زیباتر بود!

دختر برخاست و به سمتش آمد و به او سلام داد. سپس متوجه حال او شد و گفت:

«من کورم از نگاه به حرام، لالم از گفتن حرام، کرم از شنیدن حرام، و زمین گیرم چون

هرگز قدمی به سوی حرام برنداشته ام.»

۵۲۲۰ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ » .

ترجمه: «عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: هنگامی که عبدی مرتکب گناهی می شود هیچ کسی به اندازه خداوند خشمگین و ناراحت نمی گردد، به همین خاطر است که فحشا را چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهانی حرام نموده است، و هیچ عملی در پیشگاه الله محبوب تر از تعریف و توصیف و حمد و ثنای او نیست، برای اینست که الله خود را تعریف و توصیف نموده است.»

توضیح: قسمت «شقیق» اشاره به ابو وائل الاسدی دارد و عبد الله همان عبد الله بن مسعود است.

قوله (ما من أحد أغیر من الله): «من» در اینجا زائد است و دلیل آن حدیثی است که در ادامه می آید. در لفظ «أغیر» می تواند هم رفع باشد و هم نصب، طبق دو لهجه حجاز و تمیمی در کلمه «ما». در حالت نصب، «أغیر» می تواند به صورت صفت مجرور برای «أحد» باشد و در حالت رفع، صفت «أحد» است. خبر در هر دو حالت حذف شده ولی معنای آن



موجود است و مانند «موجود» یا چیزی مشابه آن است. بحث درباره «غیر الله» در جمله قبل آمده و ادامه شرح حدیث در کتاب توحید خواهد آمد، ان شاء الله.

(**تنبیه**): در نسخه اسماعیلی قبل از حدیث ابن مسعود، ترجمه‌ای آمده به صورت «فی الغیرة والمدح» که در نسخه‌های دیگر بخاری ندیده‌ام.^۱

۵۲۲۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «يَا أُمَّتُ مُحَمَّدٍ مَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أُمَّتَهُ تَزْنِي يَا أُمَّتُ مُحَمَّدٍ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَجَّكُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: همانا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «ای امت محمد، هیچ کس غیرتمند تر از الله نیست که بنده یا کنیز خود را ببیند که زنا می کند، ای امت محمد، اگر شما می دانستید آنچه من می دانم (از گناه زنا و سایر معاصی) اندکی می خندیدید و بسیار می گریستید».

توضیح: قوله (یا أمة محمد، ما أحد أغیر من الله أن یزنی عبده أو أمة تزنی): چنین در روایت عبدالله بن سلمه (از مالک) آمده است. در دیگر روایات از مالک نیز آمده «أو تزنی أمة» که هم وزن عبارت قبل است. در کتاب الکسوف نیز این روایت به همین صورت آمده. احتمال دارد که کلمه «تزنی» از اصل به اشتباه حذف شده و بعداً نسخه بردار آن را به جای درستش بازگردانده است.

این بخش از حدیث، قسمتی از خطبه‌ای است که در کتاب الکسوف نقل شده و شرح کامل آن در آنجا آمده است، بحمدالله.^۲

۵۲۲۲ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الرُّبَيْعِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ» .

۱- فتح الباری.
۲- همان.



ترجمه: از اسماء رضی الله عنها روایت است که گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که می گفت: «هیچ چیزی از الله غیرتمندر نیست».

توضیح: قوله (عن یحیی): اشاره به یحیی بن ابی کثیر است. قوله (عن أبی سولم): اشاره به ابن عبدالرحمن است.

قوله (أن عروة): در روایت حجاج بن ابی عثمان از یحیی بن ابی کثیر در مسلم آمده: «حدثنی عروة». روایت ابی سلمه از عروة، از طریق دو نفر هم سن و هم دوره یعنی «القرین» است؛ هرچند عروة کمی بزرگتر از ابی سلمه است.

قوله (عن أمه أسماء): اشاره به دختر ابوبکر است. در روایت مسلم آمده «أن أسماء بنت أبی بکر الصدیق حدثته».

قوله (لا شيء أغیر من الله): در روایت حجاج آمده «لیس شيء أغیر من الله» که هر دو معنا یکسان دارند.^۱

۵۲۲۳ - وَعَنْ یَحْیَی أَنْ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا هُرَیْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِیَّ - صلی الله علیه وسلم - . حَدَّثَنَا أَبُو نُعَیمٍ حَدَّثَنَا شِیْبَانُ عَنْ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَیْرَةَ - رَضِیَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ الثَّبَّیِّ - صلی الله علیه وسلم - أَنَّهُ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ یَغَارُ وَغَیْرَهُ اللَّهُ أَنْ یَأْتِیَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ» .

ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: الله به حالت غضب و خشم درمی آید و غضب و خشم او از این است که انسان مؤمن مرتکب حرامی شود».

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: قوله (وعن یحیی أن أبی سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه): این سند به روایت قبل مرتبط است و متصل است. بخاری متن را از روایت همام نیاورده بلکه از روایت شیبان آورده و ظاهراً لفظ هر دو یکسان است. مسلم نیز دو روایت مختلف از یحیی نقل کرده: یکی با حدیث ابی هریره و دیگری با حدیث اسماء، یعنی گاهی هردو را با هم نقل کرده و گاهی جدا.

قوله (إن الله یغار): در روایت حجاج از مسلم اضافه شده «وإن المؤمن یغار».



قوله (وغيره الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله): در اكثر روايات و در مسلم آمده با عبارت «ما حرم عليه» كه «عليه» ضمير به مؤمن است. در برخی رواياتها اضافه «لا» دیده شده كه برخی محدثين حذف آن را صحيح تر دانسته‌اند، زیرا غيره الله به معنای فعل يا ترك فعل نيست بلكه به معنای نهی يا منع از انجام گناه است.

٥٢٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ
 أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الرَّبِيعُ ، وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ
 مِنْ مَالٍ ، وَلَا مَمْلُوكٍ ، وَلَا شَيْءٍ غَيْرِ نَاضِحٍ ، وَغَيْرِ فَرَسِهِ ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ ،
 وَأَسْتَقِي الْمَاءَ ، وَأَخْرُزُ غَرِيهَ وَأَعْجَنُ ، وَلَمْ أَكُنْ أَحْسَنُ أَخْبَرَ ، وَكَانَ يَخْبِرُ جَارَاتِ
 لِي مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنْ نِسْوَةَ صِدْقٍ ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الرَّبِيعِ الَّتِي أَقْطَعُهُ
 رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى رَأْسِي ، وَهِيَ مَنَى عَلَى ثَلَاثِي فَرَسَخٍ ، فَجِئْتُ
 يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي فَلَقِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهُ نَضْرُ مِنْ
 الْأَنْصَارِ فِدَاعَنِي ثُمَّ قَالَ « إِيْخُ » . لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أُسِيرَ مَعَ
 الرِّجَالِ ، وَذَكَرْتُ الرَّبِيعَ وَغَيْرَتَهُ ، وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي قَدْ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى ، فَجِئْتُ الرَّبِيعَ فَقُلْتُ لِقَبِيلِي رَسُولُ اللَّهِ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى ، وَمَعَهُ نَضْرُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ ،
 فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ . فَقَالَ وَاللَّهِ لِحَمْلِكَ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَى مَنْ
 رُكُوبِكِ مَعَهُ . قَالَتْ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ يَكْفِينِي سِيَّاسَتَ
 الْفَرَسِ ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي .

معنی کلمات:

- مملوك: كنیز، برده.
- ناضح: شتری كه با آن آب حمل می شود.
- اخرز: از خرز، دوختن پوست و ...
- غرب: دلو.
- النوى: گیاه، برگ درخت خرما.
- اخ: صدایی است كه شتر را با آن به زمین فرود می آورند.



ترجمه: «اسماء دختر ابو بکر - رضی الله عنهما - می گوید: با زیر ازدواج کردم در حالی که هیچ زمین و مال و خادمی نداشت و به جز یک شتر که با آن آب می کشید و یک اسب ثروت دیگری نداشت، من به اسبش آب و علف می دادم، دلو آب را که پاره می شد می دوختم، و خمیر را پخت می کردم، به خوبی نمی توانستم نان بپزم، چند زن همسایه انصاری داشتم که به حقیقت زنهای صادق و درستکاری بودند آنها برایم نان می پختند، از زمینی که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به زیر بخشیده بود، تا از منافع آن استفاده نماید و دو سوم فرسخ از منزل ما دور بود، گیاه به منزل می آوردم یک روز که گیاه را بر روی سر گذاشته بودم و به خانه بر می گشتم، به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رسیدم که چند نفر از انصار با او بودند، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - مرا صدا کرد، به شترش گفت: اخ، اخ، (کلمه ای است که برای خوابانیدن شتر به کار می رود) می خواست مرا در پشت سر خود سوار کند، ولی من شرم داشتم که با مردان راه بروم، غیرت ناموسی زیر را هم بیاد آوردم چون زیر در مورد ناموس از هر کس دیگر با غیرت تر و حساس تر بود، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - متوجه شد، که شرم می کنم لذا مرا ترک کرد و رفت، به نزد زیر برگشتم، گفتم: به پیامبر - صلی الله علیه وسلم - رسیدم و مقدار گیاه را بر سر گذاشته بودم و چند نفر از اصحاب نیز همراه داشت، شترش را خواباند تا مرا سوار کند ولی از او شرم کردم، از طرفی هم حساسیت و غیرت شما را می دانستم، زیر گفت: قسم به الله خستگی و ناراحتی شما به وسیله حمل کوله بار گیاه برای من سنگین تر از این بود، تا اینکه با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - سوار شوی، اسماء گوید: به همین کیفیت زندگی بسر می بردم تا اینکه (پدرم) ابو بکر خادمی را برایم فرستاد و از آن بعد این خادم به جای من آب و علف اسب را تأمین می کرد، و آن را اداره می نمود، از این پس آسوده شدم و مثل این بود که ابو بکر مرا از بردگی آزاد کرده است».

توضیح: قوله (حدثني محمود): اشاره به ابن غیلان مروزی است. قوله (أخبرني أبي عن أسماء): اشاره به مادر عایشه، أسماء دختر ابوبکر، است.

قوله (تزوجني الزبير): زیر بن العوام او را به ازدواج گرفته است و وی می گوید: «وما له فی الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غیر ناضح و غیر فرسه». در اینجا «مال» ممکن است به زمین و شتر و دام اطلاق شود و «مملوك» به غلام و کنیز. «ناضح» شتری است



که آبشخور دارد و «فرس» اسب است. ظاهراً زمین در اختیار زیبر بوده اما مالک اصلی نبوده، یعنی تنها منفعتش را داشته است.

داوودی به استثنا کردن ناضح و فرس اعتراض کرده زیرا ازدواج قبل از هجرت و در مکه بوده و بعید نیست زیبر آن‌ها را داشته باشد. احتمال اینکه شتر و اسب پیش از هجرت به او تعلق داشته باشد نیز وجود دارد.

قوله (فكنت ألعف فرسه): مسلم روایت دارد که عایشه می‌گوید: «كنت أكفیه مؤتته وأسوسه وأدق النوى لناصحه وألعفه»، یعنی مراقبت اسب را به خوبی انجام می‌داده است. قوله (وأسقی الماء): اکثر روایت‌ها این عبارت را دارند. برخی مانند سرخسی «أسقی» گفته اند که مفعول حذف شده یعنی «آب می‌دهم به اسب یا ناضح».

قوله (وأخرز): «أخرز» یعنی دلو که برای برداشتن آب استفاده می‌شود. قوله (وأعجن): آرد است، که نشان می‌دهد «مال» به انواعی مثل آرد و مواد خوراکی نیز اطلاق می‌شود و قصدش نفی همه نوع دارایی نیست.

قوله (ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز جارات لی): در روایت مسلم آمده «فكان يخبز لی» که احتمالاً معنایش این است که زیبر در مکه عایشه را ازدواج داده و بعد از هجرت هم با همین وضعیت ادامه داشته است.

قوله (وكن نسوة صدق): زنانی که در آنجا بودند بسیار اهل وفا و صداقت بوده‌اند. قوله (وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله): در کتاب فرض خمس توضیح داده شده که آن زمین از اموال بنی النضیر بوده و پیامبر صلی الله علیه وسلم به زیبر داده است.

قوله (وهی منی): منظور محل سکونت عایشه است. قوله (فدعانی ثم قال إخ إخ): کلمه «إخ إخ» عبارت است که برای فراخواندن و خوابانیدن شتر استفاده می‌شود.

قوله (لیحملنی خلفه): ظاهراً منظور این است که پیامبر می‌خواست عایشه را پشت خود سوار کند.

قوله (فاستحييت أن أسیر مع الرجال): عایشه خجالت می‌کشیده که همراه مردان حرکت کند.



قوله: (حتى أرسل إلي أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني) در روایت مسلم آمده: «فكفنتني» و این تعبیر مناسب‌تر است؛ زیرا روایت اول (که می‌گوید: او را برای این کار فرستاد) اقتضا می‌کند که خادم صرفاً برای همین وظیفه فرستاده شده، ولی روایت مسلم چنین قیدی ندارد.

در روایت ابن ابی ملیکه نزد مسلم آمده: «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم اسیرانی آورد، و به من (اسماء) خادمی داد، گفت: از نگهداری اسب بی‌نیازم کرد و مرا از زحمت آن رهایی داد.» این دو روایت را چنین می‌توان جمع کرد که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم وقتی اسیرانی آورد، یکی را به ابوبکر داد تا آن را به دخترش اسماء بفرستد؛ پس می‌توان گفت که عطاکننده واقعی، پیامبر بوده، هرچند این عطا از طریق ابوبکر به او رسید.

و در همان روایت آمده است که: او بعداً آن خادم را فروخت و پولش را صدقه داد، و این حمل می‌شود بر اینکه چون از خادم دیگری بی‌نیاز شده بود، خادم اول را فروخت.^۱

درسها و اندرزها!!:

■ از این داستان چنین برداشت شده که زن وظیفه دارد همه کارهای مورد نیاز شوهرش را انجام دهد. ابو ثور همین نظر را داشته است. اما دیگر فقها گفته‌اند که این کار از سوی او (اسماء) تطوعی و داوطلبانه بوده و الزام‌آور نبوده است؛ مهلب و دیگران نیز به این نظر اشاره کرده‌اند.

■ ظاهرتر این است که این واقعه و موارد مشابه آن مربوط به دوران ضرورت و سختی بوده، همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد؛ بنابراین این حکم برای سایر شرایط تعمیم‌پذیر نیست. و نیز از فاطمه (رضی‌الله‌عنہا) که سرور زنان عالم است نقل شده که از زحماتی که با دستش برای آسیاب کشیدن می‌کشید شکایت کرد و از پدرش (پیامبر) خدمتکاری خواست، و ایشان او را به ذکر الله راهنمایی کرد که از خدمتکار بهتر است. پس مناسب‌تر این است که مسئله خدمت کردن زنان، تابع عرف و عادات هر منطقه دانسته شود؛ چراکه عادات در این‌باره متفاوت است



■ مهلب گفته: از این حدیث استفاده می‌شود که اگر زن شریف‌نسبی داوطلبانه کارهایی را برای شوهرش انجام دهد که وظیفه‌اش نیست، هیچ پدر یا سلطانی بر او خرده نمی‌گیرد. برخی به این استدلال اشکال گرفته‌اند؛ زیرا بر این پیش‌فرض بنا شده که کارهای اسماء تطوعی بوده، در حالی که مخالف می‌تواند بگوید: اگر این کار الزام‌آور نبود، چرا پدرش با وجود سختی آن چیزی نگفت؟ و چرا پیامبر با اینکه ابوبکر نزدش بسیار ارجمند بود، اعتراض نکرد؟

■ همچنین از این حدیث برداشت شده که: سوار شدن زن در پشت مرد در کاروان مردان جایز است. و در این حدیث نیامده که زن پوشیده بود یا پیامبر او را امر به پوشاندن کرد؛ پس از آن برداشت شده که حجاب خاص برای زنان پیامبر بوده است. ولی ظاهر آن است که این داستان پیش از نزول حکم حجاب و مشروعیت آن بوده است؛ چنان‌که عائشه نیز در تفسیر سوره نور گفته است: «وَقَتِي آيَهَ "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ" نازل شد، زنان پارچه‌های خود را بردند و با آن حجاب گرفتند.» و این عادت هم در قدیم و هم امروز میان زنان رایج است که صورت خود را از نامحرمان می‌پوشانند.

■ قاضی عیاض گفته است که ویژگی خاص مادران مؤمنان این است که شخصیت و جسم آنان هر دو باید از دیدگان مردان پوشیده می‌بود، و این سخن در جای دیگری با او مورد بحث قرار گرفته است.

■ مهلب گفته: از این حدیث می‌توان غیرت مرد نسبت به خواری همسرش در کارهای سخت و ناراحت‌کننده را فهمید، به‌ویژه اگر همسرش دارای حسب و نسب باشد. (پایان کلام مهلب)

■ در این ماجرا برای اسماء، زبیر و ابوبکر، و نیز برای زنان انصار فضیلتی وجود دارد.^۱



۵۲۲۵ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى امْهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ ، فَضَرَبَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِلَقَ الصَّحْفَةِ ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ « غَارَتْ أُمُكُم » ، ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى آتَى بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ هُوَ فِي بَيْتِهَا ، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى النَّبِيِّ كَسَرَتْ صَحْفَتَهَا ، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ كَسَرَتْ .

ترجمه: از انس بن مالک - رضی الله عنه - روایت نموده است، او می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نزد یکی از همسران خویش بودند که یکی دیگر از امهات المؤمنین برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - کاسه ای غذا فرستادند، آن همسر پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بر دست خادم زد و کاسه از دست او بر زمین افتاد و شکست، آن حضرت - صلی الله علیه وسلم - تکه های کاسه را سرهم نمودند و در حالی که غذاها را در آن کاسه جمع می کردند، فرمودند: مادران غیرت ورزید، و سپس کاسه سالم آن همسر را به خادم دادند تا برای همسر دیگرش ببرد و کاسه شکسته را برای همان همسری که آن را شکسته بود باقی گذاشتند.

توضیح: قوله (حدثنا علی): منظور علی بن مدینی است. ابن علیة: نام او اسماعیل است. قوله (عن أنس): در باب «مظالم» گفته شد که حمید بن هلال به طور صریح از انس شنیده، و نیز دو زنی که در حدیث هستند مشخص شده اند؛ زنی که در خانه اش بود عائشه بود، و زنی که غذا فرستاد زینب بنت جحش بود (و در روایتی دیگر شخص دیگری گفته شده است).

قوله (غارَتْ أُمُكُم): خطاب به کسانی است که آنجا حاضر بودند. مقصود از «امکم» زنی از امهات مؤمنین است که ظرف غذا را شکست.

داوودی در اینجا سخنی شاذ دارد و گفته: منظور از «امکم» ساره (زن ابراهیم) است! یعنی می گوید: تعجب نکنید، چون پیش از این نیز مادران ساره از روی غیرت، اسماعیل را با مادرش (هاجر) به وادی بی زرع فرستاد! گرچه این سخن وجهی دارد، اما ظاهر حدیث این نیست و مراد همان زنی است که ظرف را شکست.



و همه شرح حدیث گفته‌اند: در این حدیث اشاره شده که زن غیور را به‌خاطر رفتارهای ناشی از غیرت نباید مؤاخذه کرد، چون در چنین حالتی عقلش تحت تأثیر خشم قرار دارد. ابویعلی از عائشه به سندی نیکو نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «زن غیور پایین دره را از بالای آن نمی‌بیند!» (کنایه از اینکه عقل او در آن حال تحت تأثیر احساسات است).

و ابن مسعود نیز روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «الله غیرت را بر زنان نوشته است؛ هر زنی که صبر کند، پاداش شهید دارد.»
بزار آن را روایت کرده و اشاره کرده که صحیح است و راویانش ثقه‌اند، مگر اینکه درباره «عبید بن صباح» اختلاف است.

ادعای داوودی که ساره را «ام مخاطبان» دانسته نیز قابل تأمل است؛ چون اگر مخاطبان از نسل اسماعیل باشند، مادرشان هاجر است نه ساره. و بعید است که مخاطبان از بنی اسرائیل بوده باشند تا ساره مادرشان محسوب شود.^۱

درسها و اندرزها: غیرت و حسد زنانه از این قبیل است، خصوصاً میان هووها و زنان هم شوهر، برخی از آنان گاهی مرتکب خطایی می‌شوند که اگر از فردی دیگر در احوال عادی سر بزنند، با او بگونه‌ای کاملاً متفاوت برخورد خواهد شد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در میان همسران خویش این مسأله را کاملاً مراعات می‌فرمودند و با اشتباهات آنان در این مورد بگونه‌ای صبورانه و توأم با عدل و انصاف برخورد می‌نمودند، در روایت نسائی از ام سلمه - رضی الله عنها - روایت شده که وی می‌گوید: او برای پیامبر - صلی الله علیه وسلم - و اصحاب غذایی برد، عایشه - رضی الله عنها - در حالی که عبایی بر تن و سنگی به دست داشت آمد و با آن سنگ کاسه را به دو نیم کرد، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در حالی که دو تکه کاسه را کنار هم می‌نهادند، فرمودند: بخورید، مادرتان غیرت ورزید بخورید، مادرتان غیرت ورزید، سپس آن حضرت - صلی الله علیه وسلم - کاسه عایشه - رضی الله عنها - را به ام سلمه - رضی الله عنها - و کاسه شکسته‌ی وی را به عایشه - رضی الله عنها - دادند.



و در روایت دارمی از انس - رضی الله عنه - آمده است که یکی از همسران پیامبر - صلی الله علیه وسلم - کاسه ای پر از غذای ترید برای ایشان فرستادند، ایشان در خانه یکی از همسران خویش بودند، آن همسر (صاحب خانه) کاسه را شکست، پیامبر - صلی الله علیه وسلم - ترید را دوباره در کاسه جمع می نمود و می فرمودند: بخورید، مادران غیرت ورزید ...

غیرت زنانه با طبیعت وی سرشته و عجین شده است و او را به کارهای گوناگونی وادار نموده و از عاقبت اندیشی باز می دارد، حتی گفته اند، هرگاه غیرت زن بیاید، از بالای رودخانه پایین آن را نمی بیند.

۵۲۲۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدَرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « دَخَلْتُ الْحِجْرَةَ - أَوْ أَتَيْتُ الْحِجْرَةَ - فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا قَالُوا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ » . قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبَى أَنْتَ وَأُمِّي يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَوْعَلَيْكَ أَغَارُ .

ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «به بهشت درآمدم - یا - به بهشت آمدم، قصری دیدم. گفتم: این قصر از آن کیست؟ گفتند: برای عمر بن خطاب است، خواستم در آن درآیم، آنچه مرا از آن بازداشت، آن بود که غیرت تو را می دانستم». عمر بن خطاب گفت: ای رسول الله، پدر و مادرم فدایت باد، ای پیامبر الله، آیا بر تو غیرت می کنم؟!.

توضیح: در پایین حدیث، ان شاء الله.

۵۲۲۷ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جُلُوسٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْحِجْرَةِ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرِ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا قَالَ هَذَا لِعُمَرَ . فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا » . فَبَكَى عُمَرُ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَالَ أَوْعَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغَارُ .



ترجمه: «ابو هریره - رضی الله عنه - می گوید: پیش پیامبر - صلی الله علیه وسلم - بودیم، فرمود: خوابیده بودم، در خواب بهشت را به من نشان دادند، دیدم که زنی در کنار قصری وضو می گیرد، گفتم: این قصر مال کیست؟ گفتند: مربوط به عمر بن خطاب - رضی الله عنه - است، حساسیت و غیرت ناموسی عمر - رضی الله عنه - را به یاد آوردم، از آن قصر رو گردانیدم، عمر - رضی الله عنه - به گریه افتاد و گفت: ای رسول الله! چطور نسبت به شما غیرت و حساسیت خواهیم داشت.»

توضیح هردو حدیث: قوله (معتمر): او معتمر بن سلیمان التیمی است. عبیدالله: عبیدالله بن عمر العمری است. این حدیث از جابر، پیش‌تر به‌طور مفصل در «مناقب عمر» با شرح آمده است.

قوله (بینما أنا نائم رأيتني في الجنة): این عبارت یکی از دو احتمال حدیث قبلی را تعیین می‌کند که در آن گفته بود: «داخل بهشت شدم یا به سوی بهشت رفتم»؛ پس مشخص شد که این حالت در خواب بوده است.

قوله (فإذا امرأة تتوضأ): خطابي معتقد است این واژه تصحیف شده (غلط نگارشی) است، و قرطبی آن را به ابن قتیبه نسبت داده است.

ابن قتیبه نیز این روایت را از طریق دیگر از زهری نقل کرده، و خطایی هم آن را در شرح بخاری آورده و ابن بطلان آن را تأیید کرده و گفته: «این روایت صحیح‌تر به نظر می‌رسد.»

واژه «تتوضأ» تصحیف است؛ چون حوریان طاهرند و نیازی به وضو ندارند. همین‌طور همه اهل بهشت نیاز به طهارت ندارند. پیش‌تر در مناقب عمر این مطلب را بحث کرده‌ایم. داوودی از این حدیث برداشت کرده که حوریان در بهشت وضو می‌گیرند و نماز می‌خوانند! من (ابن حجر) می‌گویم: در اینکه در بهشت تکلیفی به عبادت نیست شکی نیست، اما این مانع نمی‌شود که بندگان، به‌دلخواه خود برخی عبادات را انجام دهند.

ابن بطلان نیز گفته: از این حدیث می‌توان برداشت کرد که اگر انسان از دوستش خلقی ناپسند بداند، نباید با کاری که آن را تحریک می‌کند، او را در تنگنا بگذارد.

و نیز اینکه اگر کسی را به صفتی از صفات صالحان شناختند، نباید چیزی را به او نسبت داد که با آن صفت ناسازگار باشد.



و در این حدیث نیز وجود داشتن بهشت و حوریان به روشنی آمده است؛ و این مسئله در باب «بدء الخلق» شرح داده شده و سایر فواید حدیث در «مناقب عمر» آمده است.

۱۰۸ - باب غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ

باب: غیرت زنان و خشم آنان

توضیح: گفته او (باب غیرت زنان و خشم آنان): این عنوان خاص تر از عنوان پیشین است. واژه «الوجد» با فتح واو، به معنای خشم است. مؤلف (بخاری) حکم قطعی درباره این عنوان بیان نکرده، زیرا این امر بسته به شرایط و افراد مختلف، متفاوت است. اصل غیرت در زنان امری فطری است و اکتسابی نیست، اما اگر در آن افراط شود و از حد بگذرد، نکوهیده خواهد بود. معیار این امر در حدیثی دیگر از جابر بن عطیک انصاری آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «غیرتی هست که الله دوست دارد و غیرتی هست که الله از آن بیزار است؛ اما غیرتی که الله دوست دارد، غیرت در مورد امور مشکوک است، و غیرتی که الله دوست ندارد، غیرت در مورد امور بدون شک و تهمت است.» این تفصیل بیشتر درباره مردان صدق می کند؛ زیرا برای زن جایز نیست که هم زمان دو شوهر داشته باشد، پس شرایط برای بروز غیرت در زن متفاوت است. اما اگر زنی از شوهر خود به دلیل ارتکاب حرامی همچون زنا یا پایمال کردن حق او یا بی عدالتی در برابر همسر دیگرش غیرت بورزد، و شواهد و قرائنی بر این کار موجود باشد، این غیرت مشروع است. اما اگر تنها از روی توهّم و بدون دلیل باشد، این همان غیرت در امور غیرمشکوک است که ناپسند است. و اگر مرد عادل و دادگر باشد و حق هر دو همسر را بدهد، و غیرت از سوی آنها تنها از سر طبع و سرشت زنان باشد - که گریزی از آن نیست - پس این نوع از غیرت قابل عذر است، تا زمانی که به حرامی از گفتار یا کردار نینجامد. بر این مبنا، آنچه از زنان نیک رفتار سلف در مورد غیرت گزارش شده، باید چنین تفسیر شود.

سپس مؤلف در این باب دو حدیث از عایشه نقل می کند^۱:



۵۲۲۸ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنْ أَعْلِمَ إِذَا كُنْتَ عَنِّي رَاضِيَةً ، وَإِذَا كُنْتَ عَلَيَّ غَضَبِي » . قَالَتْ فَقُلْتُ مَنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ فَقَالَ « أَمَّا إِذَا كُنْتَ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكَ تَقُولِينَ لَا وَرَبَّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتَ غَضَبِي قُلْتَ لَا وَرَبَّ إِبْرَاهِيمَ » . قَالَتْ قُلْتُ أَجَلٌ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ .

ترجمه: «عایشه - رضی الله عنها - می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - به من گفت: من می دانم که شما چه وقتی از من راضی و چه وقتی از من عصبانی می باشی، گفتم: از کجا می دانی؟ پیغمبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: وقتی که از من راضی هستی به هنگام سخن گفتن و قسم خوردن می گویی: قسم به پروردگار محمد، و هنگامی که از من عصبانی می شوی، می گویی: قسم به پروردگار ابراهیم، عایشه گوید، گفتم: بلی، اینطور است ای رسول خدا! ولی قسم به خدا در حالت عصبانیت هم تنها از اسم شما دور می شوم نه از محبت شما (و این دوری از اسم شما هم برایم سنگین و سخت است)».

توضیح: گفته او (عبید برای ما حدیث گفت): در روایت ابی ذر آمده: «بر من حدیث گفت» (به صورت مفرد). گفته او (همانا من می دانم که چه زمانی از من راضی هستی...) از این جمله برداشت می شود که مرد می تواند حالت روحی همسرش را از گفتار و رفتار او نسبت به میزان میلش به شوهر، تشخیص دهد و مطابق شواهد حکم کند. زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اساس ذکر یا عدم ذکر نام خود از سوی عایشه، بر رضایت یا خشم او حکم کرد. پس تغییر در ذکر و سکوت، علامت تغییر در رضا و غضب دانسته شد.

ممکن است چیز دیگری نیز بوده باشد که صریح تر بوده ولی نقل نشده است. و گفته عایشه: «آری ای رسول الله، من تنها نام تو را ترک می کنم» طیبی می گوید: این حصر بسیار لطیف است، چراکه نشان می دهد حتی در هنگام غضب - که عقل انسان را می برد - محبت او همچنان پایدار است. چنان که گفته شده: «گرچه از تو رو می گردانم، به الله سوگند با همین روگردانی به سوی تو مایلیم.»



و ابن منیر گفته است: مراد عایشه این است که فقط از نام بردن ظاهری خودداری می کرد، نه اینکه دلش از محبت پیامبر تهی شود.

و در این که عایشه نام ابراهیم علیه السلام را به جای نام پیامبر صلی الله علیه وسلم می آورد، دلیل بر فطانت (تیزهوشی) اوست.

زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم از همه مردم به ابراهیم علیه السلام سزاوارتر است، چنان که قرآن نیز بدان تصریح دارد. پس وقتی ناچار شد نام پیامبر صلی الله علیه وسلم را ترک کند، آن را با نام کسی جایگزین کرد که به او نزدیک ترین است، تا کاملاً از دایره محبت خارج نشود.

مهلَب می گوید: از سخن عایشه استفاده می شود که «اسم» غیر از «مسمی» است. چراکه اگر اسم همان مسمی بود، ترک نام به معنای ترک ذات پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، و حال آنکه چنین نیست.

سپس در بیان این مسئله به تفصیل سخن گفت. محل بحث در این باره کتاب توحید است، جایی که مؤلف بدان پرداخته. الله ما را به یاری و قدرتش به درک آن موفق گرداند.^۱

۵۲۲۹ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النُّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا غُرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا غُرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ ، لِكَثْرَةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهَا وَثَنَائِهِ عَلَيْهَا ، وَقَدْ أَوْحَى إِلَي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ لَهَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: بر هیچ یک از زنان پیامبر صلی الله علیه وسلم چنان رشک نمی بردم که بر خدیجه رشک می بردم، از بس که رسول الله صلی الله علیه وسلم از وی یاد می کرد و او را می ستود، همانا به رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی شده بود که به وی مژده بدهد که در بهشت خانه ای از قصب (زبرجد) دارد.

توضیح: گفته او (احمد بن ابی رجاء برای من حدیث گفت): او ابوولید هروی است و نام پدرش عبدالله بن ایوب است.



گفته او (هیچ گاه بر هیچ زنی غیرت نورزیدم...): علت این را بیان کرد؛ چراکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار از او (خدیجه) یاد می کرد.

اگرچه او (خدیجه) دیگر زنده نبود و هیچ مشارکتی هم با او نداشت، اما همین یادآوری بسیار، نوعی ترجیح او در نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم را می رساند و همین خشم و غیرت را برمی انگیزد. تا آنجا که عایشه گفت: «الله بهتر از او را به تو داده است.» پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «الله بهتر از او را به من نداده است.»

با این حال، نقل نشده که پیامبر صلی الله علیه وسلم عایشه را به خاطر این سخن سرزنش کرده باشد، بلکه عذر او را در غیرتی که سرشت زنان است، پذیرفت. بحث های فصل این حدیث در کتاب مناقب پیش تر آمده است.^۱

۱۰۹ - باب دَبُّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ

باب: مانع شدن مرد از آنچه دختر او را بر سر غیرت آورد ویا وی به عدالت رفتار شود

توضیح: گفته او (باب دفاع پدر از دخترش در غیرت و انصاف): یعنی در دفاع از دختر خود در برابر غیرت و مطالبه انصاف برای او.

۵۲۲۰ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ «إِنَّ بَنِي هَاشِمٍ بَنَ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلَى بَنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا أَذْنَ، ثُمَّ لَا أَذْنَ، ثُمَّ لَا أَذْنَ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيدُنِي مَا أَرَاهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا». هَكَذَا قَالَ.

ترجمه: مسور بن مخرمه - رضی الله عنه - می گوید: از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - شنیدم که بر فراز منبر می فرمود: «خانواده ی هاشم بن مغیره، از من اجازه خواسته اند تا دخترشان را به ازدواج علی بن ابیطالب - رضی الله عنه - درآورند؛ من، اجازه نمیدهم؛ من، اجازه نمیدهم؛ من، اجازه نمیدهم مگر آنکه پسر ابوطالب بخواهد دختر مرا طلاق دهد و با دختر آنها ازدواج نماید. همانا فاطمه، پاره ی تن من است؛ هرآنچه، او را آشفته و بی قرار کند، مایه ی آشفته گی و بی قراری من است و هرآنچه، او را بیازارد، مرا آزار میدهد».



توضیح: گفته او (از ابن ابی ملیکه از مسور): چنین روایت کرده لیث، و عمرو بن دینار و دیگران او را تأیید کرده‌اند. ولی ایوب گفته: «از ابن ابی ملیکه از عبدالله بن زبیر» ترمذی این روایت را حسن دانسته و اختلاف آن را ذکر کرده و گفته: ممکن است ابن ابی ملیکه آن را از هر دو (مسور و عبدالله بن زبیر) روایت کرده باشد.

ظاهر آن است که روایت لیث ترجیح دارد، زیرا هم متابع دارد و هم این حدیث از مسور، بدون واسطه ابن ابی ملیکه نیز نقل شده است.

پیش‌تر در باب «فرض خمس» و نیز در «مناقب» از طریق زهری از علی بن حسین از مسور نقل شد و در آن به داستان شمشیر پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز اشاره شد.

این همان علتی است که سبب شد مسور این حدیث را برای علی بن حسین نقل کند. من پیش‌تر آنچه مربوط به داستان شمشیر است ذکر کردم و هنوز در شگفتی از مسور که چگونه این قدر در حمایت از علی بن حسین تعصب ورزید تا آنجا که گفت: «اگر شمشیر نزد من امانت بود، آن را به کسی نمی‌دادم تا جانم را بگیرند»، به‌خاطر این که علی بن حسین نوه فاطمه است و به حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم استناد کرد.

اما توجه نکرد که ظاهر این حدیث به‌نوعی ناراحتی برای علی بن حسین دارد، چون القا می‌کند که جدش علی بن ابی طالب قصد داشت دختر ابوجهل را بر فاطمه ترجیح دهد، و همین سبب شد که پیامبر به‌شدت با این کار مخالفت کند.

و تعجب دیگرم این است که مسور حاضر بود جانش را برای شمشیر فدای علی بن حسین کند، اما جانش را برای خود حسین (پدر علی بن حسین) فدا نکرد، در حالی که حسین با ظلم و ستم والیان کشته شد.

شاید عذر او این باشد که وقتی حسین به عراق رفت، او و دیگر اهل حجاز تصور نمی‌کردند کارش به کشته شدن بینجامد، و الله داناتر است.

در باب خمس پیش‌تر وجه مناسبت میان داستان شمشیر و داستان خواستگاری بیان شد که نیازی به تکرار نیست.

گفته او (شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمود در حالی که بر منبر بود): در روایت زهری از علی بن حسین از مسور - که در باب خمس گذشت - آمده: «در حال خطبه بر منبر بود و من در آن زمان نوجوان بودم.» ابن سید الناس می‌گوید: این سخن اشتباه



است. در روایت اسماعیلی به جای آن آمده: «مانند محتلم» که از طریق یحیی بن معین از یعقوب بن ابراهیم به همان سند علی بن حسین رسیده است.

و گفته اند که مسور در زمان پیامبر محتلم نشده، چون بعد از عبدالله بن زبیر متولد شده و در زمان وفات پیامبر فقط ۸ سال داشت.

اما من می گویم: این ادعا جای تأمل دارد، چون درست است که ابن زبیر در سال اول هجرت متولد شد، و در آن صورت، هنگام وفات پیامبر ۹ سال داشت؛ پس ممکن است مسور در آغاز دوران بلوغ محتلم شده باشد، یا اینکه واژه «محتلم» مبالغه و به معنای تشبیه باشد، یعنی «مانند بالغ» از نظر فهم و درک.

زیرا کسی که ۸ سال دارد، نه محتلم است و نه «مانند محتلم»، مگر اینکه تشبیه برای بیان نبوغ و حافظه باشد. و الله داناتر است.

گفته او (بنی هشام بن مغیره): در روایت مسلم آمده: «هاشم بن مغیره» که اشتباه است. صواب «هشام» است، زیرا او جدّ دختر خواستگاری شده بوده است.

گفته او (اجازه خواستند): در روایت کشمیهنی آمده: «از من اجازه خواستند» (که دختر شان را به عقد علی بن ابی طالب درآوردند). در روایت ابن ابی ملیکه چنین آمده که سبب خواستگاری، اجازه خواهی بنی هشام بوده است.

در روایت زهری از علی بن حسین، علت دیگری برای ماجرا آمده است، و لفظ روایت چنین است: «علی از دختر ابوجهل خواستگاری کرد در حالی که فاطمه همسر او بود. هنگامی که فاطمه از این موضوع آگاه شد، نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: قومت درباره تو چنین سخن می گویند...» این گونه در روایت شعب ابی نفیس آمده است.

و در روایت عبدالله بن ابی زیاد از زهری، در صحیح ابن حبان آمده است: «وقتی این خبر به فاطمه رسید، گفت: مردم می گویند که تو برای دخترانت خشم نمی گیری، و حال آن که این (علی) قصد ازدواج با دختر ابوجهل را دارد!»

اینجا فاطمه لفظ «ناکح» (همسر شونده) را درباره علی به کار برد، گرچه هنوز ازدواجی رخ نداده بود، ولی چون قصد جدی داشت، گویا او را در حکم ازدواج کرده دانست. در روایت عبیدالله بن ابی زیاد، لفظ «خطب» (خواستگاری کرد) آمده و در آن اشکالی نیست.

مصور بن مخرمه می گوید: پس پیامبر صلی الله علیه و سلم برخاست و خطبه ای ایراد کرد.



در روایت حاکم از طریق اسماعیل بن ابی خالد از ابی حنظله آمده است: «علی از دختر ابوجهل خواستگاری کرد. اهل آن دختر به علی گفتند: ما تو را در حالی که فاطمه همسر توست، به دخترمان نمی‌دهیم.»

من (ابن حجر) می‌گویم: گویی همین گفت‌وگو سبب شد که بنی‌هاشم بن مغیره از پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه خواستند. همچنین آمده است که خود علی از پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه خواست.

حاکم با سند صحیح از سوید بن غفله نقل کرده — او از مخضرمین است که در زمان پیامبر اسلام آورد ولی او را ندید — که: «علی از دختر ابوجهل نزد عموی او، حارث بن هشام، خواستگاری کرد و از پیامبر صلی الله علیه وسلم مشورت خواست. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: آیا درباره حسب و نسبش از من می‌پرسی؟ گفت: نه، ولی می‌خواهم ببینم آیا مرا به این ازدواج امر می‌کنی؟ فرمود: نه، فاطمه پاره‌ای از وجود من است، و گمان ندارم مگر آن که ناراحت و اندوهگین خواهد شد. پس علی گفت: کاری نمی‌کنم که تو آن را خوش نداری.» شاید این اجازه‌خواهی پس از آن خطبه پیامبر صلی الله علیه وسلم بوده و علی در آن هنگام حضور نداشت، و بعد از شنیدن آن، به مشورت پرداخت، و وقتی پیامبر به او «نه» گفت، دیگر سراغ آن دختر نرفت.

برای همین در پایان روایت شعیب از زهری آمده است: «علی از خواستگاری دست کشید» (کلمه «الخطبة» با کسر خاء است).

و در روایت ابن ابی داود از معمر از زهری از عروه آمده: «علی از آن ازدواج سکوت کرد» (یعنی منصرف شد).

عبارت: «فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن» یعنی «اجازه نمی‌دهم، سپس اجازه نمی‌دهم، سپس اجازه نمی‌دهم»، تکرار این جمله برای تأکید است و اشاره به دائمی بودن عدم اجازه دارد، و گویا پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌خواست احتمال اینکه کسی این منع را موقتی بداند از بین ببرد. یعنی: «حتی اگر مدتی هم بگذرد، باز اجازه نمی‌دهم، و هرگز اجازه نمی‌دهم.»

در آن اشاره‌ای است به روایت زهری که در آن آمده بنی‌هاشم بن مغیره اجازه خواستند، و بنی‌هاشم همان عموهای دختر ابوجهل هستند، زیرا ابوالحکم عمرو بن هشام بن مغیره



بود، و دو برادر او — حارث و سلمه — در سال فتح مکه مسلمان شدند و اسلام خوبی داشتند، و پاسخ‌شان به علی نیز مؤید همین است.

و از جمله کسانی که در عنوان «بنی هشام بن مغیره» وارد می‌شوند، عکرمه فرزند ابوجهل است، که او نیز اسلام آورد و اسلام خوبی داشت. نام دختر خواستگاری شده در کتاب مناقب در باب «ذکر دامادهای پیامبر صلی الله علیه وسلم» آمده که عتّاب بن اسید بن ابی‌العیص با او ازدواج کرد پس از آنکه علی از او دست کشید. و آنجا در روایت زهری، ذکر ابوالعاص بن ربیع نیز آمده و سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود: «او به من خبر داد و راست گفت، وعده داد و وفا کرد»، و آنچه درباره رفتار علی در این داستان آمده، کفایت می‌کند و نیازی به تکرار نیست.

گفته پیامبر صلی الله علیه وسلم: «مگر آن که پسر ابی‌طالب بخواهد دخترم را طلاق دهد و دختر آنان را بگیرد»: این جمله حمل بر این است که برخی دشمنان علی چنین خبر دروغی به پیامبر صلی الله علیه وسلم رساندند که او بر این تصمیم مصر است. وگرنه گمان نمی‌رود که علی پس از مشورت با پیامبر صلی الله علیه وسلم و شنیدن منع او، باز بر این تصمیم باقی بماند.

و روایت سوید بن غفله نیز نشان می‌دهد که این ماجرا پیش از آگاه‌شدن فاطمه رخ داده است. پس وقتی فاطمه آن را شنید، شکایت نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آورد و او نیز واکنش نشان داد.

در روایت زهری افزوده شده: «من چیزی را حرام نمی‌کنم که الله حلال کرده و چیزی را حلال نمی‌کنم که الله حرام کرده، اما به الله سوگند، هرگز دختر رسول الله صلی الله علیه وسلم و دختر دشمن الله نزد یک مرد جمع نمی‌شوند.»
و در روایت مسلم آمده: «در یک مکان واحد هرگز.» و در روایت شعیب: «نزد یک مرد هرگز.»

ابن‌تین می‌گوید: درست‌ترین برداشت از این داستان آن است که پیامبر صلی الله علیه وسلم ازدواج علی با دختر ابوجهل را به‌خاطر آزار فاطمه منع کرد، و اذیت پیامبر صلی الله علیه وسلم حرام است.



معنای «لا أحرّم حلالاً» این است که اگر فاطمه نبود، آن دختر برای علی حلال بود، اما جمع بین آن دو که باعث اذیت پیامبر صلی الله علیه وسلم از طریق اذیت فاطمه می‌شود، ممنوع است.

برخی دیگر گفته‌اند: ظاهر سیاق داستان نشان می‌دهد که علی اجازه داشت، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم او را به‌خاطر دلجویی از فاطمه منع کرد، و علی نیز اطاعت کرد. و ظاهر برای من (ابن حجر) این است که: شاید این حکم از اختصاصات پیامبر باشد، یعنی اینکه کسی حق نداشت در زمان او بر دخترانش همسری دیگر بیاورد. و شاید این حکم خاص فاطمه رضی الله عنها بوده است.

گفته او: «او پاره‌ای از وجود من است» «بضعة» یعنی قطعه‌ای از وجود. در روایت سوید آمده: «مضغة» یعنی تکه‌ای از گوشت. و علت این شدت دل‌بستگی فاطمه به پیامبر صلی الله علیه وسلم آن بود که او مادر و خواهرانش را از دست داده بود و کسی نمانده بود که با او انس بگیرد یا در هنگام غیرت، غمش را سبک کند.

گفته او: «آنچه او را ناراحت کند، مرا نیز ناراحت می‌کند» در این‌جا از فعل «أراب» رباعی استفاده شده؛ در روایت مسلم آمده: «ما رابها» (با فعل ثلاثی).

و در روایت زهری افزوده شده: «من می‌ترسم که در دینش دچار فتنه شود» یعنی بر اثر غیرت، در حالت عصبانیت کاری بکند که با دین او ناسازگار باشد.

و در روایت شعیب آمده: «من دوست ندارم چیزی او را آزار دهد» یعنی از ازدواج همسرش با زنی دیگر ناراحت شود. و در روایت مسلم: «که او را دچار فتنه کنند» یعنی او در معرض فتنه و لغزش قرار گیرد.

گفته او: «هر آنچه او را آزار دهد، مرا نیز آزار می‌دهد» در روایت ابی‌حنظله آمده: «هرکس او را بیازارد، مرا آزرده است.» در حدیث عبدالله بن زبیر آمده: «آنچه او را بیازارد، مرا می‌آزارد و آنچه او را به زحمت اندازد، مرا نیز به زحمت می‌اندازد.»

واژه «ینصبنی» یعنی خسته‌ام می‌کند. در روایت عبیدالله بن ابی‌رافع از مسور — که حاکم آن را نقل کرده — آمده: «آنچه او را افسرده کند، مرا نیز افسرده می‌کند، و آنچه او را شاد کند، مرا نیز شاد می‌سازد.»^۱



درسها و اندرزها!!

■ از این حدیث استفاده می‌شود که اگر فاطمه به چنین کاری راضی می‌بود، علی از ازدواج منع نمی‌شد.

■ و در این حدیث دلالت بر حرمت اذیت کسی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم با اذیت او اذیت می‌شود، زیرا اذیت پیامبر صلی الله علیه وسلم - کم یا زیاد - حرام است. و پیامبر صلی الله علیه وسلم به صراحت فرمود: «آنچه فاطمه را بیازارد، مرا می‌آزارد.» پس هر کسی کاری کند که باعث آزار فاطمه شود، در واقع پیامبر صلی الله علیه وسلم را آزرده است. و هیچ چیزی بزرگ‌تر از کشتن فرزند او نیست. و از طریق بررسی تاریخ مشخص می‌شود که کسانی که چنین جنایتی را مرتکب شدند، در دنیا به عقوبت رسیدند، و عذاب آخرتشان شدیدتر خواهد بود.

■ در این حدیث حجتی است برای قاعده «سد ذرائع»؛ زیرا ازدواج با بیش از یک زن تا سقف چهار، برای مرد حلال است، اما در این مورد، به‌خاطر پیامدهای ناخوشایند، ممنوع شد.

■ در آن نیز دلالتی است بر این که عار پدران بر فرزندان باقی می‌ماند، چراکه پیامبر صلی الله علیه وسلم دختر ابوجهل را «دختر دشمن الله» خواند، با اینکه خودش مسلمان و دیندار خوبی بود. و این موضوع، دلیل شده برای فقهای که کفو بودن در نکاح را شرط می‌دانند و گفته‌اند: اگر پدر کسی برده بوده و آزاد شده، با کسی که پدرش آزاد بوده کفو نیست.

■ در این حدیث آمده که اگر از غیرت زن ترس فتنه در دین برود، ولی‌اش می‌تواند مانع شود، چنان که درباره زن ناشزه (سرکش) نیز چنین حکمی هست. اگرچه این گفته مورد تأمل است، و شاید شرط دیگری نیز لازم باشد و آن اینکه زن، کسی برای تسلی نداشته باشد. و از اینجا می‌توان پاسخ داد به کسانی که می‌پرسند: چرا پیامبر صلی الله علیه وسلم این حساسیت را برای فاطمه داشت ولی برای همسران خود نداشت، در حالی که غیرت آنان



نیز ممکن بود سبب فتنه شود؟ پاسخ این است که: فاطمه کسی را نداشت که به او پناه ببرد؛ نه مادر، نه خواهر، در حالی که همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم هرکدام کسانی را داشتند که آنان را آرام می کردند، و افزون بر آن، خود پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز با خلق نیک و مهربانی اش دل آن ها را به دست می آورد و کاری می کرد که حتی در صورت وجود غیرت، آرام می شدند.

■ و گفته شده: این حدیث دلالت دارد بر کراهت یا منع جمع بین زن آزاد و زن کنیز در یک ازدواج.

■ و نیز از حدیث استفاده می شود که باید به کسانی که از نژاد، دین یا خانواده خوب هستند، احترام گذاشت.

۱۱۰ - باب يَقِلُّ الرَّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ

وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « تَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتَّبِعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً ، يَلْدَنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ » .

باب: «مردان کم می شوند و زنان زیاد می شوند».

و ابوموسی گفته است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «تو مردی را خواهی دید که چهل زن وی را همراهی می کنند و به وی پناه می جویند، و آن به خاطر کم شدن مردان و زیاد شدن زنان است».

توضیح: فرمایش وی: (باب کمی مردان و زیادی زنان) یعنی در آخرالزمان چنین خواهد بود.

گفتار وی: (و ابو موسی از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده که فرمود: مردی را می بینی که چهل زن به دنبال او هستند)، در روایت کشمیهنی به جای «سروة» آمده: «امراة». حالت اول به حذف موصوف (یعنی مرد) اشاره دارد، و در جمله «يَلْدَنَ بِهِ» (خود را به او می چسبانند)، گفته شده که شاید به خاطر آن باشد که آنان همسران و کنیزان او هستند، یا از نزدیکانش می باشند، یا ترکیبی از اینها.



و علی بن معبد در کتاب «الطاعة والمعصية» از حذیفه روایت کرده که گفت: «وقتی فتنه فراگیر شود، الله دوستان خود را جدا می‌سازد، تا جایی که پنجاه زن دنبال یک مرد راه می‌افتند و می‌گویند: ای بنده الله مرا پناه بده، ای بنده الله مرا بپوشان!» و حدیث ابو موسی پیش‌تر به صورت متصل در باب «الصدقة قبل الرد» از کتاب زکات آمده که ابتدا فرموده: «زمانی بر مردم خواهد آمد که مردی برای صدقه گشت‌وگذار می‌کند...» تا آخر حدیث.^۱

۵۲۳۱ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَأَحَدُكُمْ بِأَحَدٍ غَيْرِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُحَدِّثُكُمْ بِأَحَدٍ غَيْرِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزُّنَا، وَيَكْثُرَ شَرْبُ الْخَمْرِ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِعِخْمَسِينَ امْرَأَةٌ الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ».

ترجمه: از انس - رضی الله عنه - روایت است که فرمود: حدیثی را برای شما بیان می‌کنم که کسی دیگر برای شما بیان نخواهد کرد: از رسول الله - صلی الله علیه وسلم - شنیدم که می‌فرمود: «برخی از نشانه‌های قیامت، عبارت‌اند از این که علم کم می‌شود، جهل و نادانی غلبه پیدا می‌کند، زنا رواج می‌یابد و تعداد زنان، زیاد و تعداد مردان، کم می‌شود تا جایی که یک مرد، سرپرستی پنجاه زن را به عهده خواهد گرفت».

توضیح: گفتار وی: (حدثنا هشام) مقصود هشام دستوائی است، و همین برای بیشتر راویان چنین آمده، ولی در روایت ابی احمد جرجانی آمده: «همام». اما روایت اول (هشام) اولی‌تر است، چرا که هر دو (همام و هشام) از شیوخ حفص بن عمر حوضی هستند. و در کتاب «الأشربة» نیز روایت هشام از طریق مسلم بن ابراهیم خواهد آمد.

گفتار وی: (إن من أشراط الساعة...) یعنی از نشانه‌های قیامت، این حدیث در کتاب «العلم» از روایت شعبه از قتاده نیز پیش‌تر آمده است.

گفتار وی: (تا این که برای پنجاه زن یک سرپرست باشد) این سخن با حدیث قبلی که عدد را چهل بیان می‌کرد، در تناقض نیست، چرا که چهل داخل در پنجاه است، و احتمال دارد مقصود از این اعداد صرفاً اغراق در بیان زیادی زنان نسبت به مردان باشد، و شاید بتوان



میان این دو جمع کرد به این صورت که چهل زن کسانی هستند که به او می‌چسبند، و پنجاه زن کسانی‌اند که تابع او هستند، که این دومی اعم است، پس تناقضی در کار نیست. گفتار وی: (القیّم الواحد) یعنی آن که امور آنان را اداره می‌کند. و احتمال دارد این عبارت کنایه از پیروی زنان از مرد برای ازدواج (چه حلال و چه حرام) باشد. و در حدیث، خبری از آنچه در آینده خواهد افتاد، آمده که همان‌گونه نیز رخ داده است. و آنچه از این احادیث مطلقاً نقل شده صحیح است، اما احادیثی که زمان معینی در آن ذکر شده، احمد گفته که هیچ‌کدام صحیح نیستند. مباحث فراوانی از این حدیث قبلاً در کتاب «العلم» آمده است.^۱

در کتاب «الأشراط الساعة» آمده است: گفته شده است: سبب آن افزایش فتنه و زیاد کشته شدن مردان است زیرا مردان اهل جنگ و کارزارند.^۲

یا اینکه سبب آن زیاد شدن فتوحات و افزایش جاریه در بین مسلمانان است حافظ ابن کثیر می‌گوید: «در ردّ اسباب ذکر شده می‌توانیم بگوییم در حدیث ابو موسی به قلت مردان تصریح شده است «من قلة الرجال وكثرة النساء»^۳. ظاهراً قلت مردان و کثرت زنان علامت نزدیکی قیامت است و سبب دیگری ندارد بلکه خداوند در آخر الزمان تولد پسر را کاهش و تولد دختر را افزایش می‌دهد و افزایش زنان و کاهش مردان متناسب با ظهور جهل و قبض علم است.^۴

به نظر من کلام ابن حجر با کلامی که اسبابی را برای کاهش مردان و افزایش زنان بیان می‌کند. منافاتی ندارند یعنی چیزهایی مانند وقوع فتنه‌ها که سبب اصلی کشت و کشتار هستند نیز می‌توانند اسباب آن واقع شوند. در روایت مسلم اشاره شده است کاهش مردان و افزایش زنان سبب رفتن مردان و باقیماندن زنان است. و

۱ - فتح الباری.

۲ «التذکره» (ص ۶۳۹) و «شرح نووی مسلم» (۹۶/۷-۹۷) و «فتح الباری» (۱/۱۷۹).

۳ «صحیح مسلم» کتاب الزکاة باب کل نوع من المعروف صدقة (۹۶/۷) با شرح نووی.

۴ «فتح الباری» (۱/۱۷۹).



غالباً آنچه باعث از بین رفتن مردان می شود کثرت کشت و کشتار است لفظ حدیث در روایت مسلم چنین است «وَيَذْهَبُ الرِّجَالُ وَتَبْقَى النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ قِيمٌ وَاحِدٌ»^۱. در اینجا منظور حقیقت عدد «پنجاه» نیست. در همین رابطه در حدیث ابو موسی آمده است: «يَرَى الرَّجُلُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلْذَنُ بِهِ»^۲. پس بطور مجازاً منظور کثرت زنان نسبت به مردان است^۳.

۱۱۱ - بَاب لَا يَخْلُونُ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ ، وَالِدُخُولٍ عَلَى الْمُغِيبَةِ

باب: مرد با زنی خلوت نکند مگر آنکه محرم وی باشد و بر زنی وارد نشود که شوهرش غایب باشد

توضیح: در «لام» کلمه «الدخول» هم امکان نصب هست و هم جر. و یکی از دو رکن ترجمه (عنوان باب)، به صورت صریح در متن حدیث آمده، و دیگری از طریق استنباط از احادیث این باب فهمیده می شود. و آمده است در حدیثی مرفوع که ترمذی از جابر روایت کرده و آن را مرفوع دانسته: «بر زنانی که شوهرشان نیست وارد نشوید، زیرا شیطان در بدن فرزند آدم همچون خون جریان دارد.» رجال این حدیث موثق هستند، گرچه «مجالد بن سعید» درباره اش اختلاف هست.

و مسلم از عبدالله بن عمرو حدیثی مرفوع آورده که در آن آمده: «نباید مردی بر زن که شوهری نیست وارد شود مگر آن که با او یک یا دو مرد دیگر باشند.» این جمله در میانه حدیث آمده است. «مغیبة» (با ضمه میم و کسره غین و ساکن بودن یا) به زنی گفته می شود که شوهرش غایب باشد. گفته می شود: «أُغَابَتِ الْمَرْأَةُ» یعنی شوهرش غایب شده.

سپس مصنف در این باب دو حدیث ذکر کرده است.^۴

(۱) «صحیح مسلم» کتاب العلم باب رفع العلم و قبضه و ظهور الجهل والفتن (۱۶/۲۲۱ با شرح نووی).

(۲) «صحیح مسلم» (۷/۹۶ با شرح نووی).

(۳) «فتح الباری» (۱/۱۷۹).

۴- فتح الباری.



۵۲۳۲ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إِيَّاكُمْ وَالْدُخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمَوَ . قَالَ «الْحَمَوُ الْمَوْتُ» .

ترجمه: عقبه بن عامر - رضی الله عنه - می گوید: رسول الله - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «از رفتن نزد زنان (بیگانه) پرهیز کنید». مردی از انصار پرسید: ای رسول الله! نظر شما در مورد خویشاوندان شوهر (مثل برادر، عمو، پسر عمو و خواهر زاده شوهر) چیست؟ فرمود: «هلاکت، در همین است».

توضیح: (عن یزید بن ابی حبیب) در روایت مسلم از طریق ابن وهب از لیث و عمرو بن حارث و حیوة و دیگران آمده: «که یزید بن ابی حبیب برای ایشان روایت کرد.» (عن أبی الخیر) منظور مرثد بن عبدالله یزنی است.

(عقبه بن عامر) در روایت ابن وهب نزد ابونعیم در کتاب «المستخرج» آمده: «شنیدم از عقبه بن عامر.»

(إیاکم والدخول) منصوب است از باب تحذیر (هشدار دادن)، مانند جمله «إیاک والأسد»، یعنی: برحذر باشید. جمله «إیاکم» مفعول فعلی محذوف است که تقدیر آن: «اتقوا» می باشد. تقدیر کامل عبارت چنین است: «از وارد شدن بر زنان پرهیز کنید» و نیز «زنان از وارد شدن بر شما پرهیز کنند».

و در روایت ابن وهب آمده: «بر زنان وارد نشوید»، و این منع ورود، خود منع خلوت را هم به طریق اولی در بر می گیرد.

(فقال رجل من الأنصار) من نام او را نیافتیم. (أفرايت الحمو؟) در روایت ابن وهب نزد مسلم آمده: «شنیدم لیث می گفت: الحمو یعنی برادر شوهر یا امثال او از خویشاوندان شوهر مثل پسر عمو و...» و در پایان حدیث، ترمذی می گوید: «گفته شده الحمو یعنی برادر شوهر. و پیامبر از خلوت با او نهی کرده است.» و معنی حدیث مطابق همان چیزی است که در حدیث آمده: «هیچ مردی نباید با زنی خلوت کند، چرا که سومین آن دو شیطان است.»

و این حدیث را احمد از عامر بن ربیعہ نیز روایت کرده. نووی گفته: علمای لغت اتفاق دارند که «أحماء» به خویشاوندان شوهر گفته می شود، مانند پدر، عمو، برادر، پسر برادر، پسر



عمو و مانند آن، و «أختان» به خویشان زن گفته می‌شود، و «أصهار» شامل هر دو گروه است.

ابو عبید و ابن فارس و داودی گفته‌اند: الحمو یعنی پدر زن. ابن فارس اضافه کرده: و پدر شوهر نیز. یعنی پدر شوهر «حمو» زن است، و پدر زن «حمو» مرد. و این همان است که در عرف امروزی مردم نیز هست.

اصمعی و نیز طبری و خطابی همان را نقل کرده‌اند که نووی گفته، و همین از خلیل نیز نقل شده. مؤید این نظر، سخن عایشه است که گفت: «بین من و علی چیزی نبود جز همان که بین زن و احمائش هست.»

نووی گفته: مراد در حدیث، خویشان شوهر به جز پدر و پسر او هستند، زیرا آن‌ها محرم زن‌اند و خلوت با آنان جایز است و «موت» توصیف نمی‌شوند.

او می‌گوید: مراد برادر، پسر برادر، عمو، پسر عمو، پسر خواهر و مانند آن‌هاست، که اگر زن شوهر نداشت، ازدواج با آنان جایز بود. و چون مردم در این مورد تساهل دارند و خلوت بین زن و برادر شوهر شایع شده، پیامبر او را به «موت» تشبیه کرد، و این حتی خطرناک‌تر از مردان بیگانه است.

ترمذی و دیگران - چنان‌که پیش‌تر گذشت - و نیز مازری، گفته‌اند که حمو پدر شوهر است. و مازری اشاره کرده که این برای توجه دادن به دیگران بوده که منع آنان به طریق اولی ثابت باشد. ابن اثیر در «النهاية» همین را گفته ولی نووی آن را رد کرده و گفته: این سخن فاسد و مردود است و نباید حدیث را چنین معنا کرد.

اما از کلمات ائمه در تفسیر «الحمو الموت» روشن می‌شود که سخن مازری آن‌چنان هم فاسد نیست.

قرطبی تصریح کرده که ضبط «الحمو» در این حدیث با همزه آمده: «حم». ولی خطابی بدون همزه ضبط کرده: «حمو» به وزن «دلو»؛ و همین را ابو عبید، ابن اثیر و دیگران ترجیح داده‌اند، و این همان است که در روایت‌های ما از بخاری نیز آمده است.

دو لغت دیگر نیز برای آن آمده: «حم» به وزن «أخ» و «حمی» به وزن «عصا»، و از ضبط «حم» (با همزه و میم متحرک)، یک لغت پنجم نیز استخراج شده که صاحب «المحکم» آن را نقل کرده.



(الحمو الموت) گفته شده که مقصود این است که خلوت با «حمو» ممکن است موجب هلاکت دین شود اگر گناهی رخ دهد، یا موجب مرگ (رجم) اگر زنا رخ دهد، یا موجب طلاق زن اگر شوهر به خاطر غیرت او را طلاق دهد. قرطبی به تمام این موارد اشاره کرده است. طبری گفته: مقصود این است که خلوت مرد با زن برادر یا پسر برادر، همانند مرگ است، و عرب چیز ناپسند را به مرگ تشبیه می کند. ابن الأعرابی گفته: این جمله در عرب به صورت ضرب المثل آمده مانند این که گفته می شود: «الأسد الموت» یعنی دیدار او مساوی با مرگ است، و معنی اش این است که از آن پرهیز کنید همچنان که از مرگ پرهیز می کنید. در «مجمع الغرائب» آمده: ممکن است مراد این باشد که زن، در حال خلوت در معرض خطر است و اطمینان به هیچ کس نیست، پس باید «حمو» او مرگ باشد، یعنی هیچ کس نباید با او خلوت کند مگر مرگ! چنان که گفته اند: «نعم الصهر القبر» (بهترین داماد، گور است!) و این با نهایت غیرت و حمیت مناسب است.

ابو عبید گفته: «الحمو الموت» یعنی باید بمیرد و چنین کاری نکند!

نووی این سخن را رد کرده و گفته: این سخن فاسد است؛ مقصود این است که خلوت با خویشان شوهر بیشتر از دیگران اتفاق می افتد و شرّ و فتنه از ناحیه آنان بیشتر انتظار می رود؛ چون آن ها به راحتی به زن دسترسی دارند بدون آن که انکاری بر آنان باشد، برخلاف مردان بیگانه.

عیاض گفته: مقصود این است که خلوت با خویشاوندان شوهر باعث فتنه و هلاکت در دین می شود، پس پیامبر آن را مانند مرگ دانسته و سخن را با شدت و تغلیظ بیان کرده است.

قرطبی در «المفهم» گفته: مقصود این است که ورود خویشاوند شوهر بر زن، در زشتی و فساد مانند مرگ است، یعنی چیزی است که حرمت آن روشن و قطعی است، و از آنجا که مردم از طرف شوهر و زن نسبت به این موضوع تساهل می کنند و آن را عادی می شمارند، چنان که گویی او بیگانه نیست، پیامبر آن را به «موت» تشبیه کرده، مانند این که عرب می گوید: «الأسد الموت» یا «الحرب الموت»، یعنی رویارویی با آن مساوی با مرگ است؛ و ورود خویشاوند شوهر بر زن نیز ممکن است باعث مرگ دین، یا طلاق زن به سبب غیرت، یا سنگسار در صورت وقوع زنا شود.



ابن اثیر در کتاب «النهایه» می گوید: مقصود این است که خلوت کردن محرم با زن، از خلوت کردن بیگانه خطرناک تر است؛ چرا که ممکن است محرم او را به چیزهایی ترغیب کند یا او را به خواسته هایی وا دارد که برای شوهرش سخت است، در نتیجه روابط زن و شوهر به هم می ریزد. همچنین ممکن است شوهر نخواهد پدر یا برادر زن از مسائل درونی زندگی شان باخبر شود. بنابراین، منظور از اینکه «الحمو الموت» (محرم مثل مرگ است) این است که حضور او اجتناب ناپذیر است، همان طور که مرگ گریزناپذیر است. شیخ تقی الدین نیز در شرح «عمده» به این نکته اشاره کرده است.

توضیح مهم: محرم زن کسی است که ازدواج با او برای همیشه بر زن حرام است، مگر مادر زنی که با شبهه نزدیکی کرده یا زن مورد لعان واقع شده، که با اینکه حرام همیشگی اند، ولی محرم شرعی محسوب نمی شوند. همچنین همسران پیامبر نیز از این قاعده مستثنا هستند.

افرادی مانند خواهر زن، عمه و خاله و دختر زنی که فقط عقد شده و نزدیکی صورت نگرفته، چون حرمت شان دائمی نیست، محرم محسوب نمی شوند.^۱

شیخ ابوبکر الجزائری در شرح حدیث می نویسد: فرموده ی رسول علیه السلام: «إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»؛ یعنی به شدت حذر کنید از در آمدن به نزد زنان بیگانه و آن ها زنانی هستند که مادران، دختران، خواهران، عمه ها، خاله ها، دختران خواهر و دختران برادر بر وی حرام نیستند، زیرا مسلمانان از وارد شدن بر این زنان محرمه و صحبت کردن با این ها بدون حجاب منع نگشته اند، زیرا نکاح گرفتن این زنان به طور ابدی بر آن ها حرام است. این فرموده پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فقال رجل: یعنی مردی انصاری از یاران پیامبر - صلی الله علیه وسلم -، انصار اهل مدینه می باشند که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - و دیگر مهاجرین را در مدینه جای دادند و یاری کردند. چون آن مرد این سخن پیامبر - صلی الله علیه وسلم - را که وارد شدن بر زنان غیر محرم را به شدت نهی می کرد شنید، به صورت استفهام پرسید: افرأیت الحمو؟ ای رسول الله ما را از حکم حمو آگاه کن، یعنی افراد نزدیک شوهر مانند: برادر، برادرزاده و پسر عموی شوهر، از این ها پرسید که آیا می توانند بر زن داخل شوند؟ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در جواب او گفت: الحمو الموت، یعنی کسی



دوست دارد که مرگ در خانه اش وارد شود و فرمان به نابودی خودش و اهلش بدهد. این که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - کلمه مرگ را بر مرد بیگانه استعمال نموده، بدین سبب است که داخل شدن مرد بیگانه بر زنان سبب زنا می گردد که عمل ناپسند زنا سبب قتل و رجم زانی و زانیه می شود، چنانچه لفظ زنا به معنی مرگ هم آمده است، و این از قبیل ذکر سبب است به اراده مسبب. (چون به علت نزدیکی و ارتباط نزدیک امکان فساد در خلوت مردان خویشاوند مرد با زنش بیشتر است، بنابراین جایز نیست برادر یا برادرزاده مرد، با زن او به تنهایی با هم خلوت کنند و در منزلی به تنهایی با هم بنشینند).

«حمو: امام نووی گوید: مردان فامیل زوج حمو زوجه می باشند».

حمو، در لغت، به برادر شوهر و سایر نزدیکان وی، همچون برادرزاده، عمو و پسرعمو و امثال آنان، اطلاق میگردد که محرم نیستند و اینکه رسول اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: (الحمو الموت)، بدین معناست که نگرانی بیشتری از ناحیه‌ی اینها وجود دارد؛ زیرا دسترسی به زن و خلوت کردن با او، برای اینها آسانتر است و کسی هم، این را بد نمیداند؛ بر خلاف آنکه اگر شخصی بیگانه، با زنی خلوت نماید، همه آن را بد میدانند و آن را رد میکنند. نگا: شرح النووی علی صحیح مسلم (۱۵۳/۱۴)

حافظ ابن حجر در فتح الباری (۳۳۱ / ۹) گفته است که امام نوری گفت: اهل لغت اتفاق نظر دارند که کلمه «احماء» همان نزدیکان شوهر هستند مانند پدرشوهر، عموی وی، برادر وی، پسر برادر وی، پسر عموی وی و همانند اینها. و باز ایشان گفته اند: که مقصود از این کلمه در احادیث نزدیکان شوهر هستند غیر از پدران وی و فرزندان وی؛ زیرا پدران و فرزندان شوهر با زن محرم هستند و جایز است که زن با آنها خلوت کند، و هیچ وقت به مرگ توصیف نمی شوند. و باز ایشان گفته است که: در اینجا بطور عادت تساهل صورت می گیرد، برادر با زن برادرش خلوت می کند، لذا به مرگ تشبیه شده است، پس در نتیجه این فرد بیش از دیگران باید منع شود.

شوکانی در کتاب (نبیل الأوطار) (۱۲۲ / ۶) گفته است: این فرموده‌ی پیامبر: «الحمو: الموت» یعنی ترس از او بیشتر از ترس از دیگران است، چنانچه ترس از مرگ همیشه بیشتر از ترس از سایر چیزهاست.

پس شما ای زن مسلمان از الله بترس و در این کار متساهل نباش اگر چه مردم در این کار تساهل دارند؛ زیرا آنچه که اعتبار دارد حکم شرع است نه عادت مردم.



در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: منظور از زن بیگانه، زن نامحرم مانند دخترعمو، دخترعمه، دخترخاله و امثال آن‌ها یا زنی است که از نزدیکان و محارم انسان نیست؛ خلوت کردن با زن بیگانه، حرام می‌باشد و هر زن و مردی که با یک‌دیگر خلوت کنند، سومینشان شیطان است؛ شما درباره‌ی دو نفر که سومینشان شیطان است، چه گمانی دارید؟ بدون شک این دو نفر در معرض فتنه و فساد قرار دارند. پناه بر الله!

الله ﷻ می‌فرماید:

(وَذَلَسَ الْأُمُوءُ مَعَ عَفْسَلُوهُنَّ وَرَكَّیْ أَبٍ) [الأحزاب: ۵۳]

و چون از همسران پیامبر، چیزی می‌خواستید، از پشت پرده بخواهید.

این حکم، عام است و بدین معناست که از رفتن به نزد زنان نامحرم بهره‌یزید و آن‌گاه که از آن‌ها چیزی می‌خواهید، از پشت پرده بخواهید تا خلوت صورت نگیرد.

رسول الله ﷺ فرمود: «از رفتن به نزد زنان بیگانه بهره‌یزید». مردی از انصار عرض کرد: درباره‌ی خویشاوندان شوهر چه می‌فرماید؟ فرمود: «فتنه‌اش (بیش‌تر و مانند) مرگ است».

منظور از خویشاوندان شوهر، برادر، عمو و دایی اوست؛ اما پدرشوهر و پسر شوهر از همسر دیگرش، جزو محارم هستند. رسول الله ﷺ فرمود: تنه‌ی خویشان شوهر، مانند مرگ است. این، تعبیر دقیق و جامعی‌ست؛ یعنی همان‌گونه که انسان از مرگ می‌گریزد، باید از خلوت کردن خویشان و نزدیکان خویش با همسر خود جلوگیری کند. این، هشدار شدید و جدی‌ست؛ زیرا خلوت کردن خویشاوندان انسان با همسرش از خلوت کردن بیگانگان با همسر وی خطرناک‌تر است؛ با این حال، برخی از مردم در این باره کوتاهی و سهل‌انگاری می‌کنند و به سادگی اجازه می‌دهند که برادر بالغشان در خانه، با همسرشان تنها باشد؛ این، حرام و نارواست؛ زیرا شیطان همانند خون در بدن انسان جریان می‌یابد. اگر خانه مشترک باشد، راهش این است که محل زنان و مردان را با درب از هم جدا کند و کلید را نزد خود نگه دارد؛ البته با نصب درب و جدا کردن خانه‌ی برادرش، درب را قفل کند و کلید را بردارد تا هرگونه زمینه‌ای برای فساد، از میان برود. یکی از نمونه‌های خلوت حرام، این است که خانواده‌های مرفهی که راننده‌ی شخصی دارند، اجازه می‌دهند که راننده با همسر یا دخترشان تنها شود؛ این، حرام است و بلکه خلوت کردن در ماشین به‌مراتب از خلوت کردن در خانه بدتر می‌باشد؛ زیرا این امکان برای آن‌ها وجود دارد که با هم بر سر فساد و بدکاری توافق



کنند و به محل دل خواهشان بروند و بدون هیچ مانعی مرتکب آن عمل زشت شوند. لذا هیچ مرد باغیرتی نباید اجازه دهد که همسر یا خواهر یا دخترش به تنهایی با راننده - حتی برای پنج دقیقه - سوار ماشین شود. درباره‌ی کسی که به هر بهانه‌ای ناموس خود را با بیگانگان تنها می‌گذارد، بیم آن می‌رود که دیوث و بی‌غیرت باشد؛ زیرا زمینه‌ی فساد و بدکاری را برای ناموس خود فراهم می‌سازد.

۵۲۳۳ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحَرِّمٍ ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَاکْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا . قَالَ « ارْجِعْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ » .

ترجمه: از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که: وی از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنید که می‌فرمود: هیچ مردی یا زنی خلوت نکند، مگر اینکه با وی محرمی باشد - و زن سفر نکند، مگر همراه کسیکه محرمش است - سپس مردی گفت: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زخم به قصد حج بیرون آمده و نام من در زمره کسانی نوشته شده که به غزوه فلان و فلان می‌روند. فرمود: برو با زنت حج کن.

توضیح: حافظ ابن حجر می‌گوید: راوی "سفیان" همان ابن عیینه است و "عمرو" همان ابن دینار است.

در بخش جهاد نیز بخشی از همین حدیث از طریق ابونعیم از سفیان از ابن جریج از عمرو بن دینار روایت شده، که در آنجا سفیان، ثوری است نه ابن عیینه. بحث‌های این حدیث در پایان کتاب حج با شرح کامل‌تر آمده است. والله اعلم.

اسلام به مرد و زن دستور می‌دهد که از چشم چرانی و نگاه‌های شهوت آمیز به یکدیگر خودداری نمایند و ناموس خویش را محفوظ بدارند، بنابراین تمام بدن یک زن (جز دست و قرص چهره اش) عورت است و هم نشینی و سفر نمودن زن با مرد بیگانه حرام و ناجایز است.

هدف از مرد بیگانه، هر آن مردی است که از دیدگاه شرع، محرم آن زن به حساب نمی‌آید و روزی نکاح وی با آن صحیح خواهد بود.



امروز متأسفانه بسیاری از زنان و دختران مسلمان، بستگان نزدیک و چه بسا دور را محرم خویش تصور می کنند، به عنوان مثال با پسرعمو، پسرخاله و برادر شوهر، راحت هستند، در حالی که این ها محرم که هیچ، بلکه بدترین نامحرم ها هستند. اسلام زن را جوهری گران قیمت می داند که باید از دسترس غارتگران حیا و عفت، بدور ماند.

شیخ صالح فوزان می نویسد: از اسباب حفظ عورت، بازداشتن زن از خلوت کردن با مرد نامحرم است. رسول الله ﷺ فرموده اند: **«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»**. «کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد با زنی که محرم همراه او نیست در جایی خلوت نمی کند زیرا سومی از این دو تا شیطان است».

عامر بن ربیعہ رضی الله عنه گفت که رسول الله ﷺ فرمودند: **«أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا شَيْطَانٌ إِلَّا مُحْرَمٌ»**. «بدانید که هیچ مردی با زنی که برای وی حلال نیست نباید خلوت کند زیرا سومین آنها شیطان است، فقط با وجود محرم می تواند». المجد ابن تیمیه در کتاب [المنتقى] گفته است این دو حدیث را امام احمد روایت کرده است و حدیث ابن عباس که در قبل آمد و حدیث متفق علیه بوده به معنای این دو حدیث است.

اما شوکانی در کتاب نیل الأوطار (۱۲۰/۶) گفته است: در مورد خلوت کردن با زن بیگانه، اجماع بر حرمت آن شده است، چنانچه این اجماع را حافظ در (الفتح) آورده است و علت تحریم هم در لفظ حدیث آمده است که شیطان سومین فرد آن دو زن و مرد است، و وجود شیطان در کنارشان باعث می شود که آنان در معصیت و گناه بیفتند، ولی با وجود محرم خلوت کردن با زن بیگانه جایز است، به دلیل امتناع وقوع معصیت به دلیل وجود محرم.

گاهی اوقات بعضی از زنان و اولیای آنها از بعضی از خلوتها تساهل می کنند از

جمله:



الف - خلوت کردن زن با نزدیکان شوهرش، و باز نمودن رویش در نزد آنان؛ البته این خلوت خطرش از سایر خلوتها بیشتر است. چنانچه رسول الله ﷺ فرموده‌اند: «إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمى؟ قال «الحمى الموت». أحمد، البخاري، الترمذي وصححه. «شما را از رفتن به پیش زنان هشدار می‌دهم». مردی از انصار گفت: ای رسول الله ﷺ نظر شما در مورد برادر شوهر چیست؟ رسول الله ﷺ فرمود: برادر شوهر یعنی مرگ». گویی که رسول الله ﷺ خلوت کردن زن با برادر شوهرش را ناپسند داشته است.

حافظ ابن حجر در فتح الباری (۳۳۱/۹) گفته است که امام نوری گفت: اهل لغت اتفاق نظر دارند که کلمه «احماء» همان نزدیکان شوهر هستند مانند پدرشوهر، عموی وی، برادر وی، پسر برادر وی، پسر عموی وی و همانند اینها. و باز ایشان گفته‌اند: که مقصود از این کلمه در احادیث نزدیکان شوهر هستند غیر از پدران وی و فرزندان وی؛ زیرا پدران و فرزندان شوهر با زن محرم هستند و جایز است که زن با آنها خلوت کند، و هیچ وقت به مرگ توصیف نمی‌شوند. و باز ایشان گفته است که: در اینجا بطور عادت تساهل صورت می‌گیرد، برادر با زن برادرش خلوت می‌کند، لذا به مرگ تشبیه شده است، پس در نتیجه این فرد بیش از دیگران باید منع شود.

شوکانی در کتاب (نیل الأوطار) (۱۲۲/۶) گفته است: این فرموده پیامبر: «الحمى: الموت» یعنی ترس از او بیشتر از ترس از دیگران است، چنانچه ترس از مرگ همیشه بیشتر از ترس از سایر چیزهاست.

پس شما ای زن مسلمان از خدا بترس و در این کار متساهل نباش اگر چه مردم در این کار تساهل دارند؛ زیرا آنچه که اعتبار دارد حکم شرع است نه عادت مردم.

ب- بعضی از زنان و اولیای آنان در مورد سوار شدن زن به تنهایی در یک



ماشین با راننده‌ای که محرم نیست تساهل دارند در صورتی که این خودش نوعی خلوت و حرام است.

شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ مفتی دیار سعودی رحمته الله در مجموع الفتاوی (۵۲/۱۰) گفته است: اکنون هیچ شکی وجود ندارد که سوار شدن زن بیگانه با راننده ماشین به صورت تنها و بدون همراهی محرم، کار منکر آشکاری است؛ در آن مفساد زیادی وجود دارد که نباید نادیده گرفت، فرقی ندارد زن چه زنی با حجاب و با وقار، و یا زنی پاکدامن باشد که معمولاً با مردان گفتگو دارد؛ مردی که چنین رفتاری را برای محارم خویش می‌پسندد در واقع دینش ضعیف و مردانگی‌اش ناقص و غیرتش نسبت به محارمش اندک است. پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده است: «مردی با زنی خلوت نمی‌کند جز این که سومین آنها شیطان است». سوار شدن زن با مردی در ماشین خیلی روشن‌تر و رساتر از خلوت کردن با وی در منزل و سایر جاهاست؛ زیرا وی با ماشین می‌تواند زن را به هر جایی از شهر و یا حتی بیرون از شهر، چه زن بخواهد و چه نخواهد، ببرد؛ لذا بر این مفساد بزرگتری مترتب می‌شود که در خلوت تنها نیست.

حتماً باید برای رفع مشکل خلوت به همراه زن شخص بزرگی باشد، وجود یک کودک به همراه وی کافی نیست، آنچه که بعضی از زنان تصور می‌کنند که چون به همراه وی کودکی است پس مشکل خلوت بر طرف شده است در صورتی که این گمان غلط است.

امام نوری (۱۰۹/۹) گفته است: هرگاه مرد بیگانه‌ای با زن بیگانه‌ای بدون وجود نفر سوم خلوت کند به اتفاق علما حرام است. همچنین اگر همراه زن فردی باشد که شخص از او حیا نمی‌کند و خجالتی ندارد به علت سن کم وی، باز هم آن خلوت حرام شده از بین نمی‌رود.

ج- بعضی از زنان و اولیای آنان در مورد رفتن زن نزد پزشک مرد تساهل دارند به دلیل این که آنان نیاز به درمان دارند، البته این منکر عظیم و خطری بزرگ است



و اقرار به آن و سکوت بر آن اصلاً جایز نیست. شیخ محمد بن ابراهیم رحمته الله در مجموع الفتاوی (۱۳/۱۰) گفته است: بهر حال خلوت کردن با زن بیگانه از نظر شرع حرام است، حتی برای پزشکی که وی را درمان می‌کند، به دلیل حدیث: «هیچ مردی با زنی خلوت نمی‌کند جز این که سومین آنها شیطان است» پس لازم است حتماً فردی با آنها باشد، فرقی ندارد شوهرش و یا یکی از مردان محارم وی، و اگر میسر نشد حداقل یکی از زنان فامیلش؛ اگر هیچ فردی از افرادی که ذکر شد وجود نداشت و بیماری خطرناک بود و امکان تأخیر وی نبود؛ پس لااقل در حضور پرستارها و سایر زنان باشد تا از آن خلوت نهی شده در آید.

همچنین جایز نیست که پزشک مرد با پزشک زن بیگانه خلوت کند؛ فرقی نمی‌کند این خانم دکتر دوست آن آقا دکتر باشد یا پرستار باشد؛ همچنین خلوت کردن استاد و مدرس نابینا یا غیره با دانشجویان دختر و همچنین خانم مهماندار هواپیما با مهماندار مرد بیگانه. البته در این امور بیشتر مردم به نام تمدن پوشالی و پیروی کورکورانه از کفار تساهل دارند، زیرا اینان به احکام شرعی پای‌بندی ندارند. پناه بر خدا از این کارها.

همچنین برای یک مرد جایز نیست که با خدمتکار زن که در منزلش کار می‌کند خلوت کند؛ همچنین زن صاحب منزل نباید با خدمتکار مرد خلوت کند؛ مشکل خدمتکار در این عصر که بیشتر مردم مبتلا به آن هستند مشکل خطیری است؛ البته این مشکل به علت اشتغال زنان به تحصیل و کارهای بیرون از منزل ایجاد شده است. و این چیزی است که بر مردان و زنان مؤمن واجب می‌کند که بیشتر هشیار و مراقب باشند و احتیاطات لازم را انجام دهند و به عادات زشت و بد عادت نکنند.



۱۱۲ - بَاب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

باب: آنچه رواست که مردی با زنی در حضور مردم (در گوشه‌ای) خلوت کند

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: در باب «خلوت کردن مرد با زن در حضور مردم» آمده است، یعنی خلوتی که در آن جسم‌شان از دید مردم پنهان نباشد، بلکه فقط صدایشان شنیده نشود، مثلاً در مورد مسائلی که زن از بیان آن در جمع شرم دارد. مصنف، عبارت «در حضور مردم» را از روایت دیگری گرفته که در آن آمده: «در یکی از راه‌ها با او خلوت کرد»، یعنی راه‌هایی که رفت‌وآمد مردم در آن رایج است.

۵۲۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَخَلَا بِهَا فَقَالَ «وَاللَّهِ إِنْ كُنَّ لَأَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ» .

ترجمه: از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: زنی از انصار نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد آنحضرت با وی خلوت کرد و گفت: «به الله سوگند که شما زنان (انصار) نزد من دوست داشتنی‌ترین مردم هستید».

توضیح: راوی "هشام" همان ابن زید بن انس است. در روایت دیگری آمده است که زن انصاری به همراه فرزندش نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و با ایشان صحبت کرد. در روایت آمده: «پیامبر صلی الله علیه وسلم با او در یکی از راه‌ها خلوت کرد». مهلب می گوید: مقصود انس این نیست که پیامبر صلی الله علیه وسلم از دید دیگران پنهان شد، بلکه خلوتی بود که دیگران صدای گفتگو را نمی‌شنیدند. چون انس پایان صحبت را شنید ولی محتوای گفتگو را نه.

در روایت مسلم از حماد از ثابت از انس آمده که آن زن عقلش کمی دچار مشکل بود. در روایت ابوداود نیز چنین آمده ولی بدون اشاره به وضعیت عقلی زن. در پایان گفتگو، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «به الله قسم شما محبوب‌ترین مردم نزد من هستید». در روایت دیگری آمده این سخن را دو یا سه بار تکرار کرد. این حدیث، فضیلتی برای انصار است و تواضع، حلم و دلسوزی پیامبر صلی الله علیه وسلم نسبت به نیازهای کوچک و بزرگ مردم را نشان می‌دهد.



همچنین نشان می دهد که صحبت محرمانه با زن بیگانه، اگر از فتنه ایمن باشد، اشکالی ندارد؛ هرچند همان طور که عایشه گفت: «کدام یک از شما مالک نفس خود است چنان که پیامبر بود؟»^۱.

۱۱۲ - باب مَا يَنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ

باب: آنچه منع کرده می شود از آمدن مخنثان نزد زنان

توضیح: حافظ گفته است: یعنی بدون اجازه ی شوهرش یا این که مثلاً در سفر یا جای دیگری بوده باشد.

۵۲۳۵ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ ، فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ إِنَّ فَتْحَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الطَّائِفَ غَدًا أَذْلُكَ عَلَى ابْنَةِ غِيلَانَ ، فَإِنَّهَا تَقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكَ » .

ترجمه: از ام المؤمنین ام سلمه - رضی الله عنها - روایت است که: «پیامبر - صلی الله علیه وسلم - نزد وی بود در حالی که در خانه شخص مخنثی بود و آن مخنث به برادر ام سلمه عبدالله بن امیه گفت: اگر فردا به اذن الله طائف فتح شد، تو را به دختر غیلان توصیه می کنم، زیرا اگر به او از جلو بنگری چهار [چین خوردگی] و اگر از پشت بنگری هشت [چین خوردگی] می بینی؛ پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: چنین کسی را نزد خود راه ندهید».

توضیح: راوی "عبد" همان ابن سلیمان، و "هشام" همان ابن عروه است. در روایت سفیان آمده: هشام در غزه طائف این روایت را نقل کرده و آن را به مادرش ام سلمه نسبت داده است. این روایت، روایت محفوظ و مورد قبول است.

در روایت دیگر از زهری از علی بن حسین آمده که شخصی به نام «هیث» که مخنث (مرد زن نما) بود، بر همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد می شد. ابن عیینه نیز او را بدون سند از ابن جریج نقل کرده.



در روایت ابو یعلی، ابو عوانه و ابن حبان نیز از طریق یونس از زهری از عروه از عایشه چنین آمده که «هیت» وارد خانه همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌شد. و مستغفری از مرسل محمد بن المنکدر روایت کرده که: «پیامبر صلی الله علیه وسلم هیت را به خاطر دو سخن که درباره‌ی زنان گفت، تبعید کرد. او به عبدالرحمن بن ابی بکر گفت: «اگر فردا طائف را فتح کردید، مراقب دختر غیلان باش!» و سپس نقل کرد مشابه حدیث موجود در باب، و افزود: «خشم الله بر قومی شدید است که از آفرینش الله روی گردان شده و خود را شبیه زنان کرده‌اند.»

و ابن ابی شیبه و دورقی و ابویعلی و بزار از طریق عامر بن سعد بن ابی وقاص از پدرش روایت کرده‌اند که نام مخنث هیت نیز بوده، اما در آن روایت داستان دیگری نقل شده است. و ابن اسحاق در کتاب «المغازی» آورده که نام مخنث در حدیث مورد نظر مائع بوده است، با تاء مثناه، و گفته شده که با نون بوده است. روایت شده از محمد بن ابراهیم تیمی که گفته است: «در غزوه طائف، غلامی از خاله‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم، فاخته دختر عمرو بن عائذ، همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم بود که مخنثی بود به نام مائع. او نزد زنان پیامبر صلی الله علیه وسلم رفت و آمد داشت و در خانه‌ی آن حضرت بود، و پیامبر صلی الله علیه وسلم گمان نمی‌کرد که او از امور زنان چیزی بفهمد، آن چنان که مردان می‌فهمند، و نمی‌پنداشت که او انگیزه‌ای (شهوایی) در این امور داشته باشد. اما او را شنید که به خالد بن ولید می‌گوید: ای خالد! اگر طائف را فتح کردید، مبادا بادیه دختر غیلان بن سلمه از دستت بگریزد! زیرا او از جلو با چهار (برجستگی) می‌آید و از پشت با هشت (اشاره به اندام اوست).

رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی این را شنید، فرمود: «نمی‌بینم که این خبیث نسبت به آنچه می‌شنوم بی‌فهم باشد (بلکه خوب می‌فهمد).

سپس به همسرانش فرمود: «این مرد نباید دیگر نزد شما بیاید.» پس او را از خانه پیامبر صلی الله علیه وسلم حجاب کردند (ممنوع‌الورود شد).

و ابو موسی مدینی نقل کرده که اختلاف است در این که آیا مائع لقب هیت بوده یا بالعکس، یا آن که هر دو نفر جداگانه بودند.



و واقعی به صراحت به دو نفر بودن آنها حکم کرده و گفته است: «هیئت غلام عبدالله بن ابی امیه بود، و مائع غلام فاخته بود، و پیامبر صلی الله علیه وسلم هر دوی آنها را به منطقه‌ی حمی تبعید کرد.»

و بوردی در کتاب «الصحابه» از طریق ابراهیم بن مهاجر از ابوبکر بن حفص نقل کرده که: «عایشه به مخنثی که در مدینه بود و نامش آنه (با فتح همزه و تشدید نون) بود، گفت: «آیا زنی را می‌شناسی که برای عبدالرحمن بن ابی بکر خواستگاری کنیم؟» گفت: آری، و زنی را توصیف کرد که «از جلو با چهار و از پشت با هشت می‌آید.» پس پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را شنید و فرمود: «ای آنه، از مدینه بیرون برو به سمت حمراء الأسد، و همان‌جا خانه‌ات باشد.»

و راجح این است که نام مخنثی که در حدیث باب آمده، هیئت است، ولی این مانع از آن نمی‌شود که چند نفر این ویژگی و توصیف را داشته باشند.

و پیش‌تر در غزوه طائف ضبط «هیئت» ذکر شده است. و در آغاز روایت زهری از عروه از عایشه در صحیح مسلم آمده است: «مخنثی بر زنان پیامبر صلی الله علیه وسلم وارد می‌شد و آنان او را از جمله کسانی می‌پنداشتند که شهوتی نسبت به زنان ندارند.

تا این که پیامبر صلی الله علیه وسلم روزی وارد شد در حالی که او نزد یکی از زنان بود و داشت زنی را توصیف می‌کرد...» تا آخر حدیث.

و از این حدیث، نام آن زن دانسته می‌شود که ام سلمه بود.

و واژه‌ی مُخْنَثٌ با کسر نون یا فتح آن، به کسی اطلاق می‌شود که در حرکات و سخن گفتن و غیره به زنان شبیه است. اگر این حالت در ذات او باشد، نکوهشی بر او نیست، ولی واجب است که تلاش کند این حالت را از خود بزدايد. اما اگر به عمد خود را شبیه زنان کرده، مذموم است و بر او عنوان مخنث اطلاق می‌شود، خواه مرتکب فحشا شده یا نه.

ابن حبیب می‌گوید: «مخنث کسی است که زن گونه باشد، حتی اگر از او فحشا دیده نشده باشد، و این واژه از نرم‌راه رفتن و امثال آن گرفته شده، و در کتاب «الأدب» خواهد آمد که پیامبر صلی الله علیه وسلم کسانی را که چنین می‌کنند، لعن کرده است.»



و ابوداود از ابوهریره روایت کرده که: «نبی صلی الله علیه وسلم مخنی را دید که دست و پایش را با حنا رنگ کرده بود. گفته شد: ای رسول الله! این مرد خود را شبیه زنان کرده است.

پس او را به منطقه‌ی نقیع تبعید کرد. گفتند: چرا او را نمی‌کشی؟ فرمود: «من از کشتن نمازگزاران نهی شده‌ام.»

و در جمله‌ی: «فقال لأخی أم سلمة» شرح حال او در غزوه طائف گذشت. و در مرسل ابن المنکدر آمده که آن را به عبدالرحمن بن ابی‌بکر گفت. پس حمل می‌شود بر اینکه این سخن را به هر دو گفته: برادر عایشه و برادر ام‌سلمه.

و شگفت آن که هیچ‌کدام از این دو مرد با آن زنی که توصیف شد ازدواج نکردند، چون طائف هنوز فتح نشده بود، و عبدالله بن ابی‌امیه (برادر ام‌سلمه) در همان محاصره کشته شد. و هنگامی که غیلان بن سلمه مسلمان شد، دخترش بادیه نیز مسلمان شد، و عبدالرحمن بن عوف با او ازدواج کرد، و گفته شده که وی در حال حیض نزد او بود و از پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد حکم زن مستحاضه پرسید. و این در کتاب «طهارت» اشاره شد.

و عبدالرحمن بن ابی‌بکر با لیلی دختر جودی ازدواج کرد و داستان او با وی مشهور است. و درباره‌ی سعد بن ابی‌وقاص آمده که در مکه قصد ازدواج داشت، و گفت: چه کسی درباره‌ی آن زن به من خبر می‌دهد؟ پس مخنی به نام هیت گفت: من برای او را توصیف می‌کنم. پس این‌ها داستان‌هایی است که درباره‌ی هیت نقل شده است.

قوله (إن فتح الله لكم الطائف غداً): در روایت ابی اسامه از هشام آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم در آن زمان طائف را محاصره کرده بود. این موضوع پیش‌تر در شرح غزوه طائف به تفصیل ذکر شده است و کاملاً روشن است.

قوله (فعلیک): کلمه «فعلیک» به معنی ترغیب و تشویق است؛ یعنی «سعی کن آن را به دست بیاوری و آن را حفظ کن.»

قوله (غیلان): در روایت حماد بن سلمه آمده است: «اگر طائف برای شما فتح شود، من بادیه دختر غیلان را به تو نشان خواهم داد.» در ضبط نام «بادیه» اختلاف نظر وجود دارد: اکثر منابع با «ی» موحدۀ نوشته‌اند، برخی با «ی» تحتانی و بعضی گفته‌اند «بادین» با نون به جای «ی» تحتانی، که این نظر را ابو نعیم نقل کرده است.



بادیه دختر غیلان در منابع مغازی ذکر شده است. ابن اسحاق نقل کرده که خوله بنت حکیم به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «اگر الله طائف را به تو فتح دهد، زیور بادیۀ دختر غیلان را به من بده.» بادیۀ از زیباترین زنان قبیله ثقیف بود.

غیلان پسر سلمۀ بن معتب بود، که اسمش با مهمله و سپس مثناء ثقیله و سپس موحدۀ تلفظ می‌شود. او از قبیله ثقیف بن مالک بود و از بزرگان آن‌ها به شمار می‌رفت. وی پس از اسلام آوردن، ده زن داشت که پیامبر صلی الله علیه وسلم به او دستور داد چهار نفر را انتخاب کند. غیلان از رؤسای ثقیف بود و تا پایان خلافت عمر بن خطاب زنده بود.

قوله (تقبل بأربع وتدبر بثمان): ابن حبیب از مالک نقل کرده که منظور این است که در شکم بادیۀ چهار «عکن» (نوعی چین خوردگی یا برجستگی) وجود دارد که این‌ها به هم متصل‌اند و تا پهلوهایی او ادامه دارند، به طوری که در هر طرف چهار عدد است و جمعاً هشت می‌شود. به همین دلیل گفته شده «بثمان» یعنی هشت عدد. اگر منظور فقط پهلوها بود، باید گفته می‌شد «بثمانیه».

سپس در باب «خروج متشبهین بالنساء من البيوت» (خارج کردن مردان شبیه زنان از خانه‌ها)، از وجه دیگر روایت هشام بن عروه بدون روایت ابی ذر نقل شده است:

ابو عبدالله گفته است: «تقبل بأربع» یعنی شکم چهار عدد عکن دارد که به هم چسبیده‌اند و بنابراین او را با آن‌ها می‌پذیرند، و «وتدبر بثمان» یعنی هنگام عقب رفتن، این عکن‌ها هشت عدد می‌شوند زیرا اطراف پهلوی او را می‌پوشانند.

او ادامه می‌دهد که گفته شده «بثمان» نه «بثمانیه» چون «الأطراف» مذكر است و گفته نشده «ثمانیه أطراف».

نتیجه: دو احتمال برای گفتن «ثمان» بدون «هاء» وجود دارد: یا اینکه لفظ «الأطراف» بیان نشده و یا اینکه منظور «العکن» بوده است. اکثر علما این تفسیر مالک را پذیرفته‌اند.

خطابی گفته است: او در شکم خود چهار عکن دارد که وقتی جلو بیاید، این عکن‌ها برجسته و چین خورده به نظر می‌آیند و وقتی عقب برود، این عکن‌ها در دو طرف شکم به هشت عدد می‌رسند.

این توصیف به معنای زن چاق و پرگوشت است که شکمش پر از این چین خوردگی‌ها است، و معمولاً مردان به چنین زنانی تمایل دارند. بر اساس همین، در حدیث سعد آمده



است: «اگر روبرو بیاید می گویم شش پا راه می رود، و اگر عقب برگردد می گویم چهار پا.» منظور اعضای بدن او در حرکت است. هنگام عقب رفتن، تعداد پاها و دست ها به نظر کمتر می آید چون سینه ها پنهان می شوند.

ابن کلبی در وصف این زن اضافه کرده که دهانش شبیه گل اقحوان است، وقتی می نشیند خمیده می شود و وقتی صحبت می کند صدایش زیبا است. همچنین بین پاهایش فضای خمیده و محدب وجود دارد.

زیاده بر این: مدینی از طریق یزید بن رومان روایت کرده که عروه گفته است: «پایین بدنش شبیه تپه و بالای آن شبیه گیاه عسیب است.»

قوله (فقال النبی صلی الله علیه وسلم لا یدخلن هذا علیکم): در روایت کشمیهنی آمده «علیکن» یعنی این افراد حق ورود ندارند. این روایت در مسلم نیز آمده است. در روایت دیگر از زهری نقل شده که عائشه گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «من نمی خواهم کسی که نمی داند اینجا چه خبر است وارد شود.» سپس آن ها را از مدینه بیرون کردند.

ابو یعلی از طریق یونس و زهری روایت کرده که مردی بود که هر جمعه به منطقه بیداء می آمد و غذا می گرفت. ابن کلبی در حدیث خود آورده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «ای دشمن الله، نگاهت به او خیلی عمیق شده است.»

سپس او را از مدینه به منطقه بیدا تبعید کردند. در حدیث سعد که پیش تر اشاره کردم آمده است که مردی در مکه با زنی خواستگاری کرد، هیت به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت: «من آن زن را توصیف می کنم: وقتی روبرو می آید، انگار شش پا راه می رود، و وقتی پشت می کند، انگار چهار پا راه می رود.»

آن مرد به خانه سوده وارد می شد و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «من این را کار زشتی می بینم» و او را منع کرد. وقتی آن مرد به مدینه آمد، پیامبر صلی الله علیه وسلم او را تبعید کرد. در روایت یزید بن رومان آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «مالک! الله تو را بکشد! اگر از مردانی که شایسته نیستند نباشی، این کار تو را کفایت نمی کند.» سپس او را به خاک (جایی) فرستاد. این ماجرا با دو لغت در حدیث علی درباره زنی که نامه حاطب را به قریش می رساند، ضبط شده است.

مهلَب گفته است که دلیل منع او از نزدیک شدن به زنان این بود که وقتی شنید آن مرد زن را با چنین وصفی که دل مردان مسافر را به هیجان می آورد توصیف می کند، او را منع



کرد تا باعث نشود مردان دیگر هم زنان خود را به این شکل برای مردم توصیف کنند و معنای حجاب از بین برود. در متن حدیث همچنین این معنا حس می‌شود که منع مرد برای خودش هم بوده است، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «من نمی‌خواهم کسی که نمی‌داند اینجا چه خبر است، وارد شود» و همچنین گفته شد که آن مرد از مردانی نبود که شایسته عفت‌اند، و این توصیف نشان می‌دهد که او جزو کسانی بود که شایسته نبود و به همین دلیل تبعید شد.^۱

درسها و اندرزها!!

■ از این حدیث می‌توان فهمید که زنان باید از کسانی که به خوبی به محاسن آنان واقف‌اند، پوشیده باشند.

■ این حدیث دلیلی است بر دور کردن کسانی که در مورد چیزی شک دارند یا رفتاری مشکوک دارند.

■ مهلب گفته است که این حدیث همچنین دلیلی است برای کسانی که اجازه داده‌اند چشم بدون دیدن مستقیم و فقط با وصف برای خرید برده یا جاریه کافی است، اما ابن منیر گفته است کسی که فقط به وصف حدیث اکتفا کند، کفایت نمی‌کند. من عرض می‌کنم که منظور مهلب این است که وصف در مواردی که کامل و جامع باشد می‌تواند جایگزین دیدن باشد و اگر وصف آنچنان باشد که برابر دیدن معتبر باشد، کافی است و این برداشت از حدیث آشکار است.

■ همچنین در حدیث تأدیب کسی که خود را شبیه زنان می‌کند، با بیرون کردن از خانه‌ها و تبعید او آمده است تا اگر این راهی برای بازداشتن او است، انجام شود و ظاهراً این کار واجب است.

■ تقلید مردان از زنان و زنان از مردان از قصد و اختیار حرام است، و لعن چنین کاری در کتاب لباس خواهد آمد.^۲

۱- فتح الباری.

۲- فتح الباری.



۱۱۴ - باب نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الْحَبَشِ وَنَحْوَهُمْ مِنْ غَيْرِ رِيَّةٍ

باب: «نگریستن زن به سوی حبشی ها بدون نظر بدگمانی».

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: ظاهر ترجمه این است که مصنف اجازه نگاه زن به غیر محرم را داده، برخلاف نظر مخالفان. این موضوع مورد اختلاف مشهور است و در میان شافعی ها اختلاف نظر است که کدام نظر رجحان دارد. این حدیث به کسانی که اجازه داده اند کمک می کند.

۵۲۳۶ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ عِيْسَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسَاءُمْ ، فَأَقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السَّنَّ الْحَرِيصَةَ عَلَى اللَّهِ .

ترجمه: «از عایشه - رضی الله عنها - روایت است که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - مرا با چادرش پنهان نگه می داشت، و من به افراد حبشی که در مسجد مشغول بازی و تمرین بودند نگاه می کردم تا این که خسته می شدم، پس شما اندازه کنید حال دختر بچه کم سنی را که بر بازی حریص است».

توضیح: در بخش هایی از ابواب عید، جواب نووی آمده که عایشه هنگام واقعه جوان بود یا هنوز بالغ نشده بود یا هنوز حجاب نداشت، و نووی بر آن تأکید کرده با عبارت «پس قدری به اندازه دختر جوانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است، حساب کنید». اما آنچه باعث اشکال می شود این است که در برخی طرق این واقعه بعد از آمدن هیئت حبشی بوده است و این آمدن در سال هفت هجری بوده و عایشه آن زمان شانزده سال داشت، یعنی بالغ بود و آن زمان بعد از حجاب بود.

از دلایل منع این نگاه، حدیث مشهور ام سلمه است که «آیا شما نیز نابینا هستید؟!»، این حدیث در سنن آمده و از زُهری از نیهان مولی ام سلمه نقل شده و سند آن قوی است. بیشتر علتی که برای انفراد زُهری در نقل از نیهان ذکر شده، نه عیب در سند است، زیرا زُهری او را می شناخت و گفته که او مکاتب ام سلمه بوده و هیچ کس او را رد نکرده است.

جمع بین دو حدیث احتمال دارد به این صورت باشد که واقعه نگاه اول بوده یا در ماجرای که نیهان نقل کرده چیزی بوده که زنان را از دیدن منع می کرد، چون پسر ام مکتوم نابینا بود و شاید چیزی از او دیده نمی شد و خودش متوجه نبود.



استمرار عمل به جواز خروج زنان به مسجد، بازار و سفرها با پوشش نقابدار (چادر و نقاب) که مردان آنها را نبینند، دلیل قوی برای جواز است. مردان هرگز دستور به نقاب زدن برای اینکه زنان آنها را نبینند، نداشته‌اند. این نشان از تفاوت حکم برای زنان و مردان دارد. با همین دلیل غزالی بر جواز نگاه زنان به نامحرمان استدلال کرده و گفته است: «ما نمی‌گوییم که صورت مرد نسبت به زن عیب است مثل صورت زن نسبت به مرد بلکه مثل صورت بی‌مو نسبت به مرد است، و نگاه به او حرام است فقط وقتی فتنه باشد، و اگر فتنه نباشد، حرام نیست. چون مردان در طول زمان با صورت‌های عریان بوده‌اند و زنان با نقاب بیرون می‌رفته‌اند. اگر حکم یکسان بود، باید مردان هم دستور به نقاب زدن می‌گرفتند یا از بیرون رفتن منع می‌شدند.»

دیگر مباحث این باب در ابواب عید مطرح شده است.^۱

۱۱۵ - باب خُرُوج النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ

باب: برآمدن زنان برای نیازمندی‌های خویش

توضیح: حافظ می‌گوید: باب خروج النساء لحوائجهن: داودی درباره شکل جمع کلمه «حاجة» نظر داده است، زیرا جمع «حاجة» به صورت «حاجات» است و جمع جمع «حاج» است و معمولاً «حوائج» گفته نمی‌شود. ابن التین به این نظر پاسخ داده و گفته است که «حوائج» نیز جمع «حاجة» است و ادعای اینکه «حاج» جمع جمع است صحیح نیست.

۵۲۲۷ - حَدَّثَنَا قُرُوبُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لِيَأْ فَرَّاهَا عَمْرُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ إِنَّكَ وَاللَّهِ يَا سَوْدَةُ مَا تَحْفَيْنَ عَلَيْنَا ، فَرَجَعْتَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَّرْتَ ذَلِكَ لَهُ ، وَهُوَ فِي حُجْرَتِي يَتَعَشَّى ، وَأَنَّ فِي يَدِهِ لَعَرَقًا ، فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ « قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ » .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: سوده بنت زمعه (همسر آنحضرت) شبی برآمد، عمر، او را دید و شناخت و گفت: به الله سوگند، ای سوده، تو را از دید



ما پنهان کرده نمی توانی، سوده نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و سخن عم را یاد کرد، درحالی که آنحضرت در خانه‌ی من بود و غذای شب می خورد و در دست وی استخوان گوشتدار بود، که وی بر وی نازل شد و چون آن حالت از وی دور شد، می گفت: «همانا الله برای شما زنان، اجازه داده است که برای نیازمندی های خویش بیرون بروید».

توضیح: مصنف حدیث عایشه را نقل کرده که گفته: «سوده برای حاجتش بیرون رفت.» شرح این حدیث و جمع بین آن با حدیث دیگر او درباره نزول حجاب در تفسیر سوره احزاب پیش تر ذکر شده است. همچنین به پاسخ عیاض اشاره شده که ادعا کرده بود مادران مؤمنین نباید خود را حتی اگر نقاب زده و پوشیده باشند، به نمایش بگذارند. اما بر اساس اخبار فراوان، آنان حج می کردند، طواف می کردند و به مساجد در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم و پس از آن رفت و آمد داشتند.^۱

فانده: الله عزوجل می فرماید: «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى» [الأحزاب-۳۳] «و در خانه های خود بمانید و چون زینت نمایی [عصر] جاهلیت پیشین زینت ننمایید».

اولاً آیه مذکور مخصوص زنان پیامبر نیست، بلکه این آیه عام است و همه زنان مؤمن را شامل می شود، اما در اصل، آیه در مورد زنان پیامبر صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِهٖ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم نازل شده و حکم آن همه زنان مؤمن را شامل می شود. از این رو همه زنها موظف اند در خانه بمانند و از الله و پیامبرش اطاعت کنند، و وقتی با مردها سخن می گویند با نرمی و جذابیت سخن نگویند به گونه ای که فاسقان به آنها طمع ورزند، بلکه سخن به نیکویی گویند که نه سبب شک و تردید شود و نه خشونت بار و وحشیانه باشد. زنها باید از آرایش های زمان جاهلیت پرهیز کنند.

زنهای پیامبر صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِهٖ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم با سایر زنهای مؤمن فرق می کنند، زنان پیامبر باید بیشتر اطاعت و فرمانبرداری داشته باشند؛ چون آنها در بیت رهبری اسلام قرار دارند و فرمانبرداری آنها جایگاه رهبری و کرامت آن را حفظ می کند، و در سایر زنان مؤمنان تأثیر می گذارد، از این رو پاداش آنها چند برابر از پاداش سایر زنان مسلمین است و همچنین اگر نافرمانی کنند عذابشان چند برابر است.



دوم اینکه: منظور از آیه این نیست که خروج زنها از خانه مطلقاً ممنوع است، بلکه آنها می توانند اگر کاری داشته باشند از خانه بیرون بروند، مانند اینکه می توانند برای نماز و گوش دادن به موعظه به مسجد بروند، و حق دارند در نمازهای عید شرکت کنند، برای معالجه بیرون بروند، زنها می توانند برای دید و بازدید از خویشاوندان با رعایت حجاب شرعی از خانه بیرون بروند، چون زنها پیامبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم و سایر زنها مسلمان بعد از نزول این آیه از خانه به قصد مسجد بیرون می آمدند و برای ادای حج و عمره و انجام دادن کارهای شان بیرون می رفتند، و همچنین برای دید و بازدید از خویشاوندان از خانه بیرون می آمدند، پیامبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم هر گاه به مسافرت می رفت بین همسرانش قرعه کشی می نمود و قرعه به اسم هر زنی که می افتاد همراه پیامبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم به سفر می رفت، پیامبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم با تمام این موارد بر مردان و زنان مسلمان اعتراض نمی کرد، و این روند همچنان ادامه داشته است. و بالله التوفیق، وصلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.^۱

هرکس در متون شریعت نظر کند، می یابد که شریعت، زنان را به ماندن در خانه دعوت کرده است، مگر اینکه دلیلی برای خروج آنان وجود داشته باشد. از جمله، فرموده الله متعال است: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) [احزاب: ۳۳] ابن عربی در تفسیر خود گفته: «یعنی در خانه ها ساکن شوید، حرکت نکنید و از آن بیرون نروید.»

و پیامبر صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم به زنی که به او گفته بود دوست دارد همراه او نماز بخواند، فرمود: «می دانم، ولی نماز در خانه ها بهتر از نماز در اتاق است، و نماز در اتاق بهتر از نماز در حیاط خانه ها است، و نماز در حیاط خانه ها بهتر از نماز در مسجد محل تان است، و نماز در مسجد محل تان بهتر از نماز در مسجد جماعت (مسجد جامع) است.»

قرطبی گفته است: «شریعت آکنده از تأکید بر ماندن زنان در خانه ها است، و از خروج جز در موارد ضروری باز می دارد.»

اما باید به این نکته توجه کرد که مقصود از امر به قرار زنان در خانه، این نیست که هرگز نباید از آن خارج شوند؛ بلکه اشاره لطیفی است به اینکه اصل در زندگی زنان، خانه است، و



خانه محل آرامش و اقامت آنان است، و آنچه غیر از خانه است استثناست که نباید جایگاه ثابتی در زندگی آنان بیابد، بلکه تنها در حد نیاز و ضرورت مجاز است.

بنابراین، اصل در مورد زن، قرار در خانه است.

فقه‌ها در مشروع بودن این اصل اختلافی ندارند، بلکه اختلاف در این است که آیا این حکم واجب است یا مستحب. این اختلاف مبنای بررسی حکم خروج زن برای تفریح و گشت‌وگذار است. اما در هر حال، هیچ‌یک از فقه‌ها در جواز خروج زن برای نیاز یا ضرورت اختلاف نکرده‌اند؛ چه آن که قائل به وجوب قرار در خانه باشند و چه استحباب آن.

ابن تیمیه نیز اشاره کرده است که فرمان قرار زنان در خانه، که از آیه (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) گرفته شده، با خروج آنان برای مصالح شرعی منافاتی ندارد؛ مثلاً خروج برای حج و عمره یا همراهی با شوهر در سفر. این آیه در زمان حیات پیامبر نازل شد، و با این حال، پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از آن با برخی از همسران خود، مانند عایشه در حجة الوداع، سفر کرد.

از جمله دلایل روشن برای استثنا کردن موارد نیاز و ضرورت از فرمان قرار در خانه، حدیث عایشه است: سوده بنت زمعه شبانه بیرون آمد، عمر او را دید و شناخت، پس گفت: «ای سوده، تو برای ما پنهان نیستی!» سوده نزد پیامبر آمد و این را گزارش کرد، درحالی‌که آن حضرت در حجره‌اش مشغول شام خوردن بود و در دستش استخوانی بود. پس آیه‌ای نازل شد (یعنی وحی آمد)، و پیامبر فرمود: «به شما اجازه داده شده است که برای نیازهای خود خارج شوید.»

ابن بطلال گفته: «این حدیث دلالت دارد بر جواز خروج زنان برای هر آنچه خروج در آن برایشان مباح است؛ مانند دیدار پدر و مادر، اقوام، و سایر نیازها.»
امام عینی حنفی نیز گفته: «اگر زن اجازه دارد در امور مباح خارج شود، پس اولی‌تر است که برای امور واجب یا مستحب خارج شود؛ مانند ادای شهادت، حج واجب، یا دیدار پدر و مادر و محارم [و فراگیری علم و دانش].»

در نتیجه: خروج زن از خانه برای نیازهایی که در آن ناگزیر است، محل اختلاف میان فقه‌ها نیست؛ چه کسانی که قرار در خانه را واجب می‌دانند، چه آنانی که آن را مستحب می‌دانند.

حال، به بحث اصلی می‌پردازیم:



حکم خروج زن از خانه برای تفریح و گشت‌وگذار، بدون نیاز یا ضرورت. همان‌طور که گفته شد، حکم این مسأله وابسته به این است که آیا قرار در خانه واجب است یا مستحب. اگر واجب باشد، خروج برای غیر ضرورت یا نیاز، حرام است. ولی اگر مستحب باشد، خروج مذکور مکروه اما جایز است.

الف) ادله قائلان به وجوب قرار زن در خانه:

۱. قرآن:

آیه: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) گرچه خطاب به زنان پیامبر است، اما برخی از فقها آن را شامل همه زنان می‌دانند.

قرطبی: این آیه دلالت بر لزوم خانه‌نشینی دارد، و گرچه خطاب به همسران پیامبر است، دیگر زنان هم داخل در آن هستند.

ابن کثیر: «اینها آدابی است که الله برای زنان پیامبر مقرر کرده و زنان امت نیز تابع آنان هستند.»

آلوسی: دستور به ماندن در خانه شامل همه زنان است.

جصاص، ابن عربی، ابن‌الحاج، زرکشی، بکر ابو زید نیز همین معنا را از آیه فهمیده‌اند. برخی گفته‌اند این فرمان تنها درباره زنان پیامبر است و برای آنان جنبه توقیری دارد، نه عموم زنان.

و حتی در مورد آنان نیز شاید واجب نباشد، بلکه مستحب باشد، چنان‌که از کلام مهلب در شرح حدیث حج زنان چنین برداشت می‌شود.

۲. سنت:

حدیث: «زنان الله را از مسجد باز ندارید...»

ابن دقّیق العید استدلال کرده که چون منع زنان از خروج امری رایج بوده، در این حدیث تنها مسجد استثنا شده و دیگر موارد منع به قوت خود باقی است.

حدیث ابن مسعود: «زن، عورتی است که وقتی بیرون رود، شیطان به او چشم طمع دارد...»



هرچند در سند این حدیث ضعف است، ولی برخی آن را ناظر به مواردی دانسته‌اند که در آن فتنه وجود دارد، و در این صورت، خروج زن حرام یا مکروه می‌شود.

ب) ادله قائلان به استحباب قرار زن در خانه:

۱. حدیث سوده و پاسخ پیامبر: «قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن».

ابن بطال گفته: زنان اجازه دارند برای نیازهای خود، مانند دیدار اقوام، بیرون روند. اگر خروج به مسجد - که واجب نیست - مجاز باشد، خروج برای امور مباح نیز چنین است.

۲. حدیث عائشه: اگر پیامبر امروز زنان را می‌دید، منع‌شان می‌کرد.

این نشان می‌دهد که در زمان پیامبر، زنان از خروج منع نمی‌شدند، و آنچه باعث منع است، رفتارهای ناپسند برخی زنان است، نه اصل خروج.

۳. سفرهای زنان با پیامبر: مانند: حدیث گردنبند گمشده عایشه، حدیث شرکت زنان در جهاد برای پرستاری و رساندن آب، حدیث انس درباره شرکت ام سلیم در غزوات، حدیث زنان شهیدان احد که شب‌ها گرد هم می‌آمدند. همه اینها نشان می‌دهد که زنان در زمان پیامبر در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت داشته‌اند.

ترجیح: بر اساس ادله ذکر شده، دیدگاه راجح این است که قرار زن در خانه مستحب است، نه واجب. بنابراین خروج او برای تفریح و تفرج جایز است، مادامی که:

۱. هدف از خروج، کار مباحی باشد.

۲. پوشش و رفتار او اسلامی و غیر فتنه‌انگیز باشد.

۳. خود را معطر یا متبرج نسازد.

۴. با مردان نامحرم اختلاط یا خلوت نداشته باشد.

۵. اگر شوهر دارد، با اجازه او باشد؛ و اگر ندارد، با رضایت ولی.

حتی برخی از فقه‌های مالکی، مانند علیش و خرشی، خروج زن معتده را در روز برای تفریح، بدون نیاز، نیز جایز دانسته‌اند؛ پس غیر معتده به طریق اولی مجاز است.

ابن عثیمین نیز در شرح متمتع تصریح کرده که زن غیر معتده می‌تواند برای دیدار اقوام، دوستان و... از خانه خارج شود.



جمع‌بندی: خروج زن برای گردش و تفریح، جایز است با رعایت شرایط، و قرار او در خانه مستحب مؤکد است، نه واجب.

۱۱۶ - باب اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

باب: اجازه دادن مرد، زن خود را برای برآمدن به قصد مسجد و غیره

توضیح: ابن التین فقط حدیث خروج به مسجد را آورده ولی کرمانی گفته که این حدیث شامل سایر موارد نیز می‌شود و مشترک بین آن‌ها است. شرط همه این‌ها امنیت از فتنه است.

۵۲۳۸ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الثَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةً أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا » .

ترجمه: «ابن عمر می گوید: پیامبر - صلی الله علیه وسلم - فرمود: هرگاه زن یکی از شما، اجازه رفتن به مسجد را خواست او را منع نکنید».

توضیح: جایز است که زن برای نماز به مسجد برود، مشروط به رعایت شرایط شخصی. و از جمله این شرایط، همراه داشتن محرم نیست. بنابراین، زن می‌تواند بدون محرم برای نماز به مسجد برود و در این کار اشکالی نیست.

در فتاوی «اللجنة الدائمة» (۳۳۲/۷) آمده است: زن مسلمان می‌تواند در مساجد نماز بخواند، و اگر از شوهر خود اجازه بگیرد، شوهرش نباید او را از رفتن باز دارد، مادامی که پوشیده باشد و چیزی از بدنش که نگاه مردان نامحرم به آن حرام است، آشکار نباشد. زیرا ابن عمر روایت کرده که گفت: از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که فرمودند: «اگر زنان شما اجازه خواستند که به مسجد بروند، به آنان اجازه دهید».

و در روایتی دیگر آمده: «زنان را از بهره‌شان از مساجد باز ندارید اگر از شما اجازه خواستند».

بلال (پسر عبدالله بن عمر) گفت: «به الله سوگند، آنان را باز می‌داریم». عبدالله (پدرش) گفت: «من می‌گویم: رسول الله فرمود، و تو می‌گویی آنان را باز می‌داریم؟!» هر دو روایت را مسلم نقل کرده است.



پس اگر زن پوشش خود را کنار گذاشته و چیزی از بدنش که نگاه به آن حرام است، نمایان باشد یا خود را خوشبو کرده باشد، جایز نیست که در چنین حالتی از خانه بیرون رود، چه برسد به رفتن به مسجد و نماز خواندن در آن. زیرا این کار موجب فتنه است.

الله عزوجل می‌فرماید: «و به زنان بالیمان بگو: چشم‌های خود را فرو بندند و دامان خود را حفظ کنند، و زینت خود را آشکار نکنند مگر آنچه از آن پیداست، و روسری‌های خود را بر گریبان خود بیفکنند، و زینت خود را آشکار نکنند مگر برای شوهرانشان...» (نور: ۳۱) و نیز فرموده: «ای پیامبر! به همسران و دختران و زنان مؤمنان بگو: جلایب (پوشش‌های بلند) خود را بر خود فرو اندازند؛ این برای آنکه شناخته شوند و آزار نبینند، نزدیک‌تر است و الله آمرزنده و مهربان است.» (احزاب: ۵۹)

و ثابت شده که زینب ثقیفه از پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم نقل کرده که فرمودند: «اگر یکی از شما در نماز عشاء حاضر می‌شود، آن شب خود را خوشبو نکند»، و در روایتی آمده: «اگر یکی از شما می‌خواهد به مسجد برود، عطر نزند». هر دو روایت در صحیح مسلم آمده‌اند.

و در احادیث صحیح ثابت شده که زنان صحابه برای نماز صبح در حالی که خود را با چادرهایی پوشانده بودند (به گونه‌ای که شناخته نمی‌شدند) به جماعت حاضر می‌شدند.

و ثابت است که عمره بنت عبدالرحمن گفته است که از عایشه، همسر پیامبر، شنیده است که گفت: «اگر رسول الله آنچه زنان پدید آورده‌اند را می‌دید، آنان را از رفتن به مسجد منع می‌کرد، همان‌گونه که زنان بنی‌اسرائیل منع شدند.» پرسیدم: «آیا زنان بنی‌اسرائیل از مسجد رفتن منع شدند؟» گفت: «بله». این روایت نیز در صحیح مسلم آمده است.

این نصوص به روشنی دلالت می‌کنند که زن مسلمان، اگر آداب اسلامی را در پوشش رعایت کند و از جلوه‌گری و زینت‌هایی که باعث فتنه و تحریک مردان ضعیف‌الایمان می‌شود پرهیز نماید، از رفتن به مسجد و نماز خواندن در آن منع نمی‌شود.

اما اگر وضعیتی داشته باشد که موجب فتنه و تحریک مردان فاسد شود، از رفتن به مسجد، بلکه از خروج از خانه و حضور در تجمعات عمومی نیز باید منع گردد.

شیخ ابن عثیمین در مجموع فتاوی (۲۱۱/۱۴) می‌فرماید: «اشکالی ندارد که زنان در نماز تراویح شرکت کنند، به شرط آنکه فتنه‌ای در کار نباشد و به‌صورت با حیا، بدون آرایش و بدون عطر خارج شوند».



شیخ بکر ابو زید نیز در کتاب حراسة الفضيلة (ص ۸۶) شرایط خروج زن به مسجد را چنین خلاصه کرده:

۱. ایمنی از فتنه، چه خودش فتنه باشد و چه در معرض فتنه قرار گیرد.
۲. حضورش در مسجد موجب مفسده شرعی نشود.
۳. با مردان در راه یا در مسجد اختلاط نداشته باشد.
۴. بدون عطر بیرون رود.
۵. با حجاب کامل و بدون زینت بیرون رود.
۶. در مسجد، ورودی ویژه‌ای برای زنان باشد که از آن وارد و خارج شوند (طبق حدیثی در سنن ابی داود و دیگر منابع).
۷. صفوف زنان پشت سر مردان باشد.
۸. بهترین صف زنان، آخرین صف است؛ بر خلاف مردان.
۹. اگر در نماز برای امام مشکلی پیش آید، مردان «سبحان الله» بگویند و زنان دست بزنند.
۱۰. زنان پیش از مردان از مسجد خارج شوند و مردان منتظر بمانند تا زنان پراکنده شوند؛ چنان که در حدیثی از ام سلمه در صحیح بخاری آمده است.

۱۱۷ - باب مَا يَجِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرِّضَاعِ

باب: آنچه رواست از درآمدن ونگریستن به زنان به سبب شیرخوارگی

۵۲۳۹ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرِّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنَّهُ عَمَّكَ فَأَذِنِي لَهُ» قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إِنَّهُ عَمَّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ». قَالَتْ عَائِشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضَرَبَ عَلَيْنَا الْحِجَابَ. قَالَتْ عَائِشَةُ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ.



ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: عموی رضاعی من درآمد و از من اجازه‌ی ورود خواست و از اجازه دادن به وی خودداری ورزیدم تا آنکه این مسئله را از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و در این باره از وی پرسیدم. فرمود: «همانا وی عموی تو است، به وی اجازه بده». گفتم: ای رسول الله، همانا مرا زن شیر داده است و مرا مرد شیر نداده است (که وی عموی من شود). رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت: «همانا وی عموی تو است اجازه بده که نزد تو بیاید». عائشه گفت: و این واقعه پس از آن بود که بر ما حجاب زده شد. عائشه گفت: حرام می شود به سبب شیرخوارگی، آنچه حرام می شود به سبب نسب.

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: حدیث عایشه که گفت: «عمویم از طریق شیرخواری آمد و اجازه خواست» قبلاً به تفصیل در آغاز مباحث نکاح آمده است. این حدیث اساس حکم رضاع است که مانند نسب است و ورود به زنان رضاعی و سایر احکام را مجاز می داند. حدیث عایشه که تکرار شده، «عمویم از طریق شیرخواری آمد و اجازه خواست» مباحث آن قبلاً ذکر شد و اصل این است که رضاع مانند نسب در اجازه ورود و احکام دیگر است.

۱۱۸ - باب لَا تَبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْتَعِبَهَا لِزَوْجِهَا

باب: زن با زن مباشرت نکند تا از وی به شوهر خود توصیف کند

توضیح: در ترجمه همین عبارت به کار رفته است بدون اضافه‌ای. حدیث از دو طریق نقل شده: منصور از ابی وائل از عبدالله بن مسعود و همچنین از أعمش که گفته: شقیق به من خبر داد که عبدالله بن مسعود گفته است. شقیق همان ابی وائل است.^۱

۵۲۴۰ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْتَعِبَهَا لِزَوْجِهَا ، كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا » .

ترجمه: عبدالله بن مسعود - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «هیچ زنی، نباید به بدن زن دیگری، نگاه کند و یا آنرا لمس نماید و سپس او را نزد شوهرش، چنان توصیف کند که گویا او به آن زن، نگاه می کند».



توضیح: در نسائی آمده است: «لا تبأشر المرأة المرأة» اضافه شده «در یک لباس».

قابسی گفته این حدیث اصل حکم مالک در سد الذرائع است؛ حکمت نهی این است که مبدا شوهر از توصیف زن دیگری خوشش بیاید و این باعث طلاق یا دلباختگی شود. در روایت نسائی از طریق مسروق از ابن مسعود آمده است: «نه زن زن دیگر را می بیند و نه مرد مرد دیگر را» و این اضافه در حدیث ابن عباس و مسلم و سنن نیز آمده است. لفظ روایت این است: «مرد نگاه به عورت مرد دیگر نکند، زن نگاه به عورت زن دیگر نکند، مرد با زن دیگر در یک لباس نباشد، زن با زن دیگر در یک لباس نباشد».

نووی گفته است که نگاه مرد به عورت مرد دیگر و زن به عورت زن دیگر حرام است و این محل اختلاف نیست. همچنین نگاه مرد به عورت زن و زن به عورت مرد به اتفاق همه حرام است. پیامبر نیز به صورت اولی اشاره کرده است. استثناء تنها بین زوجین است که هر کدام حق نگاه به عورت دیگری را دارند، مگر در موارد استثناء که برخی گفته اند مکروه است مگر در صورت ضرورت. درباره محارم صحیح است که نگاه به مناطقی بالاتر از ناف و پایین تر از زانو جایز است، و تمامی موارد حرام بدون نیاز به شهوت است.

در حدیث، لمس مستقیم پوست بدن دیگران بدون واسطه حائل حرام است مگر در موارد ضرورت، و مصافحه مستثنی است. لمس عورت دیگر به هر جای بدن حرام است به اتفاق همه. نووی گفته است که اجتماع در حمام های عمومی محل انتشار گناه است و هر کس باید نگاه و دست خود را حفظ کند و عورت خود را از نگاه دیگران حفظ کند و اگر کسی خلاف این کرد باید به او تذکر داد، مگر اینکه ترس فتنه داشته باشد. در کتاب طهارت بسیاری از مسائل این باب مطرح شده است.^۱

شاه ولی الله دهلوی در شرح حدیث می نویسد: من می گویم: سبب اینست که اینگونه عملکرد، در به هیجان درآوردن شهوت و خواهش و رغبت، شدیدترین چیزی است، این شهوت سحاق و لواط را پدید می آورد، منظور از قول رسول الله - صلی الله علیه وسلم - : «كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» این است که مباشرت زن بسا اوقات سبب می شود تا حب و عشق او را در دل پنهان کند، پس ذکر آن لذتی که از مباشرت او یافته است، به زبانش پیش شوهرش یا محرمش جاری می گردد، و این سبب قرار می گیرد که شوهرش یا محرمش با آن زن عشق



وورزند، عام‌ترین مفاسد این است که اوصاف زنی پیش‌مردی غیر از شوهرش بیان‌گردند، همین بود علت بیرون‌راندن «هیت مخنث» از خانه‌ها.^۱

٥٢٤١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَا تَبْشُرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتُبْعَتَهَا لِرُوحِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا » .

معنی، کلمات:

- تباشر: جلد و جسم او به جلد و جسم زن دیگر بدون لباس (برهنه) برسد.
- تنعتها: توصیف نماید.

ترجمه: عبدالله بن مسعود -رضی الله عنه- روایت می کند که رسول الله -صلی الله علیه وسلم- فرمودند: «نباید دو زن با جسمی برهنه به هم بچسبند، و آنرا برای شوهر خود توصیف ننماید، چنانکه گویا شوهرش به طرف آن زن نگاه می کند».

توضیح: بی‌نیب‌رای‌لس‌ا‌اروخص‌ت‌ره‌ی‌ژ‌ی‌ه‌او‌هلط‌ای‌ط‌ای‌هلط‌ای‌رط‌اد‌ط‌رد
 نام‌رپ‌لل‌ون‌جل‌د؛‌م‌ر‌ر‌آ‌ره‌آ‌ام‌رد‌لل‌ولت‌ر‌ار‌آ‌لل‌بلش‌د‌پ‌لل‌واط‌بط‌او‌لل‌دواج
 ن‌د؛‌ین‌ا‌رب‌رای‌لل‌ولت‌ر‌ارج‌ل‌اس‌ل‌ت‌ره‌در‌ف‌رام‌لل‌ولت‌ر‌ارب‌ه‌دل‌رای‌لل‌ام‌ورد
 ll‌ه‌اش‌ن‌ر‌ل‌ر‌ن‌ت‌ا‌درن‌ج‌ل‌ت‌لل‌م‌لل‌ود‌بل‌ی‌رد‌ط‌ه‌لل‌ط‌ل‌ط‌وی‌لل‌دواج‌ن‌لل‌ط‌ط‌ا
 ل‌ار‌ل‌ل‌ته‌لل‌رام‌ل‌ل‌ت‌ره‌لل‌ل‌ن‌اش‌و‌ه‌ر‌لل‌ود،‌هلط‌ای‌ط‌ای‌هلط‌ای‌ظ‌ام‌ر‌م‌ر‌ل‌ط‌ا‌ن‌لل‌ط‌د؛
 ی‌ب‌س‌ای‌ن‌ر‌اپ‌ه‌ر‌ر‌ر‌لل‌ود‌ش‌ت‌م‌ام‌ش‌ود‌ش‌و‌ه‌ر‌ش،‌آ‌ا‌لل‌ر‌ل‌ل‌ل‌او‌ا‌ه‌و‌پ‌ر‌س‌ط‌ر‌وی
 بی‌اورد‌پ‌بی‌ض‌ا‌اش‌لل‌نقی‌در‌ی‌ا‌آ‌ا‌ه‌لل‌بی‌د‌لل‌ط‌د؛‌لل‌ل‌ط‌ه‌لل‌ن‌ب‌ط‌دا‌ام‌ظ‌ل‌ض‌ط‌ط‌ط‌ه
 ل‌لس‌ا‌ال‌ل‌ج‌بی‌ف‌را‌ش‌ی‌این‌ده‌م‌ط‌ری‌لل‌ود‌داری‌رط‌د‌بل‌لل‌ط‌بط‌رای‌م‌ط‌ی‌ط‌ط‌و‌ط‌ط‌ای
 ج‌م‌ی‌وم‌ل‌ای‌دار‌د‌ت‌دد‌ه‌م‌ی‌ا‌لل‌دواج‌ای‌ه‌ار‌لل‌ا،‌ر‌ول‌ط‌ت‌ن‌ط‌ل‌ض‌ط‌ا‌ط‌ت‌ل‌ط‌م‌م‌ی
 بی‌ت‌ر‌ش‌ود؛‌ا‌ل‌ط‌ش‌ر‌ط‌ی‌ره‌لل‌ط‌ل‌ت‌ر‌ا‌در‌ی‌ا‌آ‌ا‌ار‌لل‌ل‌ن‌ج‌ل‌د؛‌لل‌ط‌ی‌ا‌ط‌ر‌م‌ط‌ی‌در



□ و دی‌فت ولتای ران می‌دهد ره طالت را ربطات ربططری روانی طت طه هم طر
هی ررب ی رد؛ لطا را لبق ال م فی رحل:

فَمِنْ أَنْ فَجَعَلْتُمْ أَلْتَغْلِي وَفَوَى دَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُ كُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَلَّتْ غُلُوبُهُمْ ﴿٣﴾

[النساء : ٣]

اگر می‌توانید که عدالت رفتار نمایید، پس به یک زن یا کنیزانی که مال شما هستند، بسنده کنید؛ این کار به آن که ستم نکند، نزدیک‌تر است.

[illegible]

١١٩ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِأُطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِهِ

باب: گفتن مرد: امشب بر همه‌ی زنان خود (به قصد جماع) دور می‌زنم.

توضیح: این موضوع قبلاً در کتاب طهارت در باب «کسی که در یک غسل به همسران خود طواف کند» آمده است که به معنای این حدیث نزدیک است. حکم شرعی این است که چنین کاری در میان زنان همسر جایز نیست مگر اینکه مرد ابتدا همه را عقد کرده باشد یا از سفر بازگشته باشد و یا اجازه گرفته باشد و زنان راضی باشند.

٥٢٤٢ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ « قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - لِأَطُوقِ اللَّيْلِ بِمَاءِ امْرَأَةٍ ، تَلِدُ كُلَّ امْرَأَةٍ غُلَامًا ، يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ ، فَأُطَافَ بِهِمْ ، وَكَمْ تَلِدُ مِنْهُمْ إِلَّا امْرَأَةٌ نَصَفَ إِنْسَانٍ » . قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَخْنَثْ ، وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ » .



ترجمه: «ابو هريره می گوید: سلیمان پسر داود - علیه السلام - قسم خورد که با صدنفر از زنانش نزدیکی کند، تا هر زنی پسری را به دنیا آورد، و این صد پسر در راه الله جهاد نمایند، فرشته مأمور به او گفت: بگو ان شاء الله (اگر الله بخواهد) ولی سلیمان فراموش کرد، ان شاء الله را نگفت، وقتی که با زنهایش نزدیکی نمود، هیچیک از آنان بچه ای به دنیا نیاورد به جز یکی از آنان که بچه ناقص و نصف انسانی را به دنیا آورد. پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: اگر ان شاء الله را می گفت قمشش بی نتیجه نمی ماند، و امید رسیدن به آرزویش بیشتر بود».

توضیح: (حدثنا محمود)، او: پسر غیلان است که حدیث را از عبدالرزاق و او از عبدبن حمید و همچنین از عباس عنبری از طریق نسائی روایت کرده است که گفته اند «نود زن». پیش تر در ترجمه سلیمان بن داود (علیهما السلام) از احادیث انبیاء، اختلاف ها و نحوه جمع بین آنها و شرح بقیه حدیث آمده است.

ابن التین گفته است که عبارت «لم یحنت» یعنی وعده و نیت خود را ترک نکرده است چون «حنت» فقط درباره سوگند است. احتمال دارد که سلیمان سوگند خورده باشد. من عرض می کنم که تأکیدی که از عبارت «لأطوفن» برداشت می شود، مانند سوگند است و دلالت بر جواز استثناء بعد از یک کلام کلی دارد. این نکته در کتاب «الایمان والنذور» به تفصیل توضیح داده خواهد شد. ابن الرفعه گفته است که اتصال استثناء به سوگند تأثیرگذار است حتی اگر پیش از پایان سوگند قصد نشده باشد.^۱

۱۲۰ - باب لَا يَطْرُقُ أَهْلُهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثْرَاتِهِمْ

باب: مردی که زمان درازی از خانه ی خود دور بوده (آنگاه که بر می گردد) شبانگاه وارد خانه ی خود نشود

توضیح: «باب لَا يَطْرُقُ أَهْلُهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ مَخَافَةَ أَنْ يُخَوِّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثْرَاتِهِمْ» به همین صورت با حرف «م» در «یتخونهم» و «عثراتهم» آمده است، اما ابن التین گفته درستش «ن» است در این دو کلمه. من می گویم: در صحیح بخاری با حرف «م» آمده و توجیه آن روشن است. این ترجمه لفظ حدیثی است که در باب در بعضی از طرق آمده، اما



درباره درج آن اختلاف است. بخاری فقط مقدار متفق علیه (همه قبول دارند) را به صورت مرفوع آورده و بقیه را در ترجمه آورده است. از روایت وکیع از سویان ثوری از محارب از جابر نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نهی کرده مرد شبها به خانه اش سر نزنند که مبادا به آنان خیانت کند یا لغزش هایشان را جستجو نماید. این روایت مسلم از ابوبکر بن ابی شیبہ و نسایی از طریق ابی نعیم از سویان و ابوعوانه و دیگران نیز نقل کرده اند. مسلم از روایت عبدالرحمن بن مهدی از سویان نقل کرده، اما سویان در پایان گفته نمی داند که این دو عبارت «یتخونهم» و «یطلب عثراتهم» در حدیث است یا خیر. سپس مسلم آن را از طریق شعیب از محارب به صورت مرفوع و مطابق روایت بخاری آورده است. «عثرات» جمع «عثره» است به معنای لغزش. احمد و ترمذی هم از راه دیگر روایت کرده اند که «به خانه زنان در شب داخل نشوید، زیرا شیطان در بدن انسان همانند جریان خون جاری است».

در حدیث انس آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در شب به خانه خود سر نمی زد، بلکه در صبح یا عصر به خانه می آمد. این روایت مسلم است. اهل لغت گفته اند «الطُرُوق» با ضم راء یعنی آمدن در شب به صورت ناگهانی، مثل مسافرت یا غیر آن، و به کسی که در شب می آید «طارق» گفته می شود، اما در روز چنین لفظی به صورت مجازی به کار می رود. در پایان حج این مطلب آمد که پیامبر شبها به خانه خود سر نمی زد، و حدیثی که علی و فاطمه در آن به خانه پیامبر آمدند ذکر شده است. بعضی لغویان گفته اند اصل «طُرُوق» به معنای ضرب و کوبیدن است، چون رهگذران راه را با پا می کوبند. به کسی که در شب می آید «طارق» می گویند چون معمولاً باید در را بکوبد. برخی گفته اند اصل «طُرُوق» سُکُون است، مثل «أطرق رأسه» یعنی ساکت شد. چون شب وقت سکون است، آمدن در آن وقت را «طُرُوق» گفته اند.^۱

۵۲۴۳ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دَثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا .

ترجمه: جابر بن عبدالله - رضی الله عنه - می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - ناپسند می دانست که شخص، شب هنگام و بدون اطلاع قبلی، نزد خانواده اش برود.



توضیح: در «فیض الباری» در فوائد حدیث آمده است:

(۱) اگر کسی در روز به جایی میرود، و شب بر می‌گردد، چون این سفرش، سفر دور گفته نمی‌شود، مانعی نیست که در شب نزد خانواده‌اش برگردد.

(۲) سبب داخل نشدن به شب در نزد فامیل از سفر دور و دراز آن است که زن در هنگامی که همسرش وجود ندارد، به زینت و آرایش خود، و تنظیف و ترتیب خانه اهمیت چندانی نمی‌دهد، و اگر شوهر او را در چنین حالتی ببیند، شاید سبب تنفر بین زن و شوهر گردد.

(۳) در عصر حاضر اگر کسی در سفر دوری باشد، و هنگام اراده بازگشت به فامیل، آن‌ها را از آمدن خود ذریعهٔ تلفن و یا هر طریق دیگری خبر داده باشد، روا است که در هروقت - چه شب باشد و چه روز - به خانه‌اش برگردد، زیرا در این صورت علت تحریم از بین می‌رود، و طوری که معلوم است، حکم وابسته به علت است، و در صورتی که علت از بین برود، حکم که تحریم باشد، نیز از بین می‌رود.

۵۲۴ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمْ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ ثِيلاً » .

معنی کلمات:

يَطْرُقُ: وارد شدن شبانه به منزل.

ترجمه: از جابر رضی الله عنه روایت شده که: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود:

هرگاه غیاب کدامیک شما از خانواده اش دراز شود، باید که از طرف شب بخانه اش نیاید.

توضیح: در روایت عاصم از الشعبی از جابر آمده: «اگر یکی از شما غیبت طولانی داشته باشد، نباید شب‌ها به خانه‌اش سر بزند». این محدودیت «طول غیبت» دلیلش این است که علت نهی فقط در این حالت وجود دارد، یعنی حکم به حسب وجود یا عدم علتش است. وقتی کسی برای کاری مثلاً روز می‌رود و شب برمی‌گردد، آنچه از آن بیم می‌رود که بعد از غیبت طولانی به خانه‌اش حمله کند، پیش نمی‌آید. پس آنکه بعد از غیبت طولانی به خانه می‌آید معمولاً کار ناخوشایندی است، یا ممکن است زن را در حال نامناسبی بیابد، مثلاً



بی‌نظمی یا به هم ریختگی موی سر (که در حدیث آمده: «تا زن خود را شانه کند و موهای پریشان را مرتب نماید») و این باعث دوری و ناراحتی بین آن‌ها شود. همچنین ممکن است زن در حال نامطلوبی باشد و شرع سفارش به ستر (پوشیدگی و حجاب) کرده و به همین دلیل نهی شده است که مبادا در غیاب طولانی، مرد به خانه بدون اطلاع و بدون آماده شدن زن وارد شود.

ابن خزیمه در صحیح خود این مطلب را تصریح کرده است. همچنین حدیثی از ابن عمر نقل شده که پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم بعد از بازگشت از جنگ فرمود: «شب‌ها به زنان سر نزنید» و فرستاد کسانی را که به مردم خبر دهند که ایشان بازگشته‌اند. ابن ابی جُمره می‌گوید: این نهی درباره سر زدن ناگهانی مسافر به خانواده‌اش بدون اطلاع قبلی است. علت این مطلب به همان نکات بالا بازمی‌گردد.

همچنین حدیثی نقل شده که دو مرد شبانه به زنان خود سر زدند و هر دو چیزی دیدند که دوست نداشتند، و در روایتی آمده هر دو مرد با زن خود مرد دیگری را یافتند. در حدیث محارب از جابر آمده که عبدالله بن رواحه شب به زن خود آمد و آنجا زنی بود که موهایش را شانه می‌کرد؛ او زن را با مرد اشتباه گرفت و با شمشیر به او اشاره کرد. وقتی این موضوع به پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله وسلم رسید، فرمود: «مرد نباید شب‌ها به خانه خود سر بزند».

این حدیث بر محبت و مهرورزی بین زوجین تأکید دارد، زیرا شارع (اسلام) ملاحظه کرده است که معمولاً زن و شوهر عیب‌های هم را می‌دانند اما به یکدیگر احترام می‌گذارند. ولی نهی از سر زدن در شب به دلیل این است که مرد نباید به چیزهایی برخورد کند که باعث ناراحتی و نفرتش شود. این نهی درباره دیگران شدیدتر است. همچنین از این حدیث می‌توان فهمید که استحداد (آماده شدن زن برای شوهر با شانه کردن و زیبایي) جزء تغییر خلقت نیست و نهی در این باره نیست. همچنین به ترک چیزی که باعث سوء ظن نسبت به مسلمان شود، ترغیب شده است.^۱

در «شرح ریاض الصالحین» آمده است: شایسته است: انسان پس از سفری طولانی مدت که خانواده‌اش را ندیده است، در شب به خانه‌اش نرود؛ مگر با اطلاع قبلی یا این که ضرورتی وجود داشته باشد؛ مثلاً در سفر اذیت شود یا برایش امکان ماندن تا صبح، وجود نداشته باشد.



در چنین شرایطی ایرادی ندارد که شب‌هنگام به خانه برود. هم‌چنین اگر پیش‌تر به خانواده‌اش اطلاع دهد که شب‌هنگام به خانه می‌رسد، ایرادی ندارد که نزدشان برود. اما اگر غیبتش طولانی بوده است، نباید در شب به خانه برود؛ علتش را پیامبر ﷺ بیان نموده و فرموده است: «لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعْثَةَ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةَ».^(۱) یعنی: «...تا زنِ ژولیده‌موی، سرش را شانه بزند و موهای زائد بدنش را برطرف کند». به عبارت دیگر: حکمتش این است که زن، فرصت بیابد که خود را برای شوهرش بیاراید و خویش را تمیز کند. البته این مسأله، مقید به این است که سفرِ مرد، طولانی شده باشد؛ اما در سفرهای کوتاه‌مدتی چون سفرهای یک‌روزه یا دو روزه و امثال آن، هر زمانی که شخص بخواهد، می‌تواند نزد خانواده‌اش برود. خلاصه این که مسافر، پس از بازگشت از سفرهای طولانی مدت نباید در شب به خانه برود؛ مگر از روی ضرورت یا با اطلاع قبلی.

۱۲۱ - باب طلب الولد

باب: طلب فرزند

توضیح: باب «طلب الولد» یعنی سفارش به زیاد کردن جماع با همسر برای داشتن فرزند زیاد، یا مقصود تاکید بر قصد بچه‌دار شدن است نه لذت صرف. این در حدیث باب به صراحت نیامده اما بخاری به اشاره آن را آورده است.

ابو عمرو نوقانی در «کتاب معاشرۃ الأهلین» از محارب روایت کرده که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرموده: «فرزند طلب کنید و از آن جستجو کنید که میوهی قلب و تازگی چشمان است، و از عقیم بودن بپرهیزید». این حدیث مرسل است ولی سندش قوی است.^۲

ابن الجوزی در کتاب «مناقب الإمام أحمد» می‌نویسد: امام احمد فقط یک پسر به نام عبدالله داشت که مردی فاضل، دیندار و خردمند بود. برخی گفتند: اگر امام احمد ده پسر چون عبدالله داشت، نیکو بود. ابن الجوزی گفت: الله به او فرزندی داد که جای ده نفر، بلکه صد نفر را پر کرد.

(۱) صحیح بخاری، ش: ۵۲۴۶ و صحیح مسلم، ش: ۵۰۷۳.

۲- فتح الباری.



و نیز، ابن جوزی می گوید: «و چه بسیار ازدواجی که از آن فرزندی پدید آمد مانند شافعی و احمد بن حنبل؛ و آن ازدواج بهتر بود از عبادت هزار سال.»
ابن رجب حنبلی نیز در شرح: «سَبْعَةُ يَطْلُهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ» در کتاب «جامع العلوم والحکم» می نویسد: "ولیس المقصود کثرة الأولاد، وإنما المقصود صلاحهم، فربّ ولدٍ واحد نافع خير من عشرة لا نفع فيهم".
یعنی: مقصود از داشتن فرزند، فراوانی آن‌ها نیست، بلکه صلاح و نیک بودن‌شان است؛ چه بسا یک فرزند نیکو بهتر از ده فرزند بی فایده باشد».

۵۲۴۵ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةٍ ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ فَلَحَقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي ، فَالْتَمَعْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « مَا يُعْجَلُكَ » . قُلْتُ إِنِّي حَدِيثٌ عَهْدٌ بِعُرسٍ . قَالَ « فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا » . قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا . قَالَ « فَهَلَّا جَارِيَةً تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ » . قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا دَهْبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ « أَهْمَلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - أَى عِشَاءً - لِكَى تَمْتَشِطَ الشَّعِثُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبُ » . قَالَ وَحَدَّثَنِي الثَّقَفُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ « الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرٌ » . يَعْنِي الْوَلَدَ .

معنی کلمات:

- «قَفَلْنَا: برگشتیم.
- قَطُوف: سست، کند.
- شَعِثه: موهای پراکنده و ژولیده.
- تستحد المغيب: با چاقو موهای زائد پنهانی را پاک کند.

ترجمه: «جابر می گوید: با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - در غزوه (تبوک) بودیم، وقتی که برگشتیم، عجله می کردم و بر شتر سست و کندی سوار بودم، دیدم سواری از پشت سر به من رسید، وقتی که به سویی نگاه کردم دیدم که با پیامبر - صلی الله علیه وسلم - روبه رو شدم، گفت: «برای چه عجله می کنی؟» گفتم که تازه عروسی در منزل دارم، گفت: «با دوشیزه ازدواج کرده ای یا با بیوه؟» گفتم: با بیوه، گفت: «چرا با دوشیزه ای ازدواج نکردی که با او بازی و شوخی کنی و او هم با شما بازی کند».



جابر گوید: وقتی که به منزل رسیدیم، خواستیم که پیش زنهایمان برویم، ولی پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «عجله نکنید تا هنگام شب و به هنگام عشاء به نزد ایشان بروید، تا زنها فرصت داشته باشند خودشان را تمیز کنند و سرشان را شانه نمایند و موهای زائد را از خود جدا سازند». و در این حدیث هم آمده است که پیامبر - صلی الله علیه وسلم - گفت: «ای جابر! به فکر اولاد باش، به فکر اولاد باش».

توضیح: حافظ ابن حجر می گوید: «سیار» (با فتح مهمله و تشدید تحتانی) در باب نکاح ثبیات از ابی نعمان از هشیم نقل شده که گفته: «حدثنا سیار...» و همین طور در باب بعدی «حدثنا یعقوب الدورقی حدثنا هشیم أنبأنا سیار» آمده است.

در روایت ابوعوانه از طریق شریح بن نعمان از هشیم آمده «حدثنا سیار حدثنا الشعبي» و احمد از طریق دیگر شنیده «سمعت الشعبي». جمله «قفلنا مع النبی» یعنی «با پیامبر بازگشتیم» که قبلاً در باب تزویج الثبیات شرح داده شده است.

«حتی تدخلوا لیلاً» یعنی «تا وارد شب (عشاء) شوید»، این تعبیر در همان خبر آمده و اشاره به جمع بین امر به ورود شب و نهی از طروق شب دارد؛ یعنی امر به ورود در اوایل شب است و نهی از ورود در وسط شب. این مطلب قبلاً در اواخر باب عمره نیز ذکر شده است.

«قَالَ وَحَدَّثَنِي الثَّقَةُ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ «الْكَيْسَ الْكَيْسَ يَا جَابِرُ». يَعْنِي الْوَلَدَ». گوینده «حدثنی» هشیم است. اسماعیلی گفته گویا بخاری اشاره دارد که هشیم این اضافه را از شعبی گرفته زیرا بخاری پس از حدیث هشیم، روایت شعبی را آورده است.

کرمانی گفته: گوینده «حدثنی» یا هشیم است یا خود بخاری؛ هر دو احتمال ممکن است ولی ظاهراً هشیم است، همانطور که اسماعیلی اشاره کرده.

۵۲۶ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا دَخَلْتَ لَيْلًا فَلَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تَسْتَجِدَّ الْمُغِيبَةَ وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَ ». قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « فَعَلَيْكَ بِالْكَيْسِ الْكَيْسِ ». تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهَبٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكَيْسِ .



ترجمه: جابر بن عبدالله رضی الله عنهما می گوید: نبی اکرم - صلی الله علیه وسلم - فرمود: «اگر شب هنگام، وارد (شهر) شدی، نزد همسرت نرو تا موهای زائد بدن اش را بر طرف کند و موهای سرش را شانه زند و سر وسامان دهد». و رسول الله صلی الله علیه وسلم (به علاوه) گفت: «بر تو است که برای طلب فرزند، فرزند (بکوشی) ای جابر». متابعت کرده است شعبی را عبیدالله، از وهب، از جابر، از پیامبر صلی الله علیه وسلم در طلب فرزند.

توضیح: قوله «إذا دخلت لیلاً فلا تدخل علی أهلک» یعنی معنی «دخول» اول، ورود به شهر یا محل است؛ یعنی وقتی وارد شهری شدی، وارد خانه نشو.

در روایت نسایی از احمد بن عبدالله بن حکم از محمد بن جعفر آمده «قال وقال» با آوردن واو، و همچنین احمد آن را از محمد بن جعفر نقل کرده با عبارت «قال وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا دخلت فعلیک بالکیس الکیس».

قوله «تابعه عبید الله عن وهب عن جابر عن النبی صلی الله علیه وسلم فی الکیس»: عبیدالله پسر عمر عمری است، وهب پسر کیسان، و «المتابع» در حقیقت وهب است ولی آن را به عبیدالله نسبت داده چون او این روایت را به صورت تنها نقل کرده است. محمد بن اسحاق هم این حدیث را با لفظ دیگر ولی طولانی تر از وهب بن کیسان روایت کرده که مقصود باب است. روایت عبیدالله بن عمر قبلاً در ابتدای کتاب بیع آمده و در ضمن حدیثی که شروع آن «كنت مع النبی صلی الله علیه وسلم فی غزاة فأبطأ بی جملی» است نقل شده، که در آن داستان شتری که تاخیر داشت، و داستان ازدواج جابر و گفته پیامبر «آیا یک باکره نیست که با او بازی کنی و او نیز با تو بازی کند» و «إذا قدمت فالکیس الکیس» آمده است. واژه «کیس» با فتح کاف به معنای ترغیب است و گفته شده هم معنی هشدار دادن به ترک جماع دارد.

خطابی گفته: «کیس» به معنی حذر و دقت است، و ممکن است به معنای مدارا و ملامت نیز باشد.

ابن الاعرابی گفته: «کیس» یعنی عقل، انگار خواسته شده طلب فرزند با عقل باشد. عده‌ای دیگر گفته‌اند منظور هشدار از ناتوانی در جماع است و دعوت به جماع شده است. من می‌گویم ابن حبان در صحیح خود پس از استخراج این حدیث به صراحت گفته «کیس» یعنی جماع و تأویل حدیث به همین معنی درست است، و این را روایت محمد بن



اسحاق تأیید می کند که گفته «وقتی آمدی کاری عاقلانه انجام بده». در آنجا جابر می گوید: «وقتی به خانه آمدیم، به زن گفتم پیامبر فرمان داده کاری عاقلانه انجام دهیم، زن پاسخ داد: شنیدم و اطاعت کردم، و تا صبح با او بودم». ابن خزیمه این را در صحیح خود نقل کرده است.

عیاض گفته: بخاری و دیگران «کیس» را به معنای طلب فرزند و نسل فهمیده اند که درست است. صاحب کتاب «الأفعال» گفته «کاس الرجل فی عمله» یعنی مرد در کارش مهارت دارد، و «کاس ولد ولداً کیساً» یعنی فرزند عاقل و باهوش.

کسائی گفته: «کاس الرجل ولد له ولد کیس» یعنی مردی که فرزندی عاقل دارد. اصل «کیس» عقل است، ولی فقط عقل مراد نیست. دلیل اینکه منظور «کیس» عقل است، شعر زیر است:

«وإنما الشعر لبّ المر يعرضه على الرجال *** فإن کیساً وإن حمقاً فقابله بالحمق»
همچنین حدیث «الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها» و حدیث «کل شیء بقدر حتى العجز والکیس» که «کیس» در آن به معنای فطانت^۱ است.

۱۲۲ - باب تستحدّ المغیبة وتمتشط الشعثة

باب: زنی که شوهرش غایب است موی زیر ناف را بچیند و موی ژولیده را شانه کشد
ترجمه: «باب تستحد المغیبة وتمتشط الشعثة» ضبط آن در اواخر ابواب عمره آمده است.

۵۲۴۷ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غُرُوفٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا كُنَّا قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرِي لِي قُطُوفٍ، فَالْحَقْنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي فَتَحَسَّ بَعِيرِي بَعِزَّةً كَانَتْ مَعَهُ، فَسَارَ بَعِيرِي كَأَحْسَنَ مَا أَنْتَ رَأَيْتَ مِنَ الْإِبِلِ، فَانْتَفَتْ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثٌ عَهْدٍ بِعُرسٍ. قَالَ «أَتَزَوَّجْتُ». قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «أَبْكَرًا أَمْ ثِيْبًا». قَالَ قُلْتُ بَلْ ثِيْبًا. قَالَ «فَهَلَّا بَكَرًا ثَالِعُهَا وَثَلَاعِيكَ». قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا دَهَبْنَا لِنَدْخُلَ،



فَقَالَ «أَمَهْلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثُ، وَتَسْتَجِدَّ الْمُغِيبَةُ» .

معنی کلمات:

- **المغیبات:** زنی که شوهرش از او غایب شده است.
- **الشعثة:** زنی ژولیده مو و آرایش نکرده.

ترجمه: از سیار از شعبی روایت است که جابر بن عبدالله گفت: ما در غزوه ای با پیامبر (صلی الله علیه وسلم) بودیم و چون بازگشتیم و به نزدیک مدینه رسیدیم در حالی که بر شتری کندرو سوار بودم، شتاب می کردم سواری از عقب به من پیوست و شتر مرا با نیزه ای که با خود داشت، خله کرد^۱ شترم چنان شتابان راهی شد مانند بهترین شتری که دیده باشی. چون متوجه شدم رسول الله (صلی الله علیه وسلم) را با خود دیدم. گفتم: یا رسول الله، من تازه داماد هستم. فرمود: «آیا ازدواج کردی؟» گفتم: آری. فرمود: «با دوشیزه یا با بیوه؟» گفتم: با بیوه. فرمود: «چرا با دوشیزه ای ازدواج نکردی که با وی بازی می کردی و او با تو بازی می کرد؟» چون به نزدیک مدینه رسیدیم و خواستیم که وارد گردیم، فرمود: «درنگ کنید تا شب فرا رسد - یعنی اول شب -، تا زن موی پریشان را شانه کشد و زنی که شوهرش غایب بود موهای زهار را بزاید».

توضیح: در «فیض الباری» در فوائد حدیث آمده است:

(۱) معنی این فرموده پیامبر ﷺ که: چون در شب از سفر برگشتی به نزد همسرت مرو، [و انتظار بکش] تا تراشیدنی‌ها را بتراشد، و سرش را شانه کند» این است که: همسرش خود را برای شوهرش آماده کند، زیرا زنی که شوهرش در خانه نیست به آرایش خود چندان اهمیتی نمی‌دهد، و اگر شوهرش در حالی که موی زنش پراکنده و در هم ریخته، و لباسش غیر مرتب، و دیگر امورش بی‌سامان است، نزدش بیاید، شاید از وی متنفر گردیده و در نتیجه سبب بی‌مهری بین زن و شوهر گردد، از این سبب لازم است که در چنین حالتی پیش از آمدنش همسر خود را با خبر سازد، تا برایش قدر امکان آمادگی بگیرد.

۱- خله: فرو بردن نیزه.



۲) در عصر حاضر چون اگر کسی در سفر است، و قصد آمدن به خانه خود را دارد، و در هر جایی که هست می تواند از آمدن خود برای همسر خود خبر بدهد، بدون شک هیچ مانعی نیست که چنین شخص چه در شب و چه در روز، در هر وقتی که خواسته باشد، به خانه اش برگردد، زیرا علت نهی از آمدن به خانه در شب، همان طوری که در حدیث نبوی شریف آمده است، این است که (زن تراشیدنی ها را بتراشد، و سرش را شانه کند)، و چون اکنون زن می تواند از آمدن شوهرش خبر شود، و این کارها را پیش از آمدنش انجام دهد، لذا مانعی از آمدن شوهر به خانه در هر وقتی که خواسته باشد، وجود ندارد، والله تعالی أعلم.

۱۲۳ - باب (وَلَا یُبْدِیْنَ زَیْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) اِلٰی قَوْلِهِ (لَمْ یَظْهَرُوا عَلٰی عَوْرَاتِ النِّسَاءِ)

باب: و به زنان مؤمن بگو: چشمان خود را (از نامحرمان) فرو بگیرند، و پاکدامنی کنند و از زینت خود مگر آنچه از آن که آشکار است. آشکار نکنند، و باید روسریهایشان را بر گریبانهایشان فرو گذارند، و زینت خود را آشکار است آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان، پدرانشان، پدران شوهرانشان، پسرانشان، پسران شوهرانشان، برادرانشان، پسران برادرانشان، پسران خواهرانشان، زنان (همکیش) خودشان، بردگانشان، مردان بی رغبت (به زنان) که پیرو شمایند، و کودکانی که بر شرمگاه زنان اطلاع نیافته اند. و نباید با پاهایشان (زمین) را بکوبند تا آنچه از زینتشان که پنهان می دارند آشکار شود. ای مومنان! همگی به سوی الله برگردید تا رستگار شوید. [نور: ۳۱]

توضیح: حافظ می گوید: «باب ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن» در روایت ابی ذر تا «عورات النساء» آمده و این اضافه تطابق حدیث و ترجمه را نشان می دهد.

۵۲۴۸ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُؤُوِي جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَعَلَى يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى ثَرَسِهِ ، فَأَخَذَ حَصِيرًا ، فَحَرَّقَ فَحَشَى بِهِ جُرْحَهُ .



ترجمه: از سفیان روایت است که ابو حازم گفت: مردم درباره‌ی این که جراحت رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز جنگ احد با چه چیز درمان شد، اختلاف کردند و این را از سهل بن سهل ساعدی پرسیدند، و او آخرین کسی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم در مدینه بود که حیات داشت. سهل گفت: هیچ یک از مردم که در این مورد دانایتر از من باشد زنده نمانده است. فاطمه رضی الله عنها، خون را از روی آنحضرت می شست و علی با سپر خود آب می آورد، بورایی گرفته شد و سوختانده شد و با آن موضع زخم پر کرده شد.

توضیح: «سفیان» ابن عیینه است. «أبی حازم» سلمه بن دینار است. در روایت علی بن عبدالله از سوی سفیان آمده «حدثنا أبو حازم» که در آخرین بخش جهاد آمده است. در جمله «اختلف الناس إلخ» اشاره شده که صحابه و تابعین در پی گیری حال پیامبر در هر چیزی، حتی مسائل کوچک، بودند و درباره حکمی که طهور باشد، اختلافی نیست اما آنها در آن تردید داشتند تا از شاهدان پرسیدند.

در جمله «وكان من آخر من بقي من الصحابة بالمدينة» اشاره به تمایز کسانی دارد که در مدینه بودند و کسانی که در خارج مدینه. در آخر عمر پیامبر در مدینه سهل بن سعد، محمود بن الربیع و محمد بن لبید بودند که همه آنها مورد قبول صحابه‌اند. ولی آنهایی که از پیامبر روایت شنیدند، فقط سهل بن سعد در مدینه باقی بود. خارج از مدینه انس بن مالک در بصره و دیگران بودند. این موضوع در بحث «علوم الحديث» ابن صلاح کامل‌تر آمده است.^۱

وفات آخرین صحابه چنین اطلاق می گردد:

عامر بن واثله الیثی در سال ۱۱۰ هجری در مکه فوت کرد، و او آخرین صحابه ای بود که در مکه فوت نمود.

و آخرین صحابه ای که در مدینه فوت کرد: محمود بن ربیع انصاری خزرجی بود که در سال ۹۹ هجری فوت کرد.

و آخرین صحابه ای که در سرزمین شام فوت کرد: واثله بن الأسقع الیثی بود که در سال ۸۶ هجری در دمشق فوت کرد.



و همچنین در حمص (شهری در شام): عبد الله بن بسر المازنی در سال ۹۶ هجری.
و آخرین صحابه ای که در بصره فوت کرد: انس بن مالک انصاری خزرجی در
سال ۹۳ هجری.

و آخرین صحابه ای که در کوفه فوت کرد: عبد الله بن ابی أوفی الأسلمی در سال
۸۷ هجری.

و آخرین صحابه ای که در مصر فوت کرد: عبد الله بن الحارث بن جزء الزبیدی در
سال ۸۹ هجری.

و بعد از سال صد و ده (۱۱۰) هجری هیچکدام از صحابه ی پیامبر صلی الله علیه
وسلم در حیات باقی نماندند؛ و دلیل آن این گفته ی ابن عمر رضی الله عنهما است که
گفت: با پیامبر صلی الله علیه وسلم در یکی از آخرین روزهای حیات مبارکشان نماز
خواندیم، هنگامی که سلام دادند برخواست و فرمود: «أرأیتکم لیلتکم هذه فإِنَّ رَأْسَ
مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا، لَا يَبْقَى مِنْهُ الْيَوْمُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ». (متفق علیه).^۱

«امشب را بخاطر بسپارید، زیرا پس از گذشت صد سال از این تاریخ، هیچیک از
کسانی که امروز زنده هستند، بر روی زمین باقی نخواهند ماند». و این فرمایش پیامبر
صلی الله علیه وسلم یکماه قبل از وفاتشان بود چنانکه مسلم از حدیث جابر روایت
کرده است.^۱

اما فایده ی شناخت زمان فوت آخرین صحابه دو امر است:

۱- بخاری (۱۱۶) کتاب العلم، ۴۱- باب شب بیداری برای فراگیری علم. و مسلم (۲۵۳۷) کتاب فضائل صحابه.

۲- حدیث جابر (۲۵۳۸) در صحیح مسلم.

و چنانکه در صحیح مسلم (کتاب الفضائل) آمده، پیامبر صلی الله علیه وسلم در روز دوشنبه دوازدهم ربیع الاول سال یازدهم هجری بعد از
زوال خورشید و در سن ۶۳ سالگی وفات فرمودند. و یک ماه قبل از این تاریخ، اوایل ماه صفر سال یازدهم هجری خواهد بود، چون ربیع
الاول سومین ماه از سال قمری است.



اول: کسی که فوت وی بعد از آن زمان باشد، در اینصورت ادعای صحابه بودن از وی قبول نمی گردد.

دوم: کسی که تا قبل از آن زمان به حد سن تمییز نرسیده باشد، روایت وی از صحابه منقطع محسوب می شود.^۱ انتهی

جمله «ما بقى للناس أحد أعلم به منى» ظاهراً نفی باقی ماندن کسی آگاه‌تر از اوست، نه نفی برابر بودن. ولی این عبارت در عربی معمولاً حتی برابر را هم نفی می‌کند. شرح حدیث در «باب غزوة أحد» آمده و هدف این است که فاطمه رضی الله عنها خود مستقیماً از پدرش پیامبر خبر گرفته است و این با آیه‌ای که اجازه می‌دهد زن زینتش را برای پدر و کسانی که در آیه نام برده شده‌اند ظاهر کند، مطابقت دارد.

مغلطای انتقاد کرده که این داستان فاطمه قبل از نزول حکم حجاب است، اما جواب داده شده که استصحاب و نزول تدریجی آیه این قضیه را توجیه می‌کند.

اگر پرسیده شود چرا در آیه عمو و خال (ماما) ذکر نشده؟ جواب این است که آن‌ها با اشاره در آیه پوشش داده شده‌اند زیرا عمو مانند پدر و خال (ماما) مانند مادر است. عکرمه و شعبی گفته‌اند که عمو و خال (مامای) او را برای فرزندان خودشان توصیف می‌کنند و او باید روسری‌اش را پیش آن‌ها نگذارد. ابن ابی شیبہ این روایت را نقل کرده اما جمهور آن را قبول ندارند.

جمله «فأخذ حصير فحرق» یعنی «حصیر را گرفت و سوزاند» که در برخی روایات با تشدید راء و در برخی با راء مخفف ضبط شده است.^۲

۱- علما فرموده‌اند که سن تمیز هفت سالگی است، و دلیل خود را این فرموده‌ی پیامبر صلی الله علیه وسلم ذکر کرده‌اند که فرمود: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ». (روایت ابو داود و حاکم). «وقتی بچه‌هایتان به سن هفت سالگی رسیدند آنها را به نیاز خواندن امر کنید و چنانچه به ده سالگی رسیدند و نیاز نخواندند و امر شما را اطاعت نکردند، آنان را تنبیه کنید، از ده سالگی به بعد جای خواب بچه‌هایتان را از هم جدا کنید».

مثلاً اگر کسی در سال ۱۱۰ هجری پنج سال داشته باشد، اخذ حدیث توسط او از اصحاب رضی الله عنهم معتبر نیست، بنابراین اگر او در آینده حدیثی را از صحابه روایت نمود، چون حدیث را به صحابه نسبت داده و از طرفی سن او در سال (۱۱۰) هجری از حد تمییز کمتر بوده، پس می‌بایست روایت خود را از یک تابعی اخذ کرده باشد و لذا گفته می‌شود که روایت او منقطع است. (یعنی تابعی از سند محذوف است).

۲- فتح الباری.



۱۲۴ - باب (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ)

باب: «وکسانی از شما که به سن بلوغ نرسیده اند» [سوره نور: ۵۱]

توضیح: باب «وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ» یعنی کسانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند و حکم آن‌ها در رابطه با نزدیکی به زنان و دیدن آن‌ها.

۵۲۴۹ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - سَأَلَهُ رَجُلٌ شَهِدَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِيدَ أَضْحَى أَوْ فِطْرًا قَالَ نَعَمْ لَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ - يَعْنِي مِنْ صَغَرِهِ - قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانًا وَلَا إِقَامَةً ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَاتِ ، فَرَأَيْتُهُنَّ يَهُوِينَ إِلَى أَذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ ، ثُمَّ ارْتَضَعَ هُوَ وَيَبَالُ إِلَى بَيْتِهِ .

ترجمه: از ابن عباس روایت است که گفت: شنیدم که مردی از ابن عباس رضی الله عنهما پرسید که: آیا در نماز عید اضحی (قربان) یا عید فطر، با رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر بوده‌ای؟ گفت: بله. و اگر با آنحضرت موقف (خانوادگی) نمی داشتیم، حاضر نمی شدم، یعنی نسبت خردسالی وی. ابن عباس گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم برآمد و نماز عید را گزارد، سپس خطبه خواند - ابن عباس درباره اذان و اقامه چیزی یاد نکرد - سپس آنحضرت نزد زنان آمد و آنان را پند و اندرز داد و (آخرت را) به یاد ایشان آورد و آنان را به دادن صدقه امر کرد. زنان را دیدم که دست به گوش و گردن خویش می رساندند (و گوشواره و انگشتر) به سوی بلال می افکندند. سپس آنحضرت و بلال به سوی خانه های خویش بازگشتند.

توضیح: «حدثنا أحمد بن محمد» مروزی است، و عبدالله ابن المبارک، و سفیان الثوری است.

«ولو لا مکانی منه» یعنی منزلت من نزد پیامبر.

عبارت «یعنی من صغره» یعنی اشاره به کودکی آن شخص است. در روایت سرخسی «من صغری» آمده که صحیح است.

عبارت «فرأیتهن یهوین» کسر واو و فتح اولی به کار رفته و «یهوی» نیز با کسر واو آمده است.



عبارت «إلى أذانهم وحلوقهم» یعنی آن‌ها زیورات خود را بیرون می‌آورند.

عبارت «يدفعن» یعنی آن‌ها آن را به بلال می‌دهند.

عبارت «ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته» یعنی برگشتند به خانه‌شان.

شرح حدیث در کتاب العیدین آمده است. دلیل این روایت مشاهده ابن عباس است که در آن زمان کوچک بوده و زنان در حضور او حجاب نداشتند. بلال نیز غلام بوده و ممکن است در آن زمان آزاد نشده بوده است. پاسخ این است که ممکن است در آن زمان زنان عریان بودند و پنهان بوده‌اند.

عده‌ای از ظاهری‌ها بر اساس ظاهر حدیث گفته‌اند که برای غریبه دیدن چهره و کف دست زن مجاز است و دلیل آن روایتی است که جابر روایت کرده و بلال پارچه خود را برای گرفتن زیور از آن‌ها پهن کرده است.^۱

۱۲۵ - باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستمُ اللَّيْلَةَ وَطَعَنَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْعِتَابِ .

باب: گفتن مردی به یار خود: آیا دیشب جمع کردید و خلانیدن مرد پهلوی دختر خود را به هنگام سرزنش

۵۲۵۰ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ عَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَأْسُهُ عَلَى فُجْذِي .

ترجمه: از عائشه رضی الله عنها روایت است که گفت: ابوبکر مرا سرزنش کرد و با دست خویش پهلویم را می‌خلانید و آنچه مرا از حرکت کردن باز می‌داشت، جز جایگاه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبود، و سر آنحضرت بر ران من نهاده بود.

توضیح: حافظ ابن حجر در «فتح الباری» می‌نویسد: باب «طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب» ابن بطال در شرح اینجا اضافه کرده «وقول الرجل لصاحبه هل



أعرستم الليلة» که ابن منیر گفته این مربوط به حدیث عایشه درباره پدرش ابوبکر است و با بخش اول ترجمه مطابقت دارد.

ابن بطلال گفته نکته دوم آن این است که در هر دو حالت استثنائاتی وجود دارد؛ پس منع مرد از ضرب کمر دخترش در غیر حالت تربیت است و سؤال مرد از حالش با خانواده هم در غیر موارد آرامش و شوخی و بشارت ممنوع است.

من این اضافه را در نسخه صغانی یافته‌ام که با عنوان «باب قول الرجل إلخ» و سپس «وطعن الرجل إلخ» آمده است.

و آنچه برای من آشکار است این است که مؤلف جای سفیدی را خالی گذاشته تا حدیثی را که به آن اشاره کرده، یعنی «هل أعرستم؟» یا چیزی که دلالت بر آن دارد، بنویسد. این حدیث در داستان ابوطلحه و ام سلیم در هنگام وفات فرزندشان رخ داده؛ زمانی که ام سلیم مرگ فرزندشان را از ابوطلحه پنهان کرد تا اینکه شب غذا خورد و با او هم‌بستر شد. سپس ابوطلحه آن را به پیامبر صلی‌الله علیه و آله وسلم خبر داد، و پیامبر فرمود: «آیا دیشب عروسی^۱ کردید؟» گفت: بله. این روایت با همین لفظ در ابتدای کتاب عقیقه خواهد آمد. و منظور از «یطعن» با ضمّ عین است، و ادامه‌ی شرح آن در کتاب حدود در باب «کسی که خانواده‌اش را ادب می‌کند نه حاکم» خواهد آمد. انتهای

در «تیسیر القاری» آمده است: حدیثی که در این باب آورده مناسبتی با جزء اول ترجمه اللباب ندارد و گفته اند که حدیثی در این رابطه موافق شرط خود نیافته است. الله اعلم

بیان توضیح کتاب نکاح.



فصل:

خلاصه، درسها و اندرزها از کتاب نکاح

مسئله: نکاح: عقدی شرعی است که با آن، کامجویی هریک از زوجین، از دیگری حلال می‌شود.

مسئله: ازدواج و همسررداری یکی از سنت‌های الهی بین مخلوقات است و در عالم حیوانات و نباتات و جمادات نیز نظام زوجیت به طور عام حاکم است: الله تعالی می‌فرماید: (وَمِنْ يُكْشَرُ لَنَا زَوْجًا لَّعَلَّ كُفَّتْ ذُرُورُنَا) [الذاریات: ۴۹]. «و از هرچیز جفت آفریدیم، تا شما پند گیرید».

الله انسان را همانند دیگر مخلوقات در غریزه‌هایش بدون قاعده و قانون رها نکرده است بلکه برایش نظام و برنامه‌هایی که شایسته‌ی سروری اوست، مقرر نموده است تا شرافتش محفوظ بماند و کرامت و احترامش حفظ گردد و این با نکاح و ازدواج شرعی که مرد و زن رابطه‌ی ارزشمند همسری را با رضایت هردو طرف با ایجاب و قبول برقرار می‌کند و با علنی نمودن ازدواج زندگی زناشویی شروع می‌شود. این گونه غریزه‌ی جنسی از طریق صحیح و سالم اشباع می‌گردد، نسل بشر از نابودی محفوظ می‌ماند و زن از سواری هرکس قرار گرفتن محفوظ می‌گردد.

و باید توجه داشت که پروردگار با قوانین درست زیستن چقدر به انسان عزت و ارزش داده است. الله تعالی می‌فرماید: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا زَوَاجَكُمْ وَرَزَائِجَكُمْ) [النساء: ۲۳]. «و به راستی ما فرزندان آدم را گرمی داشتیم، و آن‌ها را در خشکی و دریا (بر مرکب‌ها) حمل کردیم، و از انواع (روزی‌های) پاکیزه به آن‌ها روزی دادیم، و آن‌ها را بر بسیاری از موجوداتی که آفریده‌ایم؛ چنان که باید برتری بخشیدیم».

مسئله: نکاح از مؤکدترین سنت‌های رسولان است و از سنت‌هایی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم به آن تشویق کرده است.

مسئله: نکاح: عقد شرعی است که با آن استفاده‌ی هردو طرف از یکدیگر حلال می‌گردد.



مسئله: حکمت مشروعیت ازدواج:

۱- ازدواج فضایی صالح و سالمی است که منجر ساختن یک خانواده و روابط خانوادگی، پاکی روح روان، حفاظت از حرام و سکونت و آرامش می‌شود؛ زیرا با ازدواج بین زن و شوهر پیوند دوستی و محبت و شادمانی ایجاد می‌شود.

۲- ازدواج بهترین راه برای تولد فرزندان خوب و تکثیر نسل با حفظ نسب‌هایی که با آن همدیگر را می‌شناسند و با یکدیگر روابط همکاری، دوستی و حمایت و پشتیبانی برقرار می‌کنند.

۳- ازدواج بهترین راه اشباع غریزه‌ی جنسی و بر طرف نمودن نیازهای شهوانی با سالم ماندن از بیماری‌ها است.

۴- با ازدواج خانواده‌ی صالحی که هسته‌ی اصلی جامعه است تشکیل می‌شود و مرد کار می‌کند، مال پول به دست می‌آورد و با آن مخارج خانواده‌اش را می‌دهد و آن‌ها را سرپرستی می‌نماید. و زن با تربیت فرزندان، مدیریت امور داخلی منزل، منظم نمودن امور داخلی زندگی به انجام وظایف خود می‌پردازد در نتیجه اوضاع منظم و مرتب می‌شود.

۵- با ازدواج غریزه و حس پدری و مادری کردن اشباع می‌شود که با وجود بچه‌ها شکوفا می‌گردد.

۶- با ازدواج و تولد فرزندان نسل انسان‌ها از زوال و انقراض محفوظ می‌ماند.

مسئله: انواع نکاح

نکاح بر پنج نوع است:

با توجه به اختلاف وضعیت مردم حکم ازدواج نمودن نیز متفاوت است:

برای کسی که شهوت دارد و از افتادن به دام زنا پروایی ندارد، نکاح سنت است؛ زیرا برای مردن، زنان و همه امت مصلحت‌های زیادی دارد.

برای کسی که بیم آن دارد که به زنا آلوده شود و ازدواج نکرده باشد، واجب است که ازدواج نماید.

برای کسی که شهوت چندانی ندارد و به ازدواج تمایلی ندارد اگر قدرت همبستری را دارد، ازدواج مباح است.



برای فقری که شهوت و مخارج ازدواج را ندارد، ازدواج مکروه است و برای کسی که زن دارد و از رعایت عدالت بین زنان می ترسد، ازدواج مجدد حرام است.

مسئله: انتخاب همسر

برای کسی قصد ازدواج دارد باید حریص باشد که با زن شوهر دوست، بچه‌زا، باکره، دین‌دار، زیبا، شرافتمند و خوش اخلاق ازدواج کند.

مسئله: برترین زنان

برترین زنان، زن نیکوکاری است که هرگاه شوهرش او را ببیند خوشحال می‌شود، اگر چیزی بگوید اطاعت می‌کند، در نفس خود و مالش کاری نمی‌کند که شوهرش دوست نداشته باشد، به هرچه الله دستور داده پایبند باشد و از هرچه منع کرده است، دوری نماید.

مسئله: حکمت تعدد زوجات (چند همسری)

۱- الله تعالی به مرد اجازه داده است که تا با چهار زن ازدواج کند نه بیش‌تر به شرط این‌که توان بدنی و مالی و عدالت بین زنان را داشته باشد؛ زیرا مصلحت‌های زیادی از پاکدامنی مرد و زنانی که با آن‌ها ازدواج می‌کنند، خوبی کردن به زنان، تکثیر نسلی که با آن امت و کسانی که الله را عبادت کنند؛ زیاد می‌شوند. اگر بیم آن داشت که نتواند بین زنان عدالت کند، فقط با یک زن ازدواج کند یا اگر امکان داشت کنیزی بگیرد که بین زن و کنیز عدالت لازم نیست.

۲- الله علیم حکیم که تعدد زوجات را مباح قرار داده است از ازدواجی که دو خویشاوند خیلی نزدیک مانند: دو خواهر، زن با عمه‌اش یا خاله‌اش را یک جا به همسری بگیرد، منع کرده است؛ زیرا موجب قطع روابط خویشاوندی می‌گردد و بین خویشاوندان دشمنی پدید می‌آید، این به آن علت است که هووها نسبت به همدیگر به شدت غیرت و حسادت دارند.

۳- باید توجه داشت که در مورد تعدد زوجات الله برای پیامبرش فرق قایل شده و شماری از زنان را برای ایشان مشخص نموده است که با کسی از آن‌ها ازدواج نکردند و برای مسلمانان نیز چهار زن را محدود نموده تا هر فرد مسلمانی خواست در طول زندگی‌اش طبق سنت ازدواج نماید.



مسئله: روش خواستگاری

۱- خواستگاری باید از طریق پدر دختر یا سرعادت با دیدن طبق شریعت باشد. اما ارتباط برقرار نمودن زن با مردان نامحرم بیگانه از طریق اینترنت و... جایز نیست. و به هیچ عنوان جایز نیست که زن خود را از طریق سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که به همین هدف راه اندازی شده است، در معرض خواستگاری قرار دهد؛ زیرا خطرهای زیادی در پی دارد.

هرکس از زنی خواستگاری کند که عقد نکرده باشد، می‌تواند با او تلفنی و... حرف بزند، اما این رابطه تلفنی باید با هماهنگی خانواده و به اندازه‌ی نیاز و بدور از سخنان منکر باشد؛ زیرا هم‌چنان بیگانه و نامحرم هستند. الله تعالی می‌فرماید: ﴿لَا تَخْضَعْنَ بِلُحْفَيْ مَعَ أَلْفِي فِي لَهْوٍ مَرَضٍ وَلَنْ يُولَ مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ۳۲]. «[با هوس‌های شهوانی] صدا را نرم و نازک نکنید که بیمار دلان چشم طمع به شما بدوزند. و سخن شایسته و خوب بگویید».

برای کسی که قصد دارد از زنی خواستگاری کند، مستحب است که به آن قسمت از او نگاه کند که او را به ازدواج با وی علاقمند نماید. البته این بدون خلوت، مصافحه، دست زدن به بدنش باشد و هرچه از او ببیند نباید به کسی تعریف کند.

زنی که برایش خواستگار آمده جایز است که خود را برای خواستگارش با آرایش مباح مثل سرمه زدن و دیگر آرایش‌های زیبایی مباح، خود را آرایش نماید. البته نباید آرایش به حدی باشد که فریبنده و تغییر دهنده باشد.

و زن نیز حق دارد که به خواستگارش نگاه کند اگر برایش ممکن نبود زن مورد اعتمادی بفرستد که آن مرد را ببیند و برایش توصیف کند.

و در خواستگاری تبادل عکس و... حرام است و نیز بر مرد پوشیدن انگشتر طلا که حلقه‌ی ازدواج نامیده می‌شود، حرام است. و با وجود مشابهت با کفار، شرعا نیز طلا پوشیدن برای مرد حرام است.



مسئله: خواستگاری بر روی خواستگاری دیگری (برادر مسلمان)

خواستگاری بر روی خواستگاری کسی دیگر تا از خواستگاری دست بکشد یا اجازه دهد، یا خانواده دختر خواستگار اول را رد کنند. اگر کسی بر روی خواستگاری دیگری خواستگاری و عقد کردند، عقد درست است اما نافرمان الله و پیامبر است.

مسئله: خواستگاری از زنی که عده می‌گذراند

۱- خواستگاری صریح و مستقیم از از زنی که عده‌ی وفات یا طلاق باین می‌گذراند، حرام است اما خواستگاری با اشاره مثل اینکه بگوید: دوست دارم که با زنی مثل تو ازدواج کنم. و آن زن در پاسخ بگوید: کسی مثل شما در خواستگاری باید جواب مثبت بگیرد و مانند این‌ها....

۲- فردی که زن خود را طلاق باین داده نه زنی را که در سه مرحله طلاق داده است و دارد عده می‌گذراند، می‌تواند با صراحت یا به اشاره از او خواستگاری کند. و خواستگاری از زن مطلقه‌ی رجعی حرام است.

مسئله: حکم اجازه زن در ازدواج

بر سرپرست زن مکلف و بالغ واجب است که پیش از عقد از زن باکره و بیوه اجازه بگیرد و مجبور کردن زن به ازدواج با مردی که دوست ندارد، جایز نیست. حتی اگر زنی را درحالی به عقد کسی در آورند که راضی نبوده است، اگر خواست می‌تواند عقد را فسخ نماید.

مسئله: برای پدر جایز است که دختر زیر ۹ سال خود را به عقد فرد شایسته و هم کفو بدون رضایت و اجازه‌اش درآورد.

مسئله: ارکان عقد نکاح

ارکان عقد نکاح سه تا است:

۱- هردو طرف ازدواج (مرد و زن) از موانع صحت ازدواج مانند شیر خوردن از یک زن (حرمت رضاعی)، اختلاف دین و.... بری باشند.

۲- جواب مثبت دادن سرپرست زن یا هرکسی که ولی اوست به این صورت که بگوید: به ازدواج تو درآوردم به نکاح تو دادم یا در اختیار همسری تو قرار دادم و....

۳- پذیرفتن مرد یا سرپرست به این صورت که بگوید: قبولش کردم یا پذیرفتمش و.... بعد از ایجاب و قبول نکاح منعقد می‌شود.



مسئله: شروط نکاح

شرایط صحت نکاح به شرح ذیل است:

۱- دو طرف مرد و زن همدیگر را برای زندگی انتخاب نمایند.

۲- هر دو راضی باشند.

۳- ازدواج با اجازه ولی باشد؛ زیرا ازدواج بدون اجازه‌ی ولی جایز نیست.

۴- مهریه زن مشخص باشد و ازدواج بدون مهریه جایز نیست.

۵- در هیچ‌یک از دو طرف زوجین از موانع ازدواج وجود نداشته نباشد به این صورت که از موانع محرمیت نسبی یا سببی مانند شیر خوردن از یک زن یا اختلاف دین و.... مبرا باشند.

مسئله: شرایط ولی

ولی باید مرد، آزاد، بالغ، عاقل، آگاه و پیرو دین زن تحت سرپرست خود باشد، و حاکم مسلمان می‌تواند ولی زن کافر بدون سرپرست در ازدواج باشد. اما در سرپرستی نکاح پدر از هرکسی دیگر مستحق‌تر است سپس وصیت پدر، بعد از این دو پدر بزرگ و سپس پسر زن و برادرش و سپس عمویش و به ترتیب هرکس در خویشاوندی نزدیک‌تر باشد و اگر کسی را نداشت حاکم مسلمان ولی زن یا دختر بدون سرپرست خواهد بود.

و باید زن دقت داشته باشد که زن یا دختر تحت سرپرستی خود را به ازدواج مرد نیکوکار و شایسته زندگی بدهد.

و در ازدواج ایرادی ندارد که انسان دختر یا خواهر خود را به افراد صالح و با ایمان پیشنهاد کند.

اگر ولی دختر به هر دلیلی مانع ازدواج او شد یا صلاحیت نداشت یا نبود (غایب بود) و امکان آمدنش وجود نداشت، مگر با سختی فردی دیگر که به ترتیب اولویت سرپرست قرار می‌گیرد، او را به نکاح بدهد.

مسئله: نکاح بدون ولی (سرپرست)

نکاح بدون ولی باطل است و به زن، در برابر همبستری که با او شده مهر مثل می‌رسد، اگر چنین نکاحی اتفاق افتاد واجب است که از یکدیگر جدا شوند یا با حضور ولی تجدید عقد نمایند اما اگر از نکاح بدون ولی فرزندی به دنیا بیاید، به این دو نسبت داده می‌شود.



مسئله: در چه زمانی عقد زن درست است؟

عقد و ازدواج زن در حالت پاکی یا عادت ماهیانه جایز است اما طلاق در زمان حیض حرام است و فقط در حالت پاکی جایز است و این شاء الله در بحث طلاق توضیح خواهیم داد. باید توجه داشته باشیم که برای هرکسی که با زنی عقد کرده جایز است که با او خلوت و کامجویی نماید؛ زیرا همسرش است و این قبل از عقد حرام است.

مسئله: عقد ازدواج

۱- ازدواج با ایجاب ولی و قبول زوج در مجلس عقد صورت می‌گیرد. و در صورت نیاز و در امان بودن از بازیچه قرار گرفتن و با توفیق شخص ولی و زوج عقد اینترنتی اعتبار دارد، به این صورت که ولی بتواند با زوج حرف بزند و هر زوج و زوجه بتوانند همدیگر را ببینند و ولی زوجه از راه دور کلمات ایجاب را به زبان بیاورد که زوج و شاهدان بشنوند و زوج کلمات قبول را به زبان بیاورد و شاهدان و ولی بشنوند، بعد از این عقد تمام است. البته اگر ممکن باشد، بهتر این است که ولی زوجه وکیل بگیرد.

۲- هر ازدواجی که با ایجاب ولی و قبول زوج باشد، ازدواج شرعی و معتبر است هرچند در دفتر ثبت ازدواج، ثبت نشده باشد و دفترچه ازدواج نگرفته باشند. البته در این زمان بهتر است که بعد از عقد شرعی بروند محضر ازدواج عقد رسمی کنند؛ زیرا به مصلحت هر دو طرف است تا حقوق زوجین حفظ شود و بیم انکار نماند و در صورت اختلاف و مراجعه به دادگاه قضاوت بین‌شان آسان باشد و نسب شناخته و در طول قرون حفظ گردد و اگر ولی امر به این کار دستور دهد اطاعتش واجب است.

۳- اگر مردی به زنی بگوید من تو را دوست دارم با من ازدواج کن، آن هم گفت خودم را به عقد ازدواج تو درآوردم و حتی قرارداد عقد خود را در برگه‌ای نوشتند و سپس عمل زناشویی را انجام دادند، این ازدواج به حساب نمی‌آید و زنا است؛ زیرا بدون ولی اقدام به این کار کردند. اگر کسی چنین کار کرده باید توبه کنند و به کار منکر خود پایان دهند و کار را باید از راه درست انجام دهند.

مسئله: شاهد گرفتن در عقد ازدواج

سنت است که در عقد ازدواج دو شاهد عادل مکلف بگیرند، اگر نکاح علنی و با حضور جمعی از مردم باشد از کمال شهود گرفتن بیش از دو نفر به حساب می‌آید اما اگر ازدواج



علنی با حضور مردم باشد و دو شاهد مشخص نگیرند یا اعلان نکرده نباشد اما کسانی شاهد ازدواج باشند، درست است.

مسئله: هم کفو (هم تراز) بودن معتبر در نکاح

منظور از هم کفو بودن معتبر بین زوجین این است که هر دو مسلمان و آزاد باشند، اما اگر ولی دختر پاکدامن عقیقه‌ای را به عقد مرد گناهکار غیر متعه‌دی درآورد یا زن آزادی را به عقد برده‌ای بدهد، ازدواج‌شان صحیح است و زن در چنین مواردی حق دارد که قبول و زندگی یا نکاح را فسخ کند.

مسئله: خطبه نکاح

مستحب است که عاقد قبل عقد خطبه معروف حاجه که در خطبه جمعه ذکر کردیم، بخواند و این خطبه در نکاح و.... خوانده می‌شود که «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ...» شروع می‌شود و سپس آیات مربوط به ازدواج را بخواند و عقد کند و دو مرد شاهد بگیرد.

مسئله: تبریک نکاح

تبریک گفتن ازدواج با دعایی که در حدیث ذیل آمده مستحب است: ابوهریره روایت می‌کند که پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگاه به فردی (ازدواجش را) تبریک می‌گفت، می‌فرمود: «بَارَكَ اللهُ لَكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ»: (الله بر شما برکت دهد و (ازدواجتان را) مبارک گرداند، و اجتماع‌تان (زندگی مشترک‌تان) را سرشار از خیر قرار دهد).^۱

مسئله: آداب شب زفاف

۱- برای مرد (داماد) سنت است که قبل از زفاف با همسرش بازی نماید و دستش را بر پیشانی‌اش، بسم الله کند و دعای برکت نماید و بگوید: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ»^۲ (پروردگارا! خیر آن و خیر آنچه او را بر آن سرشته‌ای، از تو خواستارم و از شر آن و شر آنچه او را بر آن سرشته‌ای، به تو پناه می‌برم).

۱. صحیح: أبوداود (ش: ۲۱۳۰)، ابن ماجه (ش: ۱۹۰۵)، این متن ابن ماجه است.

۲. حسن: أبوداود (ش: ۲۱۶۰) و این متن أبوداود است، و ابن ماجه (ش: ۲۲۵۲).



۲- شایسته است که زوجین در ازدواج خود پاکدامنی و حفظ خود از وقوع در آنچه الله حرام نموده است، نیت کنند و الله با هر همبستری برایشان صدقه می‌کند.

۳- سنت است که قبل از همبستری بگوید: ابن عباس روایت می‌کند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: اگر هنگامی که یکی از شما خواست با همسرش همبستری کند؛ بگوید: «بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِن يُقَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا»^۱ (بسم الله، الهی! شیطان را از ما دور گردان، و شیطان را از آنچه نصیب‌مان کردی دور گردان، اگر به وسیله آن همبستری فرزندی مقدر شده باشد؛ هرگز شیطان به او زبانی نمی‌رساند).

۴- برای زوج جایز است که با همسرش از جلو عقب یا هر جایی که بخواهد، با همسرش همبستری کند و همبستری از راه مقعد حرام است.

۵- حرام است که زوجین در جایی همبستری کنند که کسی آن‌ها را ببیند یا اسرار همبستری خود را به کسی بگویند.

مسئله: اهداف ازدواج

اهداف ازدواج پنج تا است که عبارتند:

حفظ نسل .. تکثیر امت... آرامش ... دست یافتن به محبت و دلسوزی نسبت به یکدیگر...
حفظ افراد از افتادن به دام حرام... برآورده شدن نیاز جنسی و این مورد از دیگر موارد جدا است و در بهشت به درجه‌ی کمال خواهد.

مسئله: غسل مرد با همسرش

اگر مردی با همسرش همبستری نمود و خواست دوباره همبستری کند، سنت است که مثل وضوی نماز وضو بگیرد، این برای همبستری مجدد نشاط بیش‌تری می‌آورد البته غسل بهتر است.

و برای مرد و زنش جایز است با هم در یک جا غسل کنند هر چند از همدیگر هرچه را می‌خواهند ببینند.

و مستحب است که جنب نخوانند اگر غسل کنند بهتر است.

۱. متفق علیه: بخاری (ش: ۶۳۸۸)، ابن متن بخاری است، و مسلم (ش: ۱۴۳۴).



مسئله: محرمات در نکاح

شرط ازدواج با زنی که قصد دارد به عقد خود درآورد این است که بر او حرام نباشد.

مسئله: انواع زنانی که ازدواج با آنها حرام است

برخی از زنان هستند برای مردان جایز است با آنها ازدواج کند و ازدواج با برخی زنان نیز حرام است و زنانی که ازدواج با آنها حرام است بر دو نوع هستند:

۱- محرمات ابدی که بر سه دسته هستند:

۱- محرمات نسبی که عبارتند از: مادر، مادر بزرگ و.... و دختر، دختر دختر و....، خاله، عمه، دختر برادر، و دختر خواهر.

اسباب تحریم ابدی عبارتند از: نسبی، رضاعی (شیر خوردن از یک زن) و مصاهرت (رابطه‌ی ازدواج)

قاعده‌ی شناخت محرمات نسبی: تمام خویشاوندان نسبی مرد بر او حرام است به جز دختران عموهایش و دختران عمه‌هایش و دختران دایی‌هایش و دختران خاله‌هایش، ازدواج با این چهار دسته بر مرد حلال است.

۲- محرمات رضاعی؛ هرچه با نسب حرام می‌شود مثل آن با شیرخوارگی نیز حرام می‌شود مگر مادر برادر رضاعی و خواهر پسر رضاعی که حرام نیستند که حرام نیستند. و باید دانست که شیرخوارگی موجب تحریم می‌شود که پنج بار کامل یا بیش‌تر از زنی در دوران دو ساله‌ی شیرخوارگی، شیر بخورد.

۳- محرمات با مصاهرت (رابطه ازدواج)، عبارتند از: مادر زن، دختر زن که از شوهر دیگری باشد که با مادرش همبستری کرده باشد. زن پدر و زن پسر. و زنی که با شوهرش لعان کند برای همیشه بر او حرام می‌شود. به این ترتیب محرمات نسبی هفت هستند و نیز محرمات رضایی نیز هفت هستند اما محرمات مصاهرت چهار تا می‌باشند.

مسئله: نوع دوم: حرام‌های موقت

۱- خواهر زنش و جمع بین زن با عمه یا خاله‌اش برابر است که نسبی یا رضاعی باشد، وقتی یکی از این‌ها بمیرد یا طلاق داده شود، بعد از پایان عده‌اش دیگری برایش حلال می‌شود.



- ۲- زنی که در حال گذراندن عده است تا عده‌اش تمام شود.
- ۳- زنی که در سه مرحله مطلقه ثلاثه شده است برای شوهر سابق خود حلال نمی‌شود تا با مردی دیگر ازدواج کند و آن مرد بمیرد یا او را طلاق دهد.
- ۴- زنی که برای حج یا عمره احرام بسته تا از احرام خارج شود.
- ۵- ازدواج زن مسلمان با فرد کافر حرام است تا مسلمان شود.
- ۶- ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر اهل کتاب حرام است تا مسلمان شود.
- ۷- زنی که شوهر دارد بر دیگران حرام است تا شوهرش بمیرد یا او را طلاق دهد.
- ۸- زن زنا کار بر مرد زنا کار و دیگر مردان تا توبه کند و عده‌اش تمام شود.
- همه‌ی این زنان تا موانع ازدواج برداشته نشود، ازدواج با این‌ها حرام است.
- ۹- خنثی مشکل تا وضعیتش روشن شود.
- باید توجه داشت که بر مردم حرام است که با دخترش که از راه زنا به دنیا آمده است، ازدواج کند. و بر مادر حرام است که با پسرش که از راه زنا به دنیا آمده ازدواج کند. و بر پسر حرام است که خواهرش که از راه زنا به دنیا آمده ازدواج کند.
- و هیچ برده‌ای با زنی که صاحب و مولایش است ازدواج نکند و هیچ مولایی با کنیز خود ازدواج نکند؛ زیرا ملک یمین اوست و همبستری با هرکس با عقدی حرام شود با ملک یمین (کنیزی و بردگی) نیز حرام می‌گردد، به جز کنیز اهل کتاب که نکاحش جایز نیست اما با مالکیت او همبستری با وی جایز است. و باید توجه داشت که همبستری با هیچ زنی جایز نیست مگر با ازدواج طبق احکام شریعت یا ملک یمین (کنیز)
- ازدواج با خواهر زنی که مطلقه‌ی رجعی که عده می‌گذراند، باطل است اما اگر از طلاق بائن عده می‌گذراند، حرام است.

مسئله: حکم ام ولد (کنیزی که از مولای خود بچه دارد)

ام ولد کنیزی است که از مولای خود حامله شده و بچه به دنیا آورده است، چنین زنی باید با یک بار حیض و پاک شدن عده بگذراند تا رحمش پاک گردد، بعد از این می‌تواند با او همبستری کند.

و برای مولا جایز است که با ام ولی خود همبستری کند یا مانند کنیز به اجاره بدهد تا کار کنند اما فروختن، هبه کردن و وقف کردنش مثل زنان آزاد جایز نیست.



مسئله: زنی که شوهرش گم شده است

اگر زنی که شوهر گم شده است با مردی دیگر ازدواج کند و قبل از همبستری شوهر اولش پیدا شود، زن شوهر اول خود می‌باشد و اگر همبستری کرده بودند شوهر اول حق دارد با همان عقد اول بدون طلاق شوهر دوم زنش را به خانه‌اش بیاورد و بعد از اتمام عده‌اش با او همبستری کند و می‌تواند آن زن را با شوهر دومش رها کند و معادل مهریه‌ای که به زنش داده است از شوهر دوم بگیرد.

باید دانست که اگر شوهر زنی بمیرد و با مردی دیگر ازدواج در قیامت با آخرین شوهرش خواهد بود.

مسئله: ازدواجی که یکی از زوجین نماز نمی‌خوانند

۱- اگر شوهر زنی نماز نمی‌خواند جایز نیست که با او زندگی کند و همبستری با چنین مردی حرام است؛ زیرا ترک نماز کفر است و مرد کافر بر زن مسلمان هیچ نوع سرپرستی و ولایتی ندارد. اگر زن نماز نمی‌خواند و حاضر به توبه نشود باید مرد مسلمان پایبند به نماز از او جدا شود؛ زیرا کافر است. و زن کافر برای مرد مسلمان حلال نیست.

۲- اگر زمان عقد مرد و زن هر دو نماز نمی‌خوانند، عقد درست است؛ زیرا هر دو کافر هستند. اما اگر زن در زمان عقد نماز می‌خواند و مرد نماز نمی‌خواند، یا مرد نماز می‌خواند و زن نماز نمی‌خواند و سپس هدایت شدند، واجب است که دوباره عقد کنند؛ زیرا در زمان عقد یکی‌شان کافر بوده است.

مسئله: شروط نکاح

شروط نکاح بر دو نوع است:

شرط‌های صحیح .. و شرط‌های فاسد

اول: شرط‌های صحیح، اگر زن یا سرعادت شرط کرد که زن دیگری نگیرد یا او را از منزلش یا شهرش برای سکونت به جای دیگر نبرد یا مهریه سنگینی تعیین کند و.... و شوهر نیز قبول نماید، این شرط‌ها صحیح هستند و اگر شوهر خلاف شرط تعیین شده عمل نماید زن حق فسخ نکاح را دارد. اگر مرد در ازدواج شرط کرد که باید زن باکره یا خویشاوند و.... باشد و خلاف این ثابت شد، مرد حق دارد که نکاح را فسخ نماید یا مرد شرط کرد که حق



تعیین شده‌ی عموم زنان را نداشته باشد و زن قبول کرد، جایز است؛ زیرا زن می‌تواند از حق شخصی خود بگذرد.

مسئله: ازدواج مسیار

ازدواج مسیار عقد شرعی بین مرد و زن است که تمام ارکان و شرایط نکاح را دارد با این تفاوت که زن از حق نفقه و نوبت شب خود و حق مسکن بطور مثال می‌گذرد. و شوهر هنگام عقد شرط می‌کند که زن حق نفقه یا مسکن یا نوبت شب نداشته باشد، بنابراین هر وقت خواست نزد او می‌رود. یا خود زن در هنگام عقد از حق نفقه یا مسکن یا نوبت شب خود می‌گذرد و قبول می‌کند که هر وقت خواست نزد او بیاید. هر چند در ازدواج اصل این است که مرد حق نفقه، مسکن و نوبت شب زن را بدهد. این نکاح اگر همه شرایط نکاح شرعی را داشته باشد، جایز است، البته نکاح برتری که اهداف شریعت در آن محقق می‌شود نیست.

قسم دوم: شروط فاسده، و بر دو نوع است:

اول: شروط فاسدی که عقد را باطل می‌کند عبارتند از:

۱- نکاح شغار

نکاح شغار این است که یک مرد دختر یا خواهرش و یا هرکسی که تحت سرپرستی‌اش است را به ازدواج مرد دیگر در می‌آورد مشروط به اینکه او نیز دختر یا خواهرش و یا هرکسی که تحت سرپرستی‌اش است در عوض به ازدواج وی دهد.

این نکاح چه با تعیین مهریه یا بدون مهریه باشد، فاسد و حرام است.

ابن عمر ب می‌گوید: (رسول الله ج از نکاح شغار، منع فرمود).^۱

اگر کسی چنین نکاح فاسدی انجام دهد بر هریک از دو تا لازم است که بدون شرط تجدید عقد کنند و عقد با مهر و عقد جدید کامل می‌شود و نیازی به طلاق نیست؛ زیرا نکاح شرعی صورت نگرفته است.

۱. متفق علیه: بخاری (ش: ۵۱۱۲) و ابن متن بخاری است و مسلم (ش: ۱۴۱۵).



۲- نکاح حلاله

نکاح حلاله این است که مردی زن مطلقه ثلاثه خود را به عقد کسی به این شرط در می آورد که بعد از همبستری طلاق دهد یا به نیت حلال شدن به شوهر اول با او ازدواج می کند یا قبل از عقد توافق می کنند که بعد از همبستری طلاق دهد.

این نکاح فاسد و حرام است و هرکس چنین نکاحی بکند، ملعون است و زن مطلقه با چنین نکاحی حلال نمی شود.

۳- نکاح متعه (صیغه)

نکاح متعه این است که مردی زنی را برای مدت موقت یک روز، یک هفته، یک ماه، یک سال یا کم تر یا بیش تر با پرداخت مهریه (پول مشخص) عقد می کند و بعد از اتمام مدت معین از او جدا می شود.

این نکاح فاسد است و چنین عقدی جایز نیست؛ زیرا به زن ضرر دارد و زن را همانند کالایی دست به دست می شود و به فرزندان نیز ضرر دارد؛ زیرا فرزندی که از این طریق به دنیا می آید خانهای برای زندگی و تربیت ندارند و هدف از چنین نکاحی شهوت رانی است نه پدید آمدن نسل و تربیت فرزند. واقعیت این است که الله در اول اسلام این نکاح را حلال قرار داده بود و سپس برای همیشه حرام شد.

مسئله: حکم ازدواج مدنی

ازدواج مدنی این است که مرد و زنی بدون در نظر داشت دین با هم ازدواج می کنند و سپس در دفاتر مخصوصی در کشورهای اروپایی این ازدواج را ثبت رسمی می کنند.

چنین ازدواجی بر اساس مساوات بین زوجین است زن مهریه و مرد مسئولیت خاصی ندارد، بر زن لازم نیست که از شوهرش اطاعت کند و طلاقی هم ندارد، به این ترتیب این یک زندگی دایمی است که فقط با مرگ از یکدیگر جدا می شوند و نفقه و سکونت بر اساس توافق زوجین خواهد بود.

چنین ازدواجی به دلیل مخالفت با شریعت اسلام که زن مسلمان اجازه می دهد با غیر مسلمان ازدواج کند و شرایط نکاح شرعی را ندارد، باطل است و هیچ یک از احکام ازدواج شرعی از قبیل حلال بودن همبستری، میراث، نسبت فرزندان و... را ندارد.



مسئله: حکم ازدواج صوری

ازدواج صوری این است که در آن ازدواج حقیقی که الله مشروع قرار داده است مد نظر نیست، بلکه ثبت ازدواج قانونی به هدف دستیابی به مصلحت خاص یا دفع مفسده‌ای می‌باشد، این بیش‌تر شبیه نکاح حلاله‌ی حرام است.

چنین ازدواجی به دلیل دروغ بودن، حيله، عدم توجه اداره ثبت به این موضوع و خارج بودن از مقاصد نکاح، از عفت، پاکدامنی و تکثیر نسل و... حرام است. این نکاح باطل است و هرچه بر باطل بنا شود باطل است و این نوع نکاح بازیچه قرار دادن احکام شریعت است.

مسئله: حکم ازدواج به نیت طلاق

ازدواج به نیت طلاق به این صورت است که مردی با زنی به این نیت ازدواج می‌کند که بعد از فارغ التحصیل شدن یا بطور مثال تمام شدن دوره‌ی کاریش در آن شهر، او را طلاق دهد. این ازدواج درست نیست؛ زیرا ازدواج به نیت طلاق، نوعی ازدواج موقت است و ازدواج موقت باطل است؛ زیرا متعه و کامجویی است که حرام می‌باشد و فریب دادن زن و خانواده‌اش است.

مسئله: حکم نکاح زن پنجم

هرکس چهار زن داشته باشد و زن پنجمی را به عقد خود درآورد، عقدش فاسد و نکاحش باطل است و باید از چنین ازدواجی دست بکشد؛ زیرا برای فرد مسلمان جایز و حلال نیست که بیش از چهار زن داشته باشد.

البته مرد مسلمان می‌تواند هرچه کنیز داشته باشد با آن‌ها همبستری نماید، هرگاه کنیزی خرید یک حیض صبر نماید تا رحمش پاک شود سپس می‌تواند که با او همبستری کند.

مسئله: حکم ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان

ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، چه اهل کتاب یا دیگر کفار، حرام است؛ زیرا زن مسلمان با عقیده‌ی توحید، ایمان و عفت خود بالاتر از مرد کافر است. اگر چنین ازدواجی اتفاق افتاد فاسد و حرام است و باید جدا شوند، زیرا مرد کافر بر زن و مرد مسلمان حق ولایت و سرپرستی ندارد.



مسئله: دوم: شرط‌های فاسدی که نکاح را باطل نمی‌گرداند

۱- اگر مردی در هنگام عقد نکاح شرط کرد که یکی از حقوق زن را ندهد مثل اینکه شرط کند که زن مهریه نداشته باشد یا حق نفقه یا حق نوبت شب نداشته باشد یا شب‌هایی که با یکی از زن‌هایش می‌ماند از زن دیگرش کمتر یا بیش‌تر باشد، نکاح صحیح اما شرط باطل و بی‌اعتبار است.

۲- اگر مردی با زنی به این شرط ازدواج نمود که مسلمان باشد، بعد مشخص شد که یهودی یا نصرانی است. یا شرط کرد که باکره باشد اما باکره نبود یا شرط کرد هیچ‌گونه عیبی نداشته باشد اما عیب داشت، اگر خواست می‌تواند ازدواج را فسخ نماید و مهریه‌ای که پرداخت کرده از زنی که فریبش داده است، پس بگیرد.

مسئله: ترمیم بکارت از دست رفته

اگر پرده‌ی بکارت زنی با همبستری یا سقوط یا پریدن و... از بین برود، ترمیم آن به هر شکل ممکن، به دلیل مفاسدی از قبیل کشف عورت مغلظه، دست زدن و نگاه کردن به آن و فراهم و آسان نمودن جنایت زنا برای زنان، در پی دارد، حرام است.

مسئله: عیب‌های معتبر در نکاح

منظور از عیب تمام ایرادهایی است که مانع یا نقص‌کننده‌ی کمال لذت و کامجویی بین زوجین است.

عیوب در نکاح بر دو نوع است

اول: عیوبی که مانع همبستری می‌شود، در مرد قطع آلت تناسلی، قطع یا کنده شدن بیضه‌ها و ناتوانی در همبستری است. اگر مشخص شد که مرد عقیم (بدون نطفه) است، زن اختیار دارد که با چنین مردی ادامه زندگی بدهد یا جدا شود؛ زیرا داشتن فرزند حق زن است. منظور از ناتوانی جنسی (عنین بودن) این است که آلات تناسلی مرد حرکت نداشته باشد و نتواند دخول کند، اگر زنی دید شوهرش این بیماری را دارد از زمان شکایت به دادگاه یک سال به مرد مهلت داده می‌شود، اگر توانست خودش را درمان و همبستری کند که شکایت زن اعتبار ندارد، در غیر این صورت زن حق دارد که نکاح با چنین مردی را فسخ نماید. اما اگر زن قبل از دخول یا بعد از آن به زندگی با مرد عنین راضی شد، حق اختیارش ساقط و بی‌اعتبار خواهد بود.



عیوب موجود در زن که مانع همبستری (دخول) می شود عبارتند از رَتَق، قَرَن و عَقْل منظور از رَتَق این است که فرج (آلت تناسلی) زن از اصل خلقت مسدود است. و منظور از قَرَن مسدود شدن عارضی فرج زن است. و منظور از عَقْل مایعی از ترشح زیاد یا در فرج زن وجود دارد که مانع لذت و کامجویی می شود.

دوم: عیوبی مانع کامجویی نمی شود اما موجب تنفر از زن یا سرایت آن عیب به مرد یا بر عکس به زن می گردد مانند: پیسی، جنون، جذام، بواسیر، زخم های عفونی، نداشتن بیضه، بیماری سل، بدبوی دهان، بدبویی بدن زخم هایی که خونی جاری در آلت زن دارد و در هریک از این عیوب برای زوجین اگر بخواهند، حق فسخ ثابت است. اما اگر با وجود عیب راضی شدند و عقد کردند، دیگر حق اختیار ندارند و اگر بعد از عقد عیب پدید آمد طرف مقابل حق فسخ نکاح را دارد.

هر زنی که شوهرش را بدون آلت تناسلی یافت یا آلت داشت اما توان همبستری نداشت، حق دارد که نکاح خود را فسخ نماید اما اگر قبل یا بعد از عقد متوجه شد و رضایت داد حق فسخ او ساقط و بی اعتبار می گردد.

وقتی نکاح به خاطر یکی از عیب های فوق و فسخ شد، اگر فسخ قبل از همبستری باشد که زن مهریه ندارد اما اگر بعد از همبستری فسخ کردند باید مهریه تعیین شد در عقد را بدهند و شوهر به کسی که او را فریب داده است مراجعه نماید و مهریه ای که پرداخت کرده بگیرد. و نکاح خنثی مشکل قبل از مشخص شدن وضعیتش درست نیست.

مسئله: ازدواج کفار با خودشان

ازدواج کفار، یهود و نصارا و با خودشان مثل ازدواج مسلمانان با خودشان است که مهریه، نفقه واجب است و طلاق و واقع می شود و زنانی مثل مادر زن و خواهر زن و که با ازدواج بر ما حرام می شود بر آن ها نیز حرام می گردد.

با دو شرط ازدواج های فاسد کفار مورد تأیید قرار می گیرد:

- ۱- در دین و اعتقاد خودشان درست باشد.
- ۲- بر ما برتری نداشته باشند اگر ادعای برتری بر ما را داشتند، ما با آنچه الله به حق به نازل کرده است، بر آنان حکمرانی خواهیم نمود.



مسئله: روشی ازدواج کفار

اگر کسی از کفار قبل از عقد به ما مراجعه کرد، با ایجاب و قبول و حضور یا رضایت ولی و دو شاهد عادل از مسلمانان همسرش را عقد می‌کنیم.

و اگر بعد از عقد نکاح بین خودشان مراجعه نمودن و در زن موانع نکاح وجود نداشت، همان نکاح خودشان را تأیید می‌کنیم اما اگر در زن یکی از موانع نکاح وجود داشت آن‌ها را از یکدیگر جدا می‌کنیم.

اگر زن کافری مهریه‌اش مشخص شده و تحویل گرفته بود - مهریه‌اش چه درست و چه فاسد - مانند: شراب، خوک و... که معتبر است و او می‌رسد. اما اگر مهریه خود را نگرفته بود؛ اگر مهریه‌ای درستی بود بگیرد اما اگر مهریه‌ای فاسد تعیین کردند یا مهریه تعیین نکرده بودند، به او مهر مثل صحیح مثل زن مسلمان، تعلق می‌گیرد.

مسئله: حکم مسلمان شدن یکی از زوجین کافر

اگر مرد و زن کافری یا مردی که زن اهل کتاب دارد، مسلمان شدند، بر نکاح خود باقی می‌مانند. اگر مردی غیر اهل کتاب قبل از همبستری مسلمان شود، نکاح‌شان باطل می‌شود. اگر زن کافر قبل از همبستری مسلمان شود نکاح‌شان باطل می‌گردد، ازدواج زن مسلمان با کافر جایز نیست.

اگر یکی از زوجین کافر بعد از همبستری مسلمان شوند نکاح موقوف می‌ماند؛ اگر مرد مسلمان شود و تا قبل از اتمام عده زنش نیز مسلمان شود که زنش می‌ماند اما اگر زن کافر مسلمان شود و عده‌اش به پایان برسد و شوهرش مسلمان نشود، می‌تواند با مردی مسلمان ازدواج کند و اگر شوهر کافرش را دوست داشت می‌تواند صبر کند، اگر مسلمان شد که بدون تجدید نکاح و عقد و مهریه زنش خواهد ماند البته تا مسلمان نشود، اجازه ندهد که با او همبستری کند. اگر مسلمان نشد پس از پایان عده می‌تواند با مردی مسلمان ازدواج نماید.

مسئله: نکاحی که یکی از زوجین مرتد شود

وقتی زوجین یا یکی از آن دو مرتد شوند، اگر قبل از همبستری باشد، نکاح باطل می‌گردد اما اگر بعد از همبستری باشد، نکاح تا پایان عده موقوف است، اگر در این مدت توبه کند که نکاح باقی می‌ماند ولی اگر توبه نکند، بعد از پایان عده از زمان ارتداد، نکاح فسخ می‌شود.



مسئله: صورت‌های مسلمان شدن شوهر

۱- اگر مردی مسلمان شود که زنش اهل کتاب باشد، نکاح باقی می‌ماند اما اگر زن کافر غیر اهل کتاب داشته باشد، اگر مسلمان شود که نکاح‌شان باقی می‌ماند در غیر این صورت باید از او جدا شود.

۲- اگر مردی مسلمان شود که بیش از چهار زن داشته باشد و مسلمان شوند یا اهل کتاب باشند، چهار تا را انتخاب نماید و دیگران را رها کند.

۳- اگر مردی مسلمان شود که دوتا خواهر زنش باشند یکی را انتخاب کند و دیگری را رها کند، اگر با زنی و عمه یا خاله‌اش ازدواج کرده باشد یکی را انتخاب نماید. و هرکس مسلمان شود بر او احکام اسلامی نکاح و غیره جاری می‌شود.

مسئله: صداق (مهریه)

صداق (کابین یا مهریه): به مالی گفته می‌شود که در برابر عقد ازدواج به زن داده می‌شود.

مسئله: فقه صداق (مهریه)

اسلام مقام زن را بالا برده و در برابر حق همسری برایش مهریه را فرض قرار داده است و این را به عنوان حقی بر مرد تعیین نموده که محترمانه آن را به زنش پرداخت نماید تا جبران خاطر و احساس قدر دانی و عوضی در برابر کامجویی برای زن باشد تا دلش خوش و شاد گردد که مدیریت و برتری مرد را بر خودش بپذیرد.

مسئله: پرداخت مهریه زن

۱- اسلام با فرض قرار دادن مهریه‌ی شایسته‌ی زن بر مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید، زن را مورد احترام و بزرگداشت قرار داده است تا خودش را برای همسری با وی آماده کند. الله تعالی می‌فرماید: (وَقُلُوا لِهَيْسَ آعَصْ دُخَعْنَ كُذْلَةً) [النساء: ۴] «و مهریه زنان را به عنوان هدیه (و فریضه‌ای الهی) با طیب خاطر به آنان بدهید».

۲- برای زن جایز نیست که مهریه‌ی خود را به شوهرش بدهد؛ زیرا این از رسم‌های ظالمانه‌ی جاهلیت و مخالف شریعت اسلام است که بر زنان ضرر بسیار بزرگی دارد، البته چنین ازدواجی اگر با رعایت شرایط شرعی باشد، صحیح است و فرزندان حاصل از چنین ازدواجی شرعا ایرادی ندارند.



مسئله: اندازه صدق (مهریه) زن

۱- سنت است که مهریه زن کم باشد و بهترین مهریه همان است که پرداخت آن آسان باشد و چه بسا که مهریه گران و سنگین موجب تنفر مرد از همسرش شود اما اگر به حد اسراف و فخر فروشی برسد، حرام است؛ زیرا در پرداخت بر مرد سخت خواهد بود تا جایی که ممکن است زیر بار قرض برود و دست نیاز به سوی این و آن دراز کردن کند. و آسان گرفتن در مهریه از بزرگ‌ترین اسبابی است که برکت می‌آورد و ازدواج‌های مورد تأیید شریعت زیاد خواهد شد.

و مهریه دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم چهار صد درهم معادل تقریبی (۱۱۰) ریال سعودی بوده است، این درحالی است که رسول الله ج اُسوهی حسنه برای ماست، البته باید اختلاف زمان و تغییر قیمت کالاها و هزینه‌ها را در نظر داشته باشیم، همان طور که در این دوران شاهد این تغییرات هستیم. از الله می‌خواهیم که گرانی قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه‌ها را از ما دفع نماید و شرایط ازدواج پسران و دختران ما را آسان نماید.

۳- مهریه زیاد که از حد نگذرد، جایز است؛ زیرا اصل بر جواز است.

مسئله: انواع مهر

هرچه پول به حساب می‌آید درست است که از آن مهریه پرداخت شود، اگر چه کم باشد. و سقف خاصی برای حد اکثر مهر وجود ندارد، اگر مردی فقیری و دست تنگ باشد، جایز است که مهریه زن را کار سودمندی برای زن تعیین کنند مثل: آموزش قرآن، کار خدماتی برای زن انجام دهد و

و برای مرد جایز است که کنیز خود را آزاد و با او ازدواج نماید و مهریه‌ی او را آزادی‌اش قرار دهد.

مسئله: وقت پرداخت مهر

مستحب است که اول عقد تمام مهریه زنش را پرداخت نماید و جایز است که بعداً بدهد یا قسمتی از مهر را نقداً پرداخت نماید و بقیه را بعداً بدهد. اگر در هنگام عقد مهریه را تعیین نکرده باشند عقد صحیح است و مهر مثل واجب است و اگر هر دو بر چیز کمی راضی شدند هم درست است. و زن با عقد، مالک مهریه خود می‌شود و بعد از خلوت و همبستری کردن کاملاً مهریه مال خودش خواهد بود.



مسئله: گرفتن از مهریه زن

مهریه حق زن و بر مرد واجب است که در برابر کامجویی از زن به او پرداخت نماید و برای کسی جایز نیست که از او بگیرد مگر با رضایت خودش، البته تنها پدرش می‌تواند مقدری که زن متضرر و محتاج نشود، بدون اجازه‌اش بردارد.

مسئله: مقدار مهریه زنی که شوهرش را از دست می‌دهد

اگر بعد از عقد و قبل از همبستری یا خلوت شوهر بمیرد درحالی که برایش مهریه‌ای تعیین نکرده باشند، برایش مهریه‌ی مثل مهریه خویشاوندانش می‌رسد و باید عده بگذراند و از شوهرش ارث می‌برد اما اگر قبل از همبستری درحالی که برایش مهریه تعیین کرده بودند، بمیرد نصف مهریه به او می‌رسد و اگر مهریه‌ی خاصی تعیین نکرده باشند، مهریه‌ای ندارد اما برایش کالایی بر حسب توان بدهند.

و برای کسی که در نکاحی باطل مثل زن پنجم، ازدواج در عده، همبستری به شبه و.... مهر مثل واجب است.

اگر زوجین در مورد اندازه‌ی صداق یا نوع صداق اختلاف کنند، قول شوهر با قسمش معتبر است. اما اگر در مورد پرداخت و عدم پرداخت اختلاف کنند و هیچ کدام دلیل معتبر نداشته باشند، قول زوجه معتبر است.

مسئله: اعلان نکاح

۱- اعلان نکاح بین مردان و زنان سنت است و جایز است که دختران کوچک دف بزنند و آواز بخوانند، به شرط این‌که در متن شعر یا سرودی که می‌خوانند وصف زیبایی‌های زن، کلمات فتنه انگیز، گناه، شرک و.... نباشد.

۲- مخلوط بودن زن و مرد در جلسات ازدواج و جایز نیست. و حتی رای داماد جایز نیست که نزد عروسی که بین زنان نامحرم بی‌حجاب است و صورت‌شان پوشیده نیست برود و با همسرش بین آن‌ها بنشیند؛ زیرا برای همه فتنه در پی دارد.

۳- در ازدواج و اسراف در غذا، نوشیدنی‌ها، خرید لباس و.... حرام است.

الله تعالی می‌فرماید: (تَبَيَّنَ آدَمُ دُؤَابِيَّتَ كُتْمٍ يَدِيكَ هَرِي دِ وَكُؤَا وَاشْبُؤَا وَلَتُؤِي وَلِيَّؤُهُ لَ يَبَّ لَامُؤِي ي ۲) [الأعراف: ۳۱]. «ای فرزندان آدم! به هنگام رفتن



به مسجد (و در هر نمازی) زینت خود را بر گیرید (و لباس‌های شایسته بپوشید) و بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید، قطعاً الله اسراف کاران را دوست ندارد».

۴- آواز خواندن با متن شعری که قسمت‌های فتنه انگیز بدن زن و گیسوانش را توصیف می‌کند و زنان را در معرض فتنه و فساد قرار می‌دهد، جایز نیست.

و استفاده از آلات موسیقی مانند عود، نی و... در عروسی و... حرام است.
و حرام است که نوازندگان و خوانندگان زن و مرد را در جلسه عروسی و... بیاورند.

مسئله: حکم عکس گرفتن در عروسی و...

نقاش و عکس گرفتن انواع مختلفی دارد:

اول: نقاش‌هایی که با دست می‌کشند و بر دو نوع است:

۱- نقاشی کشیدن از غیر جان‌داران؛ مانند: کوه‌ها، دریاها، درختان و... این نوع نقاشی‌ها جایز است.

۲- نقاشی موجودات جان دار مانند: انسان، حیوانات و ... این نوع نقاشی حرام است، فرقی ندارد که مورد احترام یا بدون هیچ ارزش خاصی باشد.

دوم: عکس گرفتن با دستگاه‌ها و دوربین‌های عکاسی و این نیز بر دو نوع است:

۱- عکس گرفتن از موجودات غیر جان دار؛ مانند: کوه‌ها، درختان و... این جایز است.

۲- عکس گرفتن از موجودات جان دار مانند: انسان، حیوانات و ... همه این‌ها حرام است اما گرفتن عکس برای ضرورت مانند کارت شناسایی، گذرنامه، امور پزشکی، امنیتی و... جایز است.

عکس گرفتن از مجلس عروسی و... از مردان یا زنان یا مخلوط با هم، حرام است و تحریم فیلم‌برداری زشت‌تر است و بدتر و زشت‌تر از این فروختن این فیلم‌ها در بازارها برای عموم مردم است؛ زیرا فساد بزرگی در پی دارد.

حکم برداشتن ابرو (و موهای صورت زنان)

سه نوع مو در بدن وجود دارد:

اول: موهایی که تراشیدن و برداشتن آن‌ها منع شده است مثل ریش، ابرو و موی سر زن.

دوم: موهایی که دستور داده شده که کوتاه و برداشته شود؛ سبیل، موی زیر بغل و زیر ناف.



سوم: موهایی که در مورد آن‌ها امر و نهی نشده است؛ موهای بقیه بدن مانند موی سینه، بازوها و ساق پاها، این موها بر حال خودشان گذاشته شوند مگر در حالت نیاز جایز است که برداشته شود البته به شرطی جایز است که برداشته شود که به بدن ضرر نداشته باشد و هدف مرد مشابهت به زنان یا کفار نباشد، در چنین مواردی جایز است که برداشته شود و این حکم برای زنان نیز به همین صورت است.

مسئله: غسل و وضوی کسی که موهایش را رنگ کرده است

رنگ زدن مو بر سه نوع است:

اول: استفاده از رنگ‌های گیاهی مانند: حنا، کتم (وسمه یا برگ نیل) و... این‌ها صرف رنگی است که مانع رسیدن آب غسل و وضو به مو نمی‌شود، بنابراین استفاده این رنگ‌ها ایرادی ندارد.

دوم: رنگ‌های معدنی که از کبریت، سرب و مس است.

سوم: رنگ‌هایی که مو را سفید (دوکلره) و رنگی ترکیب از سرخ و سیاه می‌کنند.

اگر این رنگ‌ها دارای جرم باشد که مانع رسیدن آب به مو بشود که نگه داشتن این رنگ‌ها بر روی موها جایز نیست اما اگر نازک باشد طوری که لایه‌ی ضخیمی روی مو ایجاد نمی‌کند، نگهداشتن آن جایز است.

مسئله: احکام آرایش زن مسلمان

برای زن مسلمان پوشیدن لباس زیبایی که بدنش را بپوشاند، مشروع است. و برای زن پوشیدن کت و شلوار (یا بلوز و شلوار) در جلوی مردان و زنان جز برای شوهرش جایز نیست؛ زیرا بدنش نمایان می‌شود و نامحرمان را به فتنه می‌اندازد و مشابهت به کفار است و با عفت و شخصیت زن منافات دارد.

و استفاده از رنگ‌های شیمیایی به دلیل خودنمایی و تشبیه به کفار حرام است.

و رنگ زدن موی سفید با حنا و وسمه سنت است و نیز رنگ زدن مو با رنگ طبیعی آن سیاه باشد یا زرد و ... ایرادی ندارد.

استفاده از وسایل آرایش که اجزای بدن مرده به دست آمده باشد، حرام است هر چند طوری قابل تغییر باشد که هیچ اثری از آن بجا نماند؛ زیرا اصل بر این است که فروختن آدم آزاد چه مرده یا زنده، حتی اگر کافر باشد، حرام است.



و برای زنان پوشیدن طلا و ابریشم جایز و برای مردان حرام است. و رنگ زدن ناخون زنان با رنگ‌هایی که مانع رسیدن آب نشود مانند حنا و... و نیز برداشتن مویی که در صورت زن و جاهای دیگر درمی‌آید جایز است.

برای زنان پوشیدن کفش پاشنه بلند به دلیل مشابهت با کفار و بی‌حجابی و خودنمایی که الله تعالی منع کرده، ثبوت مضر بودن آن از نظر پزشکی، حرام است.
و زنان از پوشیدن نقاب و روبند گشاد که منجر به امور ناجایز می‌شود، خودداری کنند، و اکنون این امر منجر اموری شده و شرارت و فتنه با این پدید آمده است.

بر زنان حرام است که آبروی خود را بر دارند و موی مصنوعی به موهای خود وصل نمایند، خالکوبی کنند، آبروان خود را باریک نمایند، تغییرات مصنوعی در دندان‌های خود پدید آورند و بین‌شان را فاصله بیندازند چسپاند پلک چشم مصنوعی و رقص زنان با مردان و بلند گذاشتن ناخون بیش از چهل روز، به دلیل مخالفت با فطرت، حرام است.

پوشیدن کلاه گیس اگر به هدف بر طرف نمودن عیب باشد مثل کسی که کچل باشد یا زنی بی‌مو و کچ است، پوشیدن آن برای چنین افرادی جایز است اما اگر برای زیبایی باشد، جایز نیست و فرقی ندارد که آن کلاه گیس از موی، مسلمان، کافر یا حیوان باشد.

و حرام است که زنان لباس مردان یا لباس شهرت و تکبر و هر لباسی که در آن اسراف، خودنمایی، بی‌حجابی و بدن‌نمایی (لخت و عریان) باشد، بپوشند.

مخلوط بودن زن و مرد در جلسات، مناسبت‌ها، مدارس، محل کار و... به دلیل فتنه‌های بزرگ برای مردان و زنان، حرام است.

مسئله: استفاده از عدسه چشمی دو حالت دارد

اول: مرد یا زن از عدسه چشمی به خاطر بهتر شدن بینایی استفاده می‌کند، اگر ضرر نداشته باشد، جایز است و نیز اگر چشم معیوب و زشت است برای زیبایی آن استفاده از عدسه ایرادی ندارد.

دوم: استفاده از عدسه صرفاً برای زینت، جلب توجه یا به قصد مباحثات و فخر فروشی یا به هدف فتنه، تحریک و کلک زدن از عدسه استفاده می‌کند که این نیز حرام است.

مسئله: جراحی زیبایی

زیبایی و زیبا نمودن را همه دوست دارند و الله زیبا است و زیبایی را دوست دارد.



منظور از عمل جراحی زیبایی پزشکی این است که به هدف زیاتر شدن بدن انسانی که به هر علتی ناقص، معیوب و یا عضوی از او تلف شده جراحی زیبایی می‌کند. و عیوب بدن انسان بر دو نوع است:

اول: عیوبها و زشتی‌هایی که در بدن انسان قبل از تولد پدید می‌آید مانند: شل و فلج بودن دست و پا و....

دوم: عیوب‌های که با حوادثی مانند: سوختگی یا تصاف و پدید می‌آید. در تمام این عیوب جراحی زیبایی جایز است؛ زیرا درمان بیماری به حساب می‌آید که مداوا کردن بیماری را الله تعالی جایز قرار داده است؛ زیرا هدف بر طرف نمودن ضرر است که زیبایی و قشنگی با درمان بیماری به دست آمده است.

اما جراحی زیبایی مانند: جراحی بینی با کوچک‌تر نمودن آن یا جراحی صورت و.... این‌ها به دلیل تغییر خلقت الهی نه بر طرف نمودن عیب، حرام هستند.

مسئله: ولیمه‌ی عروسی

ولیمه عروسی: دعوتی که به مناسبت ازدواج داده می‌شود به آن ولیمه می‌گویند. وقت ولیمه

دادن ولیمه در هنگام عقد یا بعد از عقد، قبل از زفاف یا بعد از آن بر حسب عرف و رسم مردم در شب یا روز در منزل داماد یا عروس یا جایی دیگر جایز است.

مسئله: حکم ولیمه

- ۱- بر داماد واجب است که به مناسبت عروسی خود ولیمه بدهد و سنت است که ولیمه در حد یک گوسفند یا بیش‌تر بر حسب توانایی مالی باشد و اسراف در ولیمه و حرام است.
- ۲- سنت است که در عروسی افراد صالح فقیر یا ثروتمند را دعوت نمایند و با هر نوع غذای حلال پذیرایی کنند و حرام است که در عروسی فقط ثروتمندان دعوت شوند.
- ۳- مستحب است که بزرگان و ثروتمندان در مخارج مجلس دعوتی عروسی همکاری کنند.



مسئله: حکم قبول کردن دعوتی عروسی

در قبول کردن دعوتی عروسی؛ قدر دانی از دعوت کننده، شاد نمودن قلبش، خوشحال نمودنش، برقرار نمودن پیوند خویشاوندی، محکم تر شدن روابط برادری، عمیق تر شدن روابط دوستی و محبت است.

اگر کسی که به مجلس عروسی دعوت می کند مسلمان باشد، مستقیم خود فرد را دعوت کرده باشد، عذر بیماری، کاری و... نداشته باشد و در آن عروسی امور منکر نتواند جلویش را بگیرد، وجود نداشته باشد و ضرر و مشقتی برایش نباشد، واجب است. ابوهیریه س روایت می کند که رسول الله ج فرمود: (هر گاه یکی از شما را دعوت کردند، باید اجابت کند؛ اگر روزه بود دعای خیر کند و اگر روزه نبود، بخورد).^۱

مسئله: برخی از آداب حضور در مجالس

۱- در هنگام ملاقات با برادر مسلمان چه در مسیر راهی یا بازار و... هر جا باشد، سلام نمودن و مصافحه سنت است. و در هنگام بازگشت از سفر سلام کردن و بغل کشی سنت است.

۲- هنگام ورد به مجالس عمومی سنت است که بدون مصافحه بر همه یکبار سلام کند؛ زیرا پیامبر وقتی وارد مجالس می شد بدون مصافحه بر همه سلام می کرد و در آخر مجلس می نشست.

۳- برای کسی که درحالی قصد خورد یا نوشیدن چیزی دارد که دو نفر، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ اوست و می خواهد از آن دو نیز پذیرایی کند، سنت است که از سمت راست شروع نماید، حتی اگر کوچک تر هم باشد.

۴- در هنگام پذیرایی از مجالس با آب (نوشیدنی)، غذا یا بخور (خوشبویی) سنت است که از بزرگ تر شروع و سپس از سمت راست کسی پذیرایی می کند تا آخرین فرد مجلس سپس از سمت راست فرد بزرگ تر.

مسئله: حضور در ولیمه ای که در آن منکر وجود دارد

اگر فردی به عروسی دعوت شد که در آن منکر وجود دارد و می داند می تواند جلوی منکر را بگیرد، برود و مانع منکر شود، اما اگر نمی توان جلوی منکر عروسی را بگیرد، نرود. و اگر

۱. مسلم (ش: ۱۴۳۱).



فردی به عروسی دعوت شد و در آن منکر بود جلوی آن را بگیرد اگر نمی‌توانست مجلس عروسی را ترک کند. ولی اگر خبر شد که در این عروسی منکر وجود دارد و خودش ندید و صدای منکر را هم نشنید بین ماندن و رفتن مختار است.

مسئله: خوردن از غذای ولیمه

خوردن از غذای عروسی مستحب است و اگر کسی روزه بود و به عروسی دعوت شد، برود و برای صاحب عروسی دعای خیر کند و برگردد. اما اگر کسی روزه نفلی دارد مستحب است که روزه‌اش را بخورد تا دل برادر مسلمانش را به دست آورد و او را خوشحال نماید و بعد از غذا خورد دعا کند و برگردد.

مسئله: دعای مجلس عروسی

برای کسی که به مجلس عروسی می‌رود مستحب است که برای صاحب عروسی از دعاهای ثابت از پیامبر الله دعا کند، برخی از این دعاها عبارتند از:

۱- «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ»^۱ (پروردگارا! در روزی‌شان برکت ده و آنان را ببامرز و بر آنان رحم کن).

۲- «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ سَقَانِي»^۲ (الهی! کسی را که به من غذا داده غذا بده و کسی را که به من آب داد به آب بده).

۳- «أَفْطَرُ عَنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلْتُ طَعَامَكُمُ الْإِبْرَارُ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ»^۳ (در نزد شما روزه‌داران افطار نموده و نیکوکاران طعام شما را خوردند و فرشتگان بر شما درود فرستادند).

مسئله: آداب روز بعد از زفاف

برای داماد مستحب است که صبح روز بعد از شب عروسی به خانه‌ی خویشاوندانش که به عروسی‌اش آمده‌اند، برود و سلام و دعا [و از آن‌ها تشکر نماید] و آن‌ها نیز با سلام، تبریک ازدواج و دعا جوابش را بدهند.

و بر خویشاوندان عروس مستحب است که به خانه عروس بروند و با سلام و تبریک ازدواج برایش دعای خیر کنند.

۱. مسلم (ش: ۲۰۴۲).

۲. مسلم (ش: ۲۰۵۵).

۳. صحیح: أبوداود (ش: ۳۸۵۴) و این متن ابوداود است، ابن ماجه (ش: ۱۷۴۷).



مسئله: پذیرایی از علما و افراد آبرومند

دعوت کردن افراد آبرومند و صالح از سنت پیامبران و اخلاق بزرگان است.

مسئله: حقوق همسر

زندگی زناشویی آداب و حقوقی برای هردو طرف دارد: منظور این است که هریک از زوجین نسبت به دیگری حقوق و وظایفی دارد که باید رعایت کند تا در زندگی زناشویی خوشبختی محقق گردد، زندگی سر و سامان بگیرد و برای خانواده گوارا شود.

حقوق زن بر شوهرش

۱- وظیفه‌ی مرد است که نفقه، پوشاک و مسکن زن و فرزندانش را به خوبی فراهم کند. و باید خوش اخلاق، در زندگی و معاشرت نیک رفتار باشد، با زنش با لطف و به نرمی و خوشرویی رفتار نماید، در هنگام ناراحتی زنش بردبار باشد و هرگاه خشمگین شود سعی کند او را آرام و راضی کند، اذیت و آزارهایش را تحمل کند. اگر بیمار شد به درمانش اهمیت بدهد، در کارهای خانه با او همکاری کند، او را به انجام عبادات و ترک حرام‌ها دستور دهد.

۲- بر مرد واجب است که به زنش، مسایل دینی را اگر نمی‌داند یا سهل انگار است، آموزش دهد و او را به کاری که فراتر از توانش باشد، مجبور نکند، و او از چیزهای مباهی که می‌خواهد و در توان مرد است، محروم نکند، احترام خانواده‌اش را داشته باشد و او را از رفت و آمد با آن‌ها منع نکند.

۳- وظیفه‌ی مرد است که از زنش در هر وقت و هر حال کامجویی مباهی کند که به زن ضرر نداشته باشد و یا او را از عبادت‌های فرض باز ندارد و او را از دوست داشتن‌های حلال فطری محروم نکند.

۴- واجب است که هرگاه مرد غذا خورد به همسرش نیز بدهد و هرگاه لباس نیاز داشت برای همسرش بخرد، به صورتش نزند، زنش را بی‌خودی سرزنش نکند، او را جز در رختخواب ترک نکند، جلوی بچه‌هایش او را سرزنش ننماید و دل او را جلوی دیگران نشکند.

۵- اگر مرد و زنی با رعایت شرایط شرعی ازدواج کردند و سپس زن از حق نوبت شب خود، حق نفقه و مسکن گذشت، این ازدواج شرعی است و زوجین می‌توانند به زندگی زناشویی خود ادامه دهند.



حقوق مرد بر زنش

۱- وظیفه‌ی زن است که شوهرش را خدمت، خانه‌اش را منظم و مرتب، امور خانه را مدیریت، فرزندان‌ش را تربیت و شوهرش را نصیحت کند و خیرخواه او باشد.

۲- وظیفه‌ی زن است که در نفس خودش و مال و خانه‌ی شوهرش محافظ و امانت‌دار باشد و با شوهرش به خوشرویی و تبسم رفتار نماید و خود را برای شوهرش آرایش نماید.

۳- وظیفه‌ی زن است که همواره احترام شوهرش را داشته باشد و از او قدردانی نماید و به خوبی با او معاشرت کند. هرگاه او را به رختخواب فراخواند اجابت کند و برود و شرایط راحتی را برایش فراهم نماید و سعی کند که شوهرش را خوشحال نماید تا در خانه احساس خوشبختی و راحتی کند.

۴- وظیفه‌ی زن است که از شوهرش در اموری که خلاف فرمان الهی نباشد، اطاعت کند و باید زن از کارهایی که موجب ناراحتی شوهرش می‌شود، خودداری و دوری کند و بدون اجازه از خانه شوهر بیرون نشود، اسرار شوهرش را فاش نکند، بدون اجازه مال شوهرش را خرج نکند، کسی را که شوهرش دوست ندارد، به خانه‌اش راه ندهد، احترام خویشاوندان شوهرش را همواره داشته باشد و در زمان بیماری و ناتوانی و نیاز به شوهرش کمک کند.

به این ترتیب متوجه می‌شویم که زن در خانه شوهرش و جامعه مسئولیت بزرگی به عهده دارد که از مسئولیت کار کردن مرد در خارج از خانه کم‌تر است. و کسانی که می‌خواهند زن را از خانه‌اش و محیط مادری کردنش بیورند تا در بازارها و.... با مردان کار کنند و مزاحم همدیگر باشند، به طور قطع از شناخت مصلحت‌های دین و دنیا منحرف و بسیار دور است و همین‌ها بودند که دیگران جوامع خود را فاسد کردند.

برای هریک از زوجین حرام است که در انجام وظایف خود کوتاهی یا تأخیر کنند یا با ناراحتی، منت گذاشتن و آزار دادن کاری کنند.

مسئله: همبستری در زمان حیض

۱- برای مرد حرام است که در عادت ماهیانه با زنش همبستری کند، اگر کسی همبستری کند، مرتکب گناه بزرگی شده و از حدود الهی تجاوز کرده و و قوانین الهی را زیر



پا نموده است و باید توبه و استغفار نماید و زنی هم که به شوهرش چنین اجازه‌ای داده است، باید توبه کند.

۲- برای مرد حرام است که از راه مقعد با زنش همبستری کند و الله به مردی که با زنش از مقعد همبستری کرده است، نگاه نمی‌کند و مقعد محل خروج نجاست و تنفر است.

۳- وقتی زن از عادت ماهیانه پاک شود و غسل کند شوهر می‌تواند با او همبستری نماید.

مسئله: احکام زن دوم

۱- هر مردی که در ازدواج مجدد با دختر باکره‌ای ازدواج نماید، سنت است که هفت شب نزد او بماند و سپس نوبت شب را بین زن‌هایش تقسیم نماید. اما اگر ازدواج مجدد با زن بیوه باشد، سه شب نزد او بماند و سپس نوبت شب را بین زنانش تقسیم کند و اگر خواست هفت شب نزد همسر جدید بیوه‌ی خود بماند و سپس به همین اندازه نزد دیگر همسرانش برود و بعد از آن نوبت را بین همسرانش تقسیم نماید.

۲- همسر باکره بر خلاف بیوه، برای شوهرش غریبه است و به خاطر جدایی از خانواده‌اش احساس غربت و تنهایی می‌کند به همین دلیل نیاز بیش‌تری به همراهی و انس گرفتن برطرف شدن ترس و وحشت دارد.

مسئله: جمع همسران در یک منزل

در اصل باید مرد برای هریک از همسرانش خانه‌ی مستقلی فراهم نماید و جایز نیست که همسران متعددی را در یک منزل جمع کند مگر با رضایت خودشان؛ زیرا حسادت بین زنان شدید است و با جمع کردن زنان در یک منزل این حسادت بیش‌تر خواهد شد، به ویژه در زمانی که فرزندان زیاد شوند. به این ترتیب برای شوهر بهتر این است که برای هریک از همسران خود منزلی فراهم نماید و به نوبت نزد همسرانش برود و نیز جایز است که برای خودش منزلی بگیرد و همسرانش نزد او بیایند.

و برای شوهر جایز نیست که دو همسر را در یک منزل نگهدارد مگر با رضایت‌شان و مرد حق ندارد با یکی از همسرانش به مسافرت برود مگر با قرعه کشی، اگر در یک سفر یک همسرش را برده است در سفر دیگر هُوَ ویش را ببرد.



و هرکس دو زن داشته باشد یکی را بر دیگری ترجیح دهد، روز قیامت درحالی حشر می‌شود که نیمی از بدنش فلج خواهد بود.

مسئله: عدالت بین زنان

واجب است که مرد در نفقه، مسکن، رفتار و نوبت شب بین همسرانش عدالت را رعایت کند. البته در همبستری رعایت عدالت واجب نیست اگر ممکن باشد، بهتر است که در همبستری هم عدالت را رعایت نماید و اگر قلباً یکی را بیش‌تر دوست داشته باشد ایرادی ندارد؛ زیرا به اختیار خودش نیست. البته باید تلاش کند خودش را به رعایت عدالت هرچه بهتر نزدیک نماید و در آنچه در اختیار دارد، از الله بترسد.

مسئله: احکام تقسیم نوبت شب بین همسران

۱- بر هر مرد صاحب تشخیص، بیمار یا سالم، واجب است که در تقسیم، نوبت شب را رعایت کند، اگر مرد بیمار بود و رعایت نوبت شب سخت بود از همسران خود اجازه بگیرد که در خانه‌ی یکی از آنها بماند، اگر قبول نکردند قرعه‌کشی نماید و نزد یکی بماند.

۲- اگر یکی از زنان با هماهنگی شوهرش نوبت خود را به هُووی خود بخشید یا اختیار را به شوهرش داد که به جای او نزد یکی دیگر از همسرانش برود، ایراد ندارد.

۳- اگر مردی چند همسر دارد، می‌تواند در روز به خانه‌ی یکی از زنانش که نوبتش نیست برود و بدون همبستری با او بازی و نماید و احوالش را بپرسد و شب به خانه آن همسرش برود که نوبتش است.

۴- اگر زنی بدون اجازه‌ی شوهرش به مسافرت برود یا از رفتن به مسافرت با شوهرش سرباز زند یا شب در رختخواب با شوهرش نخوابد؛ زیرا نافرمان است از نوبت شب و نفقه محروم می‌گردد.

۵- اگر مردی که بیش از یک زن دارد به زندان بیفتد [و به اصطلاح بند باز باشد که می‌تواند به خانه بیاید] اگر ممکن بود نوبت را رعایت نماید. اما اگر ممکن نبود رعایت نوبت ساقط می‌شود، اگر می‌توانست در برخی شب‌ها به خانه بیاید عدالت بین همسرانش را رعایت کند.

اگر زن به زندان بیفتد و برای شوهرش امکان رفتن به نزدش وجود داشته باشد، عدالت را رعایت کند اما اگر ممکن نباشد، حق این زن ساقط می‌شود.



- ۶- اگر زنی دیوانه باشد باید نوبتش را رعایت کند به شرط این که در امان باشد، اما اگر دیوانگی اش به حدی باشد که برای شوهر امنیتی نباشد، نوبتی ندارد.
- ۷- اگر مردی با همسرانش به مسافرت برود باید در مسیر راه در هنگام استراحت - کم یا زیاد- وقت خود را بین همسرانش تقسیم نماید. اگر در جایی چند روز ماندند، مثل زمان مقیم بودن نوبت شب را رعایت کند.
- ۸- اگر مردی با یکی از زنانش به قید قرعه مسافرت نمود در هنگام بازگشت شب‌هایی را که با این زنش بوده قضایی ندارد که نزد دیگر همسرانش بماند بلکه نوبت را از همان زمان قبل سفر به ترتیب رعایت کند.
- ۹- اگر زنی بدون اجازه‌ی شوهرش به مسافرت برود، نوبتی ندارد و اگر به اجازه‌ی شوهر به سفر حج یا عمره یا برود نوبتی ندارد. اما اگر با اجازه‌ی شوهر برای انجام کار شوهرش برود در هنگام بازگشت به تعداد شب‌هایی که نبوده نزد این زنش بماند. اما اگر با اجازه شوهر برای انجام کار دیگران برود نوبت ندارد.
- ۱۰- زن اهل کتاب نیز در تقسیم نوبت حکم زن مسلمان را دارد اما کنیز، نوبت خاصی ندارد.

مسئله: وقت معتبر در تقسیم نوبت بین زنان

کسی که روز کار است شب را بین زنانش تقسیم کند و کسی که شب کار است روزها را بین زنانش تقسیم نماید.

در تقسیم برای زن اگر پاک یا عادت ماهیانه باشد، نزدش برود. اگر زنان خودشان توافق کردند که در هنگام عادت ماهیانه یا بیماری شوهر نزدشان نرود جایز است. در تقسیم نوبت برای زن بزرگ سال و کم سن سال فرقی ندارد. البته اگر خود زن از نوبت خود گذشت، سهمی در نوبت شب ندارد. و زن مطلقه رجعی نوبتی ندارد.

مسئله: بازگشت شوهر از مسافرت

برای شوهر سنت است که با بدنی تمیز، لباسی زیبا، بوی خوش و چهره‌ی خندان به خانه برگردد.



و سنت است که شوهر بی‌خبر و ناگهانی به خانه بر نگردد، بلکه به خانواده‌اش اطلاع دهد که چه زمانی می‌رسد، تا زنش با بهترین آرایش از شوهرش استقبال کند و موی خود را شانه زند و خود را آرایش نماید.

مسئله: کسی که از همسرش تقاضای همبستری دارد و قبول نمی‌کند

بر زن حرام است که تقاضای همبستری شوهرش را رد کند مگر با عذر معتبر شرعی.

مسئله: حکم مصافحه با زن بیگانه (نامحرم)

مصافحه و خلوت نمودن با زن بیگانه حرام است و منظور از زن بیگانه کسی است که همسر و محرم مرد نباشد.

و منظور از محرم مرد، زانی هستند که ازدواج با آن‌ها با رابطه نسبی یا رضاعی یا مصاهرت (روابط ازدواج) حرام ابدی باشد.

۱- بر برادران، عموها، دایی‌ها، پسر عموها، پسر خاله‌های مرد مانند دیگر نامحرمان بیگانه جایز نیست که با همسران برادران، عموها، دایی‌ها، پسر عموها، پسر خاله‌های خود مصافحه نمایند؛ زیرا این‌ها محرم زن مرد نیستند.

۲- برای هیچ مرد جوان یا پیر جایز نیست که با زن بیگانه و نامحرمی برابر است که جوان یا پیر باشد، با پرده یا بدون پرده مصافحه نماید و بدتر از این بوسیدن است.

۳- بر زن مسلمان حرام است که با مردان بیگانه و نامحرم مصافحه نماید و نیز بر زن حرام است که به تنهایی با مردی نامحرم مانند: راننده و سوار ماشین شود.

مسئله: مسافرت زن بدون محرم

بر زن مسلمان حرام است که بدون محرم به مسافرت برود، فرقی ندارد که مسافرت با ماشین، هواپیما، کشتی، قطار یا دیگر وسایل نقلیه باشد.

مسئله: شرایط حجاب شرعی

برای حجاب شرعی رعایت شرایط ذیل الزامی:

حجاب شرعی آن است که تمام بدن زن را بپوشاند، با پارچه‌ی زخمی باشد که زیر آن دید نشود، گشاد باشد نه تنگ بدن‌نما یا اندامی، پارچه زینتی نباشد که جلب توجه کند، از عطر و مواد خوشبو کننده استفاده نکرده باشند، لباس شهرت نباشد، با لباس مردان و کفار مشابهت نداشته باشد و عکس صلیب و دیگر تصاویر روی لباس نباشد.



مسئله: حکم حجاب شرعی

رعایت حجاب شرعی بر تمام زنان مسلمان بالغ واجب است و به این صورت است که زن تمام بدن خود اعم صورت، دست‌ها، موها، گردن، قدم و ساق پاها و ساعدها و.... را از چشم مردان نامحرم بپوشاند تا آن‌ها را به فتنه نیندازد.

بر زن واجب است که خود را از تمام کسانی که محرم او نیستند، مانند: شوهر خواهر، پسر عموها، پسر خاله‌ها و دیگر نامحرمان.... بپوشاند؛ زیرا این‌ها محارمش نیستند. البته در هنگام نیاز که محرمی همراهش باشد، جایز است که حجاب را از صورتش برای پزشک معالج یا قاضی و.... بردارد.

و برای زن جایز نیست که در محیط کار، مدارس، بیمارستان‌ها و.... با مردان نامحرم رفت و آمد داشته باشد. همان‌طور که خودنمایی، آشکار نمودن قسمت‌های فتنه‌انگیز بدن و برداشتن حجاب از زیبایی‌های زن برای غیر شوهرش، به دلیل فتنه‌ها، رواج گناه و فساد در بین اهل ایمان درپی دارد، حرام است.

مسئله: رانندگی زن

الله به بندگان خود نعمت‌های فراوانی عنایت فرموده که فراتر از حساب و شمارش است. و در این زمان به ما نعمت وسایل ارتباط جمعی مانند: صدا و سیما، تلفن همراه و.... و نعمت‌های مسافرت و حمل و نقل آسان با کشتی‌ها، هواپیماها، قطارها، انواع ماشین و.... را داده است که استفاده و سوار شدن و رانندگی از همه این‌ها برای عموم مردان و زنان تا فساد درپی نداشته باشد، مباح است. اما در صورتی که شر، فساد و یا فتنه‌ای درپی داشته باشد، واجب است که ممنوع شود. رانندگی (ماشین) زنان در شهرها، روستاها، جاده‌های عمومی یکی از همین موارد است که فتنه‌ها، شرارت‌ها و فسادها از این طریق رواج یافته است. یکی از علت‌ها این است که زن بدون برداشتن حجاب از صورت در برابر نامحرمان و کثرت ارتباط داشتن با مردان نامحرم نمی‌تواند رانندگی کند و این برای زنان و مردان فتنه‌ها درپی داشته است.

و از آن‌جایی که دفع مفاسد مقدم بر جلب مصالح است و هرچه منجر به حرام شود، حرام می‌باشد، واجب است که به زنان اجازه‌ی رانندگی داده نشود تا زنان از فاجران حفظ شوند و



ابرو و دامن‌شان از تمام آلودگی‌ها در امان بماند و دروازه‌های فتنه و شری که دامنگیر کشورهایی شده است که زنان رانندگی می‌کنند، بسته شود.

و هرکس آنچه از این خیرخواهی‌ها بشنود و به دیگران برساند، نیکوکاری کرده است. و هرکس از جماعت پیرو حق جدا شود، به خودش بد خواهد کرد و دروازه‌های فتنه را به روی مردان و زنان می‌گشاید و شرایط را برای ترویج فحشا در بین اهل ایمان فراهم می‌گرداند. و الله از چیز منع نمی‌کند مگر آن که بهتر از آن را جایز قرار می‌دهد.

مسئله: حکم جلوگیری طبیعی (عزل)

برای مرد جایز است که به طور طبیعی از بچه دار شدن همسرش جلوگیری کند و آب منی خود را بیرون بریزد. اما بهتر است که این کار را نکند؛ زیرا موجب از دست رفتن لذت کامجویی زن می‌شود و از تکثیر نسل که مهم‌ترین هدف نکاح است، جلوگیری می‌شود.

مسئله: سقط نطفه

در صورت نیاز و عذر معتبر، مباح است که نطفه را قبل از چهل روز با اجازه‌ی شوهر و به شرط این‌که بر زن ضرری نداشته باشد، با داروی مباح، سقط کنند. و باید توجه داشت که سقط از بیم کثرت فرزند یا ناتوانی در تأمین مخارج زندگی یا تربیت فرزندان، جایز نیست؛ زیرا سوء ظن به الله است.

مسئله: استفاده از قرص‌های جلوگیری

۱- فرزند و نسل انسان نعمت بزرگی است که الله با آن بر بندگان منت نهاده است و اسلام به داشتن فرزند تشویق و ترغیب نموده است، به این ترتیب مطلقاً جلوگیری جایز نیست. و اگر جلوگیری به هدف بیم از تأمین مخارج یا ناتوانی در تربیت باشد؛ زیرا سوء ظن به الله است، جایز نیست.

۲- جلوگیری از قدرت بچه دار شدن زن و مرد که عقیم کردن نامیده می‌شود، حرام است، مگر برای دفع ضرر؛ زیرا تعدی و تجاوز به حدود الهی و تعطیل دستگاه تولید نسل است.

۳- در صورتی که حامله شدن پیاپی برای زن ضرر دارد و نمی‌تواند به طور طبیعی زایمان کند یا بیماری دارد که طبق نظر پزشک مورد اعتماد حامله شدن زود هنگام برایش



مضر است، در چنین مواردی بر زن مسلمان جایز است که با رضایت شوهرش داروی جلوگیری که برایش ضرر نداشته باشد برای مدت محدودی بخورد.

مسئله: درمان فرد عقیم (نازا)

عقیم و نازا بود به عدم توانایی جنسی در حامله نمودن و حامله شدن را گویند. و درمان نازایی با تلقیح مصنوعی با شرایط شرعی معتبر جایز است.

مسئله: احکام تخم گذاری با تلقیح

- تخم گذاری با تلقیح انواع مختلف و هر نوع آن حکم خاص خودش را دارد:
- ۱- اگر زنی از دو تخمک مرد و زن بیگانه حامله شود یا از تخمک زن و تخمک مرد بیگانه حامله شود، که زنا و شرعا حرام است.
 - ۲- اگر زنی از تخمک شوهر سابق خود حامله شود که رابطه زن و شوهری با مرگ یا طلاق قطع شده، حرام است.

- ۳- اگر تخمک زوجین را در رحم زنی بیگانه بگذارند که مستعار است، حرام می باشد.
- ۴- اگر تخمک زوجین را در رحم زن دیگر مرد با تلقیح داخلی یا خارجی بگذارند، این نیز حرام است.

- ۵- اگر تخمک زوجین را در رحم همسر دیگرش که عقیم نیست با تلقیح داخلی یا خارجی با لوله ای بگذارند و سپس به رحم خود زن منتقل نمایند، چنین عملی خطرناک و مشکلاتی دارد با این حال برای فرد مجبور، مباح است و در هنگام ضرورت به اندازه ای نیاز جواز دارد. و فردی که با چنین وضعی روبرو شود باید از عالم یا فرد صاحب نظر مورد اعتماد از نظر دینداری و علمی خود بپرسد. الله تعالی می فرماید: ﴿لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ۴۳]. «پس (ای مردم) اگر نمی دانید از (آگاهان) اهل کتاب بپرسید».

مسئله: مدت حاملگی زن

کمترین مدت حاملگی شش ماه است و نهایت مدت حاملگی نه ماه می باشد و بسی اوقات اتفاق می افتد که وضع حمل چند هفته ای به تأخیر می افتد. اگر بیش تر این وضع حمل به تأخیر بیفتد بسیار نادر است و نادر حکم خاصی ندارد، در نتیجه برای ثبوت نسب، میراث و.... نیاز به دلیل معتبر دارد.



مسئله: حکم ایجاد تغییر در جنین

وقتی جنین پسر یا دختر در داخل رحم اعضای خلقت‌شان کامل شود، جایز نیست که برای تغییر دادن یکی بر دیگری کاری یا تغییراتی ایجاد شود و هرکس برای تغییر خلقت جنین هر تلاش و کاری بکند، مرتکب گناهی شده که مستحق عذاب است؛ زیرا این کار تغییر خلقت الهی و تعدی بر جنین و حرام است.

و در اعضای بدن هر نوزادی که نشانه‌های پسر و دختر بودن وجود داشته باشد، قابل بررسی است، اگر نشانه‌های پسر بودن غلبه دارد، جایز است که از طریق راه کارهای پزشکی با جراحی یا هرمون درمانی به درمان بچه بپردازند تا مشکل بر طرف شود و اگر نشانه‌ها دختر بودن غلبه داشت نیز حکم به همین صورت است.

مسئله: انواع حاملگی

۱- به امر الهی در هر ماه از بدن زن یک تخمک آزاد می‌شود، اگر زمان بسته شدن نطفه مقدر شده باشد و با تخمک مرد جفت و زن حامله شود، این همان نطفه ترکیبی از تخمک مرد و زن است.

۲- بیش‌ترین تولد زن‌ها به این صورت است که در هر سال یک فرزند به دنیا می‌آورند و گاهی دو فرزند پسر دو قلو و گاهی دو دختر دوقلو و گاهی یک پس و یک دختر به دنیا می‌آورند و بیس اوقات هم ممکن است از زنی سه قلو به دنیا بیاید و چه بسا که زنی باشد که بچه به دنیا نیاورد.

مسئله: دو قلوها بر دو نوع هستند

اول: یک تخمک از یک طرف با دو تخمک از طرف دیگر ترکیب و جفت می‌شود و دو تا فرزند دو قلو کاملاً مشابه همدیگر به دنیا می‌آیند.

دوم: دوقلوهایی که با هم مشابَهتی ندارند و این به فرمان الله دو تخمک از یک طرف با دو تخمک دیگر از طرف مقابل جفت می‌شود و دوقلوی غیر شبیه شکل می‌گیرد. پاک و منزه است الله علیم و قدیری که هرچه بخواهد در تاریکی‌های سه مرحله‌ای می‌کند.

مسئله: انواع تولد

در زمان ما سه نوع تولد وجود دارد:



تولد طبیعی که اصل بر همین و اکثر تولدها به این صورت است. تولد با عمل جراحی که سزارین نامیده می‌شود و تولد با کمک پزشک مامایی که با فشار آوردن بر شکم مادر بچه متولد می‌شود و این در زمانی است که به دلیل بزرگی جنین یا منحرف بودن مسیر آن نیاز این پیدا می‌شود.

اگر جنین در شکم مادر بمیرد و امکان بیرون آمدن آن نباشد، جایز است که برای حفظ جان مادر او را تکه تکه بیرون بیاورند و بعد از بیرون آوردن اعضای بدنش را جمع کنند و غسل دهند و کفن کنند و بر او نماز بخوانند و دفن کنند و این به اقتضای ضرورت است.

مسئله: تولد مصنوعی

الله جنین را در شکم مادرش آفریده و خروج آن را نیز به رحمت خود آسان نموده است. اما گاهی اتفاق می‌افتد که باید از تولد مصنوعی قبل از زمان تولد به خاطر خطری که بچه و مادرش را تهدید می‌کند، استفاده کنند. و پزشک یا مامایی که متخصص و جراح زنان و زایمان است به هدف سالم ماندن مادر و بچه اقدام به این کار می‌کند. اما اگر خطر شدید باشد واجب است که برای حفظ جان مادر و بچه از تولد مصنوعی استفاده نمایند البته به شرط این که برای مادر ضرری نداشته باشد.

و استفاده از تولد مصنوعی در هنگام تولد بچه‌ای که برای مادر و بچه خطر دارد، واجب است.

اگر زمان تولد به تأخیر بیفتد و استفاده از تولد مصنوعی برای مادر و بچه ضرر نداشته باشد، جایز است که از این راه اقدام به تولد بچه کنند.

و اگر جنین در داخل شکم مادر بمیرد و بیرون نشود، جایز است که از راه تولد مصنوعی یا سزارین اقدام به درآوردن بچه‌ی مرده از شکم مادر کنند.

مسئله: عمل جراحی برداشتن جنین (سزارین)

سزارین به این صورت است که جنین را با جراحی نمودن شکم مادر از رحم بر می‌دارند. سزارین در صورتی جایز است که مادر یا جنین در خطر باشند و راه دیگری وجود نداشته باشد اما بدون ضرورت جایز نیست که اقدام به سزارین کنند؛ زیرا الله که جنین را آفریده است بیرون آمدنش را نیز آسان خواهد کرد.



مسئله: حکم مژده دادن به تولد فرزند

برای فرد مسلمان جایز است که برای خوشحال نمودن برادر مسلمان خود مبادرت ورزد و خبری که او را خوشحال می‌کند به او برساند. شایسته است که تولد بچه‌ای را که الله به او لطف کرده است، تبریک بگویند و برای بچه دعای خیر کند و پدرش را یادآوری کند که شکر این نعمت الهی را به جا آورد. و الله تعالی می‌فرماید: ﴿لَقَدْ رَزَقْنَاهُ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَ الْأَمُّ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ وَهُوَ عَزِيزٌ لَمْ يَنْعَلْ لَوْ رَمَحْنَاهُ بِلِسَانِهِمْ﴾ (۷) [مریم: ۷]. «ای زکریا! ما تو را به پسری بشارت می‌دهیم که نامش یحیی است، (که) پیش از این هم نامی برای او قرار نداده‌ایم».

مسئله: وقت نامگذاری نوزاد

- ۱- سنت است که در روز تولد برای بچه اسمی انتخاب و او را نامگذاری کنند.
- ۲- بهتر است که نامگذاری بچه را از روز هفتم تولدش به تاخیر نیندازند البته اگر به بعد از این هم به تاخیر افتاد جواز دارد.

مسئله: نامگذاری نوزاد

سنت است که برای نوزاد بهترین و محبوب‌ترین اسم در نزد الله انتخاب شود. مانند: عبدالله، عبدالرحمن و.... اسمی را انتخاب کنند که معنای بندگی برای یکی از اسم‌های نیکویی الله را داشته باشد مثل عبدالعزيز، عبدالملک و.... یا نام یکی از انبیاء و رسولان را برای بچه انتخاب نمایند یا اسم یکی از صالحان را برای فرزند خود انتخاب کنند.... یا اسم را انتخاب نمایند که توصیف صادقی برای انسان باشد مثل یزید، حسن و.... اگر از اسم‌های حرام برای فرزند خود انتخاب کرده بودند واجب است که تغییر دهند به طور مثال اگر عبدالدار گذاشته بودند به عبدالله تغییر دهند و اگر عبدالحسین گذاشته بودند به حسین تغییر دهند.... و اگر حمار(الاغ) گذاشته بودند به اسد(شیر) تغییر دهند و....

سنت است که کنیه فرد به اسم بزرگ‌ترین فرزندش باشد.

مسئله: ناسازگاری در زندگی زن‌اشویی و راه درمان آن

نشوز (ناسازگاری): منظور از ناسازگاری این است که زن با شوهرش سر ناسازگاری داشته باشد و در اموری که اطاعت از شوهر واجب است، نافرمانی کند.

ناسازگاری زن این است که از شوهرش در اموری که واجب است، اطاعت کند، نافرمانی می‌کند.



ناسازگاری مرد این است که حقوق زن را رعایت نکند و وظایف مردانگی خود را انجام ندهد.

واقعیت این است که نفس‌ها بر عدم رغبت در انجام وظایف خود سرشته شده است و حریص هستند که حقی که بر علیه اوست انجام ندهد.

و از آنچه که صلح و سازش را آسان می‌گرداند و موجب ریشه کردن و تغییر دادن این اخلاق زشت می‌شود، تمرین گذشت و پذیرش حقی است که بر علیه فرد باشد و قانع شدن به حقی که به نفعش است، صبر، گذشت و بخشش است. در نتیجه امور زندگی اصلاح می‌شود و زندگی زناشویی سروسامان می‌گیرد، همدیگر را دوست می‌دارند و کینه‌ها برطرف می‌شود.

ناسازگاری

منظور از نشوز ناسازگاری است که به دلیل ظلم و عدم رعایت حقوق دیگری حرام است، اگر زنی از شوهرش احساس بی‌بازاری یا بی‌توجهی نمود و بیم آن داشت که از او جدا شود، حق دارد که برخی از حقوقی که بر شوهر دارد مثل نوبت شب، نفقه، لباس و.... بگذرد و مرد نیز می‌تواند این را از زنش بپذیرد و گناهی بر آن‌ها نیست. این از جدایی، درگیری و جدال هر روز بهتر است.

صفت زن ناسازگار

۱- هرگاه از زن نشانه‌های ناسازگاری دید شد به صورتی که به رختخواب مرد نرود یا اجازه همبستری ندهد یا با ترش‌رویی یا تنفر جواب شوهرش را می‌دهد، او را نصیحت کند و از عذاب الله بترساند و به روش‌های آسان‌تر او را ادب و تنبیه کند، اگر بازهم بر ناسازگاری اصرار ورزید، به هر اندازه که خواست او را در بستر خواب ترک کند و تا کمتر از سه روز با او حرف نزند.

۲- اگر باز هم ناسازگاری کرد او را با زدن خفیف کمتر از ده شلاق تنبیه بدنی کند، البته به صورتش نزند و دشنامش ندهد، اگر به هدف رسید و زنش از او اطاعت کرد که از سرزنشش دست بردارد و به او گذشت کند و به نرمی با او رفتار نماید و بیش‌تر احترامش را بگیرد و با زبان و در عمل به او خوبی کند.



۳- در صورتی که هریک از زوجین ادعا می‌کرد که دیگری در حق او ظلم روا می‌دارد و زن بر ناسازگاری و حق به جانبی خود و بدرفتاری اصرار داشت تا جایی که امکان صلح و سازگاری بین‌شان سخت شده بود، قاضی دادگاه داوری از خانواده‌ی زن و داوری از خانواده‌ی شوهر بفرستد تا بهترین راه صلح را چه در ادامه زندگی یا جدایی با پرداخت هزینه یا بدون پرداخت هزینه بین زوجین پیدا و اجرایی کنند.

۴- اگر دو داور از طرف زوجین به توافق نرسیدند یا اصلاً دو داور از دو طرف وجود نداشت و ادامه‌ی زندگی زوجین مشکل شده بود، قاضی وضعیت‌شان را بررسی کند و به مرد دستور دهد که زن ناسازگار را طلاق دهد، اگر مرد قبول نکرد قاضی بر حسب اقتضای احکام شرعی با عوض یا بدون عوض مالی نکاح‌شان را فسخ کند تا ضرر، مشکل و اختلاف بر طرف شود.^۱